التأصيلُ والتفريع
في الفِقهِ والأحكامِ والتشريع

بحث مؤصّل يحوي أهم علوم الفقه وأُصوله وفنونه
ومقاصد الشريعة ، وتاريخ التشريع الإسلامي
وأدلّة الأحكام ، وتخريج الفروع على الأصول
وعِلم الخلاف ، والاجتهاد والتقليد ، والقواعد الفقهية وغيرها

أبو عمر د. عبد العزيز بن سعيد بن غائب
غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين

التأصيلُ والتفريع
في الفِقهِ والأحكامِ والتشريع

بحث مؤصّل يحوي أهم علوم الفقه وأُصوله وفنونه
ومقاصد الشريعة ، وتاريخ التشريع الإسلامي
وأدلّة الأحكام ، وتخريج الفروع على الأصول
وعِلم الخلاف ، والاجتهاد والتقليد ، والقواعد الفقهية وغيرها

أبو عمر، د. عبد العزيز بن سعيد بن غائب
غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين

ح عبدالعزيز بن سعيد بن غائب، ١٤٤٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

بن غائب ، عبدالعزيز بن سعيد

التأصل والتفريع في الفقه والأحكام والتشريع / عبدالعزيز بن سعيد

١٤٤٣هـ

٨٨٠ ص ، ١٧ x ٢٤ سم

ردمك: ٢ـ ٠٤١٦ـ ٠٤ـ٦٠٣ـ ٩٧٨

١ـ أصول الفقه أ- العنوان

ديوي ٢٥١ ١٤٤٣/٦٤١١

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٦٤١١

ردمك: ٢ـ ٠٤١٦ـ ٠٤ـ٦٠٣ـ ٩٧٨

الحقوق محفوظة

إلا مَن أراد طباعته وقفاً بعد الإذن، كما هو دون تغيير

أصل هذا الكتاب بحث مقدّم لدرجة الماجستير في أصول الفقه
اختصرته تحت هذا المسمى بعد التهذيب ، مع إضافات وتعليقات مهمّة
وقد راجَعَتْه "الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء"
بتوجيهٍ من سماحة المفتي العام للمملكة
رقم ٣٨٠٠٦٦٨٥ وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٣٨ هـ
فجزاهم الله خيرا.

تقرأ في هذا الكتاب

- علم التأصيل والتفريع.
- الفقه وأصوله فضله ومكانته ومسائله.
- التفسير الفقهي فضله ومكانته وقواعده.
- التشريع الإسلامي تاريخه ومكانته.
- مقاصد الشريعة.
- الإجتهاد والتقليد.
- اختلاف الفقهاء وآداب الخلاف.
- أدلة التشريع ومصادر الأحكام. (المتفق عليها والمختلف فيها).
- القياس والتعليل.
- القواعد الفقهية.
- النسخ والتعارُض والترجيح.
- أسباب النزول وأهميتها للتفسير والفقه والتعليل.
- القراءات القرآنية وأثرها في الفقه والتفسير والأحكام.
- الوجوه والنظائر القرآنية.
- العربية ودورها في خدمة الشريعة.
- حروف المعاني وأثرها في الكلام والأحكام.
- الخصوص والعموم والمنطوق والمفهوم.
- علم المَنطِق.


بسم الله الرحمن الرحيم

قال رسول الله ﷺ:

(مَن يُرِدِ اللهُ به خَيراً يُفقّهُ في الدِّين)

رواه البخاري ومسلم

مقدّمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد رسول الله، أما بعد:

فإن خير ما اجتهد فيه المجتهدون واشتَغل به المشتغلون ـ تعلُّمًا وتعليمًا وتفقُّهًا وتفسيرًا واستنباطًا ـ كتاب الله وسُنة رسوله محمد ﷺ؛ فهُما الصراط المستقيم، والنور المبين، وأساس الهداية والحق والفقه والأحكام والتشريع.

وإن (الفقه) و(أصول الفقه) و(القواعد الفقهية) و(التفسير الفقهي) و(تفريع الفروع على الأصول) كُلّها فنونٌ متباينة؛ مما يُعطي دافعًا للبحث في حقائق هذه الفنون، وعلاقتها ببعض، وما بينها مِن الخصوص والعموم، ودورها ـ مُنفصِلة ومُتعاضدة ـ في خدمة القرآن والسُّنة، وفي معرفة واستنباط الأحكام الفقهية الكلية والفرعية مِن الأدلّة، وما يَلزَم لذلك مِن الأصول والقواعد؛ والضوابط والمقاصد.

كما أن المكانة الكبيرة والأهمية البالغة لعلوم الآلة وأصول الفنون دَعَتْ إلى استقرائها ودراستها، وتحقيق المسائل الأصولية والخلافية المتعلقة بها، وبيان دورها في فهم النصوص الشرعية، وكشف مقاصد التشريع، وما يَنبني عليها من التأصيل والتفريع؛ كأصول الفقه، وأصول التفسير، وقواعد العربية، وتراكيب الألفاظ والمباني، والصِيَغ والمعاني، والمنطق، وطرائق الجمع والترجيح، والنظر والتصحيح ، والقياس والتنقيح، وما اتُّفق عليه أو اختُلف فيه من الأدلة الإجمالية والمصادر الفقهية؛ التي منها تؤخذ أصول الاستنباط ومقاصد الأحكام ؛ وبها تُخَرّج الفروع على الأصول.

وأَصل هذا البحث رسالة عِلمية مُقَدّمة لدرجة (الماجستير)؛ اختصرتُ منها هذه الأبواب، مع بعض الإضافات والتعليقات.

وأحَمْد الله الذي بحَمده تتمّ الصالحات، والشكر موصولٌ لكل مَن أشرف ووجّه وصحح، أو نبّه إلى خطأ أو نقص..، فجزا اللّهُ الجميع خيرا.

وقد أتى ـ بَعد المَدخل ـ في (ثلاثة عشر باباً) ؛ تَضُم تحتها فصولاً ومباحث على النحو الآتي:

الباب الأول

في الفقه وأصوله والتفسير الفقهي وتاريخ التشريع الإسلامي

وفيه:

المبحث الأول : تعريف الفقه وبيان فضله ومكانته في الدين.

المبحث الثاني : علم أصول الفقه ؛ تعريفه وفضله وأهميته للتأصيل.

لمبحث الثالث : تعريف التشريع ؛ ونبذة عن تاريخ التشريع الإسلامي.

المبحث الرابع : التفسير الفقهي وشروط المفسّر ، وآيات والأحكام.

المبحث الخامس: في محاسن الإسلام؛ عقيدةً وشريعة.

الباب الثاني

مقاصد الشريعة

وأثرها في الأحكام والتشريع والمصالح والمفاسد

المبحث الأول : تعريف المقاصد وعلاقتها بجلب المصالح ودرء المفاسد.

المبحث الثاني : أنواع المصالح وضوابطها الشرعية.

المبحث الثالث : المقاصد الضرورية والمقاصد الكمالية.

المبحث الرابع : تعارُض المصالح والمفاسد.

المبحث الخامس : المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.

المبحث السادس : الحِيل ؛ أنواعها ودورها في تحقيق المصالح والمفاسد.

الباب الثالث

الاجتهاد والتقليد وأثرهما في الفقه والأحكام

المبحث الأول : الاجتهاد ؛ فضله وشروطه ؛ وأهميته لحُسن التفريع.

المبحث الثاني : التقليد ؛ حقيقته وأهميته.

المبحث الثالث : الاحتياط لباب الاجتهاد والتقليد.

المبحث الرابع : مشروعية الاجتهاد في استنباط الأحكام من النصوص.

المبحث الخامس: اجتهاد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومراعاتهم للواقع.
المبحث السادس: الفرق بين الفتيا والقضاء والاجتهاد.
المبحث السابع : الاجتهاد في دراسة مستجدات العصر.
المبحث الثامن : التغيير والتجديد في الفتوى والاجتهاد والتقليد.
المبحث التاسع : واقع الفقه الإسلامي اليوم.

الباب الرابع

في اختلاف الفقهاء ، حقيقته وأنواعه وأسبابه وموقفنا منه

المبحث الأول : اختلاف الفقهاء ؛ حقيقته وتاريخه.
المبحث الثاني : ماهو الخلاف المقصود؟ وفيمَ يكون اختلاف الفقهاء.
المبحث الثالث : أقسام الخلاف وفوائده ، وآداب الاختلاف والحوار.
المبحث الرابع : أسباب اختلاف الفقهاء ، وواجبنا نحو هذا الخلاف.

الباب الخامس
في أصول الشريعة وأدلة الفقه ومصادر الأحكام

المطلب الاول : معنى الدليل ؛ وأقسام الأدلة.

المطلب الثاني : الأدلة المتفَق عليها.

القرآن الكريم (الأصل الأول للتشريع)
السُّنة النبوية (مكانتها وحجيتها ودورها في بيان مجمل القرآن).
الإجماع (مكانته وعلاقته بالفقه والأحكام).
القياس (إثباته وحجيته وعلاقته بالفقه والتفريع).

المطلب الثالث : الادلة المختلَف فيها ، وهي: الاستحسان، الاستصحاب، الاستصلاح ، الاستقراء ، العُرف ، سد الذرائع ، قول الصحابي ، شَرع مَن قَبْلنا ، أقل ما قيل وعَدم الدليل.

الباب السادس
عِلم أصول الفقه
فضله ومكانته وأهميته للاستنباط والتأصيل والتفريع

المبحث الأول : حاجة الفقيه والمفتي إلى عِلم الأصول.
المبحث الثاني: مصطلحات فقهية وأصولية تُعِين الفقيه والمجتهد والقاضي على الاستنباط والتفريع.

الباب السابع
عِلم القواعد الفقهية
فضله وأهميته وعلاقته بالفقه والأحكام والتفريع الفقهي

المبحث الأول : تعريف القواعد الفقهية.
المبحث الثاني : القواعد والضوابط والنظريات ؛ تعريفها والفرق بينها.
المبحث الثالث : فيم تتفق هذه الفنون وفيم تفترق.
المبحث الرابع : علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله.
المبحث الخامس : تاريخ القواعد الفقهية ؛ ومناهج الكتابة فيها.
المبحث السادس : القواعد الخمس الكبرى ؛ مكانتها وأدلتها.
المبحث السابع : خلاصة نافعة في قواعد وفروع جامعة.
المبحث الثامن : فوائد وشوارد من علم القواعد.

الباب الثامن
عِلم الناسخ والمنسوخ ، وفوائده ، وأنواعه ، وعلاقته بالأحكام

المبحث الأول : معنى النسخ ؛ وفيمَ يكون ؟
المبحث الثاني : أنواع النسخ ؛ وأثره في الفقه والأحكام والتشريع.
المبحث الثالث : فوائد النسخ ومنافعه العظيمة.
المبحث الرابع : دور الفقيه في تفعيل النسخ لدفع التعارض بين الأدلة.
المبحث الخامس : كيفية الجمع بين النصوص المتعارضة.
المبحث السادس : أمثلة من الآيات والأحكام المنسوخة في القرآن.
المبحث السابع : أمثلة من النسخ في الحديث الشريف.

الباب التاسع

(أسباب النزول) وأهميتها لتعليل الأحكام وتفسير القرآن

المبحث الأول : معنى أسباب النزول ودورها في التعليل والتفسير.

المبحث الثاني : اقتصار الأسباب على بعض القرآن دون بعض.

المبحث الثالث : اعتماد العلماء في أخذ ونقل وصيغ أسباب النزول.

المبحث الرابع : ماذا نعمل إذا تعددت الروايات في أسباب النزول.

المبحث الخامس: الفرق بين تعدد الأسباب وتعدد النزول.

المبحث السادس : قواعد مهمة في أسباب النزول.

المبحث السابع : فوائد معرفة أسباب النزول في التعليم والدعوة.

المبحث الثامن : فوائد معرفة أسباب النزول في الفقه والأحكام.

المبحث التاسع : أثر أسباب النزول في التفسير الصحيح للقرآن.

الباب العاشر

القراءات القرآنية

تعريفها ومكانتها وأثرها في التفسير والفقه والأحكام

المبحث الأول : تعريف القراءات ؛ والفرق بين القراءة والطريق والوجه.

المبحث الثاني : حقيقة القراءات ومكانتها.

المبحث الثالث : أنواع القراءات من حيث القبول والرد.

المبحث الرابع : علاقة القراءات بالفقه والتفسير والتشريع.

المبحث الخامس : دراسة فقهية لبعض آيات الأحكام المقروءة بالقراءات المختلفة والروايات المتنوعة.

المبحث السادس : القراءات الشاذة ؛ حجيتها وأثرها عند الفقهاء.

الباب الحادي عشر
قواعد اللغة العربية وتراكيبها اللفظية والمعنوية
وأثرها في الفقه والتفسير والأحكام وحاجة كل الفنون إليها

المبحث الأول : دور اللغة العربية في فهم النصوص الشرعية والفقه.
المبحث الثاني : مكانة العربية وحكم تعلّمها.
المبحث الثالث: الوجوه والنظائر في القرآن ؛وأثرها في الفقه والأحكام
المبحث الرابع : حروف المعاني وأثرها في الفقه والأحكام والتفريع.
المبحث الخامس : حروف العطف وأهميتها.
المبحث السادس : معنى الحرف في اللغة ؛ ودوره في الكلام.
المبحث السابع : معنى العطف في لغة العرب ؛ وأنواعه عند النحاة.
المبحث الثامن : حروف العطف عند النحاة ؛ فوائدها وعددها.
المبحث التاسع : عمل حروف العطف عند النحاة واللغويين.
المبحث العاشر : حاجة الفقيه والمفتي لمعرفة حروف المعاني.
المبحث الحادي عشر : حروف العطف عند الفقهاء والأصوليين.
المبحث الثاني عشر : خلاصة في حروف العطف ووظائفها.
المبحث الثالث عشر : عطف الأوامر بعضها على بعض.
المبحث الرابع عشر : الاستعارة بين حروف المعاني.

الباب الثاني عشر
الدلالات المعنوية واللفظية في النصوص الشرعية

المبحث الأول : طُرق دلالة النصوص الشرعية على المعاني والأحكام.
المبحث الثاني : مدى دلالة الألفاظ على معانيها ، وخفاء المعاني في الألفاظ.
المبحث الثالث : العموم والخصوص ؛ ودلالتهما على الأحكام.
المبحث الرابع : المطلق والمقيد ؛ ودلالتهما على الأحكام.
المبحث الخامس : الأمر والنهي ؛ ودلالتهما على الأحكام.
المبحث السادس: فحوى الألفاظ ومفهوم المخالفة ؛ ودلالتهما.

الباب الثالث عشر
في عِلم المنطق
ودوره في حُسن التعبير وجودة التفكير وترتيب المقدمات

المبحث الأول : تعريف المنطق وثمرته.

المبحث الثاني : تاريخ علم المنطق.

المبحث الثالث : حكم الانشغال بعلم المنطق.

المبحث الرابع : المعلومات والتصورات في علم المنطق.

المبحث الخامس: مراحل تكوين المعرفة وتحرير النتائج.

المبحث السادس : المقالات السبعة في علم المنطق.

المبحث السابع : علم المنطق وعلم الكلام.

المبحث الثامن : المناظرة المنطقية ؛ وشروط نجاح الحوار والجدال.

واللّٰهَ أسأل أن يجعل هذا البحث رافدًا من روافد الفقه في دين اللّٰه؛ لمَن كَتبه وقرأه ورآة، وآخِر دعوانا أنِ الحمد للّٰه رب العالمين.

المؤلف.

١٥ / ١ / ١٤٣١هـ

a22b2a22@gmail.com

مَدخَل

مَدخَلٌ مُهِمّ
في التأصيل والتفريع

التأصيل: إرجاع الشيء إلى أَصلِه ومَنبعِه، وتقعيد قواعده التي يَنبثق منها، أو جَعْل له أصلاً يتأصّل منه [١].

وتأصيل الأحكام: الرجوع بها إلى أصولها التي بُنيَت عليها ونبعَتْ منها؛ وهي الشريعة الإسلامية مُتمثّلة في نصوص القرآن والسُّنة وما بُني عليهما من الإجماع والقياس المعتَبر.

أركان التأصيل:

١ـ مؤصِّل: وهو الفقيه المجتهد الذي لدية مَوهِبةٌ فقهيةٌ أصوليةٌ يَنظر بها في النصوص ويستنبط بها الأحكام.

٢ـ مؤصَّل: وهو الفروع والأحكام المراد استنباطها ومعرفتها.

٣ـ أَصْـل: وهو القاعدة والمرجع والدليل الذي تُبنى عليه الأحكام وتؤخَذ منه وتَستند إليه.

ولا شكّ أن (القرآن الكريم والسُّنة النبويّة الثابتة) هُما أَصْل الأحكام والتشريعات والفقهيات.

والعِلم الذي يهتم بأمر التأصيل للعلوم والأحكام الشرعية هو عِلم (أصول الفقه) ويَدخل فيه تخريج المسائل، والاستدلال، والتقعيد ..

والإحاطة بعِلم الأصول وفنّ التأصيل لا تكفي لتأهيل الفقيه للقضاء والإفتاء والاجتهاد؛ مالم يَكتسِـب مهارةً أُخرى عظيمة؛ هي مهارة(التفريع).

---

(١) لسان العرب لابن منظور ١٩/٧، وانظر: كتاب التعريفات؛ للجرجاني ص٢٨.

والتفريع :

هو استنباط واستخراج الأحكام والمسائل العَملية مِن أُصولها وأدلّتها التي بُنِيَتْ عليها وتَفرّعَتْ منها.

وقد يكون (التفريع) باستخراج "الحُكم" أو استخراج "العِلة" لتَشمل عدة فروعٍ تتوفّر فيها [١].

ولا شَك أن(التفريع) مهارةٌ مهمّة لازِمةٌ لاستنتاج الفروع والقدرة على استنباط الأحكام ، خاصة في (النوازل والمُستَجدات والإفتاء) ؛ فإنه لا يمكن لفقيهٍ أن يُفتي أو يَقضي إلا وهو مِن علماء التفريع ؛ وإلا ليس بفقيه.

ومِن ذلك نَفهم أنّ حِفظ المتون والأصول العِلمية والمسائل الفقهية لا يكفي لاكتساب (مَلَكة الاستنباط والتفريع) ، وأن حِفظ الفروع مِن دُون أُصولٍ لا يُغني عن القضاء والافتاء والتفريع والاجتهاد شيئا.

أهمية تخريج الفروع على الأصول :

إن الفروع الفقهية ثمرةٌ تُبنَى على تأصيل الأصول ، فمَن فَهِم طريقة الاستنباط ، واستفاد مِن الدليل ، وعَرَف وَجْهَ الارتباط بين الفروع وأدلتها مِن الأصول .. فإنه يُمْكِنه التفريع ويتّسِع له المجال.

لأن هذه الفروع وهذه المسائل الفرعية ـ ولو كَثُرتْ ـ لها أصولٌ معلومة وأوضاع وموازين .. مَن لم يَعرِف أصولها وضوابطها لم يهتدِ للعِلم بها ، ومِن هُنا تَظهَر أهمية عِلم (أصول الفقه).

---

(١) وفَرْع الشيء : أعلاه والخارج منه ؛ وتَفَرّع منه انحَدَر منه وبُني عليه وارتبط به.(انظر اللسان ١١٧/٥ ، والقاموس المحيط ؛للفيروزآبادي ص٩٦٤ باب العين).

وإن الأصول المجرَّدة لا تكفي، والفروع المبدَّدة لا تفي، بل لابُدّ مِن معرفة العلاقة بينهما، وكيفية إسنادهما لبعض.

ولابُدّ لطالِبِ العِلم مِن رَبط الفقه بالأصول، وتخريج الفروع على الأصول، وأيضًا ربط سُنّة النبي ﷺ بالمصطلحات التي وَضَعها العلماء لها، ورَبْط اللغة بسائر العلوم الشرعية، وهكذا ربط كُلّ عِلم بآلته وأداته.

وقديما قالوا: (مَن حُرِم الأُصول حُرِم الوصول)؛ أي لا يَصِل إلى الثمرة ولا إلى الفروع والأحكام والمسائل العملية.

متى نشأ عِلم التأصيل والتفريع؟

كانت نشأته في القرن (الثالث الهجري)؛ وأول مَن كَتب فيه الإمام الشافعي؛ في كتابه (الرسالة)؛ ثم صار فَنًّا مُستقِلا ، وأُلِّف فيه مئات المؤلفات ، واعتنَتْ به كتب التفريع الخاصة به. **ومِن تلك الكتب**:

(تخريج الفروع على الأصول) للزنجاني.

و(مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول) للإمام محمد التلمساني.

و(التفريع) لابن الجلاب المالكي.

و(الفروع) للامام محمد ابن مفلح المقدسي.

و(نهاية المطلب في نهاية المَذْهب) للجويني الشافعي.

و(قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام.

و(القواعد والفوائد الأصولية) لابن اللحام البعلي.

و(المُغني) لابن قدامة المقدسي.

و(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق العيد.

وغالب كُتب الفقه، وكُتب تفسير آيات الأحكام ، كتفسير القرطبي ..

ولعل (الإمام الزنجاني) مِن أَشهَرِ مَن أَصَّل وفَرّع في كتابه المذكور، ومِن أول مَن اهتم بإيراد الأصول، والفروع، والتفريع عليها، حيث يذكر الأصل ثم يُفرّع عليه عدة فروع ؛ على مذهب الشافعية والحنيفة، وقال ـ رحمه الله ـ: "وقد رأيتُ مَن سَبقني من علماء **الأصول** يَذْكرون الأصول المُجَرَّدة، وعلماء **الفروع** يَذْكرون الفروع والمسائل المُبَدَّدة ؛ مِن غيرِ تنبيهٍ إلى كيفية استناد تلك الفروع إلى تلك الأصول، فعَمدتُ إلى أنْ أَذكُر القاعدة الأصولية ثم أَرُدّ إليها ما ينشأ عنها مِن الفروع.." [(١)].

أما (المُغْني) لابن قدامة ؛ فعلى اسمه مُغْنٍ في بابه في سائر الفروع الفقهية ؛ وعلى المذاهب الأربعة ؛ مع التعليل والتدليل والترجيح والتوجيه والتفريع، ولا غِنى لأيِّ طالب علمٍ عنه.

أما (الفروع) للامام محمد ابن مفلح المقدسي الحنبلي ، فقد أتقن فيه وأجاد ؛ وجَمَع وأفاد ؛ وتلقّاه العلماء بالقبول والدراسة والشرح والعناية حيث أتى بما لم يُسبق إليه مِن حُسن التخريج والاستنباط والجمع وتحرير المسائل والإشارة لمواطن إجماع الفقهاء.

أما الإمام الفقيه (ابن الجلاب) في كتابه (التفريع) ؛ فقد أعطى أنموذجًا للعالم الفقيه المُتَبحّر ؛ الماهر بفنّ "التفريع"، وهو كتابٌ جميل مرتَّب على أبواب الفقه ؛ على المذهب المالكي ؛ جَمع آلاف المسائل بإيجازٍ دقيق،

---

(١) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٣٤ تحقيق د.محمد أديب ، والزنجاني : هو العلاّمة الفقيه أبو المناقب محمد بن احمد الزنجاني ؛ فقيهٌ شافعي ، ومجتهدٌ كبير ، وقاضٍ شهير ، توفي سنة ٦٥٦ هجري ؛ رحمه الله ؛ بَعد حياة مليئة علمًا ودعوة وتأليفا ، فُقِد غالب كُتبه، قال عنه الذهبي "كان مِن بحور العِلم والتأليف". (طبقات الشافعية لابن السبكي ١٥٤/٥).

وأسلوبٍ رقيق، واستَوعَب وهَذَّب ..، فكان متنًا فقهيًا صالحًا للصغار والكبار والمبتدئين والمنتهين، وهو جدير بالدراسة والمطالعة والاهتمام والتعليم، وصار لكتابه "التفريع" مكانة كبيرة عند الفقهاء، وشُرح عشرات الشروح، وهو متنٌ فقهي سهل مفيد ممتِع ؛ وبعضهم لذلك يسَمّيه "مختصر ابن الجلاب"، وبعض المسائل فيه تحتاج إلى تحريرٍ مِن جهة الراجح والدليل ؛ وهي قليلةٌ جدًا [١].

الفقه الافتراضي:

وهو أسلوبٌ فقهي مفيد في تفريع واحتمال المسائل الفقهية، يُقَوِّي الذهن ؛ وتُستَنشأ الفروع الفقهية على الأصل الواحد، وقد اشتهر هذا النوع عن فقهاء الحنفية وبعض المالكية وكذلك غيرهم ؛ فلهم الباع الأوسع والأسبق في التفريع والاحتمال الفقهي والقياس الأصولي..

فيقولون: لو حصل كذا فالحُكم كذا، ولو وقع المكلَّف في كذا فعليه كذا ؛ على سبيل الافتراض للاحتياط ..

(١) هذا الكتاب مطبوع بتحقيق د.حسين الدهماني ، حيث أجاد وأفاد في تحقيقه والتعليق عليه ؛ في رسالةٍ عِلمية ، وابن الجلاب : هو الإمام الفقيه عبيد الله بن الحسين المعروف بابن الجلاب، فقيه المالكية في عصره ، وكتابه "التفريع" من المتون الفقهية العظيمة النفع ، توفي ابن الجلاب بعد عودته من الحج سنة ٣٧٨هـ. رحمه الله رحمة واسعة. (انظر: جمهرة تراجم فقهاء المالكية ٨٠٩/٢).

الفروع العَمليّة هي الغاية:

يجب أنّ نَعلَم ونُدرِك أنّ (الفروع العملية) هي الغاية المطلوبة من الفقه ومن النصوص، فالعمل والسلوك ـ في الحياة والعبادة والتعامل ـ هو المقصود والغاية والهدف.

أما (الأصول) فهي وسائل فقط، ويجب أن نربط الأصول بما يتفرع عنها مِن فروع، ونربط الفروع بالعمل، فإنه لا فائدة من التأصيل والتفقه وحِفظ المسائل النظرية ثم لا يُعمَل بها واقعًا في الحياة؛ فذلك مَزلَقٌ خطير وَقَع فيه كثيرٌ ممن أمضوَا أعمارهم في دراسة الأصول وتَتَبُّع ما فيها مِن الخلافات والتوجّهات؛ ثم لا يبقى من العُمر شيء للفروع والفقه والعمل وإقامة السلوك!.

وللفائدة: فإن لأهل العِلم طريقتين في التأصيل والتفريع:

الطريقة الأولى: طريقة الأصوليين؛ وعليها (الجمهور)؛ وفيها يُقعّدون القواعد الفقهية والأصولية أولاً، ثم يُفرّعون منها ما يَلزَم من الفروع الفقهية المبنيّة على تلك القواعد.

الطريقة الثانية: طريقة الفقهاء؛ وعليها سار (الحنفيّة)، وفيها يفترضون الكثير من الفروع الفقهية أولاً، ثم يأخذون أصلاً وقاعدةً من تلك من الفروع، وهذه الطريقة هي عكس السابقة.

تنبيهات حول التأصيل والتفريع:

١ـ مِن جَودة التأصيل الاهتمام بجانب (الرواية) مع الدراية؛ خاصة عند الاستدلال بأحاديث وآثار ربما كان في بعضها ضعف، وربما أبدع الفقيه في التفريع والاستنباط لكن مِن أحاديث ضعيفة السند أو لا تصِحّ ؛ فيخطي مِن حيث لا يصيب.

٢ـ الفقيه الأصولي العالِم المجتهد الصالح للفتيا والنظر في النوازل: هو الذي يَعرِف الحُكم ودليله وعِلّته، يعرِف الحلال لِمَ كان حلالا ودليله وعِلّته وحِكمته؛ والحرام كذلك، ولديه مَلَكة النظر والاستنباط والقياس وتَعْدِية العِلل، والقدرة على التفريع منها والرَّد إليها ، ويتجاوز التقليد والجمود إلى جَمع الآثار والنظر في الأخبار، ورَدّ الفروع إلى أصولها، والاعتماد على الأصل الأصيل والمنبع الصافي المتمثل في الوحيين العظيمين؛ القرآن الكريم والسُّنة النبوية [(١)].

٣ ـ الأصول بمثابة الثوابت، والفروع بمثابة المتغيّرات المتجدِّدات، وقد جاءت الشريعة الإسلامية السمحة ببيان الأصول وإكمالها؛ وتركَتْ كثيرًا من الفروع لاجتهاد المجتهدين، وفي ذلك دلالةٌ على يُسر الشريعة ومَقدِرتها على مسايرة الزمن والتطور، وصلاحيتها لكل زمانٍ ومكان.

٤ ـ يجب التمييز بين الأصول والفروع؛ وأن الاختلاف في الأصول نِقْمة، وأن الاختلاف في الفروع سَعةٌ ونِعْمة، ولا يُتخَذ مِن الخلاف في الفروع سَببٌ للتفرق والتراشق والاتهام والتبديع والتكفير.. فهذا مُنكَرٌ يقع فيه الجَهَلة الذين يَخلِطون الفروع بالأصول؛ ويُشوِّهون صورة المسلمين.

---

(١) وليس كل حُكْم شرعي معلوم الحِكمة والعِلة فهُناك عبادات تعبُّدية لا نُدرِك حِكمتها التشريعية؛ إلا أنها مما أُمِرنا به وفيه مصالح قد تخفى علينا.

٥ ـ هناك مسالك ضالة منحرفة في التأصيل والتفريع؛ كمَسلك (القرآنيين) الذين يعتقدون أن القرآن يكفي ويغني عن السُّنة النبوية، وتجاهلوا أن السُّنة تبيّن القرآن الكريم؛ وتَشرح مُجمله، وتُفصّل كلّياته، وجاحدها كافر؛ لأنها صادِرةٌ ممن لا يَنطِق عن الهوى إنْ هو إلا وحيٌ يوحى.

وكمسلك (القانونيين) الذين يُحكّمون القوانين الوضعية البشرية؛ أو يقدّمونها على الوحيَين العظيمَين والـمَصدَرين الربانيَّين!، فهذه مسالكٌ خاطئة؛ لا اعتبار بها ولا تعويل عليها.

٦ ـ على طالب الفقه والمتفقه في التأصيل والتفريع أن يُنَمّي مَقدِرته الفقهية بكثرة النظر في كتب الفقه والأصول والفروع، ومعرفة المدارس الفقهية بأنواعها الثلاثة ؛ مدرسة أهل الحديث ، ومدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الظاهر ، ويعرف الأقوال والمذاهب والاجماعات والخلافات؛ وقواعد الفقه والاستنباط ؛ وقواعد اللغة العربية ، ويجيد تصور المسائل الفقهية؛ ويربطها بأدلتها وأصولها؛ ويميز بين أوصافها اللازمة والعارضة، ولا يغفل عن مقاصد الشريعة؛ وحكمة التشريع؛ ومناط الأحكام..

٧ ـ الفقهاء ثلاثة : فقهاء (فروع) يَعرِفون جزئيات المسائل، وفقهاء (أصول) يَعرِفون كليات المسائل وأدلتها؛ وهُم الطبقة المتوسطة، وفقهاء (فروع وأصول) وهؤلاء أعلى درجات الفقهاء؛ الذين يملكون الـمَلَكة الفقهية ويُخرّجون الفروع على الأصول؛ وهُم أَهل الفتوى والاجتهاد والقادرون على التعامل مع الواقع والنوازل والمستجدات والحكم فيها على ضوء مقاصد الشريعة.

٨ ـ لما كانت المَقدِرة على (الاستنباط والتفريع) فِقهًا عظيمًا؛ ومرتبةً جليلة ؛ فإنها تَعتمد على معرفة (الأصول) التي يَرجع إليها التفريع؛ وعلاقتهما ببعض، فبدون الأصول لا يُمكن التفريع ولا التفقّه؛ وكما قيل: مَن حُرم الأصول حُرِم الوصول.

لذلك عَنيَ هذا الكتاب بالأصول التي يَرجع إليها ويتفرع منها التشريع والأحكام والفقه والتفريع؛ من القرآن، والسُّنة، والإجماع، والقياس، والأدلة المختَلَف فيها، والقواعد الفقهية، ولُغة العرب..، وغيرها من الفنون الفقهية؛ مما يأتي مُفَصَّلا ـ إن شاء الله ـ في الأبواب التالية:

الباب الأول

في الفقه وأصوله والتفسير الفقهي وتاريخ التشريع الإسلامي

المبحث الاول

الفِـقْــه

تعريفه وفضله ومكانته في الدِّين

الفقه لغةً يطلق على: الفهم والعِلم وحُسن الإدراك للأشياء [١].

وأما في الاصطلاح فقد تطورَتْ دلالته عبر الزمن ، ففي عصر صدر الإسلام غَلَب استعمالُ "الفقه" في فهم ما شرعه الله، سواء في التوحيد والعقائد أو الحدود، أو الأوامر والنواهي؛ وغير ذلك، ويشهد لِهذا الاستعمال ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: « مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ »[٢]، ودعا ﷺ لابن عباس فقال: «اللّهم عَلّمه الكتاب، اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»[٣].

وقوله ﷺ: «نَضَّرَ الله امرأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بفَقِيهٍ »[٤].

وفي الأثر: « فقيهٌ واحدٌ أشد على الشيطان مِن ألْف عابد »[٥].

وساق الخطيب البغدادي حديث: «إذا أراد الله بأهل بيتٍ خيرًا فَقّههم في الدين ، ورَزقهم الرفق في معيشتهم ، ووقّر صغيرُهم كبيرَهم»[٦].

---

(١) انظر: مختار الصحاح ص٤٠٣ ، وأساس البلاغة ص٣٤٦، والقاموس المحيط ٤/٢٨٩.

(٢) رواه البخاري(٣١١٦) كتاب فرض الخمس، ومسلم(٢٣٨٩)كتاب الزكاة.

(٣) رواه البخاري (٧٥) كتاب العلم، و(١٢٤) كتاب الوضوء.

(٤) رواه الترمذي(٢٦٥٦) في كتاب العلم، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٥) رواه الترمذي (٢٦٨١) كتاب العلم ؛وقال حديث غريب، والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/٢٤.

(٦) الفقيه والمتفقه ص٤ عن أنس بن مالك ، والألباني في السلسلة الصحيحة برقم(١٢١٩).

وذكر بعض أهل العلم أن الناس تصرفوا في اسم الفقه، فخصّوه بعلم الفتاوى، والوقوف على دقائِقِها، وعِلَلِها، وقد كان اسم الفقه في العصر الأول كان منطلقًا على عِلم الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفس، والاطلاع على أمور الآخرة وحقارة الدنيا(١).

أما الفقهاء والأصوليون : فعرّفوا الفقه بأنه :(معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهادُ)(٢)،وعُرّف بأنه :(العلم بأحكام الأفعال الشرعية الفرعية مِن أَدِلّتها التفصيلية ، كالحِل والحُرمة ، والصحة والفساد، ونَحوها)(٣).

فالفقه في الدين مِن أَعظم الأرزاق ؛ وهو مِن أهم الواجبات على كل مسلم ومسلمة ـ سواء بمعناه العام لأمور الدين ؛ أو بمعناه الخاص بالأحكام العملية واستنباطها وفهمها ـ.

قال الشافعي ـ رحمه الله ـ:" مَن تعَلّم القرآن عَظُمتْ قيمته، ومَن تعلّم الفقه نبل مقداره ، ومَن تعلّم اللغة رَقّ طبعه، ومَن تعلّم الحساب جَزُل رأيه ومَن تعلّم الحديث قَوِيت حُجته ، ومَن لم يَصُن نفسه لم ينفعه عِلمه "(٤) (٥).

---

(١) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ١/ ٥ ، ومفتاح دار السعادة لابن القيم١/ ٨٠ وما بعدها.

(٢) اللمع في أصول الفقه ص٤ ، و البرهان في أصول الفقه ١/ ٨٦ ، تحقيق: عبد العظيم الديب.

(٣) روضة الناظر وجُنة المناظِر لابن قدامة ص٤ ، وشرح تنقيح الفصول في الأصول ص١٧.

(٤) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/ ٣٦.

(٥) والقرآن هو الأصل الأول للتشريع والأحكام في شريعة الإسلام ؛ ويأتي بعده السنة النبوية ؛ ومن الفقهاء من جعلهما مرتبة واحدة ، ثم الإجماع ، ثم القياس ، ثم الأدلة المختَلف فيها ، وسيأتي الشرح والبيان لهذه الأصول في الباب الثالث إن شاء الله.

وصَدَق الناظمُ إذ قال :

وإذا عَلِمتَ الفِقهَ عِشْتَ مُصَدّراً في العالَمينَ مُعَظّمَ المِقدارِ

وقال آخَر:

إذا ما اعتَزَّ ذو عِلمٍ بعِلْمِهْ فأَهْلُ الفِقهِ أَولَى باعْتِزازِ

فَكَمْ عُودًا يَفُوحُ ولا كَمِسْكٍ وكَمْ طَيرًا يطيرُ ولا كَبازِي

❖ ❖ ❖

المبحث الثاني

عِلم أصول الفقه
تعريفه وفَضله وأهمّيته للتأصيل والتفريع

أصول الفقه : اسمٌ مُرَكّبٌ مُضاف مِن اسمين هما : أصول و فِقه.

فالأصل: هو القاعدة المستمرة والأساس الذي يُبنَى عليه غيره.

والفِقه : هو فَهْمُ مقاصد نصوص الشرع ومعانيها ؛ والعِلم بالأحكام الشرعية المكتَسبة منها.

فيكون تعريف عِلم أصول الفقه ـ كَمُرَكّب إضافي ـ : " أنه الأدلة الإجمالية التي تُبنى عليها وتُؤخَذ منها الأحكام الشرعية العملية المكتَسَبة مِن أدلتها التفصيلية ؛ وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد " [(١)].

ومما سَبق نُدرِك أن "أصول الفقه" هو العِلم الذي نبحث به وبقواعده في نصوص القرآن والسّنة واستنباط الأحكام الشرعية العملية منها ، كمعرفة أن الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم ؛ ونحو ذلك .. ، فهو قواعد وأدلة إجمالية تفيد الفقه من الأدلة التفصيلية الجُزئية.

---

(١) روضة الناظر لابن قدامة مع شرح ابن بدران ٢٠/١ ، ومختصر ابن الحاجب ١٨/١ ، والجامع لمسائل أصول الفقه ص١٢د.النملة. والأدلة الإجمالية: هي القرآن والسُّنة والإجماع والقياس ؛ وما بُني عليها ، والاستفادة منها: تكون بالاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية العملية منها.

وقواعد الأصول ومعطياتها : أدلة (إجمالية).

ونصوص القرآن والسـنّة : أدلة (تفصيلية).

ومِن معطيات أصول الفقه : الأحكام التكليفية ، والأحكام الوضعية.

والأحكام : معناها الثبوت والانتفاء ؛ والأوامر والنواهي ، وهي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكَلَّفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وَضْعًا.

والـحُكم التكليفي : هو خطاب الله تعالى المتعلق بالمكلَّفين فعلاً أو تركًا ؛ ويشمل : الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمكروه ، والمحرَّم.

(فهو طَلَب فِعلٍ أو طَلَب تَرْك ؛ وليس مجرد إخبار) ؛ ويلزم له : العقل ، والبلوغ ، والعلم .

والـحُكم الوضعي : هو ما جعله الله سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو علةً أو رخصةً أو عزيمةً أو أداءً أو قضاءً أو إعادة..(فهو إخبار وعلامة على الحكم الشرعي ؛ ولا يَلزم له عقل ولا بلوغ ولا تكليف ؛ لذا وَجَبَتْ الزكاة في مال الصبي والمجنون) ، فبه يكون الشيء للشيء : سببًا أو شرطًا أو مانعًا ..

مثال ذلك : الطهارة لصحة الصلاة والوقت لوجوبها ، والنِّصاب للزكاة ، والعقل للتكليف ، والرضاع لتحريم النكاح ، والاضطرار لأكل الميتة ، والسفر والمرض للفطر في نهار رمضان ..

قال الإمام (علي السبكي) رحمه الله :

"وأَشْرَفُ العلوم الشرعية وأنفعها ـ بَعد الاعتقاد الصحيح ـ: هو عِلم أصول الفقه الذي بقواعده ومعطياته وأصوله تُعرَف الأحكام التي تجب للمعبود على العابد ؛ عن قناعةٍ ونظرٍ ودليل ، لأن معرفة الدِّين بالتقليد ونَقْل الفروع المجرَّدة جمامُ ذِهْنٍ ؛ ولا يَنشرِح الصدر له لعَدَم الدليل ، وأَين سامع الخَبَر مِن المشاهِد ؟! وأين مَن يأتي بالعبادة لفتوى إمامه أنها واجبة أو سُنّة مِن الذي يأتي بها وقد ثَلَج صدره عن الله ورسوله بأن ذلك دينه ؟! تالله إنَّ أَجْرَ هذا لزائد ، ولا يكمل فيه إلا الواحد بعد الواحد ، وكُلّ العلماء في حضيضٍ عنه ، إلا مَن تبحّر بعلم أصول الفقه ، واجتهد في تحصيله ، وكَرع مِن مناهله الصافية بكلّ الموارد " اهـ[1].

فعِلم أصول الفقه : عِلمٌ عظيم ؛ وفَنٌ جليل ؛ نُورُه لا يَطْفَى ، وفَضْله لا يَخْفَى ، وله مكانته الشرعية المهِمّة ، لأنه يحتوي على الضوابط والقواعد والمعايير الدقيقة لأصول الشريعة وفروعها ، ويساعد على استيعاب الرأي والرأي المخالف ، ورحابة الصدر ، وسعة الفكر ، واستنباط الأحكام ، وتخريج الفروع على الأصول .. ؛ وتلك مواصفات لابد منها للمفتي والفقيه والداعية.

وهو من علوم "الآلة" التي بواسطتِها وعن طريقها يتم التوصل لفهم النصوص من الكتاب والسُّنة ، ولا يوصَف بالعلم أَحدٌ قَلَّ نصيبه مِن المعرفة "بأصول الفقه".

---

(١) الإبهاج في شرح المنهاج ص ٥ للإمام علي السبكي ؛ رحمه الله .

لذلك يُلاحَظ أن البعض مِن المتخبطين فقهيًا ؛ سبب ذلك ليس عدم حفظهم للنصوص الشرعية ؛ بل هو قِلة بضاعتهم بعلم "أصول الفقه".

ويجب أن يُعطَى هذا العلم حقه في الدروس العلمية ؛ سواء في المدارس أو المعاهد الشرعية والجامعات وكليات الشريعة.

وصدق القائل : "مَن حُرم الأصول حُرم الوصول"، أي لا يُمكِن أن يَصل طالب العلم إلى العلوم إلا بأصولِها وقواعدِها المنهجية السليمة.

ويكفي فَنّ الأصول شَرفًا أن (الفقه في الدِّين) ينبني عليه ؛ ويُستمَدّ مِنه ؛ فهو أَجَلّ العلوم قَدْراً وفائدة ، وبه يُعْرَف ما في القرآن والسنّة مِن الحلال والحرام وحِكمة التشريع ، ولا تَخفَى مكانة الفقه في الدِّين ..

ولما كانت المستجدّات والحوادث مُستمرّة متوالية ؛ وكان لكل زمانٍ حوادثه ؛ ولكل عَصرٍ مستجداته ونوازله التي تحتاج إلى أحكام وبيان .. فإن لـ"أصول الفقه" الباع الكبير في استنباط الأحكام المناسبة للحوادث المستجدة التي لم يُستنبَط حُكمها مِن قَبل..، وبذلك تتضح مكانة علم أصول الفقه في إظهار مرونة (الشريعة الإسلامية) وصلاحيتها لكل زمان ومكان وحال [١].

---

(١) وهُناك كُتب نافعة ومختصرة وشاملة ومُيسّرة في علم أصول الفقه ؛ كالورقات للإمام الجويني وشروحها ، والجامع لمسائل أصول الفقه على الراجح للدكتور عبد الكريم النملة ، والأصول مِن عِلم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين ، ومَدخل لِعلم أصول الفقه للدكتور موسى الإبراهيم ، وأصول الفقه الذي لايَسع الفقيه جَهله ؛ للشيخ د. عياض السلمي.

ومَن أراد التوسّع والفائدة فعليه بالمطوّلات ؛ كالروضة لابن قدامة ، والموافقات للإمام الشاطبي ، والكوكب المنير لابن النجار ؛ وشرحه له ؛ فهو مُهمٌ نافع ؛ ومؤلفه ذو قَدَمٍ راسخٍ في الفقه وأصوله ؛ وهو صاحب كتاب منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي.

وقد يَعترِض مُعترِض:

فيقول: إذا كانت فائدة أصول الفقه هي استنباط الأحكام الشرعية مِن أدلتها ؛ فإنّ الفقهاء والمجتهدين قد نَقّبوا عن الأحكام الفقهية واستنبطوها ودوّنوها ؛ فلا حاجَةَ لعِلم الأصول!

فالجواب: أنّ لِكُلّ حالٍ مَقال، ولِكُلّ زمانٍ حوادث، ولِكُلّ عَصرٍ مُستجدات ونوازل وجزئيات جديدة، تحتاج إلى أحكام وبيان؛ والفقهاء لم يبحثوا جميع الأحكام والمستجدات..؛ وإنما بحثوا ودونوا الأحكام العامة والأحكام الخاصة بمستجدات عصرهم ..

فيأتي دور قواعد الأصول لنستنبط بها الأحكام المناسبة للحوادث المستجدة التي لم يُستنبَط حُكمها مِن قَبل ..، وبذلك تتبين أهمية أصول الفقه في إعطاء "الفقه الإسلامي" المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان ؛ واستيعاب كل حادث وجديد وجزئية [1].

(١) علم أصول الفقه ص٧٥ د. عبود بن درع ، بتصرف.

المبحث الثالث

التفسير الفقهي
معناه وعلاقته بالأحكام والتأصيل والتفريع

التفسير: على وزن تفعيل، مِن الفَسر؛ وهو الإيضاح والتبيين وكشف الحقيقة؛ وتوضيح المراد(١).

أما في الاصطلاح فعُرف **بأنه** « عِلمٌ يُفهَم به كتاب الله الْمُنَزَّلِ على نبيِّه محمدٍ ﷺ، وبيانُ معانيه، واستخراجُ أحكامِه وحِكَمِه، واستمدادُ ذلك من علم اللغةِ والنحوِ والتصريفِ وعلمِ البيان، وأصولِ الفقه، والقراءات، ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ »(٢).

وقال السيوطي في الإتقان: « هو عِلم يُعرف به نزول الآيات وشؤونُها، وأقاصيصُها، والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيّها ومدنيّها، ومحكمها ومتشابهها، وناسِخها ومنسوخها، وخاصّها وعامّها، ومطلَقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونَهْيها، وأمثالها، وغيرِ ذلك »(٣).

وقد سَبق تعريف "**الفقه**" بأنه مجموعة الأحكام المستفادة من أدلتِها التفصيلية في القرآن والسنة.

وأن "**التفسيرَ**" عِلمٌ يراد به فهمُ القرآن الكريم، وبيانُ معانيه، واستنباطُ أحكامِه، كما يُطلَق على هذه الأدلة نفسِها.

---

(١) انظر: لسان العرب لابن منظور، ص ٣٤١٢ مادة فسر، والتعريفات ص٦٣ للإمام علي الجرجاني، وتَهذيب اللغة ٤٠٦/١٢.

(٢) البرهان للزركشي ١٣/١، تحقيق الأستاذ: محمد أبو الفضل إبراهيم.

(٣) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٢٢٢/٢، ط: الحلبي.

ومِن ذلك فإن "**فقه القرآن**" أو "**التفسير الفقهي**" يتحدد مجالُه بالبحث والنظر في آيات الأحكام والتشريع في القرآن؛ وما فيها من أحكام ومعانٍ ودلالات، واستشراف ما تستهدفه مِن مقاصد وغايات، واستنباط الأحكام العقَدية والفقهية الفعلية منها بالدلالة أو المفهوم أو القياس[١].

وقد أتت نصوص التشريع في القرآن والسنّة واضحة بيّنة ؛ ومُعبرة بكل وضوح عن مراد الشارع ، ولكن المجتهدين يتفاوتون في استيضاح مراد هذه النصوص واستنباط الأحكام منها ، وقد يكون ذلك لتفاوت النصوص وعِباراتها ، إذ منها ما يَدل على المعنى بعبارته، ومنها ما يَدل عليه بإشارتِه، وهكذا فالشريعة قبل أن تكون ألفاظًا أو عبارات ؛ فهي دلالات ومفاهيم ومقاصد؛ تُعَبّر عن إرادة الشرع الحنيف.

ومما يزيد مِن أهمية التفسير الفقهي: أنه يَبحث في جزءٍ مِن أجزاء القرآن، حيث إنّ القرآن ثلاثة أقسام: (التوحيد، والوعظ، والأحكام).

ولكن بعد وفاة الرسول ﷺ؛ ومع اتساع الرقعة الإسلامية، وتعدُّد البيئات، وتداخل الثقافات.. بدأت تظهر "قضايا ومسائل ومستجدات"؛ فيواجهها السلف الصالح ـ من الصحابة والتابعين ـ بالبحث والنظر في نصوص القرآن الكريم والسُّنة النبوية ؛ يتأملون نصوصهما ومقاصدهما وينزلونها على الحوادث والنوازل ؛ فإن لم يجدوا حُكمًا أو نصًا صريحا فإنهم يَلجؤون إلى (الاجتهاد والاستنباط) من النصوص لمستجدات الواقع وذلك بالنظر والقياس على نصوص ومقاصد وقواعد الشريعة [٢].

---

(١) انظر الموافقات للشاطبي (٢/٣٣١).

(٢) التفسير والمفسرون، للذهبي ٢/٤٣٢، والتفسير الموضوعي د: عبد الحي الغرباوي ص٣١.

ولم يقع الخلاف بين الصحابة إلا في مَواطن قليلة لأسبابٍ سائغة ؛

كاختلافهم في (عدة الحامل المتوفى عنها زوجها) أهي وضع الحمل ؛ أم مضي أربعة أشهر وعشر ؛ أم أَبْعَد الأجلين منهما ؟

حيث قال تعالى : ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾البقرة ٢٣٤

فهذه الآية عموم مخصَّص بقوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ الطلاق٤.

فكانت هذه الأحوال على قِلتها بداية الخلاف الفقهي في فهم آيات الأحكام ، **ومرجع ذلك الخلاف هو :** اختلاف القرائح والأفهام وطُرق البحث والاستنباط [(١)].

كذلك عصر كبار المجتهدين ـ بعد الصحابة والتابعين ـ كان خُلُقهم عند خلافهم أن لا يغمط أحدهم حقَّ أخيه، وكل منهم يرى أن الرأي مشتركٌ، وأن الحق يمكن أن يكون فيما ذهب إليه ، وهذا هو الراجحُ عندَه.

ويمكن أن يكونَ الحقُّ فيما ذهب إليه أخوه المجتهد، وذلك هو المرجوح، ولا مانع يمنع أن يكون ما ظنه راجحًا هو المرجوح، ولا شيء يمنع أن يكون ما ظنه مرجوحًا هو الراجح [(٢)].

---

(١) المدخل للفقه الإسلامي، د: محمد سلام مدكور (ص٩٠).

(٢) أدب الاختلاف في الإسلام، د: طه جابر العلواني ص٧٢.

التعصب المذهبي:

ثم تغير الأمر ـ عند البعض ـ لأسباب عديدة، **فأصبح "الخلاف في الرأي"** بابًا للتعصب المذهبي ، واختلال الرؤية الصحيحة، وصار هَمّ البعض مذهب إمامِهم وترويجه ، وإبطال مذهب المخالف وتفنيده، والبعض منهم فسّرو آيات الأحكام حسبما يشهد لِمذْهَبِ إمامٍ ما ؛ إن أمكن التأويل، وإلا فلا أقل من أن يؤوّلَها تأويلاً يجعلها به لا تصلح أن تكون في جانب مخالفيه، وأحيانًا يلجأ إلى القول بالنسخ أو التخصيص.

فهذا عبد الله الكرخي (ت٣٤٠هـ) ـ وهو أحد المتعصبين لمذهب أبي حنيفة ـ يقول: "كل آية أو حديث يخالِف ما عليه أصحابنا فهو مؤوّل أو منسوخ"[(١)].

وقد تَرك التعصب أثرًا ظاهرًا في التفسير الفقهي ، وتنوُّع المذاهب، وأصبح لكل طائفة مذهباً أو تفسيراً يتفق مع غيره في وجوه ويختلف في وجوهٍ أخرى ، ومن ذلك أنه وُجِد تفاسيرٌ تخالف ما عليه عقيدة السلف الصالح في الفهم والتأويل وغير ذلك ؛ مما يَلزَم له إعادة نظر[(٢)].

ولكن ـ بحمد الله ـ هناك مؤلفات للفقهاء في "التفسير الفقهي في آيات الأحكام" تمثل اتجاهًا متميزَ المعالِمِ، يقف إلى جانب باقي الاتجاهات التي تشكل في مجموعِها صورةً متكاملة، توضح مدى عناية المسلمين بالنص القرآني، توثيقًا وفهمًا واستنباطًا[(٣)].

---

(١) التفسير والمفسرون ٢/٤٣٤.

(٢) التفسير الفقهي د.محمد المنسي ص٢٩.

(٣) المناهج الأصولية، د: فتحي الدريني ص٤.

فلما كان (عهد الأئمة الفقهاء الأربعة) اتخذ كل إمامٍ أصولاً لاستنباط الأحكام في مذهبه ، وكثرت الأحداث ، وتشعبت المسائل ؛ وازدادت وجوه الاختلاف في فهم النصوص ؛ وكل إمام يَهدِف إلى الحق ؛ عنده أو عند غيره.

وبجهود العلماء ظَهر فَنّ "التفسير الفقهي" ، ومِن أَشهر كتبه النافعة :

أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن للكيا الهراس، أحكام القرآن لابن العربي، الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد الصابوني، تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد السايس، أضواء البيان للشيخ محمد الشنقيطي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي [١].

(١) القرطبي : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي ؛ عالِم فَذّ مِن فقهاء المالكية ؛ أشهر مصنفاته كتابه الحافل في التفسير "الجامع لأحكام القرآن" ، فسر فيه القرآن كاملا ويذكر اللغويات وأسباب النزول ، ولا يتعصب لمذهبه ؛ ويرد على الفِرَق الضالة ، قال عنه مَن عَرفه : كان مِن عباد الله الصالحين والعلماء العارفين، زاهدا في الدنيا مشغولا بما يعنيه من أمور الآخرة ، قَضى عمره مشغولا بين عبادة وتأليف ، توفي سنة ٦٧١هـ. رحمه الله.

حُكم تفسير الصحابة وتفسير التابعين :

تفسير " الصحابة " : له حُكم المرفوع ، يجب علينا الرجوع إليه والأخذ به في ما لم نجد له تفسيرًا من القرآن والسنة.

أما **تفسير "التابعين"** : فنأخذ به من غير وجوب ؛ إلا ما أجمعوا عليه فيجب علينا الأخذ به حينئذ.

أما التفاسير التي تُبنَى على الهوى ؛ وتنحرف عن السُّنة والمأثور الصحيح ؛ وتفسّر القرآن على غير مراد الله ـ تعالى ـ فغنها مردودة ولا يؤخذ بها [١].

الإسرائيليات في التفسير :

يجب التنبيه إلى أن مِن المفسرين مَن يَنقُل أخبار وأساطير عن بني إسرائيل، وعن اليهود والنصارى (الإسرائيليات).

هذه الإسرائيليات : ما كان منها صِدقًا موافقًا لشرعنا فهي مقبولة صحيحة ، وما كان منها كذبًا مخالفًا لشرعنا فهي مردودة باطلة ، وما لا نعلم صِدْقَه مِن كَذِبه .. فهذا لا نصدّقه ولا نكذّبه ؛ بل نحتاط منه، ونرويه للاستشهاد لا للاعتقاد [٢].

---

(١) وانظر التفسير والمفسرون (٣٦٨/١ ، ٥/٢).

(٢) أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١٠٥.

شروط المُفسِّر وآدابه :

اشترط أهل العلم في المفسِّر شروطًا شرعية وعلمية وعقلية، تتلخص: في كونه ذا مُعتقَدٍ صحيح سليم، وضابطًا في النقل، وطالبًا للحق، متجردًا عن الهوى ، وأن يكون موهوبًا ؛ ذا قدراتٍ عقلية فذة، عارفًا بالترجيح وآداب الخلاف.

وأن يكون على دراية تامة واطلاع واسع بعلوم القرآن وفنونِه، وقراءاته، وأسباب نزوله، وناسخه ومنسوخه، وعالِمًا بلغة العرب، والنحو والصرف.

وأن يكون مُطّلعًا على علوم العقيدة ؛ وأصول الدين، والفقه وأصوله، والحديث النبوي، وبالعلوم الاجتماعية والكونية ... وغيرها من العلوم والمعارف ؛ حتى تتكون عنده الملكة الحاذقة والأداة المكتملة التي يخوض بها التفسير على وجهٍ صحيحٍ سليم ؛ ليتمشى مع الحق والواقع والتصور الصحيح للحقائق والدلائل والمقاصد القرآنية [(١)].

ثم إن المشتغل بالتفسير عمومًا ؛ وباتجاه التفسير "الفقهي" خصوصًا يَلزَمه معرفة أهم قواعد التفسير؛ ومنها معرفة " **أساليب القرآن** " والاطلاع عليها والتفقه فيها ؛ حتى لا يُجانِبه الصواب في كثيرٍ مِن الأمور.

وللقرآن عشرات (الأساليب) التي تَجلَّتْ فيها عَظَمة القرآن وجَماله وبلاغته وإعجازه، والتفقّه فيها والاطلاع عليها مِن أعظم ما يعين على فهم كتاب الله جَلّ وعلا ؛ لأنها تَخدِم المعاني ، وتساعد على الفهم والتدبر واستنباط الأحكام ، وتخاطِب الوجدان والضمائر .. فتأخذ بالقلوب، وتُجلّى مقاصد القرآن للقارئ والمستمع ؛ **فمِنها:** التوكيد، الإضافة،

(١) وانظر: الإتقان للسيوطي ١٨١/٢ ، واتجاهات التفسير ص١٢٨ د: محمد الصباغ، والتفسير والمفسرون ٢٦٥/٢ د. محمد الذهبي.

التلميح، الاستفهام ، السؤال والجواب ، العتاب ، الاحتراز، التصوير، التشبيه، التمثيل ، القصص ، القَسَم ، النداء، التعليل وتفسير الأسباب، إلجام الخصوم بالحجج لإظهار الحق ، التذكير والتأنيث، اختتام الكلام بما يناسب أوّله ، التقديم والتأخير ، الإيجاز والإطناب ، الترغيب والترهيب، استعارة الأفعال والصِّيَغ مكان بعض ، وَضْع الخبر موضع الزجر، وضع الخبر موضع الطلب ، وضع الجَمع والإفراد مواضعهما اللائقة، إطلاق العام على لخاص والخاص على العام ، الكناية والتعريض التأدُّب والأدب الرفيع، الإضمار والإظهار ، الالتفات والانتقال في الخِطاب ، الـجَدَل "وهو المخاصَمة والمغالَبة وتبادل الحِجج بين الطرفين بشدة"[(١)] ؛ **ومنه** مجادلة المتكبرين والملحدين والأقوام الكافرين لرُسلِ الله إليهم، ومجادلة المشركين المنكِرين للبعث ، ومجادلة اليهود والنصارى" [(٢)].

(١) القاموس المحيط ؛ باب اللام ص١٢٦١ ط مؤسسة الرسالة، والتعريفات للجرجاني ص ٧٤.

(٢) انظر شرح هذه الأساليب القرآنية ؛ بالتفصيل والتمثيل ؛ في كتابي "الإيجاز في روائع الإعجاز".

المبحث الرابع

تاريخ التشريع الإسلامي
وأثر ظهور الفِرَق على المسار الفقهي

للتشريع الإسلامي تاريخ مشرق عريق؛ يبدأ مِن عصر النبوّة وظهور الإسلام؛ مرورًا بعصر الصحابة والخلفاء الراشدين؛ ثم صغار الصحابة؛ إلى عصر التابعين وتابعيهم ..

والشرع: مِن شَرَعَ ، **والتشريع**: من شَرَّع ؛ مشتقٌّ من الشريعة.

والشريعة: لغةً هي الطريقة المستقيمة؛ وهي ما شرع اللهُ لعباده من العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق ، ونُظُم الحياة في شُعَبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدارين[1].

ولا يجوز إطلاق هذه التسمية على غير شرع الله تعالى، فهو المشرّع وحده؛ وهو وحده الذي له الخلق والأمر؛ سبحانه وتعالى؛ **وذلك لكبير الفرق** :بين التشريع السماوي الكامل؛ والتقنين الوضعي البشري القاصر.

كما أن هناك فرقًا بين التشريع والفقه ..؛ سيتضح فيما يلي.

أدوار ومراحل التشريع الإسلامي:

١ -(عصر النبوّة والتشريع) من أول البعثة إلى العام ١١هـ (٢٣سنة).

٢ -(عصر الخلفاء الراشدين) من ١١هـ إلى ٤٠هـ .

٣ -(عصر التابعين) من ٤٠ هجري إلى أواخر القرن الثاني الهجري.

٤ -من القرن الثالث الهجري إلى عَصرنا هذا ..

---

(١) المدخل لأصول الفقه وتاريخ التشريع ص١٢١ د.موسى الإبراهيم؛ وتاريخ التشريع الإسلامي ص١٤ للشيخ مناع القطان.

فأما العصر الأول : (عصر النبوّة والتشريع) :

فهو عصر البعثة المحمدية ؛ بقِسْمَيه (المكي ، والمدني) وهو العصر الذي نزل فيه التشريع والشرع والقرآن والسنّة .. ؛ وقد انتهى بموت النبي ﷺ ؛ فلا شرع ولا تشريع ولا تنزيل بعد موته عليه الصلاة والسلام.

المكي منه : كان بمكة ؛ ومدته ١٣ سنة ؛ كلها في إصلاح العقيدة الصحيحة والتوحيد والصلاة والتأسيس للدين في النفوس.

والمدني منه : كان بالمدينة بعد الهجرة ؛ ومدته ١٠ سنوات ؛ كلها في بناء الأمة والمجتمع المسلم ؛ وتوطيد العلاقات الاجتماعية ؛ والمؤاخاة ؛ والمعاهدة ؛ والتحذير من العصبية ودعاوى الفُرقة والجاهلية .. ؛ إضافة لتشريع الأحكام والعبادات والمعاملات والغزوات ومدافعة الشرك والمشركين[١].

العصر الثاني : (عصر الخلفاء الراشدين) ١١ ـ ٤٠ هجري :

وهذا العصر وما بعده *مِن الزمن* هو عصر الفقه في الشريعة لا التشريع ، فإن الوحي قد انتهى بانتهاء حياة النبي ﷺ.

بدأ هذا العصر بخلافة أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ الذي تولى الخلافة بعد النبي ﷺ ؛ وواصل سير الدعوة والجهاد ؛ وقاتل المرتدين ومانعي الزكاة وبدأ الفتوح الإسلامية ..

وتولى بعده عمر ثم عثمان ثم علي ـ رضي الله عنهم ـ حيث واصلوا الدعوة والجهاد وتوسع الفتوح ..

وثارت في عهد (عثمان) بعض الفتن التي انتهت بمقتله شهيدًا ـ رضي الله عنه ـ وفتحت أبواب الفتنة على مصاريعها ..

---

(١) الإتقان للسيوطي ٢٢/١ تحقيق محمد ابو الفضل ؛ وانظر علوم القرآن ص٩٩ د.محمد الصباغ.

وافترق الناس إلى مسلمين وشيعة وخوارج، وكان لذلك أثرٌ على الفقه الإسلامي؛ وكثرت المستجدات واتسعت دائرة الفقه والأحكام؛ واختلاف الرأي [1].

وأخذ الصحابة والتابعون يبحثون أحكام النوازل في القرآن والسنة؛ فإن لم يجدوا فيها اجتهدوا في استخراج الأحكام للمستجدات ومواضع الاختلافات، فنشأ على ذلك: الإجماع ؛ ثم القياس؛ كمصادر للتشريع والأحكام في مالا نص فيه ..

وكان أهل الفُتيا من الصحابة قليل؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت..

العصر الثالث: (عصر صغار الصحابة وكبار التابعين ومَن بعدهم):

وهو نهاية عهد معاوية ـ رضي الله عنه ـ ؛وقد كان عهد استقرار وهدنة وسلام؛ إلا من بعض الفِرق التي انحرفَت عن الجادّة.

وكثرَت ـ بَعد ذلك ـ الطوائف والفِرق والأحزاب الفقهية والفكرية والسياسية؛ مما حدا بعلماء الإسلام إلى تمحيص العلوم؛ وصيانة السُّنة وتدوينها وتبيين الصحيح والضعيف منها ..

واهتموا بالرواية والتحقيق؛ وظهرت (المذاهب الفقهية الأربعة) الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ..، ومذاهب أخرى.

واهتم الفقهاء بتدوين الفقه والتصنيف فيه؛ ولا يزالون إلى اليوم ـ ولله الحمد ـ يؤلفون في الفقه والأحكام؛ تلبيةً للنوازل والمستجدات؛ ودعمًا للمجامع والجهات الفقهية المعاصرة؛ التي تهتم بالقضايا والأحكام وتَجمع الفتاوى والبحوث؛ وتُحرِّرها؛ وتُقدّمها للناس بيُسرٍ ووضوح.

---

(١) البداية والنهاية ؛لابن كثير ١٠/ ٢٧٠ تحقيق التركي، وتاريخ التشريع الإسلامي ص١٩٨.

المبحث الخامس

مَحاسِن التشريع الإسلامي
(محاسِن الإسلام عقيدةً وشريعة)[١]

إن الإسلام شريعة كاملة تامّة رَبّانية شاملة واضحة مُيَسّرة، أكمل اللهُ بها دِينه، وأَتَمّ بها نعمته، وارتضاها لهم منهجًا ودستورًا ونظاما، قال تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾المائدة: ٣.

وإن مَحاسن الشريعة الإسلامية وفضائلها كثيرةٌ جداً، وهي محاسنٌ جَمَعَتْ خَيرَي الدنيا والآخرة؛ لا توجَد في غيرها؛ ومنها:

١. الاهتمام بالتوحيد الخالص، وبالعقيدة الصحيحة والتصوّر السليم نحو الكون والحياة والإنسان.

٢. الاهتمام بإخلاص الأعمال لله تعالى، والصدق في القول والعمل والاعتقاد، وتصحيح المقاصد والنيات قَبل الأعمال والتوَجّهات.

٣. مخاطبة العقول والضمائر.

٤. الاهتمام بالأوصاف والمعاني، دون الأسماء والأشكال والمباني.

٥. العمل بالمقطوعات والمظنونات دون الموهومات والمكذوبات.

٦. مشروعية طَلب العِلم، وإكرام العِلْم والعلماء، والحث على التعلّم ونبذ الجهل.

---

(١) ومحاسن الشريعة يُعبّر عنها بعض الفقهاء بـ(مقاصد الشريعة) والفَرق يسير إلا في التسمية.

٧. مشروعية العبادات والفرائض التي تُزكّي النَّفْس وتهذّب المجتمع، ومِن تلك العبادات العظيمة :(أركان الإسلام الخمسة) وما ينطوي تحتها من الحِكم التشريعية العظيمة التي لا تَخفَى ، والتي تُنَمّي في المسلم التقوى والإيمان والأدب وحُسن الخُلق ؛ لاسيما الصلوات الخمس ؛ فهي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد.

٨. مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

٩. مشروعية الدعوة إلى الله ـ تعالى ـ بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر الدِّين الإسلامي والدعوة إليه مِن غير إكراه.

وفي النظام الأُسَري والاجتماعي:

١٠. الأمر بمكارم الأخلاق والعدل والرحمة والصّلةِ والإحسان.

١١. الاهتمام بالمرأة وإكرامها، وضمان حقوقها وميراثها، وأَمْرُها بالحجاب وصيانتها من الابتذال والاختلاط.

١٢. الاهتمام بالأُسرة المسلمة ونظامها ؛ من الزواج والطلاق والحقوق المتبادلة والتربية..

١٣. الاهتمام بعادات الناس وأعرافهم الطيبة واحترامها، وتهذيب العادات السيئة وتصحيحها.

١٤. الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة ، كالمرضى والجرحى والأسرى والأطفال والنساء والفقراء والضعفاء والمُضطرّين والمُغتربين ..

١٥. مشروعية المعاملات التي فيها توسعةٌ على الناس كالبيع والشراء والإجارة والإعارة والقرض والهبة والهديّة ونحو ذلك.

١٦. إلغاء ومَنْع كل ما يوغِل الصدور ويُسبّب النزاع والشحناء ؛ كالعصبيات والطبقيات، والفوارق العِرقية والاجتماعية ، والحسد والغيبة والنميمة والغش والظلم والكِبر ..

١٧. الاستجابة للفطرة والغريزة الانسانية ؛ مع تنظيمها وتهذيبها ؛ ويتمثل ذلك في مشروعية الزواج والحرية والتملك وإباحة الطيبات والحُب والبغض لله .. ونحو ذلك.

١٨. الاهتمام بحقوق الكفار، والحيطة معهم ، والتحذير منهم ومِن أعمالهم.

١٩. الاهتمام بمبدأ التعايش والحوار ، وتقديم السلم على الحرب والرفق على العنف.

٢٠. الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية والقلبية ، وفتح باب التوبة والاستغفار أمام المذنبين.

إباحة الطيبات ؛ ونبذ وتحريم كل خبيث مُستَخبث ضارّ؛ وفي مقدمة ذلك: المخدرات والمسكرات والميتات والمفترِسات والحشرات، فكل طيّب مستطاب فهو حلال، وكل خبيث مستقذَر فهو حرام، قال الله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾الأعراف: ١٥٧.

وفي النظام الأمني والسياسي:

٢١. الاهتمام بالأمن والسلام بكُلّ أنواعه ؛ رعايةً لراحة الناس وطمأنينتهم.

٢٢. مشروعية الحماية والرعاية والإمامة والجهاد والحِسبة والطاعة في المعروف.

٢٣. مشروعية الشورى والحوار، والنظام والإدارة والولايات.

٢٤. الأمر بالوفاء والأمانة والعدل والصدق والنصيحة والتناصح وحِفْظ العهود والمواثيق.

٢٥. الأمر بحفظ الضروريات الخمس (الدِّين والنَّفْس والعقل والعِرض والمال)، وتحريم الاعتداء عليها مهما كان المبرر.

٢٦. الأمر بالوِحدة والقوّة والجماعة والتعاون ونبذ الفُرْقَة والخلاف.

٢٧. تحريم الاعتداء على الآمنين ، سواء من المسلمين أو من المُعاهِدين والذمّيين، وضمان حقوق هؤلاء على حَدٍ سواء.

٢٨. مشروعية الصلح والإصلاح ، وفَكّ النزاعات ، وإغاثة الملهوف والقضاء بين الناس بالحق والعدل.

٢٩. مشروعية العقوبات والحدود التي تَردع الظالمين ، وتؤدّب المجرمين وتزجر الجناة والبغاة.

٣٠. مشروعية الجهاد في سبيل الله ؛ لا للاعتداء ؛ ولكن لإعلاء كلمة الله، ونشر الاسلام ، ورَدّ العدوان ، والدفاع عن الدِّين والنفس والعِرض والمال، وحماية دِيار المسلمين ، ونصرة المظلومين ، وردع الظالمين.

وفي النظام العامّ للشريعة :

٣١. الاهتمام بجلب المصالح وتكميلها ، ودَرء المفاسد وتقليلها ، وتقديم المصالح الأخروية على الدنيوية ، والمصالح العامة على الخاصة ، والمصالح الكبيرة على الصغيرة.

٣٢. سَدّ ذرائع الفساد ، والاهتمام بالوسائل واعتبارها.

٣٣. الوسطيّة والاعتدال ونبذ العنف.

٣٤. الصدق والمصداقية والواقعية ، والصلاحية لكل زمان ومكان.

٣٥. العفو عن الخطأ والنسيان والزلل والاستكراه ، ورَفْع القلم عَن كُلّ مَن لا يَعْقِل ؛ كالمجنون والنائم والصغير .

٣٦. أنّها شريعة اليُسْر والتيسير ورَفْع الحرج والضرر والمشقة عن الناس ، ومِن صُور ذلك : مشروعية المسح على الخفين ، والمسح على العصابة والجبيرة واللصوق ، والتيمم ، والفِطْر في نهار رمضان للمسافر والمريض ، والجمع والقصر في الصلاة للمسافر والمريض ، وإباحة المحرمات لَدَى الضرورات..

٣٧. أنّها شريعة رَبّانية ، ناسِخة لكُلّ الأديان ، عالمية لكافة الثقلين ، ووسط في عقائدها وأحكامها وتشريعاتها.

٣٨. أنّها شريعة كاملة متكاملة شاملة صالحة لكل زمان ومكان ؛ مُلبّية لحاجَات البشر ، وتطورات العصر على مَرّ الدهر ، سابقة لكل خير وحق وعدل ومصلحة ؛ داعية لذلك ومُرغّبة فيه.

٣٩. أنّها شريعة تُضاعَف فيها الأعمال والحسنات ، ولا تُضاعَف فيها السيئات ، (فالسيئة) تُكتَب واحدةً بَعد ارتكابها ، (والحسنة) تُكتَب ـ ولو لمجرد

الـهَم بها ـ عَشر حسنات ؛ إلى سبعمائة ضِعف ، والصلاة فيها بأَجر خمسين صلاة، وليلة القدر بأَجر ألف شهر، وعُمرةٌ في رمضان بأَجر حجة، وصلاة الجماعة بأَجر قيام الليل كله، وصوم رمضان مع ست من شوال كصوم العام.

٤٠. أنّها شريعةٌ خاتمة خالدة ، وأهلها هم الآخِرون في الدنيا ؛ الأوّلون على الصراط وإلى الجنة يوم القيامة ، الأكثرون يوم العرض الأكبر، المتميزون بالغُرّة والتحجيل بفضل الوضوء والصلاة ، والشهداء على الناس.

٤١. أنّها شريعةٌ كَمُل بها الدِّين ، وتمّت بها النعمة ، وخُصّت بالجمعة وأُحِلّت لها الغنائم ، وجُعِلَتْ لها الأرض مسجداً وطهورا، وحُفِظت ـ بفضل الله ـ من الهلاك العامّ بالجوع أو الوباء أو السنين ..

ومَحاسِنُ الإسلام كثيرةٌ لا تُحصَى، وأَجَلّ مِن أنْ تُحَدّ بحَدّ أو يُحِيط بها العَدّ ، وإنما قَصدْتُ هنا الإشارة ، ورُبّ إشارةٍ أَغْنَت عن عِبارة [(١)].

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ المائدة: ٥٠.

وقال تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾آل عمران: ١١٠.

وقال النبي ﷺ: **(نحنُ الآخِرُونَ، ونحنُ السَّابقُونَ يَومَ القيامة)** [(٢)].

(الآخِرون): وجودًا وزمانًا، (السابقون): منزلةً وحِسابًا يوم القيامة.

---

(١) انظر كتاب محاسن الشريعة؛ عطية محمد سالم ، والأحكام السلطانية للإمام الماوردي، والدُّرة في محاسن الشريعة؛ عبد الرحمن السعدي ، ومحاسن الإسلام؛ محمد السلمان، ومقاصد الشريعة للشيخ د.سعد الشثري، وصور من عظمة الشريعة د.عبد العزيز العويد.

(٢) رواه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (١٩٢٨).

الباب الثاني

مقاصد الشريعة

مكانتها وأثرها في الأحكام والتشريع

ودورها في تخفيف المصالح ودرء المفاسد

المبحث الأول

تعريف المَقاصد
وعلاقتها بجلب (المَصالح) ودرء (المَفاسد)

المقاصد: جمع مقصد وهو الطريق المستقيم والهدف القويم.

والشريعة : في اللغة مصدر شَرَع وشَرّع ؛وهو المورد العذب ، واصطلاحًا الشريعة : **هي** ما أوحاه الله لنبيه محمد ﷺ من الأحكام في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك ؛ وتتمثل في القرآن الكريم والسّنة النبوية.

فمقاصد الشريعة: هي الغايات والأهداف والمصالح المتوخاة من أحكام الشريعة ؛ وحِكَم التشريع الإسلامي، قال الله تعالى:﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ﴾ النحل: ٩٠، فهذه الآية الكريمة أمرت بأصول المصالح كلها، ونهت عن أصول المفاسد كلها [١].

والمَصلحة : هي الخير والصواب والحسنة والنفع ..

وضدها المَفسدة : وهي الشر والسيئة والضر ..[٢]

ومن ذلك: ندرك أن للشريعة الإسلامية مقاصد وحِكم عظيمة ؛ قصد المشرع تحقيقها في واقع الحياة ؛ مِن أهمها : تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة ، وذلك بجلب النفع لهم ودفع الضر والمفاسد عنهم ، لكي يقوموا بمسئوليتهم في هذه الحياة خير قيام.

---

(١) الإحكام للآمدي ٣٨٩/٣ وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص٢٣١.

(٢) انظر: المستصفى للغزالي ٢٨٦/١ ومختار الصحاح ص٣٦٧.

وعليه تكون "**مقاصد الشريعة**" مُفسِّرًا كبيرًا لنصوصها ؛ عند التعارض أو الغموض، **وفيها** عون للمجتهد الذي يستنبط الأحكام من الأدلة ؛ فيقدّم ما يخص الضروريات قبل غيرها ..

وفي معرفتها عون للمجتهد والمفتي أن يُنزل الأحكام على الحوادث المستجدة فيُثبت صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان[١].

وهذا أصلٌ اهتم به العلماء على مَرّ العصور ؛ وقرروه في حياتهم العلمية والعملية ؛ وجعلوه مَدار اجتهادهم ومرتكز فتاواهم وأقضيتهم، حتى قعّدوا **القاعدة المشهورة**:(درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح) **وقاعدة**:(حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله)، وجعلوهما أصلاً لاستنباط الأحكام والمستجدات ، وجمهورهم على أن مقاصد الشريعة ترجع كلها إلى جلب المصالح ودرء المفاسد[٢].

(١) علم أصول الفقه، الشيخ خلاف ص١٩٧ ، وأصول الفقه الإسلامي ص٥٣٣ د.النملة.

(٢) المستصفى للغزالي ٢٨٦/١ ، والإحكام للآمدي ٣٨٩/٣ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٩٠ وفقه الموازنات ص١٦ د.جبريل البصيلي.

ومِن المقرر عند الفقهاء والأصوليين: أنها إذا تزاحمت الأوامر والنواهي وجب تقديم :المضيَّق على الموسَّع[١]، والفوري على التراخي[٢]، والأعيان على الكفائي [٣]، وتقديم ما يُخشى فواته على ما لم يُخش فواته ؛ كإنقاذ الغريق وقت الصلاة ؛ فإنه قد يموت ويفوت إذا قُدمت الصلاة عليه[٤].

وكذلك (المفاسد والنواهي) يجب تقديم فِعل أدناها على أعلاها إذا تعارَضَتْ في وقتٍ واحد.

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:

(ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر ؛ وإنما العاقل هو الذي يعلم خير الخيرَين وشَرّ الشرَّين؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها تُرجِّح خير الخيرين وأقل الشرين، وتُحصّل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما؛ وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما)[٥].

---

(١) كصوم رمضان ؛ يقدم على صوم نذر مطلق ؛ لأن رمضان وقت مضيق محدد بوقت.

(٢) كتقديم إخراج الزكاة إذا حانت ؛ على قضاء دَينٍ آجل.

(٣) كتقديم بر الوالدين لأنه واجب عينيّ ؛ على الجهاد المندوب ؛ لأن الجهاد واجب كفائي "أي فرض كفاية" ما لم يجب بشروطه.

(٤) انظر الذخيرة للقرافي ١٨٣/٣ والفروق له ٢٠٤/٢ وفقه الموازنات د.البصيلي ص١٤.

(٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٥/٢٠ ـ ٤٨.

المبحث الثاني

أنواع المَصالح وضوابطها الشرعية

والمصالح من حيث الشرع ثلاثة أنواع :

١ -مصالح مشروعة بالدليل الشرعي ؛ فهي معتبرة لازمة.

٢ -مصالح مُرسَلة ؛ أي لم ينص الشارع عليها ؛ لكنها "تندرج تحت قواعد الشرع ومقاصده" ؛ وهي حجة معتبرة عند جمهور الفقهاء.

ومثالها : تطوير الأنظمة ـ مثلاً ـ لِحِفظ سلامة الناس ، ومِن أمثلتها أيضا عند الفقهاء : جواز رمي الكفار المتترسون بأسرى المسلمين ؛ حتى لو أصيب الأسرى المسلمون ؛ فالمصلحة العامة تقتضي ذلك ؛ وهي هنا مخصصةٌ لحديث : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ..) [١].

٣ -مصالح متوَهَّمة ؛ لكن الشرع أبطلها ، ومثالها : الربا ، فهو في نظرنا القاصر فائدة وربح ؛ ولكن حقيقته في نظر الشرع أنه ظلم ومحق وباطل.

ومن حيث الذرائع (الوسائل) فإن المصالح والمفاسد أقسام :

١ـ تكون الوسيلة مَفسدة والغاية مَفسدة ؛ فكِلاهما باطل ، "كالمال الحرام لشراء الخمر".

٢ـ تكون الوسيلة مَصلحة والغاية مَصلحة ؛ فكلاهما صحيح "كالمال الحلال للإنفاق في الخير".

٣ـ أن تختلف الوسائل والغايات ؛ فتكون إحداها مَفسدة والأُخرى

(١) بدائع الصنائع للكاساني ١٠٠/٧ وانظر فقه الموازنات ص٨٥.

مَصلحة .. فهنا لا يجوز تبرير أحدهما بالآخر ، فلا يجوز طاعة الوالدين في معصية الله ، وهكذا إلا في بعض الصور التي رخّص فيها الشرع لمصلحةٍ كبرَى ؛ كالكذب للإصلاح.

ضوابط المَصلحة في الشريعة :

ولما كانت المصلحة هي أساس التشريع الإسلامي ؛ فإن لها ضوابط لا تكون مصلحةً معتَبرةً إلا بها ؛ هي :

١ - أن لا تخالف كتابَ الله ولا سنةَ رسوله ﷺ.

٢ - أن لا تخالف إجماعًا شرعيًا حصل من أهل العلم بشروطه.

٣ - أن تَعتَبر الدنيا مزرعةً للآخرة ؛ ولا تُقدِّم الدنيا على الآخرة.

٤ -أن تندرج تحت مقاصد الشرع في حماية الضروريات الخمس.

وضابط المصالح والمفاسد ـ في الجملة ـ: هو الشرع، فما اعتبره الشرع مَصلحة فهو مَصلحة ، وما اعتبره مَفسدة فهو مَفسدة ، وما وافق الشرع فهو مصلحة ، وما خالفه فهو مفسدة [(١)].

(١) والدنيا ممتزجة فيها المصالح بالمفاسد ؛ ولو بشكل نسبي، ولا مصلحة محضة إلا في الآخرة ؛ وهي الجنة ، ولا مفسدة محضة إلا في الآخرة ؛ وهي النار؛ نعوذ بالله منها.

المبحث الثالث

المقاصد الضرورية والمقاصد الكمالية

حَصر الشرعُ مقاصدَ المصالح في ثلاثة أقسام :

الضروريات .

والحاجيات.

والتحسينيات.

١ -**أما الأمور (الضرورية)** فهي ما تقوم عليه حياة الناس، ولابد منه لاستقامة مصالِحِهم، وإذا اختلّت فقد اختلّ نظام حياتِهم ، ولم تستقم مصالِحُهم ، وعمّت فيهم الفوضى والمفاسد ..

والضروريات الخمس هي : الدِّين والنفْس والعَقل والعِرض والمال.

وقد شرع الإسلام لكل واحدة مِن هذه الخمس أحكامًا تَكْفَل إيجادها وتكوينها، وأحكامًا تَكْفل حفظها وصيانتها، وبهذين النوعين من الأحكام حقق للناس ضرورياتهم ..

فالدِّين ؛ شَرَع لإيجاده وإقامته وجوب الإيمان وأحكام القواعد الخمس التي بني عليها الإسلام، وأوجب الدعوة إليه وتأمين هذه الدعوة من الاعتداء عليها وعلى القائمين بها، كما شرع لحفظه وصيانته أحكام الجهاد لمحاربة من يقف في سبيل الدعوة إليه، وعقوبة من يرتد عن دينه ومن يبتدع ويحدث في الدين ما ليس منه، أو يحرف أحكامَه.

والنفس ؛ شَرَع لإيجادها الزواج للتوالد والتناسل وبقاء النوع على أكمل وجه ، وشرع لحفظِها وكفالة حياتِها إيجاب الضروري من الطعام والشراب وغير ذلك ، والقصاص والدية والكفارة على من يعتدي عليها.

والعقل ؛ شَرَع لحفظه تحريم الخمر وكل مسكر، وعقاب من يشربها أو يتناول أي مخدر.

والعِرض ؛ شَرَع لحفظه حد الزاني والزانية ؛وحد القذف.

والمال ؛ شَرَع لإيجاده وجوب السعي والضرب في الأرض ؛ وأباح المعاملات والمبادلات بين الناس ، وشرع لحفظه وحمايته حد السرقة ؛ وحرم الغش والخيانة وأكل مال الناس بالباطل وحرم الربا[1].

٢ -أما (**الأمور الحاجيّة**): فهي الأمور التي تُسهّل للناس حياتَهم، وترفع عنهم الحرج والمشقة ، وتخفف عنهم أعباء التكليف ، لكن فَقْد هذه الأمور لا يؤدي إلى اختلال نظام الحياة أو انتشار الفوضى والفساد وإنما يؤدي إلى وقوع الناس في الحرج والمشقة.

والأحكام التي قصد بها رفع الحرج والتيسير على الناس موجودة في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات.

ففي العبادات : نجد الرخص الشرعية، للتخفيف عن المكلفين، كإباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر، وقصر الصلاة الرباعية للمسافر والصلاة قاعدًا لمن عجز عن القيام، والتيمم عند عدم الماء ..

وفي المعاملات : أباح المُشرّع كثيرًا من العقود التي تخالف القواعد الشرعية لرفع الحرج عن الناس ؛ كالسلم والمزارعة والمساقاة.

وفي العقوبات : جعل الدية على العاقلة تخفيفًا عن القاتل خطأ، ودرأ الحدود بالشبهات وجعل لولي المقتول حق العفو عن القصاص من القاتل.

---

(١) الموافقات للشاطبي ٢/٣٢٤ تحقيق الشيخ عبد الله دراز.

٣ -وأما (**الأمور التحسينية**) : فهي الأمور التي تجمل بها الحياة، وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة ـ كما في فقد الأمر الضروري ـ ؛ ولا يصيب الناس حرج ـ كما في فقد الأمر الحاجي ـ ولكن تصير حياتهم غير مكتملة ، وهذه الأمور ترجع في جملتِها إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ، وكل ما يقصد به سير الناس في حياتِهم على أفضل الطرق وخير المناهج.

ترتيب هذه المقاصد :

يتبين مما تقدم أن (الضروريات) هي أهم المقاصد ؛ لأنه بفقدها يختل نظام الحياة ، وتشيع الفوضى وتضيع مصالح الناس.

تليها (الحاجيات) ؛ لأنه يترتب على فقدها وقوع الناس في الحرج.

تليها (التحسينيات) ؛ لأنه لا يترتب على فقدها اختلال نظام الحياة، ولا وقوع الناس في الحرج ، وإنما يترتب على فقدها البعد عن الكمال.

وعلى هذا فإن الأحكام التي شُرعت لحفظ الضروريات أحق الأحكام بالمراعاة ، ثم تليها التي شُرعت لتوفير الحاجيات ، وهكذا ..[١].

(١) المصدر السابق ٣٣١/٢ ، وانظر فقه الموازنات ص٧٠ ؛ للشيخ د.جبريل البصيلي.

المبحث الرابع

تعارُض الـمَصالح والـمَفاسـد

وماذا نعمل **إذا تعارَضَت المصالح والمفاسد** ؟

١ -إذا تعارضت مَصلحتان (واستوتا) رَجّحنا بينهما.

٢ -إذا تعارضت مَصلحتان (واختلفتا) قَدّمنا الكبرى على الصغرى.

٣ -إذا تعارضت **مَفسدتان** واستويتا رَجّحنا بينهما في التَّرك.

٤ -إذا تعارضت مَفسدة ومصلحة ؛ وكانتا مستويتين ؛ وجب تقديم "ترك المفسدة" على جلب المصلحة.

٥ -إذا تعارضت مَفسدة ومَصلحة ؛ وكانت المفسدة أكبر ؛ وجب تقديم ترك المفسدة على جلب المصلحة.

٦ -إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ؛ وكانت المصلحة أكبر ؛ وجب تقديم جلب المصلحة على ترك المفسدة.

وما معنى تقديم (جلب المصلحة)على ترك المفسدة الأصغر؟

أي نفعل المصلحة الأكبر ولو أدى فعلها إلى ارتكاب المفسدة الصغرى، أما إذا كانت المفسدة (أكبر) فإننا نتركها ولو أدى تركها إلى ضياع المصلحة الصغرى ..

ومثال ذلك: كَمَن يكاد يموت في ضرورة جوع في الصحراء ؛ فالموت مفسدة كبرى وأكل الحرام مفسدة صغرى، فنَعمَل الصغرى (أكل الحرام) لدفع الكبرى (الموت)

أو نقول: الحياة مصلحة كبرى ؛ وترك الحرام مصلحة صغرى ، فهنا يجب جلب المصلحة الكبرى (الحياة) ولو أدى فعلها إلى ضياع المصلحة الصغرى (ترك الحرام)..

أو نقول : (الحياة) و (أكل الحرام) مَصلحة ومَفسدة متعارضتان، ونُجري عليهما المقاييس السابقة ؛ فنجلب المصلحة الكبرى ولو كان فعلها يؤدي إلى ارتكاب المفسدة الصغرى، وهكذا ..

فالشريعة تطلب منا العمل بأعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين ؛ عند العجز عن جمع المصلحتين معًا ودرء المفسدتين معًا.

مثال آخر:

ما جاء في قوله تعالى : ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا ٱلْغُلَٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ﴾ الكهف:٨٠ ، إلى آخر الآيات ..

وهي عن الخضر ؛ لما صَحِبه موسى ـ عليه السلام ـ ؛ ورأى منه أمورًا هي في ظاهِرها مفاسد ؛ لكن الخضر ـ عليه السلام ـ ارتكبها لأن في تَرْكِها مفاسد أعظم ..

فـ(خَرْق السفينة) مَفسدة ؛ لكن أَخْذ المَلِك الظالم لها مِن أهلها لسلامتها مَفسدةٌ أعظم مِن خَرْقِها.

و(قَتْل الغلام) مَفسدة ؛ لكنه كافر ويتسبب في كُفر والديه ؛ والكفر مَفسدةٌ أعظم مِن القتل [1].

(١) فقه الموازنات ؛ د جبريل البصيلي ص٣٣ وما بعدها، والخِضر ليس بنبيّ ؛ بل هو عبدٌ صالح.

المبحث الخامس

الـمَصـلَحة الخاصة والـمَصـلَحة العامّة

إذا اجتمعَتْ ـ أو تعارَضَتْ ـ الـمَصلحة الخاصة (مَصلحة الفرد) والمصلحة العامة (مصلحة الجماعة أو الأُمّة) ؛ فالحكم كالتالي :

١ ـ نجمع بينهما ؛ فذلك أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما.

٢ ـ إذا تعذر الجمع بينهما نقدّم المصلحة العامة على الخاصة.

٣ ـ إلا إذا كانت المصلحة العامة متعلقة بأمرٍ تحسيني غير ضروري ؛ والمصلحة الخاصة متعلقة بحاجيٍّ ضروري كالنفس ونحوها.. فحينئذٍ نقدم المصلحة الخاصة على العامة.

مثال تقديم المصلحة (العامة) على الخاصة :

الـحَجْر على الطبيب المتطبب الجاهل ، والمفتي الماجن ..

كذلك : الحجر الصحي على مصاب بمرض معدي ؛ فإن إطلاق المصاب مصلحة ؛ وسلامة المجتمع مصلحة ؛ فنقدم هنا سلامة المجتمع ؛ لأن سلامة الجماعة أهم من سلامة الفرد.

ومن ذلك : التعامل مع الموظفين والأفراد ؛ عند الإخلال بعملهم ودوامهم الرسمي وأماناتهم التي أوكلت إليهم .. [١].

(١) انظر مقاصد الشريعة ليوسف العالم ص٩٣ وفقه الأولويات للقرضاوي ص١٤٥ ، ونظرية المصلحة لحسين حامد ص٧٤.

المَصالح والمفاسد في (حقوق الله) و(حقوق العباد) :

حقوق الله تعالى : هي أوامره ونواهيه التي لا يمكن لأحد إسقاطها أو معارضتها ، كالحدود والفرائض.

وحقوق العباد : هي خصوصياتهم التي لهم إسقاطها أو طلب المعاوضة عليها ، كالديون والأموال.

فإذا تعارض الحقّان ـ حق الله وحق العباد ـ فأنه يُرجَّح بينهما حسب "المصلحة المعتبرة" في مقاصد الشرع .. كفطر المسافر والمريض في رمضان ؛ وأكل الميتة للمضطر ؛ والنطق بالكفر للمُكرَه ..

قال الدكتور جبريل البصيلي ـ حفظه الله ـ :

(والذي يظهر لي من خلال ما ورد في هذه المسألة من الأدلة والفروع والمسائل ؛ أن التقديم والترجيح فيها هو بحسب المصلحة والمفسدة ، فما كان مَصلحته أعظم وأهم فإنه يُقدّم ؛ سواء حق الله أو حق العبد ، وما كان مَصلحته أقل فإنه يُهمَل ويُفوّت ، وهكذا في المفاسد ؛ فما كانت مَفسدته أعظم فإنه يُترَك ولو ارتكبنا المفسدة الصغرى) [(١)].

ولا شك أن ما شرعه الله تعالى من التكاليف لا يخلو من مصالح تعود إلى الفرد أو الجماعة ، ومصلحة الفرد ـ غالبًا ـ مصلحة للجماعة.

(١) فقه الموازنات ص١٢٨.

أقسام الأحكام الشرعية باعتبار المصالح والمفاسد :

وقد قسّم الفقهاء الأحكام الشرعية باعتبار ما فيها من مصلحة تعود على الفرد أو الجماعة أو هما معًا إلى عدة أقسام ، هي :

ما كان حَقًّا خالصًا لله : كالصلاة والزكاة والصوم ، والتعازير المالية والكفارات.

وما كان حقًّا خالصًا للعبد : كالحقوق المالية ، ومنافع البيع والشراء والإيجار والشفعة والرهن ..

ما اجتمع فيه الحقّان حق الله وحق العبد، **ولكن حق *الله* أرجح** ؛ كحدّ القذف وحد الزنا.

ما اجتمع فيه الحقّان : حق الله وحق العبد، **ولكن حق *العبد* أرجح** ؛ كحدّ القصاص في القتل العمد ، وحد السرقة.

والقيام بحقوق العباد ـ أفراداً او جماعات ـ هو من حق الله تعالى ؛ لأنه لم يقصد به نفع فرد معين، وليس للأفراد حق إسقاطه أو العفو عنه، أو إهمال إقامته، ولا يقيم ما يتعلق بالحقوق المشتركة للجماعة إلا وليّ الأمر الحاكم أو نائبه ؛ من غير نزاع[1].

(١) انظر الموافقات للشاطبي ١/٦٠٠ تحقيق عبد الله دراز ، والتشريع الجنائي الاسلامي ؛ للشيخ عبد القادر عودة ١/٢٠٤.

المبحث السادس

الحِيَل

أنواعها ؛ ودَورها في تحقيق المصالح

الحِيَل: جَمْع حِيلة ؛ وهي الطريقة الخَفيّة التي يُتَوَصّل بها إلى الغرض ؛ ولا يَتنَبّه لها إلا ذكِيٌّ متفطن.

والحِيل في الشرع **قِسْمان** : جائزة مشروعة ، ومحَرَّمة ممنوعة.

- أولاً : (**الحيل الجائزة**) :

هي كل طريق "مشروع غير ممنوع" يترتب عليه تحقيق مقاصد الشرع وجلب المصالح ودرء المفاسد وفِعل الواجبات وترك المحرمات وإحقاق الحقوق ورد المظالم ، فهذه الحيل مباحة ؛ وقد تكون مستحبة أو واجبة[١].

ومِن أدلة جوازها :

١ -قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ﴾ البقرة: ٢٣٥ ؛ ففي هذه الآية جواز التعريض الخفي لتوصُّل الخاطب إلى مراده من النكاح المشرع.

٢ -قوله تعالى: ﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ﴾ آل عمران: ٢٨ ؛ في هذه الآية جواز التقية الخفية والموالاة الظاهرة ـ لا الباطنة ـ لاتقاء شر الكفار والأشرار.

---

(١) ويسميها بعض الفقهاء :(المَخارِج عند المَضايق) ؛ أي مخارج من الحرج بوجهٍ شرعي.

٣ - قوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴾ النحل: ١٠٦؛ ففيها جواز النطق باللسان فقط لكلمة الكفر احتيالاً ودفعًا للأذى عن النفس والعرض والمال ..، فظاهرها الكفر لدفع الأذى ؛ وباطنها الإيمان.

٤ -عن جابر ـ رضي الله عنه ـ عن النبيﷺ قال: (الحرب خُدْعَة)[١] ؛ ففيه دليل على جواز مخادعة ومحايلة أعداء الله بما يناسب مقاصد الشرع.

٥ -عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت :قال النبي ﷺ :(مَن أَحدَث في صلاته فلينصَرِف؛ فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف)[٢]، ففي هذا الحديث جواز "الاحتيال والتمويه" عند الخروج من الصلاة أمام الناس؛ حتى يحفظ كرامته وعرضه من كلام الناس ؛ ولا يُبطل صلاته حرجًا منهم.

٦ -عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ كان مردفًا بالنبي ﷺ لما قَدِم المدينة ؛ وهو شيخٌ معروف ؛ والنبي ﷺ شاب غير معروف ، فكانوا يقولون : يا أبا بكر من هذا الرجلُ الذي بين يدَيك؟ فيقول :(هذا رجل يهديني السبيل)، فيحسب الحاسب أن السبيل الطريق ؛ وهو يقصد سبيل الخير ..، فهذا تعريض فيه نوع احتيال ؛ قصد به أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ كتمان أمر النبي ﷺ حتى لا يؤذيه أحد من أعدائه[٣].

---

(١) رواه البخاري (٢٩٦٢) باب الحرب خدعة ، ومسلم (٤٤٩٣) باب جواز الخداع في الحرب.

(٢) رواه ابن حبان في صحيحه (١٠١٨) ،وأبو داود (١١١٤)؛عن عائشة رضي الله عنها.

(٣) رواه البخاري (٣٨٢٤) باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه ، وأحمد في المسند (١٣٧٧٠).

٧ -مِن شرع مَن قَبْلنا ؛ قصة داود وسليمان ـ عليهما السلام ـ التي رواها أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ **قال**: (بينما امرأتان معهما ابناهما ؛ جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ؛ فقالت كل منهما للأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكما إلى داود ـ عليه السلام ـ ؛ فحكم به للكبرَى ، فخرجتا على سليمان بن داود ـ عليه السلام ـ فأخبرتاه ؛ **فقال**: (ائتوني بالسكين أشقه بينكما) ؛ فقالت الصغرى : لا ؛ يرحمك الله ، فقضى به للصغرى[1]، فقوله ـ عليه السلام ـ بشَق الولد إنما هو مجرد حيلة مشروعة لاستظهار عطف الأم الحقيقية من الكاذبة.

٨ -ما روي أن أَحد الفقهاء في عصر أحمد بن حنبل ـ رحمهم الله ـ قال يوم امتُحن في فتنة القول بخلق القرآن ؛ وضربوه وهددوه على أن يقول بخلق القرآن فالتمس حيلةً ومخرجًا ؛ ورفع أصابعه الأربع وقال : أشهد أن هذه الأربع مخلوقة: الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن ، .. فلم يعرفوا أنه يقصد أصابعه ؛ فأطلقوه ؛ وسَلِم بالحيلة المشروعة من الكُفر.

(١) رواه مسلم في صحيحه(٤٤٩٥) كتاب الأقضية.

- **ثانيًا: (الحِيَل الباطلة المحظورة):**

وهي كل طريق يترتب عليه غَرَض مذموم شرعًا أو عقلاً؛ من شأنه العبث بمقاصد الشرع ومعارضتها ؛ من إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات وقلب الحق باطلاً والباطل حقًا .. ، سواء كان ذلك الطريق مشروعًا أم ممنوعًا.

مثل : مَن ينشئ سَفرًا ليؤخر الصلاة أو يفطر في رمضان ؛ ومِثل مَن يَقطع الحول قَبل مُضِيّه على عروض التجارة تَحَيّلاً لإسقاط الزكاة عنها ..

فهذا النوع مِن الحِيل حرامٌ ومُنكَرٌ باطل بالإجماع؛ لأنه خِداع واستهزاء بآيات الله ؛ وتلاعُب بأحكام الشريعة.

ومِن أدلّة تحريم هذا النوع مِن الحيل:

١ -قوله تعالى عن الحِيَل الفاسدة للمنافقين: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ ﴾النساء: ١٤٢

٢ -قوله تعالى في اليهود الذين يستحلون الصيد المحرَّم في يوم السبت: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ ﴾البقرة: ٦٥

٣ -قول النبي ﷺ: (إنما الأعمال بالنيّات ؛ وإنما لكلِّ امرئ ما نوى)[١].

٤ -قوله ﷺ: (لا يُجمَع بين متفرق ولا يُفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة)[٢].

٥ -قوله ﷺ: (ومَن أدخل فَرسًا بين فرسين وقد أمِنَ أن يُسبَق فهو قمار)[٣]، فهُنا جَعَل إدخال الفرس البطيء الضعيف بين القوية السريعة جَعَلَه حِيلةً مُحَرَّمة ؛ لأنها تؤدي إلى القِمار والظلم[٤].

---

(١) رواه البخاري في صحيحه (١٤٣٢)، ورواه أصحاب السنن ومالك في الموطأ.

(٢) رواه البخاري برقم (١) باب بدء الوحي ، ورواه أصحاب السنن.

(٣) رواه احمد والحاكم وصححه ؛ ورواه أبو داود في سننه (٢٥٧٩) كتاب الجهاد.

(٤) انظر الموافقات للشاطبي ٦٥٥/٢.

الباب الثالث

الاجتهاد والتقليد
أهميتهما وأثرهما
في الفقه والتفريع والفتوى والأحكام

المبحث الأول

الاجتهاد
معناه وشروطه وفضله ومكانته

لما كانت الأحكام محتاجة إلى الفقه وأصوله لاستنباطها من النصوص ؛ والاستنباط يعتمد على مجتهدٍ حاذقٍ يَملك الآلة والقدرة العلمية والشرعية للتفسير الواضح والاستنباط الصحيح .. كان من اللازم إعطاء نبذة مختصَرة عن الاجتهاد والمجتهدين والتقليد والمقلدين ..

أما المجتهد: فهو العالم الفقيه الذي يملك آلة الاجتهاد ويبذل وسعه لاستخراج الأحكام الشرعية من مظانِّها.

والاجتهاد في اللغة: من الـجُهد ؛ وهو الطاقة والمشقة وبذل المجهود، فيقال: اجتهَد في حمل الرحى ؛ ولا يقال اجتهَدَ في حمل الخردلة ، ومنه الجهاد في سبيل الله[١].

وفي الاصطلاح ؛ الاجتهاد : "هو بذل الوسع والطاقة من الفقيه المجتهد في طلب تحصيل حُكم شرعي عملي ظني".

والعملي : خَرَج به الاعتقادي ؛ فإن العقائد ليست موضع اجتهاد.

والظنّي : خَرَج به القطعيات والمنصوصات ؛ فلا اجتهاد فيها.

ولقبول المجتهد وصحة الاجتهاد شروطٌ ؛ منها:

١ - الفطنة والذكاء والتقوى والعفة والوَرع.

٢ - سلامة الاعتقاد وصحة العقيدة.

٣ - العِلم بمقاصد الشريعة جملةً وتفصيلا.

---

(١) مختار الصحاح للرازي ص١١٣ ط مؤسسة الرسالة.

٤ - العلم بأصول الفقه جملةً وتفصيلا ؛ وفهم أبوابها ومسائلها.

٥ - العلم بالفقه الإسلامي ومسائله لدرجة تحصيل المَلَكَة الفقهية.

٦ - العلم بمواطن الإجماع كلها ؛ وأن المسألة التي يجتهد في تحصيلها أو يفتي فيها أنها حادثة ؛ وليس بمُجْمَعٍ عليها.

٧ - العلم بآيات الأحكام ووجوه دلالاتها ؛ ومواقعها في السور.

٨ - العلم بأحاديث الأحكام ؛ وحال أسانيدها ؛ ووجوه دلالاتها، وأن لا يعتمد إلا على أحاديث صحيحة ثابتة.

٩ - العلم بالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنّة ؛ لئلا يؤدّي الجهل بذلك إلى نفي مثبَت أو إثبات منفي.

١٠ - المعرفة باللسان العربي ؛ فيعرِف ما يَلزَمه لفهم الكلام من اللغة والنحو ؛ مِن صريحٍ وكناية ، وحقيقةٍ ومجاز ، وعامٍ وخاص، ومُطْلَقٍ ومقيّد ..[1].

الكيفية الصحيحة للاجتهاد : يكون الاجتهاد صحيحا معتبرا موفّقًا إذا نهج المجتهد الطريقة الصحيحة للاجتهاد والبحث .. ؛ بأن ينظر في القرآن والسنة ؛ فإن لم يجد فيهما للنازلة حُكما أو دليلا وإلا ينظر في مسائل الاجماع ؛ فإن لم يجد فإنه يعمل بالقياس والمقايسة الصحيحة على أحكام ونصوص الشريعة ؛ مع مراعاة المصالح والمفاسد ؛ وما للشريعة من الحِكَم والمقاصد ..، ويجتهد رأيه حسب قواعد وأصول الشرع المطهر .. حتى يستظهر حُكمًا من عموماته وقواعده ومقاصده السمحة.

---

(١) روضة الناظر ٤٠١/٢ بشرح ابن بدران ، وانظر: الجامع لمسائل أصول الفقه ص٣٩٩ د.النملة.

تنبيه: وسواء أكان الاجتهاد فرديًا أم جماعيًا ؛فلا فرق ؛ بل هما على سواء في جميع ما ذُكر ، وما يقال للفرد يقال لجماعة العلماء في مؤتمر أو لقاء أو اجتماع ، ولا شك أن **الاجتهاد الجماعي** الصادر عن مجموعة المجتهدين أو الفقهاء .. أنه أقوى وأبلغ وآكد ، لأن يد الله مع الجماعة.

وللاجتهاد فضلٌ ومكانته الكبيرة : في أنه مَن روافد شمول الشريعة وسعتها وصلاحها لكل زمان ومكان "لأن الاجتهاد المعتبر يضمن شمول وسعة الشريعة ؛ وتفاعلها مع الحياة ؛ وتجاوبها مع التطورات والمستجدات والنوازل والواقع ..؛ فيما لا يُصادِم نصًا أو إجماعًا ؛ ولا يُعارِض مبدأً عقديًا أو أخلاقيا ..، وإذا قيل بسد باب الاجتهاد فإن ذلك يعني فقدان الشريعة لمرونتها وشمولها وصلاحها لكل زمان ومكان وحال"[١].

أما كيف نعرِف المجتهد ؟

فإنه يُعرف "المجتهد" بالاستفاضة والتدريس والإفتاء وانتشار خبرته وعدالته وصلاحه وعلمه، ولا خلاف في جواز تقليده في العلوم والأحكام الشرعية[٢].

فإذا كان له "نوع اجتهاد" جاز تقليده فيما يحسن ؛ لأن العلم لا يحاط به ؛ وإذا كان "فاسقًا" لم يجز تقليده[٣].

وإذا كان "مجهول الحال" ففي تقليده خلاف، **والراجح** الذي عليه الجمهور هو المنع من تقليده ؛ لأنه لو كان مجتهدًا صالِحًا عدلاً لاستفاض

(١) الاجتهاد في الاسلام ص١١٧ د. نادية العمري.

(٢) روضة الناظر (٢/٣٨٤)، المستصفى (٢/٣٩٠).

(٣) المسودة لابن تيمية (ص٥٥٥)، وشرح المنار (٣/٣٧)، والفقيه والمتفقه (٢/٢٥٦).

خَبَرُه، فما دام مجهولاً فلا يؤخذ كلامه حتى يُعلم حاله، والله أعلم[١].

وأما "**راوي الخبر وناقل الحُكم والاجتهاد عن المجتهد**": ففي اتباعه وتقليده خلاف، والظاهر فيه ـ والله أعلم ـ جواز تقليده والأخذ منه، بشرط استقامة صلاحه وروايته وسلامة نقله، واتصافه بالأمانة والدقة، وهذا إذا لم يمكن الوصول إلى المجتهد مباشرة[٢].

هل لكل مجتهد نصيب ؟

لا شك أنّ لكُلّ مجتهدٍ نصيب، لكن ليس كُلّ مجتهدٍ مُصيب.

والمصيب في المسألة الخلافية واحد؛ هو مَن أدرك الحق الذي عند الله تعالى، وله أجران؛ أجرٌ على الجُهد، وأجرٌ على إصابة الحق، كما صح عن النبي ﷺ، أما باقي المجتهدين فمُخطؤون ؛ لكنهم معذورون، ولكل منهم أجرٌ واحد.

قال النبي ﷺ: «إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصابَ فَلَهُ أَجْران، وإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأَ فَلَهُ أَجْر»[٣].

ومعنى: (كل مجتهد)؛ أي في فروع الدين والمسائل الفقهية الخلافية القابلة للاجتهاد ؛ مما ليس عليه دليل قاطع من نَصٍ أو إجماع، وخَرَج بذلك مَن يجتهد في أصول الدين أو في ما فيه دليل قاطع من الفروع؛ فإنه مأزورٌ غير مأجور؛ وآثم غير معذور؛ لأنه وضع الاجتهاد في غير موضعه؛ إذ لا اجتهاد في الأصول ولا في العقائد ولا فيما فيه نص ولا في مسألة مُجمَعٌ عليها[٤].

---

(١) الإحكام للآمدي (٣١١/٤)، ونشر البنود (٣٣٨/٢)، ومختصر الروضة (ص٣٢٧).

(٢) البرهان في أصول الفقه (١٣٥٣/٢)، وتيسير التحرير (٤٩/٤)، فواتح الرحموت (٤٠٤/٢).

(٣) رواه مسلم في صحيحه (٤٤٤١).

(٤) انظر شرح المنهاج؛ للأصفهاني ٨٢١/٢ تحقيق د.النملة ، وروضة الناظر وشرحها ٤٠١/٢.

وهل الاجتهاد مُلزِم ؟

أي هل يَلزَم المقلِّد الأخذ وجوبًا باجتهاد مجتهدٍ ما ؟

الجواب: أن نتائج الاجتهاد لا تكون مُلزِمة إلا لأصحابها ، أما الغير فليس مِن حَقِّ مجتهدٍ أن يُلزِم مجتهدًا آخر بنتائج اجتهاده ؛ والاجتهاد كالفتوى مبيِّن وليس بواجب على المقلِّد خاصة إذا تعدد المجتهدون، اللهم إلا إذا لم يكن إلا مجتهدًا واحدًا في المجلس أو البلدة ؛ ولا يوجَد غيره فحينئذٍ يتعين على المقلد الأخذ باجتهاده في النازلة أو المسألة.

ولقد أكد هذه الحقيقة كبار المجتهدين منذ عصر الصحابة، ولم يَقُل أحد منهم إن الحق معه وحده، بل كانوا يؤمنون بأن الحق عند الله واحد، والمجتهد مأجور على كل حال؛ ما دام قد بذل في اجتهاده غاية الجهد والوسع ، ولم يقصر في طلب الحق، حتى **كان قائلهم يقول** :«هذا رأيي .. فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله». «هذا أحسن ما قدرنا عليه في اجتهادنا، فمن جاءنا بأحسن من قولِنا فهو أولى بالصواب منا».

أو يقول:«هذا الذي لنا فيه رأي لا نجبر أحدًا عليه، ولا نقول: يجب على أحد قبولُه بكراهية، فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأت به»[(١)].

(١) راجع في هذه الأقوال: إعلام الموقعين ١/ ٤٥ ـ ٤٨ ، والإحكام للآمدي ٤/ ١٨٣ ، وبحوث إسلامية ص٢٢٨.

الاجتهاد اجتهادان :

١ـ اجتهادٌ كُلّي عامّ : وهو الاجتهاد في جميع المسائل والفروع والنوازل على اختلافها ، وهذا لا يتأتّى إلا من فقيه متبحر في علم الكتاب والسنة ؛ عارف بقواعد الاستنباط والقياس ؛ مطلع على أصول الفقه وفروعه ؛ وعلى فقه الواقع وأحوال القرائن.

٢ـ اجتهادٌ جُزئي خاص : وهو الاجتهاد في مسألة أو نازلة أو جزئية يتفقه فيها ويعرف تفاصيلها أكثر من غيرها ؛ أو هي مجال دراسته ؛ أو لا يحسن سواها ، وهذا يلزمه من الشروط ما يخص هذه الجزئية [١].

ومن حيث "النص" فإن الاجتهاد نوعان :

الأول : **اجتهادٌ في (فهم) النص** ؛ وذلك عندما يكون النص غامضًا أو محتملا أكثر من معنى ، ولا يجوز الاجتهاد مع وضوح وصراحة النص.

الثاني : **اجتهادٌ في (القياس) على النص** ؛ لإلحاق حُكمٍ به ؛ عند معرفة حكم نازلةٍ غير منصوصة لكنها معلولة بما هو منصوص [٢].

---

(١) إعلام الموقعين ؛ لابن القيم ٤/٣١٦ بتصرف وإضافة.

(٢) القواعد الفقهية الكلية ص٧٨ د. أحمد الكردي ؛ بتصرف.

المبحث الثاني

التقليد
حقيقته وأهميته

التقليد في اللغة: مأخوذ من الفعل قَلَّد يقلِّد تقليدًا، فهو بتشديد اللام في ماضيه ومضارعه مع كسرها في المضارع، وليس من قَلَد بتخفيف اللام؛ إذ مصدرها: قلدًا، ومادة "قلد" في اللغة لها معانٍ عدة، منها: الجمع، والشرب، والغرق ..[(١)].

وفي الاصطلاح: عُرِّف بتعاريف كثيرة لا تخلو من مآخذ، والمختار منها أنه: « قبول قول الغير من غير حجة ؛ وأخذ مذهبه من غير معرفة الدليل»[(٢)].

ومِن ذلك يتضح معنى التقليد بأنه: أن يلتزم المكلف حكمًا شرعيًا بقول مجتهدٍ غير الصحابة ؛ لأن قولهم حجة.

أما الاتّباع: فهو من قولهم: «تبع الشيء تبعًا ؛ أي سار في أثره ؛ واتّبعه تتبعًا: قفاه وتطلبه متبعًا له»[(٣)]. والاتباع أعم من التقليد.

تنبيه:

والتقليد "المشروع الجائز"؛ هو التقليد في الفروع والأحكام العملية، أما أصول الدين والتوحيد .. فلا تقليد فيها ، وكذلك التقليد في البدع ؛ فإن هذا كله مِن الحرام الممنوع شرعًا وعقلاً [(٤)].

---

(١) لسان العرب لابن منظور ٣/٣٦٥، ٣٦٦.

(٢) انظر: البرهان ٢/١٣٥٧ ، المستصفى ٢/٣٨٧، ابن قدامة وآثاره الأصولية ٢/٣٨٢، المدخل لابن بدران ٣٨٨، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣٩٥، شرح الكوكب المنير ٤/٥٢٩.

(٣) لسان العرب ٨/٢٧.

(٤) انظر: أحكام التقليد (ص١٠٧)، الشيخ د. سعد الشثري.

وتتجلى أهمية التقليد في الأمور التالية :

أولاً : أن شروط الاجتهاد عسيرة تتعذر على أكثر الناس ؛ إذ المجتهد لابد أن يكون ذكيًا نبيهًا متيقظًا عالِمًا باللغة واللسان، عالِمًا بالكتاب والسنة، ناسخها ومنسوخها، مجملها ومُفَصَّلها، خاصها وعامها، مطلقها ومقيدها، مع معرفة الأسانيد صحةً وسقمًا، عالِمًا بالإجماع، وهذه الشروط قليل توفرها، عزيز وجودها في إنسان واحد، لذا فإنه يُشرع التقليد لكي يسلكَه من لم يستطع الاجتهاد ، وهم الكثير ؛ مقابل قلة القادرين على الاجتهاد.

وثانيًا : في قلة الوقت، فإن العامي إذا نزلت به حادثة ؛ ويحتاج حكمها في الحال بدون تأخير .. فمتى سيبلغ رتبة الاجتهاد ليعرف الحكم.

مسألة التمذهب في الأحكام الفقهية :

هل يجب على من لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يتمذهب بالتزامه لمذهب مجتهدٍ واحد أو أكثر؟.

في ذلك خلاف: فمن أهل العلم من أجازه، ومنهم من قال بوجوبه على المقلد.

والراجح ـ والله أعلم ـ الجواز ؛ من غير لزوم ولا وجوب ؛ لأنه لا دليل على الوجوب، فهو جائز عند الجهل بالنص والدليل[1].

وأما إذا اتبع المكلف مجتهدًا في حكم ثم تبين أن غيره أحق وأولى بالاتباع لقوة دليله جاز له العدول عن قول الأول ؛ لأننا متعبدون بنصوص الشريعة ليس إلا.

---

(١) شرح الكوكب المنير ٤/٥٧٤ ، وإعلام الموقعين ٤/٣٣١ ، وتيسير التحرير ٤/٢٥٣.

وأما إذا تعدد المجتهدون **فالراجح** ـ والله أعلم ـ أن للعامي أو المقلِّد أن يختار مَن شاء منهم، إن لم يختار أفضلَهم ؛ لورود جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل[1].

وفي الجملة :

فالاجتهاد مشروع للقادر عليه ، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد.

التقليد تقليدان :

١ـ تقليد باطل ممنوع :

وهو التقليد في الأصول والعقائد ؛ فهو فاسد لا يصح ولا يليق بالمسلم ؛ لأن (الإيمان والتوحيد) لابد أنْ يكون قويًّا مُكْتَسَبًا مَبنيًّا على قناعةٍ وتفكيرٍ وبرهان ونظر، أما إذا أَخَذ العبدُ إيمانه وتوحيده ومعتقده مِن تقليد الآباء والمجتمع فإنه يكون إيمانًا تقليديًا هَشًا لا نَفع فيه، قال الله تعالى ـ ذامًّا التقليد والاتباع في العقائد والباطل ـ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ البقرة: ١٧٠

٢ـ تقليد صائب مشروع :

وهو التقليد في الأحكام والفروع الفقهية العملية ؛ عند العجز عن البحث والنظر والاستنباط من النصوص الشرعية ؛ فهذا هو الجائز المعتبر وهو مَحَلّ بحث الأصوليين والفقهاء، قال تعالى: ﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ النحل: ٤٣

(١) التمهيد لأبي الخطاب ٤/٤٠٣ ، والإحكام للآمدي ٤/٣١٦، والتقليد. للشري ص١٦١.

متى يَحرُم التقليد ويُذَم ؟

يحرم التقليد ويُذَم في حالات [١] :

١ -عند العلم بفسق المجتهد وسقوط عدالته ؛ لأنه لا يُقلَّد إلا تقيًا ورِعًا عدلاً ؛ فالعِلم وَحْدَه لا يكفي.

٢ -عند زلّة العالِم ؛ فإذا علمنا أن العالِم أو المجتهد قد زل أو أخطأ في اجتهاده ـ ولو كان تقيًا ورعًا ـ فإنه حينئذٍ لا يجوز تقليده في زَلَلِهِ وخَطئِه.

فعنْ زيادِ بنِ حديرٍ ؛ **قالَ**: قالَ لي عُمَرُ: هلْ تعرِفُ ما يهدِمُ الإسلامَ ؟ قلتُ: لا ، **فقال:** يهدِمُهُ زَلّة العالِمِ، وجدالُ المنافِقِ بالكتَابِ ، وحُكمُ الأئمَّةِ المضِلِّينَ [٢].

٣ -إذا كان التقليد يؤدي إلى التمذهب والتعصب الفقهي والتفرق والخلاف وضعف الصف ؛ وهذا يَكثر مع المقلِّدين المتعصبين ؛ الذين يُقدّسون أئمتهم ومجتهديهم ربما كالنصوص الشرعية ، قال الله تعالى ـ ذامًا الخلاف والتفرق ـ : ﴿ **إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ** ﴾ الأنعام: ١٥٩ .

٤ -إذا خالف المجتهد نصًّا شرعيًّا أو قاعدة فقهية ثابتة ؛ أو كان غير متأهل للاجتهاد ؛ ولا يتمتع بملكة الاستنباط..، ففي هذه الحالة لا يجوز تقليده ولا أخذ كلامه ؛ لأنه بذلك ضالٌ مُضِل ؛ مخالف لما اشترطه القرآن أن يكون المجتهد من أهل الذكر ..

---

(١) رسالة التقليد ص ١٦ لابن القيم ؛ت محمد عفيفي ، وانظر: الروضة بشرح ابن بدران ٤٤١/٢.

(٢) رواه الدارمي في سننه (٢١٩) باب كراهية الرأي.

قال النبي ﷺ: «إنَّ اللهَ لا يَقبضُ العِلمَ انتزِاعاً يَنتزِعُهُ من العِبادِ ؛ ولكنْ يَقبضُ العِلمَ بقَبض العُلماءِ، حتى إذا لَم يُبقِ عالِماً اتخذَ الناسُ رُؤُوساً جُهَّالاً فسُئِلوا فأفتَوا بغير عِلمٍ فضلُّوا وأَضَلُّوا»[1].

ففي هذه الحالات الأربع السابقة ـ وما شابهها ـ يُذَم ويُمنَع تقليد المجتهدين، حتى يَسلَم المسلم مِن الزلل ؛ ويَحتاط لدينه.

(١) رواه البخاري (١٠٠) ومسلم (٦٧٤٧).

المبحث الثالث

الاحتياط لِـبابِ الاجتهاد والتقليد

الاجتهاد ـ في الشريعة ـ باب مفتوح لكل من يصلح لِوُلوجه ؛ في كل زمان ومكان ؛ وهو مرتبة كبيرة لا ينبغي لمن تأكد مِن (مقدرته عليه) أن يتراجع أو يتردد عنه ؛ ولا يَركَن إلى التقليد ، ولا يتهم نفسه بالضعف والقصور والعجز عن الاستنباط والنظر والبحث في الأدلة ..

لكن .. ينبغي الاحتياط للاجتهاد ، وأن يُشدد في ضوابطه وشروطه ؛ وتفحص المجتهدين المؤهلين من غير المؤهلين.

خاصة في آخر الزمان ، ومع ضياع الأمانة ؛ ونقص العلم ؛ وظهور الجهل ؛ وتطفل المتعالمين .. ؛ وكثرتهم في زماننا هذا !

فقد يفتي مَن لَيس أهلاً للفتوى، ويدّعي الاجتهاد مَن ليس أهلاً له فينبغي الحرص على اختيار وتَفحّص المجتهدين والمفتين ومدى وَرَعهم.

الرجوع عن الاجتهاد أو الفتوى :

كما أن من الاحتياط ـ لحفظ الدين والمجتمع ـ وجوب الرجوع عن الاجتهاد والفتوى إذا خالفت الحق وتبين الخطأ فيها ..

ومن اجتهد فأفتى ؛ وكان اجتهاده صحيحا معتبرا مستكملا لشروطه فإنه ماضٍ لا رجعة ولا عودة فيه.

ولا عودة عن الاجتهاد إلا في حالتين :

١ -أن يتبين له أنه أخطأ في اجتهاده ولم يُصِب الحق.

٢ -أن يتبين له أن اجتهاده خالف نصًا شرعيا، أو صادم إجماعًا، أو تنافى مع مصلحة شرعية معتبرة ؛ أوناقَض مقصدًا من مقاصد الإسلام فعليه الرجوع عن اجتهاده وفتواه ؛ وسيأتي في المسائل التالية بيان إمكان وضوابط التغيير والتجديد في الاجتهاد والفتوى والتقليد.

ولنتذكّر أنّ الرجوع للحق شجاعة ، والاعتراف بالخطأ فضيلة.

المبحث الرابع

العلاقة بين (الاجتهاد) و (القضاء) و (الإفتاء)

العلاقة بين هذه الوظائف الشرعية متينة كبيرة ، (فالاجتهاد) شرط أساسي لصحة القضاء والافتاء ، (والقضاء والإفتاء) ثمرة للاجتهاد ..

فلا يمكن أن (يقضي) بين الناس ـ قضاء عادلا مُحِقًا ـ إلا مجتهد عالم بالفقه والأحكام والدلالات والدعاوى والشهادات والبيِّنات ..

ولا يمكن أن (يفتي) الناس في دينهم ونوازلهم إلا مجتهد عالم بالفقه والأحكام والمصالح والمفاسد والأصول والمقاصد ..

وكل مجتهدٍ قاضٍ ومفتٍ ؛ وليس كل قاضٍ أو مفتٍ مجتهد.

والاجتهاد: شرط للقضاء والإفتاء ، وكلاهما تبيينٌ للحكم الشرعي.

والقضـاء : تبيين وإلزام ؛ فهو مُلزِم ؛ يُلزَم به الناس إجبارًا ؛ من أجل فك الخصومات وفصل النزاعات.

والافتـاء : تبيينٌ بدون إلزام ، فالمفتي يبيّن الحكم الشرعي ؛ لكن لا يُلزِم به أحدًا ؛ ولا يَلزَم المستفتي الأخذ بالفتوى.

ويُشترَط للقاضي ما يُشترَط للمفتي؛ مِن الإسلام والعقل والبلوغ والعلم والحلم والفقه والتقوى والورع والزهد والأمانة والعدالة وسلامة الحواس والقوة من غير عنف واللين من غير ضعف، وأن لا يخشى في الله لومة لائم، واحتساب الأجر في الدعوة والإصلاح.

المبحث الخامس

مشروعية الاجتهاد في استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية

لا شَكّ أن تدبر الآيات واستنباط الأحكام منها والغور في فقه الآيات وتفسيرها تفسيرًا فقهيًا .. أن ذلك يتمتع بشرعية قوية أصيلة ، لما له من المكانة والضرورة ـ(لمن هو أَهلٌ لذلك)ـ.

وتتمثل هذه المشروعية شرعًا : في خضوع جميع المكلفين ـ حكامًا كانوا أومحكومين ـ للقواعد والأحكام الإلَهية المتعلقة بالعقيدة والتشريع، والتي فرضها الله عَزّ وجَلّ.

ونصوص القرآن والسنة وما بُني عليهما من مصادر الأحكام والتشريع لا سلطان لأحدٍ عليها ؛ ولا يَملِك أحدٌ القُدرة على التعديل أو التبديل فيها ؛ لأنها ربانية المصدر، وما قام على أساسِها كان شرعيًا ؛ وما خالفها كان مجافيًا عن الحق والعدل، وما طابقها كان صحيحًا، وما خالفها كان باطلاً أو فاسدًا، وما اتفق معها كان عدلاً، وما ناقضها كان ظلمًا، وذلك في كل الشؤون[1].

ومن دلائل مشروعية وضرروة الاجتهاد في استنباط أحكام النوازل والمستجدات من نصوص الشريعة :

١ - أن القرآن الكريم رد بعض الأمور إلى الاجتهاد واستنباط الأحكام الفقهية ؛ومن ذلك قوله تعالى في كفارة صيد المُحرِم : ﴿ فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ

(١) مصنفة النظم الإسلامية ؛لمصطفى كمال ص١٥٧ ، والمشروعية الإسلامية ص٢٦ علي جريشة.

ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ ﴾ المائدة: ٩٥ ؛ حيث رد تحديد مثل الصيد إلى اجتهاد اثنين من العدول ؛ يقوم به مَن قتل الصيد وهو محرِم بحج أو عمرة .

٢ -أنها وردت نصوص عديدة تحث على التفكير والتدبر والاعتبار، والاستنباط من النصوص ؛كقوله تعالى: ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ﴾ الحشر:٢ وقوله تعالى: ﴿فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ ﴾ التوبة: ١٢٢ ، وقوله تعالى: ﴿وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ ﴾النساء: ٨٣

فهذه نصوص تدعو للاجتهاد والنظر ؛ وتشجع المجتهدين على ممارسة دورهم الرائد.

٣ - أن بعض النصوص الشرعية ظنية الدلالة، ومن ثَمَّ تكون محلاً لتعدد الآراء واختلاف وجهات النظر، مما يَجعل مسوِّغًا للاجتهاد[١].

٤ - أن الخلاف في مسائل الاجتهاد رحمة، ولقد اختلف الصحابة ؛ وفتحوا باب الاجتهاد، ولو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق ، وهو تكليف بما لا يطاق ، فوسّع اللهُ على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم[٢].

وقد شملت الرحمة بالتوسعة في هذا الأمر "المقلدين" الذين لا يقدرون على النظر والاستنباط ؛ ولم يبلغوا درجة الاجتهاد.

---

(١) الاعتصام للشاطبي(٢/٩٨).

(٢) المصدر السابق، وانظر: أحكام القرآن للكيا الهراس (٢/٦١).

وبَعد :

فهذه دلائل تؤكد أن لكل مجتهد الحق في فهم النص وتصور معناه ، في حدود ما يتفق مع الدلالة اللغوية للنص، وما لا يتعارض مع نص آخر ومالا يخالف أمراً مُجْمَعًا عليه ؛ ولا يصادِم أصلاً شرعيا [١].

وأن الاجتهاد واجبٌ "عينيّ" على المجتهد إذا لم يكن غيره بالبلدة وكان الناس محتاجون للبيان ، أما إذا كثر المجتهدون فالوجوب "كفائيًا".

المجتهدون في عصر صدر الإسلام :

وقد بلغ رتبة الاجتهاد والفتوى كثير من (الصحابة) رضي الله عنهم وفي مقدمتهم : الخلفاء الأربعة الراشدون ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وزيد بن ثابت ، وعائشة رضي الله عنها.

أما (التابعون) ؛ فقد اشتهر بذلك منهم الكثير أيضًا ؛ **كالفقهاء السبعة ؛ وهم :** سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

الفقهاء الأربعة :

ثم اشتهر بعدهم (الفقهاء الأربعة) أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ؛ الذين رَجعَتْ "المذاهب الفقهية الإسلامية" إليهم وإلى فتاواهم وفقههم وأصولهم ؛ وتلقّت الأُمّة فقههم وأقوالهم بالقبول إلى اليوم، رحمهم الله[٢].

---

(١) الرسالة ؛ للشافعي ص٥٣٤ ؛ والتفسير الفقهي د.المنسي ص٩٧.

(٢) انظر إعلام الموقعين لابن القيم ٣١/١ ، وتاريخ التشريع الإسلامي للقطان ص٦٧ وما بعدها.

وفي الجدول التالي بيان هؤلاء الفقهاء وأصول مذاهبهم الفقهية :

الإمام	أبو حنيفة	مالك	الشافعي	أحمد
أصول مذهبه مُرتّبة[١]	١ -القرآن ٢ -السنة ٣ -الإجماع ٤ -قول الصحابي ٥ -القياس [٢] ٦ -الاستحسان[٣]	١ -القرآن ٢ -السنة ٣ -عمل أهل المدينة[٤] ٤ -قول الصحابي ٥ -المصالح المرسلة[٥] ٦ -القياس ٧ -سد الذرائع[٦]	١ -القرآن والسنة(النص) ٢ -الإجماع ٣قول الصحابي ٤ -القياس	١ -القرآن والسنة(النص) ٢-فتاوى الصحابة ٣ -الحديث المرسل. ٤ -القياس
غالب انتشاره[٧]	في الهند وآسيا وبعض بلاد الشام	في بلاد الأندلس والمغرب الأقصى أفريقيا	في العراق ومصر وأواسط آسيا	في الحجاز وعموم جزيرة العرب.

(١) أي يبحث في الأول منها ، فإن لم يجد ففي الثاني ؛ وهكذا ، ولا يصير لشيء قبل سابقه.

(٢) القياس : هو إلحاق فرع بأصل ؛ لاستوائهما في العلة ، فحيث وُجِدَت العلة وُجِد الحكم.

(٣) الاستحسان : هو العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها لدليل خاص من الكتاب أو السنة ، أي يُفضل المجتهد ترك قياسها على غيرها لوجود دليل أقوى من القياس ، فلا استحسان إلا بدليل ، ولذلك يخطئ من يعتقد أن الاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله دون دليل.

(٤) باعتبار أن المدينة عند المالكية دار هجرة ؛ ومقام رسول الله وصحابته ؛ ومهبط الوحي ؛ فأهلها أعرف الناس بالسُّنة ؛ على رأي فقهاء المالكية الأقدمون ؛ وفي عصرهم فقط ؛ خِلافًا للجمهور.

(٥) المصالح المرسَلة : هي الأمور والمنافع التي لم تُشرع ولم تُمنع في الشرع ؛ فهي مُرسَلة ؛ أي : مسكوت عنها ؛ لكنها موافقة لمقاصد الشرع ومحققة لمنافع الناس من غير معارضة للشرع ؛ ومتوافقة مع حكمة التشريع الإسلامي في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

(٦) الذرائع : هي الوسائل ؛ وسدها : منعها وكفها ، فكل ما جَرّ إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ؛ أو يفتح باب شرٍ أو شبهة .. فإنه يجب سد الوسائل الموصلة إليه.

(٧) باعتبار العامة وغير المجتهدين ؛ أما المجتهدون وكبار الفقهاء فلا عبرة عندهم إلا بالدليل والترجيح والاجتهاد والاستنباط. (انظر لهذا المبحث : تاريخ التشريع للقطان ص٢٦٨ ، والمدخل لأصول الفقه ؛ للإبراهيم ص١٦٣).

المبحث السادس

اجتهادا الصحابة

في استنباط الأحكام ومراعاة الواقع

لما كانت حرية الاجتهاد مكفولة في الشريعة ، وكان الاجتهاد ضروري في كل عصر ؛ وجاز في الشرع والعقل تعدد الآراء واختلافها ؛ فإنه قد اجتهد الصحابة في أمور ؛ واتفقوا في أمور واختلفوا في أمور ..

كاجتهادهم في أداء صلاة العصر يوم غزوة بني قريظة.

واجتهاد (عمرو بن العاص) لَما احتلم في ليلة باردة شديدة البرد، فتيمم ولم يغتسل ؛ ثم صلى، فذكروا ذلك للنبي ﷺ ؛ فقال: **«يا عَمرو، صليتَ بأصحابك وأنت جُنب»؟ ؛** قال يا رسول الله : ذكرتُ قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ النساء: ٢٩

فأقرّه النبي ﷺ ولم يُعنّف عليه، وفي روايةٍ "فضحك رسول الله ﷺ ولم يَقُلْ شيئًا"(١).

فهكذا أقره النبي ﷺ على فعله الذي استند فيه لنصٍ قرآني ؛ دون أن يراجعه فيه، وذلك لأنه اجتهادٌ صحيح ؛ ولم يخالف قاعدة شرعية (٢).

---

(١) رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب التيمم ؛ باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو العطش ، وأبو داود في سننه (٣٣٤) كتاب الطهارة ، وانظر "نيل الأوطار" ١/٣٨٧ ؛ باب: الجنب يتيمم لخوف البرد.

(٢) تاريخ التشريع الإسلامي ؛ للقطان ص١٠٤.

وذكر أهل العلم أمران يَرجِع إليهما جواز اجتهاد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في حياة أو حضرة النبي ﷺ :

الأول : في حال غيبتهم عن النبي ﷺ.

والثاني : أن يأمرهم النبي ﷺ بالاجتهاد في حضرته، ليعلّمهم أدب الشورى ؛ وعدم الاستبداد بالرأي ؛ وليرى مقدرتهم على الاجتهاد والقضاء ؛ ومن ثم يقوّمهم ويسددهم عند الزلل والخطأ.

ومن هذا مثلاً قضاؤه ﷺ للأعرابيَّينِ الذَين اختصما إليه في قضية الزنا ؛ وقال أحدهما إن ابني زنا بامرأة هذا ؛ فقضى بينهما ﷺ بكتاب الله ؛ وحكم على الزاني بالجلد مائة والتغريب عام، ووكّل أُنَيسًا ـ رضي الله عنه ـ على القضاء في شأن المرأة وقال له: **«اغدُ يا أنيس إلى امرأت هذا فإن اعترفت فارجُمْها»**. فهُنا أمر النبي ﷺ أنيسًا بالقضاء والحكم بحضرته ؛ وغدا أُنيسُ إلى المرأة ؛ واعترفت بالزنا ؛ فأُمِر بها فرُجِمت[1].

(١) رواه مسلم في صحيحه (٤٤٣٥) كتاب الحدود.

المبحث السابع

الاجتهاد في دراسة مستجدات ونوازل العصر وكيفية تنزيل الأحكام القرآنية عليها

في عصرنا هذا : بات الاجتهاد ضروريًا ومشروعًا ـ في النوازل الغير منصوصة ولا مُجمَع عليها ـ لتنزيل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين وحاجات العباد ..؛ ولا شك أن الحاجة إليه تزداد كلما تطورت العلاقات البشرية وبلغت من الصعوبة والتعقيد مبلغًا كبيرًا ..

خاصة وأن عصرنا يمثل قمة التعقيد الذي بلغته البشرية بسبب التقدم العلمي، والنتائج المذهلة التي حققها في مجالات كثيرة ، وكثرة القنوات والفضائيات والتقنيات والشبكات الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي وخطورتها في بعض الجوانب السلوكية والفكرية ..، وما ترتب على ذلك من تغير كثير من الأوضاع والقوانين التي تحكم عملية نمو المجتمعات وتطورها، وتغير كثير من أنماط السلوك البشري تبعًا لذلك ..

فلا شك أن (الاجتهاد الصحيح) سيكون طوق النجاة الذي نلجأ إليه في مواجهة هذا السيل الجارف من الأسئلة المعاصرة ..

سواء في مجالات **المال والاقتصاد** والمساهمات والبنوك والتأمينات العصرية والمعاملات الربوية والمشبوهة ..

أو في مجال **الطب** وتطبيقاته العصرية على الإنسان ونسله وأعضائه وصحته وحياته وما يترتب على ذلك صحيًا واجتماعيًا وشرعيا ..

أو في مجال **الإعلام** وضوابطه ودوره وأثره في السلوك والفكر والأخلاق ، أو في مجال **التربية** والتوجيه والمناهج ..

أو في مجال **الفضائيات والتقنيات** والانترنت وبرامج التواصل الاجتماعي.

أو في **السياسة** وعلاقات الدول والعلاقات بالآخَرين ..

أو في مجال **الحكم والنظام** والقضاء والعدل ؛ بعيدًا عن القوانين الوضعية الجائرة القاصرة ؛ التي جرّت على المسلمين وبلاد المسلمين الويلات والذل والتفرق والجور والإثم ..

فما أحوج هذه المشاكل المعاصرة إلى شريعة الله ؛ فهي الكفيلة بذلك ؛ لأنها الصالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة.

لكن:

على مَن يلج هذا الباب أن يتقي الله تعالى ؛ ولا يفتي بغير علم ويقين وأن لا يقول على الله بغير علم ؛ فيَضِلّ ويُضِلّ الناس!

كما أن على المسلم أن يتحرى أهل العلم والفتوى ؛ ولا يأخذ فتواه من المتمشيخين أو المتعالمين قبل أوانهم، ولا الذين يتبعون أهواءهم، ولا يعتمد إلا على النص الصريح الصحيح ؛ أو على فتوى العالم الشرعي الذي بَلَغ رتبة الاجتهاد ؛ وتلقّت الأُمّة عِلمه واجتهاده وفتواه بالرضى والقبول.

المبحث الثامن

التَّغْيير والتجديد
في الاجتهاد والفتوى والتقليد

تَغَيُّر الاجتهاد والفتوى:

إنّ مِن الجائز والسائغ ـ عقلاً وشرعًا ـ جواز تَغيُّر الاجتهاد ، فإذا اجتهد مجتهدٌ في حُكْمِ نازِلةٍ ما ؛ ثم بدا له بَعد ذلك أنه أخطأ ؛ أو اطّلع على دليلٍ لَمْ يَطّلع عليه مِن قَبل ؛ أو جانَب الصواب في اجتهاده السابق ؛ أو اختلَف الواقع والظروف ؛ أو استجَدّ أعرافٌ أو مصالح أو مفاسد لَم تَكُن موجودة مِن قَبل.. فللمجتهد أنْ يُغيّر اجتهاده لِمَا يراه أصلح ولما يراه صوابا، فالفتوى ـ لاشك ـ تتغيّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال والواقع.

تجديد الاجتهاد والفتوى:

كذلك التجديد ؛(أي إعادة النظر مَرةً أُخرى ؛ في المسالة أو السؤال أو النازلة) ؛ فإنه جائزٌ عقلاً وشرعا ؛ بل واجبٌ شَرعا ؛ عند تغيّر الحال بما يوجبه ، فقد يُفتي المفتي بـحُكمٍ ؛ ثم بَعد فترةٍ مِن الزمن يتغير الحال وتتطور النازلة ؛ فيتَحتّم عليه أنْ يُعيد اجتهاده ؛ ويُجَدّد نَظَره مَرّةً أُخرى حتى يتحرَّى الصواب ؛ بحسب المستجدات والواقع [١].

كذلك التقليد: تقليد الجاهل أو العامّيّ لعالِم مجتهِد ؛ فإنّ المقلِّد إذا أراد أنْ يُغيّر تقليده ؛ فيجتهد هو بنفسه إذا استوفى شروط الاجتهاد ـ ولو جُزْئي ـ أو يَنتقِل لتقليد عالِمٍ آخَر أو مُفْتٍ أتقى أو أعلم، أو يأخذ بفتوًى أُخرى يَرَى أنها أَصوَب.. فلا مانع ؛ بل ذلك واجب على المسلم احتياطًا لِدِينه.

(١) وانظر: أصول الفقه التي لا يسع الفقيه الجهل بها ؛ ص٤٦٧ د. عياض السلمي.

المبحث التاسع

واقع الفقه الإسلامي اليوم

شَهد عصرنا نهضةً فقهية اجتهادية كبيرة؛ خاصة في مجال النوازل والمستجدات العصرية؛ وعرض الفقه بلُغةِ العصر.

فالمؤلفات مستمرة؛ تخصُّصية وغير تخصّصية، والجامعات والكليات الشرعية قائمة عامرة، والحركات الاجتهادية والإصلاحية تسعى جاهدة للحق، إضافة إلى قيام كثير من المجامع الفقهية؛ وتعاون علماء وفقهاء العصر في تأليف الموسوعات الفقهية بلُغةِ العصر والواقع، كما هو اليوم في المجامع الفقهية في المملكة وفي الأزهر بمصر؛ وغيرها من البلاد العربية [1].

كما أن من المشاريع الكبيرة العظيمة النفع في يومنا هذا: إنشاء "هيئات كبار العلماء والمفتين والفقهاء"؛ ورَصْد "فتاواهم ودروسهم العلمية والفقهية"؛ وإخراجها للناس في موسوعات مرتبة ومبوبة؛ وفي مجلات بحثية دورية؛ ونشرها بالمجان كتابيًا وإلكترونيًا؛ كما هو الحال اليوم في فتاوى وبحوث ومقالات هيئة كبار العلماء؛ ولجنة الإفتاء.

ولو أن القوانين ـ للأسف ـ بدأت تغلب في بعض من الجوانب ..

و(التشريع) إنما هو حقٌ لله وَحْده، هو خالق الكون ومُدّبر الخلق والعالِمُ بمصلحته، لا مُنازعةَ في ذلك والمنازِع فيه كافر، قال الله تعالى مُقَرّراً ذلك: ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ الأنعام: ٥٧، فَخَصَّص الحكم له، بل وأَنكَر تعالى على مَن نَصَب نفسه مُشرّعاً بهواه؛ فقال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾ الشورى: ٢١.

---

(١) تاريخ التشريع الإسلامي للقطان ص٣٣١.

وقال تعالى : ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ﴾ الأعراف: ٥٤ ، قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ: فكما أن للهِ الـخَلق ؛ فَلَهُ أيضاً الأمر والشرع [١].

ولما سَمع عديُ بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ النبيَّ ﷺ يقرأ قوله تعالى: ﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ التوبة: ٣١ ، ظَنّ أن عبادتهم بالذبح والركوع والسجود؛ وقال :"لَسْنا نَعبدهم" فقال النبي ﷺ: (أليس يُحرِّمون ما أَحَل الله فتُحرِّمونه ، ويُحِلّون ما حَرّم اللهُ فتُحِلُّونه)؟ قال بلى. قال ﷺ: (فتلك عِبادتهم)[٢].

فجَعَل طاعة المخلوق في معصية الخالق شِرْكا! وهكذا كل مَن تَبعَ غيره في مخالفة شَرْع الله ؛ وهو يعتقد أن لهذا المتبوع الحق في ذلك ، أما مَن أطاع مخلوقاً لجهلٍ أو رهبة مع اعتقاده بحرمة ذلك فإنه يُعدّ عاصياً لا مشركاً [٣].

(١) انظر رسالة ابن باز : وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه ص ٨ .

(٢) رواه أحمد ٣٧٨/٤ ، والترمذي برقم (٣٠٩٥) وحسّنه.

(٣) فتاوى ابن تيمية ٧ /٦٩ ، وانظر المدخَل لدراسة الشريعة ص٤١ لعبد الكريم زيدان.

الباب الرابع

اختلاف الفقهاء
حقيقته وأنواعه وأسبابه
وكيفية الترجيح ودَفْع التعارُض بين الأَدلّة

المبحث الأول

اختلاف العلماء والفقهاء في الأحكام
حقيقته وتاريخه

إن (الاختلاف) من طبيعة البشر؛ لأنهم يتفاوتون ويختلفون في أفهامهم ومداركهم، فلا محيص من الخلاف لذلك أبدا ، وليس الخلاف هو وليد المذاهب الأربعة والفقهاء الأربعة ؛ ولكنه واقع قبل ذلك[١].

فقد وقع الخلاف في عصر النبوّة ؛ حيث اختلف الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في مسائل فرعية كثيرة في عهد النبي ﷺ؛ وبعد وفاته..، واختلف كذلك فقهاء الصحابة والتابعين؛ خاصة بعد توسع الفتح الإسلامي وتوسع دائرة الفقه وتجدد الحوادث العصرية المستجدة التي تحتاج إلى نظر واجتهاد.

وقد كان خلافهم خلافًا طيبًا محمودًا ؛ لأنه كان في مكانه ؛ وكان مجردًا عن الهوى والمصالح الشخصية والتعصب الممقوت؛ وكان هدفهم منه الوصول للحق ليس إلا ..، كما أن اختلافهم اختلافٌ عِلْمي مؤصَّل مستنِد إلى أسبابٍ علمية معتبَرَة؛ وليس خلافًا لمجرد الاختلاف والمراء.

ومِن دلائل ذلك: اختلافهم ـ رضي الله عنهم ـ في أسارى بدر؛ وفي التيمم من الجنابة؛ وفي قتال مانعي الزكاة؛ وفي الأحق بالإمامة؛ وفي جمع المصحف؛ وفي قتال المرتدين؛ وفي طلاق الثلاث؛ وفي قسمة الغنائم..[٢].

---

(١) خالف في هذه المسألة الإمام ابن حزم؛ وأنكر الخلاف في المسائل الفرعية الظنية، لكن أهل العلم رَدّوا قوله ؛ لأن الشرع والعقل يَرّده ، أما أصول الدين وقطعياته فلا خلاف فيها، وسيأتي بيان ذلك. (انظر الإحكام لابن حزم ٥/٦٤ وكتاب الاختلاف للمقرفي ص٣٦).

(٢) انظر إعلام الموقعين لابن القيم ٣/٢٣٦، وتاريخ التشريع الإسلامي د.علي حسن ص٨٩، وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي؛ لعبد الوهاب خلاف ص٢١.

وهكذا على مَرّ الزمن؛ يزيد الخلاف في الفروع كلما انتشر الفقه الفرضي، وكلما كثرت الحوادث والمستجدات، وقد أتى ذلك على الفقهاء الأربعة ـ رحمهم الله ـ فجرى الخلاف بينهم بناءً على خِلافِ مَن سَبَقهم.

لكن :

ما هو الـخِلاف المقصود ؟ وفيما يكون الخلاف بين الفقهاء ؟

التفصيل فيما يلي :

المبحث الثاني

ماهو الخِلاف المقصود؟

وفيمَ يكون اختلاف الفقهاء؟

إن الخلاف الفقهي بين الفقهاء له مجالٌ لا يتعداه أبدًا ؛ وفي شيء معين لا يَخْرج عنه ؛ وهو :(الأمور الظنية الفرعية الغير منصوصة ؛ أو التي نصوصها محتملة ظنية أو غير ثابتة ؛ والأحكام التي سكت عنها الشرع)[١].

أما: (أصول الدين وأسسه وأركان الإسلام وأركان الإيمان وقطعيات الدِّين وثوابته..) فالأُمّة متفقة فيها سلفًا وخلفًا ؛ لأن نصوصها قطعية ثابتة واضحة..، فلا خلاف في الأصول ؛ إنما الخلاف ـ إذا وقع ـ ففي الفروع.

وكما قيل: الـخِلاف في الأصول نِقمة ؛ والـخِلاف في الفروع سَعةٌ ونعمة".

---

(١) والظنيات: هي الأدلة والأحكام التي لا تعطي اليقين ؛ إنما مجرد الظن ..

ـ إما لأنها ظنية (الدلالة) كالقُرء: الذي يدل على الحيض والطهر من غير قطع بأحدهما.

ـ وإما لأنها ظنية (الثبوت) لضعفها أو شذوذ روايتها ؛ كالقراءات الشاذة ؛ ومنها قراءة ابن مسعود " أيام متتابعات" فإنها قراءة شاذة غير متواترة ؛ فهي ظنية لا قطعية ..

ـ وإما لأنها ظنية (الدلالة والثبوت) معًا ؛ كالأحاديث التي في سندها ضعف ؛ وفي دلالتها وألفاظها إشكال لغوي أو إعرابي.

وأما : مسكوت الشارع : فيجب على المجتهد تنزيله ـ عند الحاجة إليه ـ على قواعد الشريعة ومصالحها ؛ حتى يستنبط حكمها، وذلك كإلحاق الفأرة بالهرة في طهارة السؤر (انظر: الموافقات للشاطبي ١٥٦/٤ ، وأسباب اختلاف الفقهاء ص٢٦).

والخلاف في مسائل (الفروع) فيه الصواب والخطأ والتوسعة، أما الخلاف في مسائل (الأصول والاعتقاد) فليس فيه إلا الضلال[١].

ولذلك شَبّه النبيُّ ﷺ المؤمنين بالجسد الواحد، وكان الخلاف في الأصول هو أبغض شيء إليه بعد الكفر بالله تعالى.

ولننظر إلى "**واقعنا المعاصر**" كيف كان الخلاف في الفروع عليه توسعة ورحمة، وكيف كان الخلاف في الأصول والعقائد نقمة وعداوة وفُرقة وهوان.

بل حتى في عصر صدر الإسلام؛ في بداية "**عصر التابعين**" انقسم المسلمون إلى ثلاث طوائف؛ هي :(الخوارج) و (الشيعة) و (جمهور أهل السنة والجماعة)؛ هذا الانقسام الخطير وقع في المسلمين لما وقع فيهم الخلاف في "الأصول والعقائد".

فالخوارج: هُم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وحاربوه لَمّا قَبل التحكيم، وأمعنوا في عداءه حتى قتلوه؛ بعد معركة النهروان المشهورة التي هُزموا فيها.

والشيعة: على نقيض الخوارج؛ وهم الذين شايعوا علي بن أبي طالب؛ وغالوا في حُبه؛ حتى اعتقدوا نبوّته وعصمته؛ وحَصروا الخلافة فيه وفي ذريته مِن بَعده؛ وقالوا بعِصمة الأَئمة من ذريته..!

أما أهل السُّنة والجماعة: فهم الذين ثبتوا على الحقّ؛ ولَم يَقعَوا في الغلوّ ولا التقصير؛ وليس عندهم آراء ولا اتباع لغير القرآن الكريم وسُنة النبي ﷺ ولزوم جماعة المسلمين في الحقّ.

---

(١) انظر أسباب اختلاف الفقهاء د. التركي ص١١.

المبحث الثالث

أقسام الـخِلاف وفوائده وآداب الاختلاف والحوار

ينقسم الخلاف ـ شرعًا ـ إلى ثلاثة أقسـام:

١) خلافٌ **مذموم**: وهو مخالفة أهل السنة والجماعة ؛ والابتداع في الدين واختلاف أهل السنة في الأصول والقطعيات.

٢) خلافٌ **ممدوح**: وهو مخالفة الكفار والمشركين ؛ والاختلاف معهم في عاداتهم وأعيادهم وموضاتهم ونحو ذلك ؛ وعدم التشبه بهم.

٣) خلافٌ **سائغ**: وهو خلاف الفقهاء في الفرعيات والمظنونات من المسائل الفقهية الفرعية .. بناءً على اختلاف القرائح والأفهام [١].

وهذا الأخير ـ الخلاف السائغ في الفروع ـ هو موضوع بحثنا هنا ؛ وهو الذي يؤيده قول النبي ﷺ: (إذا حَكَم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلَه أَجْران ؛ وإذا حَكَم فأخطأ فلَه أَجر)[٢].

والاختلاف في "الفروع والظنيات" نوعان اثنان:

الأول: (**اختلاف تنوّع**) وهو ما كان فيه "اختيار" و "توسعة" على المكلف، وهذا لا نحتاج معه للترجيح ؛ لأنه خيار ؛ يأخذ فيه العامي والمجتهد ما شاء[٣].

---

(١) انظر فقه الخلاف للشيخ صالح بن حميد ص٢٥.

(٢) رواه البخاري (٧٣٥٢) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.

(٣) كترتيب أعضاء الوضوء ؛ فهو واجب عند الجمهور ، ومندوب عند الحنفية.

الثاني: (**اختلاف تضادّ**) وهو ما كان فيه " توسعة " فقط على المكلف وليس فيه خيار ، فكان لزاما على المجتهد أن يأخذ فيه بالأرجح ؛ ويستخدم فيه قواعد الترجيح ؛ لاستحالة الجمع مع التضاد[١][٢].

ولاختلاف الفقهاء في الفروع فوائد كثيرة ؛ منها :

١. أن فيه توسعة ورحمة وتيسير ؛ وليس للعداء والتفرقة.
٢. أن فيه التشجيع على البحث والنظر والاجتهاد وعدم الجمود.
٣. أن فيه المنع من تتبع الرخص.
٤. أن فيه تقديرًا لجهود العلماء ؛ وعدم التعصب.
٥. أن فيه إظهارًا لمرونة الفقه الإسلامي ؛ واستيعابه للمستجدات في كل زمانٍ ومكان ؛ وتوافُقه مع الواقع.
٦. ومِن فوائد العِلم بالخلاف : السلامة من الإثم والكذب بنقل الإجماع في مسائل الخلاف ؛ أو نقل الخلاف في مسائل الوفاق.

(١) كرفع اليدين في تكبيرات صلاة العيدين ؛ فهو سُنة عند الحنابلة ؛ مكروه عند بعض الحنفية.

(٢) انظر: مالا يجوز في الخلاف ص١٨ لعبد الجليل عيسى، وأسباب اختلاف الفقهاء ص٢٨.

أما آداب الخِلاف والحِوار فكثيرةٌ[1] منها :

١) الإخلاص لِوَجه الله تعالى وطَلَب مرضاته.

٢) القول بالحق وطلب العدل والصواب.

٣) التجرد مِن الهوى ومِن التعصب وميول النفس.

٤) الحذر مِن الانتصار للنفس أو للباطل على حساب الحق.

٥) محاولة البُعد عن الخلاف قَدْر الإمكان.

٦) الأدب والاحترام في القول والفعل والرد.

٧) تَجنُّب الجرح والتعنيف والسب والثلب.

٨) تقدير المخالِف واحترامه في حدود المطلوب عقلاً وشرعًا.

٩) الخروج مِن الخلاف أولى مِن الدخول فيه.

١٠) المعرفة بعلم الخلاف والجدل وأنواعه وقواعده وآدابه.

* * *

(١) انظر: عَلَم الجذل في عِلْم الجدل؛ للامام نجم الدين الطوفي ص١٣ ومابعدها؛ نشر جمعية الاستشراق الالمانية ، وتذكرة السامع والمتكلم ص ٤٧ لابن جماعة ، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر؛ اختصار أحمد البيروتي ص٢٩٦ ومابعدها.

المبحث الرابع

أسـباب اختلاف الفقهاء في الفروع

اهتم أهل العلم بأسباب الـخِلاف بين الفقهاء ؛ وأَلَّفوا فيها المصنفات[١].

ومُجْمَل تلك الأسباب :

١) الاختلاف بسبب القواعد **اللغوية** (من حيث الإفراد ، والتركيب ، والحقيقة ، والمجاز ، والإعراب ..).

٢) الاختلاف بسبب القواعد **الأصولية** (من حيث العموم ، والخصوص والإطلاق ، والتقييد ، والاجتهاد ، والتقليد ، والإباحة ، والتوسع ، والقياس ، والعُرف ، وقواعد الاستنباط ، والأمر بعد الحضر ، والأمر المجرد عن القرائن ، والأمر المقيد بالقرائن ، والأمر المطلق ، والدلالة الظنية ، ومفهوم المخالفة ..[٢]).

٣) الاختلاف بسبب **تعارُض الأدلة** والترجيح بينها [٣].

---

(١) كالشاطبي في الموافقات٤/٥٥٦ ؛ والبطليوسي المالكي في كتابه : الإنصاف في أسباب الخلاف ، وابن تيمية في : رفع الملام ؛ وابن رُشد في : بداية المجتهد ؛ ود. عبد الله التركي في : أسباب اختلاف الفقهاء ؛ وأبو الفتح البيانوني في كتابه : دراسات في الاختلافات الفقهية ؛ وغيرهم.

(٢) الجمهور يرون مفهوم المخالفة ويعملون به ؛ خلافًا للحنفية.

(٣) إذا تعارض دليلان أو أكثر ؛ كأن يكون أحدهما يُثبت والآخر ينفي ؛ فإن جمهور العلماء عند التعارض (يَجمَعون) بين الأدلة ؛ فإذا لم يمكن (رجَّحوا) بينها ؛ فإذا لَم يمكِن حَكَموا (بالنسخ) إذا عُرف تاريخهما ؛ ويأخذون بالمتأخر ، فإذا لَم يَعلَموا تاريخهما تركوهما ؛ ويتوقفون ؛ أو يأخذون بما دونهما.

٤) الاختلاف بسبب **القراءات القرآنية** (من حيث الطُّرُق ، والتواتر، والشذوذ ؛ فالجمهور لا يأخذون بالشاذ منها).

٥) الاختلاف حول **النَّص الشرعي** (من حيث الثبوت ، والنسخ، والصحة، والضعف ، والرواية ، والعلم به ، والجهل به ، وفهمه ووجه دلالته، وعموم اللفظ، وخصوص السبب ، وخبر مستور الحال، وخبر الواحد إذا خالف القياس ، والأخذ بالمراسيل[١] ، وعَمل الراوي بخلاف ما يروي[٢]..).

٦) الاختلاف بسبب **الأدلة المختَلَف فيها** (كالاستصحاب، وقول الصحابي، والاستحسان[٣] ، والمصالح المرسَلة[٤] ، وسدّ الذرائع[٥]..).

فهذه هي مجمل الأسباب والقواعد التي يرجع إليها وبسببها اختلاف العلماء والفقهاء في الفروع الفقهية الظنية ، ذكرتُها هنا مختصرة مجرَّدة عن الشرح والتمثيل ، وعلى مُريد ذلك الرجوع إلى المظان المذكورة.

* * *

(١) الجمهور يأخذون بمراسيل القرون المفضَّلة ؛ خلافًا للمالكية.

(٢) الجمهور يقدّمون روايته على عَمَلِه ؛ لأن الحجة في النَّص أقوى.

(٣) فهو حجة عند الجمهور ؛ خلافًا للمالكية.

(٤) وتُسمى "الاستصلاح" ؛ وهي حجة عند جمهور الفقهاء الأربعة ؛ يثبتون عليها الأحكام ؛ بشرط : أن لا تكون في العبادات ولا المقدرات الشرعية.

(٥) روي عن ابن القيم ـ رحمه الله ـ أنه قال :(سَدّ الذرائع رُبع الدِّين).

المبحث الخامس

واجبنا نحو الخلافات الفقهية

إن واجبًا علينا ـ تجاه الخلافات الفقهية ـ أن نُفرّق فيها بين حالات :

○ **الحالة الأولى :** الخلاف الذي رجع فيه المخالفون لقول أقرانهم ؛ وتركوا الخلاف بموافقة معارضيهم ؛ فحينئذٍ ينتفي الخلاف ولا يجوز النظر إليه ؛ ويجب علينا الإنكار على مَن أخذ بهذا الخلاف المرجوع عنه.

○ **الحالة الثانية :** الخلاف الضعيف ؛ وهو الذي اعتمد فيه أحد المعارضين على دليلٍ واهٍ ؛ أو رأيٍ مُصادِم لنصوص الشريعة ؛ كمن يخالف في المعازف ويقول بإباحتها .. ؛ فهذا الخلاف كسابقه ؛ يجب إلغاؤه ويجب الإنكار على مَن أخذ بأقواله الشاذة.

○ **الحالة الثالثة :** أن يكون الخلاف في مسألةٍ " اجتهادية " لا نّص فيها ؛ فهذا خلاف معتَبر ، ولكل مجتهد نصيب ؛ ولا يجوز لنا الإنكار على مَن أخذ بأيِّ الرأيين ؛ لأنه اختلاف مجتهدِين معتَبَرين في غير منصوص ، إلا إذا تبين الحق فلا يُصار لغيره.

○ **الحالة الرابعة :** أن نعجز عن التفريق بين الأقوال ؛ ولا نقدر على تمييز المصيب المُحِق مِن غيره ، ولا نستطيع الترجيح ـ(كحال العامّيّ المقلِّد)ـ فهنا يجب التوقف وعدم الإنكار ؛ إلا إذا أنكر العلماء على أحد الخصمين ؛ فيجوز تقليد المجتهدين في الإنكار وتحري الصواب[1].

(١) المصادر السابقة ؛ وانظر : الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/٥٨ تحقيق اسماعيل الأنصاري.

تنبيهات على هذه الحالات في الخلاف:

أولا: تمييز هذه الحالات هو بحسب الناظر فيها؛ فإن كان (عالِـمًا فقيهًا مجتهدًا) وجب عليه النظر في المسألة وتمحيص الأدلة والترجيح وتحري الصواب، وإذا كان (عامّيًّا أو ذا ثقافةٍ قليلة) وجب عليه تقليد العلماء والاستفتاء وسؤال أهل الذكر؛ طَلبًا للصواب.

ثانيا: أن الحق واحد في محل الخلاف ، فإذا اختلف العلماء في مسألةٍ؛ فحَرّم فقيهٌ وأَحَل آخَر ـ وكِلاهما مِن أهل الاجتهاد ـ فالصواب عند الله تعالى واحد؛ إما حلالٌ **أو** حرام؛ ولا يكون عنده حلال وحرام ، ومَن أصاب من المجتهدين فَلَه أجران ، ومَن لَم يُصِب فقد بَذل وسعه فيما كُلّف به ؛ وله أجرٌ على اجتهاده وحُسن قصده؛ وهذا ما جرى عليه الإجماع أنه ولو تعدد الخطأ فالصواب واحد[1].

ولو فرضنا أن الصواب يتعدد فإن لكل صوابٍ وَجهًا ومساغًا، والله أعلم.

(١) قواعد في علوم الفقه ص٣٤٣ للعلاّمة حبيب أحمد الكيرانوي.

الباب الخامس

أدلة التشريع ومَصادر الأحكام المتفَق عليها والمختلَف فيها

وفيه :

الـمَطلَب الأول : معنى الدليل وأقسام الأدلة.

الـمَطلَب الثاني : الأدلة المتفَق عليها.

الـمَطلَب الثالث : الأدلة المختلَف فيها.

تمهيد :

أدلة التشريع هي الأدلة والمصادر والأصول التي يُرجَع إليها ؛ وتؤخذ منها الأحكام الدينية والدنيوية ؛ وتتفرّع منها المسائل الفقهية ..

منها (**المُتفَق عليه**) بين أهل العلم بلا خلاف ؛ **وهي :** القرآن والسنّة والإجماع والقياس ، ومن الفقهاء مَن جَعل القرآن والسنّة بمرتبةٍ واحدة ؛ يليهما الإجماع .. وهكذا.

ومنها (**المُختَلَف فيه**)؛ في كونه دليلاً ومصدرًا للتشريع والأحكام عندما لم يَرِدْ به دليلٌ في الأدلة الأربعة السابقة المتفَق عليها.

وهذه الأدلة المختلَف فيها **هي:** الاستحسان، والاستصلاح، والاستصحاب، والاستقراء، وشرع مَن قبلنا، وقول الصحابي، والعرف.

وإلى التوضيح في المطالب والأبحاث التالية :

المَطلَب الأول:

معنى الدليل؛ وأقسام الأدلة

الدليل : هو المرشد والهادي إلى الأشياء المجهولة.

وفي الاصطلاح : هو ما يوَصّل ويرشِد ـ بصحيح النظر فيه ـ إلى مطلوب الشرع [(١)].

أقسام الأدلة :

تنقسم الأدلة ـ من حيث طريق معرفتها ومَوردها ـ إلى قسمين :

١ ـ (أدلةٌ نَقْلِية) :

أي منقولة إلينا عَبْر السماع وبالأسانيد المتصلة الصحيحة، **وهي**: القرآن، والسُّنة، والإجماع ، وقول الصحابي ، وشَرع مَن قَبلنا ، والعُرف.

٢ ـ (أدلةٌ عَقْلِية) :

أي ليست منقولة ولا مُستقرّة ؛ بل يستنتجها الفقيه والمجتهد بعقله واجتهاده مستندًا إلى "دليلٍ نقلي" من القرآن أو السُّنة، وتلك الأدلة العقلية **هي**: القياس، الاستصلاح، الاستحسان، الاستصحاب، سَدّ الذرائع.

أما من حيث (اختلاف الفقهاء) في تلك الأدلة فتنقسم إلى قِسمين :

ـ **أدلة مُتفَقٌ عليها**: القرآن ، والسُّنة ، والإجماع ، والقياس.

ـ **أدلة مُختَلَفٌ فيها**: وهي باقي الأدلة، والجمهور على اعتبارها والأخذ بها.

---

(١) ومعنى صحيح النظر فيه : أي نظر الفقهيه واجتهاد المجتهد ، انظر : العدة في أصول الفقه ؛ لأبي يعلى ١٣١/١ تحقيق د.أحمد المباركي، وأصول الفقه د. عياض السلمي ص٩٤ وما بعدها.

ولكن الخلاف فيها خلافٌ ضعيف ؛ حتى إن أكثر الفقهاء والأصوليين لم يَعدّه خِلافا ؛ أو هو عند بعضهم خِلاف غير معتبَر ؛ لا ينبني عليه كثير فائدة في التقسيم [١].

وفي المطالب التالية التوضيح والتمثيل أكثر ..

(١) روضة الناظر ١/٤٠٠ ؛ لابن قدامة ، والواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل ٦/٢ تحقيق د.عبد الله التركي.

المَطلَب الثاني:

الأدلة المُتفَق عليها

-القرآن الكريم.

-السُّنة النبوية

-الإجماع.

-القياس.

المبحث الاول

القرآن الكريم
ومكانته العظيمة في الشريعة والتشريع

القرآن الكريم هو كلام رب العالمين ؛ ونوره المبين ؛ وصراطه المستقيم ؛ وهو المرتبة الأولى من مصادر التشريع ..

ومكانة القرآن في (الشرع والتشريع) أنه المَصدَر الأول والأكبر في ذلك.

وتأتي السُّنّة النبوية في المَرتبة الثانية بَعده.

فالقرآن والسنة أصلان عظيمان للشريعة، وهُما مَصْدَرا التشريع، ولا ثالث لهما ؛ إلا ما بُني عليهما، وهُما مَنْبَعُ الأحكام والنور والسعادة، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾النمل: ٧٧، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا﴾الإسراء:٩

ومعنى الآية أن القرآن يهدي للطريق المستقيم والصحيح في العقائد والسلوكيات والأحكام وكل شيء.

وقال النبيﷺ: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شَفيعاً لأصحابه»(١).

وقال ﷺ: «مَن قرأ حرفًا مِن كتاب الله فَلَهُ به حَسَنَةٌ والحسنة بعَشر أمثالها ؛ لا أقول (الٓمٓ)حرف ؛ ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف»(٢).

وقال ﷺ: « القرآن شافِعٌ مشفّع ، ومَاحِلٌ مُصَدّق ، مَن جَعله أَمامه قاده إلى الجنة ، ومَن جَعَلَه خَلْف ظَهرِه سَاقَه إلى النار » (٣).

---

(١) رواه مسلم (٨٠٤) ؛ باب فضل القرآن.

(٢) رواه الترمذي (٢٩١٠) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

(٣) رواه بن حبان ؛ والمنذري في الترغيب والترهيب ٣٣٧/٣ برقم(٢١٩٤) وصححه الألباني.

والقرآن الكريم: "هو كلام الله ؛ المنزَّل وَحْياً على رسولهِ محمد ﷺ، باللسان العربي الـمُعْجِزِ لَفظاً ومعنىً، والمتعبَّد بتلاوته والمنقول بالتواتر" [١].

أي إن الله تعالى تَكَلم بالقرآن، وتَكلم بغَيْرِه، ولا يزال الله تعالى مُتكلماً بما شاء متى شاء، والقرآن مِن جُملةِ كلامه تعالى، تكلم به حقيقةً بلفظِهِ ومعناه.

والمنقول بالتواتر: أي تناقلَتْهُ الأجيال جيلاً عن جيل، وجماعة عن جماعة كما هو عن النبي ﷺ محفوظٌ تامٌ لا ريب فيه ولا تحريف [٢].

ومِن أسماء القرآن: الكتاب ـ الذِّكر ـ التنزيل ـ الفُرقان ـ الرحمة ـ النور ـ الهُدى ـ الشفاء ـ الحقّ ـ الوحي ـ البُشرَى ـ العِلْم ـ كلام الله ـ الروح ـ القَصص ـ البيّنة ـ الصّدق[٣].

---

(١) وفي اللغة: "قرآن": اسم جامد؛ عَلَم على القرآن ؛مُشتقٌ من " قَرَن " لاقتران سُوَرِهِ ببعضها ؛ أو مُشتقٌ من : قرأ؛ أي تَلى ؛ لأنه يُتلى، والنون زائدة.

(٢) انظر الإتقان في علوم القرآن ـ للإمام السيوطي ١/ ٨٨ .

(٣) وهناك أسماء غيرها للقرآن الكريم ، انظر كتاب: (الهدى والبيان في أسماء القرآن) للبليهي، وعلوم القرآن للقطان ص ٢١ ـ ٢٣.

ومِن عقيدة أهل السنّة والجماعة في القرآن الكريم: أنه كلام الله تعالى صِدْقٌ وحقٌ وعَدْل، وأن القرآن ليس مخلوق والقول بـخَلْق القرآن كُفر؛ لأن القرآن كلام الله والكلام صِفة له غير مخلوقة.

وهو آخر الكتب المنزلة وأفضلها، وأنه مُهَيمنٌ على الكُتُب السماوية السابقة ، فقد هَيمَن عليها ونسخها، واحتوَى على كل ما فيها مِن العِلم والحِكمة والهداية.

وأنه يجب حُبّه وتلاوته وتدبّره والعمل به، وتحكيمه، والـحُكم به في جميع شؤون الحياة.

وأن مَن كَذّب به أو بشيءٍ مِن أخباره أو اعتَقَدَ أنّ غَيْرَه أحسن أو أكمل منه.. فقد ضلّ؛ والعياذ بالله.

وأنها لا تجوز روايته بالمعنَى، ولا تجوز ترجمته بلفْظِه، ولكن يجوز ترجمة معانيه وتفسيره فقط إلى اللُّغات الأخرى.

مُحْكَم الآيات ومتشابهها:

القرآن الكريم ـ من حيث معانيه وألفاظه ـ فيه المحكم ؛وفيه المتشابه ،لقوله تعالى: ﴿مِنْهُ ءَايَـٰتٌ مُّحْكَمَـٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَـٰبِهَـٰتٌ﴾ آل عمران: ٧.

فالمحكَم: من الإحكام ؛أي الإتقان والضبط والاتساق ، وهو اللفظ الدال على معناه بوضوح، ويُعرَف منه معناه ؛ أو لا يحتمل إلا معنىً واحدًا.

والمتشابه: هو ما لا يدل على معناه بوضوح ،أي: هو المشكل في معناه ؛ إما أنه لا يعرفه إلا العلماء الراسخون ، أو أنه لا يعلمه إلا الله تعالى[1].

---

(١) البرهان للزركشي ١١٢/١ تحقيق أبي الفضل ، وعلوم القرآن للقطان ص٢١٥ ، وتأملات قرآنية ص١٢٨ د.موسى الابراهيم ، وتفسير ابن كثير عن الآية ٧ من سورة آل عمران.

ومِن وجْهٍ آخر: فكلمة (المتشابه) لها ثلاثة معانٍ:

الأول :المتشابه **العام**، وهو المتماثل والمتساوي في الحُسن والبلاغة والإعجاز.

الثاني :المتشابه **الخاص**، وهو اللفظ المشْكِل الذي لا نعرف معناه ومقصوده ؛ أو الذي يحتمل أكثر من معنى.

الثالث: **المتشابه اللفظي**، وهو المتماثل والمتساوي في لفظه وحروفه.

○ **أما المتشابه العام**: فمعناه أن القرآن يشبه بعضه بعضًا؛ ولا يختلف؛ فبعضه يشبه بعضًا في الفصاحة والبلاغة والإعجاز والهداية والإحكام، وأنه متشابه في إحكامه وإتقانه ..

وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ﴾ الزمر٢٣

وقوله تعالى: ﴿الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ هود: ١.

○ **المتشابه الخاص**: وهو الوارد في قوله تعالى: ﴿مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞ﴾آل عمران: ٧ ، فالمحكم ـ كما سبق ـ: هو اللفظ الدال على معناه بوضوح، ويُعرَف منه معناه ، والمتشابه : هو ما لا يدل على معناه بوضوح ، أي: هو المشكل في معناه ، والقرآن فيه من هذا المحكم والمتشابه كلمات و آيات.

وقوله تعالى: ﴿مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ﴾ ؛ أي واضحات الدلالات لا إشكال ولا غموض فيها ؛ وهي أكثر القرآن.

وقوله: ﴿ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ ؛ أي أصله الذي يُرجع إليه عند الاشتباه ؛ والتي يُرَد إليها المتشابه الغامض على بعض الناس، وهي المفصَّلات التي نرجع إليها لمعرفة المجمَلات ؛كما قال تعالى: ﴿ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ هود: ١

وقوله تعالى: ﴿ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ﴾ أي مشتبهة المعنى ؛ غير متضحة للناس أو لبعضهم، إما أن الخلق لا يعلمونها ؛ كعِلمِ الساعة، وحقيقةِ الغيبيات، وكُنهِ الصفات، أو أنه لا يَعرِفها إلا الراسخون من العلماء، أو أنها تحتمل معانٍ كثيرة [١] [٢].

والحكمة من وجود هذا المتشابه في القرآن: إظهار عجز الـخَلْق ؛ وحثهم على البحث والعلم، وبيان فضل العالم على الجاهل، وامتحانهم من يؤمن بالغيب وبالآخرة ممن هو منها في شك.

والمحكم لا إشكال فيه، إنما الإشكال في (المتشابه) ؛ مثل: حقيقة الغيبيات ووقت القيامة، والحروف المقطعة في أوائل السور، فهذا المتشابه الذي اشتبه وخفي معناه[٣].

---

(١) انظر تفسير ابن كثير ٦/٢ ، وتفسير السعدي ص١٢٢.

(٢) وقيل : المحكَم الناسخ والمتشابه المنسوخ ، وقيل : المحكم ما يحتمل وجهًا واحدًا ؛ والمتشابه ما يحتمل أوجُهًا ، وقيل : المحكم ما أطلع الله عبادَه عليه ؛ والمتشابه ما استأثر سبحانه بعلمه ..

(٣) علوم القرآن د. محمد الصباغ ص١٠٥ ، وانظر القواعد الحسان للسعدي ص٦٤.

وواجبنا نحو هذا المتشابه: أن نؤمن به؛ ونرده للمُحْكَم ؛ ولا نؤوّله على غير مراد الله تعالى؛ ولا نتبع الأهواء في تفسيره؛ ولا نستغل غموضه على العامة بما لا يحتمل أو بما يتناسب مع الأغراض الجانبية والشهوات..، فإن ذلك من الزور والبهتان والضلال والزيغ الذي حَرّمه الله في كتابه.

وهل الراسخون في العلم يَعلَمون المتشابه ؟ أم لا يعلمه إلا الله ؟

والجواب: أن ذلك بحسب نوع المتشابه؛ إذ هو ثلاثة أنواع:

ـ الأول: ما لا يعلمه إلا الله ، كعِلم الساعة ، وحروف فواتح السور مثل (الم ، حم ، المص ، ق ..).

ـ الثاني: ما يمكن للإنسان معرفته، كالأحكام وكثير من الألفاظ.

ـ الثالث: ما لا يعلمه مِن الناس إلا الراسخون في العلم منهم، وهو كما قال النبي ﷺ لابن عباس: «اللهم فقّهه في الدِّين وعَلِّمْهُ التأويل»[(١)].

قال السعدي ـ رحمه الله ـ : "القرآن كله محكم باعتبار ، وكله متشابه باعتبار ، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث؛ فهو محكم، لأنه في غاية الإحكام وقوة الاتساق ، أخباره كلها حق وصدق وليس فيها تَناقض ولا اختلاف ..، وهو متشابه : في الحُسن والهدى والصدق والحق ..، والعلماء الفقهاء الراسخون يردّون المتشابه إلى المحكم ؛ ويفسرون بعض القرآن ببعض؛ فيصير كله محكمًا ، فلا إشكال ولا تناقض[(٢)].

---

(١) رواه أحمد (٢٤٠١) ، وابن حبان (٦٩٤١)، وانظر فتح الباري البخاري ١/٢٢٩، والإتقان للسيوطي ٢/٤ ، وعلوم القرآن للقطان ص٢١٧ ، وتفسير ابن كثير ٢/١١.

(٢) انظر القواعد الحسان لتفسير القرآن ص٦٣ للشيخ عبدالرحمن السعدي ؛رحمه الله.

فموقف الراسخين في العلم من أهل السنة: أنهم يؤمنون بالمتشابه ؛ ولا يحملونه على غير محامله ؛ ويردّون إلى الله تعالى عِلم مالا يعلمون، ويردّون المتشابه إلى المحكم ؛ مصداقًا لقول الله تعالى : ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ﴾ آل عمران: ٧ (١).

ونخلص إلى أن الناس نحو متشابهات المعنى في القرآن صنفان:

الصنف الأول :

الجهلة الزائغون ؛ أهل الباطل والهوى والضلال والشهوات ؛ فهؤلاء يتتبعون المتشابه المشكِل ؛ ويؤوّلونه بهواهم ؛ ولا يردّونه إلى المحكم ؛ وهم بذلك عُصاةٌ ، كما قال الله عنهم : ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ﴾ آل عمران: ٧ .

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ ؛قالت : « تلا رسولُ الله ﷺ قول الله تعالى " هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ " ثم قال ﷺ : إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى اللهُ ؛ فاحذَروهم»(٢).

---

(١) جمهور العلماء والقراء يرجحون وجوب الوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱللَّهُ﴾ ؛ ثم البدء بما بعدها: ﴿وَٱلرَّٰسِخُونَ ..﴾، أي: يجعلون " الواو" ابتدائية ليكون المعنى : وأما الراسخون في العلم موقفهم من هذا المتشابه هو الإيمان به، وأنه كلام الله، وله معناه، ولو لم نفهمه ؛ سواء من أسماء الله تعالى وصفاته ؛ أو من أمور الغيب ، فلا يجوز تأويله بغير مراده، أو بما لا نعلم، أو بما يصرفه عن مقصوده الحقيقي، فليس هذا من شأن أهل العلم ..

(٢) رواه البخاري (٤٤٣٠) ، ومسلم (٦٧٢٦) باب النهي عن اتباع المتشابه.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمع النبيُّ ﷺ قوماً يتدارؤون فقال : «**إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، وإنما نزل كتاب الله يُصدّق بعضه بعضاً ؛ فلا تكذبوا بعضه ببعض ، فما علمتم منه فقولوا ، وما جهلتم فكِلُوه إلى عالِمِه**»[(١)].

الصنف الثاني :

وهم العالمون العاملون المهتدون ؛ يعملون بالمحكم ، ويؤمنون بالمتشابه ويَحْمِلون المتشابه على المحكم ؛ ويردّونه إليه ، ومع خوفهم واعتدالهم واتباعهم للحق يَدْعون ربهم ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴾ آل عمران: ٨

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : دعواتٌ كان رسول الله ﷺ يكثر يدعو بها : «**يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّت قَلبِي على دِينك**» قالت : فقلت : يا رسول الله ، إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء؟ فقال : «**إنّ قَلْبَ الآدَمِيِّ بَيْنَ أُصبُعَينِ مِن أَصابِعِ الله ـ عَزّ وَجَلّ ـ فإذا شاءَ أزاغَه ، وإذا شاء أَقامَه**»[(٢)].

وعن النوّاس بن سمعان الكلابي ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «**ما مِن قَلبٍ إلاّ بَيْنَ إِصبَعَينِ مِن أَصابِعِ الرحمن ، إِن شاءَ أَقامَهُ وإِن شاءَ أَزاغَه**».

وَكانَ رَسولُ اللَّهِ يَقول : «**يا مُثَبّتَ القُلوبِ ثبّت قُلُوبَنا علَى دِينك**» قال : «**والميزان بيَدِ الرّحمنِ يَرفَعُ أَقْواماً ويَخفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَومِ القيامة**»[(٣)].

---

(١) رواه أحمد (٦٧٢٢)، ابن كثير في التفسير ١٣/٢ ، والسيوطي في الدر٦/٢ وصحح إسناده.

(٢) رواه أحمد (٢٤٢١١)، والترمذي (٢١٦٣) باب إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله.

(٣) رواه أحمد (١٧٣٠١)، وابن حبان (٩١٩)، ابن ماجه (١٩٩).

قال ابن كثير في التفسير: "أخبرنا الله تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب ؛ أي : بينات واضحات الدلالة ؛ لا التباس فيها على أحد من الناس ، ومنه آياتٌ فيها اشتباه في الدلالة على بعض الناس ، فمَن رَدّ المشتبه على الواضح ؛ وحكّم المحْكَم على المتشابه فقد اهتدى ، ومَن عَكَس انعَكس"(١).

أما صفات الله تعالى : فإنها عند سلف أهل السنة يعدّونها من المتشابه ولكن ليس متشابه المعنى ، بل متشابه الكيف والكُنه ؛ فذلك مما يجب الإيمان به ويَحرُم السؤال عنه ، فالصفات من حيث معناها من "المحكم" ، ومن حيث حقيقتها وكنهها من "المتشابه" ؛ وكيفياتها دون إدراك المخلوقين إلى يوم القيامة.

مثلاً : قوله تعالى : ﴿ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ ص ٧ ؛ أهل السنة والجماعة يعرفون ويعتقدون أن لله يدَين ؛ حقيقةً ، لكن لا يَعْلَمون صفتها ولا حقيقتها ، ولا يؤوّلونها ، ولا ينكرونها ، ويُبَدّعون مَن أوّل أو أنكر في صفات الله تعالى ..

ولما سُئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء لله على عرشه ؟ قال : "الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة"(٢) ، وكذلك سائر أسماء الله تعالى وصفاته العلية.

---

(١) تفسير ابن كثير ٦/٢ ط دار الحديث ١٤٢٢هـ

(٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة ٣٩٨/٣ لأبي القاسم اللاكائي ، والاعتقاد للبيهقي ص١١٦ ، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٦٥/٥ ، وتفسير السعدي عند الآية ٧ من سورة آل عمران.

طريقة ورود الأحكام في القرآن

أحكام القرآن أتت بشكل مُجْمل؛ وبأسلوب كليٍّ إجمالي، وغالب التفاصيل متروك للسُّنة النبوية؛ ثم لاجتهاد العلماء والفقهاء بالنظر والبحث والاجتهاد والتأمل والقياس ..

وسيأتي في المباحث التالية بعضًا من أصول الأحكام في القرآن في شتى المجالات الأسرية والاجتماعية والسياسية والجنائية والاقتصادية وغيرها [١].

ولا شك أن القرآن أحوج إلى السُّنة من السُّنة إلى القرآن.

و احتياج القرآن للسنة: هو من باب تبيينه وتوضيح مقاصده وتفسير مجمله لا غير؛ لأن القرآن وجيزٌ بليغٌ مُعجِز، فيه كنوز وقواعد وإشارات؛ تتضح بشرح وتبيين الرسول ﷺ، كقول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ بيان الإقامة في السُّنة وهي صفتها وركعاتها وشروطها ومبطلاتها..؛ وكقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾البقرة: ٤٣، بيان ذلك وتفسيره في السُّنة، إذًا فالحاجة إليها حاصلة، وقد لا يكون في السنة ما يحتاج إلى القرآن ... فهذا معنى قول العلماء: "إن السُّنة قاضية على القرآن ولا العكس" وهذا حق وصحيح بهذا المعنى المذكور.

لكن بعض أهل العلم استحَب تغيير هذا التعبير تأدبًا؛ لذلك لما سئل الإمام أحمد عن كون السنة قاضية على القرآن؟ قال: لا أجسر أن أقول هذا، ولكن السُّنة تفسر القرآن وتبينه [٢].

---

(١) وانظر المدخل إلى أصول الفقه والتشريع د. الإبراهيم ص٣٢.

(٢) السنة ومكانتها ص٣٨٨ د.مصطفى السباعي.

ثم زاد الإمام السيوطي ذلك بيانًا فقال: "والحاصل أن معنى احتياج القرآن للسنة أنها مبينة له ، ومفصِّلة لمجملاته ؛ لأن فيه لِوَجَازته كنوزًا تحتاج إلى مَن يَعرِف خفاياها فيبرزها للأمة ، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك معنى كون السنة قاضية على القرآن لا العكس ؛ لأن السنّة بيّنةٌ بنفسها إذ إنها لم تصل إلى حد القرآن في الإعجاز والإيجاز، فهي شرح له ، وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح ، والله أعلم "ا.هـ[١].

ومن حاجة القرآن إلى السنّة : أن ناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله وبعض معانيه وكثيرًا من مجملاته ؛ لا تُعرَف إلا بالسنة والبيان النبوي[٢].

ومن الآثار في ذلك :

ـ ما أخرجه البيهقي عن عمران بن حصين أنه قيل له : إنكم تحدثونا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن ؛ فغضب عمران وقال : قرأتَ القرآن ؟ قال : نعم . قال فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعًا والمغرب ثلاثًا والغداة ركعتين ؟ قال لا . **قال** : وهل وجدت فيه شاةً في كل أربعين؟ قال لا. وهل وجدت مع قوله تعالى: ﴿**وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ**﴾الحج: ٢٩ ؛ وجدت الطواف سبعًا والركعتين خلف المقام ؟ قال لا . ثم **قال** عمران ـ رضي الله عنه ـ: ألستم أخذتم ذلك عنا وأخذناه عن النبي ﷺ؟ قال الرَّجُل : نَعم.

---

(١) مفتاح الجنة ص٣٠ للسيوطي. وانظر المصدر السابق ص٣٨٧.

(٢) دفاع عن السُّنة ص ٣٩ ؛لمحمد أبو شهبة.

ـ **ومن ذلك**: حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: (لَعَن اللهُ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحُسنِ المغَيّرات لِخَلق الله)[١]؛ قالت امرأةٌ: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدتُه، **قال ابن مسعود**: قد وجدتيه؛ أما قرأتي ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾؟ قالت بلى، قال فقد أتى به الرسول في سُنته[٢].

أما مسكوت القرآن: فإن السُّنة إذا أتت بشيءٍ سَكَت عنه القرآن كان ذلك الشيء تابعًا لمقاصد القرآن العامة ومندرجًا تحت قواعده الكلية، ولذلك فالسّنة في الجملة تحت راية القرآن، وكل شيء في القرآن موضَّح، إن لم يكن مفصَّلاً فمُجْمَل، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ﴾ النحل: ٨٩، فإن كان الشيء الذي فيه مجملاً فقد وضّحَتْه وبيّنَتْه السنة[٣]، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ النحل: ٤٤.

وقد ذهب أكثر العلماء: إلى أن في القرآن مجاز، كما أن فيه حقيقة في الألفاظ والمعاني، وأن في القرآن ألفاظ بغير العربية كالإستبرق والمشكاة؛ عُرّبت لكثرة استعمالها[٤]، والله أعلم.

---

(١) رواه البخاري (٥٩٤٣) ومسلم (٢١٢٥)؛ كتاب اللباس والزينة.

(٢) ساقها الإمام السيوطي في كتابه مفتاح السنة ص٥ وما بعدها.

(٣) وانظر البرهان للزركشي ١٢٩/٢.

(٤) الجامع لمسائل أصو ل الفقه ص٩١ د.عبد الكريم النملة، مع ملاحظة أن القول بوجود المجاز في القرآن لا يَستلزِم تأويل صِفات الله عزّ وجَلّ.

آيات الأحكام معناها وعَددها وميزاتها :

آيات الأحكام: هي الآيات القرآنية التي فيها فرائض وأحكام شرعية عملية ؛ من تحريم وإيجاب وكراهة واستحباب..

وعرّفوها أيضا بأنّها الآيات التي تهتم بتقويم السلوك ؛ إذ إن آيات القرآن الكريم هدفها وغايتها تصحيح العقيدة وتقويم السلوك.

فأما " تصحيح العقيدة " فقد تكفلت به آيات العقائد، كسورة الأنعام وسورة ق ؛ وسورة الواقعة ، وعموم السور المكية.

وأما "تقويم السلوك الإنساني" فقد تكفلت به سور وآيات الأحكام، كسورة البقرة ؛وسورة النساء ؛وسورة المائدة ، وسورة النور ، وسورة الطلاق ، وعموم السور المدنية.

ولقد اهتم العلماء والمفسرون بآيات الأحكام، وصنفوا فيها "تفاسير آيات الأحكام" ويسمونه "التفسير الفقهي" ؛ لأنه يهتم باستنباط الأحكام الشرعية الفقهية من الآيات ، **ومن ذلك**:

تفسير أحكام القرآن، للجصاص الحنفي ، وأحكام القرآن لابن العربي والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؛ في الفقه المالكي ، وأحكام القرآن للكيا الهراس الشافعي ، ومن التفاسير المعاصرة المقارنة الجيدة : روائع البيان لمحمد الصابوني ،وتفسير آيات الأحكام للقطان ؛وغيرها ، وقد سَبق ذِكرها.

أما عدد آيات الأحكام : فقال بعضهم : هي خمسمائة آية ؛ وقيل: هي نحو ثلاثمائة ؛ ومَن قال: خمسمائة آية فذلك ـ والله أعلم ـ مع التكرار لأغراضٍ قرآنية بليغة ؛ لأن بعض الأحكام جاءت به آيات كثيرة، تنوب إحداها عن باقيها، والتكرار للتأكيد ولأغراضٍ أخرى..، **ومَبنَى** هذا العدّ :

١ـ أنه ليس على سبيل الحصر.

٢ـأنهم قصدوا الآيات الصريحة في بيان الأحكام وأصول الفرائض منطوقًا أو مفهومًا بدون استنباط ، ولم يقصدوا أنها فقط المحتوية على أحكام ، ولو كان كذلك لعُطِّل أكثر القرآن ؛ لأنه حتى أمثاله وقصصه وأخباره ... فيها من الأحكام الشيء الكثير ، وعد "السيوطي" في كتابه "الإكليل في استنباط التنزيل" مئات الأحكام من مئات الآيات ؛ فلْيُعلَم هذا، قال الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ﴾ النحل: ٨٩.

وهُنا تنبيهاتٌ لابدّ منها:

أولاً: أن آيات الفقه والأحكام في القرآن تدل على الأحكام بمبانيها ومعانيها ومقاصدها، وليس دلالتها مقصورة في ألفاظها ومبانيها فقط.

ثانيًا: أن آيات الفقه والأحكام في القرآن مقرونة بالتعليل والسبب وحكمة التشريع ؛ ولم تَرِد بأحكام مجردة عن عِلَلِها والمصالح التي شُرِعتْ مِن أَجْلها، بل جاءت أحكامه مقرونةً بعللِها وبحِكمة التشريع صراحةً أو إشارة.

ولَم يَشرع الأحكام لمجرد التعبد بها وإخضاع المكلفين لسلطانِها فحسب ؛ وإنما شرعها لمصالِحِهم التي اقتضت تشريعها، وفيه إرشاد إلى أن أحكام الشرع تدور مع مصالح الناس، وحيثما وُجدتْ المصلحة فثَمَّ شرعُ الله.

قال الشاطبي ـ رحمه الله ـ: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شُرعت له فقد ناقض الشريعة ، وكلُّ مَن ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل .. فالمشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد »[(١)].

ثالثا: أن النصوص الوحيين تُعتَبر نبراساً وهَديًا للمجتهدين في النوازل،

(١) الموافقات للشاطبي (٢/٢٣١).

ومصباحًا يحققون على ضوئه العدل ومصالح الناس[١].

رابعًا: أن القرآن الكريم اشتمل على أصول التشريع وقواعد الشريعة وجاءت أكثر أحكامه مُجْمَلة ؛ وفيها إشارات لمقاصد الشريعة ..

ولَم يُفصّل القرآنُ إلا في ما لا يتغير بالزمان والمكان ؛ ولا يَقبل اجتهاد البشر وقياسهم وعقولهم ..

أما ما يقبل التطور والاجتهاد ومسايرة الواقع والحال .. فإن القرآن يُجمِل فيه ؛ ويَدَع التفصيل والتحليل للمجتهدين حسب الحال والموقف ..

فنجد أن القرآن **فصّل تفصيلاً** وافياً في أحكام (العقائد والعبادات والأُسرة والنكاح والمواريث..) ؛ لأنها لا تتطور بتطور الزمان ؛ ولا تتغير بتغير الأحوال ؛ ولا مجال للعقل فيها.

بينما نجده **يُجْمِل ويُطْلق** ويعطي قواعد وأُسُس عامّة في أحكام (المعاملات والاقتصاد والتسييس ..) وكل ما يتطور ويتغير بتغير الزمان والمكان والحال [٢].

---

(١) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، الشيخ عبد الوهاب خلاف، ص١٣٥ بتصرف.

(٢) وانظر: الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية، د: مصطفى شلبي ص١٣٧.

طُرُق استنباط الأحكام من الآيات والنصوص:

إذا كانت الآية صريحةً بالحكم فالأمر فيها واضح، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ البقرة: ٤ ، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ﴾الإسراء: ٣٢.

أما غير ذلك فيؤخذ الحكم منها بالاستنباط والتفكر والنظر؛ حسب الطرق التالية:

الطريقة الأولى: بالنظر لمعاني اللفظ ومقارنته بغيره، وما يُفهم منه ، كأخذ صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى: ﴿وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ﴾المسد ٤، ومثل استنباط أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا﴾الأحقاف: ١٥ ؛ لأن الفصال أربعة وعشرون شهرًا ـ عامان ـ كما في آية البقرة، فلم يبق منها إلا "ستة أشهر" لأقل الحمل.

الطريقة الثانية: بالنظر لصيغة الإخبار بالشيء للدلالة على وجوبه.
فقوله تعالى:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ﴾المائدة ٣ ؛إخبار بتحريمها، ومعناه: لاتأكلوها ؛ فهي حرام.
وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ البقرة: ١٨٣ ؛ إخبار بفرضيته، ومعناه: صوموا رمضان.

الطريقة الثالثة: بالنظر لِما رُتّب على الآية من الخير أو الشر عاجلاً أو آجلاً ؛ فما جاء في الآية تعظيمه أو مدحه أو مدح فاعله أو حبه أو حب فاعله أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطيب أو القُربة ؛ أو جعله سبب للمحبة أو الثواب أو الفلاح.. فذلك كله دليل على مشروعيته وجوبًا أو استحبابًا ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ التوبة ٤ ؛ وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ﴾ الأعلى١٤

وما جاء في الآية أو النص طلب تركه أو ذمه أو ذم فاعله أو لعنه أو وصفه بالخبث أو الفسق أو النجس أو شَبّهه بسيءٍ؛ أو جعله سببًا للضلال والعذاب.. فذلك كله دليل على منعه وتحريمه أو كراهته.

كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ لقمان: ١٣، وقوله: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ﴾ طه: ٦١ وقوله جَلّ وعَلا: ﴿فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰذِبِينَ﴾ آل عمران:٦١ [1].

(١) وفي كتب أصول الفقه المزيد من قواعد وطرق الاستنباط ؛ فلتراجَع في مظانّها.

السِّياق القرآني
معناه وأهمّيته لمعرفة المقاصد والأحكام القرآنية

السياق **في لغة العرب**: مِن السَّوق؛ وهو الحدو والتتابع، يقال: تَساوَقَت الإبل؛ أي تتابَعَت على نَسَقٍ يَحدو ويَسوق بعضها بعضًا [(١)].

فسياق الكلام وسياق النص القرآني: هو أسلوبه الذي يربطه ببعضه؛ ويتبع بعضه بعضًا في المعاني والمقاصد التي يتتابع الكلام لأجلها، ويتناسق مع ما قبلها وما بعدها..، ومَن تأمل جوّ السورة وموضوعها وبداية الكلام وختامه؛ وما يخفّه أو يسبقه أو يلحقه من القرائن اللفظية.. توَضَّح له ما أشكل عليه من المعاني والمقاصد والأحكام.

ومن أمثلة استنباط المعاني بالسياق:

١ـ معنى (الظلم) في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ﴾ الأنعام: ٨٢ ، فإنه بالنظر في سياق وحديث الآيات قبلها نعرف أنه (الشرك).

٢ـ كلمة (ينظرون) في قوله عن المؤمنين: ﴿عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ﴾ المطففين: ٢٣، لم توضح الآية بمنطوقها إلى ماذا ينظرون ؟ لكن بالنظر لسياق السورة وسياق آياتها يترجح أنهم ينظرون إلى (وجه الله تعالى)؛ لأنه قال ـ عن الكفار ـ في الآية قبلها: ﴿كَلَّآ إِنَّهُمۡ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّمَحۡجُوبُونَ﴾المطففين: ١٥.

فوائد السياق ومكانته عند العلماء: السياق القرآني والنظر فيه وتأمله يفيدنا فائدة عظيمة في بيان المعاني الصحيحة، وتحديد المقصود، والترجيح عند الخلاف، والتعرف على المضمَرات والمبهَمات والمحذوفات؛ في مباني وضمائر الآيات.

---

(١) لسان العرب ١٠/١٦٦ ،والقاموس المحيط ٣/٣٣٦٠.

وهو عند العلماء مَحلّ عناية واهتمام ، واستفادوا منه في استنباط الأحكام وتوجيه القراءات ، وإظهار الأشباه والنظائر والأوجه البلاغية القرآنية ..[١].

قال الإمام عبد الملك الجويني ـ رحمه الله ـ: "والمعاني القرآنية يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق" [٢].

وقال الإمام العز بن عبد السلام: "السياق مرشدٌ إلى تبيين المجملات، وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات .، فكُلّ ماكان في سياق المدح كان مدحا، وكُلّ ما كان في سياق الذم كان ذمّا" [٣].

وقال ابن تيمية: "فالدلالة في كل موضعٍ هي بحسب سياقه ؛ وما يحفّ به من القرائن اللفظية والحالية" [٤].

وإذا كان السياق مهمًا للتأصيل والتفريع واستنباط الأحكام .. فإنه أكبر أهمية للتفسير والمفسرين ، حتى تتجلى المعاني الصحيحة للآيات ، وحتى لا يقول المفسر على الله بغير علم ؛ أو يقع في تفسيرٍ خاطئ أو قاصر ..

قال الإمام الزركشي: "ليكن مَحَطّ نَظر الـمُفَسِّر مراعاة نظم الكلام الذي سِـيق له" [٥].

---

(١) والسياق القرآني أنواع ؛ كسياق الآية ، وسياق الآيات ، وسياق السورة ، وسياق السّوَر؟

(٢) البرهان في أصول الفقه للجويني ٢/٨٧٠.

(٣) الإمام في بيان أدلة الأحكام ص١٥٩ للعز بن عبد السلام ؛ تحقيق رضوان بن غريبة.

(٤) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ٦/١١٤.

(٥) البرهان في علوم القرآن للزركشي ١/٣١٧ ، وانظر: أثر السياق القرآني ؛ لتهاني باحويرث.

بعض الأحكام الفقهية والعَقدية
المستنبَطة مِن آيات القرآن ـ مَنطوقاً أو مَفهوما ـ

م	الحُكم الشرعي	الآية والسورة
١	وجوب عبادة الله تعالى والاستعانة به عليها وإفراده بها.	الفاتحة ٥
٢	وجوب سؤال الله الهداية.	الفاتحة ٦
٣	تحريم الكذب والنفاق وذم أهله.	البقرة ٨ ـ ٢٠
٤	تحريم الإفساد ونقض العهود.	البقرة ٢٧
٥	وجوب عداوة إبليس والحذر منه.	البقرة ٣٤
٦	وجوب نصح النفس قبل نصح الناس.	البقرة ٤٤
٧	وجوب تذكّر نعمة الله وشكره عليها.	البقرة ٥٢
٨	تحريم التشديد والتعنت في الكلام وسائر الأمور.	البقرة ٦٩
٩	وجوب بغض وعداوة اليهود والنصارى والمشركين.	البقرة ٧٥
١٠	وجوب بر الوالدين والإحسان إليهم وللأقارب.	البقرة ٨٣
١١	تحريم قتل المؤمن بغير حق.	البقرة ٨٤

١٢	وجوب العمل بالقرآن والدين كله لا بعضه .	البقرة ٨٥
١٣	تحريم السِّحر وكُفر صاحبه.	البقرة ١٠٢
١٤	وجوب الصلاة وإخراج الزكاة تامتين.	البقرة ١١٠
١٥	وجوب احترام المساجد وتحريم الإلحاد فيها.	البقرة ١١٤
١٦	وجوب التوجه للكعبة في الصلاة من أي مكان وترك ما عداها.	البقرة ١٤٤
١٧	وجوب الاسترجاع عند المصيبة والصبر عليها.	البقرة ١٥٧
١٨	وجوب الحج والعمرة على كل مسلم مستطيع.	البقرة ١٥٨
١٩	تحريم كتمان الحق والدين والهدى والعلم النافع.	البقرة ١٥٩
٢٠	وجوب التفكر في الكون وفي صنع الله تعالى.	البقرة ١٦٤
٢١	تحريم تقليد الجهال والفساق ولو كانوا آباء أو كبراء.	البقرة ١٧٠
٢٢	تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير إلا للمضطر.	البقرة ١٧٤
٢٣	وجوب القتل قصاصًا بشروطه لمن قَتل مؤمنًا متعمدًا.	البقرة ١٧٨
٢٤	وجوب صيام شهر رمضان على المسلم المكلف القادر.	البقرة ١٨٣
٢٥	تحريم أكل أموال الناس بغير حق.	البقرة ١٨٨

٢٦	وجوب الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار المعتدين.	البقرة ١٩٠
٢٧	وجوب الهدي في الحج على مَن فَعل محظورًا وعلى المتمتع.	البقرة ١٩٦
٢٨	وجوب النفقة على ذوي القربى لاسيما المحتاجين.	البقرة ٢١٥
٢٩	تحريم الخمر والميسر والمخدرات.	البقرة ٢١٩
٣٠	تحريم نكاح وإنكاح المشركين مع المسلمين.	البقرة ٢٢١
٣١	تحريم إتيان المرأة في محيضها حتى تطهر.	البقرة ٢٢٢
٣٢	تحريم إيلاء الرجل من زوجته أكثر من أربعة أشهر.	البقرة ٢٢٦
٣٣	وجوب عدة المطلقة ثلاثة أشهر.	البقرة ٢٢٨
٣٤	تفصيل أحكام الطلاق والمطلقات.	البقرة من ٢٢٨ إلى ٢٤٢
٣٥	تحريم المجادلة في الحق بالباطل.	البقرة ٢٥٨
٣٦	استحباب الإنفاق في سبيل الله ؛ وبيان أحكامه.	البقرة ٢٦١ ـ ٢٧٤
٣٧	تحريم الربا وبيان مضاره.	البقرة ٢٧٥
٣٨	استحباب إنظار الْمُعْسِرِ بالدَّين وإمهاله حتى يجد.	البقرة ٢٨٠

٣٩	وجوب كتابة الدَّين والإشهاد عليه.	البقرة ٢٨٢
٤٠	استحباب الرهان على الدَّين عند عدم الكتابة.	البقرة ٢٨٣
٤١	وجوب العمل بمحكم القرآن والإيمان بمتشابهه وإن لم نعرفْه.	آل عمران ٧
٤٢	الحذر من الدنيا وزينتها وتحريم محبتها أكثر من الآخرة.	آل عمران ١٣
٤٣	تحريم موالاة الكفار ومحبتهم.	آل عمران ٢٨
٤٤	وجوب محبة الله ورسوله وطاعتهما.	آل عمران ٣٠ ـ ٣١
٤٥	تحريم كل شرع أو قانون خالف شرع الله تعالى.	آل عمران ٨٣
٤٦	تحريم محبة أو طاعة أهل الكتاب.	آل عمران ١٠٠
٤٧	تحريم التفرق في الأُمّة أو التسبب في تشتتها.	آل عمران ١٠٣
٤٨	وجوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.	آل عمران ١٠٤
٤٩	تحريم اتخاذ البطانة من غير المسلمين ؛ أو العلاقة مع الكفار.	آل عمران ١١٨
٥٠	وجوب الصبر والتقوى لحصول الفلاح والنصر.	آل عمران ١٢٥
٥١	وجوب المسارعة والمسابقة إلى الله تعالى بالعمل الصالح.	آل عمران ١٣٣

٥٢	استحباب العفو عن الناس والإحسان إليهم.	آل عمران ١٣٤
٥٣	استحباب المشي في الأرض والاعتبار بالسابقين.	آل عمران ١٣٧
٥٤	تحريم الوهن والحزن والاستضعاف عند المصائب أو الهزيمة.	آل عمران ١٣٩
٥٥	تحريم الردة عن الإسلام وعظيم عقابها.	آل عمران ١٤٤
٥٦	تحريم إرادة الدنيا والاهتمام بها.	آل عمران ١٥٢
٥٧	وجوب اللين والرفق وخاصة في الدعوة إلى الله.	آل عمران ١٥٩
٥٨	وجوب التوكل على الله تعالى.	آل عمران ١٦٠
٥٩	تحريم الغلول والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها.	آل عمران ١٦١
٦٠	تحريم الشح والبخل.	آل عمران ١٨٠
٦١	تحريم الاغترار بالكفار وما هم فيه من الترف.	آل عمران ١٩٦
٦٢	وجوب إعطاء اليتامى أموالهم وتحريم أكلها.	النساء ٢
٦٣	وجوب العدل بين الزوجات ووجوب المهر لهن.	النساء ٣ — ٤
٦٤	وجوب الحجر على السفيه والطائش حتى يرشد.	النساء ٦
٦٥	وجوب توريث الأولاد والوالدين والزوجين والإخوة.	النساء ١١ ، ١٢ ، ١٧٦

٦٦	تحريم عضل وظلم النساء ووجوب معاشرتهن بالمعروف.	النساء ١٩
٦٧	تحريم أخذ المهر من المطلَّقة.	النساء ٢٠
٦٨	المحرمات في النكاح إلى الأبد.	النساء ٢٣ ـ ٢٤
٦٩	كراهة نكاح الإماء إلا للضرورة.	النساء ٢٥
٧٠	وجوب علاج نشوز الزوجين بمراحل العلاج الثلاثة.	النساء ٣٤
٧١	وجوب الطهارة للصلاة من الحدثين.	النساء ٤٣
٧٢	تحريم الحسد وأنه من الكبائر.	النساء ٥٤
٧٣	وجوب حفظ الأمانات والحكم بالعدل.	النساء ٥٨
٧٤	وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله.	النساء ٥٩
٧٥	وجوب الاستغفار خاصة عند المعاصي.	النساء ٦٤
٧٦	وجوب تحكيم الشرع والتحاكم إليه والرضى بذلك.	النساء ٦٥
٧٧	وجوب أخذ الحذر والحيطة في كل زمان ومكان.	النساء ٧١
٧٨	تحريم التثبيط والتخذيل في صفوف المجاهدين أو الدعاة.	النساء ٧٢
٧٩	تحريم إذاعة الأخبار السياسية والحربية ووجوب إيكالها للإمام إلا بإذنه.	النساء ٨٣
٨٠	استحباب الشفاعة في الحق والنفع للآخرين ؛ وتحريمها في ضررهم أو الاضرار بهم.	النساء ٨٥
٨١	وجوب رد السلام بمثله أو أحسن منه وهو الأفضل.	النساء ٨٦
٨٢	وجوب قتال المحارِبين إلا أن يدخلوا بين معاهدين أو مسالِمين.	النساء ٩٠ ـ ٩١

٨٣	وجوب الكفارة والدية لقتل المسلم خطئًا إلا أن يكون مقيمًا مع المحاربين فالكفارة فقط ؛ أو يكون مقيمًا مع المعاهدين فالدية والكفارة.	النساء ٩٢
٨٤	تحريم قتل المسلم عمدًا ؛ ولا يُكفّر القتل غير التوبة النصوح.	النساء ٩٣
٨٥	وجوب التثبت والاحتياط في كل أمر وخاصة التكفير.	النساء ٩٤
٨٦	وجوب الهجرة إلى بلاد المسلمين مع القدرة والشروط.	النساء ٩٧
٨٧	جواز قصر الصلاة وجمعها للخائف أو المسافر.	النساء ١٠١
٨٨	تحريم اتهام الناس بما لم يفعلوا أو يكسبوا.	النساء ١١٢
٨٩	تحريم مخالفة إجماع المؤمنين أو شق عصاهم.	النساء ١١٥
٩٠	وجوب الإصلاح بين الزوجين الناشزين بأن يتنازل كل منهما عن بعض حقوقه وما يجب له.	النساء آية ١٢٨
٩١	تحريم لي اللسان وتسطيح الكلام بغرض الظلم والباطل.	النساء ١٣٥
٩٢	تحريم الخوض بالباطل في آيات الله أو الجلوس مع الخائضين.	النساء ١٤٠
٩٣	تحريم السب والشتم وفُحش القول إلا للحق أو التظلم.	النساء ١٤٨
٩٤	وجوب الوفاء بالعقود والعهود ، وجواز الصيد لغير المحرِم.	المائدة ١
٩٥	وجوب التعاون على البر والتقوى.	المائدة ٢

٩٦	بيان الأطعمة المحرمة ومتى تحل.	المائدة ٣
٩٧	جواز الصيد بالكلاب بشرط كونِها مُعلَّمة.	المائدة ٤
٩٨	جواز طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم.	المائدة ٥
٩٩	تحريم ما تعتقده النصارى من تأليه عيسى وأمه ، عليهما السلام.	المائدة ١٧
١٠٠	وجوب اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد ولقاء العدو.	المائدة ٢٥
١٠١	تحريم الإفساد في الأرض ومحاربة المؤمنين ، ووجوب قتل وصلب وقطع فاعله إلا أن يتوب توبةً نصوحا.	المائدة ٣٣
١٠٢	وجوب قطع يد السارق اليُمنَى ؛ بشروطه.	المائدة ٣٨
١٠٣	وجوب الحكم بما أنزل الله من القرآن والسنة.	المائدة ٤٤
١٠٤	مشروعية القصاص في الأطراف والجراح.	المائدة ٤٥
١٠٥	تحريم محبة أو موالاة اليهود والنصارى.	المائدة ٥١
١٠٦	وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفساد.	المائدة ٦٣
١٠٧	لا يجوز تحريم ما أحل الله ؛ ولا العكس.	المائدة ٨٧
١٠٨	تحريم الحلف الكاذب ؛ ووجوب الكفارة وصِفَتُها لليمين المكفرة.	المائدة ٨٩
١٠٩	تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والألعاب الملهية.	المائدة ٩٠
١١٠	وجوب الكفارة لقتل المحرم الصيدَ ؛ وهي المِثْل أو الإطعام أو الصوم.	المائدة ٩٥

١١١	جواز صيد البحر للمحرم وغيره.	المائدة ٩٦
١١٢	كراهة السؤال عن المسكوت عنه والتعنت في السؤال.	المائدة ١٠١
١١٣	استحباب الوصية والإشهاد عليها بشاهدين خاصة المغترب.	المائدة ١٠٦
١١٤	حرمة كتم الشهادة والحقوق في الوصايا وغيرها.	المائدة ١٠٧
١١٥	استحباب السير في الأرض والنظر في آثار القوم السابقين.	الأنعام ١٠
١١٦	كراهة الحزن من إعراض المعرضين عن الدين ؛ لأن حسابهم على الله تعالى.	الأنعام ٢٥
١١٧	وجوب الحذر من الدنيا أن تُطغي الإنسان أو تُنسيه عقاب الله تعالى.	الأنعام ٤٤
١١٨	تحريم ادعاء النبوة وكفر فاعل ذلك.	الأنعام ٩٣
١١٩	تحريم سب آلهة ومعبودات وأصنام الكفار فقد يسبّوا الله	الأنعام ١٠٨
١٢٠	وجوب ذكر اسم الله والبسملة عند الذبح والأكل.	الأنعام ١١٨
١٢١	تحريم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أو ذكر عليه غيره.	الأنعام ١١٩
١٢٢	وجوب الزكاة على الثمر عند نضجه وحصده ؛وذم السرف.	الأنعام ١٤١
١٢٣	تحريم الشرك والعقوق والقتل وأكل مال اليتيم والخيانة.	الأنعام ١٥١
١٢٤	وجوب ستر العورة باللباس.	الأعراف ٢٦
١٢٥	استحباب أخذ الزينة واللباس الطيب خاصة عند الصلاة.	الأعراف ٣١

١٢٦	تحريم الفواحش والبغي والقول على الله بلا علم.	الأعراف ٣٣
١٢٧	استحباب إخفاء الدعاء وتحريم الاعتداء فيه.	الأعراف ٥٥
١٢٨	وجوب الإيمان بالبعث وأنه من أركان الإيمان.	الأعراف ٥٧
١٢٩	تحريم سب الرسل والاستهزاء بهم.	الأعراف ٦٦
١٣٠	تحريم إتيان الذكرِ الذكرَ وأنها من الفواحش المنكرة.	الأعراف ٨٠
١٣١	تحريم التطفيف والتنقيص من الكيل والوزن.	الأعراف ٨٥
١٣٢	تحريم الأمن من مكر الله تعالى.	الأعراف ٩٩
١٣٣	وجوب اللجوء إلى الله تعالى من جور الظالمين.	الأعراف ١٢٦
١٣٤	استحباب الاستخلاف على الأمر عند تركه.	الأعراف ١٤٢
١٣٥	مشروعية دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته والتوسل إليه بها.	الأعراف ١٨٠
١٣٦	وجوب الاعتراف بالعجز والضعف والافتقار لله تعالى.	الأعراف ١٨٨
١٣٧	وجوب معاملة الناس بما سَهُل ولان من الأخلاق بلا تكلف، والأمر بالمعروف، وتحريم مقابلة السفهاء بمثل سفههم.	الأعراف ١٩٩
١٣٨	وجوب الاستماع والإنصات بتدبر للقرآن إذا قرئ.	الأعراف ٢٠٤
١٣٩	تحريم الأخذ من الغنائم قبل قسمها، وتحريم الشجار بين المؤمنين.	الأنفال ١

١٤٠	تحريم التولي يوم الزحف وأنه من الكبائر.	الأنفال ١٥
١٤١	وجوب تخميس الغنائم قبل قسمتها، خُمس لخدمة الدين والدعوة والفقراء والمساكين ... وأربعة أخماس للمجاهدين.	الأنفال ٤١
١٤٢	وجوب الثبات والصبر وذكر الله ورسوله وطاعتهما وعدم التنازع عند لقاء العدو.	الأنفال ٤٥ ـ ٤٦
١٤٣	جواز معاهدة الخائنين وعقد هدنة معهم عند الخوف منهم.	الأنفال ٥٨
١٤٤	وجوب إعداد العدة الحسية والمعنوية للقاء العدو الكافر.	الأنفال ٦٠
١٤٥	جواز مسالمة الكفار إن سالَموا ، بشرط ضَعف المسلمين.	الأنفال ٦١
١٤٦	وجوب نصرة إخواننا المسلمين إذا استنجدوا بنا على قوم ليس بيننا وبينهم ميثاق.	الأنفال ٧٢
١٤٧	وجوب البراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين.	التوبة ١
١٤٨	وجوب إتمام مدة العهد مع الكفار ما لم يخونوا وينقصوا ..	التوبة ٤
١٤٩	جواز إعطاء الأمن والجوار لمن طلبه من الكفار وحمايته حتى يخرج لقومه لعله يسمع القرآن فيتدبر فيُسلم.	التوبة ٦
١٥٠	تحريم موالاة ومحبة الكفار ولو كانوا آباء أو إخوة.	التوبة ٢٣
١٥١	وجوب الحذر من الافتتان بالدنيا والأولاد والمساكن عن الدين والجهاد.	التوبة ٢٤

١٥٢	تحريم دخول المشركين إلى البلد الحرام "مكة" ولا يدخلها غير المسلم.	التوبة ٢٨
١٥٣	تحريم طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه.	التوبة ٣١
١٥٤	تحريم الاعتداد بغير الأشهر القمرية (الاثنا عشر) ؛ لأنها التي عدها الله تعالى، وعليها مدار الأحكام الشرعية.	التوبة ٣٦
١٥٥	وجوب الثبات على الأشهر الأربعة الحرُم وتحريم تغييرها.	التوبة ٣٧
١٥٦	تحريم التحايل والتهرب عن الجهاد إذا وجب.	التوبة ٤٩
١٥٧	تحريم دفع الزكاة لغير مصارفها الثمانية المعروفة.	التوبة ٦٠
١٥٨	تحريم الاستهزاء بالله أو رسوله أو دينه أو كتابه.	التوبة ٦٥
١٥٩	تحريم الاغترار بالكفار والفساق وأموالهم وحضارتهم.	التوبة ٨٥
١٦٠	وجوب حب واحترام الصحابة والتابعين والترضي عنهم كلهم.	التوبة ١٠٠
١٦١	تحريم اتخاذ الشعائر الإسلامية وسيلة للأذى والإفساد.	التوبة ١٠٧
١٦٢	تحريم الاستغفار للكفار والمشركين أو الترحم عليهم.	التوبة ١١٣
١٦٣	وجوب التفقه في الدين والدعوة إلى الله ولو من البعض.	التوبة ١٢٢
١٦٤	استحباب قول(حسبي الله ونعم الوكيل) مع المؤذي أوالمعادي.	التوبة ١٢٩
١٦٥	تحريم الشك في صدق الدين أو الرسالة أو القرآن.	يونس ٩٤
١٦٦	وجوب اتباع الدين والصبر على الأذى في سبيله.	يونس ١٠٩

١٦٧	جواز إظهار بعض محاسن وميزات النفس للمصلحة.	يوسف ٥٥
١٦٨	تحريم الضجر والغضب من المواليد الإناث.	النحل ٥٩
١٦٩	وجوب الاستعاذة بالله تعالى عند قراءة القرآن.	النحل ٩٨
١٧٠	المكرَه معفو عنه.	النحل ١٠٦
١٧١	وجوب الصبر وعدم الحزن من كفر الكفار أو الضيق بمكرهم.	النحل ١٢٧
١٧٢	وجوب بر الوالدين والتفاني في خدمتهما واحترامهما.	الإسراء ٢٣
١٧٣	تحريم التبذير والبخل والقتل والزنا وأكل مال اليتيم والتطفيف والكبر.	الإسراء ٢٧ ـ ٣٥
١٧٤	تحريم معاصي اللسان والنظر والفكر الحرام.	الإسراء ٣٦
١٧٥	وجوب الإحسان في الكلام ووزن الكلمة قبل خروجها وتصفيتها من الجرح والإثم.	الإسراء ٥٣
١٧٦	استحباب دعاء الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته.	الإسراء ١١٠
١٧٧	وجوب ربط الأمور المستقبلة بمشيئة الله تعالى.	الكهف ٢٤
١٧٨	تحريم صحبة الغافلين أو طاعتهم.	الكهف ٢٤
١٧٩	وجوب قول "ما شاء الله لا قوة إلا بالله" لمن أُعجب بشيء.	الكهف ٣٩
١٨٠	وجوب طلب العلم واحترام المعلم وعدم انتقاده.	الكهف ٦٠ ـ ٨٢
١٨١	وجوب الإخلاص ؛ وتحريم الرياء وأنه قد يحبط العمل.	الكهف ١١٠

١٨٢	استحباب طلب الولد الصالح من الله تعالى.	مريم ٣
١٨٣	وجوب الإعداد والتدرب على السلاح والجهاد ولقاء العدو.	طه ١٩ ـ ٢٠
١٨٤	وجوب اللين والرفق والحكمة في الدعوة.	طه ١٤
١٨٥	وجوب الثبات على الحق والمبدأ حتى أمام الطواغيت.	طه ٧٢
١٨٦	تحريم وعاقبة الإعراض عن ذكر الله وكتابه.	طه ١٠٠ـ ١٢٤
١٨٧	وجوب الدعاء بالاستزادة من العلم النافع [(١)].	طه ١١٤
١٨٨	وجوب عداوة الشيطان واتخاذه عدوًا.	طه ١١٧
١٨٩	وجوب اللجوء إلى الله ـ تعالى ـ حال الغَمِّ والكرب ؛ وكل حال.	الأنبياء ٨٣ ـ ١١٠
١٩٠	وجوب تعظيم شعائر الله ودينه.	الحج ٣٢
١٩١	وجوب الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها.	المؤمنون ٢
١٩٢	تحريم استخدام الفرج في غير الزوجة أو ملك اليمين.	المؤمنون ٥
١٩٣	وجوب حفظ الأعراض وتحريم الزنا والقذف ووجوب العفاف وحفظ البصر والعورات والبيوت.	سورة النور كاملة
١٩٤	تحريم هجر القرآن في تلاوته أو تدبره أو العمل به.	الفرقان ٣٠

(١) قال بعض أهل العلم : لَم يأتِ في القرآن طلب الاستزادة إلا مِن (التقوى) و(العِلم) ؛ قال تعالى : ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ﴾ البقرة:١٩٧ ، ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ طه:١١٤

١٩٥	تحريم اتباع الهوى وشهوات النفس.	الفرقان ٤٣
١٩٦	وجوب التوكل على الله والتعويل عليه في كل الأمور.	الفرقان ٥٨
١٩٧	تحريم شهادة الزور وأنها من الكبائر.	الفرقان ٧٢
١٩٨	وجوب حسن الخلق والتواضع ولين الجانب.	الشعراء ٢١٥
١٩٩	استحباب الشِّعر المحمود الناصر للحق ؛ وذم ما سواه.	الشعراء ٢٢٧
٢٠٠	تحريم الكبر لاسيما بالمال والمناصب والتجارة.	القصص ٧٦ ـ ٨٢
٢٠١	وجوب خفض الصوت والاستكانة لله تعالى.	لقمان ١٩
٢٠٢	استحباب القيام لله في صلاة الليل والتهجد في السَّحر.	السجدة ١٦
٢٠٣	وجوب نسبة الولد لأبيه وتحريم دعائه بغير أبيه.	الأحزاب ٥
٢٠٤	وجوب محبة واحترام أمهاتنا أزواج النبي ﷺ.	الأحزاب٦
٢٠٥	تحريم التخذيل والتعويق في صفوف المسلمين.	الأحزاب ١٨
٢٠٦	لا عدة على المطلقة الغير مدخول بها.	الأحزاب ٤٩
٢٠٧	كراهة بقاء الضيف وحديثه بعد الأكل عند مضيفه.	الأحزاب ٥٣
٢٠٨	وجوب الحجاب على المرأة وتغطية وجهها وجسمها وتحريم التبرج والسفور.	الأحزاب ٣٣ ، ٥٩
٢٠٩	وجوب العدل بين الخصوم مهما كانوا.	سورة ص ٢٦

٢١٠	تحريم القنوط من رحمة الله.	الزمر ٥٣
٢١١	تحريم طاعة القادة والكبراء في معصية الله.	الشورى ٢١
٢١٢	وجوب ومشروعية الشورى في الأمر.	الشورى ٣٧
٢١٣	تحريم الوهن والكسل والتخاذل أمام العدو.	محمد ٣٥
٢١٤	وجوب تعظيم الرسول واحترامه بتعظيم شرعه وسنته.	الحجرات ٢
٢١٥	وجوب التثبت من الأخبار ؛ والتأكد من صحتها.	الحجرات٦
٢١٦	وجوب الإصلاح بين طوائف المسلمين ووجوب ردع وكبت المحاربين حتى تخمد الفتنة.	الحجرات ٩
٢١٧	تحريم الاستهزاء والتعايب والتنابز بين المؤمنين.	الحجرات ١٢
٢١٨	تحريم الظهار من الزوجة ووجوب الكفارة فيه ـ قبل الوطء ـ على مَن أراد الوطء.	المجادلة ٢
٢١٩	تحريم النجوى والتناجي بالإثم والعدوان والمعصية.	المجادلة ٩
٢٢٠	تحريم إرجاع نساء الكفار إليهم إن عُلم إيمانهن.	الممتحنة ١٠
٢٢١	وجوب مطابقة الفعل للقول ؛ والباطن للظاهر.	الصف ٣
٢٢٢	وجوب العمل بالعلم ؛ وإلا حامله كالحمار لعدم العمل.	الجمعة ٥
٢٢٣	تحريم وبطلان البيع بعد نداء الجمعة الثاني.	الجمعة ٩
٢٢٤	وجوب الحذر من اللهو والفتنة بالمال والولد.	المنافقون ٩
٢٢٥	استحباب إشهاد عدلين على الطلاق وعلى الرجعة.	الطلاق ٢
٢٢٦	تحريم طلاق البدعة. وتحريم خروج الرجعية من بيت زوجها طيلة عدة الطلاق.	الطلاق ٧

٢٢٧	وجوب النفقة للزوجة والأولاد والوالدين على الأب أو الزوج أو الولد.	الطلاق ٧
٢٢٨	تحريم كثرة الحلف والنميمة بين الناس.	القلم ١٠ ـ ١١
٢٢٩	وجوب الوفاء بالنذر وتحريم التهاون به.	الإنسان ٧
٢٣٠	تحريم الإعراض عن السائل ومريد الخير.	عبس ١ ـ ٥
٢٣١	وجوب تزكية النفس بالإيمان والعمل الصالح ؛ وتحريم تدنيسها بالشرك والمعاصي.	الشمس ٩ ـ ١٠
٢٣٢	تحريم نهر السائل أو زجره أو احتقاره ووجوب العطف عليه وإعطائه أو رده ردًا جميلاً.	الضحى ١٠
٢٣٣	استحباب التحدث بنعمة الله وإظهارها ..	الضحى ١١
٢٣٤	وجوب طلب العلم والتعلم.	العلق ١ ـ ٥
٢٣٥	وجوب الاستعاذة بالله تعالى من كل شر ومكروه.	سورة الفلق
٢٣٦	وجوب الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شره ووسوسته وشركه.	سورة الناس

المبحث الثاني

السُّــنّة النبوية
مكانتها وحُجّيتها ودورها في بيان مُجمَـل القرآن[١]

في اللغة: السُّنة هي الـمَنهج والطريقة..

وعند المحدّثين: هي أقوال نبينا محمد ﷺ وأفعاله وتقريراته وسيرته العَطِرة، وصِفاته الـخَلْقية والـخُلُقية.

أما عند الفقهاء والأصوليين: فهي ما ثبت عن النبيِّ ﷺ على سبيل الندب والاستحباب؛ مِن غير فرضٍ ولا إيجاب، سواء كانت قولاً أو فعلاً أو تقريراً، أي: "ما يُثاب فاعله، ولا يُعاقَب تاركه".

وفي عِلم العقيدة: السُّنّة هي الطريقة والمنهج المعتدل المستقيم.

ويقابل السُّنة ـ عند الفقهاء ـ: "الواجب"، ويقابلها عند الأصوليين: "القرآن"، ويقابلها عند علماء العقيدة: "البدعة".

أما (الأثر) فهو عند البعض رديف السُّنة، والجمهور يُفرّقون بينهما؛ فالأثر عندهم: هو ما روي عن الصحابة والتابعين، وهو الأقرب للصواب.

و "الحِكمة" ـ عند جمهور المفسّرين ـ إذا اقترنَت بالكتاب في الآيات الكريمة فهي (السُّنة)؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ النساء: ١١٣.

فالكتاب القرآن، والحِكمة هي "السُّنة" بمفهومها الشامل لأقوال الرسول وأفعاله وتقاريره، كما قال ﷺ: (ألا إني أوتيتُ الكتاب ومِثله معه)[٢].

---

(١) هذا المبحث اقتباسٌ من كتابي: "التشريف في علوم السُّنة ومصطلح الحديث الشريف".

(٢) رواه أبو داود (٤٦٠٤)، والترمذي (٢٦٦٣)، وأحمد (٢٣٨٧٦)، وصححه الألباني.

فضائل السُّنة النبوية :

مِن ذلك: أن لأَهلِها ومُحبّيها ومتّبعيها نضارَةٌ وبهاء، كما قال ﷺ: (نَضّرَ الله امرأً سَمِعَ مقالتي فوَعاها، فأدّاها كما سَمِعها، فرُبّ حامل فقهٍ ليس بفَقيه، ورُبّ مُبَلَّغٍ أوعى مِن سامِع)[١].

ومِن فضائلها: أنها مَحَجّةٌ بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وفيها الهداية والسلامة من الضلال والانحراف ـ كشأن القرآن ـ لـمَن تفقّه فيها وعَمل بها، كما قال ﷺ: (تركتُ فيكم ما إن اعتصَمتم به فلن تضِلّوا أبدا؛ كتاب الله وسُنّة رسوله)[٢].

ومِن فضائلها: أن رسول الله أوصى بها عند الفِتن والـمُضِلات وشرور آخر الزمان؛ فقال ﷺ:(عليكم بسُنّتي وسُنة الـخُلفاء الراشدين الـمَهديين مِن بَعدي، تَمَسّكوا بها، وعَضّوا عليها بالنواجذ)[٣]. وكما قيل:

دِينُ النبيِّ محمدٍ أخبارُ نِعْمَ المَطيّة للفتى الآثارُ
لا تَرغَب عن الحديث وأهلهِ فالرأيُ ليلٌ والحديثُ نهارُ

ومِن فضائلها: أنها مِن العِلم النافع المبارك، كما روي عن عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنه ـ موقوفاً ـ قال:(العِلم ثلاثةٌ: آيةٌ مُحْكَمة، وسُنّةٌ قائمة، وفريضةٌ عادِلة، وما سِوى ذلك فَضْل)[٤].

---

(١) رواه الترمذي (٢٦٥٧)، وابن ماجه (٢٣٢)، وأحمد (٤١٥٧)، وصححه الألباني.
(٢) رواه مسلم (١٢١٨)، والترمذي (٣٧٨٦)، والنسائي (٤٠٠١)، وفي روايةٍ "وسُنّتي".
(٣) رواه أبو داود(٤٦٠٧)، والترمذي(٢٦٧٦)، وابن ماجه(٤٢)، وصححه الأرناؤوط والألباني.
(٤) رواه أبو داود(٢٨٨٥)، وابن ماجه(٥٤)، والطبراني (٧٢)، والحاكم في المستدرَك (٨٠٤٤)، وصححه أحمد شاكر، وله شواهد، وقوله: ".. فريضةٌ عادلة" إشادة بفضل عِلم الفرائض.

ومِن فضائلها: أنها المصدر الثاني للفقه والتشريع والأحكام، فهي وحيٌ كالقرآن؛ تُفسّره وتَشرح مقاصده وتُبيّن مُجْمَله.

ومِن فضائلها: أنه جاء فيها أحكام وتفاصيل وفروع وواجبات ومُستحبّات لَم تَرِد في القرآن؛ ففيه الإجمال وفيها الزيادة والتفصيل.

ومِن فضائلها: أن فيها ثروة كبيرة من اللغة والثقافة والبلاغة وفنون التربية والمعرفة؛ يُدرِك ذلك مَن أكثر قراءتها ومطالعة كُتبها ودواوينها.

ومِن فضائلها: الأجر والثواب الأُخرويّ، فالسُّنة مِن جُملة العِلم النافع الذي يَرفع اللهُ أهلَه، وتَضع لهم الملائكة لهم أجنحتها، ويستغفر لهم حتى حيتان البحر؛ كما صح في الحديث.

ومِن فضائلها: أن تَعلّمها ودراسة أسانيدها وتمييز الصحيح من غيره فيه النجاة مِن النار والوعيد الوارد في قوله ﷺ: (إنّ كَذِباً علَيَّ ليس ككَذِبٍ على أَحَد، مَن كَذب عليّ مُتعَمّداً فليتبوّأ مَقعدَه من النار) [(١)].

وقال ﷺ: (مَن حَدّثَ عَنّي بحديثٍ يُرى أنه كَذِبٌ فهو أَحَد الكاذِبَين)[(٢)].

يُرى: ـ بصيغة المفعول ـ أي يُظَنّ ويُعلم بلا شكّ أنه كَذِب.

أَحد الكاذِبَين: ـ بالتثنية ـ الكاذب الأول: "القائل" الذي قاله كَذباً، والكاذب الثاني: "الناقل" الذي نقَله وهو يَعرف أنه كَذِب.

إلى غير ذلك من الفضائل والمِنن العظيمة؛ للسُّنة النبوية.

---

(١) رواه البخاري (١٠٨)، ومسلم (٣).

(٢) رواه مسلم في مقدّمة صحيحه، والترمذي (٢٦٦٢)، وابن ماجه (٤١).

مكانة السُّـنة وحُجّيتها وأنها وَحْيٌ كالقرآن:

السُّنة وَحْيٌ كالقرآن، وأقوال الرسول وأفعاله وتقريراته حجّة شرعية تؤخذ منها الأحكام والتشريع، ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ النجم ٤.

و(أقواله) ﷺ مقدَّمةٌ على أفعاله؛ لأن الأقوال أَشَدّ بياناً.

وتأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، وهي المصدَر الثاني للتشريع؛ وحجة قاطعة باتفاق العلماء؛ جحودها أو إنكارها يُخرِج من الملّة.

فالسُّنة أَحَد الوَحيَين وثاني الأصْلَين، وهي والقرآن ـ مِن حيث الـحُجّية والاستدلال ـ سواء [١].

بل إن إنكار السُّنة والقدح فيها هو أخطر سلاح للمنافقين والمغرِضين وبعض الباحثين المستشرقين، وذلك ما دفع بالعلماء للدفاع عن السُّنة وصدّ الشُّبه والأباطيل عنها، وسيأتي توضيح ذلك.

ولعظيم مكانة السُّنة في الإسلام: امتَنّ اللهُ بها على رسوله، وقَرَنها بالقرآن في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ النساء ١١٣، قال ابن كثير في التفسير: والحكمة هُنا هي السُّنة.

وفي صحيح مسلم: كان ﷺ يقول: (إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهَدي هَدي رسول الله، وشَرّ الأمور مُحدَثاتها، وكُلّ مُحدَثة بدعة).

وقال الشيخ العلاّمة أحمد المنيني: "إن عِلم الحديث رفيع القَدر، عظيم الفخر، شريف الذِّكر، لا يعتني به إلا كُلّ حَبر" [٢].

---

(١) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٢٣)، والفقيه والمتفقه (١/ ١٠٤) للخطيب البغدادي.

(٢) قواعد التحديث ص ٤٣ للشيخ محمد جمال الدين القاسمي.

عِناية القرآن بالسُّنّة النبوية:

جاء في القرآن آياتٌ تَشِيد بالسُّنة وتَرفع مِن شأنها وتأمرنا بطاعة الرسول؛ بل قرَن طاعته بطاعة الله؛ فقال تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ﴾النساء: ٨٠ ، وقال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡ ﴾الأنفال: ٢٤.

وجعل معصية الرسول فتنة؛ فقال تعالى: ﴿ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴾النور ٦٣.

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴾ الحشر: ٧.

وعَملاً بهذه النصوص والتوجيهات اعتنى علماء السَّلَف الصالح بالسُّنة عنايةٌ عظيمة، ودَوّنوها واحتجّوا بها، وكانوا يُسافرون الأيام للحديث الواحد، وشرحوا عُلومها، وميَّزوا صحيحها من الدخيل عليها ..

قال الإمام أبو حنيفة: (إذا جاء الحديث عن الرسول فعَلى العَين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة نختار مِن قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحَمناهم) [(١)].

وقال الإمام محمد الشافعي: "إن الله قَرَن بين القرآن والسُّنة في قوله: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ ﴾ البقرة: ١٢٩؛ فالحكمة هي السُّنة [(٢)].

---

(١) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنّة؛ للسيوطي ص٣١.

(٢) المصدر السابق ص٤.

فضل (الصحابة) وحُقوقهم وجهودهم في حِفظ السُّنّة:

الصحابي: هو مَن لقي الرسولَ مؤمِناً ومات على الإيمان[١].

والصحابة هُم أعظَم الأُمّة منزلةً، وأَبَرّها قلوباً، وأَعمقها عِلماً، وأقَلّها تكَلّفا، وأَقْوَمها هَدْيا، وهُم الجيل الفريد، والفجر الجديد؛ الذين حَمَلوا الشريعة وحَفظوا السُّنة والحديث الشريف، زكّاهم الله في كتابه وعَدّلهم وترَضّى عنهم، وأثنى عليهم رسوله وجعلهم خَير القرون؛ رضي الله عنهم.

وكم أجاد الإمام السَّفاريني؛ **إذ قال في منظومته (الدرة المُضِيّة)**:

وليس في الأُمّة كالصحابة ... في الفضل والمعروف والإصابة
لأنهم قد شاهدوا المُختارَ ... وعايَنوا الأَسرارَ والأنوارا
وجاهَدوا في الله حتى بانَ ... دِينُ الهُدَى وقد سَما الأَديانا

مِن حقّهم علينا: محبتهم، والاعتراف لهم بالفضل والسبق، والترضّي عنهم، والكف عمّا شَجر بينهم..

وأن أفضلهم أبو بكر الصدّيق، ثم بقية الخلفاء الأربعة، ثم بقية العَشرة المبشرون بالجنة، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم البدريّون، ثم البقية، وجميعهم أهل فضلٍ وصِدقٍ وإحسان.

وعند جمهور المؤرّخين: أن الصحابة يزيد عَددهم على (١٢٠ أَلفا).

وآخِر الصحابة موتاً: أبو الطفيل: عامر بن واثلة بن عبد الله الكناني، مِن صِغار الصحابة، مات ﷺ عام (١٠٠هـ)؛ لينفَرِد بميزةٍ أنه لا أَحَد على وجه الأرض ممن رأى رسول الله غيره.

---

(١) وكلمة "لقي" هي الأَولى بدلاً مِن "رأى"، لأن "لقي" تشمل الأعمى والبصير، كابن أُمّ مكتوم.

وأكثر الصحابة روايةً للحديث:

ـ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ﷺ، روى ٥٣٧٤ حديثاً.

ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب ﷺ، روى ٢٦٣٠ حديثاً.

ـ أنس بن مالك ﷺ، روى ٢٣٨٦ حديثاً.

ـ عائشة ـ أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ روَت ٢٢١٠ أحاديث.

ـ عبد الله بن عباس ﷺ، روى ١٦٦٠ حديثاً.

ـ جابر بن عبد الله ﷺ، روى ١٥٤٠ حديثاً.

ـ أبو سعيد الخدري ﷺ، روى ١١٧٠ حديثاً.

❖ ❖ ❖

قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ التوبة: ١٠٠.

وقال النبيُّ ﷺ: (لا تسُبّوا أصحابي، فلو أن أَحَدكم أَنفق مِثل أُحُدٍ ذهَباً ما بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِم ولا نَصيفه) (١) (٢).

(١) رواه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤٠).

(٢) ينبغي الاطلاع والتفقّه في سيرة وحياة (الصحابة) و(التابعين)، ففيها دروس وآداب وعِبر وعِظات، ومِن مصادر تراجمهم: الطبقات لابن سعد، وصفة الصفوة لابن الجوزي، وصوَر من حياة الصحابة، وصوَر من حياة التابعين؛ لعبد الرحمن الباشا.

التابعون والمُخَضرَمون وعنايتهم بالسُّنّة :

أما التابعون: فهُم القرن الثاني الذي يلي الصحابة، والتابعي: هو مَن لقي الصحابة مؤمِناً ومات على الإيمان.

وقد أثنى عليهم اللهُ ورسولُه، وهُم دون الصحابة في الفضل والمكانة، ومِن فُضلائهم: أُويس القرَني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، ومِن تابعيهم: عبدالله بن المبارك، وسفيان الثوري..، وطائفة، وجهودهم عظيمة جليلة في خدمة السُّنة وحِفظها وروايتها وتدوين الحديث الشريف.

وآخر التابعين موتاً: خلَف بن خليفة الأشجعي (ت ١٨١هـ) رضي الله عنه[١].

أما المُخَضرَمون: فهُم الذين أدركوا النبيَّ ﷺ ولَم يَروه، أو رأوه وأَسلموا بعد وفاته، وعَدّهم الإمام مسلم أكثر من عشرين شخصاً.

وليسوا صحابة ـ على الراجح عند أهل العلم ـ لكنهم مِن كِبار التابعين، مِنهم: الأحنف بن قيس، وأبو مسلم الخولاني، والنجاشي مَلِك الحبشة[٢].

قال النبيُّ ﷺ: (خَيرُكم قَرني، ثم الذين يَلُونهم، ثم الذين يَلُونهم، ثم يَجيءُ بَعدهم قَومٌ يَشهدون ولا يُستَشهَدون، ويَخونون ولا يُؤتَمَنون، ويَنذرون ولا يُوفُون، ويَظهَر فيهم السِّمَن) [٣].

---

(١) وابن خليفة مِن رُواة صحيح مسلم والسُّنن، حافظٌ ثقةٌ ثبت اختلط لما طَعن في السِّنّ، تَرجَم له الشيخ ابن الكيال (ت٩٣٩هـ) في كتابه: "الكواكب النيّرات فيمن اختلَط من الرواة الثقات".

(٢) انظر: تدريب الراوي للسيوطي ص٣٠٤، وشرح العثيمين على نزهة النظر ص٣٥٧.

(٣) رواه البخاري (٦٦٩٥)، ومسلم (٢٥٣٥)، قال الراوي (عمران بن حصين) رضي الله عنه فلا أدري أقال "ثم الذين يلونهم" مرتين أو ثلاث، وهذا من عدالة الصحابة ونقائهم، رضي الله عنهم.

لماذا لَم يَكتب الصحابةُ الحديث الشريف ؟

ذلك لأنهم ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يأخذونها حِفظاً، ويؤدّونها لَفظاً، ولَم ينتشر الضعيف والتدليس في عهدهم، فاكتفَوا بكتابة القرآن ونَسخه.

فلما بدأ (عصر التابعين) وظهرَت الفِرَق وتقوّل السفهاء على رسول الله ما لَم يَقُله اضطر العلماء لتدوين السُّنة، وتمحيص الأسانيد، وبيان الصحيح.

أما حديث: (لا تكتبوا عنّي شيئاً غير القرآن، ومَن كَتب شيئاً فليمحُه) فهو صحيح ؛ رواه مسلم والنسائي وابن حبان، لكنه ـ عند الجمهور ـ منسوخ.

ومَن لَم يَقُل بنسخه فتأويله عندهم أنه خاص لبعض مَن يَكتب القرآن والحديث معاً في صحيفةٍ واحدة في بادئ الأمر ..

فالصحيح هو جواز تدوين السُّنة وكتابة الحديث، خاصةً بعد أن أُمِنَ اختلاطه بالقرآن وعَدم التباسه به.

ومما يَنسخ الحديث السابق: قِصة الصحابي الجليل كاتب السُّنة: "عبد الله بن عَمرو بن العاص" ﷺ، وقد كَتب صحيفةً فيها ١٠٠٠حديث، فنهاه بعض الصحابة عن كتابة الحديث، فذهب للنبيِّ ﷺ وقال: يا رسول الله: أأكتب ما أَسمَع منك؟ قال ﷺ: (نَعم)، قال: في الغضَب والرضَى؟ قال ﷺ: (نَعم ؛ فإني لا أقول إلا حَقّا) [(١)].

أما رواية أن عمر حَبس بعض الصحابة ومنَعهم من التحدث بالأحاديث فذلك مكذوب وغير صحيح [(٢)].

---

(١) رواه أبو داود (٣٦٤٦)، وأحمد (٧٠٢٠)، وصححه الألباني وأحمد شاكر والأرناؤوط.

(٢) انظر: الحديث النبوي ص٣٢ د محمد الصباغ، وتأويل مختلف الحديث ؛ للإمام ابن قتيبة ص١٩١ وهو أفضل مَن جَمَع بين ظاهر وتأويل الحديثين السابقين أعلاه.

موقف الأئمة الأربعة من السُّنة النبوية:

لقد كانت مذاهب الأئمة الأربعة ـ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ـ مِن المذاهب الفقهية التي كتب الله لها القبول والانتشار وكثرة الأتباع.

وكان معتمَدهم الأكبر كتاب الله وسُنة رسوله.

وكانت "السُّنة النبوية" عندهم محل عناية وتعظيمٍ واهتمام، وكان كلٌّ منهم يقول: (إذا صَحّ الحديث فهو مَذهبي)، ويقولون: (إذا صح الأثر بَطل القياس والنظر)، أي يأخذون بالسُّنة ولايقدّمون عليها شيئًا غير القرآن.

وقد أُثير حول بعض هؤلاء الأئمة افتراءات، وزعم البعض أن الإمام "أبا حنيفة" يقَدّم القياس والنظر على السُّنة والحديث والأثر، وأن بضاعته قليلة في الحديث، ونقل (الخطيب البغدادي) في تاريخه نقولاً وأقوالاً في ذلك، ولكن أهل العلم رفضوها وردّوا عليها، وبيّنوا أن الإمام أبا حنيفة صاحب سُنّة، وله عناية بالحديث والاستدلال به إلى جانب اهتمامه بالاستنباط والفقه [1].

وأصول فقه أبي حنيفة: القرآن والسُّنة ثم الإجماع وقول الصحابي والقياس.

وأصول فقه مالك: القرآن والسُّنة ثم عَمل أهل المدينة والإجماع والقياس.

وأصول كل من الشافعي وأحمد: النص(القرآن والسُّنة) ثم قول الصحابي ثم الحديث المرسَل الصحيح ثم الإجماع ثم القياس.

---

(١) انظر: السُّنة ومكانتها ص٤١١، وللشيخ للكوثري (ت١٣٧١هـ) كتاب في الرد على الخطيب، لكن عنده أغلاط في بعض الألفاظ، وقد ردّ عليه العلاّمة المعلمي في كتابه "التنكيل".

رحلات السـلَف في طلب الحديث:

ومِن عناية الصحابة والتابعين بالحديث أنهم كانوا يُكثرون الرحلات والسفر، ويَقطَعون المسافات الطويلة والخطر.. مِن أجل طلب الحديث وجَمعه والالتقاء بـحُفّاظه وبشيوخه الكبار ..

فهذا الصحابي الجليل (**جابر بن عبدالله**)ﷺ رَحل شهراً كاملاً من المدينة إلى "الشام" لأخذ حديثٍ واحدٍ عند (عبد الله بن أُنيس) ﷺ ، فلما التقيا تعانقا؛ ثم قال له جابر: بلَغَني أنك سمعتَ حديثاً في المظالم، فخشيتُ أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه؟

قال عبد الله بن أُنيس: نَعم، سمعتُ رسول الله ﷺ قال: (يَحشر اللهُ الناسَ عُراةً غُرلاً بُهماً ـ أي ليس معهم مالٌ ولا شيء ـ فيناديهم: أنا الـمَلك أنا الديّان، لا ينبغي لأحدٍ أن يَدخل الجنة وأَحدٌ مِن أهل النار يَطلبه بـمَظلَمة، ولا ينبغي لأَحدٍ أن يَدخل النار وأَحدٌ مِن أهل الجنة يَطلبه بـمَظلمة؛ حتى اللطمة) قال قُلنا: كيف وهُم غُرلاً بُهمًا؟ قال: (بالحسنات والسيئات) [(١)].

وهذا الصحابي الجليل (**أبو أيوب الأنصاري**)ﷺ رَحل من المدينة إلى "مصر" ليلتقي (عُقبة بن عامر)، وقال له: حدِّثني بحديثِ "ستر المؤمن" الذي لَم يَبقَ أحَدٌ سَمِعه مِن رسول الله غيرك؟ قال نعم، سمعته ﷺ يقول: (مَن سَتر مؤمناً في الدنيا سَتَرَه الله يوم القيامة) حديثٌ حسَن [(٢)].

أما "التابعون" فأخبارهم ورحلاتهم وأسفارهم كذلك في طلب الحديث وتحصيله كثيرةٌ نادرة عجيبة، وفيها من التضحية الشيء الكثير.

---

(١) رواه أحمد والترمذي والبخاري معلّقاً، وصححه الحاكم، وله شواهد أخرى تُقوّيه.

(٢) أخرجه أحمد في المسند والخطيب في الرحلة وقال: له طُرقٍ تتعاضد، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ﷺ.

ومِن عجائب رحلاتهم العِلمية:

ـ أن بعضهم كان يَرحل الأيام والليالي للبحث عن حديثٍ واحد، فقد رُوِيَ عن سيّد التابعين سعيد بن المسيب (ت ٩٤هـ) قال: (كنت أسافر الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد).

ـ وأن بعضهم كان يَرحل لأجل (طَلب السَّنَد العالي)، فإذا سَمع الحديث من شيخٍ رَحل لشيخ ذلك الشيخ ليسمع منه فيُقَصِّر السند ويُعْلِيه [(١)].

(بَقِيّ بن مَخلَد) ورحلاته النادرة: الحافظ الثقة المُحَدّث العابد الزاهد المتواضع المجاب الدعوة: بَقِيّ بن مَخْلَد الأندلسي (ت٢٧٦هـ)؛ رحمه الله.

وهو عالِم الأندلس وفقيهها ومُحدّثها، وأول مَن أدخل عِلم الحديث والرواية للأندلس وقُرطبة، كان فقيراً متفرّغاً للعِلم والحديث والتدريس، وكان فقيهاً مجتهداً لا يُقلِّد أَحدا؛ مما جَعل بعض المالكية يَثورون عليه تَعصُّبا.

أما رحلاته في طلب الحديث: فعَجَبٌ عُجاب، حيث أعطاه الله قوةً على المشي، فقَطع آلاف الأميال مشياً، وطاف البلدان ولَم يُرَ راكباً دابةً أبدا.

ومِن نوادره التاريخية في ذلك: رحلته لمقابلة الإمام "أحمد بن حنبل"؛ حيث قَطع بلاد الأندلس ثم رَكِب البحر ثم مَرّ ببلاد المغرب وأفريقيا ومصر والشام ـ مَشياً على الأقدام ـ حتى دَخل العراق، فوَجد أحمدَ محبوساً في بيته في أيام محنته، ممنوعاً من التحديث ـ في عهد المعتصم العباسي ـ فتظاهر بقِيٌّ بالفقر والمسألة ليأخذ من أحمد الحديث، حتى أَخذ منه نحو ثلاثمائة حديث.

ولبَقِيّ كتب كثيرة أعظمها التفسير والمسنَد، ولكنها ـ للأسف ـ مفقودة[(٢)].

---

(١) الرحلة في طلب الحديث؛ للخطيب البغدادي ص١٠٩، وتدريب الراوي؛ للسيوطي ص٢٦٣، و"السند العالي": هو الذي قَلّ عدد رواته وقَصُر سَنَده؛ حتى قَرُب من الصحابي.

(٢) ترجمته وأخباره في: سِيَر أعلام النبلاء للذهبي١٣/٢٨٥، وتاريخ علماء الأندلس ١/٩٢.

الحديث (القُدسي) و(النبوي) والفَرق بينهما:

الحديث القُدسي: ما أُضيف إلى الله تعالى.

الحديث النبوي: ما أُضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير.

مثال الحديث القدسي: ما رواه النبي ﷺ عن الله ـ تعالى ـ قال: (مَن عادى لي ولياً فقد آذَنتُه بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أَحَب إليّ مما افترضتُه عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أُحِبّه، فإذا أحببتُه كنتُ سمْعَه الذي يَسْمع به، وبَصره الذي يُبصِر به، ويده التي يَبطش بها، ورِجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأُعطينه، ولئن استعاذني لأُعيذنّه) رواه البخاري.

وما رواه عن الله ـ تعالى ـ قال: (أنا عند ظَنّ عبدي بي، وأنا معه حينَ يَذْكُرني، إنْ ذكَرني في نفسه ذكَرتُه في نفسي، وإنْ ذكَرني في ملاءٍ ذكَرتُه في مَلاءٍ خيرٌ منهم، وإن تقرّب مِني شِبرًا تقرّبتُ إليه ذراعا..) رواه مسلم.

ويشترك (القرآن) و(الحديث) القدسي والنبوي في ثلاثة أمور:

١ ـ أن الجميع وحيٌ مِن عند الله ـ تعالى ـ لا فَرْق، ويجب العمل بهما واتباعهما معًا.

٢ ـ أن القرآن والسُّنة هُما مَصدَرا التشريع والهداية وأصول الأحكام، وما ينبني عليهما مِن الإجماع والقياس الصحيح.

٣ ـ أن القرآن والسُّنة حُجّتان قاطِعتان يجب الاحتجاج بهما، ويَحرُم الطعن في حُجّتهما.

الفَرق بين (القرآن) و(الحديث القدسي) و(الحديث النبوي):

يَفترق القرآن عن الأحاديث القُدسية والنبوية بثلاثة أمور:

١ ـ أن القرآن في الدرجة الأولى وتأتي بعده السّنة في الدرجة الثانية.

٢ ـ أن (القرآن) لَفظه ومعناه من الله تعالى، و(الحديث النبوي) لَفظه ومعناه من الرسول، أما (**الحديث القدسي**) فإن معناه ومضمونه مِن الله ـ تعالى ـ ولَفظه من الرسول ﷺ، والكُلّ وحيٌ سماوي.

٣ ـ أن القرآن انفرد بكونه مُعجزًا، متواترًا، متعَبدًا بقراءته، ولا يضاف إلا إلى الله تعالى، وأنه محفوظ بحفظ الله، ولا يمسّه إلا المطهَّرون، وتَحرُم قراءته على الجُنُب، وتَحرُم روايته بالمعنى، ولا تصحّ الصلاة بغيره.

وسُمّيَت الأحاديث القدسية: نسبةً للقداسة؛ وهي الطُّهر والتقديس والتعظيم والتنزيه، ومِن أسماء الله (القُدّوس)[1].

ومِن أهم الكتب في الحديث القدسي: (الإتحافات السُّنّية في الأحاديث القدسية) للشيخ محمد المناوي (ت١٠٣١هـ)، جَمع فيه ٢٧٠ حديثا قدسيا.

وكتاب: (الأحاديث القدسية) د. أحمد الفارس، جمع فيه نحو ٣٠٠ حديثا؛ مع التخريج والشرح، فهو جيد وحافل ونافع في بابه.

وكتاب: (الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع) للشيخ د صالح الفوزان، جَمع فيه ١٥ من جوامع الأحاديث القدسية الصحيحة مع شرحها شرحاً وافياً مفيدا.

---

(١) علوم الحديث د. نور الدين عتر، ص ٣٢٣، وتأملات قرآنية ص٢٣ د.موسى الابراهيم.

أساليب الحديث الشريف وجَمال السُّنة النبوية:

إن للحديث الشريف أساليب وتراكيب عظيمة راقية؛ **منها**:

١ـ عَظَمة الجزالة، ووضوح الدلالة، ودقّة الألفاظ والوصف والأصالة.

٢ـ سهولة التعبير، وترابط المعاني والمباني، وواقعية البيان والسجع.

٣ـ الإيجاز والاختصار وجوامع الكَلم، والمفرَدات الدالة على المعاني بأقرب وأوضح لفظ، وهو القائل ﷺ: (أُوتيتُ جَوامِع الكَلِم) متفقٌ عليه.

٤ـ استخدام التصوير والتمثيل والتشبيه والاستفهام والاستنباه والحوار والإقناع..، وهذه أساليبٌ عالية المقام رفيعة المرام.

٥ـ الذوق السليم، والأدب الجمّ، والرحمة والرِّفق.. في الألفاظ والمعاني.

٦ـ الجَمع بين الترغيب والترهيب، والحزم واللين، والمصالح الدنيوية والأخروية.

٧ـ البُعد التامّ عن التكلّف والتصنّع والتطويل والتقعّر والإغراب.

٨ ـ وفي الأحاديث النبوية ثروةٌ عِلمية وثقافية ولفظية وأدبية وبلاغية ولغوية وبيانية وتربوية وأخلاقية.. تفيد السامع والقارئ والمبتدي والمنتهي.

٩ ـ أن لغة الحديث الشريف وبلاغته وأساليبه مفهومة لجميع القبائل والطبقات، صالحة لكُلّ زمان ومكان وفي كُلّ الحالات[1].

---

(١) وفي بلاغة الحديث الشريف كتبٌ كثيرة؛ منها: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية؛ لمصطفى الرافعي، وكتاب "أمثال الحديث النبوي" للإمام عبد الله أبي الشيخ الأصبهاني (ت٣٦٩هـ).

آداب وأخلاق طالب الحديث وسائر العلوم:

هناك آدابٌ لطلب عِلم الحديث وغيره من العلوم؛ وبعضها شرطٌ متحَتّمٌ واجب، ومِن تلك الآداب والأخلاق:

١ـ الإخلاص لوجه الله تعالى، والحذر من الرياء ومِن إرادة الدنيا.

٢ـ تعلّم مصطلح الحديث وعلومه والتفقّه في معاني وشروح الحديث الشريف، والعناية بالدراية مع الرواية.

٣ـ الجد في التعلّم، واختيار الشيوخ الأعلم والأتقن والأتقى؛ ولو رَحَل إليهم وتنقّل بين البلدان.

٤ـ التعليم والتبليغ ونشر السُّنة في الناس، فينال الثواب ويَثبُت عنده العلم ويُنضّر الله وجهه.

٥ـ الانتباه للضبط والتدقيق وتحري الصحيح وتجنُّب الضعيف إلا للتنبيه إليه، ومَن عَرَف أنه قد كَبُر أو خَلَط أو ينسى.. فليكُن أكثر حذراً عند التدريس والرواية، ويُسمّيه عُلماء الحديث: "التقاعد لـمَن خاف الغَلط".

٦ـ العمل بما تَعلّم وعَلِم من الحديث والسُّنة النبوية الشريفة، وليعلَم أن اقتضاء العِلم العمل والتطبيق والاتباع، وكما قيل:

إن الذي يَروي الحديثَ ويَجهل ما يَروي وما يَكتُبُ
كَصَخرةٍ تَنبعُ أَمواهُها تَسقي الأراضي وهي لا تَشرَبُ

٧ـ الصلاة والسلام على الرسول عند ذِكره، والترضّي عن الصحابة؛ ولا يجوز اختصار الصلاة عليه إلى ص أو صلعم، فكمال الأجر في كمالها.

٨ ـ العناية بالضبط والحركات الإعرابية، والحذر من اللحن والتحريف والتصحيف؛ أثناء الطلب والقراءة، أو حال التعليم والرواية، والغلط يسمَّى "التصحيف" كنطق الحبة حية ـ بالياء ـ، **وقد قيل**: مَن كان شيخُه كتابَه غَلَب خَطؤه صوابَه.

ألقاب المُحَدّثين:

الألقاب والمسمّيات الحديثية لها شأنٌ كبير ومعانٍ وأهدافٌ عند علماء الحديث، للتمييز والتنبيه والتعريف بكلٍ ومَقامه، **فمِن تلك الألقاب**:

ـ **المُسنِد**: بكَسر النون؛ وهو العارف المطّلع على الأسانيد وأغلب كتب الحديث؛ كالصحيحين والسُّنن الأربع والمسند، حتى اشتهر بضبطها ومعرفة رواتها ورجالها، وتفقّه في علوم الحديث وعِلَله.

ـ **المُحدّث**: وهو واسع الاطلاع والعِلم والفقه والحفظ والفهم في الحديث روايةً ودراية، ويَحفظ الكثير من الحديث الشريف بأسانيدها، ويميز الصحيح من الحسن من الضعيف، ويَعرف الأسانيد ومتونها، وأحاديث الصحاح والسنن والمسانيد، وله معرفة بالجرح والتعديل وتمييز درجات الأحاديث وعلومها وشروحها..

ـ **الحافظ**: وهو أعلى المراتب وأرفع الرُّتب في عِلم الحديث والسُّنة وكُتبها وفنونها ومصطلحاتها وجُلّ أحاديثها ومروياتها وأسانيدها وعِللها والجرح والتعديل؛ حِفظاً وضبطاً وإتقاناً وفهماً ودرايةً وروايةً، وتمييز صحيحها من سقيمها، وشروح الحديث وفقهه..، ومِن متقدّميهم: سفيان الثورى، وشعبة بن الحجاج، وعبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، وابن حجر العسقلاني.. وغيرهم، ومِن المعاصِرين: الشيخ محمد الألباني[1].

---

(١) انظر: تدريب الراوي للسيوطي ص١٨، ومنهج النقد في علوم الحديث د نور الدين عتر ص٧٧، وهناك من يضيف لقب "أمير المؤمنين في الحديث" وهو قريب من معنى الحافظ.

ضلال مَن يكتفي بالقرآن دون السُّنة[١]:

والقرآنيون: طائفةٌ ضالّة؛ ظَهَرت في القرن الثالث الهجري، يقولون: القرآن يكفي وَحْدَه ولا حُجة في السُّنة، فأنكروا كثيرًا من السُّنة بناءًا على بُغضِهم بعض الصحابة، ثم أنكَروا السُّنّة كُلّها؛ وطَعنوا في رُواتها وكُتبها..

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: "قالوا هذه المقالة الكاذبة؛ وسَمّوا أنفسهم بالقرآنيين، ولو عَمِلوا بالقرآن لعَظّموا السُّنّة وأَخذوا بها، لأن تعظيمها مما دل عليه القرآن، لكنهم جَهلوا دلالة القرآن فضَلّوا وأضلّوا.." **ثم قال**: "إن السُّنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول الإسلام؛ بعد القرآن، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة، ومَن جَحدها أو أَنكرها أو اعتقَد أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فإنه قد ضل وزاغ، وجَحد أصلاً عظيمًا فَرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، ولا يكون الإنسان مُتّبعًا للقرآن بدون إتباع السُّنة؛ ولا يكون متبعاً للسُّنة دون القرآن، فهما متلازمان لا ينفكّان" ا.هـ[٢].

فالقرآن والسُّنة شيئان لا يَنفكّان، والوصية بالقرآن وصيّة بالسُّنة؛ لأنهما وحيٌ مِن الله لرسوله: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ﴾النجم:٤.

---

(١) للعلاّمة الألباني رسالة بعنوان: (مكانة السُّنة في الإسلام وأنه لا يُستغنَى عنها بالقرآن).

(٢) مجموع فتاوى ومقالات بن باز ٩/ ١٧٦ـ ١٨٧، وللإمام السيوطي كلامٌ نفيس حول ذلك في كتابه: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسُّنة؛ ص٢، ط١٤٠٢هـ.

وكما أن (القرآن) حجّة قاطعة واجبة الاتّباع، فـ(السُّنة) كذلك، وأَمْرُهُ ﷺ بتبليغها دليلُ حجّيتها على مَن بَلَغته، وهي حجّةٌ مستقلّة بنفسها [١].

كما في الصحيحين عنه ﷺ قال: (فليبلّغ الشاهد الغائب) متفَق عليه.

وفي الصحيحَين أيضاً قال ﷺ: (مَن أطاعني فقد أطاع الله ومَن عصاني فقد عصى الله).

وفي البخاري: قال ﷺ: (مَن أطاعني دَخل الجنة ومَن عَصاني فقد أَبى).

وفي صحيح مسلم عنه ﷺ قال: (يؤمّ القوم أقرؤهم لكِتاب الله، فإن كانوا في القرآن سواء فأَعلَمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السُّنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلما) [٢].

فهُنا قَدّم ﷺ صاحبَ السُّنة على الحضور؛ عند استوائهم في القرآن.

وفي صحيح البخاري: أنها جاءت الملائكة إلى النبي ﷺ وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العَين نائمة والقلب يقظان، **فقالوا**: إن لصاحبكم هذا مَثلاً فاضرِبوا له مثلاً، فقالوا: مَثَلُه كَمَثلِ رَجُلٍ بنى دارًا؛ وجعل فيها مَأدُبةً؛ وبَعَثَ داعيًا؛ فمَن أجاب الداعي دَخل الدار وأَكَل من المأدُبة، ومَن لَم يُجب الداعي لَم يَدخل الدار ولَم يأكل مِن المأدبة، **قالوا**: فالدار: الجنة، والداعي: محمد ﷺ، فمَن أطاع محمدًا فقد أطاع الله ومَن عصى محمدًا فقد عصى الله، ومحمد فَرَّقَ بين الناس [٣].

---

(١) إرشاد الفحول في علم الأصول؛ للشوكاني ص ٢٩.

(٢) رواه مسلم في المساجد (٦٧٣)؛ وسلما: أي إسلاما، وفي روايةٍ: سِنًّا.

(٣) رواه البخاري (٧٢٨١)، ومعنى فرّق بين الناس: أى أصبح بينهم به فرق؛ فليس الطائع كالعاصي؛ وليس المؤمن كالفاسق..

بدعة عَرْض السُّنّة على القرآن:

ذهب بعض المبتدعة إلى أن القرآن هو الأصل الوحيد؛ وقالوا: ما جاء في السُّنة مِن أحكامٍ أو تشريعٍ يجب أن يُعرَض على القرآن، فإن كان في القرآن قبلْناه وإلا فلا!

واحتجّوا لذلك بأدلةٍ واهية ضعيفة وموضوعة..

كحديث: (ما جاءكم عنّي فاعْرِضوه على كتاب الله، فما وافق فخذوه وما خالَف فاتركوه) وهو حديث مكذوب باطل.

وافترَوا على ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: (إذا حدثتكم بحديثٍ عن رسول الله فلَم تَجدوا تصديقه في القرآن فأنا به كاذب..)، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ضَعّفها وردّها أهل العلم ولا حجة فيها؛ لانقطاع أسانيدها بالمجاهيل وبمن لا يُقبَل حديثه[1].

فالقول بعَرْض السّنة على القرآن: بدعةٌ ومُنكَرٌ وضلالٌ وإضلال وافتراء؛ لأنه تعطيل للسُّنّة؛ وهو باطلٌ مردودٌ بقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ آل عمران ١٣٢، وقوله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ الحشر ٧.

ففي هاتين الآيتين أمَرَنا ربُّنا ـ جَلّ وعَلا ـ بأَخذ ما جاء عن الرسول بدون قيدٍ أو شرطٍ أو عَرض، وليس هناك أي تعارض بين القرآن والسُّنة في شيء.

---

(١) مفتاح الجنة للسيوطي ص١٤ـ ١٨، وكتاب: دِفاع عن السُّنة ص١٧ الدكتور .محمد أبو شهبة.

السُّـنة تَقضي على القرآن ؛ وهو لها أحوج :

لا شَكّ أن (القرآن) أحوج إلى السُّنة مِن السُّنة إلى القرآن.

وأن احتياج القرآن للسُّنة : هو مِن باب تبيينه وتوضيح مقاصده وتفسير مُجْمَله ؛ لأن القرآن وجيزٌ بليغٌ مُعجز، فيه كنوز وقواعد وإشارات ؛ تتضح بشرح وتَبْيين الرسول ﷺ.

ومعنى كَونُ السُّنة قاضيةٌ على القرآن : أي تُفسّره وتُبيّنه وتشرح مُجمَله، وكما قال الإمام المالكي القحطاني في نونيته الشهيرة :

والسُّـنّة البيضاءُ عندَ أُلِي النُّهى في الـحُكْمِ قاضِـيَةٌ على القرآنِ

لكن بعض أهل العلم استحبّ تغيير هذا التعبير تأدّباً ؛ لذلك لَمّا سُئل الإمام أحمد عن كون السُّنة قاضيةً على القرآن ؟ **قال :** لا أَجْسُر أن أقول هذا، ولكن السُّنة تُفسّر القرآن وتُبينه[١].

ومَن قال قضاؤها عليه بمعنى مُعارَضته ومناقَضته فقد أخطأ وضلّ وكَذَب.

ومِن حاجَة القرآن إلى السُّنّة : أن ناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله وبعض معانيه وكثيرًا مِن مُجملاته لا تُعرَف إلا بالسُّـنة والبيان النبوي.

فالقرآن في غالبه يَذكُر القواعد والأحكام العامة ؛ والسّنة تُبيّنها وتفسّرها، كما قال تعالى : ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾النحل: ٤٤.

(١) المصدر السابق، وانظر : السنة ومكانتها ص٣٨٨ د.مصطفى السباعي.

وقال النبيُّ ﷺ: (لا أُلفِيَنَّ أحدكم مُتكئًا على أريكته يأتيه الأمر مِن أمري مما أَمرتُ به أو نَهيتُ عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه اتّبعناه، ألا وإني أوتيتُ الكتاب ومِثله معه، ألا إنه مِثل القرآن أو أَعظم)[١].

ومعنى أن السُّنة أعظم: أي أَكثر وأَوسَع؛ لذلك كانت مُبَيّنةً وشارِحةً للقرآن، والشرح ـ لا شَكَ ـ يكون أَوسَع.

وقال الإمام السيوطي: والحاصل أن معنى احتياج القرآن للسُّنة أنها مبيّنة له، ومُفصّلة لمُجمَلاته؛ لأن فيه كنوزًا موجَزة تحتاج إلى مَن يَعرِف خفاياها فيُبرزها للأُمّة؛ وهو محمد ﷺ، وذلك معنى كون السّنة قاضية على القرآن، وليس القرآن قاضٍ على السُّنة ولا مُبينًا لها؛ لأنها بيّنة بنفسها؛ إذ إنها لَم تَصِل إلى درجة القرآن في الإعجاز والإيجاز، فهي شرحٌ له، وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح، والله أعلم "اهـ[٢].

والخلاصة: أن السُّنّة مع القرآن على ثلاثة أَوجُه:

ـ فمِنها ما يوافقه ويتفق معه في التشريع والأحكام.

ـ ومِنها ما يأتي بحُكمٍ سَكَتَ عنه القرآن، وذلك كثير.

ـ ومِنها ما يُفسّره ويُفصّل ما أُجمل فيه؛ ويشرحه ويبيّنه؛ وقد تُخَصّص عمومه، وتُقيّد مُطْلَقه [٣].

---

(١) رواه أبو داود (٤٦٠٥)، والترمذي (٢٦٦٣)، وابن ماجه برقم (١٣) وصححه الألباني.

(٢) مفتاح الجنة ص٣٠ للسيوطي.

(٣) فتاوى ابن باز (١٨٧/٩)، وتاريخ التشريع الإسلامي؛ للقطان (ص٩١)، والإيجاز في روائع الإعجاز ص٨٩؛ للمؤلف.

أدلّةٌ وأمثلةٌ على بيان السُّنّة للقرآن:

مِن ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ بيان "إقامتها" في السُّنة؛ وهي صفتها وركعاتها وشروطها وأذكارها ومبطلاتها.. لا تُعلَم إلا من السُّنة.

ومِن ذلك:

قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ بيان كيفية إيتاء الزكاة ومقاديرها ومَصارِفها.. كُلّه في السُّنة النبويّة.

ومِن ذلك:

ما أخرجه البيهقي عن عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ أنه **قيل له**: إنكم تُحدّثونا بأحاديث لَم نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب عمران **وقال**: أقرأْتَ القرآن؟

قال: نعم.

قال فهل وجدتَ فيه صلاة العشاء أربعًا والمغرب ثلاثًا والغداة ركعتين؟ قال لا. **قال**: وهل وجدتَ فيه شاةً في كل أربعين؟ قال لا. **قال**: وهل وجدتَ أن الطواف سبعًا والركعتين خَلف المقام؟ قال لا.

ثم **قال**: أَلستُم أخذتم ذلك عَنّا وأَخذناه نحن عن رسول الله ﷺ؟ قال ذلك الرَّجُل: نَعم، قال عمران: فإن الله قال في كتابه: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ النحل: ٤٤.

ومِن ذلك:

ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ **قال:** (لَعن اللهُ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغَيّرات لخلق الله).

فجاءته امرأةٌ **وقالت**: بلَغني أنك قلت كيت وكيت. **فقال**: ما لي لا أَلعن مَن لعن رسولُ الله وهو في كتاب الله ؟

فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين ـ أي بين دِفّتي المصحف ـ فما وَجَدته ؟

فقال: قد وَجدتيه ؛ أما قرأتي: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾؟ قالت بلى. **قال**: فقد أتى به الرسولُ في سُنّته. اهـ[1].

إذاً فالحاجَة إلى السُّنة متأكدة، وقد لا يكون في السُّنة ما يحتاج إلى القرآن، **وهذا معنى قول العلماء**: "إن السُّنة قاضيةٌ على القرآن ولا العكس"؛ وهذا حَقٌّ وصحيح بهذا المعنى المذكور.

(١) أوردها الإمام السيوطي في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسُّنة ص٥ وما بعدها.

تحريم الطعن في السُّـنّة النبوية أو القدح فيها:

على قاعدة الصراع الدائم بين الحقّ والباطل؛ فإنه يوجَد في كل زمانٍ ومكان مَن يَطعن في السُّنة النبوية، ويشكّك فيها، ويَقدح في الأسانيد، ويقلّل من شأن الصحيحين، وبعضهم يَكتب كتابات قادحة مُغرِضة..

وهذا كلّه فِسقٌ وعدوان، وجهلٌ وبهتان، وهو مذهب الزنادقة والخوارج والمعتزلة وأعداء السُّنن.

وفي الساحة مؤلفات وكُتب وكتابات نال مؤلفوها من السُّنة، وقدحوا في الرواة وفي بعض الصحابة زوراً وافتراء..

مثل: كتاب (فجر الإسلام) لأحمد أمين، و(أضواء على السُّنة) لمحمود أبو رية، و(السُّنة بين أهل الفقه وأهل الحديث) و(هموم داعية) لمحمد الغزالي.

وبعض كتابات المستشرقين حول السُّنة؛ فيها قدحٌ في الأحاديث النبوية، وتعريضٌ بالصحابة، واتهامٌ لهم بوضع بعض الأحاديث ..!

وبعض المتعصبين لمذاهبهم الفقهية يُحرّفون ألفاظ الحديث لدعم أهوائهم..

فهذه كتبٌ ومذاهب ينبغي الحذر والتحذير منها، خاصة في قدحها في السُّنة وتهوينها للحديث ودواوينه الشريفة[1].

كذلك "**حديث الآحاد**" هناك من المحسوبين في الأوساط العِلمية ـ قديماً وحديثاً ـ مَن يُشكّكون فيه، ويَزعمون أنه يفيد الظن لا التأكيد واليقين، ويقللون من شأنه ويقدحون في قَطعيته، ولا يَحتجّون به..

وهُم بذلك ـ للأسف ـ يشككون في الأحكام والعقائد التي جاءت بها هذه الأحاديث.

---

(١) وقد نوقشَت ضلالاتهم في كثير من الكتب؛ ككتاب: السُّنة ومكانتها، وكتاب: دِفاعٌ عن السُّنة وردّ شُبه بعض المستشرقين والكُتّاب المعاصرين.

وهذا مَسلكٌ غويٌّ ينبغي التنبيه إليه والحذر والتحذير منه، لأن فيه تقليل من شأن بعض السُّنة النبوية، وفيه تعطيل لكثير من الأحكام والعقائد التي دلّت عليها هذه النصوص الشريفة [١].

ومنهم في الساحة المعاصرة ـ على سبيل المثال ـ أبو الأعلى المودودي والغزالي وأبو رية..، وغيرهم [٢].

(١) سيأتي تعريف وأقسام حديث الآحاد، وأنه مارواه راوٍ واحد، أو اثنين، أو ثلاثة؛ في أي طبقةٍ من طبقاة رواته.

(٢) انظر: حجيّة خبر الآحاد في العقائد والأحكام؛ د محمد جميل، وزوابع في وجه السّنة ص٢٤٣ لصلاح الدين مقبول، وسيأتي المزيد من التوضيحات ـ فيما يأتي ـ حول ذلك.

تاريخ علوم الحديث (مصطلح الحديث) :

تاريخ علوم الحديث قديمٌ ؛ يبدأ من عصر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بعد مقتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ وظهور الفتنة في عهده، وتفرُّق المسلمين، ونشوء الحزبيات والعصبيات، فانتشر الوضع والكذب والدسّ والتدليس، فتصدى له علماء الحديث في صدر الإسلام، وأنشأوا علوم السُّنة ونقد الروايات والأسانيد، وبدأوا يسألون كل متحدث: "سَمّوا لنا رِجالكم ".

وفي عهد التابعين: لما زاد التفرّق والتعصب وظهر التزلّف والجرأة على الوضع والكذب.. ازداد جُهد أهل الحديث في صيانته ورعايته وكتابته وتدوينه وتمحيص أسانيده ورجاله، **واصطلَحوا** على قواعد الجرح والتعديل والرواية والسَّمَاع ؛ حتى ضَيّقوا الخِناق على أَهلِ الفسق والتدليس والابتداع.

وروي عن التابعي الجليل محمد بن سيرين (ت ١١٠هـ) أنه قال: (إن هذا العِلم دِينٌ فانظُروا عَمّن تأخذون دِينَكم).

وكان للخليفة العادل: عمر بن عبد العزيز (ت١٠١هـ) فضلٌ كبير؛ إذ وجّه علماء عصره بجَمع السُّنة وتدوينها، فتَسابقوا لذلك، وفي مقدمتهم: محمد بن شِهاب الزُّهري(ت١٢٤هـ)، ثم تبعه مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وابن عيينة ويحيى القطان وأحمد..، ثم تلامذتهم؛ كالبخاري ومسلم اللذين نَحَيا مَنحاً جديداً فريداً بالاقتصار على الصحيح، وألّفا الصحيحَين[1].

---

(١) تاريخ اصبهان ٣٦٦/١ لأبي نعيم الاصبهاني ؛ تحقيق سيد كسروي، وتاريخ فنون الحديث لمحمد الخولي، وقواعد التحديث ؛ للقاسمي ص٧٠ نقلاً عن ابن حجر في فتح الباري.

وللتنبيه: لا يُفهَم مِن ذلك أن السُّنة لَم تُكتَب قبل عمر بن عبد العزيز ـ كما زعم المستشرقون ـ بل إنها مكتوبة ومحفوظة كلها لكنها متفرّقة، ثم جُمِعَت في دواوين متداولة معروفة بعد ذلك.

وأول مَن ألّف في مصطلح الحديث : الإمام الحاكم صاحب المستدرَك (ت ٤٠٥هـ) في كتابه "معرفة علوم الحديث"، ثم الخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ) في كتابه "الكفاية في علم الرواية".

ثم في القرن السابع الهجري ؛ أَلّف الإمام المحدّث عثمان ابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ) كتابه "**علوم الحديث**"، ويُسمّى "مقدّمة ابن الصلاح"، فصار مَن بَعده عالَة عليه في مصطلح الحديث..

وكتاب ابن الصلاح شامل لكتب السابقين، وجامع لعلوم الحديث، فلقي قبولاً وترحيباً عند العلماء بَعده ؛ اختصاراً، وشرحاً، ونظماً ..

ـ **فاختصره** النووي في كتابه(التقريب) الذي شرحه السيوطي في التدريب.

ـ **واختصره** الإمام ابن كثير ـ المفسّر ـ وسمّاه "اختصار علوم الحديث"، وشرَحَه "أحمد شاكر" في كتابه "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث".

ـ **واختصره** الإمام ابن حجر ؛ في كتابه "نخبة الفِكَر" ثم شرحه بشرحٍ نفيسٍ سَمّاه : نزهة النظر شرح نُخبة الفِكَر.

ـ **ونظَمَه نَظماً** ـ شِعراً ـ الإمام (عبد الرحيم العراقي) (ت٨٠٦هـ) نظَم علوم الحديث لابن الصلاح في منظومةٍ من ألف بيت وسمّاها (ألفيّة الحديث).

وشرَحَها الإمام محمد السخاوي (ت٩٠٢هـ) في كتابه (فتح المغيث شرح ألفية الحديث)، وشرَحها أيضاً زكريا الانصاري في كتابه (فتح الباقي).

وعِلم المصطلَح ـ قِسمان :

ـ عِلم الرواية (السَّنَد والرُّواة).

ـ عِلم الدراية (مَتن الحديث وصحّته وفِقهه). وسيأتي توضيح ذلك.

أنواع رواية الحديث ونَقلَه :

أولاً : الرواية مِن حيث (السَّنَد) :

١ـ **رواية الأقران** : كرواية الصحابي عن الصحابي ، والتابعي عن التابعي.
٢ ـ **رواية الأصاغر عن الأكابر** : كرواية التابعي عن الصحابة.
٣ ـ **رواية الأكابر عن الأصاغر** : كرواية الصحابي عن التابعي (تواضُع).
٤ ـ **رواية الأبناء عن الآباء والعكس** ، (فَضلٌ وشرَف).

ثانياً : الرواية مِن حيث (المَتن) :

١ـ رواية الحديث**(بنصّه ولَفظه)** كما هو عن رسول الله ، وهذا أكمل وأفضل ، سواء مشافهة أو كتابة..

٢ ـ رواية الحديث**(بالمعنى)** أي ليس بلَفظه ؛ بل بمعناه ومفهومه وفحواه ، والراجح ـ عند المحدّثين وعند الفقهاء الأربعة ـ جواز ذلك ؛ **بشرط** :

أ ـ الضرورة التي لا تحتمل التأخير ؛ كالوعظ والتعليم والبيان ..

ب ـ أن يَختم كلامه بلفظ(أو كما قال) أو لفظ(بما في معناه) ليوضّح ذلك.

ج ـ أن لا يكون الحديث المروي بمعناه مما نحن مُتعبّدون بلفظه ؛ كأذكار الصلاة والصباح والمساء ..

٣ ـ الرواية **(بالاختصار والاجتزاء)** أي يروي جزءًا من الحديث ويَترك باقيه ، ويقتصر منه على الشاهد فقط.. ، وهذا ـ على الراجح ـ جائزعند الجمهور ؛ كما فعل البخاري في صحيحه ؛ حيث يَذكر الشاهد من الحديث حسب الباب والمسألة ، ثم يكرره في بابٍ آخر ، **وشروط اختصار الحديث** :

أ ـ يكون الجزء المختصر مكتمل المعنى ؛ ولا علاقة له بما قبله وما بَعده.

ب ـ أن لايُحيل معناه ولا تتغير دلالته بما تُرِك منه [١].

---

(١) الكفاية في عِلم الرواية ؛ للخطيب البغدادي ص ١٩٨ ، وتدريب الراوي ؛ للسيوطي ص٢٣١.

وحَول تلقّي ونقل ورواية الحديث:

فإن للمحدّثين ـ في تَحَمّل الحديث وتعلُّمه وتلَقّيه وأدائه وروايته ـ طُرقٌ؛ تسمَّى "طُرُق التحمُّل والأداء" منها:

ـ (السَّمَاع) مباشرةً من الشيخ المُحدّث.

ـ (العَرض) أي القراءة على الشيخ؛ مِن حِفظٍ أو كتاب.

ـ (الوِجَادة) أي يَجد بَعد شيخِه كتاباً أو وثيقة حديثية مكتوبة فيُحدّث بها.

ـ (المُناولة) أي يناوله شيخُه كتاباً أو حديثاً مكتوباً ليحدّث به عنه ..

وعند نقل الحديث يُصرّح بـ (السمَاع) فيقول: حدّثنا ، أو سمعتُ ..، وتُختصَر ـ كتابةً ـ هكذا: (نا) أو (ثنا)، وتُنطَق: حَدّثنا.

* * *

أقسام الحديث الشريف تفصيلاً :

الحديث الشريف ـ عند المحدّثين ـ أقسامٌ باعتبارات متعددة ؛ كما يلي :

مِن جهة سَنَده	مِن جهة المُسنَد إليه	مِن جهة القبول والردّ
١ـ متواتر: مارواه جماعة عن جماعة في كل طَبقة مِن طَبقات سَنده، سواء بلفظه أو معناه. **٢ ـ آحاد:** مارواه راوٍ واحد في طبقةٍ من طبقاته. وهو ٣ أقسام: ـ **مشهور:** مارواه (٣) رُواة على الأقل ولو في طبقة من طبقاته. ـ **عزيز** : مارواه (٢) على الأقل ولو في طبقة من طبقاته. ـ **غريب:** مارواه راوٍ (١) على الأقل ولو في طبقة من طبقاته. وكل قِسمٍ يكون منه الصحيح والحسَن والضعيف	**١ـ قُدسي:** وهو ما أُضيف إلى الله تعالى. **٢ـ مرفوع:** وهو ماأُضيف للرسول ﷺ. **٣ـ موقوف:** ما أُضيف للصحابي من قولٍ أو فعل. **٤ـ مقطوع:** ما أُضيف للتابعي من قولٍ أو فعل. والإضافة : أي الرواية عنه، فيقال: قال الصحابيُّ كذا وكذا ..	**١ـ مَقبول:** وهو: ـ الصحيح. ـ والحسَن. ـ والصحيح لغيره. ـ والحسَن لغيره. (**الحسن:** هو خفيف الضبط، و**الصحيح لغيره:** متعدد الطرق الحسَنة. و**الحسَن لغيره:** متعدد الطرق ولو ضعيفة تَجبر بعضها). **٢ـ مردود:** وهو ـ الضعيف. ـ والمكذوب الموضوع. (والضعيف أنواعٌ كثيرة؛ إما لسقطٍ في رواته، أو طَعن في عدالة أحدهم) **الضعيف** قد ينجبر. **المكذوب:** مِن الذنوب الكبائر وهو افتراءٌ على الله ورسوله، وليس بحديث.

الفَرقُ بين الحديث (المتواتر) و(الآحاد):

الأحاديث "الصحيحة المقبولة المتصلة السند" قِسْمان:

متواتر: وهو ما رواه جماعة عن جماعة في كل طبقةٍ مِن طبقاته[١].

وآحاد: وهو الذي لَم يَروِه إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة في أي طبقةٍ مِن طبقاته.

و"الآحاد" ثلاثة أقسام: مشهور، وعزيز، وغريب.

فالمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طَبقة من طَبقات سَنده، ولا يَقلّ عن ذلك.

والعزيز: ـ أي نادر الوجود ـ ما رواه اثنان فأكثر في كل طبقة من طبقات سَنده.

والغريب: ما رواه واحدٌ في أي طبقة مِن طبقات سَنَده.

فهذه الأقسام مقبولةٌ يجب العمل بها عند العلماء، وجمهور العلماء يأخذون بالآحاد حتى في الحدود والكفارات؛ وفيما تعمّ به البلوى بلا قيد.

ولا فَرق بين (المتواتر) و(الآحاد)؛ إذا صحّ السند إلى النبي ﷺ؛ وسَلِمَ مِن العِلل القادحة، فالكُلّ سواء في الثبوت والعِلم العمل والحُجّيّة، ولا يُنظر لكثرة أو قِلّة الطُّرق أو للأسانيد مع الصحة والسلامة، والكُلّ حُجّة يجب الأخذ بها وبما تقتضيه من العِلم والعمل[٢].

وحديث (الآحاد) ـ الذي رواه راوٍ واحد ـ حُجةٌ مأخوذ به في أمور العقيدة والأحكام وغيرها، وهذا هو الصواب والحقّ، ولا عِبرة بمَن شَذ وخالَف..

---

(١) وانظُر الكتاب الحافل الماتع النافع: (الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة). للإمام السيوطي.

(٢) فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ٩/١٩٠.

وهل حديث (الآحاد) ظَنّي الدلالة أم قَطعي الدلالة؟

الصواب الراجح أن حديث الآحاد ـ الذي رواه راوٍ واحد ـ إذا صح وثبت فهو قطعي الدلالة، ويفيد العِلم اليقيني، ويوجب العمل على مَن بلَغه.

فجمهور المحدّثين وأهل العلم يرونه قطعي يفيد العلم واليقين، لكنه في درجةٍ دون المتواتر.

وبعض الفقهاء والأصوليين قالوا بأنه يفيد (الظن) لا القَطع والجزم، لكنهم لا يقصدون بالظن هُنا "الوهم"، بل يريدون أن مَرتَبته دون مَرتية المتواتر الذي يفيد شدة القطع واليقين، وإن كان الكُلّ يفيد اليقين، وبهذا زال الإشكال [١].

ومَن قَدح في خَبر الآحاد أو شَكّك فيه أو زعم أنه ظنّي أو رَدّه ولَم يأخذ به فذلك خطأ وضلال وإضلالٌ.

(١) شرح الكوكب المنير في أصول الفقه ص٣٤٥/٢ للفتوحي؛ تحقيق د محمد الزحيلي، والجامع لمسائل أصول الفقه ص١٠١ د عبد الكريم النملة.

الفَرق بين (الصحيح لِذاته) و(الصحيح لغيره):

الصحيح لذاته: هو الحديث الصحيح بذاته وقوّة سَنده ومَتنه، وعدالة رِجاله وضبطهم، وسلامته من العِلل والشذوذ.

أما (**الصحيح لغيره**): فصحّته ليس من ذاته وإنما لـمُقَوٍّ خارجٍ عنه، وهو تعدُّد طُرقه الحسنة ..

فحَسَنٌ مع حَسَنٍ .. يتعاضدان، فيصير الحديث بالطريقين صحيحًا.

وكذلك (**الـحَسَن لغيره**) فإنه الضعيف إذا تعددت طُرقه ..

فضعيفٌ مع ضعيفٍ .. يتعاضدان فيصير الحديث بهِما حَسَناً ..

مثال: حديث له سَنَدان ضعيفان؛ فإنهما يتعاضدان ويتجابران فيرتفع الحديث بهما لدرجة الحسن ..

ومِثلُ ذلك: السَّنَدان (الـحَسَنان) .. يتعاضدان ويتجابران فيرتفع الحديث بهما لدرجة الصحيح "لغيرِه" ..

فالسند القوي: مَتنه ـ حديثه ـ قويٌّ صحيح بذاته.

والسند الحسن المنفرد: حديثه حسَنٌ بذاته.

والسند الحسن مع آخَر حَسن: حديثهما يتقوّى ويرتقي للصحة.

والسند الضعيف مع آخَر ضعيف.. حديثهما يتقوّى ويرتقي للحسَن.

❖ ❖ ❖

والسنَد: هو سلسلة الرِّجال الموصلة للمتن، وإذا قَلّ عدد رِجاله سُمّي (عالياً)، وإذا زاد عدد رجاله سُمّي (نازِلاً)، والعالي أعلى وأولى وأقوى.

والـمَتن: هو الكلام الذي ينتهي إليه السند (نَص الحديث النبوي الشريف).

والشواهد: هي الروايات الأخرى للحديث بـ"معناه".

والمتابَعات: هي الروايات الأخرى للحديث بـ "لفظه".

درجات الصحيح وكُتبه:

والصحيح درجات: فأعلاها ما رواه (البخاري ومسلم)، ثم ما رواه (البخاري)، ثم ما رواه (مسلم)، ثم ماكان على شرطهما ولَم يُخرِجاه، ثم ماكان على شرط البخاري، ثم ماكان على شرط مسلم.

ولَم يَستوعب الصحيحان الصحيحَ كُلّه، بل هناك صحيحٌ كثير على شرطهما لَم يَروياه، وقد استُدرِك عليهما ما فاتهما، ومِن أهم الكتب في ذلك: "المستدرَك؛ للحاكم"، إلا أنه كان متساهلاً في التصحيح، حيث تتبّعه الإمام الذهبي فلَم يجد عنده من الصحيح إلا رُبعه.

وأعظم مظانّ الصحيح: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وصحيح ابن حبان، وسُنن النسائي.

وفي باقي كُتب السُّنة الكثير من الصحيح.

وهُنا قاعدةٌ مهمة: "أن القلب إذا كان نقيًّا نظيفاً زكيًّا عارِفاً فإنه يميّز ببصيرته الصحيحَ مِن الضعيف، والصدقَ مِن الكذب، والحقَّ مِن الباطل، والهُدى من الضلال، وبالذات مَن اطّلع على كُتب الحديث وقرأ دواوين السُّنة وذاق جوامع الألفاظ النبوية، وفي الحديث: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه يَنظر بنور الله) [1].

وللتنبيه: فإن شُهرة أو فَضل أو عِلم المتكلم أو الخطيب أو الكاتب لاتُغني عن الإسناد والتصحيح، ولا عِبرة بغير الإسناد والبرهان.

وروى مسلم في صحيحه عن **عبد الله بن المبارك** أنه قال: (الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء).

ومِن أمثال المحدِّثين: (مَن أَسند فقد أحال، ومَن أَرسل فقد تَكفّل).

---

(١) قواعد التحديث للقاسمي ص١٧٢ت محمد البيطار، والحديث: (اتقوا فراسة المؤمن..) ضعيف.

وشروط الحديث الصحيح عند المُحَدّثين:

١ـ تمام الضبط لكل راوٍ من رواته.

٢ـ اتصال سَنَدَه من غير انقطاع بين رواته.

٣ـ السلامة من (العِلة القادحة) في متنه أو أَحد رواته.

٤ـ السلامة من (الشذوذ) بأن لا يخالِف أَحد رواته مَن هو أوثق منه.

فإذا اختلّ الشرط الأول (أي خَفّ الضبط) نزل الحديث إلى **الحَسَن**.

وإذا اختل أَحد الشروط الباقية (أي انقطع السند أو قُدِح في عدالة أَحد الرواة) نزل الحديث إلى **الضعيف** الغير مقبول.

ويبقى الضعيف على ضَعفه حتى يوجَد له شواهد أو مُتابَعات أو طُرقٌ أخرى ـ أسانيد كثيرة ـ تَجبره وتَرفعه لرُتبة الحسَن، أو لرتبة الصحيح إذا كانت تلك الجوابر قوية ومتعاضدة.

* * *

قال الإمام العراقي في أَلفِيّته ـ مُعدّداً شروط الثقة العدل الذي تُقبل روايته ويَصحّ حديثه ـ:

أَجمَع جُمهورُ أَئمةِ الأَثرْ ... والفقه؛ في قَبولِ ناقلِ الخَبر
بأنْ يَكونَ ضابطاً مُعَدَّلا ... أَيْ يَقِظاً ولَم يَكُن مُغَفّلا
وأن يكُون مُسلِماً، ذا عَقلِ ... قَد بلَغ الحُلْمَ، سَليم الفِعلِ
يحفَظ إنْ حَدّث حِفظاً، ويَحوي ... كِتابَهُ إنْ كان مِنه يَروي[1]

---

(١) أي شروط الراوي المستحق للعدالة: وهي الإسلام، والعقل، والبلوغ، والضبط، والعقل، والمروءة، والترفّع عن السفاسف والدنايا. وقوله: (.. بلَغ الحُلْم) ـ بضمّ الحاء وسكون اللام ـ أي بلغ سن الاحتلام والإنزال؛ وهو البلوغ والرُّشد، أي قارَب سن الخامسة عشر مِن عُمره، وقوله: (يحوي كتابه) أي الذي يَروِي منه يحفظه ويأمن عليه من التحريف. (انظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث ٢/٤).

الحديث الحَسَـن:

أما الحديث الحَسَن: فإنه يَلحق بالصحيح لكنه دونه، وهو ما كان أَحَد رواته خفيف أو قليل الضبط ؛ رغم أن سَنده متصّل وباقي رواته عدول.

فشروط الحسَن هي شروط الصحيح إلا (خِفّة الضبط) في أَحَد رواته ورجال سَنده.

وهو كالصحيح في الثبوت والقبول ووجوب العمل.

وأشار بعض أئمة الحديث ـ كابن حجر وغيره ـ أن الإمام "الترمذي" أحياناً يُحَسّن بعض الضعيف، وكَثر عنده مصطلح "الصحيح الحسن" أي له سَندان صحيحٌ وحسَن، و"الصحيح الغريب" الذي لَم يَروِه إلا راوٍ واحد.

❖ ❖ ❖

قال الإمام البيقوني (ت ١٠٨٠هـ) **في منظومته**:

وذِي مِن أقسامِ الحديثِ عِدَّه ... وكُلٌّ واحِدٍ أَتى وحَدَّه

أوّلها (الصحيحُ) وهو ما اتصَل ... إسناده ؛ ولَم يَشُذ أو يُعَل

يَرويهِ عَدلٌ ضابطٌ عن مِثلهِ ... مُعتمَدٌ في ضَبطِهِ ونَقلهِ

و(الحسَنُ) المعروفُ طُرْقاً وغدَت ... رِجالُه ؛ لا كالصحيح اشتهرَت

وكُلُّ ما عَن رُتبةِ الحُسْنِ قَصُر ... فهو (الضعيف) وهو أقسامٌ كُثر

❖ ❖ ❖

الحديث الضعيف؛ أنواعه وأسباب الضَّعف:

الضعيف: هو ما فقد شروط الصحيح والحسَن، وهو ما انقطع سَنده أو طُعِن في أَحَد رُواته.

فأسباب الضَّعف في الحديث؛ إما:

لطَعنٍ في أحَد رواته: بكذب، أو تُهمة كذب، أو فِسقٍ، أو بدعةٍ، أو جهالة حالٍ، أو خفّةٍ في ضبطٍ ـ كغلَطٍ وخَلطٍ ونسيانٍ وغفلةٍ وتوهّم ـ.

أو لسَقطٍ في سَنده: كأن يَسقط مِن رُواته راوٍ أو اثنين من غير ذِكر ..

وجميع كتب السُّنة فيها من الضعيف؛ إلا الصحيحين البخاري ومسلم.

أما أنواع الضعيف وأقسامه؛ فالضعيف:

لِسَقطِ راوٍ من أول السَّنَد يسمّى: **(مُعَلّق)**[١].

ولِسَقطِ راويان متفرّقان أو أكثر من السَّنَد يُسمّى: **(منقطع)**[٢].

ولِسَقطِ راويان متتابعان على التوالي من السَّنَد يُسمّى: **(مُعضَل)**.

وإذا أُسنِد لغير رواته يُسمّى: **(مُدلّس)**.

وإذا تعددت طُرقُه ـ أسانيده ـ واختلفَت عن بعضها يُسمّى: **(مضطرب)**.

وإذا خالَف فيه الضعيفُ الثقةَ يُسمّى: **(منكَر)**.

وإذا خالَف فيه الثقةُ أوثق منه يُسمّى: **(شاذ)**.

وإذا اتُهِمَ أَحد رواته بالكذب يُسمّى **(مَتروك)**.

وإذا عُرِف أَحد رواته بالكذب يُسمّى **(موضوعٌ مكذوب)** وهو أَسوأها.

وكُلّ حديث جُهِلَ حال رواته أو أَحدهم فهو ضعيفٌ حتى تتبيَّن أحواله.

---

(١) أول السنَد: بدايته من جهة الراوي؛ وهو شيخه، و"آخر السند" هو نهايته من جهة الصحابي.

(٢) يلزم التفريق بين (المنقطع) وهو ماانقطع سنده بسقط راويان فأكثر، و(المقطوع) وهو ماروي عن التابعي بدون ذكر الصحابي، وقد سبق في تعريف المقطوع والموقوف والمرفوع..

شروط نَقل الضعيف و الاحتجاج به، وأحكام المَراسيل:

يُشترَط لنَقل الضعيف والاحتجاج به ـ عند العلماء القائلين بذلك ـ:

١ـ أن لا يكون في الأحكام ولا العقائد؛ إنما في (الفضائل) إذا احتيج إليه.
٢ـ أن لا يُعارِض حديثاً صحيحًا، ولا يكون في معناه حديثاً صحيحاً أو حَسَنا.
٣ـ أن لا يعتقد صحته ولا العمل به.
٤ـ لا يقال "قال رسول الله" ولكن يروى بصيغة التمريض؛ فيقال: رُوي.
٥ـ أن يكون ضَعفه خفيفاً، و يُخبر بضَعفه ولا يَكتمه.
٦ـ أن يكون مُندرِجاً تحت أَصلٍ معمولٍ به في الشرع.

أما (الأحكام والعقائد وتفسير القرآن والسيرة النبوية والتاريخ..) فلا يجوز فيها الاحتجاج بالضعيف ولا العمل بموجبه، ولو كان ضَعفُه بالإرسال.

إلا (**مُرسَل الصحابي**)؛ وهو ما رواه الصحابيُّ عن الرسول ولم يَذكر مَن سَمِعه منه؛ فصار في سَنده سَقْطاً، إلا أن "الفقهاء والمحدّثين" أَجْمَعوا على قبوله والاحتجاج به؛ وذلك لعَدالة الصحابة، وغالِبه مِن صِغار الصحابة.

كحديث "عائشة" ـ رضي الله عنها ـ في بدء الوحي، فهو في البخاري ومسلم، وعائشة لَم تَحضُر بدء الوحي ولم تَذكر مَن أخبرها به عن رسول ا لله.

أما مُرسَل التابعي: فهو ـ عند المحدّثين ـ ضعيف، أما عند "الفقهاء" ففيه خِلاف؛ والراجح ـ عند جُمهورهم ـ أنهم يَحتجّون به **بشَرط** أن يكُون راويه مِن كبار التابعين الثقات ـ كسعيد بن المسيب ـ وأن لا يوجَد في الباب دليلٌ غيره؛ فحينها يأخذون به ويُقدّمونه على القياس [(١) (٢)].

---

(١) روضة الناظر١/٢٣٦ بشرح ابن بدران، والسُّنة ومكانتها ص٩٥ للسباعي، والمدخل إلى أصول الفقه ص٤٦ د.الإبراهيم، والجامع لمسائل أصو ل الفقه (ص١٣٥) د. النملة.

(٢) ومِن كُتب الحديث المرسَل: "المراسيل" لأبي داود، و"المراسيل" لابن أبي حاتم.

هل الموضوع (المكذوب) يُعتبَر حديثاً؟

جمهور علماء الحديث يعدّون الحديث ثلاثة أقسام:

صحيح ، وحَسَن ، وضعيف، ويَعتبرون (الموضوع) من الضعيف.

ولكن الراجح الصواب: أن الموضوع ليس من الضعيف، بل هو دونه، بل ليس من الحديث في شيء؛ إنما هو كَذِب وافتراء واختلاقٌ وهراء ..

وأن الحديث المتداول عموماً (٤ أقسام):

١ـ صحيح. ٢ـ حَسَن. ٣ـ ضعيف. ٤ـ موضوعٌ مكذوب.

فعند المحققين من أهل العِلم أن "الموضوعَ" قِسماً رابعاً مُستقلاً؛ بحكم انتشاره وتداوله بين الناس، وجعلوه قَسيماً للأنواع الثلاثة المذكورة وليس منها ولا داخلاً فيها؛ لأنه ليس بحديثٍ؛ إلا من حيث اللغة والتسمية فقط [(١)].

والفَرق بين الضعيف والموضوع (المكذوب):

١ ـ أن الضعيف يُمكِن انجباره، والموضوع افتراءٌ لا يَنجبر.

٢ ـ أن الضعيف يُمكِن نسبته للرسول ﷺ، بعكس الموضوع المكذوب.

٣ ـ أن الضعيف قد يؤخذ به في الفضائل ـ لا العقائد ولا الأحكام ـ أما الموضوع فقد أجمع العلماء على رَدّه ورَفضه وتحريم نقله وروايته.

ويُعرَف المكذوب بعلاماتٍ منها: ركاكته، ثقل ألفاظه، مخالفته للقرآن والسُّنة، المبالَغة في تقدير ثوابٍ أو عِقابٍ أو عَددٍ أو وصْفٍ لا يَقبلَهُ العقل.

وللمحدثين اصطلاحاتٌ يُعَبّرون بها عن الموضوع المكذوب: فيقولون: باطل، كَذِب، مكذوب، لا أَصل له، ليس بحديث، لا أعرفه ..

---

(١) وانظر: القواعد الضابطة لدرجات الحديث الهابطة ٣١، والحديث النبوي، للصباغ ص١٨٩.

وفي الموضوع مؤلفاتٌ؛ أَهمّها وأَجمَعها كتاب:

(تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة) للإمام علي ابن عَرَّاق (ت٩٦٣هـ)، لخص فيه كتب السيوطي وابن الجوزي وغيرهما.

ومن الكتب الجامعة: (المصنوع في الحديث الموضوع) للإمام علي الهروي (ت١٠١٤هـ) وأفضل نُسخَه التي بتحقيق الشيخ المحقق عبد الفتاح أبو غدة، ففيها فوائد حديثية كثيرة [١].

ومِن أمثلة الوضع والكذب والأسباب الداعية له:

الزيادة المكذوبة التي وضَعَها ودَسّها (غياث بن إبراهيم) ليتزلّف بها للخليفة المهدي؛ على الحديث: (لا سَبق إلا في نَصْلٍ أو خُفٍّ أو حافِر) فزاد: (.. أو جَناح) زوراً وكذبا؛ ليُعجب بها "الخليفة المهدي" الذي كان يلهو بالحَمَام والطيور، فأعطاه المهدي أُعطية، فلما قام قال له أشهد أن قَفاك قَفَا كذاب، وأنك كَذبتَ على رسول الله، ثم تَرك الطيور بعد ذلك [٢].

ومِن الوضّاعين: نوح بن أبي مريم أبو عِصمة (ت١٧٣هـ) كان يَضع الحديث كذباً؛ لوَعظ الناس وترغيبهم في قراءة القرآن، ويقلب الأسانيد، ويروي عمّن لَم يَسمع منه؛ متناسياً خطورة الكذب على رسول الله! [٣].

---

(١) وللشيخ سعيد الرقيب؛ كتاب: (أحاديث مردودة) فيما اشتهر وهو موضوع مردود، وكتاب: (أحاديث مقبولة) فيما اشتهر وهو صحيح مقبول، وبذل فيهما جهداً مشكوراً بالتخريج والتعليق والتوضيح، وهُما مطبوعان ومتداوَلان.

(٢) الحديث: (لا سَبْق إلا في نَصلٍ أو خُفٍّ..) رواه الترمذي وابن حبان وأحمد وصححه الألباني، وزيادة (.. أو جَناح) مكذوبة؛ ذكرها الذهبي في الميزان ٣٣٨/٣، وابن عرّاق في تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة ١٤/١، أما "غياث بن إبراهيم النخعي" فهو عند المحدّثين كذابٌ متروك الحديث، وأما المهدي: فهو محمد بن المنصور المهدي؛ ثالث خلفاء الدولة العباسية (ت ١٦٩هـ).

(٣) كتاب "المجروحين" للإمام ابن حبان ٤٩/٣.

الإدراج في الحديث:

الإدراج: هو زيادة يَزيدها ويُدرِجها الراوي أو المحدّث أو المتحدث أو الشارح في نص الحديث ومَتنه؛ إما في أوله أو وسطه أو آخره؛ من غير فصلٍ بين الحديث والكلام المدْرَج، وقد يكون الإدراج في السند.

وأسباب الإدراج كثيرة منها: شرح الحديث، أو استنباط حُكمٍ منه، أو بيانه للسامعين، أو أن السامع يَهِم فيَنقل الشرح والبيان مع نص الحديث.

كحديث: (اسبغوا الوضوء ويلٌ للأعقاب من النار) فكلمة "أسبغوا الوضوء" ليست من الحديث بل هي من كلام أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أدرجها شرحاً للحديث فظَنّها الرواة من كلام رسول الله، وهذا الحديث في صحيح البخاري من غير هذا الإدراج.

وحُكم الإدراج: إذا كان بقصدٍ وعَمدٍ فهو حرام ومِن الكذب على رسول الله، وهذا قليل والحمد لله.

وإذا كان بغير قصد أو بقصدٍ حَسن أو للشرح فلا يأثم صاحبه، كما في حديث أبي هريرة المذكور أعلاه.

لكن ينبغي للمتحدث بحديث رسول الله أن يتنبّه لكلامه عند الشرح والتحديث، كما يجب على السامع أن يكون فطناً لتمييز الكلام وعدم الزيادة على النصوص، فغالب الإدراج من السامعِين.

ومن الكتب النافعة الجامعة في بيان الإدراج كتاب: (تقريب المنهج بترتيب المدرَج) للحافظ ابن حجر [١].

(١) نزهة النظر شرح نخبة الفِكَر ص١٠٠ لابن حجر، ومنهج النقد في علوم الحديث ص٤٣٩ د نور عتر.

تخريج الحديث:

اختلف علماء المصطلح في "تعريف التخريج" اختلافاً واسعاً نقَد بعضهم بعضاً فيه.

وسبب خلافهم: هو (دراسة السند والحُكم عليه) هل هو مِن التخريج؟ أم هو فنٌّ مستقلّ؟

وللخروج من الخلاف يترجح أن "التخريج" يشمل الأمرين ليؤتي ثمرته.

فيكُون التعريف المختار للتخريج: **أنه** (البحث عن الحديث وتحديد مكانه في الكتب والمصادر الأصلية المُسنِدة التي روته، ثم دراسة سَنده والحُكم عليه بصحّةٍ أو ضَعف).

فالتخريج يعني ثلاثة أمور:

الأول: معرفة مكان الحديث في أي كتاب وأي باب.

الثاني: دراسة السند من حيث (اتصاله) ومِن حيث (الرواة) وعَدالتهم.

الثاني: الحُكم على الحديث؛ إنْ صحيحاً أو ضعيفا.

والمقصود بالمصادر المسنِدة: أي كتب السُّنة التي تعتني بالإسناد؛ كالبخاري ومسلم والسُّنن الأربع، والمعاجم، والمسانيد، والطبقات لابن سعد، وشُعب الإيمان للبيهقي، كذلك الكتب التي التزم مؤلّفوها فيها بإسناد الأحاديث والآثار لأنفسهم، كبعض كتب التاريخ وكتب التفسير، ومنها تاريخ الطبري وتفسيره..، فمَن روى الحديث مسنداً فقد خَرّجه، ومالا فلا.

أما الكتب (الفرعية) المتفرعة والمنقولة من الأصول السابقة؛ والتي لَم تُسنِد الحديث بل تَذكره من غير إسناد أو تَنقُله من مصادره الأصلية فليست بموطن تخريج، والبحث فيها لا يسمَّى تخريجا، **مثل**: رياض الصالحين، وبلوغ المرام، والجامع الصغير، والأذكار للنووي، والمختصرات، وكتب

الوعظ، وكتب الفقه، وغيرها..؛ لأنها تَنقل من دوواين السُّنة من غير إسناد، فنسبة الحديث لها تسمَّى (عَزواً) وليس (تخريجاً).

فيقال للمَراجع الأصلية المسندة: خرَّجه، أو أَخرجه، أو رواه ..

ويقال للمَراجع الفرعية المنقولة بدون سند : ذكَره، أو أورده ..

والتخريج نوعان:

١ ـ تخريجٌ قصير : بتحديد مكان الحديث في مصادره التي روته مسنَدا.

٢ ـ تخريجٌ مُطوّل: بتحديد مكانه ثم دراسة سنده ورجاله جرحاً وتعديلا، ووَصلاً وانقطاعاً، ثم بيان درجته والحكم عليه صحةً أوضَعفا.

ومتى نحتاج للتخريج ودراسة السنَد والحُكم على الحديث ؟

نحتاج لدراسة السنَد وتخريج الحديث إذا كان في (في غير الصحيحين) من الكتب التي لَم تلتزم الصحة، ولَم تتضح درجته فعلى الباحث أن يَدرس سند ذلك الحديث.

أما إذا وُجد الحديث في (الصحيحَين ـ البخاري ومسلم ـ أو أحدهما) فالحديث ثابتٌ صحيح ولا يحتاج دراسة لسنده ولا رواته[١].

---

(١) عِلم "التخريج" لَم يظهر جَليًّا عند السابقين؛ لأنهم لا يحتاجونه؛ لحِفظهم للحديث ومعرفتهم التامة بمَواضعه، ويُذكَر أن أول المؤلفات فيه (حصول التفريج في أصول التخريج) للغماري (ت ١٣٨٠هـ).

ولعِلم التخريج فوائد كبيرة؛ منها: معرفة طُرق الحديث والتفريق بينها، ومنها استكثار طُرقه وأسانيده لجبره وتقويته، ومنها استظهار عِلله، ومنها سدّ الخَلل والسَّقط في سنده أو متنه، ومنها معرفة الزيادة فيه والإدراج عليه ..، وغيرها من الفوائد.

طُرُق تخريج الحديث:

هناك طرُقٌ لتخريج الحديث ومعرفة درجته وحال سنَده ؛ منها :

١ ـ **تخريجه عن طريق معرفة موضوعه** : هل هو في الصلاة أو الطهارة أو الزكاة أو البيع أو اللباس أو المغازي ..الخ، فيُبحَث له في بابه وموضوعه في كل كتاب من كتب السُّنة، حتى يتم العثور عليه.

٢ ـ **تخريجه عن طريق مَطْلعه وأول لفظة فيه (طَرَفه)** : خاصة الأحاديث القولية لا الفعلية.

ويُستعان في هذه الطريقة بـ(كتب الأطراف) التي تعتني بترتيب الأحاديث على حروف الهجاء أبجديًّا، حيث تذكر الحديث مجرّداً، ثم تسرد معه أسانيده التي روي بها وأماكنها..، ومِن أهم تلك الكتب :

أـ (**تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف**)، للحافظ يوسف المِزّي (ت٧٤٢هـ) مُرتّب على أسماء الصحابة بترتيب الحروف، ومختص في الكتب الستة.

ب ـ (**ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث**) لعبد الغني النابلسي (ت١١٤٣هـ) كسابقه ؛ ولكنه يَفضُله لأنه مختصر وخالٍ من التكرار.

ج ـ (**إتحاف المهَرَة بأطراف العَشَرة**) لابن حجر (ت٨٥٢هـ) يهتم بأطراف الكتب العشرة الموطئات والمسانيد ـ التي غير الصحيحين والسنن الأربع ـ.

د ـ (**كشف الخفاء ومزيل الإلباس**) للإمام اسماعيل العجلوني (ت١١٦٢هـ) وهو كتابٌ نافع وماتع وجامع، يسرد الأحاديث المشتهرة مرتّبة على حروف الهجاء ؛ مما يسهّل البحث فيه عن أي حديث.

هـ ـ (**الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير**) للإمام عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) جَمع فيه نحو ١٠ آلاف حديث ورتبها حسب حروف الهجاء، وعقّب كل حديثٍ بمن خرّجه ومكانه ودرجته، مما يُسهّل على الباحثين الشيء الكثير، إضافة إلى متعة القراءة فيه.

٣ ـ تخريجه عن طريق لفظةٍ أو كلمةٍ مشهورة فيه: فبعض الأحاديث يشتهر بكلمة نادرة قد لا توجد إلا فيه ، ككلمة "زرع" في حديث أُمّ زرع.

ويُستعان في هذه الطريقة بالكتب التي تهتم بإحصاء ألفاظ الحديث، ومن أهمها :

أ ـ **(مفتاح الصحيحَين)** لمحمد التوقادي (ت١٣٢٠هـ) وفيه رتّب الأحاديث القولية على حروف المعجَم، ويَذكُر في جداول مع كل حديث الباب والكتاب.

ب ـ **(المعجَم المفهرس لألفاظ الحديث)** وهو موسوعة كبيرة من ٧ مجلدات كبار، من إنتاج بعض المستشرقين بإشراف أحدهم وهو د وِنْسِنْك، نشروه تقريباً عام ١٣٦١هـ

ضَمّ ٩ مِن كتب السُّنة ؛ هي : الصحيحان، السُّنن الأربع، مسند أحمد، سنن الدارمي، موطأ مالك.

يذكر ألفاظ الأحاديث مرتّبة على الحروف، ولم يتطرق للأسانيد ولا الرواة، ولكن يذكر كل لفظة في أي حديث وفي أي باب أو كتاب.

وطريقة البحث فيه: بإرجاع الكلمة لمصدرها وأصلها الثلاثي في اللغة، مثل كلمة (يقبض) أصلها ومصدرها(قَبَض)، وهكذا ..

ومن المشاكل التي تواجهه اختلاف الطبعات القديمة ؛ خاصة لمسند أحمد.

ج ـ **(مفتاح كنوز السُّنة)** وهو للمستشرق وِنْسِنْك، وترجمه للعربية محمد فؤاد عبد الباقي (ت١٣٨٨هـ)، يذكر الكلمة وما يتعلق بها من أحاديث ومكانها في كتب السُّنة محدّداً الكتاب والجزء والباب ورقم الصفحة[١].

---

(١) محمد فؤاد عبد الباقي ؛ هو صاحب كتاب (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان)، وهو من علماء مصر في القرن الماضي، خدم السُّنة، ويتقن العربية والانجليزية والفارسية، وترجم جهود المستشرقين للعربية، وامضى ٤ سنوات على ترجمة "مفتاح كنوز السُّنة" وفرح به وقال في مقدمته: لو وجدته من قبل لوفّر عليّ ثلاثة أرباع عمري اهـ. أي إن البحث والتخريج من قبل تأخذ وقتاً عظيما من الباحث، وهذه الكتب قد سهّلت الكثير، والحمد لله.

٤ ـ التخريج عن طريق اسم الراوي الأعلى (الصحابي):

فبمعرفة اسم الصحابي الذي روى الحديث يُستدل به على موطن الحديث.

ولمعرفة كل صحابي وما روى نرجع إلى:

ـ **المَسانيد**؛ التي تذكر اسم الصحابي وأحاديثه التي رواها، وتسرد اسماء الصحابة على الحروف ..

وأهمها (**مسند أحمد**) (ت٢٤١هـ)، وفي بعض طبعاته فهرس للصحابة بالجزء والصفحة لتسهيل عملية البحث.

ـ **المَعاجم**؛ التي تذكر الصحابي والتابعي ليس باسمه فقط؛ بل حتى بترجمةٍ كاملة حافلة له متضمنة مروياته..

وأهمّها (**المعجم الكبير**) للطبراني (ت٣٦٠هـ) رتَب فيه الصحابة على حروف المعجَم، وترجم لهم جميعا ترجمةً وافية، وهو ـ كما قالوا ـ أكبر معاجم الدنيا.

٥ ـ التخريج عن طريق علامة بارزة؛ في السند أو المتن:

ـ **فأما علامات السند**: فمِثل أن يكون معنعناً أو مسلسلاً .. فنرجع فيه لكتب المسلسلات، ومن أهمّها:

ـ (الأحاديث المسلسلة) للسخاوي، جمع فيه نحو ١٠٠حديث مسلسل.

ـ (المناهل السَّلسَلة في الأحاديث المسلسلة) لمحمد الأيوبي (ت١٣٦٤هـ) جمع فيه ٢١٢ حديث مسلسل، وهو أجمع وأمتع من غيره.

ـ **وأما علامات متن الحديث**: فمِثل أن يكون الحديث قدسيًّا؛ فنبحث في كتب الأحاديث القدسية ..

٦ ـ التخريج بالحاسوب ـ الكمبيوتر ـ والمواقع التقنية المعاصرة:

إن مِن نِعَم الله العظيمة علينا في هذا العصر نعمة التقنيات الحديثة والحاسب وشبكة الانترنت، التي تحوي آلاف الملايين من المعلومات والكتب والمواقع والبرامج..؛ التي تَحفظ المعلومات وتُخزّنها وتُسهّل الوصول لها والبحث في تفاصيلها وإمكان نسخها في ثوانٍ معدودة، وتحديد أماكنها ومكامنها في بطون الكتب والموسوعات .. بضَغطَةٍ زرارٍ؛ كما يقال!.

ولقد قام أفرادٌ ومؤسسات بجهودٍ جبارة في خدمة السُّنة النبوية، وواكَبوا الأُمم في عصر التقنية وعصر السرعة؛ بجهودٍ تُذكَر فتُشكَر.

وأدخلوا علوم السُّنة إلى عالَم الرقَميات والانترنت، وحَمّلوا عليها كتب الحديث وشروحه وعلومه وفنونه ورِجاله ومؤلفاته القديمة والحديثة..، مع الترتيب والتبويب المعلوماتي، وإمكانية البحث والنسخ والحفظ والتخريج بكل سُرعة وسهولة وبدون أي عناء، مع الدقة الفائقة في المعلومات، فلله الحمد والفضل.

وجزاهم الله خيرًا على هذه الجهود وعلى خدمة القرآن والسنة، فإن هذا العمل من القرُبات والعبادات العظيمة الثواب عند الله تعالى.

ومِن عجائب هذه التقنية الحديثة أن ماكان أسلافنا يُمضون فيه سنوات طويلة من أعمارهم نستطيعه ونستنتجه نحن في ثوانٍ معدودة .. لكن للأسف نامت هِممٌ كثيرة عن العِلم والتحصيل، والله المستعانُ.

وفيما يلي استعراض للشركات والمؤسسات التي أنتجت البرامج الخادمة لعلوم الشريعة عموما وعلوم السُّنة على وجه الخصوص:

١ ـ **شركة صخر لبرامج الحاسب:** وتسمّت فيما بعد بشركة "حرف" وهي أول مَن سَبق في هذا المضمار؛ فأدخلوا الكتب التسعة: الصحيحين والسنن الأربع وسنن الدارمي ومسند أحمد وموطأ مالك، وذلك عام ١٤٠١هـ تقريبا.

٢ ـ **شركة العريس الحاسوبية:** أنشأت برنامج "مكتبة الحديث الشريف" الذي يضم آلاف المجلدات في علوم السُّنة وشروحها ورواتها وتراجم المحدّثين.

٣ ـ **الباحث الحديثي:** وهو باحث فوري، وموقع تقني على الانترنت، يوصل بسرعة وسهولة إلى الحكم على الحديث وتخريجه، مع خدمة الشرح وتعدد الروايات، فهو مفيد ونافع جداً وخدماته في التخريج والبحث جليلة وعظيمة.

٤ ـ **موقع الدُّرر السَّنِيّة:** وهو موقع عملاق عظيم، خَدَم علوم الشريعة بعددٍ من الموسوعات الالكترونية البحثية، ومنها (الموسوعة الحديثية) التي تضم الآلاف من كتب السُّنة والتراجم وكتب التخريج قديماً وحديثا، مع إمكان وسهولة البحث والنسخ والافادة، فجزاهم الله خيرا.

٥ ـ **موقع المكتبة الشاملة:** وهو موقع موسوعي مجاني يضم ملايين الصفحات والكتب والمجلدات في شتى فروع علوم الشريعة واللغة والتاريخ والفنون، وفيها نصيب كبير وافر لعلوم السُّنة ومراجع الحديث وشروحه ورجاله وتخريجة..، ومهمة الموقع هي تسهيل البحث والنسخ والتصفح وتحميل الكتب وخدمة العلماء والباحثين؛ لوجه الله، ولديهم تحديثات بإضافة كل جديد.

٦ ـ **موقع المكتبة الوقفية:** وهي مكتبة تضم عشرات الملايين من الصفحات والكتب بدقةٍ عالية، وبجميع صيغ التحميل الحاسوبية، مع إمكانية البحث والنسخ والتحميل، خدمة للباحثين في شتى العلوم الشرعية وغيرها، فجزاهم الله خيرا.

٧ ـ جامع خادم الحرمين لخدمة السُّنة: وهو برنامج موسوعيٌّ بحثيٌّ، أمر به الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ لخدمة علوم السُّنة وطلاب الحديث، وتم نشره وتوزيعه على أقراص وذواكر، وهو محمَّل على شبكة الانترنت..، ويعمل على جميع الأجهزة الذكيّة، ويحوي أهم ٩٠ كتاب من أمهات كتب ودواوين ومراجع الحديث الشريف، وإمكانية البحث والنسخ والتخريج، وعرض أقوال العلماء في الرواة والجرح والتعديل، وخدمة التصحيح والتضعيف والبحث عن الشواهد والجوابر، وشروح وأطراف الحديث..، وهو مشروع عظيم عَمل فيه مِئات المتخصصين والباحثين على مدى سِتّ سنوات، وبه خَفّ عناء البحث والتخريج، فجزا الله الآمر به والقائمين عليه خير الجزاء.

هذه أمثلة، وهناك الكثير والكثير من المواقع والجهود الالكترونية الخادمة للسُّنة وغيرها من العلوم والفنون.

وهُنا تنبيهات:

منها الانتباه إلى أنه قد يعتري الإدخال الحاسوبي بعض الخلط والأخطاء والنقص، لبعض وليس كل المواقع.

ومنها أن على طالب العلم والباحث الربط بين الكتاب والبرامج الحاسوبية، فالكتاب الورقي لا يغني عن متعته شيء.

ومنها أن على طالب العلم والباحث أن لا يَركَن كليًّا إلى هذه البرامج والتقنيات، فالمشايخ والعلماء لابد من زيارتهم ومجالستهم وسؤالهم والافادة منهم.

قواعد وأصول في التخريج لا بد من معرفتها وفهمها:

١ ـ أن أسانيد الصحيحين صحيحة سليمة متصلة موثوقة بإجماع علماء الأُمّة، ووجود الحديث في الصحيحين أو أحدهما كافٍ لصحته ووجوب العمل به، ولا يحتاج بحث ولا تخريج، ولا مَطعن في أي راوٍ من رِجال الصحيحين، ومَن طعن أو شكك في أسانيدهما أو رِجالهما فهو كاذبٌ مفتري.

٢ ـ أن السند الصحيح السليم: هو الذي كل رواته ثقات عدول، وكل منهم سَمِع مباشرة من الذي قَبْله بلا انقطاع.

٣ ـ إذا طُعِن في أَحد الرواة بجَرح أَحد علماء الجرح والتعديل، أو أنه عَنعَن عن مجهول حالٍ ولَم يُصرّح بالسماع فالسند ضعيف ولو كان متصلاً.

٤ ـ إذا تبين ضعف السند أو المتن فلا يحتاج دراسة؛ ولا يجوز التسرّع بتضعيفه والحُكم عليه، إنما يحتاج جدوى الانجبار والبحث عن جوابر وشواهد تدعمه وترفعه من الضعيف إلى الحسَن أو الصحيح إن وُجدَت.

٥ ـ عند إطلاق الحُكم ـ بتصحيحٍ أو تضعيف ـ يجب أن يكون على (السنَد) وليس على متن الحديث، فيُقال: (صحيح الإسناد) أو (حسَن الإسناد) أو (ضعيف الإسناد)، ولا يقال: حديث ضعيف مثلاً؛ لأن فوق كل ذي علم عليم، فقد يكون للحديث إسنادٌ آخر صحيح؛ فيكون متن الحديث صحيح بهذا الإسناد وليس بالإسناد أو الاسنادين الذَينِ درَسهما الباحث[١].

٦ ـ البعض يُفضّل كلمة "استخراج" بدل تخريج؛ خاصة عند القِسْم الأول من التخريج وهو البحث عن مكان وصفحة وكتاب وباب وجود الحديث[٢].

---

(١) تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار؛ للإمام ابن الوزير ص٩٥، وأصول التخريج ودراسة الأسانيد؛ للطحان ص١٩٨.

(٢) وانظر: نزهة النظر لابن حجر ص٥٦، وقواعد التحديث للقاسمي ص٨٧.

الأسـانيد المُعَنعَنة والمُؤَنّنة والمُسَلسَلَة والمُدَلّسة :

المُعَنعَن: هو الحديث الذي يرويه رُواته ـ أو بعضهم ـ بلَفظ: عن فلان عن فلان، فصار في سنده عَنعَةٌ.

والمُؤَنّن: الذي يَروونه بلفظ: أَنّ فلاناً قال أَنّ فلاناً قال ..

والعنعَنة والأنأَنة صيغتان ضعيفتان ـ أو فيهما ضَعف ـ لعَدم التصريح بالسمَاع، وهُما دون صيغة "حَدّثنا" أو "سمِعتُ" فهذه أقوى وأوضح وأكثر صراحة بالسماع، بينما العَنعنة تُوهِم أن الراوي لَم يَسمع ممن قَبله مباشرة.

إلا أن المحدّثين جَعلوا المعَنعَن قِسمين:

الأول: ماكان رواته متعاصِرون ـ كلٌّ منهم عاصر الآخَر والتقى به ـ وعُرِفوا بالعدالة وعَدم التدليس .. فعَنعنتهم مقبولة والحديث موصولٌ صحيح.

الثاني: ماكان رواته غير متعاصرين ولَم يَثبُت بينهما السماع .. فيُحكَم على الحديث بالانقطاع والضعف؛ حتى يتبين حال الرواة وسلامة السند من التدليس.

ويَظهر في هذا المبحث دقة علماء الحديث وشدّة حرصهم على التدقيق والتصحيح والاحتياط لسُنّة النبي ﷺ، وفحص أسانيدها ورِجالها، وحتى ألفاظهم والصِّيَغ التي يؤدّون بها الحديث الشريف.

قال الإمام البيقوني:

مُعَنعَنٌ كعَن سعيدٍ عن كَرَم ومُبهَمٌ ما فيه راوٍ لَم يُسَم
وكلُّ ما قَلّتْ رِجالُه عَلا وضِدّه ذاك الذي قد نَزلا [1]

(١) أي: إذا قَلّ عَدد الرواة فهو سَندٌ قويٌّ عالٍ، وإذا كَثر الرواة وطال السند فهو نازل، وقد سبقَت الاشارة لذلك.

أما المُسلسَل: فهو الحديث الذي تناقل رواته عند روايته (هيئةً أو حَركةً أو إشارة)؛ وكُلٌّ منهم يَنقلها عَمليًّا حتى تَسلسلَت إلى آخرهم؛ كحديث الصحيحين: (بُعِثتُ أنا والساعة كهاتين) وأشار ﷺ بأصبعَيه السبابة والوسطى، فكل راوٍ مِن رُواته يشير بأصبعيه عند روايته له.

وقد يكون التسلسل (لفظي)؛ كان يقول كلٌّ منهم سمعتُ أو شَهِدتُ ..

و"التسلسل" يشير لصحّة الحديث وقوّته، لكن ليس كُلّ مُسلسَلٍ صحيح، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف.

قال الإمام البيقوني:

مُسَلسَلٌ قُلْ ما على وَصفٍ أتى مِثلُ: أَمَا واللهِ أَنبأني الفَتى

* * *

أما التدليس: فهو الخَلط والإيهام، وهو مرادف والخِداع والكذب.

والتدليس عند المحدّثين: هو أن يُسنِد حديثاً إلى راوٍ لَم يَروِه ولَم يَنقله، ويقول روى فلان ويوهِم أنه سَمع منه ولَم يَسمع منه مستغِلاً لمعاصَرته له، أو يبدّل سَندَ الحديث بسَندٍ غير سَنده، أو يُبدل راوٍ براوٍ آخَر. (تدليس إسناد).

أو يسمّي راوٍ أو شيخاً بغير اسمه، أو يصِفه بغير وَصْفِه، أو يكنّيه بغير كُنيته؛ لغرَضٍ أو لغير غرض (تدليس شيوخ).

والتدليس بأنواعه مذمومٌ مكروه جدًّا، والمدلِّس ـ عند جمهور المحدّثين ـ ضعيفٌ مردودٌ غير مقبول، إلا في بعض حالات "تدليس الشيوخ" النادرة التي لا يُميّزها إلا كبار أئمة الحديث، ويتم كشفه وتصحيح ما دَلّس فيه [١].

---

(١) تدريب الراوي للسيوطي ص١١٣، وتاريخ السُّنة وأصول الحديث د موسى الابراهيم ص١٣٢، وفي التدليس كُتبٌ؛ منها: (التبيين لأسماء المدلِّسين) للخطيب البغدادي. كذلك الحديث المسلسل فيه كُتبٌ؛ مِنها: (المناهل السَّلسَلة في الأحاديث المسلسلة) لمحمد الأيوبي.

كيف تَكُون دِراسة السَّنَد ؟

دراسة السنَد تكون كالتالي :

١ـ دراسة (**ترجمة كل راوٍ**) من رواته، في كتب الجرح والتعديل ـ كالتهذيب لابن حجر وميزان الاعتدال للذهبي ـ للتأكد من كلام النُّقّاد في كل واحدٍ منهم، فإذا كان أحدهم مجروحاً أو مَقدوحٌ في ضبطه فالسند ضعيف.

وإذا تعارَض جرحٌ وتعديلٌ في راوٍ فإنه يُقدّم الجرح على التعديل.

٢ـ دراسة (**اتصال السند**) وسلامته من الانقطاع، فإذا انقطع بسقوط أَحد رواته فهوضعيف ولو كان رجاله الباقون كلهم ثِقات.

٣ـ التاكد من سلامة السند والمتن من العِلل والشذوذ والعَنعَنة، فإذا وُجد في سنده أو متنه علةً أو شذوذاً فهو ضعيف ولو كان سنده متصلاً بالثقات، لأنه قد يكون رواة السند سالمين من الجرح والطعن، لكن في ذلك السند عِللٌ أخرى ؛ كالعنعنة أو التدليس أو الاضطراب أو الإرسال أو اختلاط أحد الرواة قبل الرواية لا بعدها..، فتُضعفه تلك العِلة.

البحث عن الجوابر والشواهد بعد التخريج :

إذا وُجد الحديث صحيحاً فهو المطلوب.

وإذا وُجد الحديث (ضعيفاً) فعلى الباحث أن يبحث عن شواهد أو توابع أو جوابر أو طُرق أخرى لهذا الضعيف لعله ينجبر أو يقوى بها فيرتفع لدرجة الحسن أو الحسن لغيره أو الصحيح، وإذا لم يجد بقي الحديث على ضَعفه.

عِلم الجَرح والتعديل (جَرح الرواة وتعديلهم):

وهو عِلمٌ يَبحث في أحوال الرواة والصادق والكاذب، والطعن فيهم أوتقويمهم، وليس ذلك مِن الغيبة المحرَّمة، بل هو لصيانة الشريعة والسُّنة.

ويُشترط بيان سبب (الجرح)، فمَن جرَح ولَم يبيّن السبب فجرحه مردود.

ومِن عادة علماء الحديث أنهم يَروون الصحيح بصيغة الجزم: قال، رَوَى، أما الضعيف فيَروونه بصيغة التمريض والاحتمال: قيل، رُوي.

ولا يَقبلون الرواية إلا ممن عُرِف بالعدالة والضبط والأمانة.

وللتنبيه: فإن (الصحابة الكرام) لا يَدخلون في الجرح والتعديل والنقد؛ لأنهم عُدولٌ ثِقاتٌ؛ قد عدّلهم الله وأثنى عليهم في القرآن الكريم.

مراتب الجَرح والتعديل[1].

المَرتبة	ألفاظ الجَرح	ألفاظ التعديل
الأولى	فيه ضَعف، ليس بذاك. **(أدناها)**	صحابي. **(أعلاها وأشرفها)**
الثانية	لا يُحتجّ به، ضعيف.	أوثق الناس، أضبط الناس.
الثالثة	ضعيف جداً، ليس بثقة، مردود.	ثقةٌ ثقة، ثقةٌ متقن، ثبتٌ ثقة
الرابعة	متهَم بالكذب، لا عِبرة به	ثقة، حجة، متقن ..
الخامسة	كذاب، وضّاع، يكذب.	صدوق، لا باس به
السادسة	أكذب الناس "بالمبالَغة" **(أشَدّها)**	شيخ، مقبول، يُروى حديثه، صدوق إن شاء الله **(أدناها)**

(١) وانظر: نزهة النظر ص١٤٠، ومنهج النقد في علوم الحديث د. نور عتر؛ ص١٠٥، و"الثقات"، و"المجروحين"؛ كلاهما لابن حبان، وللتنبيه: فإنه يُقدّم الجرح عند التعارض.

وهل أُغلِق باب التخريج ودراسة الأسانيد والتصحيح والتضعيف؟

الصواب أنه لَم يُغلَق، بل هو باقٍ لـمَن هو أهلٌ له، فمَن كان عالِماً بالحديث، عارفاً بدرجاته ورواته، وعنده القدرة النقدية والأمانة العِلمية، والخبرة بالتخريج، ودراسة الأسانيد وأحوال الرواة؛ وأراد دراسة أسانيد الأحاديث النبوية التي في غير الصحيحَين فله ذلك وهو ـ إن شاء الله ـ مأجور.

ومِمَّن خالَف في ذلك "ابن الصلاح" (ت٦٤٣هـ)؛ وحُجّته أن العلماء السابقين قد بذلوا جهدهم فيه؛ مع ضَعف أهلية المتأخرين..

لكن ردّ عليه بعض أهل العلم ـ كابن تيمية والسيوطي ـ وأنكروا عليه أنه سدّ باب التصحيح والتحسين والتضعيف، وأنه قد برز في القرن السابع الهجري من اشتهروا بالجرح والتعديل والتصحيح، واستدركوا شيئاً كثيراً فات مَن سَبق، وكذا في كل زمانٍ ومكان [١].

وفي عصرنا هذا برز العلاّمة المحدّث الشيخ (محمد ناصر الدين الألباني) وكانت جهوده وتصحيحاته وتخريجاته محل قبول ورضى وتقدير عند علماء الأُمة، وصار لمؤلفاته الحديثية مكانةٌ كبيرة في أوساط العالـمِين والمتعلمين.

رَحمه الله، ورحم الله عُلماءنا ـ سَلَفاً وخلَفاً ـ وجزاهم خير الجزاء على ما بذلوا وحققوا وصنّفوا.. في خدمة السُّنة والذبّ عنها ..

ورَحِم اللهُ الإمامَ (عبد الرحيم العراقي) **إذ قال في ألفيّة الحديث**:

واعنِ بعِلمِ الـجَـرحِ والتعـديـلِ ... فإنهُ الـمِرقـاةُ للتفـصـيـلِ
بـيْنَ الصحيحِ والسقيمِ، واحذرِ ... مِن غَرَضٍ، فالـجَرحُ أَيُّ خَطَرِ [٢]

---

(١) تدريب الراوي شرح تقريب النواوي؛ للإمام السيوطي ص٧٢.

(٢) أي إن الجرح في الرِّجال والرواة خطيرٌ جدًّا، فلا يكون إلا بعِلم ويقين وحَقّ، مع بيان السبب.

الكتب اللازمة لمعرفة أحوال الرواة والجرح والتعديل :

وهي كثيرة مِن أهمّها :

١ ـ (**الإصابة في تمييز الصحابة**) لابن حجر (ت٨٥٢هـ) وهو أجمع وأشمل الكتب في تراجم الصحابة والصحابيات، رتّبه على حروف المعجم، وضمّنه ١٢٢٦٧ ترجمة.

٢ ـ (**الطبقات الكبرى**) لابن سعد (ت٢٣٠هـ) وهو موسوعة في تراجم الصحابة والتابعين إلى عَصره، وأجاد فيه وأفاد، لكن فيه روايات ضعيفة.

٣ ـ (**التاريخ الكبير**) للإمام البخاري صاحب الصحيح (ت٢٥٦هـ) ذكر فيه نحو ١٢ أَلف ترجمة، ويُضمّنها ألفاظ الجرح والتعديل لكل راوٍ.

٤ ـ (**الجمع بين رِجال الصحيحين**) لمحمد القيسراني (ت٥٠٧هـ) رتب رواة الصحيحين على حروف المعجم، واستفاد ممن سبقه.

٥ ـ (**تهذيب التهذيب**) لابن حجر، في تراجم وجرح وتعديل رواة الكتب الستة، وهو مختصر من كتاب الكمال في أسماء الرجال للمزّي، أجاد فيه وأفاد وحرر ودقق وزاد فيه فوائد جمة.

وفي الثقات :

٦ ـ (**كتاب الثقات**) لابن حبان صاحب الصحيح (ت٣٥٤هـ) رتبه على الطبقات، وكل طَبقة على الحروف، وبدأ بطَبقة الصحابة، ثم التابعين، ثم تابعي التابعين، وهكذا..

وفي الضُّعَفاء :

٧ ـ (**ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال**) للإمام الذهبي (ت٧٤٨هـ) وهو أَجمع وأمتع كتاب في المجروحين وضعفاء الرواية والحديث، اشتمل على ١١٠٥٣ ترجمة، مُرتّبين على الحروف.

وبالمثال يتضح المقال:

فهذا تطبيق عملي مختصر لتخريج الحديث الشريف:

حديث في جامع الترمذي، قال:

حَدّثَنا محمد بن بشار، حَدّثَنا محمد بن جعفر، حدّثَنا شُعبة، عن فِراس، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: (الكبائرُ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس).

بالتخريج القصير: وجدنا الحديث رواه الترمذي في جامعه برقم ٣٠٢١، والنسائي في سننه برقم ٤٠٢٢، والبخاري في صحيحه برقم ٦٦٧٥.

بالتخريج المطوَّل: ندرس السند كالتالي:

الراوي	ماذا قال فيه علماء الجرح والتعديل
١ـ محمد بن بشار بن عثمان	من رجال الصحيحين، ثقة
٢ ـ محمد بن جعفر بن غندر الهذلي	من رجال الصحيحين، ثقة
٣ ـ شعبة بن حجاج البصري	من رجال الصحيحين، ثقة حافظ
٤ ـ فِراس بن يحيى الهمداني	من رجال الصحيحين، ثقة
٥ ـ عامر بن شراحيل الشعبي	من رجال الصحيحين، ثقة
٦ ـ عبد الله بن عمروا بن العاص	صحابيٌّ جليل، لا يحتاج تعديل.

بما أن رجال السند من رجال الصحيحين، والحديث مخرّج في البخاري فهو صحيح السند والمتن، ولا يحتاج بحث ولا دراسة لرجال السند.

ولو كان في غير الصحيح لاضطررنا لدراسة ترجمة كل راوٍ في كتب الرجال؛ لاستنباط حالته وتوثيقه وما قالوا فيه والحكم عليه.

وأما (العنعنة) التي في السند: عن فراس عن الشعبي .. فالعنعنة ضَعفٌ في السند؛ لكنها هنا تُحمَل على الصحة والاتصال؛ لصحة السند وعدالة رجاله.

أهم دواوين السُّنة وكُتبها:

الصِّحَاح ، الجَوامع ، السُّنن ، المَسانيد ، المَعاجم ، المُختارات.

أولا: الصِّحاح (التي اعتنت بجمع الأحاديث الصحيحة في جميع الأبواب):

١ ـ **صحيح البخاري**: جَمَعه محمد بن اسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) ومكث في تصحيحه وتنسيقه ١٦ سَنة، واشترط في رجال الأسانيد اللُّقيا والمُعاصَرة ـ أي كل راوٍ عاصَر مَن روى عنه والتقى به ـ فكان صحيحه أصحّ الكتب بعد القرآن، وكان كلما دوّن فيه حديثاً صلى ركعتين شكرا لله، وقد جعله مُبوّبا على أبواب الدين والفقه، فصار فيه تكرار كثير، ومجموع أحاديثه ٧٥٦٠ مع التكرار، وأَهمّ مختصراته: مختصر الزبيدي، ومختصر د. الشثري، وأَهم شروحه: فتح الباري لابن حجر، و "الدُّرر واللآلي" لمحمد الصابوني.

واشتهر البخاري بذِكر (المُعَلَّقات) وهي الأحاديث والآثار التي يورِدها بدون سَند؛ لأنه قد سَبق ذكر سَندها فلا يكرره، بلغَت ١٣٤٠ حديثاً مُعلَّقا.

٢ ـ **صحيح مسلم**: جَمَعه مسلم بن حجّاج (ت٢٦١هـ) ومكث في ترتيبه وتبويبه ١٥ سَنة، ويلي صحيح البخاري في الصحة، واشترط لرواته المعاصَرة، وأحاديثه تقريبًا٣٠٣٠حديثا، وقد تفوّق وتميز على البخاري بحُسن الترتيب والتبويب، حيث يَجمَع الأحاديث ذات الموضوع الواحد في مكانٍ واحد، وأهَم مختصراته: مختصر المنذري، ومختصر الألباني، وأهَم شروحه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج؛ للنووي [1].

(١) المختصرات يُحذف فيها المكرر، وتُحذف الأسانيد، فهي مهمّة ونافعة للحفظ والمراجعة.

٣ـ صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق النيسابوري الشافعي المذهب (ت ٣١١هـ) اهتم فيه بأحاديث الأحكام، وليس على اسمه؛ ففيه الحسن والضعيف، وهو مفقود لَم يوجَدمنه إلا رُبعه، وميزته أنه يَجمع بين الأحاديث المتعارضة؛ وهذه فائدةٌ عزيزة كبيرة، ويسمّى "مختصر المختصر من المسنَد الصحيح".

٤ ـ صحيح ابن حِبّان: محمد بن حِبّان البُستي (ت ٣٥٤هـ) جَمَع فيه تقريباً ٧٠٠٠ حديث، وسمّاه (التقاسيم والنواع) لأنه رتبه بطريقةٍ فريدة صعبة لَم يُسبق إليها، فلَم يرتبه على أبواب الفقه ولا غيرها، إنما جعله خمسة أقسام وتحت كُلّ قِسم مئات الأنواع، وأقسامه الخمسة هي: الأوامر، النواهي، المسنونات، المباحات، أفعال رسول الله.

وكان ترتيبه شاقٌّ لا يُعرف فيه مكان الحديث، وقصده مِن ذلك تشجيع الهِمم لحفظ السُّنة كحِفظ القرآن، فلا يَعرف مواقع الآيات إلا حافظ؛ كذلك موقع الحديث عند ابن حبان لا يَعرفه إلا مَن قرأه كاملاً أو يَحفظه.

ولكنه انبرَى له الإمام: علاء الدين ابن بلبان (ت٧٣٩هـ) رحمه الله، فأعاد ترتيبه وتبويبه في كتابٍ أسماه (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان) فقرّبه وسهّله للناس بعد أن كان صعباً مُغلَقاً، وقال في مقدمته: ".. وعزمتُ على ترتيبه وتقريبه؛ لأنه عزّ جانِبه فقَلّ مُجانِبه..".

وصحيح ابن حبان دون شيخه "ابن خزيمة" في الصحة، ففيه بعض الضعيف، وهُما دون البخاري ومسلم بكثير، لتساهلهما في التصحيح، و"مُستدرَك الحاكم" أشد تساهلاً.

ثانياً: الجوامع (التي اعتنت بجَمع الأحاديث على جميع أبواب الدين كلها؛ من عقائد وأحكام وفضائل وآداب وأخلاق ووَعظ..):

وأهمّها (**جامع الترمذي**) لمحمد بن عيسى الترمذي (ت٢٧٩هـ) سُمّي جامعاً لأنه جَمع ألأحاديث في أبواب الدين كلها؛ كالتوحيد والعقيدة والفقه والأخلاق والسيرة والتفسير والفضائل، إضافةً لاهتمامه بجمع أقوال ومذاهب الفقهاء في المسائل الفقهية، واهتمامه ببيان صحة ودرجة وعِلل الأحاديث، وفيه ٣٩٥٠ حديثًا، وأهم شروحه: عارضة الأحوذي لابن العربي.

ويَلحق بالجوامع: الصحاح الأربعة ـ البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان ـ لاهتمامها بـجَمع الأحاديث على أبواب الدين جميعها.

ثالثاً: السُّـنن (التي اختصّت بأحاديث الأحكام الفقهية):

١ـ سُنَن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ١٧٥هـ) جَمَع فيه أحاديث الأحكام الفقهية، فأبدع وأجاد وأفاد، وأحسن ترتيبه وتبويبه، ونال إعجاب الفقهاء والعلماء، واعتنوا به عنايةً كبيرة، وحوى ٥٢٧٠حديثاً من أحاديث الأحكام، ومِن مختصراته: مختصر المنذري، وأهمّ شروحه: مَعالِم السُّنن؛ للإمام الخطّابي (ت٣٨٨هـ)، وعون المعبود؛ للآبادي.

٢ ـ سُنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ) وتسمّى "السُنن الصغرى" أو "الـمُجتبَى" لأن النسائي ألّف السُّنن الكبرى ثم اختصر هذه منها، واجتباها منه واعتنى بها ورتّبها وصحّحها، واهتم فيها بأحاديث الأحكام الفقهية، وحوى ٥٧٧٠ حديثاً كلها صحيحة إلا القليل.

٣ ـ سُنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (ت٢٧٣هـ) جَمع فيه٤٣٠٠ حديث؛ أكثرها ضعيف مُنكَر، لكن فيه ميزاتٌ مهمّة؛ منها:

ـ قدّم له بمقدمة مهمة نافعة؛ في بيان السّنة والبدعة.

ـ فيه ١٥٥٠ حديث زائدة عن ما في كُتب السُّنة الأخرى لا توجد إلا فيه، وقد جمعها أحمد البوصيري (ت٨٤٠هـ) في كتابه (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه).

٤ـ سُنن البيهقي (السُّنن الكُبرَى): للإمام أحمد البيهقي (ت٤٥٨هـ)، رَتّبه على أبواب الفقه، وضمّنه نحو (٢١٨٤٤)حديثاً، فهو أكبر السُّنن وأوسعها وأجمعها؛ لذا وُصِف بـ"الكُبرَى" وطُبع في ٢١ مُجلّداً، ويَفضُلُ باقي السُّنن بـمِيزاتٍ مهمّةٍ؛ منها:

ـ احتواؤه على زوائد ليس في الصحيحَين ولا السُّنن الأربع.

ـ عنايته بالتبويب وجودة العناوين الدالة على الأحكام والمحتوى بوضوح.

ـ عنايته بشرح الغريب، وتوضيح بعض الكلمات، والتعليقات الفقهية.

ـ عنايته بالتخريج ودراسة بعض الأسانيد والجرح والتعديل والحُكم على بعض الأحاديث.

إلا أن العلماء انتقدوه في أمورٍ؛ منها: عدم دقته في الترتيب وإدراج بعض الأحاديث في غير أبوابها، وتعَصّبه أحياناً لمذهب الشافعي، واحتواؤه على كثيرٍ من الضعيف، ولَم يقدّم بمقدّمة يوضح فيها منهجه.

وقد اختصره الإمامُ الذهبي (ت٧٤٨هـ) وحَكم على أحاديثه في كتابه: "المهذب في اختصار سُنن البيهقي" حَذف الأسانيد والمكرر وخرّج الأحاديث، وللشيخ صالح الشامي جهدٌ مشكور في استخلاص زياداته على الكتب الستة.

٥ـ المُوَطّأ: للإمام مالك بن أنس (ت٢٤٢هـ) أُلحِقَ بالسُّنن لأنه رُتّب على أبواب الفقه واقتصر على أحاديث الأحكام، وفيه كثير من المراسيل والبلاغات وأقوال الصحابة والتابعين، وهو كتابٌ جليلٌ نافع، سُمّي "الموطّأ" لأن علماء زمانه تواطَؤوا على قبوله والرضا به، وهو أكثر الكتب شروحاً؛ إذ زادت شروحه على المائة؛ أهمّها (التمهيد) لابن عبد البر، أما مختصراته فأهَمّها وأنفعها: مختصر موطأ مالك؛ للشيخ د سليم الهلالي [1].

رابعًا: المَعاجم (التي تَذكُر الصحابة والتابعين وتَراجمَهم ومَروياتهم):

وأهمّها: (**المُعجَم الكبير للطبراني**) الإمام سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ) يَذكر كل صحابي وترجمته وفضائله كاملة، وما روى مِن أحاديث، ورتّبهم على حروف المعجم، وبدأه بالعَشرَة المبشرين بالجنة، ثم باقي الصحابة.

وهو كتابٌ عظيم القَدر والنفع والفائدة؛ خاصة في التراجم والتعريف، وهو كالمسند، لكنه سُمّي "مُعجماً" لأنه سَرد أسماء الصحابة والصحابيات الذين رووا الحديث؛ مرتّبين على حروف المعجم أ ب ت..، تَرجم فيه لأكثر مِن ١٦٠٠ صحابي.

وله أيضاً المعجم "الأوسط" والمعجم "الصغير" رتّبهما على أسماء شيوخه.

---

(١) أما قولة الإمام الشافعي: (ما تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك) فذلك قبل تأليف الصحيحين، وقبل عصر البخاري ومسلم، فلما جَمَعا الصحيحين كانا هُما أصحّ كتب الحديث على الإطلاق، وليس فيهما شيء من الضعيف، بخلاف الموطأ ففيه بعض الضعيف.

خامسًا: المَسانيد (التي تُسنِد الأحاديث إلى الصحابة):

فالمسانيد لا تهتم بالأبواب ولا الترتيب، ولكن تذكُر الراوي الصحابي ثم تُسند إليه جميع ما رَوى من أحاديث.

وأَهمّها (**مُسنَد أحمد**) للإمام أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ) جَمع فيه تقريباً ٣٠,٠٠٠ حديث، كلها صحيحة إلا قليل من الضعيف.

وإذا أُطلِق "المسند" ينصرف لأحمد؛ لأن المسانيد كثيرة جدا.

ومنهجه فيه: أنه يَذكر اسم الصحابي ثم يُسنِد له ما روى من أحاديث، وفيه تكرارٌ كثير؛ بحُكم الإسناد.

وأفضل نُسخَ مسند أحمد: النسخة التي أشرف عليها د. عبد الله التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط، ومَن معهم من العلماء والأساتذة، خرّجوا أحاديثه على الصحيحين والسُّنن وباقي كتب الحديث، وبيّنوا درجاتها.

وقد قام الشيخ "أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي" (ت ١٣٧١هـ) بترتيب "مسند أحمد" على ترتيب أبواب الفقه والمواضيع، وحذف أسانيده، وخرّج أحاديثه، وشرح كلماته، وعلّق عليه..، وهو بذلك خدم المسند والسُّنة خدمة عظيمة، وهذبه وقرّبه للناس؛ **وسمّاه** (الفتح الربّاني لترتيب مسند أحمد الشيباني)، فجزاه الله خير الجزاء [1].

---

(١) يستوي (المسنَد) و(المعجَم) في الترتيب على أسماء الصحابة، لكن الفَرق بينهما أن "المسند" يَذكر فقط اسم الصحابي، أما "المعجَم" فيُترجم للصحابي ترجمةً كاملة وافية وحياته وفضائله، ثم يَسرد مروياته، لكنه لَم يستوعِب مرويات بعض الصحابة، بخلاف المسند.

سادساً: المُصَنَّفات:

التصنيف: هو التأليف والتدوين والكتابة الشاملة المُرَتّبة المُبوّبة.

وعند المحدّثين: هي الكُتب الحديثية التي رتّبها أصحابها على أبواب الفقه والمواضيع، وجَمَعوا في كل باب ما ورد فيه من الأحاديث والآثار والأحكام الفقهية وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ في مكانٍ واحد.

والفَرق بين الجوامع والمصنفات: أن الجوامع تقتصر على الأحاديث الشريفة؛ كالصحيحَين وجامع الترمذي، أما "المصنفات" فتشمل أحاديث الرسول وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرها من الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة..، وفيها الصحيح والحسَن والضعيف.

والمصنَّفات كثيرةٌ؛ منها مُصنّف عبد الرزاق، ومُصنّف ابن أبي شيبة، وهُما متقاربان، إلا أن مصنف ابن أبي شيبة أكبر وأوسع.

وأَكتفي هُنا بمثالٍ واحد؛ لأَهمّيته الكبيرة وميزاته وفوائده الغزيرة ..

وهو (**مُصَنف ابن أبي شيبة**) الإمام الحافظ الثقة: عبد الله بن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ)، جَمع فيه أكثر من ٤٠ أَلفاً من الأحاديث والآثار المُسنَدة.

ومِن ميزاته الفريدة التي تجعل طالب العلم يهتم به ويحرص عليه:

ـ أن مؤلِّفه ـ ابن أبي شيبة ـ مِن كِبار المحدّثين والحُفّاظ، وهو من مشايخ البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم من المحدّثين والعلماء الذين تتلمذوا عليه، وابن أبي شيبة فقيهٌ كبيرٌ مجتهد، لا يتعصب لرأيٍ ولا لمذهب.

ـ أن أسانيده جيدة وعالية؛ أكثرها ثلاثية؛ لقُربه من زمن التابعين والصحابة.

ـ أن الضعيف فيه قليل، وفيه زوائد لا توجد في الكتب الستة.

ـ أنه استوعب أبواب الدين كلها من العقائد والفقه والآداب والمغازي وغيرها، وفيه ما ليس في غيره مِن الأبواب والمسائل والفوائد.

ـ جودة تبويبه وتصنيفه وتراجمه وعناوينه، ويَحكُم على بعض الأحاديث، ويَشرح بعض الكلمات الغامضة.

ـ أنه في كل باب: يبدأ بالأحاديث الشريفة الصحيحة، ثم المراسيل، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال وآثار التابعين ..

ـ أنه اهتم بالخلاف الفقهي، فيَذكر القول ثم يَذكُر مَن خالَفه، ويسرد مع كل قول أدلته وما جاء فيه من أحاديث وآثار، فهو مُهِمٌّ جدًا لطالب العلم وأهل الفقه المهتمّين بالآثار والخلاف والمذاهب والأدلة الشرعية.

ـ أن العلماء أثنوا على ابن أبي شيبة وعلى مُصنّفه، ورَجَعوا إليه ونقلوا منه الكثير ورَووا عنه في مؤلفاتهم وشروحهم؛ كابن حجر في الفتح وغيره[1].

(١) وقد حظي مصنف ابن أبي شيبة بالعناية عند السلف والخَلَف، وحققه كثيرون؛ مِنهم د(سعد الشثري) درَسه وحققه في ٢٥ مجدًا، أجاد فيه وأفاد، جعل المجلد الأول لدراسة المصنف ووَصْفه، والثلاثة المجلدات الأخيرة للأطراف والفهارس.

سابعاً: المُستدرَكات والمُستخرَجات والمُعَلَّقات والبلاغات:

فالمستدرَكات: (التي يتم فيها استدراكٌ على كتابٍ مافاته مما هو على شَرطه): كالمستدرَك على الصحيحين ـ البخاري ومسلم ـ لعبد الله الحاكم (ت٤٠٥هـ)، واشترط فيه أن يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما.

ألّفه ردًّا على المبتدعة الذين قالوا إن الصحيحين استوعبا الصحيح كله فما عداهما فهو ضعيف..، وأَثبت أنهما لَم يَستوعِبا.

لكنه لَم يفِ بشَرطِه، وتَساهَل كثيرًا، حتى إن العلماء لم يَقبلوا من مستدركه إلا رُبعه، أما ثلاثة أرباعه ـ وهي بالمئات كما قال الذهبي ـ ضعيف ومكذوب، وهذا التساهل لأنه ألف المستدرك في أواخر عُمره؛ رحمه الله.

وقد تعَقّبه الإمام المحدّث: محمد الذهبي (ت٧٤٨هـ) على مُستدرَكه فاختصره وحذف منه الضعيف والمكذوب وهو أكثره، ولَم يوافقه فيه إلا فيما صح، فأصبحت العِبرة باختصار الذهبي، رحمهم الله جميعا [١].

والمستخرَجات: هي ما يرويه المستخرِج بسنَده هو على شرط غيره.

والمعَلَّقات: هي الآثار التي رواها "البخاري" في صحيحه بدون سَند، وقد سَبق ذِكر ذلك، وأن المعلَّقات شروحٌ وتوضيحات مُتمّمةٌ للصحيح.

والبلاغات: هي الآثار التي رواها "مالك" في مُوَطّأه بدون سَند، أو مشكوك في سندها، فيقول: بَلَغَنا أن رسول الله قال كذا..، أو بلَغَنا عن فلان أن الرسول قال كذا، و"البلاغات" تُعتَبر من الضعيف، وعددها في الموطّأ نحو أربعين، وتُسمّى(بلاغات الإمام مالك)، وقد وُصِلَ وأُسنِد وصُحِّح أكثرها.

---

(١) "الذهبي" هو العلاّمة المحدث الحافظ؛ صاحب التآليف العظيمة الموثقة؛ كتاريخ الإسلام، وسير أعلام النبلاء، والكبائر، واختصار المستدرَك، وغيرها.

ثامناً: المُختارات (التي يتم فيها اختيار أحاديث في أبوابٍ خاصة):

وهي كثيرة أهمّها وأكثرها شُهرةً ونفعاً:

١ ـ **الترغيب والترهيب**؛ للإمام عبد العظيم المُنذري (ت٦٥٦هـ)، جَمع فيه أحاديث في الآداب والوعظ والأحكام، وخرّجها، واختصر الأسانيد، فهو عظيم النفع غزير الفائدة عزيز المنال، وأفضل نُسخه (صحيح الترغيب والترهيب؛ للألباني)؛ اقتصر الألباني فيه الصحيح واستبعد الضعيف.

٢ ـ **رياض الصالحين**؛ للإمام يحيى النووي (ت٦٧٦هـ)، مِن أعظم الكتب نفعاً وفضلاً، جَمع فيه أحاديث العقائد والأخلاق والآداب والفضائل، ولا غِنى لـمُسلمٍ عنه، وأَفضل شروحه: (نزهة المُتقين) للشيخ د. مصطفى الخن، وشرح الشيخ محمد العثيمين.

٣ ـ **الأربعون النووية**؛ للنووي أيضاً، وهي أربعون حديثاً عامّةً في قواعد الدين وعمومات الأحكام والعقائد، وقد زاد عليها الإمام عبد الرحمن بن رجب (ت٧٩٥هـ) عَشرة أحاديث فاتت النووي، فصارت خمسين، ثم شرحها شرحه العظيم النافع الذي **سَمّاه**: (جوامع الحِكَم في شرح خمسين حديثاً مِن جوامع الكلم).

٤ ـ **المَتجر الرابح في ثواب العمل الصالح**؛ للإمام عبد المؤمن الدمياطي (ت٧٠٥هـ) خصصه لثواب الأعمال وخرّج أحاديثه واعتنى بتبويبه وترتيبه وشرح كلماته، ولا غنى عنه لعظيم نفعه.

٥ ـ كتب أحاديث الأحكام الفقهية ؛ التي تهتم بأحاديث الأحكام ؛ مرتّبة على أبواب الفقه ؛ مع ترتيبها وحذف أسانيدها، وأَجْمَعها: **(التمام في أحاديث الأحكام)** للدكتور خالد الباتلي، حيث وفقه الله فيه فأجاد وأفاد وأبدع وهذب، جَمع فيه بين أهم كتب الأحكام ـ "بلوغ المرام" و"عمدة الأحكام" و"المحرَّر لابن تيمية" ـ جَمَعها كلها مع الترتيب والتهذيب، وهو مُغْنٍ عن ما سواه، ولا بلوغ بَعد التمام، **وأَهم** شروح أحاديث الأحكام: سُبل السلام للصنعاني، ونيل الأوطار للشوكاني، وتيسير العلاّم للبسام، والإحكام لابن دقيق العيد، وهناك شروحٌ معاصرة جيدة ونافعة.

٦ ـ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير؛ للإمام عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) وهو كتابٌ عظيم النفع، جيّد الترتيب والطريقة الفريدة المشوّقة للقراءة، رتّب فيه الأحاديث النبوية على الحروف الهجائية ؛ بعد حَذف السند والراوي، اختصره من كتابه الجامع الكبير ، وذيّلَ كُلَّ حديثٍ بدرجته وتخريجه، وصححه الألباني في: (صحيح الجامع الصغير)، حذف منه الضعيف.

ومِن شروحه: فيض القدير ؛ للعلاّمة محمد المناوي (ت١٠٣١هـ).

وقد رتّبه على أبواب الفقه الشيخ زهير الشاويش، جزاه الله خير الجزاء.

٧ ـ كنز العُمال في سُنن الأقوال والأفعال؛ للشيخ علاء الدين المتقي الهندي(ت٩٧٥هـ) جَمَع فيه مؤلفات الإمام السيوطي في الحديث، ورتّبها على أبواب الفقه، حيث إن السيوطي ألف (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) المذكور آنفاً، وقسّم كلاً منهما إلى "أحاديث قولية وأحاديث فعلية" وفيهما ما يزيد على ٤٠ أَلْف من الأحاديث، حاول فيه جَمع السُّنة كلها ؛ فأدركه الموت قبل ترتيبهما والنظر فيهما، فجمعهما ورتبهما الهندي، رحمهما الله.

.ومِن الكُتب التي عنيَت بمصطلَح الحديث وبالتراجم :

١ ـ **عِلل الحديث** ؛ لابن أبي حاتم، في الضعيف وأسباب الضعف.

٢ ـ **نخبة الفِكَر وشرحها "نزهة النظر"** ؛ لابن حجر(ت٨٥٢هـ)، مِن أنفع كتب مصطلح الحديث، وللشيخ "محمد ابن عثيمين" عليهما شرح جميل.

٣ ـ **التقريب والتيسير لسُنن البشير النذير** ؛ وهو متنٌ شامل حافل نافع ؛ في علوم الحديث ومصطلح الرواية والإسناد، للإمام النووي صاحب رياض الصالحين، وهو يفوق نزهة النظر في سعته وشموليته، وأعظم شروحه وأنفعها : (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي) للإمام السيوطي.

٤ ـ **المنظومة البيقونية**، ٣٢ بيت، للإمام عمر البيقوني (ت١٠٨٠هـ).

٥ ـ **منظومة ألفيّة الحديث**، ١٠٠٣ بيت، للإمام عبد الرحيم العراقي (ت٨٠٦هـ) لخص فيها كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وأهم شروحها : "فتح المغيث" للسخاوي (ت٩٠٢هـ)، و "فتح الباقي" لزكريا الأنصاري (ت٩٢٦هـ).

٦ ـ **كُتب وتخريجات ومختصرات الشيخ العلاّمة : محمد ناصر الدين الألباني** (ت١٤٢٢هـ) أمير المؤمنين في الحديث في هذا العصر، خادم السُّنة، وصاحب الجهود العظيمة في تصحيح وتضعيف وتمحيص الأحاديث وكتب السُّنة، وأعظم مؤلفاته : السلسلة الصحيحة، والسلسلة الضعيفة، وصحيح النسائي، وصحيح أبي داود، وصحيح الترمذي، وصحيح ابن ماجه، وصحيح الجامع الصغير، وصحيح الشمائل، وصحيح السيرة، وغيرهما..

٧ ـ **الطبقات الكُبرَى**؛ للإمام محمد ابن سعد (ت٢٣٠هـ) وهو كتابٌ موسوعي موثّق، تلقّاه العلماء بالقبول، بسط فيه الشرح عن سيرة الرسول وحياته، ثم سرد فيه سِيَر وتراجم الصحابة والتابعين؛ رجالاً ونساء، وبيان طبقاتهم وفضائلهم، وفيه شيءٌ من الضعيف والآثار التي لا تصح؛ نقلها عن "الواقدي" وهو ـ عند المُحَدّثين ـ ضعيفٌ الرواية.

٨ ـ **سِيَر أعلام النُّبلاء**، للإمام المحدّث الحافظ: محمد الذهبي (ت٧٤٨هـ) وهذا الكتاب موسوعةٌ تاريخية حديثية تربوية اجتماعية، فيه خيرٌ كثير، ونفعٌ عظيم، وعِلمٌ غزير، ترجم فيه لرواة الحديث وعلماء الإسلام؛ من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عصره، وأجاد وأفاد، ونقد الرّجال، واعتمده المحدّثون في الجرح والتعديل..، وفيه نحو ٦٠٠٠ ترجمة، وقسّمه لأربعين طَبقة.

ولَم يخصصه لفئةٍ واحدة ولا بلدٍ مُعيّن، بل شَمِل به البلدان وأعلام الناس؛ مِن خُلفاء وملوك وقضاة وأُدباء وشعراء وقرّاء وفقهاء ومُفسّرين ولغويين وشعراء ومُحَدّثين وغيرهم..، وللمحدّثين النصيب الأكبر فيه.

وقد تحرى فيه الإمامُ الذهبيُّ الدقةَ والعدلَ والإنصافَ والتجرّد والصراحة، لذا كان له قيمةً عِلمية كبيرة، وينبغي لكل مسلم وطالب علم اقتناؤه ومعاودة مطالعته والقراءة فيه، خاصةً عند الفتور والقصور في العمل.

٩ ـ **في المجال الالكتروني الرقمي**: هناك جهود ومواقع ومُحرّكات بحث على شبكة الإنترنت والذواكر الالكترونية التقنية، اهتمّت اهتماماً كبيراً بالسُّنة والحديث وكُتبه ومؤلفاته ورجاله وأسانيده وشروحه، وهي كثيرةٌ؛ وفيها جهودٌ كبيرة؛ تُذكَر فتُشكر، وقد تَقدّم الحديث عنها في باب تخريج الحديث.

المَجاميع[1]:

هناك كتبٌ عظيمة جليلة اعتنَت بالـجَمع والمقارَنة بين كتب السُّنة أو بعضها، وتَجمَع الأحاديث النبوية من غير أسانيد ولا تكرار، وهي عظيمة النفع جليلة القَدر جامعة للصحيحين أو لجميع كتب السُّنة؛ منها:

١ ـ **اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان**؛ لمحمد فؤاد عبد الباقي (ت١٣٨٨هـ) وهو كتابٌ يَجمع فقط ما اتفق عليه البخاري ومسلم.

٢ ـ **الجامع بين الصحيحين**؛ لصالح الشامي ـ من العلماء المعاصرين ـ وكتابه هذا أجمع وأشمل وأفضل من اللؤلؤ والمرجان، حيث رتبه على ترتيب مسلم، ثم ذكر ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد بن مسلم، ثم يقارن بين الروايات، فهو عظيمٌ ونافع.

٣ ـ **مَعالم السُّنة النبوية**؛ للشيخ صالح أحمد الشامي أيضاً، وهو كتابٌ عملاق جَمع فيه أحاديث ١٤ كتابا من كتب السنّة، كالصحيحين والسُّنن والموطأ ومسند أحمد وصحيح ابن حبان وغيرها..، حذف الأسانيد والمكرر وبلغَت أحاديث تقريبا ٣٩٣٠ حديثا، وبوّبه على أحسن ترتيب.

٤ ـ **(تيسير الوصول إلى جامع الأصول)** لابن الديبع؛ مختصر لجامع الأصول الستة لابن الأثير، هذبه ورتّبه، حتى أغنى عن الأصل.

---

(١) يَلزَم التفريق بين "المجاميع" و"الجوامع" السابقة الذِّكر، عِلماً أن المجاميع ـ على عَظَمتها ـ لَم تَكن معروفة إلا مِن عهدٍ قريب.

٥ ـ **جامِع السُّنة** ؛ للشيخ عبد العزيز المقحم ؛ جَمع فيه بين ٣٧ كتابا من كتب السّنة ، بما فيها الصحيحين والسنن والمسند وغيرها ، بدون أسانيد وبدون تكرار إلا اليسير، حوى ٣٩٨٠ ، وهو قريب مِن سابقه "مَعالم السّنة" ، ووضع عليه تعليقات على الأحاديث وشرح بعض الكلمات.

٦ ـ كذلك كتاب (**الجامع الصحيح للسُّنن والمسانيد**) للشيخ صهيب عبد الجبار، فهو كتابٌ عظيم نافع حافل ، يَجمع بين أغلب كتب السُّنة ؛ بما فيها الصحيحين والسُّنن وصحيحي ابن حبان وابن خزيمة والموطأ والمسند..

وطريقته ومنهجه فيه : أنه يَجمع جميع الأحاديث ذات الموضوع الواحد من جميع كتب السُّنة ، ثم يَجمع روايات كل حديث ويقارن بينها ، ثم يَعزو كل فقرة لمن أخرجها مِن الأئمة ، مع حذف المكرر والضعيف والأسانيد ، والاقتصار على الصحيح والحسن .. ، إضافة إلى مُراجَعة تصحيحات الألباني والأرنؤوط في التصحيح والتضعيف ، وشرح الكلمات والمعاني الغامضة ..

فهو متميز ، لكن لا أدري إلى الآن هل طُبع ونُشر؟ أم لا يزال بنُسخته القديمة [١].

---

(١) وجهود العلماء لخدمة السُّنة كثيرة ، ذكرتُ أَهمّها ، ونسأل الله أن يَرحم عُلماءنا خُدّام القرآن والسُّنة ، ويرضى عنهم ، ويَشكر جهودهم ، ويُنضّر وجوههم ، ويَجمعنا بهم في الجنة.

أيضاً هناك مؤلفات ومجهودات نافعة ؛ لبعض المستشرقين الذين سخرهم الله لخدمة السُّنة والحديث ورجاله وأطرافه ودرجاته ومظانّه ـ بغَضّ النظر عن قصدهم ـ تقدّم ذِكرها ، واليوم البحث التقني الالكتروني وفّر على طلاب العلم والباحثين الكثير ولله الحمد.

كتب الفقه المُخَرّجة حديثياً:

اهتمّ المحدّثون بـ(**كُتب الفقه وتخريج أحاديثها**)، ودرَسوها بدراسةٍ حديثية فقهية نافعة، فصارت كتب فقهٍ وحديث؛ ساهمَت في خدمة السُّنة والفقه.

ومنها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ:

ـ (**الهداية في الفقه الحنفي**) للإمام علي المرغياني (ت٥٩٣هـ)، خرّج أحاديثه وعَلّق عليه الإمام عبد الله الزيلعي (ت٧٦٢هـ) في كتابه النفيس "**نَصب الراية لأحاديث الهداية**"، وقد اختصره ابن حجر في كتابه "الدراية".

ـ (**الشرح الكبير في الفقه الشافعي**) للإمام عبد الكريم الرافعي (ت٦٢٣هـ) خرّج أحاديثه وعَلّق عليه الإمام ابن حجر؛ في كتابه "**التلخيص الحَبير**".

ـ (**منار السبيل في الفقه الحنبلي**) للشيخ ابن ضويان (ت١٣٥٣هـ) خرّج أحاديثه وعَلّق عليه الشيخ العلاّمة محمد الألباني؛ في كتابه "**إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل**".

ـ (**إحياء علوم الدين**) للإمام الغزالي (ت٥٠٥هـ) خرّج أحاديثه وعَلّق عليه الإمام عبد الرحيم العراقي (ت٨٠٦هـ) في كتابه "**المغني عن حَمل الأسفار في الأسفار تخريج ما في الإحياء من الأخبار**" [(١)].

---

(١) وكتاب "الإحياء" للغزالي كتابٌ نافع فريد؛ خاصة في مجال الأخلاق والآداب وإصلاح القلوب، لكن عابه وشانه عند العلماء ما حواه من الحديث الضعيف والمكذوب، إلا أن العلماء لَم يَتركوه، فخرّجه العراقي، ثم اختصره وصححه الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي (ت٥٩٧هـ) وسمّاه (منهاج القاصدين)، ثم أتى الإمام أحمد بن قدامة (ت٦٨٩هـ) ـ حفيد صاحب المغني ـ فاختصره وسمّاه (مختصر منهاج القاصدين)؛ فصار هذا المختصر من الكتب المهمة النافعة لكل مسلم، وإن كان لا يزال فيه شيء من الاثار الضعيفة، وهو مطبوع ومُحقّق.

فوائد حديثيّة مُهِمّة لطالب الحديث والعِلم :

الأُولى : **(الكُتب الستة)** ؛ وهي : صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسُنن أبي داود ، وسُنن النسائي ، وجامع الترمذي ، وسُنن ابن ماجه.

اشتهرَت عند المُحدّثين بـ "الكُتب الستة" ، وصارت عندهم محل عناية ورعاية ، وإذا قيل رواه الجماعة فهُم هؤلاء.

ـ وأحسن ما أُلّف في رِجالها وأسانيدها : **(تهذيب التهذيب)** لابن حجر.

ـ وأحسن ما أُلّف في جَمْع متونها وأحاديثها : **(جامع الأصول)** لابن الأثير أبو السعادات (ت٦٠٦هـ) جَمع فيه أحاديث الصحيحين والسُّنن للترمذي والنسائي وأبي داود وموطّأ مالك ـ جعله بديلاً لسُنن ابن ماجه ـ وحذف المكرر والأسانيد ، وشرح الغريب وأفاد بعض الفوائد عليه.

وقد اختصره الشيخ عبد الرحمن بن الدِّيْبَع (ت ٩٤٤هـ) فأجاد وأفاد رحمه الله ؛ حيث حذف الترقيم والترميز والزوائد المشْغِلة ، واقتصر على الصحابي وذيّل الحديث بمن خرّجه من الأئمة ، ووشّحه بشرح بعض الكلمات ، وفوائد ثمينة ، وسمّاه **(تيسير الوصول إلى جامع الأصول)**فهو من المراجع المهمة المباركة النافعة [١].

الفائدة الثانية : (السُّنن الأربع) ؛ يُقصَد بها سُنن : أبي داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه. وإذا قيل السُّنن الثلاث : فالقصد كلها عدا ابن ماجه.

---

(١) ولاننسَ الكتاب النافع الماتع (مَجمع الزوائد ومَنبع الفوائد) للحافظ علي الهيثمي (ت٨٠٧هـ) جَمع فيه مازاد عن الكتب الستة في مسند أحمد ومعاجم الطبراني ، وبيّن حال الأحاديث وتصحيحها ، وللمتأخرين كتبٌ جامعة قد تغني عن غيرها ، وقد سَبق ذكر بعضها.

الفائدة الثالثة: أن **(عَدد الأحاديث الصحيحة والحسَنة)** في جميع كُتب السُّنة يُقارِب ٤٠٠٠ ـ أربعة آلاف ـ حديث، وأن الصحيحَين استوعبا غالب الصحيح، فليس خارجهما إلا نحو ٥٠٠ ـ خمسمائة ـ حديثاً ما بين صحيحٍ وحسَن[١].

وما نراه من الأعداد الكثيرة التي تُقَدّر بـ(مئات الألوف) إنما هو تكرارٌ بعَدد الطُّرُق، فهو عَدد الطُّرُق والأسانيد، وليس عدد الأحاديث.

فبعض الأحاديث رواه خمسة أو ستة من الصحابة فيَذكُرونه في كتب الحديث خمس مرات أو أكثر، وربما رواه عِدة رواة عن صحابيٍّ واحد، وبعض الأحاديث له عدة أسانيد؛ فيعدّونه مكرراً بعدد أسانيده.

مثل مسند أحمد: فيه نحو ٣٠ أَلْف حديث مع التكرار؛ لأن بعض الأحاديث رواه أكثر من صحابي، فيُسنده لكل مَن رواه مُكَرّرا، وبدون التكرار لا تتجاوز أحاديث المسند بضعة آلاف.

ومثل صحيح البخاري: أحاديثه ـ من غير المعلَّقات ـ ٧٣٦٠ حديثا، وبدون التكرار تقريباً ٢٦٠٠ حديثاً ـ كما عدّها الإمام ابن حجر ـ وسِرُّ التكرار في البخاري هو الفوائد والتبويب، فكَرر بعض الأحاديث عشرات المرات بعَدد ما فيه من الفوائد والأحكام؛ كحديث قيام الليل جاء في نحو عشرين باباً[٢].

---

(١) توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار ص٦٣ للإمام محمد الصنعاني؛ تحقيق صلاح بن عويضة.

(٢) وقد عَدّ الشيخ عبد العزيز المقحم في كتابه "جامع السُّنة" (٣٩٨٠) حديثاً من ٣٧ كتاباً من كتب السُّنة، وعَدّ الشيخ صالح الشامي في كتابه "مَعالم السُّنة" (٣٩٢١) حديثاً من ١٤ كتاباً من أمهات كتب السُّنة، فحَوْل هذا العدد تَدور عِدّة الأحاديث الصحيحة والحسنة، والباقي تكرار وأسانيد.

الفائدة الرابعة: اهتمّ العلماء بـ(**ناسخ الحديث ومنسوخه**)، ومِن أَنفع الكتب فيه كتاب: (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)لمحمد الحازمي الهمذاني (ت٥٨٤هـ)، وكتاب (دعوى النَّسخ في الحديث النبوي) وهو رسالةٌ علمية نافعة مقارنة تقارن بين كتب النسخ في الحديث؛ لإسماعيل محمد أمين.

الفائدة الخامسة: اهتمّ العلماء بـ(**غريب الحديث وشرح كلماته وألفاظه**) المحتمِلة والغامضة، ومِن أَنفع الكتب فيه: **النهاية في غريب الحديث**؛ لابن الأثير (ت٦٠٦ هـ)[1].

الفائدة السادسة: واهتمّوا بـ(**مُحْكَم الحديث ومُشتَبهه ومُختلِفه ومُشكِله**)، والمُختلِف: هو أن يتعارَض حديثان ـ صحيحان ـ في الظاهر، فيجب أولاً الجَمع بينهما، فإن تعذر الجمع فبالنظر في الناسخ منهما والمنسوخ، فإن تعذر تعيين المنسوخ فبالترجيح بينهما، فإن لَم يَكن وجب التوقف فيهما حتى يتبين الراجح منهما، كحديثَي: (نفي العدوى) و(الفرار من المجذوم) متضادّان.

وأهم الكتب في مُشْكِل الحديث: (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة (ت٢٧٦هـ)، و(مُشكِل الآثار) و(معاني الآثار) كِلاهُما للإمام الفقيه أحمد الطحاوي (ت٣٢١هـ) صاحب العقيدة الطحاوية والمؤلفات الجزيلة النافعة.

---

(١) وللفائدة: فلا بد من التفريق بين غريب الحديث والحديث الغريب، فـ(غريب الحديث): أي كلماته وألفاظه التي تحتاج بيان وشرح وتوضيح، و(الحديث الغريب): هو ما رواه راوٍ واحد فقط؛ كحديث "أنما الأعمال بالنيّات.." في الصحيحَين؛ لَم يُروَ إلا عن عمر رضي الله عنه.

الفائدة السابعة: يجب التنبّه(**للمشتركات اللفظية**) بين عِلم الحديث وغيره، والتفريق بينها..

ـ فمِن ذلك: (**التخريج**) **عند المحدّثين**: هو رواية الحديث بسنَده مُسنَداً من غير واسطة، فإذا قيل: "خرَّج الحديث" فالمعنى: ذكَرَه بسنَده من مَصدره.

وعند الفقهاء: التخريج: أي تخريج الفروع على الأصول، وتفريع الفروع الفقهية من أصولها، واستنباط الأحكام من النصوص الشرعية.

ـ ومِن ذلك: (**العِلّة**) عند المحدّثين وعند الفقهاء والأصوليين.

فعند المحدّثين: العِلّة هي قَدْحٌ وخَلل في سَند الحديث أو رواته أو مَتنه؛ مما يوجب سقمه وضعفه، (**أي**: سببٌ خفيٌّ غامض يَقدح في صحّة الحديث).

وعند الأصوليين: العِلّة هي وَصفٌ وحالٌ وسببٌ موجودٌ في الفرع والأصل؛ في باب "القياس" قياس الفرع على الأصل لاشتراكهما في نفس العِلة والوصف، فيأخذ الفرعُ حُكم الأصل لسَرَيان العلة والسبب فيه.

و"**عِلم العِلَل**" مِن أَدقّ علوم الحديث، لا يستطيع خوضه ولا اكتشاف العِلل إلا علماء الحديث المتمرسين في الرواية والدراية والأسانيد؛ لأن الحديث الـمُعَلّ ظاهِرُهُ السلامة واستيفاء شروط الصحة، وباطنة أنه معلولٌ بما يقدح في الصحة؛ من إرسال مرفوع أو العكس، أو إبدال راوٍ براوٍ، أو اختلاف بين رَفعٍ ووقف..، إلى غير ذلك، ومِن كُتبها: العِلل للدارقطني [1].

---

(١) أما تعريف العِلة في اللغة: ففيه خلاف بين اللغويين والمحدّثين، وهل يقال مُعَلّ أو مُعلَّل أو معلول؟ والراجح عندهم أنها من الثلاثي "مُعلّ"، أو معَلَّلاً، فلا يقال مَعلولا، واعتبَره النووي في "التقريب" لحناً، وانتُقِد ابن الصلاح على لفظة "مُعللاً"، لكن الحافظ العراقي قال في ألفيته:

وسَمِّ ما بعِلّةٍ مَشمُولُ مُعَلّلاً، ولا تَقُل مَعلولُ

الفائدة الثامنة: معرفة (**المتفِق والمفترِق، والمؤتلِف والمختلِف**) فهي مِن مستلزمات عِلم الرواية، والسلامة من اللبس والخلط والوهم ..

فأما (**المتّفِق والمفتَرِق**): أي أسماء الرواة المتفقة خَطًّا ولفظاً، والمفترِقة حقيقةً، كمَن تتفِق أسماؤهم وأسماء آبائهم، وقد تشتدّ فتتفِق أسماؤهم وآباؤهم وأجدادهم وألقابهم ..

مثل: "أبو سعيد البُستي القاضي" و" أبو سعيد البُستي الشافعي" متفقان اسماً، لكن يفترقان في الحقيقة والعصر والرواية، والأمثلة كثيرة جداً..

وإذا لَم يتم التمييز فإنه يُلجأ في التفريق والفصل في ذلك إلى القرائن والترجيح وغَلبة الظن.

وأما (**المؤتلف والمختلف**): وهي أسماء الرواة التي تأتلِف وتتساوى كتابةً؛ لكنها تختلِف نُطقاً، فيجب شَكلها وضبطها بالحركات أو الشرح للتفريق بينها.

مثل: "سَلاّم" بالتشديد، و"سَلاَم" بالتخفيف؛ كعبد الله بن سلام الصحابي.

ومثل غنّام وعثام، وعَقِيل وعُقَيل، وجَمّال ـ بالجيم ـ وحَمّال، وسَلَمة ـ بفتح اللام ـ وسَلِمة ـ بكسر اللام ـ[1].

الفائدة التاسعة: أن (**العدالة والضبط والاتصال**) هي الميزان الوحيد الحقيقي الذي يوزن به الرواة، وتُقبل أو تُرَد الروايات، وتصحّ به الأسانيد، والجرح والتعديل، أما غير ذلك مِن صِفات فالكل فيها سواء، فلا فَرق بين رواية الرَّجُل ورواية المرأة، ولا بين الحرّ والعبد ..، وقد نص على ذلك جمهور علماء المصطلح.

(١) وفي ذلك كتب كثيرة؛ مِن أنفعها وأجمعها: (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) للإمام ابن حجر.

الفائدة العاشرة: معرفة (**التواريخ والوفِيات**)أي تاريخ ولادة ووفاة وحياة ورحلات الرواة، فهي مهمّةٌ جدًّا لمعرفة عصور الرواة وشيوخهم، واتصال الحديث وانقطاعه.

قال النووي في التقريب: وقد ادّعى قومٌ الرواية عن قومٍ فنُظِر في التاريخ فظَهر أن ذلك زَعمٌ منهم وأنهم رووا عنهم بعد وفاتهم بسنين !!

ونقل السيوطي في التدريب شرح التقريب: عن حفصٍ القاضي أنه قال: (إذا اتهمتُم المحَدّث فحاسِبوه بالتاريخ والسنين)، أي: سِنّه وسِنّ مَن رو عنه.

وقال سفيان الثوري: (لَمّا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ) أي بمقارَنة ولادتهم بوفاة مَن رَووا عنهم، فيُعرَف الصادق مِن الكاذِب[١].

الفائدة الحادية عشرة: معرفة (**طَبقات الرواة**) شيءٌ مهمٌّ عند المحدّثين، كطَبقة الصحابة، ثم طَبقة التابعين، ثم تابعي التابعين، ثم مَن بَعدَهم..

وبعض المحدّثين يُفصّل ويُقَسّم في كل طَبقة، كطبقة (**الصحابة**) يُقَسّمها إلى طبقات؛ فيجعل العشرة المبشرون بالجنة طَبقة، والمهاجرون طَبقة، والأنصار طبقة، والبدريون طبقة، وصغار الصحابة طَبقة ..

وكطَبقة (**التابعين**) يُقسّمونها إلى طبقات؛ فكِبار التابعين طَبقة، وصِغارهم طَبقة، ومَن التقَوا العَشرة المبشَّرين طَبقة، ومَن التقى صِغار الصحابة طبقة[٢].

---

(١) ذكر هذه النقول وهذه الآثار: الإمام السيوطي؛ في تدريب الراوي ص٣٦٤.

(٢) نزهة النظر لابن حجر ص١٣٩، وتدريب الراوي للسيوطي ص٣٨٠، وأكبر المراجع في طبقات الرواة: الطبقات الكبرى لابن سعد، لكنه أكثر النقل عن شيخه (محمد الواقدي) وهو ضعيف عند المحدّثين.

الفائدة الثانية عشرة: في (**التنبّه لمقدّمات المؤلّفات**)؛ وبالذات الكتب الحديثية، ففي مقدّمات أكثرها ما لا يوجَد في غيرها..؛ من الفوائد والقواعد، والنوادر والـمَئآثر، والغرائب والعجائب، والأخبار والأسرار، والتوضيحات والتنبيهات، وما لا يَسَعْ طالب العِلم وطالب الحديث الجهل به، **وانظر** مثلا:

مُقدّمة مسلم في صحيحه، ومُقدّمة النووي على شرحه لصحيح مسلم، ومُقدّمة ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري وسمّاها (هَديُ الساري)، ومقدّمة ابن ماجه في سُننه، ومقدّمة السيوطي في تدريب الراوي، ومقدّمة ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، ومقدّمة ابن حبان في كتابه الضعفاء، ومقدّمة الهندي في كَنز العُمّال، ومقدمّة القاسمي لكتابه قواعد التحديث..

وكذلك مقدّمة الفيروزآبادي للقاموس المحيط، فإن قواميس اللغة تحتاجها جميع الفنون والعلوم، وهذه المقدّمة فيها من النكت اللغوية، والصور البلاغية، والثروة اللفظية، والقواعد اللسانية الشيء الكثير والمفيد.

الفائدة الثالثة عشرة: في (**التنبّه لتراجم وعناوين الأبواب والفصول في كُتب السُّنة**)؛ فكُلّ إمامٍ من أَئمة الحديث قَسّم كتابه لعِدّة أبواب، وكل باب فيه تراجم ـ أي عناوين ـ تدل على موضوع ماتحته من الأحاديث..، وفيها نوادر وعجائب وفوائد ..

كصحيح البخاري؛ الذي برع وأبدع في تراجم وعناوين صحيحه، مما يدل على سعة عِلمه وفقهه واجتهاده وذكائه وحِكمته، ودقة استنباطه للأحكام والدروس من الأحاديث الشريفة، حتى إنه يُكرّر الحديث الواحد في عدة أبواب؛ لما يَستنبط منه من الدروس والفقهيات والمسائل والنوادر.

الفائدة الرابعة عشرة: ينبغي (**الجدّ في قراء ة الحديث والسَّرد السريع لكتب السُّنة**)؛ قراءة متأنية متواصلة، واستعراضها ولو بسرعة، يبدأ بالصحيحين ثم السُّنن، وحبذا مختصراتها، أو المجاميع الجامعة لكتب الحديث؛ لخلُوّها من الأسانيد والتكرار.

كما ينبغي قبل القراءة التوريخ ووَضع تاريخ البداية في القراءة؛ حتى يتشجع للإتمام ولكي يحاسب نفسه على ضياع وقته وعمره فيستغله فيما ينفع.

وقد ذكر ابن جماعة نقلاً عن الخطيب البغدادي: أن السلف الصالح كانوا يَكتبون ـ تحت البسملة ـ اسم الشيخ وتاريخ السماع، ولا يتركون ذلك أبدا [١].

الفائدة الخامسة عشرة: ينبغي (**الجدّ في حِفظ الحديث الشريف**)؛ فطالِب العلم ـ وطالِب الحديث خصوصاً ـ عليه الاهتمام بحفظ شيء من الأحاديث الشريفة، ويُكثر مطالعة وتكرار كتب السُّنة؛ وبالذات المختصَرات محذوفة السند والتكرار، كالأربعين النووية ورياض الصالحين وأحاديث الأحكام ومختصر الصحيحين .. وغيرها، ويعيها في صدره؛ للعمل والفقه والاستشهاد، فذلك مَطلبٌ سامٍ وحَظٌّ وافٍ.

وقد قيل:

إذا لَم تَكُن حافِظاً واعِياً فجَمْعُكَ للكُتْبِ لا يَنفَعُ
أتَحضُرُ بالجهلِ في مَجلسٍ وعِلمكَ في الكُتْبِ مُستَودَعُ؟

وقال آخَر:

عليك بالحفظِ دون الجَمعِ في كُتُبٍ فإنّ للكُتْبِ آفاتٌ تُفرّقُها
الماءُ يُغرِقها، والنارُ تُحرِقها واللصّ يَسرِقها، والفأرُ تَخرِقها

(١) المنهل الرويّ في علوم الحديث النبوي؛ لابن جماعة ص ٩٧ تحقيق د محي الدين رمضان.

الفائدة السادسة عشرة: ينبغي (**الجدّ في فهم مصطلح الحديث والعناية بالرواية قبل الدراية**) ؛ فقَبل النظر في الحديث أو نقله أو التدريس أو التأليف.. ينبغي الاطلاع على مصطلح الحديث، وحِفظ متن مختصر فيه، ومعرفة مصطلحات المحدّثين..

ومِن المؤسف أن يوجَد مَن يقرأ الحديث وهو جاهل في "علوم الحديث".

ومِن المُلفِت الداعي للانتباه: ما كان عليه العلماء الكبار الراسخون ؛ من العِلم بـ(الرواية) قبل (الدراية)، والفهم الثاقب في مصطلح الحديث وقواعد التحديث ؛ مع أنهم اشتهروا في عِلمٍ أو فنٍّ من الفنون عُرفوا به ..

كالإمام ابن كثير صاحب التفسير: عُرِف عند عامّة الناس أنه مفسّر، لكن له أيضاً باعٌ كبير في عِلم الحديث، ولَهُ كتابك(اختصار علوم الحديث).

وهذا الإمام النووي صاحب رياض الصالحين: إضافةً لِباعهِ الكبير في علوم القرآن وشروح السُّنة ـ كَشَرحِه لصحيح مسلم ـ فهو أيضاً ذو علمٍ غزير في مصطلح الحديث، وله فيه كتاب (التقريب في مصطلح الحديث) مِن أَنفع وأَجلّ كُتب المصطلح، اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث.

وهذا الإمام السيوطي الفقيه الأصولي المفسّر: ذو عناية كبيرة بعلوم وقواعد الحديث أيضا، وله شرحٌ نافع غزير الفوائد على "التقريب" المذكور للنووي ؛ سمّاه: (تدريب الراوي شرح تقريب النوواي)، وغيرُهم كثير ..

وهذا الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري: فمَع أن له مؤلفات وشروحات حديثية وفقهية كثيرة جداً ؛ فلَه أيضاً كُتبٌ عظيمة موسوعية في مصطلح الحديث ؛ أبرزها: تهذيب التهذيب، ونزهة النظر شرح نخبة الفِكر.

ومَن اشتغل بالتدريس أوالتحديث أو التأليف.. وهو جاهلٌ بعلم الرواية ومصطلح الحديث فلا بد أن يكون له مَزالق ؛ كما هو واقعٌ ومُشاهَد !!.

الفائدة السابعة عشرة: أن (**تطبيق القواعد الحديثية**) ـ في النقل والرواية والجرح والتعديل والتلقّي ـ مُهمّةٌ حتى في حياتنا اليومية؛ عند سماع المتحدثين في المجالس أو في المنتديات أو برامج التواصل الحديثة، ينبغي التثبت عن المتحدّث ومَنهجه وحاله وتوجّهه وصحّة ما يُحدّث به، ووزن حديثه بقواعد الجرح والتعديل والقبول والرد، وعَرض المسموعات والمرويات على دواوين السُّنة ومصادرها الأصيلة، أو سؤال أهل العلم عند عدم معرفتها أو فقدان الثقة بها..

فالحاجة إليها اليوم قائمة؛ في ظل العَولمة العالمية التي اختزلَت العالَم كلّه وكأنه في مجلسٍ واحد!.

الفائدة الثامنة عشرة: في (**أهمّية علوم الآلة**) ومنها عِلم المصطلح، فهو عِلمُ آلةٍ مملوء بالقواعد والأصول، وهو من العلوم التي تحتاج إلى صبرٍ وفهم ومراجعة من فترةٍ لأُخرى حتى لا يُنسى؛ وتطبيقه عمليًّا عند مرحلة الدراية وفِقه الحديث.

الفائدة التاسعة عشرة: أن (**الإسناد مِن مَفاخِر هذه الأُمّة**) وتمحيص الرواة والروايات والجرح والتعديل مِن خصائصها، ولا يوجَد في أي حضارة مثلما عندنا مِن حِفظ النصوص النبوية عَبر عشرات القرون ومئات السنين، فلا دسّ ولا تزوير، ولا تحريف ولا تغيير، والحمد لله الذي إليه المَرجع والمصير.

المبحث الثالث

الإجـمـاع

مكانته وحقيقته ودورُه في الفقه والتشريع[١]

إن دين الإسلام هو آخِر الأديان وأفضلها وأكملها ؛ ويقوم في أحكامه الشرعية وتشريعاته السمحة على أصلين أصيلين ورُكنين عظيمين هما الكتاب والسنّة ؛ فهما المنبع الصافي والمصدر الوافي للأحكام والأدلة والتشريع.

والنبي ﷺ في حياته الشريفة هو المرجع للتشريع وبيان الأحكام، فالقرآن ينزل عليه من ربه، وقوله وفعله وتقريره تشريع، وهو معصوم في ذلك كله لأنه بوحي من الله عز وجل.

وبوفاته ﷺ انقطع الوحي والتشريع، وكان حال السلف الصالح من الصحابة والتابعين إذا عرض لهم حادثة أو قضية : فإنهم ينظرون في القرآن.

فإذا لم يَجِدوا نَصًّا فيه نَظروا في السُّنة النبوية ؛ فإن لم يجدوا فيها حُكماً ماذا يفعلون؟ إنهم يجتمعون ويتشاورون ويجتهدون في الواقعة أو القضية، كقضية الخلافة بعد رسول الله ﷺ، وكقضية توريث الجدة مكان الأم ..، فإذا اتفقوا على حكمٍ وعزموا عليه وجب العمل به والتزامه، فيصبح اتفاقهم حجة شرعية متبعة ، لقول النبي ﷺ: (لا تجتمع أُمّتي على ضلاله)[٢].

---

(١) سَبق الكلام عن (اختلاف العلماء) وهنا (إجماع العلماء) ؛ المبحثان متعلقان ببعضهما على الضِّدّ ؛ والعِلم بهما ومعرفة الفرق بينهما مِن لوازم الفقه والفتوى والتفريع.

(٢) رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه والطبراني ؛ والحاكم وأَعلّه ووافقه الذهبي.

ولما كان الحال لا يَخلو مِن أُمورٍ أو حوادث عارضة لا يوجد فيها حُكمٌ صريح في الكتاب أو السنة.. فهذه يُمكِن حَلّها بواسطة اجتماع وتشاور علماء الشريعة فيها، ويصير هذا التشاور والاتفاق مَصدراً لحَلّ النوازل والمستجدات، فذلك هو (الإجماع) أي إجماع العلماء واتفاق رأيهم على حكمٍ ما، بعد عَرضه على قواعد الشريعة وفي ضوء القرآن والسنة.

إذاً فالإجماع أصل من أصول التشريع، ومصدر من مصادر الأحكام، وهو المصدر الثالث بعد القرآن والسنة [١].

كما أن الإجماع هو الذي يلي النصوص في القوة والاحتجاج، وهو مرتبة تلي النصوص، وليس قبلها ، لكنه يعتمد عليها، وهو باب لأرباب الاجتهاد لا يغلق أبداً.

وقد اتفق العلماء أنه حجة قاطعة يؤخذ بها، ويقين ثابت لا تجوز مخالفته، ولَم يخالف في ذلك إلا مَن لا يُعتد بكلامه ولا بخلافه [٢]، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴾ النساء: ١١٥

والشافعي ـ رحمه الله ـ هو أول مَن استدلّ بهذه الآية على حجية الإجماع[٣].

---

(١) وجملة الأدلة والمصادر الشرعية المتفق عليها أربعة هي : القرآن والسنة والإجماع ، والقياس.

(٢) والحجة: هي الدليل المعتبر شرعًا؛ الذي تثبت به الأحكام الشرعية إيجابًا وندبًا وتركًا واستحبابًا. والقطعي : ضد الظني ؛ وهو الثابت الملزِم الذي لا يطرأ عليه شك.

(٣) المستصفى للغزالي ص١٧٩ ، وشرح المنهاج للأصفهاني ٢/٩٥٤.

وقول النبي ﷺ: **(لا تجتمع أُمّتي على خطأ)** وفي رواية الطبراني والحاكم **(لا تجتمع أُمّتي على ضلالة)**[١].

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : **(ما رءاه المسلمون حَسناً فهو عند الله حَسَن، وما رءاه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح)** [٢].

وروي عنه ـ رضي الله عنه ـ أيضاً أنه قال: **(إذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب الله، فإن لم يجد ففي سُنة رسول الله، فإن لم يجد فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون، وإلا فليجتهد)**.

وقال اللكنوي ـ رحمه الله ـ: (حجية الإجماع تكريم لهذه الأُمّة)[٣].

واستدل السرخسي على حجية الإجماع بقوله ﷺ: **(لا تجتمع أُمّتي على ضلالة)**، ثم قال ـ رحمه الله ـ: (ألا ترى أن إجماع أهل كل عصر يجعل حجة بهذا الطريق)[٤].

---

(١) أخرجه ابن ماجه والطبراني وأحمد في المسند (٣٩٦/٦)، والترمذي في باب لزوم الجماعة مرفوعاً عن ابن عمر رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم وأعله ووافقه الذهبي، وقد سبق تخريجه.

(٢) رواه أحمد (٣٦٠٠) عن ابن مسعود موقوفاً عليه بإسناد حسن.

(٣) من حاشية اللكنوي المسماة: (قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار) ٢/ ١٠٦.

(٤) أصول السرخسي٢/ ١٠٧، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢/ ٢١٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣٨.

وللتنبيه: فإن المقصود بـ (العلماء): هُم علماء الشرع المجتهدون الذين هُم أهل الفتوى والـحَلّ والعَقد والعِلم بالشريعة، فلا اعتبار بكلام غيرهم ولا إجماع غيرهم من العامة أو المثقفين أو الفسقَة أو المبتدعة أو المتعالمين أو مَن خرَجوا عن منهج السلف الصالح بقولٍ أو فعل.

وأما مصطلح (الأصوليون) فيعني علماء أصول الفقه؛ وهو العِلم التي يَستنبط به الفقهاءُ الأحكامَ مِن الأدلة والنصوص الشرعية؛ وبه تُفَرّع الفروع على الأصول.

تعريف الإجماع :

والإجماع في لغة العرب: هو الاتفاق؛ وجَمْع الأمر وإحكامه والعزم عليه، وضَم المتفرق إلى بعضه، يقال جعل الأمر جميعاً بعد تفرقه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَجۡمِعُواْ كَيۡدَكُمۡ ثُمَّ ٱئۡتُواْ صَفّٗا ﴾طه:٦٤، وقوله تعالى: ﴿فَأَجۡمِعُوٓاْ أَمۡرَكُمۡ وَشُرَكَآءَكُمۡ ﴾ يونس:٧١؛ أي: اتفِقوا مع شركائكم على أَمرِكم[١].

وفي الاصطلاح: عُرّف الإجماع بتعريفات كثيرة؛ فعرّفه الرازي في المحصول بأنه: (اتفاق أهل الحَل والعَقد من أُمّة محمد ﷺ على أمرٍ مِن الأمور).

فعارَضه الأصفهاني لاستعماله لفظة (أمور)، لأنها عِبارة عن طَلب، ورأى الأصفهاني الصواب في أنْ يقول: (على حُكمٍ مِن الأحكام) لأن الإجماع يُقصَد منه طَلَب الحُكم الشرعي[٢].

والخلاصة:

أن التعريف المختار، الذي عليه الجمهور من العلماء والفقهاء والأصوليين أن الإجماع شرعاً هو: **(اتفاق جُمْلة المجتهدين من أُمّة محمد ﷺ بَعد وفاته؛ في عَصْرٍ من العصور على حُكمِ واقعةٍ من الوقائع)**[٣].

---

(١) القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ص٩١٧ باب العين فصل الجيم.

(٢) انظر المحصول للرازي بالهامش ٢ /٢٠ تحقيق د. طه العلواني.

(٣) المستصفى للغزالي ١/ ١٧٣ ، وانظر : الإجماع بين النظرية والتطبيق ، د. أحمد حمد.

وقوله **(اتفاق)** احتراز عن الاختلاف ، وهو جنس يشمل كل اتفاق ، أي الاشتراك في القول أو الفعل أو السكوت أو التصريح أو الاعتقاد.

أو نقول: الإجماع الموافق للاعتقاد "فالمراد باتفاقهم أي اتحاد اعتقادهم" بأن يعتقد العلماء المُجمِعون صحة الحُكم المجمَع عليه[١].

وقوله **(جُملة المجتهدين)**: أي جميع علماء الشريعة الموجودون الراسخون المعتدلون المجتهدون في الأحكام والنظر .. وهو قيدٌ احترز به من اتفاق العامّة والمقلدين؛ ومِن الكفار وغيرهم من علماء الفنون الأخرى والمثقفونه والأدباء والأطباء .. فلا عبرة بكلامهم ولا إجماعهم في الأحكام[٢].

وقوله **(مِن أُمّة محمد ﷺ)**: قيدٌ أخرج به إجماع الأمم السابقة لأنه ليس بحجة في أُمّة محمد ﷺ، فإن الأمم السابقة لو كان إجماعهم عندهم حجة فليس كذلك عندنا، فقد نُسِخ إجماعهم كما نسخت شرائعهم.

وقوله **(في عَصرٍ من العصور)**: أي في أيِّ عصر من العصور إلى قيام الساعة، فانقراض العصر لا يشترط ـ على الصحيح ـ لثبوت حكم الإجماع[٣].

---

(١) المحصول للرازي ٢/ ٢١ تحقيق د. طه علواني ، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢١١.

(٢) المصدر السابق. (ولاحظ أن قوله : (جملة) : أي جميعهم بلا مخالف).

(٣) لذلك فإن من الخطأ أن يقال إجماع أهل المدينة ، أو أهل بلدة كذا ، أو أهل زمان كذا .. فلا يصح ذلك ، لأن الإجماع المعتبر هو الحاصل من جميع العلماء في جميع بلاد المسلمين، وليس أهل بلد أو زمن بعينه ، فهذا القول باطل عند علماء الشريعة وفقهائها ، وأبطلوا شُبه القائلين به ، انظر مراتب الإجماع ؛لابن حزم ص ٢٩ وما بعدها ..، وانظر روضة الناظر للعلامة ابن قدامة المقدسي ١/ ٣٦٣.

وقوله: (على حُكم واقعةٍ من الوقائع): أي كل حادثة تحتاج إلى حُكم شرعي، أو الوقائع التي لها مساس بحياة الناس الدينية .. فلا يكون إجماعًا إذا كان في أمرٍ من أمور الدنيا ، أو في الوقائع المنصوصة ، أو أمور العقيدة ..؛ فإنها ولو أنه مجمع عليها إلا أنه لا اجتهاد فيها.

تاريخ الإجماع وعلاقته بالشورى واتحاد الكلمة:

إن النصوص الشرعية من القرآن والسُّنة هي مصدَر النظام والتشريع؛ وهذه النصوص يميزها أنها مَرِنة وصالحة لكل زمان ومكان، وفيها الحل الكافي والدواء الشافي لكل نازلةٍ وكل قضيةٍ إنسانيةٍ إلى يوم القيامة.

ولكن البعض قد زلّوا زللاً كبيراً عندما أخذوا الشريعة مأخذ الجمود، وأبطلوا ما يبنى عليها من الإجماع والقياس المعتبرَين.

كبعض الظاهرية اللذين يقتصرون على ظاهر النصوص فقط، فأنكروا ما سواها من المصادر، وأبطلوا (القياس) الذي هو الوسيلة لتعميم الحكم الشرعي في الأمور الغير منصوصة؛ عندما توجد فيها علة المنصوص، وقصروا (الإجماع) على عهد الصحابة.

وقد كان الإجماع (من أول القرن الثاني إلى آخر القرن الرابع الهجري) مقيَّداً ببعض القيود؛ بسبب الخلاف بين المذاهب في معناه.

وفي (القرن السادس الهجري) انحصر الإجماع على اتفاق الأئمة الأربعة فكان اتفاقهم يعد إجماعاً [1].

---

(١) الأئمة الأربعة : النعمان أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، رحمهم الله.

ثم تتالت القرون بالفتن والمحن، والنوازل والمستجدات، والوقائع والخلاف، فاهتم الفقهاء بالإجماع، وظهرت أهميته لمواجهة الواقع، ومواكبة العصر.. حتى كتب بعض العلماء الإجماع في مسائل أوصلوها إلى آلاف المسائل المجمع عليها، كالإمام ابن الهمام ، والإمام ابن حزم في كتابه: مراتب الإجماع، وسرد فيه الكثير من المسائل [١].

ووضع العلاّمة الفقيه (محمد ابن المنذر النيسابوري) في الإجماع مصنفاً جميلاً في مجلد واحد ممتع ومفيد، حوى أكثر من ٨٠٠ مسألة من مسائل الإجماع، وقد طبع مراراً ويوجد في المكتبات.

(١) وللعلماء على ابن حزم ـ رحمه الله ـ مآخذ في كتابه هذا ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تعقب ابن حزم بكتاب سماه : (نقد مراتب الإجماع) وذكر أن ابن حزم أدرج في كتابه مسائل لم يجمع عليها إنما هي مسائل خلافية ، وقد طبع النقد بذيل المراتب في مجلد واحد.

وهل حَصل الإجماع في عهد النبي ﷺ؟

الجواب لا ؛ فإنه ما كان للإجماع أن يَحصُل في عهد النبي ﷺ، وكيف وهو ﷺ المرجع والمشرع؟! إنما نشأ بعد وفاته ﷺ، حين جد للصحابة قضايا لم يَرِد فيها نصٌ شرعي، فتشاوروا فيها.

ومعنى هذا أن الإجماع ناتج عن **(الشورى)** التي أمر الله بها في كتابه، والتي تعتبر من شعائر المسلمين التي يتعبدون الله تعالى بها ، وقد قال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ الشورى: ٣٨ ، وقال : ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ﴾آل عمران: ١٥٩ ، فكان جزاؤهم أن لا يجتمعوا على خطأ ولا ضلالة كما وعدهم نبيهم ﷺ بقوله **(لا تجتمع أمتي على ضلالة).**

وأصبح الإجماع مصدراً وأصلاً من أصول الأدلة ، وفيه تظهر الشورى واتحاد الكلمة في أبهى صورها [١].

كما أن الإجماع من ميزات هذه الأمة القائدة الخاتمة ولا يدانيها غيرها من الأمم فيه، فبه شقوا طريقهم فيما أشكل عليهم من النوازل الغير منصوصة ، ونظّموا شئونهم، وضبطوا أمورهم، بل هو صورة لاجتماع الأمة ، واتحاد كلمتها ؛ أما غيرهم من الأمم فقد شتت الله شملهم ، لأنهم فرّقوا أمرهم وأمتهم ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ﴾ الأنعام: ١٥٩.

---

(١) البحر المحيط في أصول الفقه ؛ للإمام الزركشي ص ٥٠٥.

أنواع الإجماع وانعقاده ونقْله :

اشتهر للإجماع عند الفقهاء والأصوليين نوعان اثنان هما :

الإجماع الصـريح : الذي صَرّح فيه كُلّ مِن العلماء برأيه في القضية.

والإجماع السكوتي: وهو سكوت بقية المجتهدين بَعد عِلمهم برأي العلماء الآخَرين رِضًا به ؛ فالسكوت علامة الرضا والموافقة.

فإذا انعقد الإجماع بشرائطه صار كالنص الثابت، لا تجوز مخالفته، كما لا يُعتَد بخلاف مَن خالَفه بعد انعقاده ، لأنه لا يشترط انقراض العصر لثبوت حُكم الإجماع [١].

وينعقد الإجماع في السمعيات والبصريات والشرعيات والأمور الدينية والدنيوية ، ويتم بعد ذلك نقله وتناقله من عصر إلى عصر وبثقة عن ثقة كنقل الأخبار والأحكام والنصوص الشرعية عبر الأجيال [٢].

أركان الإجماع :

١ ـ المجمِعون، وهُم المجتهدون المعتَبرون.

٢ ـ الـحُكم الـمُجْمَع عليه.

٣ ـ مُستَند الإجماع من القرآن أوالسُّنة [٣].

---

(١) الإجماع بين النظرية والتطبيق ، د. أحمد محمد ، والنظر البرهان ؛للإمام الجويني ص ١١٠.

(٢) الإحكام في أصول الأحكام ١ / ٥٣٦ ، لابن حزم رحمه الله.

(٣) المستصفى للغزالي ١/ ١٨١ ، والروضة ١/٣٣١ ، والإجماع ص ٣٥ ، لأحمد محمد.

أما شروط صحة الإجماع :

فقد نص الأصوليون في كتبهم[١] ؛ على شروطه التي لا يتم ولا يُعتبر إلا بها ؛ وهي :

١ -أن لا يتعارض الإجماع مع نصٍ شرعي من الكتاب أو السّنّة.

٢ -أن يستند إلى نص شرعي من الكتاب أو السنة.

٣ -أن يتفق المجتهدون جميعاً ، فلو خالف أحدهم لا يعد إجماعاً.

٤ -أن يكون المجمعون من أهل العلم بالشريعة والفقه بالدين.

٥ -أن يكون المجمعون اثنين فأكثر ، فإذا لم يوجد في العصر إلا مجتهداً واحداً فلا يصير قوله إجماعاً ؛لأنه فرد ،ولا إجماع إلا من جماعة.

٦ -وأن يكون الإجماع بعد وفاة النبي ﷺ.

٧ -وأن لا يجري الإجماع في مسألةٍ سَبق الإجماع عليها.

٨ -إذا كان الإجماع في مسألةٍ اجتهادية فلا بد أن تكون من القضايا الفرعية العملية، إذ لا اجتهاد في العقائد ولا المنصوصات ولا القطعيات، فهذه مفروغ من الاجتهاد فيها.

(١) المصدر السابق ، وانظر شرح المنهاج ؛للبيضاوي ٦٢١/٢ تحقيق د عبد الكريم النملة.

حُكم الإجماع ؛ وهل يَكْفر مُخالِفه ؟

الإجماع واجب الاتباع ، وتَحرُم مخالفته ؛ وهذا هو المعتمد عند العلماء والفقهاء[١].

وعند التفصيل في حُكمِ مُخالِف الإجماع بعد وقوعه وانعقاده فإن ذلك بحسب الحكم المجمع عليه دِيني ، أو دنيوي.

فالحكم الدنيوي أو اللغوي جاحِده لا يَكْفر.

وأما الدِّيني مما عُلِم من الدين بالضرورة ؛ فهذا يَكْفر جاحِدُه.

ومما سَبق فإنه يَحرُم إنكار الإجماع، ولا يجوز القدح فيه ولا في أهله المجمعين ، ولا في أدلته التي بُني عليها، ومَن قدح فيه أو ترك الأخذ به بعد العِلم فهو آثم ؛ ولا يُنظَر في كلامه[٢].

وأجمع العلماء أن الإجماع من العلماء في أي مسألة شرعية فإنه يُعتَبر حُكمًا شرعيًا ثابتًا قاطعًا لا تجوز مخالفته ولا نسخه ، وأنه لا اجتهاد ولا نزاع مِن بَعد الإجماع [٣].

---

(١) المستصفى للغزالي ١/ ١٩٨ ، وانظر : حجية الإجماع ، د. محمد فرغلي ص ٢٤٢.

(٢) المحصول للرازي الجزء الثاني ـ القِسم الأول ـ ص ٢٩٧. تحقيق د. طه العلواني بالهامش.

(٣) أصول السرخسي ٢/ ١٠٨ ، وكشف الأسرار ٢/ ١٠٦ ، والمستصفى للغزالي ١/ ١٧٤ ، وروضة الناظر لابن قدامة ص ٣٣٥ ، وشرح المنهاج للأصفهاني ٢/ ٩٥٤.

الإجماع السكوتي ؛ حقيقته وشروط حجيته :

وهو أن يقول بعض المجتهدين قولاً أو فتوى ؛ أو يفعلون فعلاً في الحادثة المجتمع عليها ؛ وينتشر قولهم أو فعلهم ..؛ فيسكت الباقون ، ولا يُظهرون رأيا ولا اعتراضاً بعد علمهم بذلك ومضي مدة النظر والتأمل في الحادثة، فيصير سكوت الساكتين ـ بعد العلم والنظر ـ إجماعاً منهم وموافقة لرأي المصرّحين.

وهذا عند الأصوليين[١] يسمى: (الإجماع السكوتي)، وهذا النوع حقيقته هي الرضى، والقاعدة: **(أن السكوت في موضع البيان بيان).**

لذا قال ابن قدامة في الروضة: (إن السكوت دليل على موافقة الساكت للمجمعين المصرحين)[٢].

لأن السكوت في موضع البيان بيان.

وهذا هو الذي عليه أكثر الشافعية ، والحنفية ورواية عن أحمد أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة [٣] ، والسكوت عندهم في حد ذاته ليس بحجةٍ إلا إذا كان سكوتاً في موضعه ؛ مع مضيّ مدة التأمل والنظر[٤].

---

(١) الأصوليون : هم علماء أصول الفقه وفقهاء الاستنباط والنظر في الأدلة.

(٢) روضة الناظر ؛ لابن قدامة ص ٣٨٢ وما بعدها.

(٣) انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص ١٥٣ والبحر المحيط للزركشي ص ٤٩٥ ونقل ذلك الباجي المالكي، وقال مثله من المعاصرين الشيخ د. صالح الفوزان في شرح الورقات للإمام الجويني.

(٤) حددها الحنفية بثلاثة أيام ، كما نقل صاحب كشف الأسرار في شرح المنار ٢/ ١٠٤.

وللإجماع السكوتي شروط لابد منها حتى يكون إجماعًا صحيحًا مقبولاً كالصريح، وتلك الشروط هي:

١ - أن يكون في حكمٍ فقهيٍ من الأحكام التكليفية القابلة للإجماع.

٢ - أن يُصرّح بعض المجتهدين بفتواه ورأيه.

٣ - أن ينتشر الحكم في الباقين ويَعرِفوه كلهم.

٤ - أن لا يَصدُر مِن الساكتين تَصرّف ولا تَسَخّط ولا قرائن تدل على المخالفة أو الإعراض.

٥ - أن يكون هناك مُهلة نظر، ومُدّة تأمُّل في الواقعة.

فإذا توفرت هذه الشروط صار الإجماع منعقدًا معتبرًا من جميع علماء العصر؛ المصرِّح منهم والساكت؛ لأن السكوت مع العلم علامة الرضى[1].

(١) انظر العدة في أصول الفقه ؛لأبي يعلي ٤/ ١١٧٠ ، والتبصرة للشيرازي ص ٣٩١.

هل يُشتَرَط انقراض العَصر لحُجيّة الإجماع ؟

(انقراض العصر): يعني موت المجمعين كلهم بعد اتفقاهم، وانتهاء عصرهم الذي أجمعوا فيه.

وقد رجّح الجمهور من العلماء أنه (لا يُشترط) النظر في العصر إذا بلغ الحكم جميع المجتهدين وعلموا به.

فانقراض العصر ليس بشرط في انعقاد ولا حجية الإجماع السكوتي أو القولي مطلقاً ، وسواء كان من الصحابة أو غيرهم بسند ظني أو قطعي.

وقد نُقل هذا عن أكثر الأئمة من الشافعية والحنفية وبعض الحنابلة وغيرهم.

ولهم على هذا القول أدلة كثيرة منها :

الدليل الأول: وجود الأدلة السمعية التي توجب حجية الإجماع بمجرد الاتفاق ولو لحظة، فالحجة تترتب على الاتفاق لأنه مناط العصمة.

الدليل الثاني: أن الحكم الثابت بالإجماع كالثابت بالنص؛ وحيث أن الثابت بالنص لا يختص بوقت، فكذلك الثابت بالإجماع.

الدليل الثالث: احتجاج التابعين بإجماع الصحابة مع بقاء زمن الصحابة، فلو كان انقراض الزمن مشروط لما احتج التابعون بإجماع الصحابة وعصره باق ، ثم إنه لم ينكر عليهم أحد ، رضي الله عنهم [١].

(١) شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٢ ، وحجية الإجماع ص ٣١٧ د. محمد فرغلي.

حُجيّة الإجماع السكوتي ومذاهب العلماءِ فيه :

اختلف علماء الفقه وأصوله في حجية الإجماع السكوتي ، وهل هو حجّة أم لا؟ وهل هو قطعي أم ظني؟ وفيما يلي عرض بعض الأقوال ومناقشتها وبيان الراجح منها:

القول الأول :

أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة ، حتى ولو لم ينقرض العصر، وهو قول جمهور الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية وقول عند أحمد[١] ؛ واشترط بعض الحنابلة انقراض العصر[٢] ؛لأنه لا مانع من كونه إجماعاً من الساكتين ما دام حكم المصرِّحين قد استفاض وانتشر وعلم به الجميع، فسكوتهم دليل رضاهم وإقرارهم وإجماعهم، ويستحيل من المجتهدين العدول أن يسكتوا عن الباطل أو الخطأ ، والسكوت في حال البيان بيان، وحاشا للعلماء العدول أن يَعلَموا حُكمًا لا يرضونه ثم يسكتون.

ثم إنه ينطبق على الإجماع السكوتي ما ينطبق على الإجماع الصريح ؛ وما يقال هناك يقال هنا لا فرق، ومِن ذلك يلزم كون الإجماع السكوتي إجماعاً وحجة أيضاً[٣] ؛ وهذا القول هو الراجح والقريب من الصواب لقوة دليله وكثرة القائلين به من الأئمة.

---

(١) أحكام الأصول ؛ للباجي ، والتمهيد لأبي الخطاب ص ٣٢٩ تحقيق د. محمد إبراهيم.

(٢) انظر إرشاد الفحول ص ٥٤ ، و شرح تنقيح الفصول ص ٣٣١.

(٣) روضة الناظر لابن قدامة بشرح ابن بدران ص ٣٨١ ، وانظر البحر المحيط للزركشي ٤/٤٩٨.

القول الثاني: أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجة : نقل هذا القول عن الشافعي، ونقله عنه القرافي، وقال إن الإجماع السكوتي عند الشافعي ليس بإجماع ولا حجة ؛ **بدليل** : أن السكوت قد يكون لمهلة النظر ؛ أو أن قول خصمه لم يذهب إليه أحد، أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب، أو يعتقد أن غيره قام بالإنكار، أو أنه لم يجد فرصة للإنكار ، أو أن لديه مانع من إظهار القول، أو خائفاً أنه لن يُلتفَت إلى إنكاره..،فهذه الوجوه إذا احتملها السكوت فإنه لا يدل على الرضى ولا الوفاق ؛ وهذا معنى قول الشافعي : (لا ينسب إلى ساكت قول)[١].

ولكن يجاب على ذلك:

بأن الساكتين وِفاقُهم ورِضاهم بالحكم المنتشر قد ظهر، وظهوره بسكوتهم، لأن سكوتهم في هذا الحال يدل على الرضى، حيث أنه حال بيان، ولا ينسب إليهم السكوت عن الحق ؛ لأن ذلك فِسق، والفِسق والضلال مُبرّأ منه اجتماع أُمّة محمد ﷺ ، فسكوتهم يُظهِر وِفاقهم[٢].

(١) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٣٣٠ ، كما نقل ابن بدران والشوكاني ذلك القول عن داود الظاهري والآمدي والباقلاني وغيرهم من الشافعية والحنبلية ، انظر روضة الناظر ١/ ٣٨١ شرح ابن بدران، وإرشاد الفحول ص ١٥٣ ، والمحصول للرازي ٢ / ٢١٥ تحقيق د. العلواني.

(٢) انظر العدة في أصول الفقة ؛لأبي يعلي ٤/ ١١٧١.

الإجماع السكوتي فيما تَعُمّ به البلوى:

ما تعُمّ به البلوى: هو ما يصعب معه التحرز ، كنقض الوضوء بمس الفرج، أو ما ينتشر خبره باستفاضةٍ وسرعة ، ولا يمكن أن يخفى على أَحَدٍ من العلماء أو العامة ؛ لظهوره أو انتشاره في الإذاعة أو الفضائيات في عصرنا هذا.

فما الحكم إذا سكت بعض العلماء المجتهدين مع استفاضة الخبر؟

الراجح في هذه الحالة يجب أن لا يُنظر في سكوت الساكتين، ويجب أن يُحمَل سكوتهم على الإجماع مع بقية أقرانهم من العلماء.

لأنه لا يُتصوَّر الخفاء، **ولأن** الشيء الذي تعم به البلوى يخوض فيه المجتهدون وغيرهم، فإذا سكت الباقون فسكوتهم دليل اتفاقهم ، فيكون حجة ، خاصة وأن ما تعم به البلوى ليس كغيرها من الأمور لاستفاضة خبره على الناس كلهم[١].

قال الإمام القرافي: "إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ذلك القول في البقية، ولم يظهر له مخالف .. فإن كان (فيما تعم به البلوى) فإنه يجري مجري القول لا السكوت ، ويكون إجماعاً وحجة" [٢].

(١) انظر روضة الناظر لابن قدامة و شرحها ص ٣٨ وما بعدها.

(٢) انظر: شرح تنفيح الفصول ص ٣٣٤ ، والإبهاج شرح المنهاج للسبكي وابنه ص ٤٢٨.

الإجماع السكوتي فيما لا يُمكِن استدراكه مِن النوازل والمستجدات :

ما الحكم إذا وقع في شيء مما يَفُوت استدراكه ويجب الحفاظ عليه ؛ كإراقة الدم، واستباحة الفرج، أو أي قضية أو نازلة تحتاج إلى بيان شرعي سريع من العلماء قبل استفحالها أو فواتها، وقبل خوض الجاهلين فيها..؟

فالحُكم: أنه إذا قال فيها البعض من العلماء المجتهدين وسكت الباقون ؛ فإنه يُحمَل سكوت الساكتين على أنهم مجمعون لا محالة، ويكون حجة، لِلُزوم استدراك الأوان ؛ ولوجوب حفظ دماء وأعراض المسلمين ، وكذا كل قضية أو مشكلة تهم المسلمين يفوتهم استدراكها ..، فلا ينبغي أن يُترَك الأمر حتى تُنتهك حرمةٌ أو يحدث مالا يحمد عقباه بحجة سكوت الساكتين الذين قد يكون سكوتهم لعذرٍ سائغٍ متحتم لم يتمكنوا معه من التصريح بآرائهم[١].

وهُنا ملاحظة :

إن الإجماع "السكوتي" قد يكون هو الأكثر وقوعاً اليوم، نظراً لانتشار رقعة العالم الإسلامي ؛ وتفرق المسلمين بكثرة الدول ؛ وصعوبة حصر أهل الاجتهاد ؛ ووجود وسائل الإعلام والإذاعة، والفضائيات، وبرامج التواصل الاجتماعي، وشبكة الإنترنت..، وغيرها من الوسائل ؛ التي تنشر الخبر بسرعة ؛ وتُسهّل لكل مجتهد أن يُبدِئ وينقل رأيه حول آراء العلماء الآخرين ؛ وعلى وجه السرعة[٢].

---

(١) حجية الإجماع، د. محمد فرغلي ص ٣٦٩ ؛ وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١٥٥ ، والبحر المحيط ٤/ ٥٠١ ، وحصول المأمول من علم الأصول ص ٦٦.

(٢) علم أصول الفقه ص ٥١ عبد الوهاب خلاف ، وموسوعة الإجماع ص ٢٧ لأبي جيب.

القطعي والظّنّي مِن الأدلة ، وهل الإجماع السكوتي قطعيٌّ أم ظَنّي؟

(القَطعي): هو ما وُجد فيه الاتفاق، ونُقل بالتواتر، وثبتت حُجّيته.

(والظَّنّي): هو ما اختلَف فيه أحد القيود السابقة ؛ كالإجماع المنقول بخبر الآحاد.

والظن جارٍ ومعتبر في الأحكام والقياس وخبر الواحد.

والصحيح أنه لا يجوز مخالفة المقطوع ولا المظنون، وإن كان القطعي آكد وأقوى ؛ لكن يَلزَم اتباعهما كلٌ بحَسَبَة[1].

ولما كان الإجماع ـ كما سبق بيانه ـ أقسامٌ، فهو إما (نُطقي) أو (سكوتي)، وكل منهما إما يُنقل (بالتواتر) أو يُنقل (بالآحاد)، فصارت الأقسام أربعة ؛ وهي ـ مرتبة بدءًا بأقواها ـ :

١ -الإجماع النطقي المتواتر.

٢ -الإجماع النطقي المنقول بالآحاد.

٣ -الإجماع السكوتي المتواتر.

٤ -الإجماع السكوتي الآحادي.

فهذه الأقسام يترجح أحدها على الآخر باعتبار ترتيبها المذكور، وكلها حجة لازمة، سواء القطعي أو الظنّي، وإن كان القطعي أقوى، لكن لا يقلل مِن شأن الظَّنّي.

---

(١) شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٢ ، وروضة الناظر و شرحها ص ٣٨٧.

وهل الإجماع السكوتي قَطعي أَم ظنّي؟

يترجح عند الكثير من أهل العلم أن الإجماع السكوتي ظنّي الدلالة، وذلك لأمور:

الأول: أنه لا يستوي قولٌ صريح وسكوت، وقد كثر القائلون بأن السكوتي حجة؛ أي أنه ظني، وكونه ظني لا يجيز مخالفته، بل اتباعه والعمل به واجب أيضاً.

الثاني: ما ذكر ابن قدامة في الروضة (أن الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون) وفي ذلك إشارة أنه ينقسم إلى نطقي وسكوتي؛ وقد قال ذلك شارح الروضة "ابن بدران" في الخاطر والعاطر[١].

(فالمقطوع) يريد به الإجماع النطقي؛ (والمظنون) يريد به السكوتي.

قال الشيخ سعدي أبوجيب: "وإن الإجماع السكوتي ظَنّي الدلالة؛ يدل على حُكمِهِ بالظن الراجح ، ومع ذلك فإنه لا يقف حائلاً دون الاجتهاد، ومُنكِره لا يَكْفر ، وإنما قد يوصَف بالضلال[٢].

---

(١) الخاطر العاطر شرح روضة الناظر في أصول الفقه ؛لابن بدران ص ٣٨٨.

(٢) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لأبي جيب ص ٢٧ ، وأبو جيب : هو الشيخ القاضي الدكتور سعدي أبو جيب؛ ولد بدمشق عام ١٣٥١هـ وهو من فقهائها، تولى القضاء بها فترة، ثم استقال وتفرغ للمحاماة ، عُيّن عضوا في رابطة العالم الاسلامي بمكة فأنشابها (مجمع الفقه الإسلامي) وأشرف عليه ، له عدة مؤلفات وابحاث فقهية واجتماعية وتاريخية ؛ ومِن أشهرها "موسوعة الاجماع" التي تضم قرابة ٩٥٨٨ مسالة فقهية مُجمَعٍ عليها عبر العصور الاسلامية.

ومن الفُروع الفقهية المخَرَّجة على الخلاف في الإجماع السكوتي[١] :

١ - إذا أتلف مالاً أو باعه، ومالِكه مُطّلع وساكت، فهل يَلزم المتلِف الضمان على الإتلاف؟ أو على بيع مالا يَملِك؟ فعند مَن عَدّ السكوت حجة يَضمن، وعند مَن لَم يُعدّه حجةً لا يضمن، وكذا عقد البيع يبطل عند مَن لا يأخذ بالسكوت.

٢ - إذا استؤذِنت البكر لزواجها فسكتت فإنه يكفي على الصحيح، وقيل كالثيّب، وهذا بخلاف ما لو عَقد على الثيب فسكتت فإن سكوتها لا يُعتبر.

٣ - إذا بايع أحد أهل الحل والعقد، والباقون ساكتون انعقدت وِلايتُهم جميعاً، ومثل ذلك لو عقد رئيس الكفار الهدنة وسكت الباقون، فسكوتهم موافقة له.

٤ - إذا نقض الهدنة قوم، وسكت الباقون منهم، ولم ينكروا على الناقض .. فإنه ينتقض عهدهم كلهم[٢]. وفي كتب الفقه الكثير.

---

(١) هذه المسائل لا يبني الترجيح فيها على الترجيح بين الأقوال والمذاهب السابقة التي بُنيت عليها ولكن الصواب فيها هو بحسب أهميتها وبحسب ما يؤيده الدليل أو العرف والعادة فيما يجريان فيه، وورود هذه المسائل والفروع هو من حيث (السكوت) لا من حيث الإجماع.

(٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ١٤٣ للأسنوي.

أمثِلةٌ مِن إجماع العلماء
في بعض الأحكام والعبادات والمعاملات والحدود والجنايات ونحو ذلك

إتماماً للفائدة؛ وإيضاحاً للمراد؛ هذه أمثلة من إجماعات العلماء في العقائد والعبادات والمعاملات والجنايات وغيرها من الأحكام ، اخترت فيها أشهر الإجماعات وأمسها للواقع..؛ وفي كتب الفقه وكتب الإجماع المزيد من ذلك، إذ إن مسائل الإجماع كثيرة، ومسائل الخلاف أكثر، وما أُجمِع علية يجب الأخذ به وتَحرُم مخالفته ، **فإلى هذه الأمثلة من الإجماع :**

١ - أَجْمَع العلماء أن الإسلام هو الدين الحقّ، وما سواه مما سبقه من الأديان باطل منسوخ به ، لا يجوز اتباعه من دون الإسلام.

٢ - وأَجْمَعوا على أن من لم يحقق الإسلام بأركانه الخمسة ؛ والإيمان بأركانه الستة وهو عالم قادر .. فإنه كافر ؛ وهو من أهل النار خالداً فيها إذا مات من غير توبة.

٣ - وأَجْمَعوا على أن من أتى بناقضٍ للإسلام ؛ كالسحر والكهانة والاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه أو بكتابه ؛ أو التكذيب بشيء من ذلك .. فإنه قد كفر بسبب فعله ذلك.

٤ - وأجمعوا على قتل الساحر والمرتد ؛ ويكون ذلك بعد استتابتهما.

٥ - وأجمعوا على أن (لا إله إلا الله) تَعصِم قائلَها في الدنيا ، لكنها لا تنفعه في الآخرة إلا إذا كان صادقاً معتقداً مخلصاً؛ عاملاً بمقتضاها ظاهراً وباطناً.

٦ - وأجمعوا على أنه يتأكد على المسلم التخلق بالأخلاق الإسلامية كالصبر والتواضع والعفو والسلام والنظافة وجمال الظاهر والباطن.

٧ - وأجمعوا على أن القرآن والسنة النبوية وحيان من عند الله تعالى متعاضدان لا يكفي أحدهما عن الآخر، ولا يُستغنَى بأحدهما عن الآخر ؛ ولا يجوز العدول عنهما إلى غيرهما.

٨ - وأجمعوا على كُفر من قال بخَلْقِ القرآن.

٩ - وأجمعوا على كُفر من ادعى النبوة أو قدح في مبادئ الشرع.

١٠ - وأجمعوا على كفر من جحد معلوماً من الدين بالضرورة، كالزكاة والصوم والحج والأمور الشرعية.

١١ - وأجمعوا على قبول التوبة عند الله تعالى؛ حتى من المشرك والكافر والقاتل ؛ فمن تاب مخلصًا نادمًا تاب الله عليه ووسِعَهُ برحمته.

١٢ - وأجمعوا على وجوب محبة الله ورسوله وكتابه وأوليائه ؛ وأن ذلك مِن أَصْلِ عقيدة المسلم.

١٣ - وأجمعوا على تحريم سب أو تنقص أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك فِسق ؛ وأن الواجب حبهم والترضي عنهم.

١٤ - وأجمعوا أن الخلفاء الأربعة الراشدون هم أفضل الصحابة ؛ ثم بقية العشرة ؛ ثم المهاجرين ؛ ثم الأنصار ثم البقية ؛ وأن الصحابة خير القرون ولهم السابقة والفضل ؛ رضي الله عنهم وأرضاهم.

١٥ - وأجمعوا على تحريم الخروج على ولاة الأمر ؛ أو تنقص العلماء ؛ ما لم يُرَ كُفرٌ بواح.

١٦ - وأجمعوا على تحريم عقوق الوالدين وقطعية الأرحام والبغضاء والشحناء.

١٧ - وأجمعوا على بدعية وضلال كل عمل أو قول لا أصل ولا دليل له في الشرع.. ؛ كالبدع في الدين، وبدعة الاحتفال بالمولِد، وبلَيلة الإسراء، وبدعة تقبيب القبور والبناء عليها، ودعاء الأموات .. وكل ما يَقدح في التوحيد والعقيدة والشريعة [١].

وفي العبادات:

١ - أَجْمعوا على وجوب تعلم العلم الشرعي الذي لا يتم دين المرء إلا به، كتعلّم التوحيد والإيمان والصلاة والطهارة والفاتحة وبعض القرآن، وصفة الصوم والزكاة والحج وسائر العبادات المفروضة.

٢ - وأجمعوا على بطلان كل عبادة أو عمل شرعي من غير نيةٍ خالصة.

٣ - وأجمعوا على اشتراط العقل والبلوغ لصحة كل عبادة مشروعية فريضة أو نافلة، إلا الزكاة وصلاة الصبي المميز[٢].

٤ - وأجمعوا على بطلان الصلاة من غير وضوء ، ومن غير غسل لمن علية جنابة حتى يغتسل ؛ أو يتيمم إن لم يجد الماء أو يعجز عن استعماله.

٥ - وأجمعوا على بطلان صلاة رِجالٍ أَمَّتْهم امرأة.

٦ - وأجمعوا على أن الوضوء والغسل لا يصِحّان إلا بالماء الطهور.

---

(١) تُذْكر هذه الإجماعات في العقائد من باب ما يترتب عليها من الأحكام الفقهية التكليفية.

(٢) فأموال الصغير والقاصر والمجنون يجب تزكيتها ، يخرجها عنهم مَن يقوم عليهم وعلى أموالهم إذا بلغَتْ نصاباً ودار عليها الحول.

٧ - وأجمعوا على وجوب التيمم بالصعيد الطيب الطاهر لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله لوضوءٍ أو غسل.

٨ - وأجمعوا على وجوب تطهير الإناء بَعد الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ـ مع اختلافهم في نجاسته ؛ فالمالكية يعدّونه طاهرا ـ.

٩ - وأجمعوا على طهارة سؤر القط ، وكل حيوان مأكول.

١٠ - وأجمعوا على أن ترك الصلاة ـ جحودًا ـ كُفرٌ يُخرِج من الملة.

١١ - وأجمعوا على جواز الفطر والمسح والقصر والجمع للمسافر تخفيفاً ورخصة ، ولا قصر في المغرب والفجر.

١٢ - وأجمعوا على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم في صحة ولا مرض ولا حضر ولا سفر ولا حرب ولا سلم ؛ إلا إذا ذهب عقله وسقطت قُواه.

١٣ - وأجمعوا على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام والعروض والأثمان والورق النقدي والثمار المدخرة ، وعلى الآدمي المسلم عند الفطر من رمضان.

١٤ - وأجمعوا على أن الزكاة لا تصح ولا تجزيء لغير مستحقيها من الأصناف الثمانية ، ولا لمن تجب نفقتهم على المزكّي.

١٥ - وأجمعوا على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد والوالد المحتاج والقريب المحتاج وما يملك من البهائم والبعيد.

١٦ - وأجمعوا على فضيلة الإحسان لسائر الإنسان والحيوان.

١٧ - وأجمعوا على وجوب كف الأذى عن الناس والبهائم؛ وبالذات الجار والقريب.

١٨ - وأجمعوا على تحريم الفطر عمداً في نهار رمضان من غير عذر شرعي، ووجوب التوبة لذلك والقضاء.

١٩ - وأجمعوا على تحريم صيام يومي العيدين ، وأيام التشريق ، ويوم الشك ، وصيام الحائض والنفساء حتى تَطْهُرا.

٢٠ - وأجمعوا على أن الحج والعمرة لا يَجِبان إلا مَرّة واحدة في العمر.

٢١ - وأجمعوا أن مكة والمدينة حرام كلها؛ لا يُقتَل صيدها ولا يعضد شجرها ، ولا تلتقط لقطتها.

٢٢ - وأجمعوا على أن من قطع صوم الكفارة شهرين من غير عذر أنها تفسد ، ويستأنف من جديد.

وفي المعامَلات:

١ - أجمعوا على وجوب الأمانة والصدق والوفاء في كل قول أو عمل.

٢ - وأجمعوا على تحريم كل تعامل ماليٍّ يؤدي إلى الربا أو النصب أو الاختلاس أو الغش أو السرق أو الظلم ، وعظم إثمه عند الله.

٣ - وأجمعوا على فساد كل بيع بثمن مجهول أو سلعة مجهولة.

٤ - وأجمعوا على تحريم الرجوع في الهبة ، والهدية ، والعتق.

٥ - وأجمعوا على تحريم التعديل أو التبديل في الوصية.

٦ - وأجمعوا على وجوب تنفيذ الوصية ، ما لم تكن لوارث أو بأكثر من الثلث.

٧ - وأجمعوا أنه لا إرث بغير النسب والنكاح والولاء، وأن الرضاع كالنسب إلا في الإرث؛ فالراضع لايرث بالرضاع ؛ ويَحرُم بالرضاع ما يَحرم بالنسب.

٨ - وأجمعوا على أنه لا إرث مع الكفر والقتل واختلاف الدين.

٩ - وأجمعوا على أن الحواشي من الأخوة والأعمام وأبنائهم يُحجَبون بالفروع والأصول.

١٠ - وأجمعوا أنه لا ولاية لكافر ولا لعاضِل ولا لفاسق على الأموال ولا على المرأة وتزويجها، ولو كان أباها أو أخاها.

١١ - وأجمعوا على أن المَهر حَقٌّ خاصّ للمرأة؛ لا يَحِقّ لغيرها إلا برِضاها.

وفي النكاح والعلاقات:

١ - أجمعوا على بطلان عقد النكاح إذا كان من غير ولي للمرأة [١].

٢ - وأجمعوا على بطلان النكاح بنية الطلاق.

٣ - وأجمعوا على بطلان النكاح مع الكفار، إلا الكتابية للمسلم.

٤ - وأجمعوا على بطلان وتحريم نكاح المحارم والأقارب وما زاد على أربع نساء مجتمعات ، والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها.

٥ - وأجمعوا على المتزوجة إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من نكاحها فإن الولد لا يلحق بزوجها، وإذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد له[٢].

---

(١) فيها خلاف لكنه غير معتبر عند جمهور الفقهاء.

(٢) لأن أقل مدة الحمل شرعاً هي ستة أشهر.

٦ - وأجمعوا على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم اختلاط الرجال بالنساء.

٧ - وأجمعوا على تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه، وتحريم النظر في من لا تحل له ولا يحل لها ؛ إلا لغرض خِطبة النكاح.

فصل

٨ - وأجمعوا على أن لا فَرْق بين الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة.

٩ - وأجمعوا على أن لا فَرْق بين العَمد والخطأ في الجناية على أموال الناس.

١٠ - وأجمعوا على أن لا فَرْق بين العَمد والسهو في ترك الصلاة من حيث القضاء لا من حيث الإثم.

١١ - وأجمعوا على أن لا فَرْق بين العَمد والسهو في ترك الوضوء.

١٢ - وأجمعوا على أن لا فَرْق بين العَمد والسهو في شيء من أركان الصلاة.

وفي الأطعمة والملبوسات:

١ - أجمعوا أن كل طيب طاهر لا ضرر فيه فهو مباح.

٢ - وأجمعوا على أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل إلا ما حرم الدليل الشرعي.

٣ - وأجمعوا على تحريم حقوق الله تعالى كالزكاة والنذر ، وتحريم حقوق الناس من غير رضاهم.

٤ - وأجمعوا على تحريم الميتات والمستخبثات والخنازير والدم والنجاسات ؛ إلا للمضطر فيحِلّ له منها ما يدفع ضرره غير باغ ولا عاد.

٥ - وأجمعوا على تحريم المسكرات والمخدرات والشمة والدخان والقات وسائر السمومات.

٦ - وأجمعوا على تحريم ذبائح الكفار ؛ إلا ذبائح أهل الكتاب إذا كانت بالطريقة الإسلامية والتذكية الشرعية.

٧ - وأجمعوا على تحريم كل مشتبه بمحرم أو مختلط بمحرم.

٨ - وأجمعوا على تحريم جلود الميتات والكلاب والخنازير ؛ إلا جلد الحيوان المأكول ؛ بعد دبغه.

٩ - وأجمعوا على تحريم "لبس" الذهب والحرير للرجال.

١٠ - وأجمعوا على تحريم "استعمال" الذهب والفضة للرجال والنساء.

١١ - وأجمعوا على تحريم كل لباس قصير أو شفاف أو ضيق لا يستر عورة الرجل أو المرأة.

١٢ - وأجمعوا على تحريم التشبه بالكفار في اللبس والعادات.

١٣ - وأجمعوا على تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال.

١٤ - وأجمعوا على إباحة ميتتان : السمك والجراد، ودمَان : والكبد والطحال.

وفي الحدود والجنايات:

١ -أجمعوا على وجوب حفظ الضروريات الخمس وتحريم الاعتداء عليها ؛ وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

٢ -وأجمعوا على تحريم الاعتداء على الذميين والمعاهدين.

٣ -وأجمعوا على تحريم الزنا والسرقة وقتل المعصوم.

٤ -وأجمعوا على أن الزاني البكر يجلد مائة ، والثيب يرجم.

٥ -وأجمعوا على أن المحصنة الزانية الحامل لا تُرجَم حتى تضع حملها.

٦ -وأجمعوا على أن الإحصان بالزواج الشرعي لا يكون إلا بالوطء وليس بمجرد العقد.

٧ -وأجمعوا على وجوب الحكم بين الناس بشرع الله، وتعيين القضاة، وإقامة المحاكم الشرعية لذلك.

٨ ـ ٨٤ ـ وأجمعوا على أن لا عدالة ولا شهادة لفاسق ولا لساحر ولا لِمُرابٍ ولا لِعاقٍّ ولا لشارب الخمر؛ ولا لظالمٍ ولا لقاذفٍ ولا لفاحشٍ ولا لِمُستَحِلّ الحرام ..

هذا ما تَيسّر لي جَمعه وترتيبه مِن مسائل الإجماع ؛والحمد لله أولاً وآخِرًا[1].

(١) وانظر: الاجماع لابن المنذر ؛ تحقيق عبد الله البارودي، والمغني لابن قدامة، وبداية المجتهد لابن رشد، وغيرها.

المبحث الرابع

القياس

إثباته وأدلة حُجّيته وعلاقته بالفقه والأحكام

القياس في اللغة: التقدير والمساواة؛ مِن قِست الثوب بالذراع إذا قَدّرته به وساويته به.

واصطلاحًا: عُرّف بأنه: (حَمل مجهولٍ على معلومٍ وإجراء حُكمه عليه).

وعُرف بأنه: (إلحاق فرعٍ بأصل في حُكمٍ بجامعٍ بينهما؛ لاشتراكهما في العلة)[1].

الفرع والأصل والفَرق بينهما:

الفرع: وهو الحادثة الجديدة التي نريد معرفة حكمها؛ ويلزم أن لا تكون منصوصة.

والأصل: هو القضية الثابتة بنصٍ أو إجماع، ولا بد من كون الأصل ـ المقيس عليه ـ عمليًا؛ لأن العقائد لا قياس فيها.

ومن التعاريف السابقة نفهم (حقيقة القياس)؛ وهي: تَعدِية الحكم وتوسِعته لِيَشمل مع الأصل فروعًا ومسائل أخرى تشبهه في العِلة.

وهذا دليلٌ على سعة الفقه الإسلامي وصلاحيته لكل زمانٍ ومكانٍ وحال.

---

(١) روضة الناظر لابن قدامة بحاشية ابن بدران ٧٣/٣، والإحكام للآمدي ٦/٣.

مكانة القياس ومنزلته بين الأدلة

القياس هو أحد الأدلة التي تَثبت بها الأحكام الشرعية ، إذ إن الأصول : فيها أدلة ، وقواعد استنباط ، ومجتهد مستنبط.

فالأدلة نوعان : (نصيّة) كالقرآن والسنة ، (وغير نصيه) كالقياس.

والقواعد نوعان : (لغوية) كالمطلق والمقيد ، (وشرعيه) كقاعدة "العادة محكّمه".

و"القياس" دليلٌ غير نصّي ، فلو حدث ما ليس فيه نص ولا إجماع فإننا نقيسه على ما هو منصوص ، كإلحاق الأرز بالبر ؛ لِعِلّة الطُّعم والكيل.

والقياس ـ إذا انعدم النص والأثر ـ حجة شرعية عند جمهور الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ؛ بدليل القرآن والسنة والإجماع ؛ ولم يخالف فيه إلا الظاهرية كداود وابن حزم.

وللقياس أركانٌ أربعة ؛ هي :

-الأصل.

-والفرع.

-وحُكم الأصل.

-والعِلّة الجامعة بين الأصل والفرع.

و(العِلّة) لها مسالك وطُرق نَعرِفها بها ؛ هي :

النصوص ، الإجماع ، السَّبر والتقسيم ، الدوران.

وسيأتي شرحها وأمثلتها ..

حُجّية القياس وأدلة مشروعيته

أو: إثبات القياس على مُنكِريه ، والتعبُّد به عَقلاً وشَرعاً

ضَلّ في القياس قومٌ؛ فقالوا: لا يجوز التعبد به عقلاً ولا شرعاً؛ لأنه ظَن، ومنهم مَن قال إنه يجوز عقلاً ويَحرُم شرعاً..[١].

ولكن الحقّ الراجح الموافق للعقل والشرع ولفعل الرسول ﷺ وصحابته الكرام: أنه يجوز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً، و يقع شرعاً، وأنه جائز عقلاً وشرعا، وأنه حجة شرعية تَثبت به الأحكام إذا لم نجد نَصًّا من القرآن والسُّنة، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء وأهل العلم[٢].

وأدلتهم على ذلك كثيرة؛ منها:

١ -قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ آل عمران: ٥٩، ففيها قياس خَلْق عيسى عليه السلام على خَلْق آدم عليه السلام؛ لِعلتان جَمعتْهما ؛ هما : (من تراب، بلا أب)، فكان حجة داحضة لبطلان عقائد ودعاوى النصارى في عيسى عليه السلام.

---

(١) كالنظّام والظاهرية ومن وافقهم ، ولا شك أن قولهم مرجوح ضعيف ومخالف لقول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين؛ لضعف دليلهم ؛ ولقوة أدلة الجمهور على صحة وجواز القياس عقلاً وشرعًا ، وسيأتي بيان ذلك.

(٢) إعلام الموقعين لابن القيم ٢/ ٧٥ ، والروضة لابن قدامة ٢/ ٢٣٤ ، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢/ ٧٩، والإحكام للآمدي٣/ ٧٣، والجامع لمسائل أصول الفقه ص٣٣٢ د. عبد الكريم النملة.

٢ -قوله تعالى : ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾ الحشر: ٢ ، **وجه الدلالة :** أن الاعتبار هو القياس ؛ و" الاعتبار " هو مقايسة الشيء بغيره ؛ كما تقول العرب : (اعتبر الدينار بالصنجة) أي قس الدينار بالصنجة ؛ وهي آلة وزن ، فمن هذا فالاعتبار قياس ، والاعتبار مأمور به فيكون واجباً [(١)].

٣ - في آيات كثيرة من القرآن الكريم : جاء قياس الآخرة على الدنيا ، والمعاد على المبدأ ، والبعث على النشأة والخلق ثم الموت ، وحياة الناس في الآخرة على حياة الأرض بالأمطار بعد موتها ، والإخراج من القبور نظير إخراج النبات .. ، وغير ذلك مما في معناه.

٤ -أن القياس ضروري ؛ لأن الحوادث كثيرة على مَرِّ الزمن ، ولا بد لكل حادثةٍ مِن حُكم ؛ ولا طريق إلى ذلك إلا بالقياس.

٥ -أن القياس يفيد غلبة الظن في إثبات الحكم ؛ ويفيد اليقين في كثير من صوره ؛ والعمل بغلبة الظن واجب وورد في الشرع ؛ فالقاضي مثلاً له أن يأخذ بشهادة الشاهد إذا غلب على ظنه صِدقه ..

---

(١) واعتُرض على الاستدلال بهذه الآية : بأن الاعتبار هو (الاتعاظ) بحال العاصين لينزجر العصاة ولذلك لا يَحسُن أن يصرّح بالقياس هنا فيقال : (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) ، فألحقوا الفروع بالأصول لتعرفوا الأحكام. والجواب : أن اللفظ (عام يشتمل القياس والاتعاظ) ؛ ولَم يُصرّح بالقياس هنا ؛ لأنه يَخرُج عن عمومه المذكور في الآية.

٦ -ومِن أدلة مشروعية القياس: أن الرسول ﷺ كان يهتم بعلل الأحكام وبحكمة التشريع ؛ ويربط الأحكام والأمور بعللها ومصالحها التي شُرِعتْ مِن أجلها ؛ فترتبط الأحكام بعللها ؛ وتتعدَّى بتعديها ..

-كتعليل تحريم "النبيذ" بما يسببه من السُّكْر وذهاب العقل.

-وتعليل تحريم نكاح المرأة على أختها أو عمتها أو خالتها بأنه يسبب قطيعة الأرحام ؛ وقال :(إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) [١].

-وقوله: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون صاحبهما ؛ فإن ذلك يحزنه) [٢] ؛ فقياسًا على ذلك : يَحرُم كل ما يحزن المسلم.

-وعَلل ﷺ لمشروعية زيارة المقابر بأنها تُذكّر بالآخرة وتُحدِث الموعظة في القلب ؛ فقال ﷺ: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ؛ ألا فزوروها فإنها تُذكّركم الآخرة)[٣]. فهذه عِللٌ تُوسِّع الحكم فيما وُجدَتْ فيه.

٧ - ومن الأدلة : أنه ﷺ قاس "تحريم" النطفة في الزنا على "حِلها" في الحلال في النكاح الشرعي الصحيح ؛ فكما يأثم في الحرام يؤجر في الحلال ؛ فقوله ﷺ: (أرأيتم لو وضعها في حرام ؛ أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) [٤]، وهذا من قياس العكس الجلي، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه ؛ وسياتي توضيحه.

---

(١) رواه البخاري في صحيحه (٥١٠٩) كتاب النكاح ، وانظر الملخص الفقهي ٣٤٢/٢ الفوزان.

(٢) رواه البخاري (٦٢٩٠) كتاب الاستئذان ، ومسلم (٢١٨٤) في كتاب السلام.

(٣) رواه الترمذي (١٠٥٤) وصححه، وابن ماجه بسندٍ صحيح (١٥٧١) باب زيارة القبور.

(٤) رواه مسلم (٢٣٢٩) كتاب الزكاة؛ باب اسم الصدقة.

٨ -ومن أدلة إثبات القياس: أنه ﷺ أنذر الناس بقومٍ يأتون في آخر الزمان يسمّون الخمر بغير اسمها ليستحلوها بذلك ؛ ولكن لو غيروا اسمها فإنها تبقى خمراً ؛ لبقاء العلة فيها.

٩ -ومن أدلة إثبات القياس: أن امرأةً قالت يا رسول الله: إن أُمّي ماتت وعليها صوم شهر ؛ فقال النبي ﷺ لها: (أرأيتِ لو كان علها دَينٌ ؛ أكُنتِ تقضينه)؟ قالت نعم. قال : (فدَين الله أَحق بالقضاء)[1]. ففي هذا الحديث قَرّب الحُكم من الحُكم ، وأَلحَقَ النظيرَ بالنظير ، وأكد هذا المعنى بضربٍ من "الأَولى" وهو قوله :(فالله أحق بالقضاء).

١٠ - ومن أدلة إثبات القياس : أن النبي ﷺ قاس جواز تقبيل الزوجة على جواز المضمضة للصائم مع الكراهة ؛ لعلةٍ جامعةٍ ؛ هي أنهما لا يفطّران الصائم ؛ حيث قال ﷺ لعمر بن الخطاب وقد سأله عن تقبيل زوجته وهو صائم :(أرأيت لو مَضمضتَ من الماء وأنت صائم)؟ [2].

١١ - ومن أدلة مشروعية القياس وحجيته : أن الصحابة رضي الله عنهم قد عَملوا بالقياس ؛ وأجمعوا على حجيته ؛ وهم أعلم الناس بالقرآن والسنة .. والدليل التالي خير برهان على ذلك:

---

(١) رواه مسلم (٢٦٣٩) كتاب الصيام.

(٢) رواه أبو داود في السنن (٢٣٨٥) كتاب الصيام.

١٢ -جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنهما ـ **قال له :(** الفهم الفهم فيما أَولى إليك بما ورد عليك ؛ مما ليس في القرآن والسنة ، ثم قِس الأمور عند ذلك ، واعرِف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله تعالى ، وأشبهها بالحقّ**)** [(١)] .

فهنا أَمر عمر بـ"القياس" على الأشباه والأمثال ، **قال ابن القيم** ـ رحمه الله : "وهذا كتابٌ جليل تلقّاه العلماء بالقبول" [(٢)].

١٣ ـ **قال المزني ـ صاحب الشافعي** ـ: **(**إن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل ، واستعمَلوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام ، فلا يجوز لأحدٍ إنكار القياس**)** [(٣)].

١٤ ـ موافقة الصحابة لأبي بكر ـ رضي الله عنه ـ في قتال مانعي الزكاة ؛ عندما اجتهد ذلك برأيه.

١٥ ـ اتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجَدّ والأخوة على وجوهٍ مختلفة ؛ مع قطعهم أنه لا نص فيها ؛ وإنما بالقياس والاجتهاد.

---

(١) قواعد في علوم الفقه ص١٥٢ للعلامة حبيب الكيرانوي ، والإحكام لابن حزم ١٠٠٢/٧ ، وتلخيص الحبير ؛ لابن حجر العسقلاني ١٩٦/٤.

(٢) الأصول من علم الأصول ص٦٢ للشيخ محمد بن عثيمين.

(٣) انظر إعلام الموقعين لابن القيم ٢٠٥/١ ، وأصول الفقه لأبي زهرة ص٢٢٠.

١٦ ـ قياسهم العهد على العقد، حيث عَهِد أبو بكر الصِّدّيق بالخلافة إلى عمر ـ رضي الله عنهما ـ ولم يَرِد في ذلك نص ؛ لكن قياسٌ لعهد أبي بكر على عقد الأمة.

١٧ ـ تسوية أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ في العطاء بين مَن أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده ؛ لأن أولئك أسلموا لله وأجورهم عليه ؛ فالدنيا إنما هي بلاغ ، أما عمر فقاسَ وفاضَلَ بينهما ؛ **وقال:** (لا أجعل من ترك داره و ماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرها).

١٨ ـ قول علي ـ رضي الله عنه ـ في السكران: (إذا أَسْكَر هَذَى، وإذا هَذَى افترى ، فحدُّوه حد المفتري) ؛ وهذا التفات منه إلى أن مظنة الشيء تُنزّل منزلته.

١٩ ـ قول أحمد (لا يستغني أَحدٌ عن القياس)[١] ؛ وأما ما نُسب إليه من قوله: (يجتنب الفقيه المجمَل والقياس) فتأوّله القاضي[٢]: بالقياس الذي يخالف نصاً، بل ذَكر المحققون أن آخِر ما صح عن الإمام أحمد في القياس والرأي هو إحسان القول فيه والثناء عليه[٣].

(١) المسودة لابن تيمية ص٣٧٢.

(٢) القاضي أبو يعلى ؛ من فقهاء الحنابلة.

(٣) حاشية ابن بدران على روضة الناظر لابن قدامة ٢/٢٤٢.

٢٠ ـ ومن أدلة وجاهة القياس ـ في الشريعة ـ : أن القياس والموازنة عادة متَّبعة ؛ وحجة قوية حتى في الأمور الدنيوية والعقلية واللغوية والطبية ؛ وحتى في حياتنا العادية .. ؛نقيس أشياء بأشياء لحاجة تسويتها بها ؛ وفي الحِجاج عند الجدال .. ، والطبيب يقيس دواء على دواء لوصفٍ جامع بينهما هو المماثلة في النتائج والنفع ..، فالأصول الشرعية من باب أولى[1].

٢١ ـ أنه لو لم يَجب التعبد بالقياس شرعًا ؛ والقول بجوازه ووقوعه عقلاً لخَلَتْ كثير من الوقائع والحوادث والمستجدات عن حكمٍ لله فيها ؛ وهذا باطل ومحال !، فإن الشريعة قد شَملت أحكامُها كلَّ شيء ؛ إما في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.

فهذه أدلةٌ : حَصل بمجموعها العِلم الضروري أن النبي ﷺ وصحابته والسلف الصالح كانوا يقولون بالرأي والقياس في مواطنه ، وإن ثبت قولهم بالرأي فمن باب أولى القياس ؛ لأن الرأي يمثل القياس لكنه أقوى أنواعه ، والقياس ضربٌ من ضروب الاجتهاد.

وفي ما يلي إجابة الجمهور على مخالفيهم في القياس :

(١) وانظر روضة الناظر ٢/٢٤٧ ، وأدلة التشريع ص٢٥٥ وما بعدها ؛ د.عبد العزيز الربيعة.

وأجاب الجمهور على مخالفيهم في (حجية القياس) بالآتي:

أما استدلالكم بقوله تعالى: (ما فَرطنا في الكتاب مِن شيء)، (تِبياناً لِكُلِ شيء)؛ فإن الكتاب دَل على جميع الأحكام بطُرُق؛ فإما أنه أَمَرَ بالقياس، أو أنه اعتبر السنّة والإجماع؛ وهُما قد دلاّ على القياس، فيكون الكتاب قد بيّنه، ولا يمكن القول بأن الكتاب قد دل على جميع الأحكام تفصيلاً، وإلا فأين مسألة الجد والأخوة، والعول ..، مع أنها مسائل فيها حُكم شرعي.

ثم إنكم حَرَّمتم القياس! فأين تحريمه في القرآن؟

وأما قولكم: إن العِلّة المنصوص عليها يُحتمل أن تكون خاصة بالمَحل فلا يمكن تعديتها..؛ فإنه شبهةٌ تُرَدّ: بأن الفقيه المجتهِد سوف يتحقق من وجود العِلّة؛ ومِن امتدادها إلى الفرع حتى يتيقن ويتثبت.

أنوع القياس

١ - قياسٌ جليّ : **وهو** ما ثبتت علته بنصٍ أو إجماع.

٢ - قياسٌ خفيّ : **وهو** ما ثبتت علته بالاستنباط.

٣ - قياس الأَولى : **وهو** أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل ؛ كضرب الوالدين أكبر من التأفف المذكور في الآية.

٤ - قياس المساواة : **وهو** أن تستوي العلة بين الفرع والأصل بلا أولوية.

٥ - قياس العكس : **وهو** إثبات نقيض حكم الأصل للفرع ؛ لوجود نقيض علة ذلك الحكم في الفرع[١].

٦ - قياس الشَّبَه : **وهو** ترددُ فرعٍ بين أصلين يشبههما ؛ فليحق بالأكثر شَبه ؛ كأن يتردد بين أصلين أحدهما محرِّم والآخر مبيح ، ويشبه كل منهما في عدة صفات ؛ فيلحق بأكثرهما شبها ، ويسمى (قياس غلبة الأشباه).

وقيل : هو الجمع بين الأصل والفرع بوصفٍ يَغلب على الظن اشتماله على حِكمةِ الحُكم ؛ مِن جلب مصلحة أو دفع مفسده، وهو حجة عند الجمهور.

مثاله : كقياس مسح الخف على مسح الرأس في كونه مرة واحدة.

ومثل : تردد "المذي" بين البول والمني ؛ لكنه أكثر شبهاً بالبول ؛ فيلحق به لكونه نجسًا ؛ ولا يلزم له الغسل كالمني.

---

(١) كما في الحديث السابق ؛ أن أجر الشهوة مع الزوجة أجر ؛ كإثم وَضْعها في فرجٍ حرام.

شروط صحّة القياس

للقياس شروطٌ لا يصح إلا بها ؛ هي :

١ - أن لا يوجد في المسألة المراد معرفة حكمها نص أو إجماع.

٢ - أن لا يصادِم دليلاً أقوى منه ؛ إما نص إو إجماع.

٣ - أن يثبت حكم الأصل ـ المقيس عليه ـ بنصٍ أو إجماع ، ولا يقاس على ما لم يثبت حكمه شرعًا [(١)].

٤ - أن تكون عِلّة حُكم الأصل معلومةً متعديةً مناسبة ؛ ليُمكِن الجمع والقياس، فلو كان الحُكم تعبّديًا لَم يَصحّ ؛ لأن التعبّدي مجهول الحِكمة بالنسبة لنا ؛ فلا نستطع القياس[(٢)].

٥ - أن تكون العِلّة موجودةً في (الفرع) كوجودها في الأصل ؛ مثل "الأذى" في "ضرب الوالدين" المَقِيس على "التأفف".

٦ - قبل أن يقيس المجتهد لابد أن يبحث المناط ـ العِلّة ـ في الأصل ؛ فيحققها ويخرّجها وينقّحها (أي يتأكد من وجودها ومناسبتها في الفرع والأصل ؛ ومدى امتدادها من الأصل إلى الفرع)[(٣)].

---

(١) ما ثبتت علته بالنص : الاستجمار بالروث ؛ فإن النبي ﷺ ترك الروث والعلّة أنه نجس، فهذه علة منصوصة ؛ ويقاس عليها ما وُجِدَتْ فيه ؛ كالدم الجاف ، والحجر المتنجس ونحوهما.

(٢) كمن يقيس لحم النعامة على لحم الإبل في نقض الوضوء ؛ فإن قياسه فاسدٌ ؛ لأن الأصل المقيس عليه مجهول العلة ؛ فالوضوء من لحم الإبل تعبدي لا ندرك حكمته.

(٣) سُمّيت العِلّة مناطًا ؛ أي مُتَعلّقًا ؛ لأن الحكم عُلّق بها، وتخريجها: استنباطها وإثباتها في الأصل، وتحقيقها: التحقق من وجودها في الفرع، وتنقيحها: تهذيبها وتنقيتها من الأوصاف التي لا تناسب الحُكم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

أركان القياس وشروط أركانه

أركانه أربعة : أَصل ، وفَرع ، وحُكم ، وعِلّة.

ولكل ركن شروط :

- **فالأصل** : يُشترط فيه : أن يكون ثابتاً بنص أو إجماع ؛ ويكون مُعلَّلاً بعِلّةٍ معقولة معلومة.
- **والفرع** ـ المُراد معرفة حُكمه ـ يُشترَط فيه : أن يكون غير منصوص ولا مُجمَعٍ عليه ؛ ولابدّ مِن تحقُّق عِلة الأصل فيه.
- **والحُكم** ـ حُكم الأصل ـ يُشترط فيه : كونه عَملياً ؛ لا عَقائدياً ؛ وأن يُدرَك معناه ؛ وأن لا يكون ثابت الخصوص ؛ بل يجوز تعدّي علته.

كما يُشترط في حكم الأصل : أن يكون مستمرًا ثابتًا في الأصل ؛ فإذا كان الحكم مؤقتًا أو منسوخًا فإنه لا يصح القياس مع ذلك.

كما يُشترط في حكم الأصل : أن يكون ثابتًا بنص أو إجماع أو حتى بالطرق الاجتهادية المعروفة.

- **وأما العِلّة** : فإنها الركن الأهم في باب القياس ، لأنها عليها تُبنى الأحكام ، وهي مَناط الحُكم ومُتعَلّقه ، **ويُشترط فيها أن تكون** : وصفاً ، ظاهراً ، منضبطاً ، مناسباً ، مُتعَدّياً ، معتبراً .. ليتم القياس.

وسُمّيتْ عِلة : لأنها غَيّرت حال المَحَلّ (الأصل) ؛ فبعد أن كان الحكم خاصاً به تعداه وشمل الفرع ؛ كعِلّة المريض التي تُغير حاله[1].

---

(١) روضة الناظر لابن قدامة بحاشية ابن بدران ٢/٢٢٨.

أنواع العِلة

العلة ثلاثة أنواع : مُتعديّه ، وقاصرة ، وتعَبُّدية.

١ـ العِلة المتعدّية: وهي التي توجد في غير محل الحكم ؛ أي تتعدى الأصل إلى فروع كثيرة ؛ كتعليل الربا (في البر) بالطعم ؛ فإنه يوجد في الأرز.

٢ ـ العِلة القاصرة: هي التي توجد في محل الحكم فقط ولا تتعداه إلى غيره فهي مقصورة على الأصل ولا يمكن أن تتفرع لفرع آخر.

مثل : تعليل الربا (في الذهب والفضة) بالثّمَنية ؛ فإنها لا توجد في غيرهما [١].

٣ ـ العِلة التعَبّدية: أي الحكمة من مشروعيتها التعبّد لله ؛ فنحن مُتعبَّدون بها ؛ كعَدد ركعات الصلاة ؛ ووجوب الوضوء من أكل لحم الإبل..، فهذه عباداتٌ لا ندرِك عِلّتها ؛ ولأننا لا ندركها فإننا أيضًا لا نستطيع تَعدِيَتها لفرعٍ آخر ؛ ولا نستطيع القياس عليها.

وهي عكس العبادات "المعقولة المعنى" التي ندرِك علتها وحِكمة مشروعيتها ، كالصوم ندرك علّته وحِكمته ، والخمر ندرِك علّة تحريمه ..

وعلى ذلك : فما جَهِلْنا علته وصعُب علينا إدراكها ؛ لا يجوز أن نقيس عليه ؛ وذلك لأنه لا يجري القياس إلا في معلوم العلة [٢].

---

(١) عند الشافعية : أنها لا تُشترط التعدية ؛ بل يصح التعليل حتى بالعلة القاصرة .. ولكن الذي عليه الجمهور من الحنفية والحنبلية وغيرهم : هو أن "التعدية" تُشترط لصحة التعليل بالعلة .. حتى يصح امتداد الحكم بها إلى غيرها ، وهذا هو الراجح ؛ والله أعلم.

(٢) الجامع لمسائل أصول الفقه ص ٣٤٠ د. عبد الكريم النملة.

مثال :

يجوز قياس الأرز والذّرَة على "البُر" ..

- لجامع عِلة الادخار.
- ولخلوّ الأرز والذرَة من نصٍ أو إجماع.

مثال آخَر:

يجوز قياس (صَبّ اللبن في حلق الرضيع) على "شُربهِ اللبن"

- لجامع علة التغذية والتقوية وإنبات اللحم.
- ولخلوّ الصبّ أو الاستعاط من نصٍ أو إجماع.

ففي هذان المِثالان جاز القياس لَـمّا عَلِمْنا العلة وأدركناها ؛ وكونها منصوصة ومتعدية من الأصل إلى الفرع.

والخلاصة:

أنه لا يصلح للقياس إلا العلة "المعلومة المتعدية"، أما العِلة (التعبدية) والعلة (القاصرة) ؛ فلا يصح القياس معهما ؛ بل لا يمكن حصوله معهما.

عندما ينص الشارع على الحُكم ولم يَذكر عِلّته ومَناطه [١].

إذا ذَكر النص الشرعي الحكم ولم يَذكر العلة ؛ فإن دور المجتهد الذي يقيس المسائل أن يَستخرج العِلّة ؛ ويُحقّقها ؛ ثم يُنَقّحها..، أي يبحث عنها في الأصل ؛ ويتأكد من وجودها في الفرع ؛ ثم يهذبها من الأوصاف الزائدة التي لا تَلزَم لعملية القياس أو تؤثر عليه.

وذلك بثلاث خطوات ؛ هي :

- تَخريج المَناط.
- وتحقيق المَناط.
- وتنقيح المَناط.

فتخريج المَناط : هو أن يجتهد المجتهد في استخراج العلة في الأصل ؛ ويبني عليها الحكم ، وذلك عندما لا تكون منصوصة ؛ ينص الشارع على الحكم فقط في الأصل ولا يتعرض لمناطه أصلا ، فيستنبط المجتهد العلة بالرأي والنظر.

مثاله : نص الشارع على تحريم الربا في البر.

فيستنبط المجتهد المناط ؛ فيقول: حرم الربا في البر لكون مكيلاً ، ثم يقيس عليه الأرز ، "والكيل عِلّة مستخرَجة".

---

(١) والمناط هو (العِلّة) لأنه أُنيط بها الحكم وعُلّق بها.

وتحقيق المَناط: وهو أن يجهد المجتهد في تحقيقها في الفرع ؛ ويبحث وجودها فيه ؛ ليتسنى له قياس ذلك الفرع على الأصل المنصوص.

مثاله : قاعدة وجوب المثلية في أن مَن (قتل صيداً وهو محرم فعليه جزاء مثله). فهذه قاعدة ثابتة بقوله تعالى: ﴿فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ المائدة: ٩٥، فيجتهد المجتهد في تطبيق هذه القاعدة في (الفرع) والتأكّد من وجودها فيه، أو أن تكون العلة منصوصة أو مُجمَعٌ عليها ؛ كقياس سؤر الفأر على سؤر الهرة.

وتنقيح المَناط: وهو تهذيب وتخليص عِلّة الحُكم.

وفي الاصطلاح: هو أن يضيف الشارع الحكم إلى علةٍ تقترن بها أوصاف لا تأثير لها في الحكم ؛ فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم.

مثاله : حديث الأعرابي الذي قال هلكتُ يا رسول الله ؛ قال وما صنعت؟ قال واقَعتُ أهلي في نهار رمضان ؛ فأرشده النبي ﷺ إلى عتق الرقبة ؛ فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ؛ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا [(١)].

فالحُكم: هو العتق، والعِلّة: هي الوقاع (عند الجمهور).

والأوصاف الزائدة الغير مؤثرة في الحكم ؛ مثل : الأعرابي، أهلي ..

ـ فكونه أعرابياً لا أثر له: لأن التكاليف تعم كل مكلف.

ـ وكون الموطوءة منكوحة لا أثر له: فإن الزنا أشد في هتك هذه الحرمة.

وهذه إلحاقات في (العِلّة) لا اعتبار لها ؛ لأنها لا تأثير لها [(٢)].

---

(١) رواه البخاري (١٩٣٦) كتاب الصوم.

(٢) الروضة لابن قدامة ٢/٢٣٢.

والفَرق بين الأنواع الثلاثة:

أن التخريج : البحث عن العلة في الأصل ـ منصوصة أو غير منصوصة ـ فيستخرجها.

وتحقيقها :أي التحقق من وجودها في الفرع وانتقالها إليه من الأصل.

وتنقيحها : تهذيبها وتنقيتها من الأوصاف التي لا تناسب الحكم ، فتُحذَف ليتسع الحكم ويشمل كل ما وجدت فيه العلة نفسها.

فالتخريج: بَحْثُها في الأصل.

والتحقيق: بَحْثُها في الفرع.

والتنقيح : بَحْثُ العِلّة نفسها وتهذيبها.

الفَرق بين (العلة) و (السبب)
وهل يَجري القياس في الأسباب

العلة : تُفسَّر بأنها نوع من أنواع السبب.

والسبب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ؛ هكذا عرّفه الأصوليون.

ويجتمعان في كونهما وصفًا ظاهرًا منضبطًا يدل على الحكم أو المسبَّب، وتزيد العلة بلزوم كونها (مناسبة للحكم).

والقياس في الأسباب محل خلاف ؛ والمترجح فيها قول جمهور الفقهاء : أن القياس يجري في الأسباب ؛ لأن اعتبار الأسباب مبنيٌ على التعليل بالحكمة، والحكمة هي العلة ، وذلك من باب تنقيح المناط.

فإذا وُجد سببٌ لِحُكمٍ ؛ جاز أن يكون علةً لحكمٍ آخَر ؛ وجاز اعتبار الأسباب ونَصْبها حُكمٌ شرعي ثابت ؛ (كجعل القتل العمد سببًا للقصاص).

ومعنى كون الأسباب حُكمًا شرعيًا : أي إن الشارع إذا عَلّق حكمًا على سببٍ فله في هذا الموضع حُكْمان :

ـ حُكم تكليفي (كوجوب القصاص ـ في المثال السابق ـ).

ـ حُكم وضعي (وهو جَعْل القتل العمد سببٌ لوجوب القصاص).

أوْجُه الخطأ في القياس

قد يخطئ المجتهد في عملية القياس ؛ بناءً على خطأه في تخريج أو تحقيق أو تنقيح المناط والعلة ؛ **ومِن احتمالات الخطأ فيه :**

-أن لا يكون الحكم مُعلَّلاً بعِلّة معلومة ؛(وهذا نادر).

-أن لا يصيب عِلّته عند الله تعالى ؛ (خفاء حِكمة التشريع)

-أن يتصرف في بعض أوصاف العلة (أي يذكر بعض أوصافها ويهمل الباقي).

-أن يَجمَع إلى أوصاف العلة ما ليس منها (أي يزيد في أوصاف العلة).

-أن يخطئ في وجودها في الفرع (أي يظنها موجودة في الفرع وليس كذلك).

إلحاق المَسكوت بالمَنطوق

المنطوق : ما نُطِق به بلفظ النص.

والمسكوت : هو المفهوم من المنطوق.

وإلحاق المسكوت بالمنطوق : هو حَمل المسكوت على المنطوق وقياسه عليه.

وإلحاق المسكوت بالمنطوق ضربان ؛ هما : (الأَولى) و(المِثل).

ـ **فالضرب الأول :** (أن يكون المسكوت **أولى** بالحكم من المنطوق).

ويعني : أن المعنى الموجود في المنطوق موجودًا في المسكوت وزيادة ؛ فإن كان وجوده على وجه القطع والزيادة سمّي قطعيًا.

مثل : قبول شهادة الثلاثة أولى من قبول شهاده الإثنين لأن الثلاثة اثنين وزيادة ؛ على وجه القَطع.

ومثل : النهي عن التضحية بالعمياء أولى من العوراء لأن العمى عورٌ مرتين.

ومثل : إيذاء الوالدين أشد تحريمًا من التأفف المذكور في الآية الكريمة.

- **والضرب الثاني** : (أن يكون المسكوت **مِثل** المنطوق).

مثال :

الأَمَة كالعبد في سراية العتق ، والزيت كالسمن إذا مات فيه ميتة.

وهذا الضرب راجع إلى العِلم بأن الفارق لا أثر له في الحُكم ؛ ويُعرَف ذلك (باستقراء أحكام الشرع) في مصادره و موارده.

فهذان ضَربا الإلحاق : (الأَولى) و(المِثل).

طريقة القياس

(طُرُق إلحاق الفرع بالأصل)

لإلحاق الفرع بالأصل طريقان : (نفي الفارق)و(التأكد من جود العلة فيهما).

١ ـ (نفي الفارق) :

بأن يُثبت المجتهد أن لا فارق كذا بين الفرع والأصل ، وإذا كان لابد من الفارق فيتحقق أن لا مدخل لهذا الفارق في التأثير.

والنتيجة : استواء الفرع مع الأصل في الحكم ، وإذا تقارب الفرع والأصل كان الشبه بينها أكثر ؛ فلا يحتاج إلى التعرض للعلة لكثرتها ؛ وهي وجود الشبه وقلة الفارق ، فيمكن الاستدلال بأن الفرق غير مؤثر.

٢ ـ (بيان العِلّة ووجودها) :

أي يبين ويُثبت وجودها في الفرع كما هي في الأصل ؛ كإثبات أن "السُّكْر" علةٌ لتحريم الخمر ، وإثبات "امتداد العلة إلى الفرع" ؛ كإثبات أن يوجد "السُّكْر" في النبيذ.

طُرق إثبات وجود العِلّة
في الفرع وفي الأصل

١ ـ إثبات وجودها في الفرع: يكون بالحس ، والعقل ، والعرف، والشرع.

٢ ـ إثبات وجودها في الأصل: يكون فقط عن طريق الشرع، أي بدليلٍ شرعي.

مثال :

كون الإسكار علامة التحريم ؛ فهذا وضع شرعي ؛ وكذا نفس التحريم وطريقه طريقه.

وما جعله الشرع علامة تحريم يجوز جَعْله علامة حِلٍ بالمخالفة ؛ لأن تأثيره إنما هو بجعل الشارع.

مَسالك العِلّة

(طُرُق الكَشف عن العِلّة في الأصل)

وهي ثلاثة طُرق :

١ ـ النص على العِلّة.

٢ ـ الإجماع على وجودها.

٣ ـ استنباطها والبحث عنها ؛ عند عدم النص عليها.

١ـ النص على العلة	٢ ـ الإجماع عليها	٣ ـ استنباطها من مفهوم النص
إما صراحةً في النص.. أو إيماء وإشارة إليها ؛ فتارة يجعلها جزاءً، وتارة يجعلها سؤالا أو جوابا ، وتارة يجعلها وصفًا ، وتارة يعلق الحكم بالمصلحة تعليلا له بها.	فيُجمِع الصحابة أو التابعون أو علماء العصر.. على أن الشيء علةً للحكم، فهذا طريقٌ قوي لإثبات أو معرفة العلة.	وهو أن يجتهد الفقيه أو المجتهد في معرفتها واستنباطها مِن النص الشرعي أو مِن فحواه ومفهومه .. ـ بوصفٍ مناسب. ـ بالسبر والتقسيم. ـ بالدوران.

وإلى التوضيح :

١. النص على العلة؛ وهو قِسْمان:

القسم الأول : (النص عليها صراحة) ؛ بأن يصرّح النص بالعلة.

القسم الثاني : (النص عليها تنبيهًا وإيماءً) ؛ من غير تصريح.

القسم الأول : (التصريح بالعِلة) :

وذلك بأن يَرِد في النص لفظٌ وُضِع للتعليل ؛ مثل :

-(مِن أَجْل) ؛ ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ...﴾المائدة: ٣٢

-(كي) ؛ ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾الحشر: ٧.

-(ذلك) ؛ ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾الحشر: ٤.

-(اللام) ؛ ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾البقرة: ١٤٣.

-(المفعول لأجله) ؛ ﴿لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ ﴾الإسراء: ١٠٠.

-(إنّ) ؛ كقوله ﷺ في طهارة سؤر الهرة : (إنها ليست بنَجَس ؛ إنما هي مِن الطوّافِين عليكم أو الطوّافات) رواه الترمذي.

القِسم الثاني : (التنبيه والإيماء إلى العِلة) ؛ وهو ستة أنواع :

النوع الأول : (ذِكر حُكمٍ بعد وصف صريح مقترن بالفاء) ؛ فهذا التركيب يدل على التعليل ؛ لأن الفاء للتعقيب ؛ كقوله تعالى : ﴿ **وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا** ﴾المائدة: ٣٨.

فالحُكم : هو قَطع اليد ؛ مذكور عقيب وصف.

والوصف : هو السرقة ؛ فدل على أن (السرقة) عِلّة للقطع.

وكقوله ﷺ: (مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له)[١]، وقوله ﷺ: (مَن مَسّ ذكره فلا يُصلِّ حتى يتوضأ)[٢]، فهذا تركيبٌ يدل على التعليل؛ والفاء تفيد التعقيب ..؛ أفادت ثبوت الحكم عقيب الوصف ؛ فدل على أن ذلك الوصف ـ وهو الإحياء ؛ والمُلكية؛ ومس العورة ـ يُعتبر علةً وسببًا للحكم، وهذا يُفهم منه السببية.

ويَلحق بهذا القِسم:

كل ما رَتّبه الراوي بالفاء ، مثل قوله: (سها الرسول فسجد وسجدنا) فهذه رواية راوي ؛ وهي تفيد السببية ؛ لأمرين هما:

١ - فهمه ـ من الرسول ﷺ ـ أن هذا الأمر يفيد السببية وليس من عنده ، وإلا كان مُلَبّساً، وهذا لا يليق بالصحابة الكرام.

٢ - أنه عالمٌ "بمواقع الكلام ومجاري اللغة" ؛وفاهم فيها فهمًا صحيحًا، فلا يشترط كونه فقيهًا ؛ لأن هذا إنما يقتبس من اللغة دون الفقه.

---

(١) رواه أبو داود (٣٠٧٣) في كتاب الخراج.

(٢) رواه الترمذي (٨٢) كتاب الطهارة.

النوع الثاني: (مِن أنواع الإيماء إلى العِلة):

(أن يذكر الحكم عقب الوصف بصيغة الجزاء).

وهذا تركيب يفيد كذلك التعليل بالوصف ؛ كقوله تعالى: ﴿مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾الأحزاب: ٣٠.

الحُكم : يضاعف لها العذاب ؛ مُرتّب على الوصف.

والوصف: هو الإتيان بالفاحشة ؛ بصيغة الجزاء الذي يتعقب الشرط ويلازمه، ويوجَد بوجوده وإلا فلا معنى للسبب، وكقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴾ ؛ أي بسبب تقواه.

النوع الثالث (من أنواع الإيماء إلى العِلة):

(أن يُذكَّر أو يُسأل الرسول ﷺ بحادِثةٍ فيجيب بحكم).

وجه الدلالة : أن الحكم ذُكِر جواباً ؛ فكان السؤال كالمعاد في الجواب فيدل على أن (الحادثة المسؤول عنها) عِلّة.

مثال: ما روي أن أعرابياً قال يا رسول الله: هَلكتُ وأَهلكت ؛ قال ﷺ ما صنعت؟ قال واقعتُ أهلي في رمضان، فقال ﷺ: (أعتق رقبة).

فكأنه قال : واقعتَ فأعتق رقبة ؛ فجعل الوقاع علة ، ويمتنع أن لا يكون كلام الرسول ﷺ جواباً ؛ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهذا بالإتفاق.

النوع الرابع (مِن أنواع الإيماء إلى العِلّة):

أن يَذكر مع الـحُكم "وصفًا" لو لم يكن عِلةً لكان الكلام لَغو ، وحينئذ يجب تقدير الكلام على وجهٍ مفيد ؛ صيانةً لكلام الرسول ﷺ عن اللغو، أو يُسأل الرسول ﷺ عن أمر فيستكشف ثم يجيب.

مثال :

سُئل النبي ﷺ عن "شراء التمر بالرطب" ؛ فاستكشف الأمر وقال ﷺ: (أينقص الرطب إذا يبس)؟ قالوا نعم ؛ فنهى عن ذلك[1].

فالنقص (عِلّه) ؛ لأن استكشاف الرسول ﷺ ليس بلغو.

النوع الخامس (من أنواع الإيماء إلى العِلّة):

أن يَذْكر مع الحكم و صفًا ؛ لو لَم يَكُن عِلةً لكان الكلام غير منتظم ولا مترابطا.

كقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ﴾الجمعة: ٩ ؛ فهُنا وصفٌ وهو علة.

فعِلّة النهي عن البيع هنا : هي (منعه عن السعي إلى الجمعة)، ولو ذكر النهي بدون ذكر (الجمعة) لكان الكلام غير واضحًا ؛ وحاشا القرآن من ذلك.

وكقوله ﷺ: (لا يقضيَنَّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان)[2] ؛ فالغضب علة ؛ لأنه يوجب الاضطراب والخطأ ؛ فكان الكلام بذكره منتظماً.

---

(١) رواه الترمذي (١٢٢٥) في كتاب البيوع ، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة.

(٢) رواه البخاري (٧١٥٨) في كتاب الأحكام.

النوع السادس (من أنواع الإيماء للعِلّة):

أن يذكر الحكم مقروناً بوصف منا سب ؛ فيدل على التعليل به.

كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ﴾؛ أي لبرّهم ؛ فإنه يسبق إلى الفهم أن البِرَّ هو العلة.

وكقولهم: (أكرم العلماء)؛ فإن يسبق إلى الفهم أن العلة هي عِلمهم ؛ فهو وصفٌ مناسب.

وكذا خطاب الشارع ؛ فإن الغالب فيه اعتبار المناسبة ؛ وهي أنه لا يَرِد الحكم إلا لمصلحة..، وعليه فإذا ورد حُكمٌ مقرون (بوصفٍ مناسب) فإننا نفهم التعليل بذلك الوصف.

فهذه الأنواع الستة : تدل على اعتبار الوصف في الحكم ، وجواز اعتبار الوصف علة.

ولكن :

قد لا يكون الوصف نفسه علة ؛ إنما العلة : هي ما يتضمنه ذلك الوصف، كتشويش الفكر الذي يتضمنه "الغضب" ؛ فهو علةٌ للنهي عن القضاء حال الغضب ؛ لا لِنفْسه ؛ بل لما يتضمنه (وهو التشويش)[1].

(١) حاشية ابن بدران على روضة الناظر لابن قدامة ٢/٢٥٧.

٢ ـ الإجماع على العلة:

وهو المسلك الثاني من طرق إثبات واعتبار العلة ؛ ودليلٌ شرعيٌّ على ثبوت العلل في الأصول المَقيس عليها.

كالإجماع على أن علة الولاية هي "الصغر".

وعلى أن علة منع القضاء حال الغضب هي "تشويش الفكر".

وعلى أن علة التقديم في الميراث بين الإخوة هي "الإدلاء بالأبوين".

ولذلك: فإنها إذا ثبتت العلة في الأصل بالإجماع فهي علة صحيحة ثابتة ؛ ويتعدى بها الحكم إلى كل فرع وُجدَتْ فيه ؛ لأن الثابت بالإجماع كالثابت بالنص.

٣ ـ استنباط المناط "العلة" (وهو ثلاثة أنواع):

ـ الوصف المناسب "المناسبة".

ـ السبر والتقسيم.

ـ الدوران.

والاجتهاد في استنباط العلة ـ بأنواعه المذكورة ـ هو المسلك الثالث لإثبات العلة والبحث عنها ..

وإلى التوضيح :

ـ أولاً : الوصف المناسب "المناسَبة" :

وهو الوصف المقترن بالحكم ؛ ويلزم من ترتيب الحكم عليه تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة.

وقد يكون خفيًا ؛ ويسمى تعبديًا.

وقد يكون ظاهرًا ؛ ويسمى معلَّلاً.

وكان الأخذ بالوصف المناسب ـ "المصلحة"ـ مسلكًا شرعيًا تُعلَّل به الأحكام ؛ لأن أحكام الشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد ..

فكل حكم حقق مصلحة فإنه يَغْلب على ظننا أن الشرع قصد به تحقيق المصلحة ؛ فيُعلَّل الحكم بذلك الوصف ؛ لأن مصالح العباد هي أعظم ما تُعلل به الأحكام ؛ فهي علةٌ جامعة بين الأصول وكثير من الفروع[1].

ـ ثانيًا : السبر والتقسيم :

والسبر : هو الفحص والاختبار ؛ فيقال أوصاف (مسبورة) أي مختبَرة.

والتقسيم : هو تقسيم الأوصاف وتصنيفها بعد حصرها وعدّها.

فأصلٌ ما : مُعلَّلٌ بالإجماع ؛ وليكن له عدة علل .. فلكي نستنبط علته الحقيقية ؛ نستخدم : السبر والتقسيم.

---

(١) ويُشترَط في الوصف المناسب والتعليل بالمصلحة أن تكون مصلحة راجحة معتبرة شرعًا ؛ وخالية من المعارضة بمفسدة مساوية أو راجحة.

ـ فنقسّم ونصنف عِلَله كلها ونحصرها.

ـ وبعد حصرها نسبرها ؛ أي ننظر فيها ونختبرها ؛ ثم نبطلها كلها إلا واحده فتكون هي علة الحكم ؛ استنبطناها بالسبر والتقسيم .. فهذه صورة السبر والتقسيم.

فالسبر والتقسيم: هو أن تُستخرج و تُحصر الأوصاف الممكن كونها علل ؛ ثم تُبطل جميع العلل بعد النظر فيها ؛ ما عدا واحدة فتكون هي العلة.

فهذه خطوات مسألة السبر والتقسيم ؛ يقوم بها المجتهد أو الفقيه الذي يُجري القياس.

ومثاله: الربا : في الربويات الست ،فهو مجمع على (عِلّيته) ؛ لكن مُختَلفٌ في (علته) :

- فقالت الحنفية والحنابلة : هي الكيل والوزن.
- وقالت الشافعية : هي الطُّعم.
- وقالت المالكية : هي القوت والادخار[1].

فنستخرج ونحصر العلل (الأوصاف) الممكنة وهي: الكيل ، والوزن، والطعم ،والادخار ، ثم نُبطِل جميع العلل إلا واحدة هي "الادخار".

---

(١) وقد لا تكون العلة ظاهرة ؛ بل خفية ؛ وهي التعبد ؛ فيكون الحكم بسببها تعبديًّا ؛ كانتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل ؛ وككون الظهر أربعًا ..، وفي هذه الحالة لا يصح القياس ؛ لخفاء العلة.

ـ ثالثًا: الدوران: أي دوران الحكم ـ مُركّب من طرد و عكس.

فالطرد: يلزم من وجوده الوجود ، **والعكس**: يلزم من عدمه العدم.

إذًا فالدوران: هو وجود الحكم عند وجود الوصف ؛ وانعدام الحكم عند انعدامه..، فالحكم يدور مع الوصف حيث وُجِد ودار.

مثاله : وجود تحريم الخمر عند وجود الإسكار، وزوال التحريم عند زوال الإسكار، فالإسكار في الخمر: يلزم مِن "وجوده" وجود الحرمة ؛ ومِن "عدمه" عدمها.

فالوجود عند الوجود والانعدام عند الانعدام هو(الدوران)[1].

(١) ويُرَد على من اعترض على الدوران : بغلبة الظن ؛ وجواز التعبد بما غلب على الظن ، وأنه صح التعليل بالدوران لأنه يغلب على الظن ، فكل مجتهد يَعتبر ما غَلب على ظنه أنه مُراد الشارع، والقياس يكفي فيه غلبة الظن ؛ ولا يُشترط له القطع ؛ لأن مَن يَشترط القطع فإنما يضيّق دائرة القياس من غير دليل.

القياس في اللغة والعادات

أما اللغة : فيجوز إثباتها بالقياس ؛ كتسمية النباش سارقًا ؛ قياسا على السارق بعلةٍ جامعة بينهما هي الاستيلاء خفية.

وكتسمية اللائط زانيًا ؛ بجامع قضاء الشهوة في حرام ، وتسمية النبيذ خمرا..

فما جرى عليه حكم شيء وهو داخل تحت مسماه لغةً ؛ فإنه يأخذ حكمه شرعًا ؛ وللعرف مدخل في ضبط ذلك.

وأما العادات : كالحيض وأقله وأكثره .. فلا يدخلها القياس ولا يصح فيها ؛ لعدم انضباطها ؛ ولِخَفاء عِلّتها واختلافها من شخص لآخر[1]، إلا ما كان مستجمعًا للشروط ؛ ومناسبًا للحال.

(١) الجامع لمسائل أصول الفقه ص٣٣٩ د.عبد الكريم النملة.

القياس المُرَكّب

وهو القياس على مَقيس، أي القياس على أصلٍ ثبت بالقياس ؛ فيكون الأصل المقيس عليه ليس ثابتًا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع ؛ ولكنه ثبت بالقياس.

مثل : قياس الذُّرة على الأرز المقيس على البُر ، والعلة الجامعة هي "الكيل والادخار".

فعِلّة البُر : ثابتة بالنص.

وعِلّة الأرز: ثابتة بالقياس على البر المنصوص.

وعِلّة الذُّرة : ثبتت بالقياس على (الأرز) المقيس على البر.

فهل يصح ذلك ؟

فيه خلاف بين الفقهاء ، **والراجح** ـ والله أعلم ـ أنه يصح القياس على مقيس ثابت بالقياس ؛ لأن هذا النوع من القياس هو مِن مقتضى القول بصحة القياس وحجيته في الشريعة ؛ وأنه دليل شرعي معتَبر صحيح ؛ وهو رابع الأدلة الشرعية الأربعة المعتبرة : القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح ، فإذا صح القياس الأول ؛ وتردد هذا الفرع الجديد بين القياسين وكان أشبه أو أقرب لهذا الأصل الأخير فلا بأس بهذا القياس ؛ شريطة أن يستجمع شروط صحة القياس ، وأن تكون العِلّة هي نفسها موجودة في الفرع الأول والفرع الثاني.. ، وهكذا[1].

(١) انظر المهذب في أصول الفقه د. الملة ١٩٩١/٥.

المَطلَب الثالث:

الأدلة المُختَلَف فيها بين الفقهاء، وفيه:

- الاستحسان.
- الاستصحاب.
- الاستصلاح.
- الاستقراء
- شَرع مَن قَبْلنا.
- قول الصحابي.
- سَـد الذرائع.
- العُرف.
- القول بأقل ما قيل.
- الاستدلال بعدم الدليل.

المَطلَب الثالث[١]

أدلة التشريع المُختَلَف فيها
معناها وأهمّيتها ودورها في الفقه والأحكام

وهي الأدلة الإجمالية الملحَقَة بالأدلة المجمَع عليها ـ القرآن والسنة والإجماع والقياس ـ في التشريع واستنباط الأحكام ؛ وهي :
الاستحسان، الاستصحاب، الاستصلاح، الاستقراء، العُرف، سَدّ الذرائع، قول الصحابي، شَرع مَن قَبْلنا، القول بأقل ما قيل[٢].

ومعنى أنه مختَلَف فيها: أي اختلف العلماء في حُجّيتها وفي بناء الأحكام الشرعية عليها فيما لا نَص فيه ؛ حتى كانت سببًا من أسباب اختلاف الفقهاء.

ويجدر التنبيه إلى أنه لا يُصار إليها إلا في حالة عدم وجود النص ؛ وبعد البحث في الأدلة المتفَق عليها ـ الكتاب والسنة والإجماع والقياس ـ.

فإذا عَرَض لنا مسالةٌ بحثنا لِحُكمها في الأدلة والأصول المتفق عليها ؛ فإذا لم نجد بحثنا للحكم والاستدلال في هذه الأدلة التالية ؛ والتي يترجح عند جماهير العلماء قبولها والأخذ بها كلها ؛ إلا "قول أهل المدينة" ؛ فالراجح عدم حُجيته ولا الأخذ به ؛ وسيأتي بيان ذلك.

---

(١) مضى المطلب الثاني ؛ في القِسم الأول من الادلة ومصادر الأحكام (المتفق عليها): القرآن والسنة والاجماع والقياس ، وهذا المطلب الثالث في الأدلة (المختَلَف فيها) والراجح كونها أدلة.

(٢) وبعض الفقهاء يُلحِق (القياس) بالأدلة المختَلف فيها ؛ باعتبار أن الظاهرية قد خالفوا فيه وأبطلوه، لكن جمهور العلماء يُلحِقون القياس بالأدلة المجمَع عليها ؛ لضعف الخلاف فيه ؛ وضعف حجج المخالفين ؛ ولقوة أدلة القائلين به والذاهبين إليه من الكتاب والسنة والإجماع، وقد سَبق بيان ذلك ؛ وسَبق إدراج القياس في الأدلة المتفَق عليها.

وهذه نبذة مختصرة عن هذه الأدلة :

١. الاستحسان

الاستحسان هو عَدّ الشيء حَسَنًا ، (والشيء : هو الحكم أو الدليل).

ومعناه : اعتبار الحكم أحسن وأولى في الأخذ به من غيره ؛ في مسألةٍ ما ؛ لوجود دليل أقوى من الدليل الأول ؛ بحيث يُغيّر ذلك الدليل حكم المسألة عن نظائرها إلى لأحسن[١].

وشرط الاستحسان : أن يستند إلى دليلٍ شرعي أو قاعدة شرعية.

والدليل الذي يُستحسَن به تغيير حكم المسألة : قد يكون نصًا أو إجماعًا أو قياسًا أقوى أو عُرفًا معتبَرًا أو ضرورة تستلزم التغيير شرعًا [٢].

ومثال الاستحسان : كاستحسان "بيع العرايا" بعد أن كان ممنوعًا عند الفقهاء لغرره ؛ قياسًا على "بيع المزابنة" أي المدافعة ؛ الذي يدفع كل من البيعان سلعته للآخر دون العلم بمقدارها ، وبيع العرايا هو بيع ثمر النخل قبل نضجه بقَدْره تمرًا مستويًا .. فعَدَلوا عن منعه بالقياس إلى جوازه بالاستحسان توسعة على الناس وتيسيرًا لحاجاتهم ؛ لأن ضرورة المصلحة أقوى من القياس المذكور.

---

(١) انظر روضة الناظر لابن قدامة ٢/ ٤٠٧ ، والجامع لمسائل أصول الفقه ص٣٨٣ د. النملة.

(٢) وقد انتقد العلماء مَن يعرّف الاستحسان بأنه (ما يستحسنه المجتهد بعقله) ؛ لأن العالم ليس له الحكم بهواه وشهوته مِن غير دليل ، وحقيقة الاستحسان : هو العمل بالدليل القوي ، عندما يتوارد على المسألة دليلان ؛ ضعيف وقوي ؛ نستحسن القوي على الضعيف ، وهكذا.

ومثل: استحسان العدول عن تسمية المسجد بيتًا ؛ لأنه في العرف مسجد ؛ والبيت هو السكن ؛ فمَن حلَف لا يدخل البيت نستحسن بأنه لا يحنث بدخول المسجد ولو سُمي بيت الله ؛ مالم ينوِ المسجد جازمًا.

والاستحسان : حجة قوية ؛ وتُبنى عليه الأحكام إذا استند إلى دليل قوي ؛ وقد أخذ به الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء ؛استدلالاً بقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ ﴾الزمر: ١٨[(١)] ، وقول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: (ما رآه المسلمون حَسَناً فهو عند الله حَسَن) [(٢)].

(١) المراجع السابقة ؛ وانظر: إعلام الموقعين ١/٣٣٩ لابن القيم ، والمدخل إلى أصول الفقه ص٧٢ للشيخ د. الابراهيم.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/٣٧٩، والهيثمي في مجمع الزوائد١/١٧٧ ، والحاكم في المستدرك ٣/٨٧ ؛ وهو أثر موقوف على ابن مسعود ؛ ولم يرفعه المحدّثون إلى النبي ﷺ.

٢. الاستصحاب

من الصُّحبة والملازمة والاستمرار، وهو استصحاب وثبات الحكم في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول لعدم الدليل المغيّر.

أي : بقاء ما كان على ما كان نفيًا وإثباتًا ؛ حتى يوجَد دليلٌ على التغيير.

فبالاستصحاب : يُستصحب الحكم الأصلي الأول للأشياء .. فحقيقته أنه لا يأتي بحكمٍ جديد ؛ ولكن به يستمر الحكم الأصلي للأشياء وجودًا وعدمًا، فما كان موجودًا يبقى موجودًا ، وما كان معدومًا يبقى معدومًا حتى يَرِد الدليل الشرعي بالتغيير.

والاستصحاب نوعان :

الأول: استصحاب الوجود (الإثبات): وهو بقاء الحكم واستمراره وثبوته للشيء حتى يَمنعه دليل شرعي.

مثل : المُلكية : فهي مستمرة ثابتة للمالك حتى يثبت البي

والأطعمة : فالأصل فيها الحِل إلا ما حرَّم الشرع.

والماء واللباس : فالأصل فيها الطهورية حتى نلمس فيها النجاسة.

وكالعمومات : تبقى النصوص على عموماتها حتى يَرِد المخصِّص.

الثاني : استصحاب العدم (النفي):

وهو انعدام الحكم وانتفاؤه عن الشيء بناءً على الأصل ؛ حتى تأتي الأدلة والقرائن المثبتة.

كالدَّين: فالأصل عدمه ؛ ولا يَثبُت بالدعوى حتى يُقِر المدين أو تقوم البيّنة، وكالعقود : فالأصل فيها العدم ؛ حتى تثبت بالإيجاب والبينات.

وحكم الاستصحاب:

أنه حجة شرعية ودليل قاطع ؛ تثبت به الأحكام ؛ وذلك عند جمهور العلماء ـ خلافًا لبعض الحنفية ـ.

وقول الجمهور هو الصحيح والراجح، ودليلهم :وجوب الأخذ باستصحاب الأصل عند الشك في الطهارة وفي عدد ركعات الصلاة ؛ وهو النقص أو العدم ؛ لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى ؛ ثلاثًا أم أربعًا ؛ فليطرَح الشكّ، ولْيَبْنِ على ما استيقن ؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلّم)[١] [٢].

ولعظيم مكانة الاستصحاب ؛ وكونه دليل مُهمّ في الفتوى والأحكام:

بُنيَت عليه قواعد فقهية عظيمة ..

كقاعدة :(اليقين لا يزول بالشك) التي تدخل في جميع أبواب الفقه، وكذلك قاعدة :(الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يطرأ عليه مغيّر)، وقاعدة :(الأصل براءة الذمة) ، وقاعدة :(الأصل العدم)، وقاعدة: (الأصل في الأبضاع التحريم)[٣].

---

(١) رواه مسلم (١٢٧٢) في كتاب المساجد.

(٢) انظر: أدلة التشريع المختلف فيها٢٧٦ د.عبد العزيز الربيعة، وأصول مذهب الإمام أحمد ص ٤١٥ للتركي ، والمهذب في أصول الفقه ٩٦٣/٣ د.عبد الكريم النملة.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١٩ وما بعدها ،تحقيق محمد البغدادي.

وقال الخوارزمي في الكافي:

(إن الاستصحاب هو آخِر مدار الفتوى؛ وذلك أن المفتي في الحادثة يطلب حكمها في القرآن، ثم في السُّنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس، فإن لم يجد فإنه يأخذ حُكمها من استصحاب الحال نفيًا أو إثباتًا؛ فإن كان ثابتًا فالأصل بقاؤه وثبوته، وإن كان معدومًا فالأصل فقدانه وعدمه)[1].

(١) نقله الشوكاني في إرشاد الفحول بتحقيق الحق من علم الأصول ص٢٠٨، والكافي: كتابٌ في الفقه الشافعي، ولا أعلم هل حُقق أم لا، وهو للإمام محمود بن محمد بن أرسلان الخوارزمي المتوفى ٥٦٨هـ؛ رحم الله الجميع.

٣ـ الاستصلاح

والمقصود به المصالح المرسَلة (أي المطلَقَة التي لم يَرِد في الشرع جوازها أو منعها).

والاستصلاح : استفعالٌ مِن الصلاح ؛ وتتبع المصالح المرسلَة وتحصيلها.

والمصلحة : هي جَلب المنفعة ودفع المفسدة[1].

والمصالح ـ من حيث اعتبار الشرع ـ ثلاثة أنواع :

١ـ مصالح معتبَرة : أي اعتبرها الشرع وأَذِن بها ؛ فهذه حجة معتبَرة.

٢ـ مصالح مُلغاة : ألغاها الشرع وأبطلها ؛ فهذه باطلة ممنوعة.

٣ـ مصالح مُرسَلة : وهي التي سكت عنها الشرع وفيها نفع للناس ؛ وخالية من الضرر ؛ وموافقة لمقاصد الشرع ؛ فهذه يجوز أن نأخذ بها ؛ ونبني عليها الأحكام ؛ وهذا النوع هو ما يسمى "الاستصلاح".

ومِن أمثلته :

ـ تَرك التغريب عن الزانية البكر صيانةً لها.

ـ قَتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله ؛ رَدعًا لانتشار القتل.

والاستصلاح : حُجّة شرعية تثبت به الأحكام عند جمهور العلماء ـ خِلافًا للظاهرية وبعض الحنفية ـ وقول الجمهور الصحيح الراجح لوجاهته وقوّته ،

---

(١) والمصلحة من حيث أهميتها ثلاثة أقسام : ١ـ ضروريات ؛ وهي اللازمة لقيام الدين والدنيا ؛ كالضروريات الخمس. ٢ـ حاجيات ؛ وهي التي تزيل الضيق والمشقة ؛ كالفطر والقصر في السفر وكالإجارة ؛ وكتوزيع الدية على العاقلة. ٣ـ تحسينيات ؛ وهي الكماليات التي مِن قبيل التزيين والتجميل ؛ ولا يترتب على فقدانها حرج ولا مشقة.

إذ "لا خلاف في أصل بناء الأحكام على المصلحة ؛ بل ذلك من أقوى الأصول الشرعية وأثبتها وأوْلاها بأن تُبنى عليها الأحكام .. ؛ مادامت المصلحة معتبرة شرعًا ؛ وموافِقةٌ لمقاصد الشرع ؛ وما دام في بناء الأحكام عليها رفع الحرج وتحقيق النفع" (١).

وقد أجمع الصحابة على مراعاة المصالح المرسلة والأخذ بها ، لأن تَرْكها يؤدي إلى " خلوّ كثير من الحوادث من الأحكام ؛ وتضييق الشريعة عن المصالح والحاجات ؛ والقصور عن مسايرة الأزمان والأحوال ..، خاصة وأن الحوادث أكثر من النصوص" (٢).

(١) المصلحة في التشريع الإسلامي ص١٨١ د.مصطفى زيد.

(٢) انظر: الروضة لابن قدامة مع شرحها ٤١٢/١ ، والجامع لمسائل أصول الفقه ص٣٨٩ د.النملة.

٤.الاستقراء

الاستقراء : من القراءة والتتبع ؛ مأخوذٌ من : قرأت الشيء ؛ إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض.

والمراد به : تَصفّح وتتبّع أُمور جزئية لـيُحكَم بحكمها على مِثلها (أي حكم شامل لها كلها) ، وبتتبُّع هذه الجزئيات نرى مدى ثبوت الحكم الكلي عليها والجامع لها.

والاستقراء نوعان:

استقراء تام قَطعي : وهو تتبُّع (جميع) الجزئيات ؛ ومعرفة أحوالها.

استقراء ناقص ظني : وهو تتبُّع (غالب) الجزئيات ؛ ومعرفة أحوالها.

والاستقراء ـ بنوعيه ـ حجة ودليل عند جمهور الفقهاء ؛ وتُبنى عليه الأحكام ؛ خاصة التام الذي يتم به تتبُّع كل الأجزاء ؛ أما الناقص فحجة كذلك إذا تيقنَّا أنه شامل لما لم نبحثه من الأمور والأجزاء المتبقية.

مثاله : تتبّع واستقراء أحوال النساء ؛ حيث وُجد بتتبُّع أحوالهن أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأن أقل مدة الحيض سبعة أيام في الغالب، وأن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا ..[1].

(١) انظر المدخل لأصول الفقه ٧٣ د.موسى الابراهيم ، والمهذب في أصول الفقه ١٠٢٦/٣ للدكتور عبدالكريم النملة.

٥. شَرع مَن قَبْلنا

شرع مَن قبلنا: هو ما نُقل إلينا في القرآن والسُّنة مِن أحكام وأخبار الشرائع والأمم السابقة للإسلام.

وشَرْع مَن قبلنا شرعٌ يأتي **على حالتين**:

١. ما رَدّه شرعُنا أو نسخه أو حَرّمه من الشرائع والأحكام السابقة؛ فليس بشرعٍ لنا؛ ولا يجوز اعتماده في التشريع والأحكام.

٢. ما أَمَرنا شرعُنا بالأخذ به؛ أو سكت عنه مما ورد من الشرائع السابقة، فالراجح الصحيح فيه أنه شرعٌ لنا؛ ونحن مُلزَمون به؛ وهو حجة قوية، لقول الله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ﴾الأنعام: ٩٠، وقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ﴾الشورى:١٣.

ومن أمثلة الأخذ بشرع مَن قَبلنا:

ـ مشروعية قتل الرَّجل بالمرأة؛ بدليل شرع مَن قَبلنا؛ كما في عموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ﴾ المائدة: ٤٥.

ـ جواز الجعالة على بعض الأعمال؛ أخذًا من قوله ـ تعالى ـ في قصة يوسف عليه السلام: ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ﴾ يوسف: ٧٢ [(١)].

(١) الإحكام للآمدي ٤/ ١٤٠، وأصول مذهب الإمام أحمد؛ للتركي ص٥٨٤.

٦ـ قول الصحابي

الصحابي: هو مَن لقي النبيَّ ﷺ مؤمنًا به ومات على الإيمان.

وقول الصحابي: هو ما نُقل إلينا مِن مذاهب وفتاوى وأعمال الصحابة رضي الله عنهم.

والصحيح الراجح عند أهل العلم أن أقوال واجتهاد وفتاوى الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حجة؛ ويجوز لنا الأخذ بها عند عدم النص، سواء ما اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه.

لأن قول الصحابي مقدّم على أقوال التابعين، ولأنهم عُدولٌ شهود؛ شاهدوا التنزيل وعَرَفوا التأويل؛ وهُم أقرب للحق والصواب والمعرفة بمقاصد الشريعة، وقد زكّاهم الله ورسوله، قال النبي ﷺ: (خَيْرُ الناس قرني؛ ثم الذِّين يلونهم؛ ثم الذِّين يلونهم)[1].

ومثال الأخذ بقول الصحابي:

أن الجمهور ـ خلافًا لبعض الشافعية ـ ورَّثوا المطلقة البائن من زوجها الذي طلقها في مرض موته؛ معاملة له بنقيض قصده ..، ومستندهم في ذلك هو قول الصحابي، حيث لا نص؛ إذ إن عثمان ـ رضي الله عنه ـ ورَّث "تماضر" مِن زَوْجها عبد الرحمن بن عوف؛ عندما طلقها في مرض موته؛ خشية أن ترِث[2].

---

(١) رواه مسلم في صحيحه(٦٤٧٢) في فضائل الصحابة.

(٢) المهذب في أصول الفقه ٩٨١/٣ د.النملة، والمدخل إلى الأصول والتشريع ص٦٦ د.الإبراهيم.

٧ـ سَدّ الذرائع

الذرائع : جَمْع ذريعة ؛ وهي الوسيلة التي يُتَوَصل بها إلى المقاصد.

والذرائع ـ الوسائل ـ التي يجب سدها : هي التي تُفْضي إلى الفساد والحرام ومخالفة الشرع ، فكل قول أو فعل يؤدي إلى فساد أو محرَّم .. يجب تركه وحسمه سدًا لحصول الحرام.

وبذلك يكون "سد الذرائع" دليلاً وحجة يستدل به على إثبات أو نفي بعض الأحكام ؛ وذلك عند جمهور الفقهاء ؛ وهو الحق والصواب ؛ لأنه من مقاصد الشريعة ؛ ولأن النبي ﷺ قد أخذ به في مواطن كثيرة ؛ **فمن ذلك :**

ـ ما جاء في الصحيحين أنه ﷺ كان وأصحابه في إحدى الغزوات ؛ وحصل أن قال المنافق عبد الله بن أُبيّ : لَئنْ رَجَعْنا إلى المدينةِ لَيُخْرِجَنّ الأَعزُّ منها الأذلَّ .. ، فقال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال ﷺ : (دَعْهُ ؛ لا يتحدث الناس أن محمدًا يَقتل أصحابه)[1] ، فترك قتالهم سداً لأن يكون ذريعة للنيل من الإسلام أو التنفير منه ، ومصلحة التأليف هي أعظم.

ـ ومن ذلك أنه ﷺ منع المدح والغلو والإطراء .. حتى لا يكون ذريعة للشرك ونحوه ، فقال ﷺ : (لا تُطْرُوني كما أطْرَت النصارى ابن مريم ؛ فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله)[2].

---

(١) رواه البخاري (٤٩٠٧) كتاب التفسير ، ومسلم (٦٥٨٣) كتاب البر والصلة.

(٢) رواه البخاري (٣٤٤٥) كتاب أحاديث الأنبياء.

ـ ومن ذلك أنه ﷺ منع مِن سِباب الناس حتى لا يكون سببًا وذريعة لسب الوالدين ؛ فقال ﷺ :(إن مِن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) قيل يا رسول الله: وكيف يلعن الرجل والديه ؟! قال :(يَسُبُّ أبا الرجل فيسُبّ أباه ؛ ويَسُبُّ أُمه فيَسُب أُمه)[1].

ـ تحريم سب آلهة الكفار ؛ لأن ذلك يكون وسيلة وذريعة لأن يسبّوا الله تعالى ، قال عز وجل: ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖ ﴾ الأنعام: ١٠٨.

ـ ترجيح وجوب تغطية المرأة وجهها ؛ سدًا لذريعة انتشار الفساد والتبرج والسفور.

ـ منع رواية القرآن بالمعنى سدًا لذريعة التحريف فيه.

ـ عدم إلزام الورثة بإخراج الزكاة التي تركها مورثهم ؛ حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى أن يترك الزكاة ويتهاون بها[2].

(١) رواه البخاري (٥٩٧٣) كتاب الأدب، ورواه مسلم في كتاب الإيمان.

(٢) المراجع السابقة ، وانظر الموافقات للشاطبي٤/٢٠١ ، والفروق للقرافي ٢٦٦/٣.

٨. العُرف

العُرف: هو ما تعارف عليه الناس بينهم وساروا عليه في شؤونهم وتعاملهم مِن قولٍ أو فِعلٍ أو تَرْك ، في بَلَدٍ أو في كُلِّ البُلْدان[١].

والعادة : هي ما عاوَدُوه وكرّروه مِن الأعراف حتى صار عادةً معروفة، مِن المعاودة وعَودَة الشيء مَرّةً بَعد أُخرى.

فالعادة والعُرف شيءٌ واحد لا فرق إلاّ بالتكرار والعموم، إذِ العادة أعم من العرف ؛ وكلما اشتهر العُرف صار عادة ، أخذاً مِن (عُرف الفَرَس) سُمّي عُرفاً لتتابع شَعْره، فأُخِذَ هذا المعنى لتتابع الأجيال على معرفة شيءٍ ما.

ومِن ذلك قول الناظم:

تَعَوّدْ صَالِحَ الأخلاقِ إِني رأيتُ المرءَ يَألَفُ ما اسْتَعَادَ [٢]

العُرف عند الفُقَهاء: اهتم الفقهاء بعُرف الناس اهتماماً بالغاً، وأَنزَلوه منزلة الشرط في بعض المعاملات، حتى عَبّروا عنه بقاعدةٍ عظيمةٍ مشهورة هي قولهم :(العادة مُحَكّمة)، فهذه إحدى القواعد الكبرى المشهورة.

---

(١) المقصود هنا عُرف الناس وليس العُرف الشرعي ؛ وسيأتي مزيد توضيحٍ لذلك .

(٢) انظر لسان العَرب ـ لابن منظور ٧٤٦/٢ ، والقاموس المحيط ـ للفيروز آبادي ص٧٤٧، والعرف أنواع وأقسام ؛ سبقت الإشارة إليها في باب القواعد الفقهية.

ومعنى هذه القاعدة: أن العرف والعادة وما اعتاده الناس بينهم من العوائد القوليّة والفعلية تُعتبر مُحَكّمة ، أي يُحتَكَم إليها ويُرجَع إليها في الأحكام ومعرفة أحوال الناس وضَبْطِ أمورهم ، وجواز الحكم عليها وفي ضوئها .. ؛ لأن العرف المعتبر الصحيح حُجةٌ عند العلماء والفقهاء في مالا نَصّ فيه صريح ، وفي كُتب الفقه الكثير من المسائل الفقهية مرجعها إلى العُرف[١].

وعند جمهور العلماء والفقهاء : أن العُرف حُجةٌ شرعية ، ودليلٌ من الأدلة المعتَبَرة ، وقرينةٌ تَثْبُت بها الأحكام الشرعية العملية فيما يمكن فيه ذلك[٢].

حتى قال الفقهاء : " كُلُّ مَن له عُرفٌ يُحْمَل كلامُه وتصرفاته على عُرفه وعلى لُغَته وعادته ولو خالَف لُغَةَ العَرَب أو لُغَةَ الشرع ... فالحكم للناس أو عليهم هو بحسب عُرفهم " [٣].

ولأن من المصالح المرسلة بناء حوائج الناس على عُرفهم الذي لا يخالف الشرع.

ومعنى حُجيّة العرف: أي إن نصوص الشرع تُفَسَّر وِفْقاً للعُرف الجاري بين الناس ؛ دون الوقوف على معاني تلك الألفاظ في أصل اللغة .

---

(١) انظر الأشباه والنظائر للإمام السيوطي ص٣٥ ؛ وكتاب العُرف ؛ للشيخ د. أحمد المباركي .

(٢) انظر الموافقات للشاطبي ٢ / ٥٧٣ بتحقيق الشيخ عبد الله درّاز ، والجامع لمسائل أصول الفقه ص ٣٩٤ للدكتور النملة ، وانظر الاستدلال عند الأصوليين د. العمريني ص١٢٢.

(٣) شرح تنقيح الفصول ؛ للقرافي ص ٢١١ ، والاستدلال للعمريني ص ١٢٤.

وعلى ذلك فإن العُرف ليس دليلاً مُستقلاً ؛ ولا يُنشِيء الأحكام ابتداءً كالقرآن والسّنة، كَلا ، بل هو دليلٌ تابعٌ يُستفاد منه في معرفة عادات الناس وتفسير أحكام الشرع لهم بما يَعْرِفون [١].

وللعُرف حتى يكون حُجةً في الشرعِ شروطٌ، منها :

أن لا يخالِف الشرعَ أو دليلاً مِن أدلته ولا يُحَرِّم حلالاً أو يُحِل حراماً، وأن يكون موجودًا قائماً في الأمور المأخوذ فيها، وإذا تغير العُرف أو العادة وَجَبَ تغيير الحكم المبني عليه وعدم الجمود، وسيأتي شرح واستكمال هذه الشروط في باب القواعد الفقهية ؛ فانظره هناك.

وإذا استكمل العُرف شروطه كان دليلاً يُستأنس به وتُبنى عليه الأحكام ؛ لقول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ :(ما رءاه المسلمون حَسَناً فهو عند الله حَسنا)[٢]. وقال ابن عابدين ـ رحمه الله ـ :

والعُرفُ في الشرعِ له اعْتبارْ لِذا عَليهِ الحُكمُ قَدْ يُدَارْ

وهكذا اهتم العلماء والفقهاء بالعُرف ، وجعلوا معرفَتَهُ شرطاً أساسياً في المفتي ، والقاضي ، والمفَسِّر ، والداعية ... حتى تجري الفتوى والقضاء والتفسير والدعوة الإسلامية على وَجْهِها اللائق المقبول الصحيح .

---

(١) المصدر السابق ، وانظر : الاجتهاد فيما لا نَص فيه ـ للطيب الخضيري ٢ /١٩٢ .

(٢) سَبق تخريجه وأنه أَثرٌ صحيح موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه.

ولم يُرَخّص الإسلامُ للناس أن يَرجعوا إلى عُرفهم إلاّ في أمرين:

الأول: تفسير النصوص المطْلَقة التي لم يأت تفسيرها في الشرع ولا اللغة.

الثاني: في الأحكام التي لم يأمر الشرع بها ولم ينه عنها والمراد فِعْلها بأي طريقةٍ حَسب العرف؛ مثل: الصِّغَر والكِبَر، والقِلّة والكَثْرة، والقُرْب والبُعْد، والغلاء والرخص، والمقادير، والعيوب.. وما إلى ذلك.

٩ـ القول بأقل ما قيل والاستدلال بعَدم الدليل

أقل ما قيل ؛ وانعدام الدليل .. دليل يُستدَل به على الحُكم أو معرفة الحق والصواب في المسائل والنوازل والمستجدات ..

فأقل ما قيل: معناه: أن يقال في مسالة عددية عدة أقوال أو مذاهب، فالأقرب والأرجح منها هو أقلّها ؛ لأنه الأحوط ؛ ولأنه الذي تتفق فيه الأقوال وتجتمع عليه.

مثاله: دية اليهودي والنصراني: عند الحنفية أنها كدية المسلم، وعند المالكية نصف دية المسلم، وعند الجمهور أنها ثلث دية المسلم.

فعند الالتباس والخلاف وعدم الدليل نأخذ بالقليل ـ وهو الثلث ـ لأنه الأحوط الذي تشمله جميع الأقوال[١].

ومثل: البناء على العَدد الأقل عند الشكّ في عَدد ركعات الصلاة.

وللتنبيه: فإن هناك مسائل وأحكام الأحوط فيها والأصوب هو (أكثر) ما قيل ؛ وهي مسائل الحدود والعقوبات والشبهات ..

مثاله: اختلافهم في مقدار نصاب قطع اليد في السرقة، فجمهور الفقهاء يَرون أن القَطع يبدأ من (ربع دينار) فصاعدًا ؛ وتَعدِل ثلاثة دراهم، وحُجّتهم قول النبي ﷺ: (لا تُقطع يد السارق إلا في رُبع دينار فصاعدًا) [٢].

---

(١) العدة في أصول الفقه ٤/١٢٦٨ لأبي يعلي ؛ وروضة الناظر ١/٣٨٨ بشرح ابن بدران.

(٢) رواه مسلم في صحيحه برقم (١٦٨٤).

أما فقهاء الحنفية:

فقالوا لا قَطْع إلا في (عشرة دراهم) فصاعدا ؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (لا قَطع فيما دون عَشَرة دراهم) [(١)].

الترجيح:

رغم أن حديث الجمهور أقوى ـ إذ هو في صحيح مسلم ـ وحديث الحنفية عند أحمد وفي السنن ؛ وفي سَنده "ابن ارطأة" وهو ضعيف الرواية كما قال ابن حجر في الفتح[(٢)] ؛ إلا أن الكثير من أهل العلم **يُرجّح قول الحنفية ؛** الذي يُحدّد نصاب القطع ب ١٠ دراهم فصاعدًا ؛ وهي أكثر ما قيل..

وذلك لأن حديث "العَشرة دراهم" له رواياتٌ أخرى تقويه، ولأن هناك من المصالح والمقاصد الشرعية ما يؤيده.. ؛ مِن أهمّها وجوب درء الحدود بالشبهات، وأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، ولأن الخلاف قائم في نصاب القطع ؛ حتى بين الصحابة ؛ نظرًا للاختلاف في ثمن المِجَنّ الذي قَطَع فيه ابنُ عمر ـ رضي الله عنهما ـ وقد قال النبي ﷺ: (ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ؛ فإن الإمام إن يخطئ في العفو خيرٌ مِن أنْ يخطئ في العقوبة) [(٣)].

---

(١) رواه أحمد في المسند برقم (٦٨٨١) ؛عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛وانظر جامع الأصول ٥٥٩/٣.

(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥٠/١٤ كتاب الحدود.

(٣) رواه الترمذي برقم (١٤٢٤) في الحدود ؛وانظر جامع الاصول ٦٠٣/٣.

فمن مجموع الروايات السابقة:

قيل ثلاثة دراهم وقيل أربعة وقيل خمسة ؛ وقيل ربع دينار ؛ وقيل عشرة دراهم ..

والمختار ـ والله أعلم ـ هو : العَشرة دراهم ؛ لأن فيه درء الحد بالشبهة، ولأن الأحوط في الحدود هو الكثير، وفيه موافقة الكثير من مقاصد الشريعة الكبرى، وفيه حظر الحد فيما دون العَشرة، والقاعدة : أن الحاظر مُقدَّم على المبيح[١].

❖ ❖ ❖

أما انعدام الدليل:

فهو دليل ـ واضح معقول ـ على الأحكام ، فعندما لا نجد دليلا ولا نصًا من القرآن أو السنّة على القضية أو النازلة بالنفي أو الاثبات .. فإنه يدل على الاباحة أو الخضوع للاجتهاد والقياس ومقاصد الشريعة العامة ؛ حتى يُستنبط الحُكم اللائق بالحال، فَفَقْد الدليل يَستلزِم عدم التكليف ويَستلزم البحث عن الحكم[٢].

❖ ❖ ❖

(١) تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ١٨٩/٢ ؛ وروائع البيان للصابوني ٥٢١/١ ؛ وانظر: تفسير ابن كثير ١٣٢/٣ عند تفسير آية السرقة في سورة المائدة.

(٢) شرح المنهاج في علم الأصول ؛ للاصفهاني ٧٦٦/٢ تحقيق د. عبد الكريم النملة.

أما (**إجماع أهل المدينة**): فالمقصود به ـ عند القائلين به ـ : هُم أهلُها من القرون الثلاثة المفضلة فقط ، وقد ذكرتُه هنا من باب استكمال ذكر الأدلة المختلف فيها، ومن باب بيان أنه ليس كالأدلة المذكورة في القوة والحجية ؛ فإن هذه الأدلة المذكورة أعلاه : الراجح فيها كلها أنها حجة قوية معتبرة يصح الأخذ بها وبناء الأحكام عليها ، ولا عبرة بالخلاف فيها ، **أما** "إجماع أهل المدينة أو قول أهل المدينة" فالصحيح فيه أنه ليس بحجة ؛ ولا يصح بناء الأحكام عليه ، ولم يقل به إلا "بعض المالكية" متعللين بأن للمدينة المنورة وأهلها فضل، وأنهم أقرب للسنّة وأعرف بأحوال السنّة والتشريع والأحكام.

ويُردّ عليهم:

بأنّ هناك أفضل من المدينة كمكة، وهناك مَن هو أعلم من غير أهل المدينة، وأن أهل المدينة الذين قصدوا : هُم الصحابة والتابعون الذين فيها ؛ وقد ذهبوا فلا يُحتَجّ بأقوال مَن بعدَهم مِن سكانها على مَر الزمان، ولأن الصحابة والتابعين الذين كانوا في المدينة قد تفرقوا في الأمصار، فهو دليلٌ محصور على زمان ومكان قد ذهبا ؛ ولا يتعداهما.

فالراجح هو قول الجمهور من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر المجتهدين ؛ أن قول أهل المدينة لا يُعَد دليلا ؛ ولا حجة فيه، والله أعلم[1].

(١) انظر: روضة الناظر بشرح لابن بدران ٣٦٥/١، وفتاوى ابن تيمية ٣١٠/٢، وأصول مذهب الإمام أحمد ص٣٩٢ د.عبد الله التركي ، والمدخل إلى أصول الفقه ص ٦٧ د.ابراهيم الابراهيم.

الباب السادس

مصطلحات فقهيّة وأُصوليّة تُعِين الفقيه على الاستنباط والتفريع [١]

(١) راجع لهذا الباب: الموافقات للشاطبي، والإحكام لابن حزم، وإرشاد الفحول للشوكاني، وشرح المنهاج للبيضاوي، وكتاب التعريفات للجرجاني، والمستصفى للامام الغزالي، وإعلام الموقعين لابن القيم، ومعجم مصطلحات الأصول لابن نجم، وأصول الفقه لأبي زهرة، وروضة الناظر لابن قدامة، وغيرها مِن كُتب الأصول.

وهذه المصطلحات والتعريفات كثيرةٌ ؛ **منها** :

الفقه : هو العِلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتِها التفصيلية.

الفقيه : هو مَن يَعرِف الأحكام الشرعية ؛ وقواعد البحث والاستنباط ، ويكون له أهلية تامة في أن يستنبط الأحكام ؛ ويستحضرها حفظًا ؛ بأدلتها الخاصة والعامة [١].

أصول الفقه : هو العِلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية[٢].

المجتهد : هو من قامت به ملكة الاجتهاد ، أي : القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتِها التفصيلية ، وهو الفقيه عند الأصوليين.

المُجتَهَدُ فيه : هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع.

الاجتهاد : هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي بطريقة الاستنباط[٣].

الإتفاق : هو عكس الخلاف ، وهو إزالة المنازعة بين المتعارضين لتحقيق أمر في مسألةٍ ؛ وإجماعهم عليها ؛ إما بالنفي أو الإثبات[٤].

الإجماع : هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة النبي محمد ﷺ على مسألة أو حُكمٍ شرعي غير منصوص[٥].

---

(١) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ١/١٨

(٢) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ١/٢٠

(٣) الجامع لمسائل أصول الفقه د. عبد الكريم النملة ص ٣٩٨.

(٤) شرح المنهاج للبيضاوي ٢/٦٠٧ تحقيق د. النملة.

(٥) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ١/٣٣١.

الإجماع السكوتي : هو أن يُبدي بعض مجتهدي العصر رأيَه في المسألة بفتوى أو قضاء أو عمل، وينتشر هذا الرأي بين أهل عصره، وتمضي مدة التأمل فيه ، ويسكت الباقون بعد بلوغ ذلك إليهم، من غير إبداء رأيهم في المسألة، فلا يوافِقون ولا يخالِفون[١].

الإجزاء : هو براءة الذمة مِن عُهدةِ الأمر ؛ بأدائه متقَنًا [٢].

الأحكام : جمع حُكم ، وهو ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين مِن طلبٍ أو تخييرٍ أو وضع[٣].

الأدلة الإجمالية : هي المصادر الشرعية بذاتِها، وما يتعلق بها من القواعد، وهي موضوع أهل الأصول، وتسمى: (الأدلة الكلية)[٤].

الأدلة التفصيلية : وهي النصوص من الكتاب والسُّنة الدالة على حكم مسألةٍ معينةٍ، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾، وتسمى: (الأدلة الجزئية)، وهي موضوع أهل الفقه دون الأصول ؛ لكن الأصول هي أداة الاستنباط.

الاستحسان : هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه[٥].

الاستصحاب : هو استدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان منفيًا ،أو هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيّره[٦].

---

(١) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ٣٨١/١.

(٢) معجم مصطلحات أصول الفقه ص١٦

(٣) شرح المنهاج للبيضاوي ٦٠٧/٢ تحقيق د. النملة.

(٤) معجم مصطلحات أصول الفقه لابن نجم ص١٨

(٥) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ٤٠٧/١

(٦) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ٣٩٢/١

إشارة النص : هي دلالة اللفظ على معنًى غير مقصود من سياقه، لكنه يُفهَم من معناه، كقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾البقرة: ١٨٧، دلت الآية بإشارتِها إلى جواز أن يصبح الصائمُ جنبًا، وهذا إشارة للمعنى الذي دلت عليه الآية بعبارتِها(١).

دلالة النص : وهي دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق ـ المذكور في النص ـ ثابت لمسكوتٍ عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي تُفهم بمجرد فهم اللغة، أي: يعرفها كل عارف باللغة دون حاجة إلى اجتهاد ونظر ، وتسمى: (دلالة الدلالة) و(فحوى الخطاب) و(مفهوم الموافقة)(٢).

دلالة الاقتران : وهي الحكم على الشيء بما اقترن به، كاقتران العمرة بالحج في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾البقرة: ١٩٦؛ فاقترانها بفريضة الحج الواجبة يدل على وجوبها(٣).

دلالة الإيماء : دلالة اللفظ على معنىً لازم مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحته، عقلاً أو شرعًا، وذلك بسبب اقتران الحكم بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل، لكان اقترانه به غير مقبول ولا مستساغ فيفهم منه التعليل، ويدل عليه، وإن لم يصرح به(٤).

الإعادة : هي ما فُعل ثانيًا في وقت الأداء؛ لخللٍ في الأول، أو هي إيقاع العبادة في غير وقتها لخلل في أدائها السابق؛ كإنقاص ركن(٥).

---

(١) معجم مصطلحات أصول الفقه ص٢٣

(٢) الجامع لمسائل أصول الفقه د. عبد الكريم النملة ص ٢٩٩

(٣) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ٢/٢١١

(٤) شرح المنهاج للبيضاوي ٢/٦٧٢ تحقيق د. النملة.

(٥) شرح المنهاج للبيضاوي ٢/٧٧ تحقيق د. النملة.

الإكراه : وهو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ، ولا يختاره.

الإكراه غير الملجئ : وهو التهديد بما لا إتلاف فيه، كالحبس والضرب الذي لا يؤدي إلى تلف، ويمكن للمكرَه الصبر عليه عادة.

الإكراه الملجئ : وهو التهديد بإتلاف نفس أو عضو بحيث لا يمكن للمكرَه الصبر عليه[١].

البدعة : هي الفعلة المخالفة للسنة، وسميت بدعة ؛ لأن فاعلها ابتدعها من غير دليل شرعي ، وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي[٢].

البطلان : هو ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه ولم تترتب عليه الآثار الشرعية[٣].

الفساد : هو ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه ؛ وترتبت عليه الآثار الشرعية. (وهذا التقسيم عند الحنفية) ؛ والفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجمهور ؛ لكن يتوجه القول بأن كل ما لم يُشرع أو بني على بدعة أو باطل فهو باطل[٤].

الصحة: هو ما كان مشروعًا بأصله ووصفه وترتبت عليه الآثار الشرعية ؛ وسلم من القوادح ؛ كعقد الزواج إذا تمت شروطه وأركانه [٥].

---

(١) معجم مصطلحات أصول الفقه ص٢٦.

(٢) المصدر السابق ص٢٩.

(٣) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ١/١٦٤.

(٤) المصدر السابق ١/٩٧ ، والتمييز بين الباطل والفاسد هو أرجح وأولى.

(٥) شرح المنهاج للبيضاوي ١/٧٠ تحقيق د. النملة.

البيان : هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطَب بلا اشتباهٍ ولا لبس[١].

الحد : هو تعريف الشيء ، أو هو قولٌ دال على ماهية الشيء[٢].

الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ، وقيل: هي ما استُعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. مثال ذلك: أسد للحيوان المفترس، وعكسها المجاز؛ كقولهم للشجاع أسد[٣].

❖ ❖ ❖

الحُكم : هو ما صدر من الحاكم دالاً على إرادته في فعل المكلف.

الحُكم التخييري : هو ما أذن الشرع في فعله وتركه غير مقترن بذم أو مدح لفاعله أو تاركه.

الحُكم التكليفي : هو ما يقتضي طلب الفعل (كالواجب والمندوب) أو الكف عنه (كالحرام والمكروه)، أو التخيير بين الفعل والترك (كالمباح)[٤].

الحُكم الوضعي : هو ما يقتضي جعل الشيء سببًا لشيء آخر، أو شرطًا له، أو مانعًا منه. مثال ذلك: دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، والوضوء شرط لصحة الصلاة، وقتل المورث مانع عن الإرث[٥].

---

(١) الجامع لمسائل أصول الفقه د. عبد الكريم النملة ص ٢٠٠

(٢) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ٤٤٣/١

(٣) الجامع لمسائل أصول الفقه د. عبد الكريم النملة ص ١٨٠

(٤) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ٩٠/١

(٥) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ١٣٦/١

حَمل المُطْلَق على المُقَيد : يراد به العمل بما دل عليه المقيد من حكم، وإهمال ما دل عليه المطلق، وذلك لأن المقيد بيان للمراد بالمطلق.

وثمة حالات متعددة يحمل فيها المطلق على المقيد، ومن أهمها:

أ ـ اتحاد المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب.

ب ـ اتحاد المطلق والمقيد في الحكم مع الاختلاف في السبب.

جـ ـ اتحاد المطلق والمقيد في السبب دون الحكم. أما اختلاف المقيد والمطلق في الحكم وفي السبب معًا؛ فهذه الحالة لا حَمل معها [١].

المُطْلَق : هو ما دل على الحقيقة بلا قيد ، كقول الله تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾المجادلة: ٤، أو اللفظ الدال على مدلولٍ شائع في جنسه، أو هو ما يدل على واحد غير معين؛ وضده "المُقيَّد.

القياس : هو تسوية فرعٍ بأصلٍ في حكمٍ لِعِلةٍ جامعةٍ بينهما [٢].

القياس الجلي : هو ما ثبتت عِلته بنص أو إجماع أو كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.

مثال ذلك: قياس (مَنع الاستجمار بالدم الجاف) على (الاستجمار بالروثة)، فإن عِلّة حكم الأصل ثابتة بالنص؛ كما جاء عن ابن مسعود في حديث الاستجمار؛ حيث أتى إلى النبي ﷺ بحجَرَين ورَوثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجَرَين وألقى الروثة؛ وقال: «هذا ركس». والركس: النجس[٣][٤].

---

(١) شرح المنهاج للبيضاوي ٤٣٢/٢ تحقيق د. النملة.

(٢) شرح المنهاج للبيضاوي ٢٢٧/٢تحقيق د. النملة.

(٣) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ٢٢٧/٢

(٤) الحديث رواه البخاري في صحيحه (١٥٦) باب لا يُستنجى بروث.

القياس الخفي : هو ما ثبتت علته باستنباط ولم يُقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.

مثال ذلك: قياس مكيل غير مطعوم على مطعوم في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع ؛ إذ من الجائز أن يفرق بينهما بالطُّعم وعدمه.

قياس الشَّبه : هو أن يتردد فرعٌ بين أصلين مختلفين في الحكم، وفيه شبه بكل منهما ؛ فيلحق بأكثرهِما شبهًا به.

قياس العَكس : هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض عِلّة حُكم الأصل فيه.

ومثال ذلك :كما جاء في حديث: **«وفي بضع أحدكم صدقة»**[1]، فأثبت النبي ﷺ للفرع ـ وهو الوطء الحلال ـ نقيض حُكم الأصل ـ وهو الوطء الحرام ـ لوجود نقيض عِلّة حُكم الأصل فيه، وأثبت للفرع أجرًا ؛ لأنه وطءٌ حلال، كما أن في الأصل وزرًا ؛ لأنه وطءٌ حرام.

العِلّة : هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على المعنى المناسب لشرعية الحكم، أو: هي الوصف الذي شُرع الحكم لأجله في الأصل ؛ وبمقتضى وجوده في الفرع ينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع.

العِلّة الدافعة : هي التي تكون علة في ثبوت الحكم "ابتداءً لا انتهاءً"، وذلك كالعدة ؛ فإنها علة في ثبوت حرمة النكاح ابتداءً، على معنى أن عدة الزواج علة لحرمة النكاح وغيره ، وليست علة في ذلك انتهاء، على معنى أن الزوجة إذا وطئت بشبهة لا ينقطع نكاحها من الزواج، فهي دافعة.

---

(١) رواه مسلم (٢٢٨٢) كتاب الزكاة.

العِلّة الرافعة : هي ما كانت علة في ثبوت الحكم "انتهاءً لا ابتداءً"، وذلك كالطلاق، فإنه علة لحرمة الاستمتاع بالزوجة انتهاء، على معنى أن الزوج إذا طلق زوجته حرم عليه الاستمتاع بها ، وليس علة لحرمة الاستمتاع ابتداءً على معنى أنه لا يمتنع عليه أن يستمتع بها إذا تزوجها بعد الطلاق، فالطلاق علة رافعة غير دافعة.

العِلّة القاصرة : وهي التي لا تتعدى إلى غير محلها، وهي كتعليل طهورية الماء بالرقة واللطافة دون الإزالة، وتسمى (العِلة الواقفة).

العِلّة المتعدّية : هي التي تتعدَّى في غير الـمَحَل المنصوص عليه بالحكم، وذلك كعِلّة الإسكار ؛ ما وُجِدَتْ فيه فهو محرَّم.

العِلّة المُركّبة : وهي المكونة من عدة أوصاف، وذلك كتعليل وجوب القصاص في العمد بالعدوان ؛ وأنه رد ظلم .. ونحو ذلك [١].

تحقيق المَناط : مصطلح يُستعمل في باب القياس، وهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، أي إقامة الدليل على وجودها فيه.

تخريج المَناط : وهو استخراج العِلة ـ أي عِلّة الحكم ـ التي لم يدل عليها نص ولا إجماع باتباع أي مسلك من مسالك العلة كالسبر والتقسيم ؛ حتى يتم القياس بشكلٍ صحيح [٢].

تنقيح المَناط : هو تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا علاقة لها في العِلّيّة.

ومثاله: ما ورد في الصحيح أن أعرابيًا واقَع زوجتَه في نهار رمضان عامدًا، فسأل النبيَّ ﷺ ، فأمَرَه بالكفارة.

---

(١) معجم مصطلحات أصول الفقه لابن نجم ص٧٩ ، وانظر روضة الناظر لابن قدامة ٢/٢٢٩.

(٢) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ٢/٢٢٩

فعِلّة الحكم هُنا غير مهذبة ولا خالصة من الشوائب والأوصاف التي ليس لها علاقة بالعِلّية، فيأتي المجتهد فيُهمِل الأوصاف الزائدة، مثل كون المجامِع أعرابيًا؛ والمكان "المدينة"، ويَصل بعد ذلك إلى أن (الوقاع عمدًا في نهار رمضان) هو عِلّة الحكم بوجوب الكفارة.

السَّـبر : هو اختبار كون الوصف يَصلُح للعِلّيّة أو لا ؛ عند القياس.

التقسيم : هو أن يحصر المجتهد الأوصاف التي يراها تَصلُح علة للحكم عن طريق الفحص والاختبار حتى تتبين له العلة.

حُكم الأصل : هو الحكم الشرعي الثابت في الأصل والذي يريد المجتهد تعديته من الأصل إلى الفرع بطريق القياس ؛ليشمل أكثر من فرع[١].

التعارض : هو تَقابُل وتضاد الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر[٢].

الترجيح : وهو أحد طرق دفع التعارض بين النصوص، ويكون بتقديم الدليل الأقوى استدلالاً على الدليل الأقل استدلالاً، وله قواعده وطرقه الخاصة المعروفة عند الأصوليين.

الجَمع : أي الـجَمع بين دليلين؛ وهو أَحَد طُرق دَفع التعارض بين النصوص إذا تساوت الروايتان في القوة، والجمع بين النصوص واجب ؛ وهو أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول[٣].

---

(١) كتعَدّي عِلّة (الإسكار) من الخمر إلى المخدرات والحشيش ، وكتعدية علة (تشويش الفكر) من الغضب إلى الهم وانشغال القلب والحصر ببول ونحوه .. بالنسبة للقاضي.

(٢) الجامع لمسائل أصول الفقه د. النملة ص ٤١٦ ، والتعارض :أي في الظاهر ؛ ويُحَل بالجمع أو التأويل أو الترجيح بين النصوص المتعارضة ؛ وله قواعد يأتي بيانها إن شاء الله.

(٣) الجامع لمسائل أصول الفقه د. عبد الكريم النملة ص ٤١٧.

التقليد : هو تقليد العامّي للعالم في الحكم الشرعي، أو هو العمل بقول من ليس قوله حجة، أو هو قبول قول الفقيه والعمل به دون بحث عن الحجة ولا عن الدليل الذي اعتمد عليه.

الجائز : هو ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه، فلا يثاب فاعله ولا يعاقَب تاركه، والجائز مرادف للمباح والحلال.

❖ ❖ ❖

السُّنّة : ما روي عن النبي ﷺ من أقوال أو أفعال أو تقريرات.

السُّنّة التقريرية : هي سكوته ﷺ عن الإنكار عند رؤيته شخصًا يفعل شيئًا أو يقول شيئًا، فيكون سكوته إقرارًا ورِضَى.

السُّنّة الفِعلية : هي ما صدر عن النبي ﷺ من فعل موضح لتشريعٍ يأخذ به المسلمون في دينهم ؛ كأفعاله في أعمال الصلاة والحج ..

السُّنّة القولية : هي ما صدر عن النبي ﷺ من قولٍ في أغراض متعددة ولمناسبات مختلفة تبعًا لمقتضيات الأحوال[1].

الحديث الحسن : هو ما اتصل سنده بنقل العدل "خفيف الضبط" عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.

الحديث الصحيح : هو ما اتصل سنده بنقل العدل "الضابط" عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عِلّة قادحة.

الحديث الضعيف : هو الحديث الذي لَم يَجمع صِفة الـحَسَن ولا الصحيح.

---

(١) الجامع لمسائل أصول الفقه د. عبد الكريم النملة ص ٩٦.

الحديث المتصل : هو ما اتصل سنده مرفوعًا كان أو موقوفًا.

الحديث المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير.

الحديث المرسل : هو ما سقط من آخر إسناده مَن بعد التابعي[١].

خبر الواحد : هو الحديث الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدًا ما لم يبلغ الشهرة والتواتر[٢].

الخبر المتواتر : هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يُتصَور تواطؤهم على الكذب[٣].

الآحاد : هي الأحاديث التي رواها عن النبي ﷺ عَددٌ لَم يَبلغ حَدّ التواتر وذلك في عصر التابعين وعصر تابعي التابعين[٤].

الجرح : هو الطعن في عدالة الراوي أو ضبطه، أو كليهما، بما يقتضي رد حديثه وعدم قبول روايته[٥].

❖ ❖ ❖

(١) انظر البيقونية وشروحها ، ونخبة الفكر وشروحها ، ومصطلح الحديث د. الطحان ص٣٢ .

(٢) معجم مصطلحات أصول الفقه ص٥٣

(٣) انظر شرح المنهاج للبيضاوي ٥٢٣/٢ ، والتواتر نوعان:

(تواتر لفظي): وهو ما جاء الخبر متواترًا بألفاظه أو ألفاظ متقاربة، كحديث: «من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». رواه أكثر من سبعين صحابيًا بهذا اللفظ أو قريبًا منه. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم.

و(تواتر معنوي): وهو الخبر الذي لم يتواتر لفظه، ولكن تواتر معناه ، كالأحاديث التي جاءت في عذاب القبر، فهي أحاديث لا يتفق لفظها، ولكن يتفق معناها.

(٤) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ٣٢٧/١.

(٥) نفس المصدر ٢٩٤/١

الصحابي : هو من رأى النبيَّ ﷺ مؤمنًا ؛ ومات على الإيمان.

الحنفية : هُم أتباع الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وهو أحد أئمة الفقه والاجتهاد ،وإليه تنسب مدرسة الرأي (توفي ١٥٠هـ) رحمه الله.

المالكية : هُم أتباع الإمام العالم الفقيه : مالك بن أنس. (توفي ١٧٩هـ).

الشافعية : هُم أتباع الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهو أحد أئمة أهل السنة والجماعة. (توفي ٢٠٤هـ) رحمه الله.

الحنابلة : هُم أتباع الإمام أحمد بن حنبل؛ أحد أئمة أهل السنة والجماعة، وله كتاب "المسند" في الحديث الشريف؛ وهو المعروف بـ "مسند الإمام أحمد بن حنبل"، توفي (٢٤١هـ) رحمه الله.

الظاهرية : هُم أتباع الإمام "داود بن علي الأصفهاني الظاهري"، وهُم الذين يتعاملون مع النصوص على ظاهرها ؛ ومن أشهر كتب أصول مذهب الظاهرية كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" لعلي بن حزم الأندلسي الظاهري (ت٤٥٦هـ) ؛ وكتاب المحلى بالآثار ؛ له أيضًا.

الخاص : هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على انفراد، أو هو لفظ وضع للدلالة على شيء واحد ؛ ولا يدل على استغراق جميع الأفراد.

مثاله : قوله ﷺ: **«فيما سقت السماء أو كان عَثَريًّا العشر»** ؛ عامٌ خُصص بقوله ﷺ: **«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»**[١].

الخصوص: هو إخراج بعض ما تناوله العموم عن حُكمه، ويقال له التخصيص.

---

(١) الحديثان في الصحيحين (١٤٦٥)و(١٣٨٦) على التوالي؛ والوسق: من المقادير الشرعية يساوي (٦٠) صاعًا، أي: (١٣٠) كجم ؛ لأن الصاع يساوي بالكيلو غرام (٢.٤٠) كجم.

العامّ : هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، ومِن ألفاظه: "كُل، جميع، ال الاستغراق، الأسماء الموصولة ".. إلخ [١].

الخَبر : وهو ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، والخبر من حيث المخبَر به ثلاثة أقسام، وهي:

الأول : ما لا يمكن وصفه بالكذب، كخبر الله ـ عز وجل ـ ورسوله ﷺ.

الثاني : ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعًا أو عقلاً.

الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ؛ سواءً أو رجحانا.

الخطاب : هو الكلام الصادر من الشرع ؛ والذي يتضمن حكمًا شرعيًا ؛ بنص من القرآن أو السُّنة النبوية.

الخفي : هو لفظ دلالته على معناه ظاهرة، إلا أن في انطباق معناه على بعض أفراده غموضًا وخفاءً ؛ يحتاج إلى مزيد النظر والتأمل لإزالة هذا الخفاء، مثال ذلك: لفظ (السارق) في قوله تعالى: ﴿ **وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا** ﴾ المائدة: ٣٨، وهو مَن يأخذ مالَ الغير خُفية مِن حرزِ مِثله، لكن قد يَدخل فيه ألفاظٌ تَخفى على البعض ؛ كالنشّال ونحوه.

❖ ❖ ❖

الذريعة : هي ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة.

أو هي: ما كان وسيلة إلى الشيء، وسدّ الذرائع واجب إذا كانت تؤدي إلى المحظور، **والقاعدة:** أن كل وسيلة تؤدي إلى حرام فهي حرام[٢].

---

(١) المصدر السابق ٢٤١

(٢) الذريعة عدة أنواع: ١ـ الذريعة الخاصة. ٢ـ الذريعة العامة. ٣ـ الذريعة المفضية إلى مفسدة راجحة. ٤ـ الذريعة المفضية إلى مفسدة غالبة. ٥ـ الذريعة المفضية إلى مفسدة مرجوحة. ٦ـ الذريعة المفضية إلى مفسدة يقينية .. ، وسد الذرائع المؤدية إلى الفساد أمر واجب في الشريعة.

الرأي : هو استنباط الأحكام الشرعية بوسيلة من الوسائل التي أرشد الشرع إلى الاهتداء بها في الاستنباط ؛ حيث لا نص.

والرأي منه ما هو صالح موافق للحق، لا تدخله الأهواء والشهوات، ومنه ما هو فاسد قد جُعل للأهواء فيه نصيب[١].

الرُّخصة : هي اسمٌ لِما أباحه الشرع عند الضرورة تخفيفًا عن المكلفين ودفعًا للحرج عنهم.

رُخصة الإسقاط : وهي ما وُضِع عن أمة محمد ﷺ وخفف عنها من التكاليف الشاقة والأحكام الثقيلة التي كانت على بعض الأمم قبلنا، كاشتراط قتل النفس للتوبة من المعصية الذي فُرض على بني إسرائيل[٢].

العزيمة : هي اسم لِما طلبه الشرع أو أباحه على وجه العموم ، وهي ضد الرخصة[٣].

الردة : هي الخروج من ملة التوحيد "الإسلام" إلى الكفر بعد أن كان مسلمًا موحدًا.

الرُّكن : هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، وكان داخلاً في حقيقته، ويلزم من وجوده وجود الشيء، ويلزم من عدمه عدم الشيء ؛ كالركوع ؛ فهو ركن في الصلاة ؛ داخل في ماهيتها، لا تصح بدونه.

---

(١) المصدر السابق ص٦٣.

(٢) الجامع لمسائل أصول الفقه د. عبد الكريم النملة ص ٧٩.

(٣) الجامع لمسائل أصول الفقه د. عبد الكريم النملة ص ٧٩.

السبب : هو كل أمرٍ جَعل الشارعُ وجودَه علامةً على وجود الحكم، وعَدَمه علامة على عَدَم الحُكم.

مثال ذلك: دلوك الشمس سبب للصلاة، ودخول شهر رمضان سبب للصيام.

الشرط : هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده ، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء ، وذلك: كالوضوء فهو شرط لصحة الصلاة ، فلا تجوز الصلاة إلا به.

المانع : هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب ؛ أي: بطلانه، مثل الصمغ في اليد يَمنع وصول ماء الطهور للجلد.

شَرع من قبلنا : هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله لِمن سبقنا من الأمم، فما وافق شرعنا منه فهو شرعٌ لنا ، وجمهور الفقهاء على أنه ليس بحجة فيما خالف فيه شرعنا [1].

الشكّ : وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.

اليقين : هو العلم الذي لا شك فيه ، وقيل: هو العلم الحاصل بعد الشكّ، وقيل: هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء.

الظنّ : هو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍ مرجوح.

ظنّي الدلالة : هو ما دل على المعنى مع احتمال غيره، أو ما دل على أكثر من معنى ؛ سواء ترجح أحد هذه المعاني بمرجّح أم لا ، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾البقرة: ٢٢٨، فلَفظ: "قروء" يَحتمل أن يراد به الطُّهر، ويَحتمل أن يراد به الحيض، فمع هذا الاحتمال تكون دلالة الآية على الحكم ظنّية لا قَطعية.

---

(١) معجم مصطلحات أصول الفقه ص٦٩

القطعي : ما يقطع الاحتمال، ولا يحتمل غير معنى واحد.

قطعي الدلالة : هو الذي يدل على الحكم، ولا يحتمل التأويل؛ فهو قطعي في دلالته[١].

الصريح: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهورًا تامًا؛ لكثرة استخدامه فيه؛ حقيقةً كان أو مجازًا.

الظاهر : هو الذي ظهر المراد منه بنفسه، أي: مِن غير توقفٍ على أمرٍ خارجي[٢].

الضرورة : هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة؛ بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام؛ أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته .. دفعًا للضرر؛ ضمن قيود الشرع ..؛ كمن يتيه في الصحراء بغير طعام ولا شراب؛ فله أكل الحرام بقدر الضرورة ، وكالمسافر يؤخر الظهر مع العصر[٣].

(١) شرح المنهاج للبيضاوي ١٧٨/٢ تحقيق د. النملة.

(٢) معجم مصطلحات أصول الفقه ص٧٣.

(٣) المصدر السابق ص٧١.

طَلب الترك : هو (النهي) ؛ وهو نفس تعريف طلب الفعل، إلا أن الأمر فيه يكون للترك لا للفعل.

طَلب الفعل : من الأعلى إلى الأسفل، وهو **(الأمر)**، أومِن الأسفل إلى الأعلى ؛ ويسمى (الطلَب)، كقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ﴾ فهذا أمر بوجوب الوفاء بالعقود.

وكقول الرجل في دعائه: «اللهم اغفر لي» ؛ فهذا طَلَب مِن الأسفل إلى الأعلى، وهو طلَب العبد المغفرة من الله عَزّ وجَلّ [١].

الطاعة : هي موافقة الأمر طوعًا، كطاعة الله ورسوله في أوامرهما طاعة مطلقة ، وطاعة ولاة الأمر في حدود طاعة الله تعالى.

العادة : هي ما استمر الناس عليه واعتادوه، وعادوا إليه مرة بعد أخرى [٢].

العُرف الصحيح : هو ما تعارفه الناس دون أن يُحرّم حلالاً أو يُحِل حرامًا ؛ كتعارفِهم تقديم عربون في عقد الاستصناع.

العرف الفاسد : هو ما تعارفه الناس ؛ ولكنه يُحِل حرامًا أو يُحرّم حلالاً ، كتعارفِهم أكل الربا، والتعامل مع المصارف بالفائدة (الربا)، والمقامرة باليانصيب ... إلخ.

العِلم الضروري : هو ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، كحاسة السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، أو بالتواتر.

---

(١) المصدر السابق ص٧٢

(٢) الجامع لمسائل أصول الفقه د. عبد الكريم النملة ص ٣٩٣

العوارض المكتسَبة : هي ما كان للإنسان فيها كسب واختيار. والعوارض المكتسبة نوعان:

الأول : ما يكون من نفس الإنسان ؛ كالجهل.

الثاني : ما يكون من غيره عليه ؛ كالإكراه[١].

الفرض : هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام بحيث يمدح فاعله ؛ ومع المدح الثواب، ويذم تاركه ؛ ومع الذم العقاب.

فرض العَين : هو ما طلب الشارع فعله مِن كل مكلَّف بعَينه ، فلا يكفي أن يقوم به البعض دون البعض الآخر؛ مثل الصلوات والصيام .. إلخ ، ومِن ثَمَّ يأثم تاركه ولا يُغني عنه قيام غيره به.

فرض الكفاية : هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، فإن أقامه البعض سقط عن الباقين ولا إثم عليهم، وإنما يأثم الجميع إذا لم يحصل الواجب على الكفاية، مثل الجهاد، والقضاء ، والعيدين ، وتجهيز الجنائز[٢].

❖ ❖ ❖

الفور : هو وجوب الأداء في أوقات الإمكان، بحيث يلحقه الذم بالتأخير عنه، كأداء الحج حال الاستطاعة، فمن العلماء من قال: هو على الفور، ومنهم من قال: هو على التراخي، والتراخي عكس الفور[٣].

القبيح : هو ما نُهِي عنه شرعًا، ويكون مُتعلقه الذم في العاجل والعقاب في الآجل[٤].

---

(١) المصدر السابق.

(٢) الروضة لابن قدامة بشرح بن بدران ١/١٠٢.

(٣) معجم مصطلحات أصول الفقه ص٨٥

(٤) المصدر السابق.

القرينة : هي أمر يشير إلى المطلوب.

القضاء : هو فعل الواجب بعد خروج وقته المقدر له شرعًا ، كمن نام عن صلاة أو نسيها ثم خرج وقتها ، فإنه يصليها قضاءً في غير وقتها[١].

الكتاب : (القرآن الكريم) : هو كلام الله تعالى ؛ المنزل على رسوله محمد ﷺ ؛ المكتوب في المصاحف ؛ المنقول إلينا نقلاً متواترًا.

الكُلّيات الخَمس (الضروريات الخَمس) ؛ هي : (الدِّين) و(النفْس) و(العقل) و(العِرض) و(المال)، والبعض يُعبّر عن العِرض بـ(النَّسب) أو (النسل)، وهذه الكليات عليها مدار التشريع الإسلامي ؛ وحِفظها أعظم مقصد، والاعتداء عليها أعظم وِزر[٢].

الكناية : هي لفظٌ خَفي المراد به بحسب الاستعمال ، ولا يُفهم إلا بقرينة ؛ سواءً كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازًا ، كقوله تعالى : ﴿ أَوَمَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾الزخرف: ١٨ ؛ قوله﴿ يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلْحِلْيَةِ ﴾ كناية عن الذي يُربَّى في الزينة ؛ وهن البنات ، ومعنى الآية : أوَجعلوا لله البنات وهن اللائي يتربين في الزينة ، ولا يقدرن على الإبانة حين الخصام والجدال ؟ ![٣].

المُبَيَّن : هو ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيّن[٤].

المتباين : هو المختلف ؛ وهو ما تعدد لفظه ؛ وتعدد معناه، مثل : الأبيض والأسود ، والوجود والعدم ، والسماء والأرض ..[٥].

---

(١) شرح المنهاج للبيضاوي ٢/٧٨ تحقيق د. النملة.

(٢) الموافقات للشاطبي ٢/١٧٦

(٣) معجم مصطلحات أصول الفقه ص٨٩.

(٤) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ١/١٠٩.

(٥) الجامع لمسائل أصول الفقه ص ٢٠١.

المُجمَل : هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، ولا يوجد قرائن لفظية أو حالية تبينه، فسبب الخفاء فيه لفظي لا عارض[١].

المجاز : هو اللفظ المستخدم في غير ما وضع له أولاً في اللغة ؛ بقرينة تمنع إرادة الحقيقة ، كاستعمال لفظ الأسد للرجل الشجاع ، ويكون المجاز بزيادةٍ أو نقصان أو نقل أو استعارة[٢].

المُحكَم : هو اللفظ الذي ظَهرَت دلالته بنفسه على معناه ظهورًا قويًّا، ولا يَقبل التأويل والنسخ[٣].

المدلول : هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.

مذهب الصحابي : هو الأحكام التي أفتى بها الصحابي أو قضى بها[٤].

المشترك : هو لفظ وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة، مثل لفظ (العَين) فهي تدل على الجاسوس، وعلى العين الجارحة، وعلى عين الماء[٥].

المُفسَّر : هو ما ازداد وضوحًا، ودل بنفسه على معناه المفصل على وجه لا يبقى فيه احتمال للتأويل. مثال ذلك: الألفاظ التي وردت في القرآن مجملة، وفصّلتها السُّنة تفصيلاً قطعيًا أزال إجمالَها ؛ فإنها تصير من المفسَّر ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ البقرة: ٤٣ ؛ فإن السُّنّة فَصّلَتهما وبيّنت معانيهما ومَقاديرهما وشروطهما ..[٦].

---

(١) شرح المنهاج للبيضاوي ٤٦٣/٢ تحقيق د. النملة.

(٢) الجامع لمسائل أصول الفقه ص ١٨٣.

(٣) المصدر السابق.

(٤) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ١٩٢/٢

(٥) المصدر السابق ٦١/١

(٦) معجم مصطلحات أصول الفقه ص١٠٢

مفهوم الشرط : وهو دلالة اللفظ على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط، أي: إن التعليق بالشرط يوجب وجود الحكم عند وجود الشرط ويوجب عدمه عند عدم الشرط (وهو من أنواع مفهوم المخالفة)؛ كحديث: **«الواهب أحق بهبته إذا لم يُثَب منها»**[(١)]، ومفهوم المخالفة: ليس للواهب الرجوع عن هبته إذا أخذ عنها عوضًا.

ومفهوم الصفة : وهو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف (وهو من أنواع مفهوم المخالفة)، كأحاديث وجوب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام؛ مفهوم المخالفة منها: عدم وجوب الزكاة في غير السائمة.

مفهوم الغاية : وهو دلالة اللفظ الذي قُيّد الحكم فيه بغاية على نقيض الحكم بعد الغاية (وهو من أنواع مفهوم المخالفة)؛ كقوله تعالى: ﴿فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِ﴾ الحجرات: ٩ ، مفهوم المخالفة: نفي القتال إذا فاءت الفئة الباغية.

ومفهوم اللقب : وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم على نفي ذلك الحكم عن غيره (وهو من مفهوم المخالفة)؛ كقوله تعالى: ﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِ﴾ الفتح: ٢٩؛ مفهوم المخالفة: أن غير محمد ﷺ - ممن جاء بَعده - ليس رسول؛ فمحمد خاتم الرسل.

---

(١) رواه أصحاب السنن وضعّفه الألباني ، ومعنى يثاب عليها: أي يعطَى عليها ثوابًا أو مقابلاً، لكن هذا الحديث لا يقوى على حديث تحريم استرجاع الهدية؛ وأن المسترجع كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.(انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ٣٤٠/٤ كتاب البيوع، وعون المعبود شرح سنن أبي داود ٤٥٤/٩ كتاب الإجارة).

ومفهوم المخالفة : وهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت لمدلوله في محل النطق، ويسمى (دليل الخطاب) ؛ وإنما سمي دليل الخطاب ؛ لأن الخطاب دل عليه[١].

المنطوق : هو دلالة اللفظ على ما ذكر في النص، ونطق به النص[٢].

المشروع : ما جاء به الشرع من غير ندب ولا إيجاب[٣].

المصلحة : هي المحافظة على مقصود الشرع، بدفع المفاسد عن الخلق ، أو هي المنفعة التي قصد الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم ونسلهم وعقولِهم وأموالِهم.

المصلحة المرسلة : هي المصلحة التي لم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائِها ؛ فهي متروكة مرسَلة ؛ لكنها تندرج في مقاصد الشرع.

المصالح أو المقاصد التحسينية : وهي التي تليق بمحاسن العادات، ومكارم الأخلاق، والتي لا يؤدي تركها إلى الضيق والمشقة، ومثالُها: الطهارة، وستر العورة، وآداب الأكل، وسننه، وغير ذلك.

والمصالِح أو المقاصد الحاجية : وهي الأمور التي يحتاج الناس إليها في رفع الحرج والمشقة عنهم، وتُخفّف عنهم التكاليف وتساعدهم على تحمل أعباء الحياة، وإذا فقدت هذه الأمور لا يختل نظام الحياة ولا يتهدد وجودهم، ولكن يلحقهم الحرج والضيق والمشقة ، ومثال ذلك: السَّلَم والمساقاة والبيع والشراء وغيرها.

---

(١) الجامع لمسائل أصول الفقه ص ٢٩٩ ـ ٣٠٢.

(٢) نفس المصدر ص ٢٩٢.

(٣) معجم مصطلحات أصول الفقه ص٩٨.

المصالِح المُعتبَرة : وهي ما اعتبرَه الشارع؛ بأنْ شرع لها الأحكام الموصلة لها، كحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال[١].

المقاصد : هي المعاني المرجوّة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حكمًا جزئيًا أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وتهدف بمجموعها إلى تقدير العبودية لله وحده ؛ومصلحة الإنسان في الدارين.

مقاصد الشريعة : هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة وأثبتتها الأحكام الشرعية، ودَعَت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل مكان وزمان؛ وتتمثل إجمالاً في جلب المصالح، ودرء المفاسد في الدارين.

المقاصد الضرورية : وهي التي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية ويتوقف عليها وجودهم في الدنيا، ونجاتُهم في الآخرة، وإذا فقدت هذه المصالح الضرورية اختل نظام الحياة، وفسدت مصالح الناس وعمت بهم البلوى، وتعرض وجودهم للخطر والدمار والضياع والانهيار، وتسمى أيضًا: المصالح الضرورية، وتنحصر مصالح الناس الضرورية في خمسة أشياء، وهي: الدِّين، والنفس، والعقل، والعِرض ، والمال؛ وتسمى الكُلّيات الخمس[٢].

مَوارد الأحكام : هي المصالح والمقاصد الشرعية؛ والوسائل المؤدية إليها، وهي قِسمان: مقاصد أساسية، ووسائل مفضية إليها[٣].

---

(١) الجامع لمسائل أصول الفقه د. عبد الكريم النملة ص ٣٨٦.

(٢) الموافقات للشاطبي ٢/٤٥، وقد سَبق الكلام عنها.

(٣) المصدر السابق.

النسخ : هو الرفع والإزالة، واصطلاحًا هو رَفْع حكمٍ ثابتٍ بخطاب متأخر عن الخطاب الذي ثبت به أولاً[١].

الناسخ : هو الخطاب المتأخر الذي به يتم رفع حكم الخطاب المتقدم.

النص : ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا، ولا يحتمل التأويل، أو هو: اللفظ الذي دل بصيغته على معناه المتبادر منه، فهو عند الأصوليين ما يقابل الظاهر والمفسَّر والـمُحْكَم، ومن النصوص ما هو صريح ومنها ما هو غير ذلك؛ وتوضيح ذلك أن :

النص الصريح : هو الذي لا يحتمل غير معنى، ويعبر عنه بالقاطع.

النص غير الصريح : هو ما فيه احتمال وإبهام، من حيث الثبوت أو لدلالة.

الـمُؤوّل : هو ـ عند الجمهور ـ ما حُمل فيه ظاهر اللفظ على معنًى محتمِل مرجوح بدليلٍ يقتضيه [٢].

النهي : هو ما لا ينجزم بـ (لا)، وهو ضد الأمر، كقول القائل لِمَن دونَه: لا تفعل، أو هو: طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء بالصيغة الدالة عليه[٣].

الحظر : الـمَنع، أو التحريم، أو الحرام الذي يثاب تاركه، ويعاقَب فاعله[٤].

---

(١) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ١/١٨٧.

(٢) المصدر نفسه ٢/٧٢.

(٣) شرح المنهاج للبيضاوي ٢/٣٤٣ تحقيق د. النملة.

(٤) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ١/١٢٦.

الحرام : هو ما يثاب تاركه ويعاقَب فاعله ، أو هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، فيكون تاركه مأجورًا مطيعًا، وفاعله آثِمًا عاصيًا ؛ سواء كان دليله قطعيًا أم ظنيًا [١].

المُحَرَّم لذاته : هو ما حَرّمه الشارع ابتداءً ؛ كأكل الميتة، والزنا..

المُحَرّم لغيره : وهو ما كان في أصله مباحًا، وحُرِّم بسبب عِلةٍ شرعية، مثل البيع أثناء صلاة الجمعة التي جاء فيها النهي عن البيع وقت الخطبة[٢].

المكروه : هو ما يثاب تاركه ولا يُعاقَب فاعله، أو هو ما طلب الشارع ترك فعله طلبًا غير جازم، أو ما كان تَرْكه أولى مِن فِعله، ولا يأثم فاعله، وتاركه امتثالاً لأمر الله يُمدَح ويثاب [٣].

المستحب : هو ما يثاب فاعله، ولا يعاقَب تاركه ، وهو ما شُرع زيادةً على الفرائض والواجبات، أو هو ما رغَّب فيه الشارع ولم يوجبه.

المسنون : هو مرادف (للمستحب) ؛ ما يثاب فاعله، ولا يعاقَب تاركه[٤].

المباح : هو ما خَيَّر الشارعُ المكلف بين فعله وتركه ولا حرج ولا ذم على الفعل والترك ؛ ويقال له: الحلال.

أو هو ما استوى طرفاه، كالأكل والشرب، فهما مباحان إلا في نهار رمضان لغير المعذور[٥].

---

(١) الجامع لمسائل أصول الفقه ص ٤٨.

(٢) معجم مصطلحات أصول الفقه ص٩٥.

(٣) شرح المنهاج للبيضاوي ٦١/١ تحقيق د. النملة.

(٤) الجامع لمسائل أصول الفقه ص ٣٨.

(٥) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها ١١٦/١.

الواجب (الفرض) : هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم؛ بحيث يُمدَح فاعله ويثاب ، ويُذَم تاركه ومع الذم العقاب[١].

الواجب المطلق : هو ما طلب الشارع فعله، دون أن يقيد أداءه بوقتٍ معيّن، فللمكلف أن يفعله في أي وقتٍ شاء، وتبرأ ذمته بهذا الأداء، ولا إثم عليه في التأخير، ولكن ينبغي له المبادرة إلى الأداء؛ لأن الآجال مجهولة ولا يعلم الإنسان متى تحل به مصيبة الموت.

ومن هذا النوع: قضاء رمضان لِمن أفطر بعذر مشروع؛ فله أن يقضيه متى شاء قبل رمضان الجديد ـ عند الجمهور خلافًا للحنفية ـ، والإلزام في الواجب المطلق يهتم بالفعل فقط دون وقت معين.

الواجب المُقيّد : هو ما طلب الشارع فعله؛ وعَيّن لأدائه وقتًا محددًا؛ كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد، ويأثم بتأخيره بعد وقته من غير عذر مشروع. فالإلزام في الواجب المقيد: منصَبٌّ على الفعل وعلى وقتٍ معين، **والواجب المقيد ينقسم** إلى ثلاثة أقسام: (ذو الشبهين، وموسع، ومضيق)[٢].

الواجب المُعيّن : هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخييرٍ للمكلف بينه وبين غيره ؛ كالصلاة والصيام ورد المغصوب إن كان قائمًا، وحكم هذا النوع عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينه.

---

(١) المصدر السابق ٩٢/١ ؛ والواجب: هو الفرض عند الجمهور، فهما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى، فهما يطلقان على ما يلزم فعله ويعاقب على تركه.

(٢) روضة الناظر في أصول الفقه وشرحها لابن بدران ١٠٥/١

والواجب المُضَيّق : هو ما كان وقته المحدَّد لأدائه يسعه ولا يسع غيره مِن جنسه ؛ كصوم رمضان، فصيام رمضان فرض عين على كل مسلم، لذلك لا يستطيع المسلم أن يصوم في هذا الشهر غير صيام الفريضة.

الواجب الموسَّع : وهو ما كان وقته المحدد لأدائه يسعه ويسع غيره من جنسه، كالصلاة ؛ فالصلاة المفروضة لها وقت موسع يستطيع الإنسان المسلم أن يؤدي فيه صلاة الفرض، ثم يصلي ما يريد من النوافل والتطوع إن لم يكن وقت النهي. وهو من أقسام (الواجب المقيّد).

الوسائل : هي الأمور التي تَسبق المقاصد وتوصل إليها، أو هي الطريق المفضية إليها بحسب وضع الشرع واجتهاد العقل ..، كاشتراط الطهارة وسيلة لصحة الصلاة.

فالوسائل : تشمل الأحكام الشرعية ، **والقاعدة الأصولية تقول**: كل وسيلة تؤدي إلى الحرام فهي حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الباب السابع

القواعد الفقهية

فضلها وأهميتها

في جَمْع وحِفْظ الفروع الفقهية

المبحث الأول

تعريف القواعد الفقهية

إن القواعد الفقهية عِلمٌ عظيم ؛ وفَنٌّ مهم مفيد ؛ ويسمى أيضًا : (الأشباه والنظائر) ؛ لأنه يتكون مِن قواعد عامة ؛ وكُلّ قاعدة تحتها فروع ومسائل فقهية كثيرة متشابهة ومتناظرة ؛ فسمّي بالأشباه والنظائر [١].

والقاعدة : هي الأساس لكل شيء ؛ سواء كان حسيًا أو معنويًا ؛ فالحسّي كالبيت ؛ والمعنوي كحديث بُنيَ الإسلام على خَمس [٢].

وفي الاصطلاح : القاعدة هي : (حُكمٌ أغلبيٌ كُليٌ ينطبق على مُعْظَم جُزْئياته)[٣].

والحكم : هو الحكم الشرعي.

والأغلبي : أي أنه يندرج تحتها أكثر الفروع الداخلة فيها ، وأنه قد يخرج فرع أو اثنين أو ثلاثة ، ولو قلنا : (حُكمٌ عام) فإن القاعدة تشمل وتستغرق جميع فروعها ؛ وهذا لا يكون إلا في القواعد الأصولية والعَقَدية واللغوية ، كقول النحاة : (الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب) ؛ فهذه قاعدة لا يتخلف عنها فرع من فروعها ، بخلاف القواعد الفقهية.

فالقاعدة الفقهية باختصار: هي عِبارةٌ فقهيةٌ موجَزة تَجمع أحكامًا وفروعًا فقهية كثيرة في قالبٍ لفظيٍ بليغٍ موجَز.

---

(١) أفردتُه ـ لأهمّيته ـ في كتابٍ أسميتُه : "التحفة البهية في القواعد الفقهية ؛ وهو مطبوع متداول.

(٢) المعجم الوسيط ٢/٧٥٥.

(٣) الفروق للقرافي ١/٣٦ ، والمدخل الفقهي ص ٥٥٦ لمصطفى الزرقا.

المبحث الثاني

(الفقه) و(أصول الفقه) و(القواعد الفقهية) و(الضوابط الفقهية) و(النظريات الفقهية): تعريفها والفَرق بينها وعلاقتها ببعض

❖ **الفقه**: هو معرفة وفهم المسائل والأحكام الفقهية العملية الشرعية.

❖ **وأصول الفقه**: هي قواعد استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية.

❖ **والقواعد الفقهية**: هي الأحكام الموجَزة ؛ التي تَجمَع الفروع الفقهية.

❖ **والضوابط الفقهية**: هي القواعد الخاصة ببابٍ واحد أو مسالة واحدة ؛ وليس كالقاعدة التي تدخل في أبواب الفقه كلها.

❖ **والنظريات الفقهية**: مصطلحٌ حديث ؛ يعني: الدراسة التفصيلية الموضوعية لمسألةٍ من مسائل الفقه ؛ كالدراسة الشاملة للطهارة ؛ وكنظرية العقد ؛ التي تدرس العقد تعريفه وأنواعه وأحكامه وشروطه ..

و"النظرية" أسلوبٌ فِقهي معاصِر، ولا شك أنها مفيدة ونافعة جدًا ؛ لأنها تعين الباحث والقارئ على الاطلاع المستفيض للقضايا الشرعية والنوازل المستجدة ؛ وتُثري الساحة الفقهية بالبحوث المستوفية المحققة والمدققة للموضوع الواحد أو المسألة الواحدة [1].

(١) من المؤلفات في النظرية الفقهية: "نظرية العقد" لمحمد شعبان، و"النظريات الفقهية" للزحيلي، و"نظرية العقد" لأبي زهرة ، و"نظرية التعسف في استعمال الحق" للدريني ،ونظرية الشروط في الفقه الإسلامي ؛د.زكي الدين شعبان ، وسلسلة الضوابط الفقهية د. عدنان التركماني.

مثال الأصول: (الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب).

مثال القواعد: (اليقين لا يزول بالشك) ؛ وتدخل في غالب أبواب الفقه، وتَجمَع الكثير من الفروع الفقهية.

مثال الضوابط: (كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور) ؛ وهو ضابط لا يدخل إلا في باب الكفارات.

المبحث الثالث

فِيمَ تتفق هذه الفنون وفيمَ تفترق؟

"تتفق" في اختصاصها بالفقه وإضافتها إليه وخدمتها له.

و "تفترق" في الآتي :

١ - الأصول : موضوعها استخراج الأحكام والفروع من الأدلة.

والقواعد: موضوعها حفظ هذه الأحكام والفروع وجَمْعها.

٢ -الأصول: سابقة للقواعد ؛ ولا يستفيد منها إلا الفقهاء والمجتهدون.

والقواعد: يستفيد منها المجتهد والعامي والمقلِّد ؛لأنها جَمْعٌ بعد استنباط.

٣ -القاعدة الأصولية: كلية شاملة لجميع فروعها لا يَخرج منها شيء.

أما **القاعدة الفقهية**: فإنها أكثرية أغلبية ؛ أي تشمل أكثر فروعها لا كُلّها ؛ إذْ قد يَخرج منها الفرع والفرعان والثلاثة.

فمثلاً :

قاعدة: (المَشقّة تَجلِب التيسير) قاعدةٌ فقهية عظيمة واسعة تدخل في غالب أبواب الفقه ؛ وفروعها كثيرة ؛ إلا أنه يَخرُج عنها بعض الفروع ؛ كمشقّة الصيام بالنسبة للمقيم ؛ ومشقّة الوضوء والصلاة .. وسائر المشقّات التي لا تتم العبادة إلا بها ؛ فإنها مَشقّات لا رخصة فيها ولا عِبرة لها في الشرع، وهذه ميزةٌ جيدة للقواعد الفقهية.

٤ -**القاعدة** : تشمل أبوابًا كثيرة من أبواب الفقه ؛ وتنتشر فروعها فيها.
و**الضابط** : يختص ببابٍ واحد ؛ وفروعه تنحصر في ذلك الباب.

٥ -**القاعدة** : تجمع الفروع الفقهية فقط لعدة أبواب فقهية ؛ دون دراستها.
والنظرية: تجمع الفروع والأحكام لبابٍ واحد ؛ وتدرسها دراسة مستفيضة ، كنظرية العقد ؛ ونظرية المُلْكية..[1].

قال **العلاّمة أبو بكر بن القاسم** ؛ في منظومة الفرائد :

وبَعدُ فالعِلمُ عَظيمُ الجدْوَى ... لا سِيما الفِقهُ أساسُ التقوَى
فهو أَهمُّ سائرِ العُلومِ ... إذ هو للخُصوصِ والعُمومِ
وهو فَنٌ واسِعٌ مُنتَشِرْ ... فُرُوعهُ بالعَدِّ لا تَنْحَصِرْ
وإنما تُضبَطُ بالقواعدِ ... فَحِفْظُها مِن أَهمِّ الفوائدِ

* * *

(١) انظر تأسيس النظر للدبوسي ص٨ ، وغمز العيون حاشية الحمودي ص٢٢ ، وأصول الفقه لأبي زهرة ص٨ ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص٢٣ د.محمد البورنو.

المبحث الرابع

علاقة (القواعد الفقهية) بالفقه وبأصوله وأهميتها للمفتي والفقيه وحِفظ الفروع

القواعد الفقهية غاية في الأهمية ؛ عظيمة النفع ؛ مفيدة للفقيه والمفتي في ضبط المسائل الفقهية ؛ وتخريج الفروع والجزْئيّات على الأصول والمناسبات ؛ والإلمام بالأحكام والفروع وسهولة استحضارها .. فهي امتداد للفقه وأصوله ؛ وحِفظٌ لما بُذِل فيهما من مجهود ..

فالأصول : كالشجرة.

والفِقه : كالثمرة.

والقواعد : كالوعاء الذي توضع فيه تلك الثمرة.

حيث بالأصول تُستخرج الأحكام الفقهية من النصوص ؛ وبالقواعد تُجمَع تلك الأحكام في عِبارات فقهية موجزة شاملة ؛ جميلة الصياغة سهلة الحفظ..، فالقاعدة الواحدة بمثابة وعاء يحوي مئات الفروع والأحكام لاندراجها تحتها ؛ مما يجعلها تُغْني عن حفظ الفروع والجزئيات الفقهية ؛ وتعين على حفظها وضَم بعضها لبعض ،كقاعدة :" الأمور بمقاصدها " يَذْكر الفقهاء أنها تَدخل في أكثر من سبعين بابًا من أبواب الفقه ، كما أن معرفة العلاقة بين القاعدة وفروعها تفيد " المجتهد " في استنباط الأحكام والفروع والوقائع الجديدة [١].

(١) انظر الفروق للقرافي ٣/١ ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه للبورنو ص٧.

المبحث الخامس

تاريخ القواعد الفقهية ومناهج الكتابة فيها

بدأ تاريخ القواعد الفقهية من عهد صدر الإسلام ؛ في كثير من أحاديث النبي ﷺ الذي أوتي جوامع الكلم .. ؛ كقوله ﷺ: (الخَرَاج بالضمان)[١] ، وقول عُمر ـ رضي الله عنه ـ (مقاطع الحقوق عند الشروط)[٢] إلى أن وصل الأمر إلى عصر الفقهاء الأربعة ؛ وعصر التدوين ؛ ودُوِّنت القواعد كفنٍّ مستقل ؛ فيما بعد القرن الرابع الهجري.

ونُسب للفقهاء بعض القواعد الفقهية ؛ كقول الشافعي: (لا يُنسب لساكتٍ قول) [٣].

---

(١) رواه أبو داود(٣٥٠٨)، والترمذي(١٢٨٥) وقال حَسَن صحيح ، والحاكم في المستدرك ١٨/٢ ،ورواه أحمد في المسند ٤٨/٦، عن عائشة رضي الله عنها ؛ وله طُرق تتقوّى، والحديث بكامله : أن رجلاً اشترى عبدًا فاستخدمه مُدةً ؛ ثم وجد فيه عيبًا ؛ فخاصَم بائعه إلى النبي ﷺ؛ فردّه على البائع ؛ فقال البائع: يا رسول الله قد استعمل غلامي ؛ فقال ﷺ: (الخَرَاج بالضمان) ؛ أي : عليه ضمانٌ بقدر ما استفاد ،والمعنى العام للحديث : أن الفرد يتحمل من الأعباء والواجبات بمقدار ما يأخذ من الحقوق والميزات .. ؛ حتى تتعادل كفتا الميزان بين الحقوق والواجبات ..! ، ولا شك أن هذا الحديث قاعدة عظيمة تَدخل في شؤون حياتنا كلها ؛ وتدخل في فقه الموازنات ؛ وفي البيع والشراء والأرباح والخسائر والمعاملات ... مما يدفع الظلم والربا والاحتكار ، وكذلك الموظف براتب يجب أن يتقي الله ويوازن بين أمانة العمل وما يستلم عليه من أُجرة .. ، وحقوق الناس مبنية على المشاحة ؛ فينبغي غرمها وضمانها .. ومبنى ذلك هو هذه القاعدة العظيمة التي تقول: (الغُرم بالغُنم والخراج بالضمان).

(٢) رواه البخاري في صحيحه (٢٧٢١) في كتاب الشروط ؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٥٥ ، وأصول الكرخي ص١١٨.

وقد كتب العلماء في القواعد الكثير؛ فمنهم من جعلها تحت مسمى (القواعد) ؛ كالعلائي وابن رجب والونشريسي، ومنهم من جعلها تحت مسمى (الأشباه والنظائر) ؛ كابن السبكي والسيوطي وابن نجيم الحنفي ..

ومنهم من افتتح بالقواعد الخمس الكبرى ؛ ومنهم من أغفلها إما لشهرتها ؛ أو أنه عني بالقواعد المختلَف فيها، أو لغير ذلك.

وقد اختلفت طرق الفقهاء في (استخراج) القواعد الفقهية وفروعها ؛ فمنهم مَن يستخرجها من "الفروع" كالحنفية ؛ وهُم أول مَن كَتب في القواعد الفقهية ؛ وأوّلهم الكرخي في رسالته، ثم النسفي، ثم ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر الذي تلقاه الأحناف بالقبول والعناية والشرح ؛ وشرحه كثيرون أمثال الحمودي في حاشيته عليه ؛ التي سماها "غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر".

ومِن طُرق الكتابة في القواعد: الاعتماد على مَن سَبق ؛ مع الزيادة والترتيب، مثل: " مجلة الأحكام العدلية " التي جمعها ولخصها علماء الدولة العثمانية على مذهب الحنفية ؛ كمَرجع قضائي وقانوني، وقد شرحها الأتاسي ؛ وهو من علماء سورية في ذلك الوقت.

وفي المذهب (المالكي) ألّف الإمام محمد القرافي كتابه "الفروق" وذكر فيه أكثر من خمسمائة فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ؛ وبين قواعد الأصول.

وكذا الإمام المقري الذي ركّز في كتابه على القواعد بدون فروع ؛ فذكر أكثر مِن ١٢٠٠ قاعدة فقهية.

وفي المذهب (الشافعي) كتب كثيرون في القواعد ؛ ومِن أبرزهم عَلَمين من علماء المسلمين ؛ وحافِظَين من حُفاظهم هما : الإمام عبد الرحمن السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية" وهو كتاب مطبوع ومفيد ؛ ضَمّنه سبعة فنون جميلة تبدأ بالقواعد الخمس الكبرى ، ثم ٤٠ قاعدة دونها ، ثم ٢٠ قاعدة مختَلف فيها ، ثم كثير من الفروع والفروق المهمة.

والإمام الحافظ الفقيه صلاح الدين الكيكلدي العلائي في كتابه "المجموع المذهب في قواعد المذهب" [(١)].

أما (الحنابلة) فمع اهتمامهم بالسنّة والأثر اهتموا أيضًا بالفقه وفنونه ؛ بما فيها القواعد الفقهية ؛ ومِن أهم كتبهم فيها : "القواعد" لابن رجب الحنبلي ؛ و"مجلة الأحكام الشرعية" لأحمد القاري المكي[(٢)] ؛ وهي مجلة استفاد فيها من مجلة الأحكام العدلية العثمانية ؛ كتبها حين عمل في القضاء على مذهب الحنابلة ؛ وتوفي ـ رحمه الله ـ قبل طبعها ؛ وطُبعت ونُشرت فيما بَعد.

---

(١) وقد أفادنا شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور جبريل البصيلي ـ حفظه الله ـ أن كتاب العلائي المذكور كتاب واسع نافع حافل وجميل الأسلوب ؛ وأنه لا يزال مخطوطًا ، ولا أعلم هل حُقق الآن أم لا.

(٢) وهو فقيه حنفي قاضٍ ؛ توفي سنة ١٣٥٩هـ رحمه الله.

المبحث السادس

القواعد "الخمس الكُبرَى"
مكانتها وأدلتها وفروعها

وهي خمس قواعد جامعة ؛ قال العلماء : إن عليها مدار الفقه والأحكام ؛ وإليها يرجع الدين والتشريع كله أصولاً وفروعًا ، وتحتها تندرج المذاهب الفقهية المشهورة ، وهذه القواعد هي :

١ -الأمور بمقاصدها.

٢ -اليقين لا يزول بالشك.

٣ -المشقة تَجلب التيسير.

٤ -الضرر يُزال "لا ضرر ولا ضرار".

٥ -العادَةُ مُحَكَّمة.

فالقاعدة **الأولى** : تدرس المقاصد والنيات وأحكامها وأنها أساس قبول الأعمال.

والقاعدة الثانية : تدرس أن اليقين هو الأقوى في كل شيء ؛ وأن الأصل في الأشياء بقاؤها على أصلها الأول ما لم يحصل طارئ.

والقاعدة الثالثة : تدرس يُسر الشريعة وسماحتها ؛ وأنه لا تكليف إلا بما يُطاق وأنه إذا ضاق الأمر بالمشقة اتسع بالتيسير.

والقاعدة الرابعة : تدرس تحريم إِحداث الضرر ؛ وتحريم الرد على الضرر بضرر ؛ ووجوب كف الأذى بجميع صوره.

والقاعدة الخامسة: تدرس عادات الناس وأنها معتبرة؛ وأنه يؤخذ بها ويُرجَع إليها في إثبات القضايا وضبط الألفاظ وبعض الأحكام؛ ما لم تخالف الشرع فتكون حينئذ مردودة ..

فإلى شرح هذه القواعد :

القاعدة الأولى

"الأُمور بمقاصدها"

الأُمُـور : جَمْع أمر ؛ وهو الحال والشأن والعمل.

والمقاصد: جَمْع مقصد ؛ وهو عزم القلب على فعل الشيء "النية على الفعل".

ومعنى هذه القاعدة: أن الأقوال والأفعال لا عبرة بها ؛ ولا تعطي ثمرتها، ولا تُبنى عليها الأحكام إلا بقصدها وعَقْد النية بها، إلا ما استثناه الدليل.

○ **ومِن أدلة هذه القاعدة :**

قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ الأنعام: ١٦٣.

وقوله تعالى : ﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ الزمر: ٣.

وقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ الكهف: ١١٠.

وقال النبي ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات ؛ وإنما لكل امرئ ما نوى ؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته لله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته لِدُنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)[1].

(١) رواه البخاري (٥٤) في كتاب الإيمان ، ومسلم (١٩٠٧) ، ورواه أصحاب السنن.

وقال ﷺ: (إن الله لا يَنظُر إلى أجسامكم ولا إلى صُوَركم؛ ولكن يَنظُر إلى قلوبكم وأعمالكم)[١].

وقال ﷺ: (مَن تَعَلّم عِلمًا مما يُبتَغَى به وَجْه الله عز وجل؛ لا يتعلّمه إلا ليُصيب به عَرَضًا مِن الدنيا لم يَجِد عَرْفَ الجنة يوم القيامة)[٢].

وقال ﷺ: (رُبَّ قتيل بين الصَّفَّين الله أعلم بنيّته)[٣].

ولما سُئل ﷺ عن الرجل يقاتِل شجاعةً؛ والرجل يقاتِل حَمِيةً؛ والرجل يقاتِل للمغنَم؛ والرجل يقاتِل ليُذْكَر.. أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال ﷺ: (مَن قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُلْيا فهو في سبيل الله)[٤].

وأجمع العلماء على أهمية هذه القاعدة للعمل والعبادة والمقاصد، بل وعَظّم العلماء والفقهاء شأن هذه القاعدة نظرًا لمكانتها وأهميتها وعِظَم أدلتها؛ ولدخولها في أغلب أبواب الفقه، **حتى عدها بعض أهل العلم** "ثلث الشريعة؛ أو ثلث العلم"؛ **ووجْهُ ذلك**: أن ما يكسبه الإنسان يأتي عن طريق "قلبه" أو "لسانه" أو "جوارحه"؛ فهذه ثلاثة طرق؛ النية والمقصد أحدها؛ فكانت ثلث العلم والعمل[٥].

---

(١) رواه مسلم في صحيحه (٢٥٦٤).

(٢) رواه أبو داود (٣٦٦٤) وابن ماجه (٢٥٢)؛ وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.

(٣) رواه أحمد في مسنده ١/٣٩٧.

(٤) رواه البخاري (١٢٣) في كتاب العلم، ومسلم برقم (٤٩١٩) في كتاب الإمارة.

(٥) روي ذلك عن الإمام البيهقي(انظر إيضاح القواعد الفقهية ص١٢ للشيخ عبد الله العبادي).

○ **علاقة النية بالأفعال :**

١ -النية بلا عمل : فهذه لا يترتب عليها أحكام شرعية ؛ لأن الأحكام لا تتعلق إلا بالأفعال والظواهر ؛ كمن ينوي الطلاق أو السرقة .. ولَم يَفعل ، **ولكن** يترتب عليها الثواب أو الإثم عند الله تعالى.

٢ -العمل بلا نية : إذا كان لفظًا أو تصرفًا (صريحًا) فإنه يقع بمجرد حصوله ؛ ويترتب عليه الحكم الشرعي ؛ ولا يحتاج نظرًا إلى النية ؛ كمن يقول : بعتُ ، أو وهبتُ ، أو أوصيت ، أو طَلقت ..

أما إذا كان اللفظ أو التصرف (غير صريح) فإنه لا يترتب عليه شيء إلا بسؤال صاحبه عن نيته ومقصده ؛ لأن الغامض يحتمل أكثر من معنى ، كمن يقول لامرأته : "أنتِ حُرّة" ؛ فإنه يحتمل الطلاق وغيره.

وعلى ذلك درجت القاعدة العظيمة **التي تقول** :(إذا اختلف اللسان والقلب فالعبرة بالقلب) ، **والقاعدة التي تقول** :(اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية ؛ بخلاف الكناية).

٣ -لا تصح النيابة في النية إلا فيما اقترنت فيه النية بعمل ؛ كتفريق الزكاة ، وذبح الأضحية ، والحج ..

○ **ما شُرِعت النية لأجله:**

شُرعت النية لعدة أمور منها :

١ -التمييز بين العادات والعبادات ، كتمييز غُسل التبرد والتنظف عن غُسل العبادة ؛ للجنابة أو الحيض ..

٢ -التمييز بين العبادات بعضها عن بعض، كتمييز الصلاة الفريضة عن النافلة.

٣ -الثواب في جانب العادات والعبادات ؛ والقبول في جانب العبادات ؛ فلا قبول ولا ثواب ولا براءة إلا بنية خالصة صحيحة.

قد لا يؤاخذ الفاعل على الفعل أو على الترك فيما لا تلزم له النية ؛ فلا نظر لها هنا إلا من جانب الثواب والعقاب ، وقد تؤثر النية على (المباحات) فتَقْلِبها إلى قُرَب أو معاصي[1].

○ **وللنية شروطٌ لا تصح ولا تُعتبر إلا بها ؛ هي:**

١ -الإسلام ، فلا تصح نية الكافر لعدم صحة العبادة منه.

٢ -التمييز ، فلا تصح نية الصغير والمجنون لعدم إدراكه وفهمه.

٣ -العلم بالمنْوي ، هل هو فريضة أو نافلة ، فلو أدى فريضةً على أنها نافلة فهي باطلة.

٤ -أن لا يأتي بمنافٍ أو مانعٍ للنية ،من: رِدّةٍ ، أو قَطْعٍ للنية ، أو تردُّدٍ فيها.. فلو نوى عملاً ثم ارتد بقولٍ أو فِعلٍ فإنها تَبطل نيته.

---

(١) الأشباه للسيوطي ص٤٦ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٩.

ولو نوى عبادة وعزم عليها ثم قطع النية أو نوى الترك فإن النية تَبطل بقطعها.

ولو نوى ثم تردد في فعل العبادة قبل أو أثناء الشروع فيها فإنها تَبطل بالتردد[١].

- **محل النية ووقتها ، وهل تكون قبل العبادة أم أثناءها ؟ :**

-أما محل النية : فهو القلب ؛ والتلفظ بها بدعة ؛ إلا ما استثناه الدليل ؛ كنيّة الإحرام بحج أو عمرة ؛ فلا يُجهر بالنية في غيرهما مع اشتراط عزم القلب عليهما[٢].

-وأما وقتها : فإنها تكون في أول العبادة ؛ ولا بأس بتقدُّمها على العبادة بوقتٍ يسير ، ولا يَضُر غيابها عن الذهن قليلاً بعد العزم عليها وقبل الشروع فيها..، لكن : إذا وقعت أثناء أو بعد العمل المراد فإنها باطلة وذلك العمل باطل ؛ كما لو قَطَعها أو تردد فيها.

---

(١) الإفصاح لابن هبيرة ٢/٢٢٤ ، والأشباه للسيوطي ص٨٥ وما بعدها.

(٢) والقلب : ليس المقصود به العضو اللحمي المعروف ؛ ولكنه المعنى النوراني العاقل الذي في الصدر ؛ وهو الوارد في قول الله تعالى: ﴿وَلَٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ﴾ الحج: ٤٦.

○ **فروع مندرجة تحت قاعدة "الأمور بمقاصدها" :**

-هل تؤثر النية في (الأيمان) فتخصص العام أو تعمم الخاص ؟ أم يبقى كل لفظ على مقتضاه.؟

ذهب جمهور الفقهاء ـ خلافًا للحنفية ـ إلى أن النية تؤثر على لفظ اليمين ؛ فتخصص العام وتعمم الخاص.

فلو حلف لا يكلم أحدًا وهو يقصد زيدًا ؛ أو قال نساؤه طوالق وهو يقصد واحدة منهن ..، فإن نيته تخصص هذا العموم ؛ فلا يحنث إذا كلم غير زيد، ولا تَطْلُق مِن نسائه إلا مَن قصدها.

وكذلك الخصوص تعممه النية ، **فلو قال** : والله لا أكلتُ طعامك ؛ وهو يقصد عموم تَرْكه وهَجْرِه فإن يمينه تنطلق لعموم ذلك ولا تخص الطعام.

فَرع: هل اليمين على نية الحالف ؟ أم على نية المستَحْلِف؟

الجواب: أنه إذا كان الحالف (مظلومًا) فاليمين على نيته ؛ لأن الحق له وحده ؛ فله أن يستخدم في يمينه الكناية والتعريض والاستعارة ؛ لأخذ حقه.

أما إذا كان الحالف (ظالمًا) مُستَحلَفًا من قِبل القاضي أو المظلوم فإن يمينه لا تكون على نيته ؛ ولكن على نية المستحلِف أو صاحب الحق ؛ لأن الظالم لَو جازَ له أن يحلف على نيته أو أن يتأول اليمين أو يكنّي فيها لضاعت الحقوق، ولذلك صاغ الفقهاء القاعدة في ذلك **فقالوا**: " اليمين على نية الحالف إلا إذا كان ظالمًا فهي على نية المستحلِف " ؛ **و قاعدة**: "العبرة في الأيمان بالمقاصد لا الألفاظ".

فرع : هل العبرة في (العقود) بالمقاصد والمعاني أم بالصيَغ والمباني؟

أي : إذا جاء لفظ ؛ وجاءت دلالات وأفعال تدل على خلافه .. فهل العبرة باللفظ أم الدلالات؟

مثل: أن يشتري سلعة ويدفع للبائع شيئا ويقول هذا أمانة عندك، فهل ذلك الشيء أمانة أم رهنًا؟ أو يقول بعتك هذه السلعة ؛ ولم يذكر الثمن ؛ فهل هو بيع أم هبة ؟

اختلفوا في ذلك: فالحنفية والمالكية يعتبرون المقاصد والمعاني، وغيرهم يأخذون بالألفاظ والظواهر.

والأظهر ـ والله أعلم ـ: أن يؤخذ في العقود بالألفاظ؛ خاصة عقد النكاح، إلا إذا وُجدَتْ قرائن وأفعال تدل على الرضا أو على خلاف اللفظ مع الرضا فحينئذ نأخذ بها [1].

(١) انظر الأشباه للسيوطي ص٣٠٤، والملكية ونظرية العقد لمحمد أبي زهرة ص ٢٣٧، وقواعد الفقه لابن رجب ص٣٨.

القاعدة الثانية

"اليقين لا يَزُول بالشك"

لُغةً اليقين: هو الثبوت والاستقرار؛ من يَقَن الماء إذا ثبت واستقر.

وشرعًا: هو الاعتقاد الجازم بحصول الشيء وثبوته.

والشكّ: لغةً هو التردد بلا جزم، وشرعًا: هو تساوي طرفين حصل فيهما تردد؛ دون ترجيح لأحدهما على الآخر.

ومعنى هذه القاعدة: أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك.

أي إن الأمر الثابت وجوده يقينًا لا يزول بالشك، وكذلك المعدوم يقينًا فإنه لا يَثبت بالشك، وذلك لقوة اليقين وضعف الشك..، فالقوي لا يزول بالضعيف، ولا يُرفع اليقين بالشك إلا بدليلٍ قطعي[1].

ومثالها: الطهارة إذا ثبتت باليقين فطرأ عليها الشك فإنها تبقى ولا تزول، ولو كان اليقين عدم الطهارة فإنها لا تثبت بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر؛ والعكس.

وكالنكاح الصحيح والطلاق؛ فلو شك في الطلاق فالنكاح باق؛ لأنه اليقين.

- **ومِن أدلة هذه القاعدة:**

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا﴾ الإسراء: ٣٦.

---

(١) غمز العيون للحمودي ١/ ٨٤، والأشباه للسيوطي ص١١٨.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا﴾ النجم: ٢٨.

وقال النبي ﷺ: (إذا وجد أحَدُكم في بطنه شيئًا ؛ فأَشْكَلَ عليه أَخَرَجَ منه شيءٌ أم لا ؛ فلا يَخْرُجَنَّ من المسجد حتى يَسمع صوتًا أو يجد ريحًا)[1].

وقال ﷺ: (إذا شَكّ أَحدُكم في صلاته فَلَم يَدْرِ كَمْ صلى؟ ثلاثًا أم أربعًا؟ فليَطرح الشك وليَبْنِ على ما استيقَن ؛ ثم يسجد سجدتين قبل أَنْ يُسلّم ؛ فإن كان صلى خَمسًا ؛ شَفَعْنَ له صلاتَه ؛ وإن كان صلى إتمامًا لأربعٍ ؛ كانتا ترغيمًا للشيطان)[2].

فهذه أدلةٌ صريحة على وجوب طرح الشك والأخذ باليقين.

(١) رواه مسلم (٨٠٥) كتاب الحيض ؛ باب تيقُن الطهارة.

(٢) رواه مسلم (١٢٧٢) كتاب المساجد ؛ باب السهو في الصلاة.

○ **منزلة هذه القاعدة في الفقه الإسلامي:**

منزلة هذه القاعد عظيمة وجليلة ؛ وذكر العلماء أنه يرجع إليها "ثلاثة أرباع" الفقه ؛ وأدخلوها في كل باب من أبوابه.

وحتى في أصول الفقه ؛ قالوا: (الأصل العموم حتى يأتي مخصِّص)، (الأصل بقاء النص حتى يأتي النسخ)، (الأصل في الكلام الحقيقة حتى يَثبت المجاز). بل وحتى في العربية قالوا: (الأصل في الأسماء الإعراب ؛ و في الكلام الإعمال).

○ **وعلى هذه القاعدة:**

فإن للمدارك عند الفقهاء مراتب (مراتب الإدراك)[1]:

١ -العلم : وهو الإدراك الجازم للشيء على حقيقته.

٢ -الجهل الجزئي : وهو إدراك بعض الشيء والجهل ببعضه.

٣ -الجهل المركب : وهو عدم إدراك الشيء ؛ أو إدراكه على غير حقيقته.

٤ -اليقين : وهو جزم القلب بالشيء مع الاستناد إلى دليلٍ قطعي.

٥ -الشك: وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر (لَهُ ضِدٌ مُساوٍ).

٦ -الظن : وهو تجويز شيء قوي مع احتمال أضعف منه (ما لَهُ ضِد مرجوح).

٧ -الوهم : وهو تجويز شيء ضعيف مع احتمال أقوى منه (ما لَهُ ضِد راجح).

---

(١) انظر غمز عيون البصائر للحمودي ١/ ٨٤ ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه لمحمد البورنو ص٩٢.

○ **فروع مندرجة تحت هذه القاعدة:**

لأهمية قاعدة "اليقين" ومكانتها فإنه يندرج تحتها عدة قواعد ؛ منها :

-الأصل بقاء ما كان على ما كان.

-الأصل في القديم بقاؤه على قِدمه.

-الأصل براءة الذمة.

-الأصل في الأشياء العَدَم [١].

-الأصل في الصفات العارضة العدم ؛ وفي الصفات الأصلية الثبوت.

-الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

-الأصل في الكلام الحقيقة.

-هل الأصل في الأشياء التحريم أم الإباحة [٢].

---

(١) قاعدة :(الأصل في الأشياء العَدَم) أي مِن الحوادث والعوارض والمخلوقات ؛ ويَخرج من ذلك الله تعالى وصفاته الحسنى ؛ فإنها ممالا تشملها القاعدة، فالله وصفاته وحياته لَم تُسبَق بعدم ؛ ولن يطرأ عليها زوال، وهو سبحانه الأول فليس قبله شيء ؛ والآخر فليس بعده شيء، وما سوى الله تعالى فهو عارِضٌ طارئ مخلوق ؛ وبالعدم مسبوق.

(٢) صُدّرتْ القاعدة بـ(هل) الاستفهامية ؛ إشارة إلى أنها قاعدة خلافية، فيها خلاف بين الفقهاء وسيأتي توضيحه، وأما وجه اندراج هذه القواعد تحت قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) فذلك لأن "الأصل" يقين ؛ و"الحوادث والطوارئ والبراءات" شكوك ، كالذمّة : براءتها يقين ؛ وشَغلها مشكوك فيه .. ولا يزول يقين بشكّ ؛ فتبقى الذمة على براءتها حتى يقوم الدليل القاطع بشغلها.

ومدار معاني هذه القواعد: أنه يجب أن نَحْكم بها في الدعاوى والقضايا والحقوق والالتزامات ؛ على أن الأصل في الأشياء بقاؤها على ما كانت عليه في الماضي والحاضر والمستقبل ؛ ثبوتًا وعدمًا.

فإذا حصل أمر في الزمان الماضي فالأصل أنه باقٍ في الحاضر والمستقبل ؛ ما لم يَقُم دليلٌ على حصول التغيير .. ، سواء في الجانب (الوجودي الثبوتي) أو الجانب (النفيِ العدمي).

فإذا تيقنا "ثبوت" شيء ؛ فهو باقٍ على ثبوته حتى يأتي مغيّر.

وإذا تيقنا "انتفاء" شيء ؛ فهو باقٍ على عدمه حتى يأتي مُثْبت.

وهذا هو (الاستصحاب) ـ بقِسميه ـ وأنه دليل متفَق عليه بين الفقهاء في الجملة ؛ في علم أصول الفقه ، فنستصحب الحكم والثبوت والعدم في الأحكام والنصوص والعمومات حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.

ومِن فروع هذه القواعد:

-أن من اشترى أرضًا أو مزرعة وفيها طريق أو عادة أو وادٍ للسيل .. فإنه لا يحق له التغيير ؛ بناء على مفاد هذه القواعد.

-والغائب المجهول الحال هل هو حي أم ميت ؛ فعند جمهور أهل العلم نستصحب الأصل وهو حياته ؛ فيرث ويملك .. حتى نتيقن وفاته بدليل أو قرينة قوية.

-ولو ادعى شخص على آخر بأنه أخذ مالَه ؛ فإنها لا تُسمع دعوى المدعي إلا بدليل واضح ؛ لأن (الأصل براءة الذمة) ؛ فتبقى ذمة المدعَى

عليه بريئة خالية حتى نجد دليلاً نبني عليه التغيير والتحميل ؛ أو قرائن ؛ أو شاهدين ؛ أو شاهد ويمين .. فالبراءة "يقين" ؛ وإشغال الذمة "شكّ" ولا يزول يقينٌ بشكّ ؛ أخْذًا بقاعدة : (القول قول المُنكِر لأن الأصل عَدَمُ المنكَر).

وأما قاعدة : **(الأصل في الأشياء العدم)** :

فتعني أن العدم سابق للوجود بالنسبة للأشياء العارضة ـ وما سوى الله تعالى عارِض ـ والعدم يقين ، والوجود مشكوك فيه ؛ ولا يزول اليقين بالشك.

ومن فروع ذلك : عدم الطهارة ، وبراءة المدعى عليه ، وجهالة كلب الصيد .. ، فهذه ـ وأمثالها ـ يقينيات لو قال قائل بضدها فقوله مردود ؛ ونَحكُم بها لأنها الأصل ؛ إلا أن يقوم دليل قاطع بضدها ؛ فحينئذ نأخذ بالدليل لأنه أصبح يقينًا.

وأما قاعدة : **(الأصل في الصفات العارضة العدم ؛ وفي الأصلية الثبوت)** فنفهم منها أن الصفات قِسمان :

صفات أصلية : كالبكارة ، والعضو الزائد ..، فالقول قول مَن يدّعيها.

صفات عارضة : كالثيّب ، والعضو المقطوع ..، فالقول قول مَن ينكرها.

فلو اشترط المشتري على البائع أن تكون (الجارية) بكرًا ، ثم ادعى ذلك المشتري أنها ثيّب ..؛ فلا تُصدّق دعواه إلا بدليل ؛ لأن البكارة هي الأصل.

ولو اشترى (سيارةً) جديدة سليمة مثلاً ؛ ثم ادعى بعد ذلك أنها مصدومة أو في محركاتها خلل ؛ فإنه لا يُسمع كلامه إلا ببينة ؛ لأن سلامة

السيارة هي الأصل ؛ والخلل عارض طارئ ؛ والصفات العارضة الطارئة لابد لادّعائها من دليل.

وأما قاعدة : **(الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته)**:

فمثالها : كمن نام في الظهيرة ؛ ثم نام في الليل ؛ وفي الصباح رأى منيًا في ثيابه ؛ فإنه يضيفه لأقرب الوقتين وهو الليل ؛ وتكون صلاة العصر والمغرب صحيحة على ذلك.

وأما قاعدة : **(الأصل في الكلام الحقيقة)**:

فلأن الحقيقة في الكلام يقين ، والمجاز طارئ ، والطارئ العارض من باب الشك ، فاجتمع يقين وشك .. ؛ فيجب تقديم اليقين على الشك ؛ واليقين هنا هو الحقيقة.

وهذه قاعدة عظيمة ؛ نستخدمها مع كلام الله ورسوله ؛ بما في ذلك نصوص الصفات .. ، ونمشي عليها مع الناس في كلامهم وخطاباتهم وتعاملهم.

والحقيقة : هي اللفظ المستعمل في ما وُضِع له أولاً.

والمجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضِع له .

فيجب حمل الكلام على (الحقيقة) دائمًا ، ولا يجوز صرفه إلى (المجاز) إلا إذا امتنع حَمْله على الحقيقة ؛ ووجِدَتْ قرينة تدل على المجاز.

مثل قولهم : رأيت بحرًا في المسجد ، فهنا يمتنع حمل البحر على الحقيقة ؛ فنعدل إلى المجاز وهو "العالِم".

وأما قاعدة: **(هل الأصل في الأشياء التحريم أم الإباحة):**

الأشياء هنا هي المُرسَلَة التي لا دليل على حلها ولا حرمتها ، ويستثنى من الأشياء ثلاث ؛ هي : "الأبضاع ، والذبائح ، وحقوق الآخرين" ؛ فهذه لا خلاف في أن الأصل فيها التحريم(١).

أما ما عدا هذه الثلاث ففيه ثلاثة أقوال :

-فالجمهور قالوا الأصل في الأشياء (الإباحة) حتى يَرِد دليلٌ بحرمتها.

-والحنفية قالوا الأصل في الأشياء (الحرمة) حتى يَرد دليل بحلها.

-وفريق (توقفوا) عن التحليل والتحريم إلا بدليل.

وقد استدل " الجمهور " بقول الله تعالى: ﴿ **هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا** ﴾ البقرة: ٢٩ ، وقوله تعالى: ﴿ **قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** ﴾ الأنعام: ١٤٥.

---

(١) وهذا باتفاق عامة أهل العلم ، و(الأبضاع) : جَمْع بضع والمراد النساء ؛ فالأصل في النكاح والفروج هو المنع والتحريم حتى يثبت النكاح ؛ فلو اشتبه الحل والحرمة في امرأة ؛ فإننا نرجع للأصل وهو المنع والتحريم .. ، ولو طَلق رجلٌ إحدى نساءة بلا تعيين فإنه يَحْرُم وطئهن كلهن حتى يتم التعيين ؛ وكذا عتق الجواري حتى يتم التعيين ؛ استنادًا إلى قاعدة: (إذا اجتمع حلال وحرام غُلّب جانب الحرام) ،وقاعدة :(الأصل في الأبضاع التحريم)، وأما (الذباح) : فالمقصود ذبيحة بهيمة النعام ؛ فإنها حرام حتى يَثبت لنا أنها "مذكاة ذكاةً شرعية" مِن قِبل مسلم أو كتابيّ ، فإذا اشتبه ميتة بمذكاة ؛ أو ذبيحة كتابيٍ بذبيحة وثنيّ .. فالأصل الحرمة والمنع حتى نتبين ، وأما (حقوق الآخرين) فالأصل فيها التحريم والمنع حتى يأذنوا أو نطمئن على رضاهم لنا فيها.

ومِن السُّنة استدلوا بأحاديث العفو المسكوت عنه ؛ في قول النبيِّ ﷺ: (إن الله تعالى فَرض فرائض فلا تُضيّعوها ، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها ، وحَرَّم أشياءَ فلا تَنتهكوها ، وسَكَتَ عن أشياء رحمةً بكم مِن غير نسيانٍ فلا تَبحثوا عنها)[1].

أما "الحنفية والمتوقفون" فاستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ النحل: ١١٦

والراجح ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور ؛ لقوة أدلتهم وكثرتها ؛ ولا فائدة إذن من طَيِّب المخلوقات ومنافعها ووجودها إلا بإباحتها.

قال العلاّمة الأهدل ـ رحمه الله ـ في قاعدة اليقين :

وتحتَها قواعدٌ مُستَكْثَرهْ ... اندَرَجتْ فَهاكَها مُحَبَّرهْ
مِن ذلك : الأصلُ كَمَا استْبَانا ... بقاءُ ما كانَ على ما كانا
والأصلُ فيما أَصَّلَ الأَئِمهْ ... براءة الذِّمّةِ يا ذا الهِمَّهْ
وحيثما شَكّ امرؤٌ هَلْ فَعَلَ ... أوْ لا ؛ فالأَصْلُ أنه لم يَفعَلا
وكذا يُقالُ: الأصلُ في الأَبضاعِ ... الحَظْرُ مُطْلَقًا بلا دِفاعِ
وفي الكلامِ أَصِّلِ الحقيقَهْ ... رزقك الله علا توفيقَهْ

(١) رواه الدار قطني ٤/١٨٤ ؛ وحسّنه النووي ؛ وله شواهد تقويه.

القاعدة الثالثة

"المَشَقّة تَجْلِبُ التيسير"

المشَـقّة : كل ما فيه عُسر وحَرج وضِيق وكَلَفة.

والتيسير: هو الترخيص والتسهيل.

ومعنى هذه القاعد : أن المشقة تكون سببًا في التيسير والرخصة ، أي إن الأمر إذا كان فيه ضيق وحرج على المكلف فإن ذلك يكون سببًا في التيسير عليه ؛ والترخيص له.

مثلاً : الصوم حال "المرض" فيه حرج ومشقّة على المكلف ؛ فكان سببًا للترخيص بالإفطار(١) (٢).

أهمية هذه القاعدة : تظهر أهميتها في بيانها لعظمة هذا الدين ويسره وسماحته وسعته ؛ وتخفيفه على العباد ؛ ورفع الحرج والضيق والمشقّة عنهم ؛ وصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ولحل القضايا العصرية المتجددة.

وفي ذلك رَدٌّ على أعداء الإسلام ومَن يتأثر بهم في القدح في الشريعة واتهامها بالضيق وعدم الفسحة والسعة.

---

(١) انظر: وتيسير التحرير٢/٢٢٩ ، وكشف الأسرار للنسفي١/٣٠٠.

(٢) والرخصة : من الترخيص والتيسير والتسهيل ؛ وهي: (تغيير الحكم من العسر إلى اليسر مع وجود الدليل المحرِّم ؛ بسبب عذرٍ شاق).

وضد الرخصة العزيمة : وهي (الإتيان بالأحكام والأعمال الثابتة بالدليل الشرعي كما هي).

وسيأتي مزيد من الشرح والتمثيل للرخصة والعزيمة.

قال الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ ﴾ البقرة: ٢٨٦، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ البقرة:١٨٥، وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ ﴾ النساء: ٢٨، وقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ ﴾ الحج: ٧٨.

ولما بعث النبيُّ ﷺ معاذ وأبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنهما ـ قال لهما: (يَسِّرا ولا تُعَسِّرا ؛ وبَشِّرا ولا تُنفِّرا ؛ وتطاوعا ولا تختلفا)[١].

وقال ﷺ: (إن الدِّين يُسْرٌ ؛ ولن يُشادَّ الدِّين أَحَدٌ إلا غَلَبَهُ ؛ فسددِّوا وقارِبوا وأَبْشِروا)[٢].

وقوله ﷺ: (أَحَبُّ الدِّين إلى الله الحنيفية السَّمْحَة)[٣].

وقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: (ما خُيِّر رسولُ الله ﷺ بين أَمْرينِ إلاّ أَخذ أَيْسَرْهُما ؛ ما لم يَكُنْ إثماً، فإن كان إثماً كان أَبعدَ الناسِ مِنْه)[٤].

---

(١) رواه البخاري (٣٠٣٨) في كتاب الجهاد والسير.

(٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان برقم (٣٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) رواه البخاري في صحيحه (٣٩) كتاب الإيمان ؛باب الدين يسر.

(٤) رواه البخاري (٣٥٦٠) كتاب المناقب ، ومسلم (٦٠٤٨) كتاب الفضائل.

○ **ضابط المشقّة التي تَجلب التيسير:**

هل كل مشقّة تَجلب التيسير ؟ وهل المشقّة تَجلب التيسير مطلقًا ؟ وما هي المشقّة المقصودة المعتبَرة شرعًا ؟

إن المشاقّ نوعان: مشقّة تَجلب التيسير، ومَشقّة لا تَجلب التيسير.

وعلى ذلك:

فإن المشقّة المقصودة المعتبَرة شرعًا والتي تجلب التيسير : هي المشقة الخارجة عن قدرة الإنسان ؛ والتي لا تُلازِم العبادة بل تنفكّ عنها.

أما المشقّة التي لا تجلب التيسير : فهي المشقّة التي لا تَخْرُج عن قدرة الإنسان ؛ والتي لا تتأدّى العبادة إلا بها.

مثلا : (الجوع والعطش) ؛ مشقّة لازمة للصوم ولا يتم إلا بها .. فهذه غير معتبرة ولا عذر ولا تيسير بها ؛ لأن الصوم لا يتم إلا بها وهي في مقدور الصائم ، أما (السفر والمرض) ؛ فمشقّة طارئة على الصوم ولا تلازمه ؛ ولا يُقْدَر على الصوم معها ؛ فهنا يعتبر الشرع مشقة المرض والسفر ؛ ويُرخّص باليُسر على الصائم أن يفطر حال المرض والسفر.

كذلك: الطهارة، والصلاة، والجهاد، وغيرها..؛ عباداتٌ في تأديتها مشاقّ ؛ لكنها لا تقوم إلا بها..؛ فهي مشاقٌّ غير معتبَرة ولا تيسير بها..

والخلاصة:

أنه إذا وُجِد (العُذر و الدليل) فالمشقّة معتبَرة مُيَسِّرة.

وإذا لم يوجَد (عُذر ولا دليل) فالمشقّة لاغيةٌ غير معتبَرة ولا تيسير بها.

ولما كان تحديد قدر المشقّة وما تستحق من رخصة ليس له ضابط معيّن ؛ وكانت المشاق مختلفة بحسب الأشخاص والأزمان والأمكنة والأعمال ؛ وكان الناس مختلفون في مدى تحمل المشاق ... فإن كل إنسان هو فقيه نفسه في تحديدها ؛ وأدرى بالضرر الواقع عليه ؛ والله جل وعلا هو حسيب خلقه ؛ والعالم بخفاياهم ؛ وهو أعلم بمن يترخص بما لا يستحق الرخصة.

- **الفرق بين الضرورة والمشقّة :**

تجتمعان في أن فيهما عسر وضيق.

وتفترقان في أن (المشقّة) لا تَصِل إلى درجة هلاك الإنسان أو فوات عضو مِن أعضائه ، أما (الضرورة) فإنها تَصِل إلى درجة هلاك الإنسان أو فوات أعضائه.

فكانت "المشـــقّة" رخصة في ترك الواجب أو تخفيفه.

وكانت "الضرورة" رخصة في تناول الحرام حتى تندفع المشقة[1].

---

(١) وعلى ذلك فإن الترخيص منه ما هو (واجب) كالميتة للمضطر الهالك ؛ والفطر للحائض والنفاس ، ومنه ما هو (مستحب) كالفطر والقصر للمسافر ؛ والنظر للمخطوبة ، ومنه ما هو (مباح) كالسّلَم ، والإجارة ، وفعل المحظور للمُحْرِم مع الفدية ، والكذب للإصلاح ، واستعمال الذهب والحرير للضرورة ومسيس الحاجة ، والمعاملات المباحة للتوسعة ..، ومنه ما هو(مكروه): كالسفر للترخص فقط.(انظر: المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ١١/ ٧٤، والإحكام للآمدي ١/ ١٣٢ ، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٣/ ٤٩٢ تحقيق الابراهيم).

○ **أنواع الترخيص للمشقة سبعة ؛ وأسبابه سبعة** [(١)] :

فأما أنواع وأوْجُه الترخيص فهي :

١ -رخصة إسقاط : كسقوط الجمعة عن المسافر والمريض ؛ وقضاء الصلاة عن الحائض.

٢ -رخصة تبديل : كتبديل الوضوء بالتيمم ؛ والقعود بالقيام في الصلاة.

٣ -رخصة تقديم : كجمع التقديم بين الظهرين أو العشاءين للمسافر.

٤ -رخصة تأخير : كجمع التأخير بين الظهرين أو العشاءين للمسافر.

٥ -رخصة تغيير : كتغيير صفة الصلاة في حال الخوف.

٦ -رخصة اضطرار : كأكل الميتة للمضطر ؛ وكشف العورة للتداوي.

٧ -رخصة تنقيص : كنقص الرباعية إلى اثنتين في السفر.

أما أسباب الترخيص السبعة فهي :

١ -السفر ٢ -المرض ٣ -النقص ٤ -الجهل ٥ -النسيان ٦ -العسر وعموم البلوى ٧ -الإكراه.

قال صاحب الفرائد ؛ منظومة القواعد :

واعْلَم بأنَّ سَبَب التخفيفِ ... في الشرعِ سَبعةٌ بلا توقيفِ

وذلكَ الإكراهُ والنسيانُ ... والجهلُ والعُسْرُ كَمَا أَبانوا

وسَفَرٌ ومرضٌ ونَقصُ ... فهذه السبعةُ فيما نَصُّوا

---

(١) انظر : مختصر الفوائد في أحكام المقاصد للعز بن عبد السلام ص١٧٨ـ ١٨١ تحقيق د.صالح ال منصور ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٦٢ ، وإيضاح قواعد الفقه للعبادي ص٤٠.

فالسَّفَر:

جعله الله رخصة للجمع بين الصلاتين ، وقصر الرباعية ، والفطر في نهار رمضان ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام ، وترك الجمعة والجماعة ، وترك السنن الرواتب ، والنافلة على الراحلة ..

والمرض:

جعله الله رخصة للفطر في نهار رمضان ، وترك الجمعة والجماعة ، وتغيير صفة الصلاة ، وسقوط فرضية الحج والجهاد ، والنظر للعورة عند التداوي .. وكل ما هو مشقة فيه.

والنقص:

جعله الله ـ تعالى ـ رخصة لأصحابه الذين يعتريهم الحرج وعدم الكمال ؛ وذلك (كالصغر ، والرق ، والجنون ، والأنوثة ..) فهذه صفاتُ نَقْصٍ أَسْقَطَتْ عن هؤلاء : الجمعة ، والجماعة ، والجهاد عن المرأة ، والحج والجهاد عن العبد الرقيق ..

والجهل:

فهو عذر في الجملة ؛ وسببٌ للتخفيف عن مَن جَهل حُكمًا من أحكام الدِّين ، **والجاهلون أنواع** : فجاهلٌ (معذور) ؛ وهو الذي لم تَبْلُغْه الدعوة ؛ أو أسلم في دار الحرب ؛ أو نشأ في جزيرة أو بادية بعيدة عن العلماء والدعاة ولا يمكنه الاتصال بهم .. ؛ فهذا يُعذر بجهله ، وجاهل (آثم غير معذور) ؛ وهو الذي بَلَغَتْه الدعوة أو نشأ في حواضر المسلمين ، وإذا كان من العَوَام فلا يُعذر لأنه ترك سؤال أهل العلم.

والنسيان:

جعله الله عذرًا في رَفع الإثم؛ لا في براءة الذمة.

كمن نسي صلاة الظهر مثلاً؛ فإنه لا إثم عليه؛ لكن لا تبرأ ذمته منها إلا بقضائها.

فتكليف "الناسي" و "الجاهل المعذور" تكليفٌ بما لا يُطاق؛ والشرع قد رفع عن الأُمة ما لا يُطاق، قال الله تعالى: ﴿ **لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا** ﴾البقرة: ٢٨٦.

ويدخل في النسيان: الخطأ الغير مقصود؛ كمن خالف الحق من غير قصد أو بقصدٍ حسن، والعالم المجتهد الذي اجتهد فأخطأ الدليل .. فهو معذور؛ بل مأجورٌ على اجتهاده.

العُسر وعُموم البلوى:

وهو سببٌ مِن أسباب الترخيص؛ ومعناه: أن يعم شيء عامة المكلفين؛ بحيث يشقّ الاحتراز منه؛ فرخّص الشرع فيه ..

مثل: طين الشوارع الذي تلحق به النجاسة غالبًا، ومثل رجيع الطيور التي تأوي إلى البيوت .. ، فمثل ذلك يَعسُر ويَشق التحرز منه إذا حَكَمْنا بنجاسته.

والإكراه: وهو قِسْمان:

-إكراهٌ مُلجئ : وهو الذي لا خيار للمكرَه معه ، فهو كالآلة في يَدِ مَن أكرهه ؛ فهذا النوع عُذرٌ في حقوق الله تعالى وفي حقوق الخلق.

-إكراهٌ غير مُلجئ : وهو الذي يكون معه اختيار في الجملة ؛ كأن يُكرِه شخصٌ شخصًا على قتل آخر .. فهو بالخيار إما أن يَقتُل أو يُقتَل .. ؛ فهذا النوع عُذرٌ في حق الله تعالى ؛ أما (حقوق الناس) فالأصل أن لا تكون عذرًا في هذه الصورة ؛ وهناك صورٌ مختلَفٌ فيها بين أهل العلم.

وللإكراه شروطٌ حتى يكون عذرًا معتبرًا شرعًا ؛ هي:

١ -أن يكون الإكراه بغير حق ؛ فإن كان بحق ـ كإكراه القاضي للخصوم على الحُكم ـ فإنه يُنفّذ شرعًا.

٢ -أن يُلحِق الإكراه بالمكرَه ضررًا شديدًا في نَفْسه أو أهله أو ماله أو عِرضه لا يُحتمل مثله.

٣ -أن يكون المكرِه قادرًا على تنفيذ ما أَكرَه وهدد به ؛ فإن لم يكن قادرًا على الإكراه فليس بإكراه ..؛ كأن يتعرض شخص لإكراهٍ من طفل صغير لا سلاح معه ولا قدرة له على التنفيذ ولا التهديد .. فلا يُعَد ذلك إكراهًا [١].

---

(١) وهناك أمورٌ لا يدخلها الإكراه ولا يُعتبر فيها ؛ أو لا تَنفذ به ؛ مثل : الإكراه على الكفر بالقلب ؛ فإنه لا سلطان لمخلوقٍ على القلب ، ومثل الإكراه على ترك الصوم أو الصلاة ؛ أو على البيع أو الشراء أو الطلاق .. فمثل ذلك لا يُعتبر بالإكراه.

○ **بعض القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:**

تتداخل القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة ـ المشقة تجلب التيسير ـ مع القواعد المندرجة تحت قاعدة " الضرورة " الآتية ؛ وذلك لتشابه هاتين القاعدتين فيما سبق بيانه.

وأذكر هنا ما هو أكثر التصاقًا بهذه القاعدة ؛ فمن ذلك :

القاعدة التي تقول: (لا واجب مع العجز ؛ ولا حرام مع الضرورة) ولهذه القاعدة ضوابط.

ومَن تلك القواعد:

القاعدتان المتقابلتان : (إذا ضاق الأمر اتسع ؛ وإذا اتسع الأمر ضاق)[1].

ومعناها: أن المكلَّف إذا عمل عملاً أو عبادةً فأصابه مشقة ؛ وضاق عليه الحال فإن الشرع يوسع عليه ويخفف عنه حتى تزول مشقته وضِيْقِه .. ؛ فإذا زال هذا الضيق وأصبح الوضع عاديًّا فإنه يرجع الأمر كما كان.

مثال : الصائم إذا أصابه المرض فيصيبه الضيق فيوسَّع عليه ويخَفَّف عنه بالفطر؛ وهذا معنى :(إذا ضاق الأمر اتسع) ؛ فإذا زال عنه المرض زالت عنه المشقة وضاقت عليه الرخصة ؛ ويعود للصوم ؛ على الأصل ؛ وهذا معنى :(وإذا اتسع الأمر ضاق).

مثال آخر : السفر ؛ فيه ضيق فيخَفف على المسافر حتى يقيم ؛ فإذا أقام كُلِّف بما خُفف عليه به.

---

(١) وأدرج الفقهاء تحت هذه القاعدة قاعدة عظيمة تقول : (إذا زال العُذر زال حُكمه) ؛ وهي تحكي معنى القاعدة الأم.

ومن الفروع أيضًا :

-التوسيع بقبول شهادة النساء والصبيان في الأمور التي لا يطّلع عليها الرجال ؛ خشية ضياع الحقوق والأموال.

-التوسعة بجواز أخذ ودفع الأجرة على فعل القربات ؛ تيسيرًا على الناس وحفاظًا على الشعائر .. ؛ كتعليم القرآن ؛ والإمامة للصلاة.

○ **الرخصة والعزيمة :**

والرخصة : من الترخيص والتيسير والتسهيل ؛ **وهي عند الفقهاء** : (تغيير الحكم من العسر إلى اليسر ؛ مع وجود الدليل المحرِّم ؛ بسبب عذرٍ شاق). **والراجح** عند جمهور العلماء أن الرخصة مِن قَبيل الحكم الوضعي لا التكليفي ؛ لأنها سببية.

وتَثبت الرخصة بالقياس ؛ فلو وجد سبب الترخيص في أمرين أحدهما منصوص جاز قياس غير المنصوص على المنصوص ؛ كقياس السفر المحرَّم على السفر المباح في مشقة الصوم مع الكراهة ؛ وكرخصة بيع العنب بالزبيب قياسًا على رخصة العرايا ، و"العرايا" : هي بيع الثمر في النخلة بتمر ناضج ناجز..[1].

(١) انظر : الإحكام للآمدي١/١٣٢ ، وتيسير التحرير٢/٢٢٩ ، وكشف الأسرار للنسفي١/٣٠٠ ، والرخص الشرعية د.النملة ص٧٢ وما بعدها.

وضد الرخصة العزيمة: وهي : الإتيان بالأحكام والأعمال الثابتة بالدليل الشرعي كما هي، قال النبي ﷺ: «عليكم برخصة الله التي رخّص لكم»[(١)].

وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه **قال** : "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".

حُكم تتبّع الرُّخَص
وشروط الترخّص عند الفقهاء

من الجميل أن يسأل المسلم ويستفتي عن أمور دينه التي يجهلها ؛ ومِن حقه أن يستفتي أكثر مِن عالِم ؛ ما دام باحثًا عن الحق.

لكن قد "يخطئ" إذا لم يَقنع بالحق والدليل ؛ وإذا لم يبحث عن الأعلم والأتقن من المفتين ؛ وإذا أخذ يتجول ويبحث بين المذاهب والفتاوى ليجد مهربًا من الحكم الذي وجب عليه لكنه لم يوافق هواه ؛ وليترخص بما لا رخصة له فيه.

والرُّخصة: هي التيسير والتسهيل في الأحكام والتكاليف لأعذارٍ معتبرة شرعًا.

وتَتبّع الرُّخَص: أي رُخَص العلماء وفتاواهم وزلاتهم ومذاهبهم وأقوالهم في مسألةٍ ما، **وتتبّعها**: أي البحث فيها عن الأهون والأسهل الذي فيه هروبٌ من الواجبات والتكاليف الشرعية ..[(٢)].

---

(١) رواه مسلم في صحيحه (١١١٥) ، وصححه الألباني في صحيح النسائي (٢٢٥٧).

(٢) انظر: رفع الحرج في الشريعة ص ٩٢ د. صالح بن حميد، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤٦٥/١ ، وتتبع الرخص للتويجري ص٢٩ ، والرخص الشرعية د.النملة ص٧٢ وما بعدها.

وقد يكون التتبّع مِن (المفتي ؛ أو المسؤول)، فتَحْمِلُه المحاباة أو المجاملة أو الخوف .. إلى الترفّق واللين في الفتوى والجواب ؛ ولو على حساب الحق.

دوافع تتبّع الرُّخَص:

١ -مِن الناس مَن يتتبع الفتاوى والمذاهب بدافع الدليل والبحث عن الحق ؛ والثقة بالعالم أو المفتي .. وهذا مأجور ولا شيء عليه.

٢ -ومنهم من يتتبع الرخص والفتاوى بدافع البحث عن الأهون والموافق للهوى ؛ ولا يهمه الدليل من الحق من المفتي .. فهذا هو المحذور المنهي عنه.

ومِن الأساليب الخاطئة في تتبّع الرُّخَص:

١ -الإكثار من السؤال والاستفتاء للحصول على ما يوافق الهوى والمراد ؛ مع وجود الدليل والقناعة والثقة بالمفتي.

٢ -"التلفيق" وهو أن يلفّق قولين، أو يجمع بينهما ؛ يأخذ من كل قولٍ ما يولد حكمًا أو مفهومًا لم يقل به أحد من العلماء ..

والتلفيق إذا أدى إلى نقض حكمٍ أو إلى حكمٍ سلبي لا تقرّه الشريعة أو إلى تحايل لإسقاط واجبٍ .. فإنه مذموم لا يصح [١].

(١) انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ؛ لمحمد الباني ، والتحقيق في بطلان التلفيق ؛ للسفاريني، وإرسال الشواظ على من تتبع الشواذ ؛ د. صالح الشمراني.

ضوابط تتبّع الرُّخَص:

إن تتبُّع الرُّخَص، وتنقّي الفتاوى، وتلفيق أقوال العلماء.. بحثًا عن الترخّص وهروبًا مِن التكاليف الواجبة التي لا محيص عنها .. يُعتبَر عملاً مذمومًا ، ومنهجًا معوّجًا ؛ حَرّمه أهل العلم ؛ لأنه يجمع الشر ، ويرقق دِين المرء ، ويضيع كثيراً من الواجبات ..

لذلك ضَبط الفقهاءُ ذلك التتبّع بالضوابط التالية:

- أن لا يعتمد الشاذ من الفتاوى والأقوال.
- وأن لا يؤدي التتبع إلى تضييع واجبٍ ؛ أو ذريعةٍ لمحرَّم.
- وأن يكون (المتتبِّع) أهلا للتتبُّع والبحث والترجيح ؛ وإلا فَيَسْأل.
- وأن يكون هدف المتتبع التطمئُن والبحث عن الحق والدليل الصحيح، وليس الهروب من الحق ولا التخلي عن الواجب.
- وأن لا يفتي (المفتي) إلا بما يدين اللهَ ـ تعالى ـ به أنه الحق الذي يعتقد صحته وصوابه ؛ ليس التعالم ولا المحاباة ..

قال تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ ﴾المائدة: ٤٩

وقال تعالى: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ المؤمنون:٧١

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ﴾ ص: ٢٦.

وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ ٤٠ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ﴾ النازعات: ٤١

فهذه نصوصٌ قرآنية تُحرِّم اتباع الهوى ؛ وأنه ضلالةٌ في الدِّين ؛ وقد روي عن النبي ﷺ ـ بسندٍ ضعيف ـ أنه قال :(لا يؤمِن أَحدُكم حتى يكونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِما جئتُ به) (١).

(١) رواه ابن حجر في الفتح ٢١٣/١٥ ؛ والنووي في الأربعين ؛ وحَسّناه، وضَعّفه كثير من أهل العلم ؛ لعِللٍ في سَنده ؛ كالألباني في المشكاة ؛ وابن عثيمين في شرح الأربعين ؛ إلا أنه صحح متنه ومعناه لموافقته النصوص القرآنية الصريحة.

القاعدة الرابعة

"الضرر يُزال"

أي : الضرر يجب أن يُزال ويُبعَد شرعًا.

ويُعبّرها بعض الفقهاء بحديث "لا ضرر ولا ضرار" [(١)].

(لا ضرر): "لا" نافيةٌ ؛ بَعدها نكرة في سياق النفي ؛ تفيد عموم نفي أي ضرر ؛ أي إن الضرر منفيٌ فلا يقع ولا يجوز إيقاعه ابتداءً ؛ على نفسٍ أو عِرض أو مال ؛ ومهما كان مصدره ؛ فهو ممنوع محرَّم بشتى صوره ؛ بل يجب دفعه وتوقّيه قبل وقوعه.

(ولا ضرار): "الضرار" هو مقابلة الضرر بضررٍ آخر ، وهذا مُحرَّمٌ أيضًا ، فكما لا يجوز إيقاع الضرر ؛ فكذلك لا يجوز مقابلة الضرر بضرر ؛ فالضرر كله ممنوعٌ شرعًا ؛ ابتداءً أو مقابلةً ؛ لأن ذلك من الانتقام والتشفي المذموم الذي يوسع الدائرة ويورث الفساد ؛ ولأنه يُصادِم قولَ الله تعالى: ﴿ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ﴾ فصلت: ٣٤.

مثال : لو ضَرب شخصٌ شخصًا ظلمًا ؛ فهذا (ضررٌ) لا يجوز أصلاً ؛ كما لا يجوز للمظلوم أن يقابل الضرر بمثله ؛ فذلك (ضرار) يوجب اتساع الفساد ولا يقطع النزاع .. ؛ والمشروع أن يتصالحا أو يرفع أمره للسلطان [(٢)].

---

(١) حديث صحيح رواه ابن ماجه (٢٣٤٠) في كتاب الأحكام ، ورواه البيهقي في سننه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم(٢٥٠).

(٢) انظر: غمز العيون للحمودي ص١١٨ ، والمدخل الفقهي العام ص٩٧٧ لمصطفى الزرقا.

وعليه: لا يجوز مقابلة القتل بقتل ، ولا الإتلاف بإتلاف ، ولا الأذى بأذى ؛ فإن ذلك اتساعٌ سِلبي يَعُود بما لا تُحمد عقباه [١] ، وكما قيل :

إذا دُفع الشرُّ القبيحُ بمِثْلِهِ تَحصَّلَ شرٌ ثالثٌ وتَولّدا
وأمسَت دواعي الشرِّ ذاتِ تَسَلْسُلٍ وصار الشرُّ في الناسِ سَرمدا

ومِن عظَمة هذه القاعدة وأهميتها: أنه يندرج فيها كل مسألة فيها جلب (مصلحة) أو دفع (مفسدة) من أو عن الضروريات الخمس ؛ "الدين والنفس والعقل والعِرض والمال".

ومن فروعها أيضًا : أسباب فسخ العقود ، والرد بالعيب ، والخيار بأنواعه ، والشفعة ، والإجبار على القسمة ، والحدود ، والكفارات ، وسائر العقوبات .. ومسائل أخرى كثيرة.

ويُستدل على هذه القاعدة: بالآيات التي تأمر بحفظ الأنفس والأموال والأعراض ؛ والآيات التي تحرم الاعتداء والظلم والعدوان .. وبآيات الحدود والعقوبات .. ؛ وبآيات الترخيص عند الاضطرار ..

كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ البقرة:١٩٠.

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة: ١٨٨.

---

(١) تنبيه: يستثنى من هذه القاعدة: ما استثناه الدليل الشرعي ؛ كمقابلة القتل العمد بالقصاص ومقابلة السرقة بقطع اليد، ومقابلة سائر الجرائم بالحدود بالعقوبات ؛ وغير ذلك مما شرعه الله للعباد من المصالح العظمى ؛ التي تَدفع مفاسدَ كُبرى.

وقولــه تعــالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ النحل: ١١٥.

وبقول النبي ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار).

وقوله ﷺ: (إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم ؛ كَحُرمةِ يومِكم هذا ؛ في شهركم هذا ؛ في بلدكم هذا ، أَلا كُلُّ شيءٍ مِن أَمْر الجاهلية تحت قَدَمَيَّ موضوع ..)[1].

قال ابن أبي القاسم في منظومة القواعد الفقهية:

بل بعضهم قد رَجَّعَ الفقهَ إلى قاعدةٍ واحدةٍ مُكَمِّلا
وهي اعتبارُ الجلبِ للمَصالحِ والدَّرءِ للمفاسدِ القبائحِ
ورَجَّحوا دَرءَ المفاسدِ على جلبِ مصالحِ كَمَا تأصَّلا

❖ ❖ ❖

(١) رواه مسلم (٢٩٥٠) كتاب الحج ، باب حجة النبي ﷺ.

- **قواعد مندرجة تحت قاعدة "الضرورة" :**

من القواعد التي تندرج تحتها توضح معناها وتفرّع الفروع عليها :

-الضرر لا يُزال بمثله ولا بما هو أكثر منه.

-الضرورات تبيح المحظورات.

-ما جاز لضرورةٍ زال بزوالها.

-الضرورة تُقدّر بقدرها.

-يُحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

-يُحتمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد.

-الاضطرار لا يُبطل حق الغير.

-دفع المفسدة مقدّم على جلب المصلحة.

-تُنزّل الحاجة منزلة الضرورة عامة أو خاصة. وإلى التوضيح :

أما القاعدة : **(الضرر لا يزال بمثله ولا بأكثر منه)** :

فهي قَيدٌ لقاعدة الضرر ؛ فقول الفقهاء : "الضرر يزال" ليس على إطلاقه ؛ بل هو مقيّد بقولهم : لا يزال بمثله ولا بأكثر منه.

كمَن يحيط به الضرر في مفازةٍ ؛ فلا يجوز له أن يأخذ الطعام من مضطر آخر مثله مشرف على الهلاك.

وكمَن يُكرَه على قتل نفسه أو يقتل شخصًا آخر .. فلا يحق له أن يدفع الضرر عن نفسه ليوقعه بأخيه في هذه الحالة وأمثالها.

وأما قاعدة: **(الضرورات تبيح المحظورات)**:

فليست على إطلاقها ؛ فإنه لا بد من الرجوع إلى معنى الضرورة ومداها ومقدارها ، لأن الضرورات المبيحة للمحظورات هي الضرورات التي توصل على درجة الهلاك أو الضرر البالغ على النفس أو العضو أو المال أو العِرض ؛ فبهذا يجوز استباحة المحظور بقدر الضرر حتى يزول ذلك الضرر، والقاعدة: (أن ما جاز بضرورةٍ زال بزوالها) ، قال تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ النحل: ١١٥.

وأما القاعدة: **(الضرورة تُقدّر بقدرها)**:

فهي قيْدٌ للقاعدة السابقة، فالمضطر لا يستبيح إلا مقدار الضرورة ؛ ولا يزيد عليها ، مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ﴾؛ كالمنقطع المشرف على الهلاك يأكل من (الميتة) بقدر ما يدفع الموت.

والغاصّ بلقمةٍ وليس عنده إلا (خمر) فلا يأخذ منه إلا مقدار إساغتها.

ومداواة (العورة) ؛ لا يُكشف منها إلا مقدار الحاجة.

و(الجبيرة) ؛ لا توضع إلا على مكان الكسر ؛ ولا يجوز مسح ما زاد عن الحاجة.

وأما القاعدة: **(يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام)**:

فتعني أنه إذا اجتمع ضرران ؛ وكان لا بد من ارتكاب أحدهما ؛ فإنه يُرتكب الضرر الخاص بشخصٍ تفاديًا لضرر الجماعة من الناس .. لأنهم أولى من الفرد.

ومثالها: كالمشاريع العامة التي تستوجب إزالة أملاك شخصية ؛ فإنها تُزال لمصلحة الناس العامة.

وكالكُفار إذا تترَّسوا بأسرى المسلمين ؛ وغَلب على الظن أن يهاجِموا ديار المسلمين ؛ فيجوز حينئذٍ رمي الكفار لدفعهم ولو تضرر الأسرى المُتَترَّس بهم.

ومثل هذه القاعدة ؛ قاعدة: **(احتمال الضرر الأخف لدفع الأشد)**؛ فإذا تَحتّما جاز ارتكاب أخفهما دفعًا لأشدهما ..؛ كالآكلة في العضو ؛ يجوز قطعه تفاديًا للبدن كله ، ومثل كشف العورة للمريض فإنه يُحتمل لدفع المرض.

وأما القاعدة: **(الاضطرار لا يُبطل حق الغير)**:

فهي قيد للاضطرار إلى حقوق الناس ؛ فلو اضطر شخصٌ إلى حق غيره من مال أو طعام أو شراب..؛ فله أخذه لدفع ضرورته ؛ **بشرط**: أن يَضْمَنه لصاحبه بعد زوال الاضطرار ؛ لأن الضرورة لا تبيح له الاستحواذ ؛ بل يجب عليه ضمان (القيمة) في القيميات ؛ و(المِثْل) في المثليات[1].

---

(١) قواعد ابن رجب ص٢٨٧ ، والوجيز في قواعد الفقه للبورنو ص١٥١.

وأما القاعدة: **(دفع المفسدة مُقدّم على جَلب المصلحة)**:

فإنها قاعدة عظيمة ومهمة جدًا ؛ لتعلُّقها بجميع نواحي الحياة ؛ وتعلُّقها بالمصالح والمفاسد ؛ خاصة في الحياة العامة والصحية والاقتصادية والدينية والاجتماعية ؛ وفي الوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..

فإذا وُجِد أمر يتعلق به "مفسدة ومصلحة" في آنٍ واحد ؛ فالواجب أن ننظر: فإذا ترجحت المصلحة قدمناها ، أما إذا استوت المصلحة والمفسدة ؛ أو ترجحت المفسدة .. فإنه يجب(التوقف) ؛ لأن دفع المفسدة أولى وأهم.

وأما قاعدة: **(الحاجة تُنزّل مَنزلة الضرورة)**:

فالمقصود بها حاجة الناس وما يحتاجون إليه ـ سواء حاجة عامة أو خاصة ؛ جائزة أو ممنوعة شرعًا ـ فإن الحاجة إليها تبيحها لدفع الضيق والحرج عن الناس .. والحاجة إذا عمّت كانت كالضرورة.

فلو احتاج الناس شيئًا ممنوعًا جاز لهم ـ ضرورةً ـ ؛ **بشرط** : رجحان مصلحته لهم ، مثل (ضبة الذهب) للإناء وللسن ؛ ومثل (الإجارة) فأصلها المنع شرعًا ؛ لأنها عقدٌ على معدوم ؛ وهو المنفعة ؛ فالمنفعة حين العقد معدومة ؛ ولا تجوز المعاوضة على معدوم .. ، لكن لحاجة الناس للإيجار أُبيحت الإجارة على خلاف هذا القياس لهذه الضرورة والحاجة[1].

(١) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٧٩ ، والأشباه لابن نجيم ص٨٧ وما بعدها.

القاعدة الخامسة

"العادة مُحَكَّمة"

العادة لغةً : مأخوذة من المُعاوَدة ؛ وهي التكرار[١].

محكّمة ـ بفتح الكاف المشددة ـ: اسم مفعول ؛ أي تُحكَّم بالحكم بها والرجوع إليها والتحاكم بمقتضاها في الفصل بين الناس.

و"العادة" و"العرف" بمعنى واحد عند كثير من أهل العلم.

فالعادة : هي ما عاوَده الناس وكرّروه مِن أعرافهم حتى صار عادةً.

والعرف : هو ما تعارف عليه الناس بينهم وساروا عليه في شؤونهم وتعاملهم مِن قولٍ أو فِعلٍ أو تَرْك ؛ في بَلَدٍ أو في كُلِّ البُلْدان.

ومعنى هذه القاعدة : أن الشيء إذا تكرر فأصبح معروفًا بين الناس فإنه يُرجع إليه في ضبط أمورهم وأحوالهم ، فأي (لفظ) أو (فعل) من الإنسان ؛ ولا ضابط له بنصٍ ولا شرع فإننا نرجع في ضبطه وتفسيره إلى العرف والعادة.. ؛ في البيوع والمعاملات والاختلافات وفي كل الشؤون ، و"كُلُّ مَن له عُرفٌ يُحْمَل كلامُه وتصرفاته على عُرفه وعلى لُغَته وعادته ولو خالَف اللغة أو عُرف الشرع ، فالحكم بين الناس بحسب عُرفهم"[٢].

ومن أدله هذه القاعدة : قول الله تعالى : ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴾ الأعراف: ١٩٩ ، وقوله : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ النساء: ١٩ ؛ والمعروف : هو العُرف الذي إذا عُرض على العقول والفِطَر السليمة قَبلتْهُ.

---

(١) المفردات للراغب الاصفهاني ص٣٥٢.

(٢) شرح تنقيح الفصول ؛ للقرافي ص ٢١١ ، والاستدلال للعمريني ص ١٢٤.

ومِن السُّنّة : ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قضى في أشياء كثيرة على مقتضى العرف والعادة .. كجعل (الدية) على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد.

وقضى ﷺ في (حفظ المزارع) أنه على أهلها في النهار ؛ وعلى أهل المواشي في الليل ؛ وهذا هو العرف المعروف عند الطرفين ..

وقضى ﷺ لهند بنت عتبة بالعرف ؛ لما شَكَت زوجها أبا سفيان بأنه لا يعطيها وولدها ما يكفيها ؛ فقال ﷺ: (خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف)[1].

وما روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ انه قال: (ما رآه المسلمون حَسنًا فهو عند الله حَسَن) ؛ فهو هنا يَعتبر تحسين الناس وعُرفهم ؛ وهذا أثر طويل رواه احمد وأصحاب السنن ؛ وهو أَثرٌ صحيح موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه.

- **مكانة هذه القاعدة في الفقه الإسلامي وعند العلماء:**

لهذه القاعدة مكانة كبيرة ومنزلة بالغة عند الفقهاء والعلماء ؛ فذكروها في كتبهم ؛ وبنوا عليها أحكامًا كثيرة ؛ وجعلوا معرفتها وفهمها شرطًا في القاضي والمفتي ؛ حتى يفهم ألفاظ وعادات وأعراف الناس..، وبوّب البخاري في صحيحه بابًا لاعتبار العرف.

---

(١) رواه البخاري (٢٢١١) كتاب البيوع؛باب مَن أجرى الأمصار على ما تعارفوا عليه، ومسلم(٤٤٧٧) في الأقضية ؛باب قضية هند.

حتى صار العرف والعادة وما اعتاده الناس بينهم من العوائد القوليّة والفعلية قرينةً مُحَكّمة ، أي يُحتَكَم إليها ويُرجَع إليها في الأحكام ومعرفة أحوال الناس وضَبْطِ أمورهم ، وجواز الحكم عليها وفي ضوئها.. ؛ لأن العرف المعتبر الصحيح حُجةٌ عند العلماء والفقهاء في مالا نَصّ فيه صريح ، وفي كُتب الفقه الكثير من المسائل الفقهية مرجعها إلى العُرف[1].

وهناك أحكام وفتاوى تتغير بتغير الأمكنة والأزمنة من أجل تَغيُّر العرف ؛ كتقدير النفقات ؛ ونحوها مما يُبنى على الألفاظ في البيع ، والإجارة ، والرهن ، والسلم ، والهبة ، والحوالة .. ، ويُرجع إليه في الطلاق ، والفسخ ، والوصايا ، والأوقاف ، والأيمان ، والإقرار..

حتى صار "العرف والعادة" ـ عند عامة أهل العلم ـ دليلاً شرعيًا معتبَرًا تُبنى عليه الأحكام وتُضبط به الأمور ؛ في ما لا نص فيه ، وكما قيل :

والعرف في الشرعِ له اعتبار لِذا عليه الحُكم قد يُدار

(١) انظر كتاب العُرف ؛ للشيخ د. أحمد المباركي ، والاجتهاد فيما لا نَص فيه ـ للطيب الخضيري ١٩٢/٢.

وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : (مهما تَجدَّد في العُرف فَاعْتَبرْهُ، ومهما سقط فأَلْغِه، ولا تجمد على المنقول مِن الكُتب طول عمرك ، بل إذا جاءك رَجُلٌ مِن غير إقليمك فلا تُفْتِه على عُرف بلدك، ولكن سَلْهُ عن عُرف بلده فأَجْرِهِ عليه ؛ فهذا هو الحق الواضح، أما الجمود على المنقولات فهو ضلال في الدِّين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الصالحين)[1].

(١) إعلام الموقعين ـ لابن القيم ص ٩٩، وانظر رسائل ابن عابدين ٢/ ١٣٢.

○ **أقسام العرف ؛ وشروط اعتباره عند الفقهاء :**

قَسّم أَهْلُ العِلم العُرفَ مِن حيث مَصادره وأسبابه إلى عِدّة أقسام هي :

العُرف العام :

وهو ما تعارف عليه الناس في أيِّ بلدٍ مِن البلدان ، ومنه عَقْد الاستصناع في بعض صُوَره ، كخَصْف النعل وتفصيل الثوب ..

العُرف الخاص :

وهو ما تعارف عليه أَهْلُ بلدٍ بعينه ، أو أَهْل مِهنةٍ خاصة ؛ لا يعرفه غيرهم ولا يأخذ به غيرهم.

العُرف العملي :

وهو ما اعتاد الناس فِعْله مِن غير إنكار ، لمعرفة الجميع به ، فهو(أعمال بلا أقوال) ؛كعَقْد المعاطاة ؛ وهو إعطاء المشتري للبائع مبلغاً بدون اتفاق ، فيعطي الثمن ويأخذ المُثْمَن ؛ لأنهما معروفان عند الجميع ، كشراء الرغيف ، و الماء ونحو ذلك ..

العُرف القولي :

وهو ما اعتاد الناس إطلاقه مِن قولٍ أو لفظٍ على غير حقيقته وغير معناه الأصلي في اللغة ؛ وذلك كتعارفهم على إطلاق لفظ (الدابة) على ذوات الأربع من الفَرَس والحمار ، مع أنها عامّةٌ لكل ما دَبّ على الأرض ، وكإطلاق بعضهم لفظ (الولد) على الذَّكَر فقط حتى تعارفوا على ذلك ؛ مع أن الولد في اللغة وفي الشريعة يُطْلَق على الذَّكَر والأنثى معاً.

أما مِن حيث الصحة والفساد فإن العُرف ينقسم إلى:

عرفٍ صحيحٍ مقبول : وهو العُرف الموافق للشريعة وأحكامها، وليس فيه مفسدة ولا ضرر.

عرفٍ فاسد مردود: وهو العُرف المخالف للشريعة وأحكامها ، ويترتب عليه مفاسد دينية ودنيوية، فهو مردودٌ منبوذٌ لا اعتبار له، لأنه مُعارِضٌ للشريعة(١).

وكُلٌ مِن العُرف العام والخاص والقولي والعملي ـ السابقة الذِّكر ـ قد يكون صحيحا وقد يكون فاسداً ، باعتبار هذا التقسيم الأخير للعرف من الصحة والفساد (٢).

(١) انظر الموافقات للشاطبي ٢/٥٧٣ بتحقيق الشيخ عبد الله درّاز ،والجامع لمسائل أصول الفقه ص ٣٩٤ للدكتور النملة ،وانظر الاستدلال عند الأصوليين د. العمريني ص١٢٢.

(٢) أما العُرف الشرعي : فهذا له احترامٌ وتقديرٌ وتعظيم ، ولا اعتراض علية ولا قَدْح فيه ، لأنه مِن عند الله تعالى ،(كالصلاة) فإنها في عُرفِ الشرع : العبادة ، وإن كانت في عُرف اللغة : الدعاء.

ولكن لا اعتبار للعُرف ولا يؤخذ به إلا بشروطٍ هي :

- أن يكون العُرف موجوداً ومتداولاً حال الرجوع إليه ، ولا يصح إنشاؤه.
- أن لا يخالِف العرفُ الشرعَ أو دليلاً ؛ ولا يُحَرِّم حلالاً أو يُحِل حراماً.
- أن لا يُخالِف العُرف عُرفاً آخر مأخوذٌ به في نَفْس البلد.
- أن يكون العُرف مُطّرداً ومُستمراً ثابتًا مُنطبقاً على الأمور المأخوذ فيها.
- إذا تغير العُرف أو العادة وَجَبَ تغيير الحكم المبني عليه وعدم الجمود.

ومن أمثلة الأحكام التي بُنيت في الشرع على العرف :

ـ تقدير النفقة والسكن للزوجة ، فتقديره متروكٌ لعُرف الناس ولم يحدّه الشرع بحدّ ، قال تعالى : ﴿ لِيُنفِقْ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ﴾الطلاق: ٧.

ـ تحديد الحِرز للقطع في السرقة ، فالمعتبر فيه العُرف.

ـ مراعاة ما عليه أَهْلُ كل بلدٍ في ألفاظهم ، وموازينهم ، ومكاييلهم.

ـ أن النبي ﷺ أحال هند أُمّ معاوية ـ رضي الله عنها ـ إلى العرف لما اشتكت إليه شُحَّ أبي سفيان ؛ وقالت : آخُذ مِن ماله سِرّاً ؟ فقال ﷺ لها : (خُذي أنتِ وبنوكِ ما يَكْفيكِ بالمعروف). وهو في الصحيحين.

○ **تعارُض العرف مع الشرع أو مع اللغة:**

إذا اتفق العرف مع الشرع ومع اللغة في الأحكام والألفاظ فلا إشكال.

لكن إذا اختلف العرف (**مع اللغة**) : فإنه يُقدّم العرف على اللغة، **ومِن فروع ذلك :** أنه لو حلف شخصٌ أن لا يأكل لحمًا ؛ فأكل سَمكاً ؛فإنه لا يحنث ؛لأن السمك لا يُسمّى في العرف لحمًا ، ولو حلف لا يدخل بيتًا ؛ فدخل مسجداً ؛ فإنه لا يحنث ؛ لأن المسجد لا يُسمّى في العرف بيتا .. ، ولو حلف لا يجلس على بساط ؛ ولا في ضوء سراج ؛فإنه لا يحنث بجلوسه على الأرض أو تحت الشمس ؛ولو كانت الأرض في اللغة بساطا والشمس في اللغة سراجا ؛ لأن العبرة بالعرف.

وأما تَعارض العرف (مع الشرع):

فإن كانت معارضته لنصٍ "خاص" فالمقدم هو النص ؛ والعرف هنا فاسد.

وإن كانت معارضته لنصٍ "عام" فمن أهل العلم من يقدم العرف هنا ؛ ويخصص عموم النصوص به ؛ ومنهم مَن لا يرى التخصيص ؛ والأول أرجح فيما يمكن فيه التخصيص ، والله أعلم.

مثاله : نَصُّ إباحة الضرورة عامٌّ لأي ضرورة ، لكن تقدير الضرورة يُرجع فيه للعرف ؛ فلو وقع شخص في مأزق خفيف لا يُعتبر ضرورة عُرفًا ؛ فإن هذا "العموم" يخصَّص بالعرف ؛ فلا يكون لهذا الشخص حكم رخصة الضرورة المقصودة شرعًا.

○ **قواعد مندرجة في قاعدة العرف والعادة:**

يندرج تحتها قواعد في معناها توضحها وتتفرع عنها ؛ ومنها :

-المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا.

-الثابت بالعرف كالثابت بالنص.

-العبرة بالعرف المقارِن السابق لا الطارئ اللاحق.

-العبرة بالغالب العام لا النادر الشاذ.

-تُترك الحقيقة بدلالة العادة.

-تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. وإلى التوضيح والشرح :

أما قاعدة : **(المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا)** :

فتعني أن الناس إذا تعارفوا على شيء واعتادوه ؛ مِن قولٍ أو فعلٍ ؛ في تعاملات أو بيوع أو عقود ؛ فإن هذا العرف يجري مجرى الشرط بينهم حتى ولو لم يذكروه أو يشترطوه ؛ فإنه بالتعارف عليه صار كالشرط الملزم.

مثال : نقل البضاعة المباعة ؛ فإذا ابتاعا وهما يتعارفان على أن التوصيل يتبع البيع ثم اختلفا فيه ؛ فإنه بالرجوع إلى العرف يصير التوصيل والنقل كالشرط بينهما ؛ لا يحق للبائع التخلي عنه .. وهكذا.

وأما القاعدة : **(الثابت بالعرف كالثابت بالنص)** :

فتعني أن العرف الصحيح المتوفر الشروط إذا ثبت وتعارف الناس عليه يُرجَع إليه ويُحتكم إليه كما يُتحاكم إلى النصوص الشرعية ، ويُفك نزاع الناس بحسب عُرفهم.

وأما القاعدة : **(العبرة بالعرف الـمُقارِن السابق لا بالطارئ اللاحق)** :

فتعني أن العرف المعتبر المأخوذ به في فهم دلالات النصوص ؛ وفي فك الخلافات والنزاعات .. هو العرف المقارِن لها أو السابق لها ، أما الأعراف الطارئة والمستجدة فلا عبرة بها شرعًا ؛ و لا يُنظَر لها ؛ والقاعدة أنه " لا عبرة بالعرف الطارئ ".

مثال : لو تعاقد شخصان ؛ وأطلقا لفظ العقد بحسب عرفٍ قبل سنوات طويلة ؛ ثم تخاصما واختلفا عند القاضي ؛ فإنه يَحكُم بينهما بالعرف المصاحِب والمقارِن لزمن العقد ؛ لا بالأعراف الجديدة.

وعلى ذلك :

فإنه يتأكد في حق (القاضي والمفتي) أن يعرف الأعراف بأنواعها ؛ السابق منها واللاحق ؛ والمقارِن ، والطارئ الجديد ... حتى يُنزّل العقود والألفاظ والتصرفات على العرف المعتبر المقارن لتلك الأحوال.

وأما القاعدة: **(العبرة بالغالب العام لا النادر الشاذ)**:

فكسابقتها ؛ فكما أن المعتبَر هو العرف المقارن السابق .. فكذلك لا عبرة إلا بالعرف العام الغالب المشتهر ..، وكما أنه لا عبرة بالعرف الجديد الطارئ فكذلك لا عبرة بالشاذ النادر .

وقد يوجد عرف مقارن ؛ لكنّه شاذ أو نادر فلا عبرة به حينئذ ، ويجب أن تُنزّل تصرفات الناس ونزاعاتهم على (ما سبق وعمّ وغلب) لا على ما شذ وندر.

مثال: لو تعاقد شخصان في بلدٍ به نقدان: عامٌّ غالب ؛ وشاذٌّ نادر.. فإنه عند الإطلاق في النقد يُحمل على الغالب المشهور لا النادر الغريب ؛ حتى ولو لم يُحدِّداه.

وأما القاعدة: **(تُترك الحقيقة بدلالة العادة)**:

فمفادها أن الحقيقة اللغوية إذا تعارضت مع العادة فإن الغَلبة للعادة ؛ ونترك الحقيقة اللغوية ؛ كالدابة، والغائط، ونحوهما، فالغائط (في اللغة) المكان المنخفض ؛ و(في العُرف) النجاسة المعروفة ؛ والعرف غالبٌ في هذه الحالة ؛ فتُرِكَت الحقيقة لأجل هذا العرف.

وأما القاعدة: **(تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف)**:

فإن الفتوى هنا : هي الفتوى الاجتهادية ؛ لأن الفتوى نوعان :

فتوى نصيّة : أي مبناها نصٌ شرعي ؛ فهذه تتبع النص ؛ ولا تتغير بزمان ولا مكان ولا عرف.

وفتوى اجتهادية : مبناها اجتهاد ؛ أو نص يُفسَّر العرف ؛ فهذه تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والمصلحة ، فإذا تغيرت ألفاظٌ أو عاداتٌ فإنها تتغير الفتوى لذلك ..

ومن النصوص التي تَتْبع العرف ؛ قول النبي ﷺ : (الوزنُ وَزنُ أَهْلِ مكة ، والمكيالُ مِكيالُ أَهْلِ المدينة)[1].

وهُنا خَص (مكة) بالميزان هنا لأنها أرض تجارة ؛ وفيها بَيعُ السلع بالأثمان.

أما (المدينة) فهي دار زرع ونخيل وما يعتمد على الكيل لا الوزن.

والوزن : يخص النقدين لنعرف به زكاة النقود ؛ مضروبة أو بالورق النقدي.

والكيل : هو الصاع الذي به نعرف مقدار الإطعام في الكفارات ، والنفقات ، والديات ، وزكاة الفطر ..

وزن أهل مكة : **أي** في ما جرى العرف بوزنه ؛ ولم نجد له عرفًا خاصًا.

مكيال المدينة : **أي** في ما جرت العادة بكيله ؛ ولم نجد له عادة خاصة.

وإنما نَرجع إلى (عُرف مكة والمدينة) عندما لا نعرف عُرف السائل ؛ أو لا يوجَد له عُرف معروف مستقر.

ومن ذلك ندرك أنه من الضروري معرفة الموازين والمكاييل والمقاييس الشرعية ؛ خاصة ما كان منها في زمن النبي ﷺ ؛ ومعرفة حقيقة ومقادير الدينار ، والدرهم ، والمد ، والصاع ، والوسق ، والأوقية ، وكذلك الجرام ؛

---

(١) رواه النسائي في كتاب الزكاة برقم(٢٥٢١) وفي البيوع برقم(٤٩٥٨) ، ورواه أبوداود في البيوع برقم(٣٣٤٠) واللفظ له ؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

والكيلوجرام المعاصِرَين ... لأن لها علاقة وثيقة بالنواحي والمقادير الشرعية التعبدية ؛ كالزكاة وأنصبتها ، والكفارات ، والديات ، والمواريث.. وغيرها[1].

إلى هنا انتهى الكلام عن القواعد الخمس الكبرى.

(١) انظر لذلك: كتاب "الأكيال والموازين" للمقريزي ، و"معالم الحديث" للخطابي ، و" تقدير الأوزان عند المسلمين " لعبد القادر الخطيب.

المبحث السابع

خلاصةٌ نافعة في قواعد وفروع جامعة

وفي هذه الخلاصة ـ من باب الإتمام والتأكيد والاختصار ـ أسرد القواعد الجامعة التالية ؛ بدءًا بالخمس الكبرى وما يتبعها ؛ ثم عشرات القواعد الهامة التي ذكرها الفقهاء واهتموا بها :

(١) -القواعد الخمس الكبرى وما يتبعها :

-الأمور بمقاصدها.

-اليمين على نية المستحلِف في المظالم.

-العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالصيغ والمباني.

-إذا اختلف اللسان والقلب فالعبرة بالقلب.

-اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية[١].

-اليقين لا يزول بالشك.

-الأصل بقاء ما كان على ما كان.

-الأصل في القديم بقاؤه على قِدمه.

-الأصل براءة الذمة.

-الأصل في الأشياء العَدَم.

-الأصل في الصفات العارضة العَدَم ؛ وفي الصفات الأصلية الثبوت.

-الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

---

(١) أي لا يُسئل صاحبه عن نيته به ؛ لأنه صريح واضح دال على المقصود.

-الأصل في الكلام الحقيقة.

- الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يَرِد دليلٌ على التحريم.

-المشقة تَجلب التيسير.

-لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.

-إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق.

-إذا زال العُذر زال حُكمه.

-الضرر يُزال "لا ضرر ولا ضرار".

-الضرر لا يُزال بمثله ولا بما هو أكثر منه.

-الضرورات تبيح المحظورات.

-ما جاز لضرورةٍ زال بزوالها.

-الضرورة تُقدّر بقدرها.

-يُحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

-يُحتمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد.

-الاضطرار لا يُبطل حق الغير.

-دفع المفسدة مقدّم على جلب المصلحة.

-تُنزّل الحاجة منزلة الضرورة عامة أو خاصة.

-الضرر القاصر أهون من الضرر المتعدي.

-النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر.

-العادَةُ مُحَكَّمة.

-المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا.

-الثابت بالعرف كالثابت بالنص.

-العبرة بالعرف المقارِن السابق لا الطارئ اللاحق.

-العبرة بالغالب العام لا النادر الشاذ.

-تُتْرَك الحقيقة بدلالة العادة.

-تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.

(٢) -قواعد في العقائد والعبادات :

-التوحيد أَعظم الواجبات، والشرك أعظم المحرَّمات.

-الإيثار في القُرَب مكروه.

-الأكثر فعلاً أكثر فضلا.

-خير الأعمال أدْوَمُها وإنْ قَلّ [١].

-القليل الدائم خيرٌ مِن الكثير المنقطع.

-مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

-لا يُترك الواجب إلا لواجب.

-لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.

-لا يَدخل الضعيف على القوي [٢].

---

(١) من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (١٨٣٠) كتاب صلاة المسافرين.

(٢) كنافلة الصلاة لا يجوز تحويل نيتها إلى فريضة؛ والصدقة لا تتحول إلى زكاة ، ولا تؤدَّى تحية المسجد مع إقامة الصلاة.

-الدافع أقوى من الرافع[١].

-المستقذر شرعًا كالمستقذر حسًا [٢].

-المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا [٣].

(٣) -قواعد في المعاملات :

-تَصرّف الإمام على الرعية منوطٌ بالمصلحة.

-السلطان وليُّ مَن لا وليّ له[٤].

-البيّنة على مَن ادّعَى واليمين على مَن أَنكر[٥].

-اليمين تكون على نية المظلوم لا الظالم.

-البيّنة حجةٌ متعدّية ؛ والإقرار حجة قاصرة[٦].

---

(١) أي السبب الذي يدفع ويمنع الأحوال والصفات أقوى من السبب الذي يرفعها ؛ كطهورية الماء أقوى من تطهيره.

(٢) كالعَود في الهبة فإنه كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ؛ وكالنجاسات ؛ بولٌ أو دمٌ ونحوهما ؛ فهي مستقذرة شرعًا وحسًا.

(٣) هذه من القواعد التي ذكرها الإمام المقري في كتابه الحافل "قواعد الفقه" ؛ ومعناها: أن ما عُدم وأُبطل شرعًا فإنه كالمعدوم حسًا الذي لا عبرة بوجوده ؛ لأنه لا فائدة من وجوده مع المانع الشرعي ؛ مثل(الماء النجس) ؛ فهو وإن كان موجودًا حسًّا إلا أنه كالمعدوم ؛ لأن الشرع منعه وحرّمه ؛ فنتركه كأنْ لا وجود له ؛ ونصير للتيمم ، ومثل(المال الحرام) من الربا والسرقة ولو كثر ؛ فهو باطل والأكل منه محرّم ولا يغني من الحلال شيئًا ؛ ولو استحلّه صاحبه.

(٤) هذه القاعدة جزء من حديثٍ رواه أحمد وأصحاب السُّنن.

(٥) من حديثٍ صحيح رواه البخاري ومسلم.

(٦) أي إن البيّنة تشمل المال والإرث ؛ أو القضية بجميع أطرافها ، أما (الإقرار) فإنه حجة محصورة قاصرة على المقِر نفسه لا تتعداه إلى غيره.

-المرء مؤاخَذٌ بإقراره.

-على اليد ما أخذَتْ حتى تؤديه[١].

-ليس لِعِرقٍ ظالمٍ حَق[٢].

-المشروط يَثبت بالشرط.

-يُلحَق الفعل بالفاعل ؛ لا بالمتسبب ولا الآمر.

-إذا اجتمع السبب والمباشِر قُدّم المباشر.

-المتسبب لا يَضمن إلا بالتعمد.

-جناية العجماء جُبَار وجُرحها جُبار[٣].

---

(١) من حديثٍ رواه ابن ماجه وغيره.

(٢) من حديث صحيح رواه أصحاب السنن ، والمعنى : أن الظلم لا يُكسِب الظالم حقًا شرعًا حتى ولو اعتقد الظالم ذلك ، فالعبرة بالشرع لا بالرأي والهوى.

(٣) من حديث صحيح رواه البخاري(٦٩١٢) ومسلم(١٧١٠) في باب الحدود ، والعجماء : هي الدابة كالبعير ونحوه ، والجُبَار: هو الهدر الذي لا يُضْمَن ، ومعنى هذه القاعدة : أن ما أتلفَتْه الدابة أو حطّمته من غير تفريط ولا إهمال من صاحبها فإنه هدر ولا ضمان على صاحبها ؛ كأن ترمح برجلها أو تبدأ بنفسها ؛ لأن صاحبها لم يُفرط ؛ ولأن البهائم لا إرادة لها ولا تكليف عليها.

(٤) -قواعد في التملك والـمُلكيات :

-مَن مَلك شيئًا مَلك ضروریاته.

-لا تَصرّف إلا في مُلكٍ أو بإذن.

-مَن حَصَل له سببٌ للتملك مَلَك.

-مَن حَصَل له سبب ضمان ضَمِن.

-مَن ثَبَت تملّكه فلا يَسقط عنه إلا بسبب شرعي.

-مَن مَلَك التنجيز ملك التعليق ومَن لا فلا.

-لا شُفْعَة إلا في ثابت غير منقول[١].

-ما جاز بيعه جاز رَهنه.

-الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة [٢].

---

(١) الشُّفعة هي: حصة الشريك في المال الذي بينه وبين شريكه إذا باع شريكه حصته؛ فهو أولى بها من غيره إذا علم وأراد؛ حتى لا يتضرر.. ، فلا يجوز لأحدهما البيع حتى يَعْرِض على شريكه، ويُشتَرط فيها أن يكون المال ثابتًا كالأراضي والمزارع والدور والـحِيّط، فلا شفعة في دراهم ونحوها.

(٢) كولاية الأب والأخ أقوى من ولاية القاضي؛ إذا كانا عدلين معتدلين.

-الحريم له حُكْم ما هو حريمٌ له.

-الأصل في مُلك الأعيان مُلك "الرقبة" و"المنفعة".

-ما اشترك المسلمون فيه فهو مُلْكيّة عامة.

-الناس شركاء في ثلاث : الكلأ والماء والنار[١].

(١) من حديثٍ رواه أبو داود برقم(٣٤٧٧) ؛وابن ماجه برقم(٢٤٧٣) بسند صحيح ؛ ولفظه: (ثلاثٌ لا يُمنعَن : الكلأ والماء والنار).

والكلأ: النبات والمرعى في الأراضي العامة الغير مملوكة لأحد بعينه .

والماء: أي فضل السيل والسقيا.

والنار : أي الحطب ؛ وقيل: الدفء والاستصباح والاستضاءة بها.

(راجع سبل السلام للصنعاني ١٦٦/٣ كتاب البيوع).

(٥) -قواعد في علم الفرائض والمواريث:

-لا إرث إلا بنكاحٍ أو ولاءٍ أو نَسَب.

-لا إرث مع الرِّق والقتل واختلاف الدِّين[١].

-ما بقي من الفروض فهو لأَوْلى رَجلٍ ذَكَر[٢].

-كل مَن أدلى إلى الميت بواسطةٍ حجبته تلك الواسطة[٣].

-كل مَن أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث[٤].

-لا إرث للحواشي مع الفروع أو الأصول[٥].

-الأصول الذكور لا يحجبهم من الإرث إلا أصول ذكور.

-الحواشي يُحجَبون بالأصول والفروع والحواشي.

-الأصول لا يحجبهم إلا أصول؛ والفروع لا يحجبهم إلا فروع.

---

(١) في هذه القاعدة والتي قبلها: أسباب الإرث وموانع الإرث؛ وقد نظمها "الرحبي"- رحمه الله - في منظومته فقال: أسباب ميراث الورى ثلاثة كلٌّ يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح وولاء ونسبْ ما بعدهن للمواريث سببْ
ويمنع الشخص من الميراثِ واحدةٌ من عِلل ثلاثِ
رِقٌّ وقتلٌ واختلافُ دينِ فافهم فليس الشك كاليقينِ

(٢) من الحديث الذي رواه البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥).

(٣) أي كل من قُرب للميت بواسطة فإنه محجوب بها، كجد الميت محجوب بأبي الميت؛ فلا إرث للجد مع وجود الأب؛ ولا إرث لابن الابن مع وجود الابن ..

(٤) كابن البنت وابن الأخت وابن العمة .. فإنهم لا يرثون؛ لأنهم ليسوا من نسب الميت ولا عصبته.

(٥) الأصول: الآباء والأمهات، والفروع: الأبناء والبنات، والحواشي: هم الأخوة والأعمام وأبناؤهم.

-البعيد محجوب بالقريب[١].

-الأخوات كالبنات عند عدم البنات.

-أقل الجمع ـ في الفرائض ـ اثنان.

❖ ❖ ❖

(١) كابن الابن محجوب بالابن.

(٦) -قواعد فقهية عامة:

-التابع تابع[١].

-إذا سقط الأصل سقط الفرع.

-العقل مناط التكليف[٢].

-العقل تابعٌ للنقل[٣].

-العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب[٤].

-الخروج مِن الخلاف أولى مِن البقاء فيه.

-لا اجتهاد مع النص.

---

(١) كالجنين تابع لأمه؛ فلو بيعت ناقة حامل فحملها تبع لها، والثمر تبع للشجر، كذلك الدود في التمر تبع له؛ ما لم يُعلَم فإنه يُزال.

(٢) أي متعلَّقه وسببه؛ فلا يُكلَّف شرعًا إلا عاقل مُدرك فاهم لخطاب الشرع..، لذلك فإن فاقد العقل، والمغمى عليه، والهرم المخرف، والصغير الذي لم يبلغ سن الرشد.. فهؤلاء لا يُخاطَبون بأحكام الشريعة، ويَخرج عن هذه القاعدة فرعان: ١ـ الصلاة: فإنه يؤمر بها المميز الذي لم يبلغ سن الرشد ليتدرب عليها لكونها أعظم فريضة. ٢ـ الزكاة: لا يُشترط لوجوبها ولا إخراجها عقلُ ولا بلوغُ المالك؛ لأنها متعلقة بالمال وليس بالبدن.

وحَوْل العقلِ قالوا: "إذا أخذ الله ما وَهَب أسقط ما أوجب"؛ أي إذا زال العقل زال التكليف؛ والعكس.

(٣) العقل: عقل الإنسان وتفكيره واختياره، والنقل: هو الشرع ممثَّلاً في نصوص القرآن والسنة التي نُقلت إلينا، والمقصود أن العقل والنقل إذا اجتمعا في مسألة أو برهنة أو نحو ذلك، فالمقدَّم هو النقل، أما العقل فتابع للنقل ومضبوط به، ولا مجال للعقل إلا في حدود الشرع.

(٤) واللفظ هو النص الشرعي من القرآن والسنة، وهذه قاعدة فقهية تفسيرية؛ عليها مدار التفسير وكثير من الأحكام.

-لا تقييد إلا بمقيِّد ولا تخصيص إلا بمخصِّص[١].

-لا يُنسب لساكتٍ قول[٢].

-لا وصف لحاضر[٣].

-لا طلاق ولاعَتاق في إغلاق[٤].

-الحكم على وصفٍ يزول بزوال ذلك الوصف.

-الكتاب كالخطاب[٥].

-المُغلَّب كالمحقق[٦].

-الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان[٧].

---

(١) كتقييد وتخصيص الأحوال والألفاظ والعقود والتعاملات والنصوص ..؛ فإنه لا بد لذلك من مقيِّد أو مخصِّص شرعيٍ معتبر؛ وإلا يبقى المطلق على إطلاقه والمخصص على تخصيصه.

(٢) من أقوال الشافعي رحمه الله ؛ وهي مقيَّدة ؛ وهي التي أثارت جدلاً بين الفقهاء في حجية الإجماع السكوتي عند الشافعي ، والصحيح أنه حجة كالإجماع الحضوري.

(٣) كمن يبيع سيارة أو سلعة حاضرة يشاهدها المشتري؛ فلا معنى للوصف هنا؛ لأن العيان كالبيان.

(٤) أي لا يقع الطلاق من الزوج ؛ ولا عتق العبد من سيده في حالة إغلاق العقل وذهابه ، فإذا فقد الزوج عقله لجنونٍ أو سكرٍ أو غضبٍ أو إغماء.. ثم طلق زوجته فإنه لا يقع طلاقه ؛ لأنه لا يشعر بتصرفاته ، وهذه القاعدة هي نَص حديث صححه أهل العلم واستدلوا به في هذا الباب ؛ رواه أبو داود (٢١٩٣) في كتاب الطلاق ، وابن ماجه (٢٠٤٦) باب طلاق المكره ، ورواه أحمد في المسند ٦/٢٧٦.

(٥) أي المكتوب باختيار ورضى ؛ هو كالإقرار باللسان.

(٦) أي الوصف أو الحال الغالب على الظن يرجَّح حتى كأنه الحقيقي.

(٧) فإذا وجِدَتْ البيّنات والبراهين الصحيحة الصريحة على الشيء فإنها كالمشاهدة بالعين.

-الأوهام في الأذهان أكثر من الحوادث في الأعيان.

-يَسقط الظني بالقطعي[١].

-يَدْخُل القويُّ على الضعيف ؛ لا العكس[٢].

-ما لا يتبعّض لا يتجزأ ؛ وإسقاط بعضه إسقاطٌ له كله[٣].

-من استعجل شيئًا قَبل أوانه عوقب بحرمانه.

-الغُنْم بالغُرم والخراج بالضمان[٤].

---

(١) أي الظنى والقطعي من الأدلة الشرعية والعقلية والعرفية، فالظنى المحتمل لا يَقْوى على مناهضة القطعي المؤكَّد لفظًا ودلالة.

(٢) مثال ذلك: الفريضة ؛ لأنها أقوى من النافلة يجوز تحويل نيتها إلى نافلة ؛ لكن لا يجوز تحويل نية النافلة إلى فريضة، كمن يكبر الإحرام للظهر مثلا ؛ فإنه يجوز قلبها إلى نافلة بالنية ؛ ولا يصح العكس ، كذلك الزكاة والصدقة ؛ لا يجوزقلب نية الصدقة بعد إخراجها إلى نية زكاة ؛ لأن الزكاة فريضة لا تأتي بهذا التلاعب.

(٣) كمن يقول لزوجته : طلقتك نصف طلقة ؛ فإنه لا ينفذ ؛ لأن الطلاق لا يتجزأ ، وما غَلب في العرف فهو أولى من القليل الغير مشتهر.

(٤) جزء من حديث صحيح عند أحمد وأصحاب السنن ؛ وقد سبقَتْ الإشارة إليه ؛ ومعناه: أن ما دخل تحت مسؤولية الشخص وضمانه فإن ما غنمه من حقوق الآخرين يجب أن يُغرّم به ، وما استخرجه من فائدة من أموالهم وأشيائهم يجب أن يضمنها ، ومن حظي بالربح فعليه نصيبه من الخسارة ..، فلا خراج إلا بالضمان. وهذه قاعدة عظيمة ومهمة في موازناتنا وتعاملاتنا.

-لله تعالى خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص[١].

-كُلّ قَرضٍ جَرَّ نفعًا فهو رِبا.

-كلّ طيب طاهر لا ضرر فيه فهو مباح[٢].

-كل خبيث نجس مُضِر فهو محرَّم.

(١) أي إن لله تعالى خواص من مخلوقاته ؛ خصها بمزيد فضل وعناية أكثر من غيرها، فمن الأزمنة: شهر رمضان ، والأشهر الأربعة الحرُم ، وليلة القدر ، ووقت السَّحر ، ومن الأمكنة: الحَرَمان الشريفان، ومكة، والمدينة، والمساجد.. ، ومن الأشخاص: الأنبياء، والرسل، والعلماء..؛ فإن لهم منزلة ودرجة تخصهم دون سائر الخلق، قال تعالى: ﴿ **وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ** ﴾ إبراهيم: ١١ ، وقال تعالى: ﴿ **يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ** ﴾ آل عمران: ٧٤.

(٢) أي من الأطعمة والأشربة ونحوهما، والعكس أو مفهوم المخالفة صحيح أيضًا؛ كما في القاعدة التي بعدها، قال تعالى: ﴿ **وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ** ﴾ الأعراف: ١٥٧، وهذه الآية الكريمة مع القاعدة السابقة تعتبر من أعظم القواعد في باب الأطعمة والأشربة؛ وباب اللباس والزينة.

المبحث الثامن

فوائد وشوارد من عِلم القواعد

١. القواعد المختلَف فيها:

هناك قواعد اختلف الفقهاء فيها ـ أي فيما يترتب عليها ـ على أقوال؛ قولان أو أكثر ؛ وميزتها أنهم يبدؤونها بـ"هل" الاستفهامية ..

كقولهم: هل الجمعة ظُهرٌ مقصورة؟ هل الرهن ضمان أم عارية؟ هل الإسقاط إبراءٌ أم تمليك؟ هل الإقالة فسخٌ أم بَيع؟ هل العبرة بالحال أم بالمثال؟

فهذه ونحوها مسائل فقهية على هيئة قواعد ؛ يتفرع منها عدة فروع ذات صور شتى ، وجوابها بحسب الخلاف والترجيح والمرجحات المعروفة ؛ أو بحسب الحال أو المثال أو العرف أو الدليل[1].

(١) فتصدير القواعد بالجملة الخبرية يدل على أنها محل وفاق ، وتصديرها بالاستفهام يدل على أنها محل خلاف؛ كما فعل الإمام أحمد الونشريسي في كتابه "إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك" وهو من الذين أغفلوا ذكر القواعد الكبرى ؛ قد يكون لشهرتها أو للاهتمام بقواعد الخلاف.

٢ـ الأمور التي يُشترَط فيها العدالة[١]:

لكمال الشريعة وحرصها على مصالح العباد ؛ فإنها اشترطت العدالة في عدة أمور ؛ كالتالي :

في (الشهادة) ؛ في أيٍ كانت ؛ في النكاح ، أو الحدود ، أو البيوع والحقوق

في (الولايات) ؛ في أيٍ كانت ؛ ولاية الأموال ، أو الأيتام ، أو الولاية الصغرى أو الكبرى ..

في (رواية العلم والحديث).

في (الفتوى) ؛ صيانةً للأحكام.

في (الوصيّ) ؛ الذي يوصَى إليه على أموال ، أو أيتام .. أو نحوهما.

(١) والعدالة في المسلم هي اتصافه بالتقوى والأمانة واستقامة الحال واعتدال الظاهر وحفظ الصلاة.

٣. الأمور التي يُشترَط فيها الترتيب :

من العبادات التي يُشترط لصحتها الترتيب فيما بينها ؛ أو بين أركانها : آيات القرآن الكريم وسُوَره ، ألفاظ الأذان ، ألفاظ الإقامة ، فروض الوضوء، فروض التيمم ، الصلوات الخمس ، أركان الصلاة ، أركان الحج، كفارة الظهار ، كفارة الجماع في نهار رمضان ، كفارة القتل الخطأ ، كفارة اليمين..

ففي كفارة (الظهار والجماع) ؛ لا يصح فيها الصيام إلا بعد العجز عن العتق ؛ ولا يصح فيها الإطعام إلا بعد العجز عن الصوم .. ، فمن أَطعم مثلاً وهو قادر على الصيام شهرين متتابعين فكفارته بالإطعام لا تصح ..

وفي كفارة (القتل الخطأ) لا يصح الصوم مع القدرة على الإعتاق.

وفي كفارة (اليمين) لا يصح صيام ثلاثة أيام إلا بعد ثبوت العجز شرعًا عن الدرجة الأولى بخياراتها الثلاث ؛ الإطعام أو الكسوة أو العتق ، فمن بدأ بالصوم وهو قادر على الإطعام أو الكسوة .. فكفارته فاسدة ؛ وتلزمه الإعادة حسب الترتيب المشروع في الآية القرآنية الكريمة.

٤. الأمور التي يُشترَط فيها الموالاة وعدم الانقطاع :

عَدَّ الفقهاء أمورًا وعبادات ؛ يجب فيها الموالاة والتتابع ـ على الراجح الصحيح ـ حتى تتم وتكمل ؛ **وهي** :

الوضوء ، والغسل الواجب ، والتيمم ، وبين طهارة دائم الحدث وصلاته[١] ، وبين كلمات الأذان ، وبين كلمات الإقامة ، وبين خطبتي الجمعة ، وبين خطبة الجمعة وصلاتها ، وبين كلمات الفاتحة ، وبين كلمات التشهد الأول ، وبين كلمات التشهد الثاني ، وبين الصلاتين المجموعتين ، وبين أشواط الطواف ، وبين أشواط السعي ، وبين الطواف والسعي ، وبين حصى الجمار ، وبين السلام ورَدّه ، وبين الإيجاب والقبول في العقود ، وفي سَنَة التغريب لزنا البكر الذكر ، وفي سَنَة التعريف باللقطة ، وبين صيام الشهرين لكفارة الظهار والجماع في نهار رمضان والقتل الخطأ ، وبين أيمان اللعان ، وبين أيمان القسامة[٢] .

---

(١) دائم الحدث هو الذي لا يمسك بوله ؛ لسلسٍ أو مرض ونحوهما ؛ فمِثْل هؤلاء تلزمهم الصلاة بعد الوضوء مباشرة قبل انتقاض الوضوء ، نسأل الله لنا ولهم العافية.

(٢) القسامة : مِن القَسَم ؛ وهي الأيمان المشروعة عند الدعوى في قتيلٍ لا يُعلم قاتِله ؛ واتُهِم به غيره ، فيُقسِم أولياء القتيل خمسين يمينًا موزعة على ورثته كُلٌ بحسب إرثه منه ؛ يحلفون أن فلانًا هو القاتل ، فإن أقسموا أُقيم القَوَد على المتهَم ؛ وإن لم يحلفوا فإنه يحلف المتهَم المدعَى عليه بخمسين يمينًا أنه بريء ، وحينها يبرأ من التهمة ، فإن قَبلوا وإلاّ يُخلَّى المتهَم.

٥ - مُقدَّرات الشريعة أربعة أقسام:

الأول : [ما يَحرُم فيه الزيادة والنقصان]:

كركعات الصلاة ، والحدود ، وفروض المواريث ، والسَبعة في الطواف ؛ والسعي ؛ ورمي الجمار.

الثاني : [ما يَجُوز فيه الزيادة والنقصان]:

كالثلاث في غسل أعضاء الوضوء ، وتسبيح الركوع والسجود.

الثالث: [ما يَحرُم فيه (الزيادة) ويجوز النقصان]:

كخيار الشرط بثلاث ، وإمهال المرتد ثلاث ، والقسم بين الزوجات بثلاث، والنكاح فوق أربع من الحرائر.

الرابع : [ما يَحرُم فيه (النقصان) ويجوز فيه الزيادة]:

كالثلاث في الاستنجاء ، والسَبْع في غسل ولوغ الكلب في الإناء، والسَبع لسن التمييز، والخَمس في الرضاع المحَرِّم ، وأنصبة الزكاة ، وعدد الشهود، وكتابة الدَّين والوصية ؛ فإنه لا يجوز البخس منها [١].

(١) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص٦٢١ تحقيق محمد البغدادي.

٦. الأوزان والمكاييل الشرعية ومقاديرها المعاصِرة

إن معرفة الأوزان والمكاييل الشرعية ـ ومقاديرها المعاصِرة ـ مِن الأهمية بمكان ، فهي تتعلق بكثيرٍ مِن العبادات ؛ كالزكاة والكفّارات والديات والبيع والشراء والمسافات وغير ذلك ، وقد أوصى اللهُ بها فقال : ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ﴾الإسراء ٣٥، وقال : ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴾الرحمن ٩ ، وقال تعالى : ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴾المطففين٣.

١ـ أنصبة الزكاة ؛التي لا زكاة فيما دونها :

المال	نِصابه	الواجب فيه
الإبل السائمة	٥ من الإبل	في كل خَمسٍ شاة ؛ إلى ٢٠
البقر السائمة	٣٠ من البقر	فيها تبيع ؛ وهو ما لَه سَنة
الغنم السائمة	٤٠ من الغنم	فيها شاة ؛ حتى تَصِل ١٢٠
الذهب	٢٠ دينار = ٨٥ جرام	رُبع العشر (÷ ٤٠).
الفضة	٢٠٠درهم = ٥٩٥ جرام	رُبع العشر (÷ ٤٠).
الورق النقدي	نصابه نصاب أَحَد النقدين : ٥٩٥ × قيمة ١جم فضة.	رُبع العشر (÷ ٤٠).
عروض التجارة	نصاب الورق النقدي	رُبع العشر (÷ ٤٠).
الحبوب والثمار	٥أوسُق =٣٠٠صاع=٦١٢كجم	عُشر أو نصفه حَسَب السُّقيا

٢ـ الأطوال ؛بالمقاييس النبوية ، ومقاديرها المعاصرة :

الوِحدة	طولها (بالسنتيمتر أو بالكيلومتر)
الأصبع	٢ سم = (٠,٩٢ إنش) والإنش = ٢,٥سم
القبضة	٨ سم = (٤ أصابع) و= (٤إنش) تقريبا.
الشِّبر	٢٤سم = (نصف ذراع).
القَدَم	٣٢ سم ، وهي ما يَمسّ الأرض مِن الرِّجل.
الذراع	٤٨ سم = (١,٥ قَدَم). أي: ذراع اليد المعتدِلة.
الباع	١,٩٥ متر = (٤ أذرع). والباع هو امتداد اليدين.
الـمِيل	١٦٠٠ متر = (١,٦ كلم) تقريبا.
الفَرسَخ	٥٠٠٠ متر = (٥ كلم) تقريبًا = (٣ أميال).
البريد	٢١ كلم تقريبًا = (٤ فراسخ).
الـمَرحَلَة	٤٠ كلم = (بريدان). ومسافة القَصر مَرحلتان.

وهناك مُسمّيات أخرى لَم أذكرها ؛ لأنها مندرجة تحت هذه الأطوال، عِلمًا أن وِحدة القياس للأطوال والأوزان ـ عند الفقهاء القُدماء ـ هي الحَبّة أي حَبّة الشعير ، وما يقاس به عَرضها من الشعرات المصطفّة ..، فيقولون: الأصبع تُعادِل ست حَبّات ، والحبة تُعادِل ست شعرات..؛ وهذا مِن شِدّة عَدلهم وتحرّيهم للصواب والدِّقّة ، رحمهم الله ورضي عنهم.

٣ـ الأوزان والمكاييل ؛ بالأوزان النبوية ، ومقاديرها المعاصرة :

الوِحدة الشرعية	وزنها (بالجرام أو الكيلوجرام)
الدرهم	٣ جرام ؛ من الفضة.
الدينار (المثقال)	٤,٢٥ جرام ؛ من الذهب
الأوقية	١١٩جرام من الفضة ، أو ٢٩,٧٥ من الذهب
القيراط	٠,١٩ جرام.
القنطار	١٤٥ جرام تقريبًا.
المُدّ (الحَفنة)	٥٢٠ جرام تقريبًا. أي حفنة يَدَي الرَّجُل المعتدل.
الصاع	٢,٤٠ كجم تقريبًا = (٤ أمداد) = (٣,٥ لتر ماء).
الفَرَق	٦,٢٥ كجم = (٣ آصاع) = (١٤ لتر ماء).
الوَسْق	١٢٢ كجم تقريبًا = (٦٠ صاع) = (٢٢١ لتر ماء).
القُلّة	١٠٠ كجم تقريبًا = (٢٠٤ لتر ماء).
الرَّطل الشامي	١,٨ كجم = (١٢ أوقية) .
الإردب المصري	٤٩ كجم تقريبًا = (٢٤ صاع) = (٨٨ لتر ماء) [(١)].

(١) التمييز بالماء لأنه الأشهَر؛ وغيره مِن السوائل تزيد وتنقُص ، وهذه النبذة (في الأوزان والمكاييل) اخترتُ فيها الراجح على قول الجمهور، استخلصتُها من: الأوزان والأكيال الشرعية؛ للمقريزي، والمقادير الشرعية المعاصرة؛ د.حسن بخاري، والمكاييل والموازين والأطوال؛ م غالب كريم، ومجلة البحوث الإسلامية عدد ٥٩، والفقه الاسلامي وأدلته ١/ ٧٤ د.وهبه الزحيلي.

٧ـ مشروعية المُلْكيّة

وضوابطها في الفقه الإسلامي:

أباح الله تعالى للإنسان ــ بالطُّرُق المشروعة لا الممنوعة ــ أن يمتلك المال ويستحوذ على ما ينفعه ؛ إما استملاكٌ (تام) يَمْلِكُ به العين ومنفعتها[1] ؛ ويتصرف فيها كيف يشاء ، أو استملاكٌ(ناقص) وهو مُلْك الرقبة وَحْدَها ـ كالوقف ـ ؛ أو مُلْك المنفعة وَحْدَها دون الرقبة ـ كالإجارة ـ

وللتملك في الشرع أسباب:

-بالجهد الشخصي : كالتجارة ،والزراعة ، والصناعة ،والاستيلاء على مباح ..

-أو بإرادة الغير : كالهبة ، والهدية ، والوقف ، والوصية ..

-أو بإرادة الشرع : كالصدقات ،والزكوات ، والنفقات ، والكفارات، والإرث ، والغنائم.

وإذا ثبتت الملكية لأحدٍ بطريقٍ مشروعٍ فلا تُنزع منه إلا بطريقٍ مشروع.

---

(١) عين الشيء هي ذاته ؛ كناية عن المال نفسه ؛ فيقال الدابة ذاتها ؛ والبيت ذاته ، وقد يُعبَّر عنها أيضا بـ"الرقبة".

ولنزع الملكية في الشرع أسبابٌ ؛ منها :

الشفعة لمصلحة الشريك ، والحجر على السفيه ، وبيع مال المدين لوفاء ديونه، وبيع الرهن عند امتناع الراهن من الأداء ، ونزع الملكيات لأجل المصلحة العامة ؛ كإزالة المنشآت من أمام الطُّرق، و التأميم[1].

(١) التأميم محل خلاف بين الفقهاء ؛ ويعني : مصادرة الأموال التي حيزت بطرق محرَّمة ؛ ونَزْعُها ممن أخذوها ظلمًا ؛ سواء أفراد أو جماعات أو شركات ؛ وإرجاعها إلى بيت المال أو إلى أصحابها، ومن صوره أيضًا نزع الملكيات الخاصة للحاجة العامة ؛ كهدم البيوت لتوسعة المساجد والطرق ؛ مع التعويض من بيت المال.. ، وهناك صورة (محرَّمة) تمنعها الشريعة ؛ وهي مساواة الناس في الملكية ؛ بحيث يُنزع المال الفردي الكثير ويُجعل عامًّا للجميع ؛ وهذا اعتداء وظلم على الملكيات الفردية التي جاءت من طُرق مشروعة ؛ ولا تُجيز الشريعة مثل ذلك العدوان.

والمال عند الفقهاء أنواع[١] :

-(مِثْليّ) وهو ما تتماثل أجزاؤه ؛ كالأصناف الستة في حديث الربا.

-(قِيْميّ) وهو المقوَّم بقيمةٍ ؛ ولا مِثل له في السوق ؛ كالحيوان ، والعقار.

-(منقول) وهو ما يمكن نقله من مكانه ؛ كالحيوان ، والأثاث ..

-(غير منقول) وهو ما لا يمكن نقله ؛ كالعقارات ، والبيوت ، والمزارع ..

-(دَين) وهو الثابت في الذمة ؛ كالقرض ، والرهن ، والسَّلَم[٢] ..

-(عين) ويسمى "الرقبة" ؛ وهو المحسوس المادّي ؛ كالبيوت ، والحيوان ..

-(منفعة) منفعة الرقبة ؛ وهي الفائدة المعنوية لا الحسية ؛ كالإجارة ..

-(عامّ) كالمَرافق العامة ، والطُّرق ، والحدائق ، والأوقاف ، وبيت المال[٣].

-(خاص) وهو ما عدا الأموال والمرافق العامة ؛ مما يَقبل التملك الخاص.

-(مُحترَم) وهو المال المباح المعتبَر شرعًا ؛ والمباح للإنسان مطلقًا.

---

(١) تعددًا وليس تضادًا ، والمقصود بـ(المال) : أي الحلال الآتي من طريق مشروع ، أما : المسروق ، والمغصوب ، والربا ، والقمار ، والرشوة ، والغرر ، والاحتكار ، والغلول ، والتفرد بالمال العام ، والأعيان الضارة ، ومال اليتيم ، والبيع بعد نداء الجمعة الثاني ؛ ونحوها مما حَرَّم الإسلام .. فهذه أموال محرَّمة شرعًا ؛ وهي على صاحبها خسار وبوار ؛ وفي الحديث الصحيح أن مما يُسأل العبد عنه يوم القيامة : مالُهُ من أين اكتسبه وفيم أنفقه.

(٢) السّلَم : هو تعجيل الثمن وتأجيل المُثمَن ؛ فيُسَلِّم المشتري القيمة للبائع حالّةً ؛ ولا يأخذ السلعة الموصوفة في ذمة البائع إلا بعد مدة ، وهو عقد جائز ؛ توسعة من الشرع على الناس.

(٣) وبيت المال مُلك عامٌّ لعموم الرعية بالسوية ، وموارده : الزكاة ، والجزية ، والخراج ، والفيء ، والغنائم ، والعشور ، والجمارك ، والمال الذي لا مالك له.

-(غير مُحترَم) وهو الذي لا يباح لدناءته ؛ كالميتة ؛ والخمر والمخدرات ؛ فهذا لا احترام له ولا ضمان عليه[١].

وهل التملّك بـ(التأمين) طريق مشروع أم ممنوع ؟[٢].

ظهر التأمين في إيطاليا وبعض دول أوربا ؛ قبل حوالي ثمانية عقود تقريبًا ؛ عندما أمّنَتْ بعض الشركات على سلامة السفن من الغرق ؛ مقابل أقساط مالية ، ثم ظهر التأمين البري ، ثم التأمين على الحياة ، ثم التأمين على الأضرار والكوارث والحوادث ؛ ثم انتشر وتنوع بصوَرٍ لا هَمّ لها إلا المال والربح من أي مصدر وبغير نظرٍ للأدلة الشرعية ولا القواعد المرعية.

وقد منعه الجمهور من فقهاء العصر ؛ وجعلوا " المخاطرة والغرر " مناطًا لتحريمه ؛ استنادًا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرر)[٣].

والغَرر : هو الجهالة بالحال وبأمرٍ يقع أو لا يقع.

وقالوا إن عقد التأمين احتوى (ثلاث) صورٍ محرَّمة في الشريعة : فالأولى : أن فيه غَرر ؛ لأنه لا يُعلم ما سيحدث وكم يستحق.

---

(١) انظر الملكية ونظرية العقد لمحمد أبو زهرة ، والملكية الخاصة في الشريعة د. عبد الله المصلح ، وضوابط الملكية في الفقه الإسلامي د.عدنان التركماني..

(٢) التأمين عقد جديد مستحدَث ؛ لذا لم يذكره الفقهاء الأقدمون في كتبهم ؛ وتكلم عنه الفقهاء المعاصرون باللجوء إلى القواعد الفقهية والشرعية العامة ، وهو عقدٌ يُلزِم طرفًا بدفع أقساط مالية معيّنة ، ويُلزم الطرف الثاني بدفع العوض عند حصول الحوادث والكوارث مقابل تلك الأقساط ، وهذه صورةٌ ذهب بعض الفقهاء إلى حرمتها.

(٣) رواه مسلم في صحيحه (١٥١٣) كتاب البيوع.

والثاني : أن فيه ربا ؛ لأنها قد تزيد الأقساط عن التعويض والعكس .
والثالثة : أنه بَيعُ دَين بدين ؛ لأن (الأقساط) دَينٌ في ذمة المؤَمَّن له ؛ و(التعويض) دَينٌ في ذمة المؤَمِّن .. وهذا كله من المنهي عنه شرعًا [(١)].

والمَخرَج إذًا في حل هذه المشكلة : يكون بالتكافل الاجتماعي، والاقتصاد الإسلامي ، والصبر على قدر الله ؛ وتعليق القلوب به سبحانه لا بالمخلوقين.

قال تعالى : ﴿ فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُۥٓ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ العنكبوت: ١٧.

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ الذاريات: ٥٨.

ويُستثنى من صور التأمين : (التأمين التعاوني) ؛ بحيث يدفع أعضاء الجمعية أجزاء من المال بنفسٍ طيبةٍ على سبيل التبرع والإحسان الغير مُلزِم ؛ ويدفع فيه مَن شاء ما شاء متى شاء .. فهذا من الصور المباحة المثاب عليها ؛ لأنها من قبيل التعاون على البر والتقوى ؛ ولا خلاف فيها .. وبهذا يتضح الفرق بين التأمين "التجاري" والتأمين "التعاوني".

(١) انظر: عقود التأمين حقيقتها وحكمها د.حمد الحماد، وخطر التأمين البحري د.محمود الشرقاوي، وعقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي لمحمد بلتاجي، ونظام التأمين لمصطفى الزرقا، وأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة ٣٥/٤ وما بعدها.

٨. تَوازن المُلْكيات في "الاقتصاد" الإسلامي:

الإقتصاد: من القصد والاعتدال والتوسط، ويعني: العلم الذي يبحث في كَسْب الإنسان وإنفاقه وتعامله مع المال.

وإن مِن الملفت للنظر؛ ما تَميّز به هذا العصر من الاهتمام بمسألة الاقتصاد؛ وبشكل متزايد؛ على مستوى الأفراد والجماعات والدول، وكَثُرتْ فيها الدراسات والاتجاهات؛ غَيْر أن العيب الواضح في أكثر هذه الاتجاهات هو تركيزها على الجانب الجسدي المادي؛ مع إهمال جانب الشرع والروح؛ وهذا هو السبب في الاضطراب المشهود اليوم في مسألة المال والاقتصاد عند كثير من الاتجاهات.

ولا نجاح ولا سعادة للإنسانية إلا بما جاء به الإسلام؛ الذي أعطى الفطرة ما تحتاجه من غير إفراط ولا تفريط؛ وهو المنهج الوحيد الصالح لكل زمان ومكان؛ المراعي لحاجات الجسد والروح والمجتمع على حدٍ سواء.

ولو قارنّا (النظام الإسلامي) بالأنظمة الوضعية ـ رأسمالية واشتراكية وغيرها ـ لَظَهر لنا العجب العجاب من عظمة الإسلام ومصداقيته ..؛ ومِن نقص الأنظمة الوضعية البشرية وقصورها [1].

(١) المذهب الاقتصادي الاسلامي ص٦.

وقد يُشْكل على البعض أن فقهاءنا الأقدمين ـ رحمهم الله ـ لم يُفْرِدوا مسألة الاقتصاد بشكل مستقل ؛ ولكن ذكروها مدمجَةً في أبواب المعاملات.

ذلك: لأن طريقة تقسيم العلوم ؛ والتخصصات لم تكن موجودة عندهم كما هو اليوم ، ولأن السلف الصالح يعتبرون الفقه فقه الحياة كلها ؛ وفِعْل المكلف بكافة أحكام الشرع على حدٍ سواء ..

إضافةً إلى أنه لم يكن عندهم ما عند الناس اليوم من التهافت على المال والمادة ؛ حتى صارت شغلهم الشاغل بشكل مُفرِط ؛ خلافًا لما كان ذي قبل ؛ مما دفع بفقهاء العصر إلى البحث والتوسع والتصنيف في أحكام الاقتصاد[1].

ولا شكّ أن "السلوك الاقتصادي" وتنظيمه وتوجيهه معدودٌ من القضايا العظيمة المذكورة في القرآن الكريم، وأصولها مبسوطة فيه ..

حيث نهى عن التبذير ؛ وعن الإسراف ومجاوزة الحد في الإنفاق ؛ حتى في المباحات.

وبالمقابل: نهى عن البخل والشح والتقتير..

قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ الإسراء: ٢٧

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ الإسراء: ٢٩

(١) المصدر السابق ،وانظر: تاريخ الفكر الاقتصادي د.عادل أحمد ص٧٢ وما بعدها.

وبذلك وضع القرآنُ المنهجَ القسط ، والوزن العدل ؛ وهو التوسط ؛ فلا إسراف ولا بخل ؛ فكلاهما مذموم ؛ ونهايتهما الحسرة واللوم ؛ وأكد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ﴾ الفرقان: ٦٧

فهذه الآية الكريمة مَدْحٌ لعباد الرحمن الذين ينهجون المنهج القَوَام الوسط الذي لا بذخ فيه ولا شح ..

وهذه الطريقة القرآنية هي أعظم وأصلح قاعدة للاقتصاد لو كانوا يعلمون ؛ سواء على مستوى (الفرد) تجاه نفسه ومسؤولياته ؛ أو (الأسرة) في البيت ؛ أو (الدولة) تجاه مواردها وإنفاقاتها ؛ الانفاقات الخاصة الاستهلاكية ؛ أو العامة التوزيعية.

هذا إضافة إلى ما أرشد إليه القرآن والسُّنّة ؛ مِن أن :

-المال مال الله تعالى.

-الإنسان مُستخلَفٌ فيه ؛ ومستأمَنٌ عليه.

-الإنسان مسؤول عن ماله ؛ مِن أين (اكتسبه) وفيمَ (أنفقه).

-أداء حق الله فيه ـ من الزكاة ونحوها ـ واجب عظيم.

-إعادة التوازن المالي ـ مِن قِبل السلطان ـ مسؤولية شرعية عظيمة.

وبالتالي تحصل الكفاية لكل فرد، ويتحقق التكافل الاجتماعي، وتسعد الإنسانية باقتصاد إسلامي، يلبي كل الاحتياجات بدقةٍ وعَدْل.

ليس (كالرأسمالية) ؛ التي تنهج الفردية والأنانية وحرية الملكية الخاصة ؛ ولو على حساب المجتمع والمصلحة العامة.

ولا (كالاشتراكية) التي تعتمد الطبقية الاجتماعية في استحقاق الاستملاك والاستبداد ؛ ولو على حساب الأفراد والملكيات الخاصة ..

فهذه مذاهب خاطئة جائرة ؛ تُدمّر الحضارات ، وتمتص الثروات ، وتشجع البطالة والأزمات ، وتزرع الفقر والفرقة والنعرات ..

فالفردية (**الرأسمالية**) تهدر حق الملكية العامة.

والجماعية (**الاشتراكية**) تهدر حق الملكية الخاصة و الحرية الفردية..!

أما (**الإسلام الحق العدل**) : فإنه يوازِن المصلحتين ـ الفردية والجماعية ـ ليستفيد منها الخاص والعام ، ويعطي الفرد حرية "مقيَّدة" بضوابط المصلحة ؛ ويسمح للدولة أن تتدخل في الأحوال الطارئة للإصلاح وإعادة الموازنة بين الحرية الفردية والمصلحة العامة.

وإلى جانب ذلك: فإن هذا الدِّين السماوي الرباني الكامل **يوجب** الرحمة ، والتعاون ، والإيثار ، والتكافل ، والمساواة ، والزكوات ، والكفارات ، وتوظيف الطاقات ، ومنع المحرمات ، ومحاربة الربا والحِيَل والالتواءات.. مِن أَجْلِ الحياة الكريمة للأفراد والجماعات ؛ وإيجاد الكفاية والتوازن الاقتصادي في المجتمع ؛ حتى يَخلو من البطالة والجوع والاستبداد والاحتكار والبغضاء والشحناء[1] .

(١) المذهب الاقتصادي الإسلامي ص١٧٧ ، والاقتصاد في ضوء الشريعة د.محمود بابللي ص١٠٥

قال الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ النساء: ٣٠

وقال النبيﷺ: (لَيْسَ الغِنَى عن كثرة العَرَض ؛ ولكن الغِنى غِنَى النّفْس)[١].

وقال ﷺ: (إن الأشعريّين إذا أرملوا في الغزو أو قَل طعام عيالهم بالمدينة ؛ جَمَعوا ما كان عندهم في ثوبٍ واحد ؛ ثم اقتسموه بينهم في إناءٍ واحد بالسّويّة ؛ فهُم مِنّي وأما منهم)[٢].

والإرمال : هو قِلة الزاد والطعام ، **واقتسموه بالسوية** : من باب التراحم والتعاطف ؛ حتى لا يتميز بعضهم عن بعض.

وقوله: **فهُم مِني وأنا منهم**: أي هم على سُنّتي وطريقتي ؛ طريقة الحق ؛ في التعاون على البر والتقوى والمودة والتكاتف والتكافل[٣].

---

(١) رواه البخاري في صحيحه(٦٤٤٦) كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس.

(٢) رواه البخاري (٢٤٨٦) كتاب الشركة ، ومسلم (٢٥٠٠) في فضائل الصحابة ؛باب فضائل الأشعريين.

(٣) شرح صحيح البخاري ٢/ ٨٨٠ د. مصطفى البُغا.

الباب الثامن

في عِلم الناسخ والمنسوخ

وفوائد النسخ وأنواعه

وعلاقته بالفقه والأحكام

المبحث الأول

معنى النسخ؛ وفيمَ يكون

النسخ : هو تغيير وتبديل شيء بشيء، وضده المُحكَم.

والنسخ في القرآن: (هو تبديل آية أو حكم شرعي بآية أو خطاب شرعي متأخر عنه).

وعند الأصوليين : هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه إبطالاً كليًا أو إبطالاً جزئيًا لمصلحةٍ اقتضته، أو هو إظهار دليلٍ لاحِقٍ نَسخ العمل بدليل سابق.

والنسخ واقع وثابت في القرآن والسنة بإجماع أهل العلم.

ووقوعه: يكون في الأوامر والنواهي والأحكام فقط.

أما العقائد وأصول العبادات والقصص فلا نَسخ فيها، وكذلك كُلّ ما لا يَحتمل عدم المشروعية ـ كالوفاء والأمانة والعدل ـ وكُلّ ما لا يَحتمل المشروعية ـ كالكذب والظلم والظلم ـ فلا نَسخ فيها.

قال تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ﴾البقرة: ١٠٦

وقال تعالى: ﴿يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ﴾الرعد: ٣٩.

ويلاحَظ أن الآية الأولى أشارت إلى الغاية من النسخ، وهي رعاية مصلحة العباد في جميع الأحوال، وأن الأحكام مرتبطة بالمصالِح.

المبحث الثاني

أنواع النسخ وأثره في الأحكام والتشريع

وأنواع النسخ أربعة:

١ – نسخ القرآن بالقرآن.

٢ – نسخ القرآن بالسُّنَّة المتواترة الصحيحة.

٣ – نسخ السنّة بالقرآن.

٤ – نسخ السنّة بالسنّة الأقوى[١].

وأنواع النسخ ـ من حيث المنسوخ ـ ثلاثة:

١ – نسخ التلاوة والحكم، كنسخ آية العشر رضعات[٢].

٢ – نسخ التلاوة وبقاء الحكم، كنسخ آية رجم الزاني المحصن.

٣ – نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ففي تلاوتِها ثواب وتعبد ؛ كنسخ آية الصبر على لقاء العدو، بواحد مقابل عشرة من الكفار ؛ بآية التخفيف التي تليها، وهي في سورة الأنفال آية ٦٥.

ومن أمثلة النسخ: ما ورد في قوله ﷺ: **«كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها»**[٣] ؛ فإن الأمر بالزيارة رَفَع النهي السابق، وأُبيحت الزيارة ـ في حق الرجال دون النساء ـ بَعد أنْ كانت مُحرَّمة.

وهذا من النسخ في الحديث الشريف.

---

(١) أما أحاديث الآحاد فلا تنسخ القرآن، ولا تنسخ الأقوى منها، ولم يقع ذلك.

(٢) رواه مسلم (٣٥٥٢) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ وأنه كان آية تتلى.

(٣) رواه مسلم (٢٢٦٠) كتاب الجنائز.

وكما نهى ﷺ عن أكل لحوم الأضاحي وادخارها فوق ثلاث ليالٍ بسبب بعض ضعفاء الأعراب الذين وردوا المدينة ودفّوا على أهلها في وقت الأضاحي؛ وأراد أن يقيموا بين إخوانِهم في سعة، ثم نُسِخ ذلك النهي؛ وأُبيح لنا الأكل والادخار من لحوم الأضاحي إلى متى شئنا ؛ فقال ﷺ: **«إنما نهيتكم مِن أَجْل الدافّة التي دفّت؛ فكلوا وادخروا وتصدقوا»**؛ **وقال: «فأمسِكوا ما بدا لكم»**[(١)].

وعلى هذا فإن النسخ هو تبديل الحكم وتغييره، وذلك **ـ كما يقول "الطبري" ـ** بأن يحول الحلال حرامًا، والحرام حلالاً، والمباح محظورًا، والمحظور مباحًا، ولا يمكن ذلك إلا في الأمر والنهي ، والمنع والإباحة[(٢)].

وهل يقع النسخ في الإجماع والقياس؟

أما الإجماع: فلا يُنسَخ ولايُمكِن أن يَقع فيه النسخ، لأن (الناسخ) يكون متأخراً عن المنسوخ، ولا يُمكن للنص أن يكون متأخراً عن الإجماع.

وأما القياس: فإنه يقع فيه النسخ، فيُمكِن أن يكون ناسخاً ومَنسوخا، فيُنسَخ القياس ـ الخفي أو الضعيف ـ بقياسٍ أقوى.

ولا يُنسخ القياس بنصٍ ولا إجماع، وإنما يُنسخ القياس بقياسٍ متأخر عنه، أقوى منه ليس مثله وليس دونه.

---

(١) رواهما مسلم (٥١٠٣) و(٥١١٤) كتاب الأضاحي.

(٢) تفسير الطبري ٤٧١/٢، تحقيق الشيخ محمد شاكر.

وهل يقع النسخ في المفهوم؟

نعم؛ يقع في المفهوم بقِسمَيه ـ مفهوم الموافَقة ومفهوم المخالَفة ـ فيكون ناسخاً ومَنسوخا، وذلك أنه إذا نُسِخ النص نُسِخ معه مفهومه.

وقد يُنسَخ المفهوم ويبقى النص، مثل الحديث الصحيح: (إنما الماء مِن الماء)؛ أي ماء غُسل الجنابة من نزول ماء المني بشهوةٍ، لكن لَفظه حصر الغسل من الإنزال فقط، فكان مفهومه: مَن أولَج ولَم يُنزِل فلا غُسل عليه، وهذا المفهوم غير صحيح، فإن مجرد الإيلاج ولو لَم يُنزل يوجب الغسل من الجنابة..

لذلك نُسِخ هذا المفهوم الخاطئ بالحديث: (إذا التقى الخِتانان وَجَب الغُسل) وفي لفظٍ: (إذا مس الختان الختان وجل اغسل) رواه البخاري ومسلم.

وهل التخصيص والتقييد يُعتبر نَسْخاً؟

لا؛ ليس بنَسخ.

فالتخصيص: إنما هو قَصرٌ للحُكم على بعض الأفراد أو الحالات وعدم تعميمه، كقوله تعالى: ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا ﴾ مخصوص بالأعراب الكفار مِنهم دون المؤمنين، والذي خصصه قو قوله ـ تعالى ـ في الآية بعدها: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ﴾التوبة: ٩٧ ـ ٩٩.

وأما التقييد: إنما تحديد للإطلاق؛ كقوله تعالى: ﴿ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ ﴾ ال عمران ١٠٢، مُقيّدٌ بقوله تعالى: ﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ التغابن: ١٦، وقوله تعالى: ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾المائدة: ٨٩، إطلاقٌ مُقيّد بالإيمان في قوله في كفارة القتل الخطأ: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾النساء: ٩٢.

المبحث الثالث

فوائد النسخ ومنافعه العظيمة

إن للنسخ ولمعرفة الناسخ والمنسوخ فوائد عظيمة، منها:

١ ـ الرد على المبتدعة والفِرَقِ الضالة التي تقول ـ كذبًا وزورًا ـ : إن معنى النسخ هو تبديل رأيٍ أو قول بآخَر يَبدو للقائل أصوب من الأول.

٢ ـ عدم الخلط بين الأحكام الشرعية عند الفقهاء والمفسرين، وقد كان السَّلَف لا يُجيزون تفسير القرآن إلا بمعرفة النسخ ومواقعه، وروي عن "علي" ﷺ أنه قال لقاضٍ لا يَعرِف الناسخ والمنسوخ: (هَلكتَ وأهْلَكْتَ)، رواه البيهقي في السُّنن الكُبرَى وصححه الألباني.

٣ ـ إكمال للتشريع، وابتلاء للمكلفين، ومراعاة للمصالِح.

٤ ـ وفيه إرادة الخير للأمة .. فإن كان النسخ:

(إلى أثقل) : ففيه زيادة أجر وثواب، وتهذيبٌ للنفوس، ولأنه أعم.

أو (إلى أيسر) : ففيه تيسير وسهولة.

أو (إلى مُماثل): ففيه مصلحة وحِكمة.

أو (إلى غير بدل): ففيه عفوٌ وتخفيف.

٤ ـ أن تبديل الحكم وتغييرَه إنما يَرجع إلى الظروف المستجدة، والتي لم تكُن قائمةً وقت تشريع الحكم، أو إلى ما يصيب المكلَّفين من مشقة وعُسر، فيرفع الحرج والمشقة عنهم [١].

٥

(١) وانظر: الإتقان للسيوطي ٣/٧١، ومنهج الفرقان في علوم القرآن للشيخ محمد علي سلامة ص١٣١.

٦ ـ أن النسخ إلى الأخف من مظاهر رعاية الشرع لظروف المكلفين، وأن يَكون يأتي التكليف مناسبًا لأحوالِهم، مُحققًا لمصالِحِهم..، فالنسخ في كافة حالاتِه يدور مع المصلحة؛ تخفيفًا أو تشديدًا، أو حكمًا مساويًا للحكم السابق.

وهذا ما ينبغي أن يلحظه الفقيه أو المفسر؛ عند استنباط الأحكام من النصوص، فيراعي التشديد أو التخفيف في الأحكام حسب المصالح.

المبحث الرابع

دور الفقيه في تفعيل النسخ لدفع التعارُض بين الأدلة

قد يبدو للبعض أن ثـمّة تعارُضًا بين دليلٍ شرعي ودليلٍ شرعي آخَر مُتأخرٌ أو مُتقدّم عنه.

فهل يكون هذا التعارض حقيقيًّا أَم وهميًّا ؟ وكيف يُمْكِن دفعه؟

إن من الثابت عند أهل العلم أن أدلة الشرع تنقسم إلى :

ـ منقول : وهو القرآن والسُّنة.

ـ معقول : وهو القياس.

ـ منقول ومعقول : وهو الإجماع.

كما أن من الثابت عند أهل العلم أنه لا يوجَد تعارُضٌ حقيقيٌّ بين آيتين، أو بين حديثين صحيحين، أو بين آية وحديث صحيح، وإذا بدا تعارُضٌ بين نصّين من هذه النصوص فإنما هو تعارضٌ ظاهرٌ فقط ، بحسب ما يبدو لعقولِنا، وليس بتعارض حقيقي ؛ لأن الشارع الحكيم لا يمكن أن يَصدُر عنه دليلان متعارضان في حُكمٍ واحد[1].

فالتعارض الجائز هو التعارض "الظاهر"، ولا يتحقق بين الأدلة الشرعية إلا إذا كانت في مرتبة واحدة ، أما إذا كان أحدُهما أقوى من الآخَر فإن العمل حينئذ يكون بالدليل الأقوى، ومِن ثَمَّ فإنه لا يتحقق التعارض بين نصٍّ قطعي ونصٍّ ظني، كما لا يتحقق بين نص وإجماع أو قياس، فإذا وُجد نصّان ظاهرهما التعارض فإن المجتهد يَعمل على "الجمع والتوفيق بينهما".

(١) علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف ص٢٣٠.

فالقاعدة: أنه لا تَعارُض بين قَطعيٍّ وظنّي؛ ولا بين ضعيفٍ وقوي؛ لأن الغلبة للقطعي والأَقوى.

وفيما يلي توضيح كيفية الجمع بين الأدلة عند تعارضها ظاهرا:

المبحث الخامس

كيفية الـجَمْع بين النصوص الـمُتعارِضة

وللجمع بين النصوص المتعارضة ـ ظاهرًا ـ طُرق:

منها : تأويل أحد النصين، أي: صرفه عن ظاهره بصارِفٍ مُعتَبَر.

ومنها: اعتبار أحدهما مخصِّصًا لعُموم الآخَر، أو مُقيِّدًا لإطلاقه، فيعمل بالخاص في موضعه؛ وبالعام فيما عداه، ويعمل بالمقيد في موضعه وبالمطلق فيما عداه[1].

ومنها:

الترجيح بين الدليلين المتعارضين عند العجز عن الجمع بينهما.

والـمُرَجِّحات كثيرة : حَسَب نوع الدلالة لكل منهما، فالذي يدل بعبارته أرجح من الذي يدل بالإشارة، والذي يدل بالإشارة أرجح من الذي يدل بالمفهوم.

ومن الـمُرَجِّحات: قوة الظهور، كترجيح الـمُفسَّر على الظاهر أو النص، وهناك مرجحات أخرى[2].

أما إذا عجز المجتهد عن "**الجمع**" و "**الترجيح**" فإنه يبحث في تاريخ النصين ؛ بواسطة: "**علم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول**".

وإذا عَجَز المجتهد عن جميع الطرق السابقة فإنه يجب عليه التوقف؛ وسؤال أهل العلم.

---

(١) المصدر السابق ص٢٣١.

(٢) أصول الفقه الإسلامي، للدكتور: محمد مصطفى شلبي ص٥٤٠.

المبحث السادس

أمثلةٌ

مِن الآيات المنسوخ حُكمها مع بقاء تلاوتها وبيان الناسخ مِن القرآن والسُّنة أو أَحَدهما

م	الآية المنسوخة	الناسخ
١	آية التوجه لأي مكان في الصلاة : ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ﴾ البقرة: ١١٥	بآيات القِبلة : ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ﴾ البقرة: ١٤٤
٢	آية الوصية للوالدين والأقربين ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ﴾ البقرة: ١٨٠	بآيات المواريث وحديث : « **لاوصية لوارث** » رواه مسلم
٣	آية الإطعام بدون قضاء لمن لا يطيق صوم رمضان في وقتٍ ما ؛ ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ﴾ البقرة: ١٨٤	بالآية بعدها ؛ آية مشروعية القضاء لمن عجز عن الصوم في حينه ؛ ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ البقرة: ١٨٥

٤	آية المؤاخَذة بحديث النفس: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ﴾ البقرة: ٢٨٤	بآخر آية من سورة البقرة؛ آية العفو ورفع الحرج: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ..﴾ البقرة: ٢٨٦
٥	آية عدة المتوفى عنها زوجها عامًا كاملاً: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ البقرة: ٢٤٠	بآية عدة المتوفى عنها زوجها ٤ أشهر وعشرًا ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ البقرة: ٢٣٤
٦	آية حبس الزاني والزانية وأذيتهما: ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ﴾ النساء: ١٦	بآية جلد البكر مائة جلدة ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ﴾ النور: ٢

٧	آية (حِلف الجاهلية) ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾النساء: ٣٣	بآية توريث أولي الأرحام من بعض ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ الأنفال: ٧٥
٨	الآية : ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ المائدة: ٤٢	بالآية : ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ المائدة: ٤٨
٩	الآية : ﴿قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ الأنفال: ١	بآيات تخميس الغنائم : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ الأنفال: ٤١ ، الحشر : ٧
١٠	الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ الأنفال: ٦٥	بالآية بعدها : ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا.. ﴾ الأنفال: ٦٦
١١	الآية : ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا .. ﴾ التوبة: ٤١	بالآية : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ﴾التوبة: ١٢٢
١٢	الآية : ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾النحل: ٦٧ على تفسير السَّكَر بالخمر	بالآية : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾المائدة: ٩٠

١٣	الآية: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗۚ ..﴾ المجادلة: ١٢	بالآية بعدها: ﴿ ءَأَشۡفَقۡتُمۡ أَن تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَٰتٖۚ فَإِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ المجادلة: ١٣
١٤	الآية: ﴿ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا ﴾ المزمل: ٢	بالآية مِن السورة نفْسها؛ قوله تعالى: ﴿ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ ﴾ المزمل ٢٠

هذا بعض ما عَدَّ أَهْلُ العِلمِ مِن المنسوخ، وهو قليل؛ عَدّه بعضهم نحو عشرين موضعًا، أما الناسخ فكثير جدًا من القرآن والسُّنة، وقد أنكر العلماء على من يُفَرِّط ويدخل في المنسوخ ما ليس منه[1].

(١) انظر: ناسخ القرآن ومنسوخه، لابن البارزي، والمصفى في الناسخ والمنسوخ، لابن الجوزي، والإتقان؛ للسيوطي٢/٣٠ ط: بيروت، والبرهان؛ للزركشي٢/٣٣ وما بعدها.

المبحث السابع

أمثلةٌ

مِن ناسخ (الحديث الشريف) ومنسوخه

مما اتفق العلماءعلى نَسخه أو الراجح فيه النسخ

م	الحديث المنسوخ	الحديث الناسخ
١	حديث تجديد الوضوء	فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى الصلوات الخمس كلها يوم الفتح بوضوء واحد
٢	حديث: (إنما الماء من الماء) أي غُسل الجنابة عند نزول المني	حديث: (إذا مس الخِتانُ الخِتانَ وَجَب الغسل) رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث نَسخ "مفهوم المخالَفة" مِن ذاك الحديث، وعليه يجب الغسل إذا أولج ولو لم يُنْزِل، وكذلك يُحمَل على احتلام النائم فلا يغتسل حتى يجد بللاً.
٣	حديث: كان المسبوق في الصلاة يَسأل المصلين كم فاته فيُشيرون إليه أن صلينا كذا، فيصلّي ما فاته ثم يَدخل في الصلاة معهم فيختلفون بين قائم وقاعد وراكع وساجد.	حديث: (إذا أتيتم الصلاة فائتوها بالوقار والسكينة فما أدركتم فصَلّوا وما فاتكم فأتِمّوا) رواه البخاري ومسلم. وحديثٌ مُرسَل: أن معاذاً أتى للصلاة مسبوقاً فقعد معهم، فلما سَلّم الرسول من صلاته أتم معاذ، فأقرّه النبي ﷺ وقال: افعلوا ما فعل معاذ.

م	الحديث المنسوخ	الحديث الناسخ
٤	حديث قطع الحمار للصلاة	حديث: أنه مَرّ حمارٌ أمام رسول الله وهو يصلّي ولَم يَقُل شيئا. رواه النسائي وصححه الألباني
٥	حديث: أَفطَر الحاجم والمحجوم	بحديث: (احتجَم رسول الله ﷺ وهو صائم) رواه البخاري ومسلم.
٦	حديث: النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي	بحديث: (نَهيتُكم عن لحوم الأضاحي مِن أَجل الدافّة التي دَفّت عليكم ـ أي زوّار أو ضيوف ـ فكُلوا منها وانتفِعوا منها في أسفاركم) رواه مسلم وأحمد.
٧	حديث: النهي عن أكل لحوم الخيل	بحديث: (أَذِن رسولُ الله يوم خيبر بالأكل من لحوم الأضاحي) رواه البخاري ومسلم وكانت عِلّة النهي عنها ـ سابقاً ـ أنها لَم تُقسَم مع الغنائم؛ فكان النهي عن أكلها قبل القِسمة؛ لا لشيءٍ آخَر.
٨	حديث النهي عن زيارة القبور	بالحديث نفسه: (ألا فزُوروها فإنها تُذكّركم الآخرة). أي للرجال.
٩	حديث النهي مدافعة وقتال المشركين في الأشهر الحرم	قول الله تعالى: ﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ .. ﴾ البقرة: ٢١٧

م	الحديث المنسوخ	الحديث الناسخ
١٠	حديث وإن طلقها ألف مرة فله استرجاعها ما لم تنته عدتها	قوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ﴾البقرة: ٢٢٩ فهذه الآية حَدّدَت الطلاق بثلاث، وبالثلاث تَبيْن منه ولا رَجعة بعدها إلا بعد زوجٍ ثم يطلّقها ثم يتزوجها بَعده.
١١	حديث تَنفيل وتوزيع الغنائم	بآية تخميس الغنائم؛ قوله تعالى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ ..﴾الأنفال: ٤١
١٢	حديث النهي عن كَسب الحجّام. أي أَخذ أُجرةً على الحجامة	بحديث محيّصة بن مسعود رضي الله عنه: أنه لَم يَزل يستأذن رسولَ الله في إباحة أُجرة الحجامة، فقال ﷺ: (فأَطعمه ناضِحَك وعَبدَك). أي لا بأس أن تأخذ أجرة الحجامة ولا تأكل منها وإنما أطعمها لبهائمك وعبيدك، و"الناضح" هو الجمل الذي يَنضَح الماء مِن البئر.
١٣	حديث رِضاع الكبير	قوله ﷺ: (لا رِضاع إلا ما كان في الحولَين، وفَتَق الأمعاء، وأَنبت اللحم) رواه البيهقي وأبو داود وأحمد وصححه الألباني وأحمد شاكر.

م	الحديث المنسوخ	الحديث الناسخ
١٤	حديث قَتل المسلم بالذمّي أو الكافر.	بحديث: (لا يُقتَل مسلمٌ بكافر، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه). رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني والأرناؤوط
١٥	حديث حَرْق القاتل بالنار.	بحديث: (لا تُحرِقوه بالنار، إنما يُعذِّب بالنار رَبّ النار). رواه أبو داود وابن حزم في المحلى وصححه الألباني
١٦	حديث المُثلَة بالجاني قَبل قتله قصاصاً، وهي سَمل العينين أو قَطع الأذن؛ إذا فَعل ذلك بالمجني عليه.	آية الحرابة قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ ..﴾ المائدة: ٣٣ وبحديث: نهَى رسولُ الله عن المثلَة. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني.
١٧	حديث: لَن أَستعين بمشرِك.	فِعل النبي ﷺ؛ حيث استعان في غزوة خيبر بيهود بني قينقاع، وفي غزوة حُنين بصَفوان بن أُمية ـ قَبل أن يُسلِم. قد اشترط الفقهاء لهذه الاستعانة شرطين؛ هُما: قِلّة المسلمين، والثقة بالمشركين[1]

(١) انظر: الاعتبار في الناسخ المنسوخ من الآثار ص٦٥، للإمام الحازمي (ت٥٨٤هـ)، محقّقاً في رسالةٍ عِلمية ـ ماجستير ـ لأحمد طنطاوي جوهري.

الباب التاسع

أسـباب النزول

وأهميتها لتحليل الأحكام وتحليل النوازل

وتفسير القرآن على الوجه الصحيح

المبحث الأول

مقدمات في عِلم "أسباب النزول" وتعريفه

أسباب النزول: مُركّب إضافي من كلمتين.

"**الأسباب**": جَمع سَبب، وهو الحبل الذي يُتوصل به إلى الماء، ثم استُعير إلى كُلّ ما يُتوصَّل به إلى غيره، كما في قوله تعالى: ﴿ **وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ** ﴾ البقرة:١٦٦ ؛ أي: أسباب الوصل والمودّة، وأسباب السماء: مَراقيها ونواحيها [(١)].

وقد استُعير لفظ "السبب" إلى الحادثة التي فيها نزلَت آياتٌ مِن القرآن ؛ لأنه يُتوصّل به إلى تفسيرها والوقوف على قصّتها وإزالة الإشكال عنها.

و"**النزول**": مَصدَر نَزل يَنزل نزولاً، وهو الهبوط مِن أعلى.

والنازل مِن القرآن على قِسمين:

الأول : ما نزل ابتداءً من غير سبب، وهو أكثر القرآن.

الثاني : ما نزل مرتبطًا بسبب، وهو أقل القرآن.

أما في المعنى الاصطلاحي ؛ **فإن سبب النزول** : هو الحادثة التي تقع في زمن النبي ﷺ أو السؤال يوجَّه إليه فتنزل الآية أو الآيات أيام وقوع ذلك ؛ مُبيّنة لـحُكم تلك الحادثة أو مُجيبة على ذلك السؤال.

ومثال التقييد بأيام وقوع السبب : حادثة "خولة بنت ثعلبة" التي ظاهَرَ منها زوجها "أوس بن الصامت" فنزلَت بسببها آيات الظِّهار في أول سورة المجادلة، كما في الصحيحين.

---

(١) القاموس المحيط ص١٢٣ باب الباء فصل السين، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ.

كيف كان نزول القرآن وأنواع النزول

نزل القرآن الكريم بالوحي على رسول الله ﷺ، والوحي كان بواسطة جبريل عليه السلام، ولَم ينزل مِن القرآن شيء في النوم ولا بدون واسطة، كما قال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ الشعراء: ١٩٤.

ومِنه (القراءات القرآنية) فهي مِن وحي السماء؛ ومما تلقّاه النبيُّ ﷺ؛ عن جبريل؛ تمَشّياً مع لهجات العرب؛ لكي يُفهَم القرآن.

وللقرآن الكريم نزولان:

الأول: نزوله كلّه دُفعةً واحدة مِن عند الله تعالى إلى السماء الدنيا، في ليلة القدر من رمضان؛ قال تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾القدر١.

الثاني: النزول المُفَرّق المُنَجّم؛ إلى محمد ﷺ؛ ينزل به أمين الوحي جبريل عليه السلام شيئًا فشيئًا خلال فترة النبوّة حسب الأحداث حتى اكتمل نزوله إلى الأرض في ٢٣ سَنة، وفي هذا النزول المفَرَّق؛ قال تعالى: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا ﴾ الإسراء ١٠٦ (١).

وفي نزول القرآن مُفرّقاً مُنجّماً حِكَمٌ عظيمة؛ منها:

تثبيت فؤاد النبي ﷺ، تحدّي وإعجاز الكفار، التدرج في التشريع، مُسايرة الأحداث، تيسير فَهمه وحِفظه وتطبيقه، التدرّج في التربية والعليم، والتخويل في الموعظة.

---

(١) انظر: الإتقان للسيوطي١/١٠٧، و تأملات في علوم القرآن ص ٢٢ د.موسى الإبراهيم.

عِناية العلماء بتدوين الأسباب وتمحيص أسانيدها

ولقد اعتنى العلماء والمفسّرون بالأسباب واهتموا بها وجمعوها مسندة، وألَّفوا فيها الكتب واحتاطوا في نقلها؛ لأنهم لَمسوا شدة الحاجة إليها في تفسير كثير من الآيات، وتوضيح معانيها ومقاصدها، والتي قد لا تتضح إلا ببيان أسبابها.

وممن أفردها من الأئمة: الواحدي[١]، والسيوطي[٢]، وابن حجر[٣]، وغيرهم، إضافة إلى اهتمام المفسّرين بها في تفاسيرهم كالقرطبي والطبري والرازي وابن كثير، ومِن المعاصرين كثيرون كتبوا في عِلم الأسباب.

أما تصحيح وإسناد الأسباب: فإن المحققين من العلماء والمفسّرين يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله ﷺ أو عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم، والأسباب عندهم كالأحاديث، فما رواه الصحابي عن الرسول فهو مرفوع، وما رُوي عن الصحابي فهو موقوف.

ولقد كان السلف يَتورّعون ويتثبتون في النقل ..

حتى قال الإمام الواحدي ـ رحمه الله ـ: «لا يَحِلّ القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل»[٤].

---

(١) هو الإمام علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، من علماء النحو والتفسير، توفي (٤٢٧هـ).رحمه الله، وهو أول مَن ألّف في الأسباب معتمداً على تفسير الطبري وغيره.

(٢) هو الإمام الحافظ المفسّر الفقيه: عبد الرحمن السيوطي، من كبار المحدّثين والحفّاظ، وأثرى المكتبة الإسلامية بمئات المؤلفات، ولد بمصر، وتوفي بها عام (٩١١هـ).رحمه الله.

(٣) هو الإمام الحافظ المحدّث: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، له مئات المؤلفات في علوم الشريعة؛ أعظمها فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ توفي بمصر (٨٥٢هـ) رحمه الله، مات عن كتابه "العُجاب" ولَم يُكمله، وعُثر على مخطوطه، وممن اعتنى بتحقيقه الباحث فواز زمرلي.

(٤) المصدر السابق ص٨، وانظر: الإتقان للسيوطي ١/ ٣١، وعلوم القرآن للقطان ص٧٦.

وروي عن التابعي الجليل محمد بن سيرين ـ رحمه الله ـ **أنه قال**: سألت عُبيدة السلماني عن آية من القرآن ؛ **فقال:** «اتق الله وقل سدادًا، ذهب الذين يَعْلَمون فيمَ أنزل الله القرآن»[(١)]، يعني الصحابة ؛رضي الله عنهم.

هذا زمن التابعين، فكيف بمن بعدَهم؟ وبزماننا؟

وكان الإمام السيوطي ـ رحمه الله ـ ينتقد المختصرات ويعارِض حذف الأسانيد ؛ **لأنه**: بدون الأسانيد يَدخل في الرواية الدخيل، ويلتبس الصحيح بالعليل[(٢)].

ورغم ذلك فإن مِن كُتب الأسباب ـ قديمًا وحديثًا ـ مالا يُميّز الصحيح من الضعيف، ومنها ما أقحم في عِلم الأسباب ما ليس منه.

(١) فضائل القرآن ؛ للقاسم بن سلام ص٢٥٩، وأسباب نزول القرآن ؛ للواحدي ص١١، وعبيدة السلماني مِن فقهاء التابعين ومحدّثيهم ؛ روى عنه الشيخان في صحيحيهما.

(٢) الإتقان للسيوطي ١٩/٢.

الفَرق بين تعدُّد الأسباب وتعدُّد النزول

تعدُّد (الأسباب) أن تنزل آيةٌ لأسباب كثيرة ؛ وهذا جائز وحاصل.

وتعدُّد (النزول) أن تنزل آية ثم تنزل مرة ثانية ثم ثالثة .. ؛ كبعض الآيات التي نزلت في مكة ثم نزلت مرةً أخرى في المدينة.

وإذا تعددت الأسباب لآيةٍ واحدة؟ ماذا نعمل؟

١ـ (الترجيح) بين الأسباب ؛ بأن يُقدّم "الصريح" على "المحتمِل"، و"الصحيح" على "الضعيف".

٢ـ وإذا لَم يُمكِن الترجيح يجب (الـجَمع) بينها بقدر المستطاع.

٣ـ إذا تعذر الترجيح والجمع نَقول بـ(تعدُّد الأسباب أو بتكرار النزول) عند تكَرُّر السبب والحدث [١].

مثال ذلك :

قوله تعالى : ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَ﴾ التحريم: ١.

ذُكر لنزولِها سببان ؛ هُما : العسل ، والجارية ؛ (كما في الصحيحين).

واستحال الترجيح بينهما لصحة كل منهما ؛ فما بقي إلا "الـجَمع بينهما" بجواز تعدُّد الأسباب للآية الواحدة، فكانا سببين مقبولين لجواز ورود تعدُّد الأسباب، وسيأتي توضيح ذلك كاملاً عند سبب هذه الآية.

وكذلك آية اللعان ـ سورة النور آية ٦ـ نزلَت لعِدّة حالات، كلِعان هلال بن أمية، ولعان عويمر العجلاني .. ؛ كانت كلها أسبابًا لنازلٍ واحد.

(١) البرهان في علوم القرآن ؛ للزركشي ٢٩/١ ، ومباحث في علوم القرآن للقطان ص٩٠.

السبب العامّ والأسباب الخاصة لنزول القرآن

إن النازل من القرآن لأسبابٍ هو القليل من القرآن، أما أغلب القرآن فقد نزل ابتداءً مِن غير سبب، كآيات العقائد والإيمان، وكثير من القصص والأحوال الماضية.. فهذه لا سبب معين لنزولِها، ولذلك فإنه يخطئ مَن يلتمس لكل آيةٍ سببا.

وقد نقل الإمام السيوطي في "الإتقان": «أن نزول القرآن قِسمان: قِسْمُ نزل ابتداءً، وقِسْم نزل عقب واقعة أو سؤال، ومن الإفراط في عِلم الأسباب أن نتوسع أو نجعل فيه ما ليس منه، كالأحوال الماضية فإنها ليست بأسباب»[(١)].

صحيح أن هناك سببًا عامًّا للقرآن كلِّه، وهو هداية الخَلْق وإرشادهم وإسعادهم ودلالتهم على الله وتوحيده وطاعته، وعدم الإشراك به، وهذا هو السبب الوارد في قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ البقرة ٢، وقوله تعالى: ﴿ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ الأنعام: ١٥٥، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ النحل: ١٠٢

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ ﴾ الإسراء: ٩

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ﴾ فصلت: ٤٤

فهذا سببٌ عامٌّ مع الأسباب الخاصة من حوادث أو استفسارات؛ والتي لها دور في بيان مقصود ومعنى بعض الآيات النازلة من أجلِها.

---

(١) مباحث في علوم القرآن ص٧٨ للقطان، وانظر: الإتقان للسيوطي ١ /٢٨؛ و الصحيح المسنَد من أسباب النزول؛ للوادعي ص١٦.

تأخُّر النزول بعد وقوع السبب
وبيان ما ليس مِن أسباب النزول

قد يتأخر نزول الآيات عن سببها لِحِكمةٍ، كما في (حادثة الإفك)، التي نزلَت آياتها بعدها بشهرٍ كامل؛ كما رواها البخاري عن عائشة في حديثٍ طويل؛ وفيه قولها ـ رضي الله عنها ـ:(وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني)[(١)].

أما ما ليس مِن أسباب النزول فمِنه:

الحوادث القديمة، وقصص الأنبياء السابقين، فلا تعتبر أسبابًا للنزول؛ لأنها لم تقع في زمن النبي ﷺ، لذا أُخذ على (الإمام الواحدي) أنه جَعل قدوم الأحباش إلى البيت الحرام بالفِيَلة سببًا لنزول "سورة الفيل"، فإن ذلك ليس من الأسباب في شيء، بل هو مِن باب الإخبار عن الوقائع الماضية.

قال الإمام السيوطي ـ في مقدمة كتابه لُباب النقول ـ: "أشهَر كُتب الأسباب كتاب الإمام الواحدي؛ وكتابي هذا يتميز عليه بأمورٍ؛ هي: الاختصار والشمول، وزياداتٌ كثيرة، وتخريج الأحاديث، وتمييز المقبول من المردود والصحيح من الضعيف، والجَمع بين الروايات، وتنحية ما ليس مِن أسباب النزول" اهـ [(٢)].

---

(١) رواه البخاري (٤٦٣٢)، ومسلم (٦٩٦٩)، وانظر فتح الباري لابن حجر ٨/٤٥٤، وأسباب النزول للواحدي ص٣٣٣.

(٢) لُباب النقول في أسباب النزول؛ للإمام السيوطي ص١٦؛ ط٤، وانظر الإتقان؛ له ١/٣١.

قاعدةْ العُموم والخصوص في أسـباب النـزول

وهي قاعدةٌ مُهمّة في باب الأسباب.

وذلك أن الآيات لها مع أسبابها ثلاث حالات:

١ـ أن تكون الآية **عامة** والسبب **عامًا**؛ كقوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ﴾ البقرة: ٢٢٢.

٢ـ أن تكون الآية **خاصة** والسبب **خاصًا**؛ كقوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى﴾ الليل: ١٧.

ففي هاتين الحالتين يبقى العام على عمومه، والخاص على خصوصه، ولا يجوز تخصيص عام، ولا تعميم خاص.

٣ـ أن تكون الآية عامةً والسبب خاصًا؛ أي: لَفظ الآية (عامًّا) نازلاً في سببٍ (خاصّ)، مثل آيات اللعان والظهار.

فآيات (اللعان) لفظها عامٌّ لَم تخصص أَحدًا، لكن سببها هو تخصيص هلال بن أمية ومَن معه؛ وآية (الظهار) في سورة المجادلة آية عامة لَم يَخصّ لَفظها أَحدًا، لكن نزولها كان لسبب خاص لم يُذكر فيها؛ وهو شكوى "خولة بنت ثعلبة" من ظهار زوجها "أوس بن أسيد".

فالعمل في هذه الحالة يكون على القاعدة التفسيرية العظيمة التي تقول: «**العِبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب**».

ومعنى أن: العِبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب: أي لا نَنظُر لسببها الخاص، بل نأخذ لفظَها العام، ولا نعتبر إلا به، ونطبقه على كل شيء يَدخل فيه.

كآية الظهار ـ المذكورة آنفاً ـ وإن نزلت خاصة في خولة وزوجها؛ إلا أنها تُعمَّم وتَنطَبق على كل مَن ظاهَر مِن زوجته؛ أخذًا بلفظ الآية العام.

وهذا هو الصحيح في هذه الحالة، والذي عليه الأئمة والعلماء سَلفًا وخَلفًا؛ بالاتفاق.

وهو المتوافق مع عموم أحكام ومقاصد الشريعة؛ لأن اللفظ العام في الشرع يَشمل بعُمومه جميع ما يشابه سبب نزوله، ويأخذ حُكمه، كما هو معلوم عند علماء الأصول.

وباتت هذه القاعدة قاعدةً أصوليةً تفسيرية نافعة.

ويؤيّد ذلك ما جاء في الصحيحين: أن رَجُلاً من الأنصار قَبّل امرأةً لا تحلّ له، ثم ندم وأتى النبيَّ ﷺ تائباً؛ فأنزل اللهُ فيه قوله: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ﴾ هود:١١٤، أي: اعمل الصالحات؛ من التوبة النصوح، والصلاة والاستغفار ونحوهما تمحو خطيئتك وسيئاتك، فقال الرَّجُل: يا رسول الله، أهذه الآية لي؟ فقال ﷺ: **(بل لجميع أُمّتي كلهم)** رواه البخاري ومسلم.

وكلمة "جميع" مِن صِيَغ العموم في لغة العرب.

فوائد معرفة أسباب النزول
في استنباط الأحكام الفقهية وفي التعليم والدعوة

١ـ أن معرفتها **تبين أسرار التشريع وحكمتَه**، ويأخذ العارف بها خبرة وعبرة وحسن تصرف عند تأزم الموقف وحل المشاكل، وعند الضيق، وفي القرآن الكثير من ذلك كقصة الثلاثة، والإفك، وظهار أوس، ولعان هلال ..

٢ـ معرفة تاريخ التشريع والأحوال الاجتماعية السائدة حين نزول الأحكام التشريعية، والتدرج في تشريع بعض الأحكام؛ رحمةً بالعباد.

٣ـ مبادرة الشارع إلى حَل المشاكل التي ضاق أصحابها بها ذرعًا، فيأتي الفرج الإلَهي بعد الشدة، فيكون لهذا أثرٌ طيبٌ في النفوس.

٤ـ معرفة الأحداث التاريخية التي حدثت في زمن الرسول ﷺ من جهاده وأعماله ومواقف المؤمنين بدعوته والجاحدين لها، وفهم السيرة النبوية.

٥ـ السلامة من الخطأ والزيغ عند تفسير آيات الأحكام أو استنباط الأحكام الفقهية العملية منها أو تفريع السائل الفقهية من دلالاتها ، فالعلم بسبب النزول يحفظ المجتهد والناظر من إنزال الآيات في غير معانيها الصحيحة أو الاستدلال بها فيما لا دلالة فيها عليه من المسائل المستجدة.

٦ـ تيسير حفظ الآية؛ لارتباط الأسباب بمسبباتِها، والأحكام بالحوادث وبالأشخاص والزمان والمكان..، فذلك يُعِين على استذكار الآية وحفظها، وفهم معناها، **وهذا يُسمّى في عِلم النفس** :بـ«تداعي المعاني»؛ حيث يذكر الإنسان الأشياء بذكر ما يقارنُها ؛ والشيء بالشيء يُذكر[1].

(١) وانظر الإتقان للسيوطي ٢/٧٩ ،والتفسير والمفسرون للذهبي٢/١١٢

٧ـ وفي مجال التعليم: فالمعلّم والمربّي المطّلع على أسباب النزول وعلاقتها بالنازل ودورها كوسائل للتوضيح والتدليل يأخذ من ذلك أنه يجب عليه أن يربط دروسه بأشياء ووسائل تمهيدية تجذب المتعلمين، وتعطيهم تصورًا صحيحًا وكاملاً عن الموضوع، أو الدرس، حتى إذا أُلقي عليهم إذا هم قد فهموه وتصوروه، وظهرت لهم أهدافه بلا عناء ، ولَمّا كانت الأسباب كالقصص، فالتمهيد بالقصص الواقع أشد تأثيرًا وإنباهًا.

٨ـ وفي مجال الدعوة: فالدعوة يدخل فيها التربية، وما يقال هناك يقال هنا ، واتخاذ الوسائل لتصحيح التصورات والتمهيد للكلام بالقصص المجمل وإقامة الحجج، والاستفادة من التدرج ومراحل التشريع ؛ كل ذلك من مطالب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة[1].

(١) مباحث في علوم القرآن ص ١٢٧.

أهمية أسباب النزول
في تَدبّر القرآن وتفسيره التفسير الصحيح

لقد أجمع أهل العِلم والعقل أن لأسباب النزول أهمية كبيرة في صحة التفسير وإصابة الحق ؛ وجعلوا من شروط المفسّر أن يكون عالِمًا بالأسباب ؛ لأن معرفة سبب النزول يُعين على فهم الآية ؛ وإزالة الإشكال عن معانيها.

قال الإمام الواحدي: «لا يمكن معرفة تفسير الآية ـ مما له سبب ـ دون الوقوف على قِصتِها وسبب نزولِها»[(١)].

وقال الإمام ابن تيمية: « العِلم بالسبب يورث العلم بالمسبب»[(٢)].

وفيما يلي بيان أهمية أسباب النزول، وأثرَها في التفسير :

أولاً: توضيح معنى الآية وإزالة الإشكال الوارد علها:

ومِن أمثلة ذلك:

١ـ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ البقرة: ١٥٨.

في الصحيحين: أنه فَهِم "عروة بن الزبير" رضي الله عنه عدم فرضية السعي بين الصفا والمروة وأنْ لا جُناح ولا حَرج في ترك السعي بين يطوف بالصفا والمروة!

فصححَت عائشة ـ رضي الله عنها ـ له فَهمه، **وقالت**: إنها أنزلَت في قومٍ كانوا يُهلّون لِصنمٍ يَعبدونه ؛ ثم يتحرّجون ؛ فأنزل الله هذه الآية، وفيها مشروعية السعي بين الصفا والمروة للحاج والمعتمر، وإبطال أعمال الجاهلية.

---

(١) أسباب النزول للواحدي ص٥.

(٢) راجع: مقدمته في أصول التفسير ص١٣.

٢ـ قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ ﴾ المائدة: ٩٣

هذه الآية أَشكَلَت على بعض الصحابة؛ فكانوا يرون أن الخمر مباحةٌ، ويحتجون بنفي الـجُناح عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا..، فأنكر عليهم عمر بن الخطاب.

فقال ابن عباس: إن هذه الآيات أُنزِلَت عُذرًا للماضين، وحُجّةً على المنافقين؛ لأن الله ـ عزّ وجَلّ ـ يقول: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴾ المائدة:٩٠؛ فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالله قد نهاه أن يشرب الخمر.

ومَن مات قبل تحريم الخمر فهو المقصود بالآية ولا جُناح عليه.

فسبب نزول الآية قد أزال الإشكال عنها؛ حيث خصّها بمن (مات) من الصحابة وهم يشربون الخمر (قبل تحريمها)، وبه رد ابن عباس على من أخطأ في فهم الآية، فلولا سبب النزول لبقي هؤلاء على خطئهم؛ حيث فهموا من الآية العموم.

ثانيًا: أن معرفة الأسباب تُعِين على معرفة الحكمة التي مِن أجلِها شُرِع الحكم.

وذلك أن سبب النزول يحكي الملابسات والظروف والأوضاع التي كان الناس عليها قبل تشريع الحكم، فبالرجوع إليه نتعرف على الحكمة التي قصَدها الشارع.

ومن الأمثلة على ذلك: ما رواه مسلم: أنه حَصل شِجارٌ وتنازُع بين بعض الأنصار بسبب خمرٍ شربها بعضهم قبل تحريمها؛ فأنزل الله قوله: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴾ المائدة: ٩٠.

فحرَّم الخمر؛ لأنها تُسبّب أضرارًا كثيرة، ومفاسد عظيمة؛ على النفس والعقل والعِرض والمال.

فلولا (أسباب النزول) ما اهتدينا إلى هذه الحِكم النافعة، ومعرفة هذه الحِكَم تزيد المؤمن إيمانًا، وثقة في دينه وما شرعه الله له من الأحكام النافعة المبنية على مقاصد عظيمة، وترغب الكافر في الإيمان إذا تبين له سمو التشريع الإسلامي ويسره وسهولته، وما اشتمل عليه من المنافع والمصالح والمقاصد الحسنة، وكثير من الناس قد أدهشهم ذلك، فكان سببًا في إيمانِهم.

ثالثا : أن أسباب النزول تُعين على معرفة اسم مَن نَزَلت فيه الآية، وفي هذا تعيين المُبهَم، لأن القرآن لا يَذكر الأسماء، ومِن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ المجادلة: ١.

في الصحيحين: أنها نزلَت في "خولة بنت ثعلبة" وشَكَواها لرسول الله.

وقد أفادنا إبهام الأسماء بـ(عموم اللفظ لا خصوص السبب)، فالقرآن كتاب هداية عامّ لكافة الإنس والجان.

موقف الصحابة والسَّلَف الصالح من القرآن وسُرعة استجابتهم له عند نزوله

لقد ضَرب الصحابة الكرام ـ رضوان الله عليهم ـ أروع الأمثلة في سرعة الاستجابة والامتثال لآيات القرآن وأوامره ونواهيه؛ مانَزل منها بسببٍ أو بدون سبب.

ففي صحيح مسلم وصحيح ابن حبان: أنها لَمّا نزلَت آية تحَوّل القِبلة من (الأقصى) إلى (البيت الحرام) في قوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ﴾ البقرة: ١٥٠، وكان الرسول والصحابة يصلّون الفجر؛ فجاء النداء بتحَوّل القِبلة؛ فمالَوا نحو الكعبة وهُم ركوعٌ.

وفي الصحيحين والسُّنن: أن أُمّهات المؤمنين، ونساء الصحابة .. لَمّا نزلَت آية (الحِجاب) قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ الأحزاب: ٥٣، وآية (الجلباب) قوله تعالى: ﴿قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ﴾الأحزاب: ٥٩، سارَعنَ ـ مِن وَقْتِهن ـ بارتداء الحجاب (الخمار) على رؤوسهن ووجوههن، وارتداء الجلباب (العباءة) على أجسادهن مِن فوق ثيابهن، وأَرخَينَ السُّتُر في بيوتهن..

وفي روايةٍ: فما أَصبحن إلا وعليهن أَكْيسَةٍ سُودٍ؛ وكأَن على رؤوسهن الغِربان. رواه أبوداود وابن جرير في التفسير وصححه الألباني والأرناؤوط.

ولنا فيهم ـ رضي الله عنهم ـ أسوةٌ حَسَنة في سُرعة الاستجابة والائتمار والانتهاء .. لكل ما جاء في القرآن؛ تطبيقاً لقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ الأنفال: ٢٤، وقوله تعالى: ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ الشورى: ٤٧.

المبحث الثاني

ما ورد في أسباب النزول مِن صحيح الروايات [١]

وهذا المبحث هو الأطول والأهم، بل هو الثمرة لِما سَبق؛ فبَعد بيان قواعد وفقه الأسباب يَحسُن سَرد تلك الأسباب؛ والآيات التي كان لها سبب نزول، فذلك مما يُعين على فهم كتاب الله وتدبُّر كلامه سبحانه.

وحان الآن الشروع في سَرد (أسباب النزول) الواردة الثابتة..

ـ وعَددها في الآيات تقريباً (٤٥٠) آية.

ـ أما السّوَر التي نزلَت بكاملها لسببٍ مُعَيّن؛ فهي (١٤) سورة: التوبة، والفتح، الحشر، المنافقون، التحريم، الجن، عبس، الضحى، الكافرون، النصر، المسد، الإخلاص، الفلق، الناس[٢].

وإلى التوضيح:

---

(١) هذا المبحث اقتباسٌ من كتابي "نُزهةُ العقول في صحيح أسباب النزول"، أدرجتُه هُنا لأهميته.

(٢) أما السور التي لَم يَثبت لها أو لبعض آياتها شيءٌ من أسباب النزول فهي ٣٤ سورة ـ حسب استقراء هذا البحث ـ وهي: سورة يوسف، النمل، سبأ، فاطر، غافر، الصافات، ص، غافر، فُصّلت، ق، الذاريات، الطور، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الشرح، التين، القَدر، البيّنة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش، الماعون.

آية البسملة

﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾

هي ـ على الراجح ـ آية من الفاتحة، وبعض آية من سورة النمل، وفاصِلٌ بين السور.

وروى أبوداود في سُننه بسنَدٍ صححه الألباني، والواحدي في أسباب النزول[1]: عن ابن عَبّاسٍ؛ قالَ: كان النبيُّ ﷺ لا يَعْرِفُ فَصلَ السُّورةِ حتّى نَزل عَلَيهِ: "بسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

أما الاستعاذة بالله من الشيطان فواجبة قبل البسملة وقبل القراءة.

جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ﴾ النحل: ٩٨، غير أن الأمر بها لا يُعَد مِن أسباب النّزول.

والخلاصة أن الاستعاذة والبسملة نزلتا وشُرِع التحصن بهما وتحصيل الوقاية من الشيطان والوسوسة، ورجاء الخير والبركة والتوفيق في الصلاة والعبادة وتلاوة القرآن وفي كُلّ الأمور.

---

(١) تركتُ الإحالة والتحشية وأرقام الصفحات؛ واكتفيتُ بذكر المراجع في أول الكلام طَلباً للتيسير والاختصار، ولسهولة الرجوع إليها في مظانّها باسم السورة ورقم الآية، كما أنه تم توثيق وتدقيق الآثار والروايات ليس مِن كُتب الأسباب بل مِن الصحيحين والسُّنن والمسند وغيرها.

الحروف المقَطّعة في أوائل السُّوَر

أما الحروف المقطّعة في أوائل السور؛ مثل: ﴿الٓمٓ﴾ ﴿الٓمٓصٓ﴾ ﴿الٓرٰ﴾ ﴿كٓهيعٓصٓ﴾ ﴿طسٓ﴾ ﴿حمٓ عٓسٓقٓ﴾ ﴿حمٓ﴾ ﴿يسٓ﴾ ﴿قٓ﴾ ﴿نٓ﴾ ..

فلَم يَذكُر المفسّرون في سبب نزولها شيءٌ قويّ؛ غير أنها مما لا يَعلَم تأويله إلا الله، وأنها مِن المتشابه الذي لا يُفسَّر، وأنها لإظهار إعجاز القرآن وبلاغته وعَجز البشر عن الإتيان بمِثله.

وهناك روايةٌ أوردها ابن حَجَر في كتابه "العُجاب في بيان الأسباب" نقلاً عن أبي حَيان وابن جرير الطبري بسنَده: أنه عندما أَعرَض المشركون عن سَماع القرآن نزلَت هذه الأحرف؛ ليَستغرِبوا ألفاظها وتَجذِب أسماعهم فيستمعون القرآن فتقوم عليهم الحجة. اهـ.

والمترجح أنها نزلَت لتَشمل ذلك كله، فهي للإعجاز، ولجذب أسماع الـمُعرِضين، وغير ذلك، والله أعلم [1].

(١) انظر: العُجاب في بيان الأسباب ص٢٢٦ لابن حجر؛ تحقيق عبد الحكيم الأنيس ، وتفسير ابن كثير ١/١٠٩ تحقيق د السيد محمد، والتسهيل في علوم التنزيل ص٩٢ للإمام محمد بن جزيّ؛ تحقيق رضا الهمامي.

مِن سورة البقرة

● قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ آية: ٧٩.

روى البخاري والنسائي وأحمد والسيوطي في أسباب النزول: عن ابن عباس؛ بسند صحيح، أنها نزلت في اليهود وأحبارِهم، عندما غيّروا صفات الرسول ﷺ ونعتوه بغير ما وُصِف به عندهم في التوراة، كذبًا وحقدًا وطمعًا في مالٍ كانوا يأخذونه من سائر اليهود على أن لا يُبيّنوا صفات الرسول في التوراة؛ وهذا معنى قوله تعالى: ﴿لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾.

وكذلك سبب نزول الآيات المشابهة التي في معنى هذه الآية.

كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ البقرة: ١٧٤.

وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ﴾ آل عمران٧٧.

نزلت كلها في اليهود والمنافقين وضِعاف الإيمان؛ ومَن يَكتمون الحق، ويكتمون العلم الذي عندهم؛ لينالوا عرَضًا من الدنيا قليلا.

والعِبرة فيها بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكُل مَن كَتم العِلم والحقّ وابتغى الدنيا فقد خَسر الآخرة.

● قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴾ البقرة: ٩٨.

روى الترمذي والطبراني وأحمد والواحدي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير: أن اليهود جاؤوا إلى الرسول ﷺ يسألونه عن أشياء، منها علامة النبيّ، وماء الرجل مع المرأة، وما حَرّم إسرائيل على نفسه، وأول أشراط الساعة، وأول طعام أهل الجنة، وعن الرعد، حتى قالوا: أخبرنا عن صاحبك الذي ينْزل عليك؟ فقال: **(هو جبريل)**. فقالوا: ذاك عَدوّنا، فلو قُلتَ: ميكائيل؛ الذي ينْزل بالرحمة والمطر لكان خيراً، فنَزلَت هاتان الآيتان ردًّا عليهم(١).

والعِبرة فيها بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها؛ فإن الملائكة عبادٌ مخلوقون مأمورون، لا يَعصون الله ما أمرَهم ويَفعلون ما يؤمرون، ويجب على المؤمن محبتهم وموالاتهم والإيمان بهم وبما أوكَل الله إليهم من أعمال، فذلك ركنٌ من أركان الإيمان لا يتم ولا يتحقق إلا به.

(١) وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ص١٨، وتفسير الطبري١/٤٣١ الذي نقل الإجماع أن ذلك سبب نزول هذه الآية، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١٨٧٢).

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾البقرة: ١٠٤.

روى ابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن بعض المسلمين كانوا يقولون عند الكلام: أرعِنا أو راعِنا سَمعك، فسَمِعها اليهود ـ وكانت كلمة سَبٍّ عندهم ـ فأخذوا يقولونها للرسول ﷺ وللمسلمين ويضحكون استهزاءً، وفَطن لهم سعد بن معاذ ـ وكان عارفًا بلُغة اليهود ـ فوَبّخهم، ونزلت هذه الآية بالنهي عن هذه الكلمة، واستبدالها بـ(انظُرنا).

وأَصل كلمة (راعِنا) من المراعاة والرعاية، لكن اليهود والمنافقين اتخذوها بمعنى الرعونة.

أما كلمة (انظُرنا) فهي مِن الإنظار والانتظار والإمهال.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لفظها لا بخصوص سببها؛ فإنه يجب على المؤمن التأدّب مع الله ورسول ودينه وكتابه، وعند الكلام عن الله والرسول والدين يجب انتقاء الألفاظ المؤدبة الراقية، التي تدل على الاحترام والتعظيم، ولا يكون فيها احتمال ولا مدخل للأعداء والمنافقين والمغرِضين.

● قوله تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴾ البقرة: ١٠٩.

روى البخاري في صحيحه وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن اليهود والمنافقين كانوا يؤذون المسلمين أشد الأذى، ويَهزَؤون بهم، ويحاولون رَدّهم عن الإسلام، ويقولون هُم للمسلمين: لو كنتم على الحق ما هُزمتم في غزوة أُحُد.

وكان "كعب بن الأشرف" شاعرًا يهوديًّا، يهجو الرسول ﷺ ويحرِّض عليه الكفار والمشركين..

فنزلت هذه الآية تفضح نواياهم الخبيثة الحاقدة، وتحث النبي ﷺ والمسلمين بالصبر على أذى هؤلاء، والعفو عنهم حتى يأتي الله بأمره.

والعِبرة في هذه الآية بعموم لفظها لا بخصوص سببها، فينبغي على المؤمن أن يعرف طبائع هؤلاء، ويحتاط لدينه، ويعاملهم بالصبر والحلم والعفو.

- قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ البقرة: ١١٥.

روى مسلم في صحيحه والنسائي والترمذي وأحمد وابن جرير وابن كثير في التفسير: أن النبي ﷺ كان ذاهبًا من مكة إلى المدينة، وكان يصلي على راحلته تطوعًا أينما توجَّهَت به، فنَزلت هذه الآية لبيان أنه لا حرَج في ذلك للنافلة.

وعند ابن كثير والطبري والسيوطي في أسباب النزول: أن نفرًا مِن الصحابة كانوا في سَرِيّةٍ فأصابتهم ظلمة الليل، ولَم يَعرفوا جهة القبلة، فكُلّ طائفةٍ صَلّت حسب اجتهادها، ولما سألوا النبي ﷺ سَكت، فنزلت هذه الآية مرةً أخرى، ولا مانع ـ باتفاق أهل العِلم ـ من جواز تكرار النزول وتعَدُّد الأسباب للآية الواحدة؛ فالعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها.

● قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ البقرة: ١٢٥.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهِما والترمذي والنسائي وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن النبيَّ ﷺ كان يطوف بالبيت، ومعه عمر بن الخطاب؛ فقال يا رسول الله: لو اتـخَـذنا مِن مَقام إبراهيم مصلى؟ فنَزلت الآية: ﴿وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ﴾. موافِقة لكلام عمر؛ رضي الله عنه، وكان مُسدّداً مُلهَماً ذكياً عبقرياً فظِنا.

وقال ـ رضي الله عنه ـ: وافقتُ ربّي في ثلاث:

ـ قلتُ: لو اتخذنا مِن مقام إبراهيم مصلى، فنزلت آية المقام.

وقلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يَحتجبن؛ فإنه يُكَلّمهنّ البَرّ والفاجر، فنزلَت آية الحجاب في سورة الأحزاب.

ـ وقلتُ لنساء النبي ﷺ لَمّا اجتمَعن عليه: عَسى رَبّه إن طَلّقكُن أن يُبدِله أزواجًا خيرًا منكن مسلِماتٍ مؤمناتٍ قانتات، فنزلَت هذه الآية في سورة التحريم[1].

(١) رواه البخاري ومسلم، وفي روايةٍ أخرى عند مسلم أن الثالثة: في أسرى بدر؛ لَمّا أشار عمر بعدم الفدية فيهم.

● آيات تحويل القِبلة؛ قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا۟ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٥﴾ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا۟ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ البقرة: ١٤٢ ـ ١٥٠.

روى البخاري ومسلم والترمذي والحاكم والسيوطي في أسباب النزول وأئمة التفسير : أن رسول الله ﷺ صلى هو وأصحابه ـ بَعد قدومه المدينة ـ نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرًا، وكان يحب ﷺ أن تكون قِبلته إلى المسجد الحرام ـ قِبلة إبراهيم عليه السلام ـ ولكي يخالف اليهود، وأخذ يدعو رَبّه ويُقلّب نظرَه في السماء توجهًا إلى الله تعالى أن يُحوّل القِبلة إلى البيت، فحقَّق الله له ذلك، وأَمرَه بالتحوّل إلى الكعبة، فتحول هو ومن معه، وكانت العصر أول صلاة نحو الكعبة المشرفة، ونزل قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾.

أما السفهاء من الناس ـ اليهود والمنافقون ـ فقالوا: (مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا۟ عَلَيْهَا)، فأنزل اللهُ رَدًّا عليهم: ﴿ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

وأما بعض المؤمنين فقالوا: كيف بصلاتنا السابقة، وصلاة مَن مات منا قبل التحول عن المسجد الأقصى؟ فأنزل الله تعالى قوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وبهذا التحول في القبلة عَلّم اللهُ المؤمنين كيف يستقِلّون بشخصياتهم ودينهم؛ بعيداً عن التقليد والتبَعِيّات ، ودرَّبَهم على إدارة الأزَمات وحَل المشكلات، وكشف لهم ما يُكِنّ عَدُوّهم من الحقد والحسد والمكر والنفسيات.

● قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ١٥٨.

روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وأحمد: عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن هذه الآية نزلت في نفرٍ من الصحابة، تحرّجوا من الطواف والسعي؛ لأنهم يرون أن ذلك مِن أَمْرِ الجاهلية قبل الإسلام، ولأنه كان على الصفا صنم يتمسح به المشركون من العرب وغيرهم، فنزلت الآية تَرفع الحَرَج، وتُبطِل قولهم إن الصفا والمروة مِن أمر الجاهلية، وتُقرّر أ نهما من شعائر الله، وأن أوثان الجاهلية ستزول؛ وقد زالت، وبقي الطواف بالصفا والمروة ركنٌ من أركان الحج والعمرة؛ كما أن الطواف بالبيت ركنٌ فيهما.

وسَنّ النبي قراءة هذه الآية عند بداية صعود الصفا وصعود المروة حال السعي بينهما.

فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد وأصحاب السُّنن: أن النبيَّ ﷺ في حجة الوداع اتجه بعد الطواف بالبيت إلى (الصفا) مبتدئاً به؛ وقال: أَبدأ بما بدأ الله به، ثم تلا: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾، ثم دعا وقال: (**لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ** وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، لَهُ المُلْك، ولَهُ الحَمد، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدير، **لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ** وَحْدَه، أَنْجَزَ وَعْدَه، ونَصَرَ عَبْدَه، وهَزَمَ الأَحزابَ وَحْدَه).

وصار ذلك دعاءٌ مشروع مسنون مستحبٌّ عند السعي بين الصفا والمروة.

● قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ البقرة: ١٨٦.

روى ابن كثير وابن جرير في التفسير بسنَده والسيوطي في أسباب النزول: أن أعرابياً قال يا رسول الله: أَقريبٌ ربُّنا فنُناجيه، أَمْ بعيدٌ فنُناديه؟ فنزلَت هذه الآية.

والعِبرة بعُموم الآية لا بخصوص سببها، فإن الدعاء عبادة عظيمة وفضيلة جسيمة، والله تعالى قريب مجيب، بل وَعَد بالإجابة مَن دعا صادقاً متضرعاً مُخلِصاً له سبحانه في عبادة الدعاء؛ فقال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ غافر: ٦٠.

● قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ البقرة: ١٨٧.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وأحمد وأصحاب السُّنَن وابن كثير في التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن بعض الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في رمضان إذا نام أَحدهم قَبل أن يُفطر فإنه لا يأتي أهله في الليل، ويَتحرّجون من ذلك، وكانوا لا يقرَبون النساء في رمضان كله ليلاً ونهارًا؛ جَهلاً بالحُكم قَبل أن يُشرَع، وكان أَحدهم إذا أتى أهله ليلاً خوّن نفسه، فلما ذكروا ذلك للنبي ﷺ نزلت الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ﴾.. إلخ.

ثم إن نفرًا من الصحابة كانوا لا يأكلون بعد النوم شيئًا طيلة الليل حتى الليلة بَعدها، وتعبوا من ذلك، فنَزل باقي الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾.

ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا، وأكلوا في الليل، حتى إن بعضهم رَبط في رِجلَيه خيطين أبيض وأسود، ويأكل ويشرب حتى يتبيّنا له، فأنزل الله تعالى

تكملة الآية وهو قوله: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، فعَلِموا أنه يعني بالأبيض والأسود (الليل والنهار) وطلوع الفجر.

وكان أحَدُهم بناءً على هذه الرخصة في الآية إذا اعتكف ثم خَرج من مُعتكفه جامَع زوجته، فنزل في الاية نهي المعتكِف من الجماع؛ لأن الجماع من مبطلات الاعتكاف؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ..﴾.

والعبرة في هذه الآيات وهذه الأحكام بعُموم لفظها لا بخصوص سببها، فالمؤمنون ـ في كل زمان ومكان ـ مُخاطَبون بهذه الأحكام الفقهية المهمة؛ حول الصيام والفطر والاعتكاف ..

- قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ البقرة: ١٨٩.

روى البخاري ومسلم والحاكم وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أنه كان (الأنصار وكثيرٌ من العرَب) إذا رجعوا إلى بيوتهم مِن الحج لَم يَدخلوها مِن أبوابها، بل يَدخلُون مِن ظهورها؛ ويتخذون فتحات وسلالم يَدخلون منها، وكانوا يعتقدون أن ذلك برٌّ وقُربة، ويعتقدون أن دخول الأبواب يؤثّر على الإحرام وكَشف الرأس..، فنَزلَت هذه الآية تَرفع الحرج، وتُبطل هذه العادة، وأن لايُعبَد اللهُ إلا بما شَرَع.

وقد أتى ذلك في آية (السؤال عن الأهِلّة) من باب استكمال الجواب وزيادة الفائدة والبيان للسائل ولكل مَن يَسمع أو يَعقل.

- قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ البقرة: ١٩٥.

روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والسيوطي والوادعي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير: أن هذه الآية نزلَت عندما عزم بعض الصحابة ـ من الأنصار ـ أن يَتركوا الصدقات، ويَقطَعوا الإنفاق في سبيل الله، ويَنشغلوا بتنمية مالديهم من أموال؛ مُتعلّلين بأن الدِّين قد ظَهر وانتصر وليس بحاجةٍ لأموالهم ..

وبعضهم كانوا يتصدقون ويُعطُون فأصابتهم مصيبةٌ أو سَنَةٍ وقحط؛ فأمسكوا عن الإنفاق ..

فعاتبهم الله على ذلك وبيّن أنه هو الهلاك؛ لأن قَطع القُربات والطاعات خسارة وهلَكات ..

ويؤكّد ذلك رواية الصحيحين: أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا في غزوة في الشام بأرض الروم ، فقابَلوا صفًّا عظيمًا من الروم، فخرَج رَجُلٌ من المسلمين حتى دخل في صَفّ الروم، فصاح بعض المسلمون، **وقالوا**: ألقى بنفسه إلى التهلكة..؛ أخذاً مِن الآية الكريمة: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.

فقام أبو أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ وقال: يا أيها الناس، إنكم لتؤوّلون الآية على غير التأويل، وإنما نزلَت هذه الآية فينا نحن الأنصار، حيث قال بعضنا لبعض سِرًّا: إن الله قد أعز الإسلام، وكَثر ناصروه، فلو أمسكنا أموالنا وأقمنا فيها وأصحلنا ما ضاع منها، فنزلت هذه الآية ترُدّ

علينا، وتُبيّن أن (التهلكة) هي في الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو والتقاعس عن الإنفاق في سبيل الله.

قال الراوي: فما زال (أبو أيوب) غازيًا في سبيل الله حتى طعَن في السِّن وتقدّم في العمر، ومَنعه المرض والهرم من مواصلة الجهاد؛ فمات مريضاً؛ ودُفِن في القسطنطينية، رضي الله عنه وأرضاه.

وروايةٌ أخرى ـ صحيحة ـ في سبب نزول هذه الآية؛ صححها الطبراني والسيوطي: عن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ قال: كان الرَّجُل يذنِب فيَقنط من رحمة الله ويقول: (لا يغفر الله لي)، فأنزل اللهُ قوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ﴾؛ فكانت (التهلكة) هُنا: في "القنوط من رحمة الله".

وصححها الحافظ في الفتح، ثم رجح رواية النفقة[1].

وترجيحه لها لكونها أقرب لصدر الآية، لكن لا مانع عند أهل العِلم مِن تعدُّد الأسباب، ومِن نزول الآية لهذه الأسباب: ترك الإنفاق، والقنوط من رحمة الله؛ فكِلاهُما مِن المَهالك الساحقة الماحقة.

وعلى كُلٍّ: فالعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لفظِها لا بخصوص سببها، فالمؤمن مأمور بالحذر من المهالك الحسية والمعنوية، وأن ينتبه لأشَدّ وأخطر المهالك.. وهي المعاصي والذنوب والاستنكاف عن الطاعات والصلوات والقربات ..؛ فذلك هو العَطَب والويل والهلاك في الدنيا والآخرة، نسأل الله الثبات والعفو والعافية.

---

(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٥١/٩.

وللعاقل أن ينظر: كيف فَهْم السلف الصالح للقرآن، وكيف يَربطون الآية بسببها، ثم ما التهلكة في نظرهم؟ وما التهلكة في نظر البعض منا؟!

إن التهلكة الحقيقية المذكورة في القرآن هي في معصية الله تعالى، والتقصير في طاعته..، وهكذا يقاس عليها كل معصية تُفعل أو طاعة تُترك.

- قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ البقرة: بعض آية ١٩٦.

روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن كثير في التفسير: عن كَعب بن عُجرة ـ رضي الله عنه ـ: أنه رآه رسول الله ﷺ وهو مُحْرِم في عُمرة الحديبية؛ ورأسه يتهافت قَملاً، فقال: أيؤذيك هوامُّك؟ ـ أي هوامّ شَعرِ رأسك؟ ـ قال: نعم يا رسول الله. فأنزل الله قوله: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، فقال ﷺ: (احلق رأسك، وصُم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين؛ أو انسُك بشاة).

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لفظِها لا بخصوص سببها، فإنها مِن سماحة الشريعة وعدلها ويُسرها وتيسيرها على الناس، وحُكمها عامٌّ للأُمّة كلها، فمَن كان مُحرِماً بحجٍّ أو عمرة فمَرِض أو انكسر ظفره أو آذاه شعر رأسه جاز له التقليم أو الحلق وإزالة الأذى؛ ويُكفّر عن ذلك بـ(كفارة محظورات الإحرام)؛ وهي بالخيار ـ وليس بالترتيب ـ: صيام ٣ أيام، أو إطعام ٦ مساكين، أو ذبح شاةٍ لفقراء الحرم.

- قوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ﴾ البقرة: ١٩٧.

روى البخاري في صحيحه والنسائي وأبو داود وابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: كان أهل اليمن يَحجّون ولا يَتزودون، ويقولون: نحن متوكلون، فإذا قَدِموا مكة سألوا الناس؛ لشدة الحاجة والقِلّة، فأنزل الله تعالى هذه الآية تأمر بالتزود بالمتاع والمال؛ للتقوِّي به على سَفَر الحج وأداء العبادة.

وهُنا فائدة:

أن العِبرة بعُموم لفظ الآية لا بخصوص سببها، وهي عامّة لكُلّ مؤمن، ان يتزود لدنياه وأُخراه.

فزاد الدنيا في هذه الآية: المال والمتاع ليستغني صاحبه عن مسألة الناس.

وزاد الأخرة الذي أَمَرَت به: هو تقوى الله والقيام بأمره والبُعد عن معصيته، ومِن التقوى: الاستغناء عن الناس وعن التذلل لهم بسؤال المال؛ ووجوب التوكل على الله لا على الناس خاصة في أداء الحج والعبادات المالية البدنية ..

ولهذا ذكَر(زاد الآخرة التقوى) لأنه الأهم والباقي والمنجي، وليتوسّع في البيان والإرشاد؛ كقوله تعالى ـ لَمّا وجّه للباس البدن ـ ﴿قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ الأعراف: ٢٦، فنبّه أيضا إلى (لباس التقوى) وهو لباس القلب من الإيمان والعلم والتوحيد ومراقبة الله تعالى[1].

(١) انظر تفسير ابن كثير وتفسير الجزائري والتفسير الموضوعي لابن طهماز؛ عند هذه الاية الكريمة.

● قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴾البقرة: ١٩٨.

روى البخاري في صحيحه وأبو داود وأحمد والطبري في تفسيره: عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، وكان الناس يبيعون ويشترون في الحج، فلما جاء الإسلام تحرجوا وتأثموا من ذلك، وسألوا الرسول ﷺ عن ذلك، فنزلت هذه الآية الكريمة تجيب وترفع الحرج، وترخص في التجارة في الحج.

وحُكم الآية باقٍ؛ فالعِبرة بعُمومها لا بخصوص سببها، فلا مانع من الكسب والبيع في الحج؛ بشرط أن لا تكون هي الهدف ولا تلهي عن ذكر الله.

● قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ البقرة: ١٩٩. أي أفيضوا من عرفات.

روى مسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير في التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن قريشًا كانوا يقفون في (مزدلفة) إذا حجوا، ثم يفيضون منها إلى منى؛ ويتحمسّون لذلك حتى سُمّوا "الحُمُس"، أما سائر العرب فكانوا يقفون في (عرفات) ثم يفيضون منها، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه محمدًا ﷺ بأن يقف الجميع في عرفة ليفيضوا منها إلى جمع ثم إلى منى.

فأبطل الله بذلك عادة قريش ونزلت هذه الآية لذلك ولتوحيد نسك الحجاج، وأن "الحج عرفة" للأُمّة كلها.

● قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ البقرة: ٢٠٠-٢٠٢.

روى ابن جرير وابن كثير في التفسير والواحدي والسيوطي في أسباب النزول: عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن أهل الجاهلية كانوا في ختام الحج يَقِفون عند الجمرات؛ ثم يَذكُرون آباءهم ويُفاخِرون بأنسابهم ومُنجزاتهم ..، وبعضهم يدعو بالغيث والمطر وأمور الدنيا، ولا يهتمّون بأُمور الآخرة ..

فأنزل الله هذه الآيات تدعو المؤمنين إلى الإكثار من ذِكر الله أشد من ذِكر الجاهليين لآبائهم ..، وتُبيّنَ أقسام الناس:

فمنهُم مَن لا يَطلب إلا الدنيا، فهذا لا حَظّ ولا خلاق له في الآخرة.

ومِنهُم المؤمن الذاكر الذي يرجو الله ويَدعوه ويسال الله حَسَنة الدنيا وحَسنة الاخرة، ولا ينسى آخرته؛ فهو من الفائزين المفلحين.

لذلك روى البخاري ومسلم وابن حبان وأبو داود: أن النبي ﷺ كان أكثر دعائه: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾، وأنه ﷺ كان يَدعو بها بين الركن اليماني والحجر الأسود أثناء الطواف؛ لأنها من جوامع الدعاء العظيم النافع.

وحَسَنة الدنيا: هي التوحيد والإيمان والعمل الصالح والولد البار والمال الحلال المبارَك.

وحَسَنة الآخرة: هي رِضا الله والجنة والنجاة من النار.

● قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتۡهُ ٱلۡعِزَّةُ بِٱلۡإِثۡمِۚ فَحَسۡبُهُۥ جَهَنَّمُۚ وَلَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلۡعِبَادِ ﴾ البقرة: ٢٠٤ـ٢٠٧.

نزلَت هذه الآيات تُبيّن أقسام الناس وأصنافًا منهم وأنهم لا يستوون.

فقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ.. ﴾ أي صِنْف المنافقين المفسدين.

وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ.. ﴾ أي صِنْف المؤمنين الصادقين.

أما الأُولى: فروى السيوطي والواحدي في الأسباب: أنها نزلت في منافقٍ جاء إلى النبي ﷺ وأظهر له الإسلام، فلما خرج مِن عندِه خالف فعلُه قولَه، واعتدى على أموالٍ فأتلفها وأفسد في الأرض، ولكنها روايات ضعيفة.

وأَصحّ ما في ذلك ما رواه ابن جرير وابن كثير في التفسير وصححا إسناده: بأن هذه الآية تَصِف قوماً يحتالون على الدنيا بالدِّين، ألسنتهم كالعَسل، وقلوبهم كالمُرّ، يَلبسون للناس جلود الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب، على الله يَجترِؤون، فلَيَبعثنّ الله عليهم فتنةً تَترُك الحليم حَيران [1].

(١) انظر تفسير ابن كثير ١/٥٣٦ ، وتفسير الإمام الطبري ٤/٢٣١ عند هذه الآية، لكنه مِن قَبيل التفسير وليس مِن أسباب للنزول.

وعلى كُلٍّ: فالعِبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص سببها، فإن هذه الآية من عظائم مواعظ القرآن، وفيها التحذير من مَظاهر النفاق، وأن أقبح الناس مَن كلامه كلام الطيبين وأفعاله أفعال الجاهلين المفسدين المعتدين ..، كما في الصحيحين عن النبي ﷺ قال: (إن أبغض الرِّجال إلى الله الأَلَدّ الخَصِم)[1].

وكما قيل:

لا خَيرَ في ودّ امرئٍ مُتمَلّقٍ حُلْوُ اللسان، وقَلبُهُ يَتلَهّبُ
يعطيكَ مِن طَرَف اللسان حَلاوةً ويَروغ منكَ كما يَروغ الثعلبُ

❖ ❖ ❖

أما الثانية: قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ﴾.

فرَوى الحاكم وصححه على شرط مسلم والوادعي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير في التفسير بسندٍ صحيح: أنها نزلَت في (أبي يحيى صُهيب الرومي) رضي الله عنه، عندما خرج من مكة مهاجرًا نحو الرسول ﷺ في المدينة، فلَحِقَت به قريش تريد صَدّه وقَتله، فنزَل مِن راحلته وأخرج سِهامه وسَلّ سيفه وقال لهم: لقد عَلِمتم أنني أرماكم، فلا تصلون إلَيّ حتى أرمي سِهامي عليكم، وإن شئتم دللتُكم على مالي بمكة وخلّيتم سبيلي؟ قالوا: نعم. فأعطاهم ماله كُلّه فِداءً لدِينه، فنزلَت فيه هذه الآية، فلما قدِم على النبي ﷺ قال له: (رَبح البيع أبا يحيى، رَبح البيع أبا يحيى) وتلا الآية.

---

(١) قوله: (الرِّجال..) للتغليب فقط؛ فهو لفظ عمومٍ يشمل الرِّجال والنساء جميعاً؛ الكُلّ مُخاطَبون بذلك، وقوله: (الألدّ الخصم): أي شديد الخصومة والجدال والفجور والزور.

والعِبرة بعُموم لفظها لا بخصوص سببها.

فهي عامّة في كل مؤمِنٍ يبيع نفسه لله وابتغاء مرضات الله، يناضِل في سبيل الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويَصلُح ويُصلِح ويصبر على ما أصابه.

تنبيه:

ولننظُر إلى الآيات السابقة كَثُر فيها ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ﴾ وهي كثيرة في القرآن، وهي من ألفاظ العموم ومِن مُبهَمات القرآن، وهي عمومٌ أُريد به الخصوص؛ لتدل على عمومية القرآن، وأنه الصالح لكل زمان ومكان، وأنه الكتاب العامّ الخاتم لكافة الثقلين، وأن العِبرة بعُموم لفظه لا بخصوص نزوله، وأن عِظاته وآياته لا تختص بشخص ولا بطائفة ولا عصرٍ ولا بمصر، ولينهج الستر والحكمة والموعظة الحسنة ويُربّينا على ذلك.

● قوله تعالى: ﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴾ البقرة: ٢١٧.

روى ابن جرير في التفسير والطبراني والبيهقي في سننه والسيوطي في أسباب النزول: أن رسول الله ﷺ بعث سرية، وأمّر عليهم (عبدالله بن جحش) رضي الله عنه؛ فذهبوا حتى نزلوا وادٍ بمكة، ولقوا نفرًا من كفار قريش، فقاتلوهم حتى قتلوا زعيم عصابة الكفار (عمرو بن الحضرمي)[1] وغنموا ما معه، وكان ذلك في أواخر رجب ـ مِن الأشهُر الحُرُم ـ فقالت قريش: أَيَحِلّ القتال يا محمد في الشهر الحرام؟! فنزلت هذه الآية، وفيها: ﴿وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ أي: إن الكفار قد فَعلوا ما هو أسوأ وأكبر عند الله مِن قَتْلِكم إياهم في الشهر الحرام مع كفرهم بالله؛ حيث قاتلوا المسلمين في حرم الله، وصَدُّوهم عن العمرة وعن سبيل الله وفي الأشهُر الحُرُم.

ورَفع الحرج مِن قتال ومُدافَعة الكفار حتى في الأشهر الحرم[2].

---

(١) وكان أول قتيل من الكفار ـ في الإسلام ـ بين المسلمين والمشركين.

(٢) وروى هذه القصة أهلُ السِّيَر، وهكذا كل آية فيها ﴿يَسْـَٔلُونَكَ﴾ ففيها سؤال وجواب، والسؤال هو سبب نزولها غالبًا.

● قوله تعالى: ﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ البقرة: ٢٢٠.

روى أبو داود والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول : أنها لَمّا نزلَت الآيات التي تُحرم أكل مال اليتيم، وتوجب حِفظ أموالهم وحقوقهم.. سارَع الصحابة للامتثال، وانطلق مَن كان عنده يتيم فعَزل طعامه عن طعامه، ومالَه عن مالِه، ويَحبس له طعامه حتى يأكله أو يفسد، فاشتدّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك للنبي ﷺ يسألونه؛ فنزلَت هذه الآية تَرفع الحرَج، وتبيح خلط مال اليتيم مع غيره بشرط الإصلاح والإحصاء والضمان والحذر من إتلافه ومِن الظلم.

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ هو تهديدٌ شديد ووعيدٌ أكيد لمن يُفسِد أموال اليتامى أو لا يُصلِحها أو يبخسهم شيئاً منها.

● قوله تعالى: ﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ البقرة: ٢٢٢.

روى مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وابن كثير في التفسير: عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة عندهم لَم يؤاكِلوها ولَم يجامِعوها ويبتعِدوا عنها، فسأل الصحابةُ رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فنزلَت هذه الآية، فقرأها عليهم ثم قال ﷺ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، أي إنه يباح لكم المجالسة والاضطجاع والمؤاكلَة وكل شيءٍ؛ إلا الوطء حال الحيض؛ حتى تَطهُر وينقطع دم الحيض وتغتسل منه غُسل الجنابة؛ فحينها يباح الجماع في القُبل بعد تطهُّرهن.

وقوله: ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ : أي بانقطاع دم الحيض.

وقوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ : أي اغتسلن بالماء بعد انقطاع الدم.

والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تمس المصحف، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولها أن تقرا القرآن من حِفظها، ولها أن تحمل المصحف بحائل وتقرأ منه.

● قوله تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ البقرة: ٢٢٣.

روى البخاري ومسلم وأصحاب السُّنن والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير: عن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنه ـ: أن اليهود كانت تقول في الذي يأتي امرأته (مِن دُبرها) في قُبلها: إن الولد يكون أحول، فنزلَت هذه الآية تكذبهم، وتُبيح إتيان الزوجة بأي كيفية ما دام (في القبل).

وروايةٌ أخرى عند مسلم والترمذي وأحمد: أن المهاجرين كانوا يأتون نساءهم ـ في القُبُل ـ مِن جهة الوراء، فلما هاجروا وتزوجوا من الأنصار استنكَرن عليهم، فسألوه ﷺ فقال: (لا؛ إلا في صمّامٍ واحد). أي القُبُل.

وفي روايةٍ أخرى: (أَقبل وأَدبر، واتّقِ الدُّبر والحَيضة) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد وصححه الألباني.

وفي هذه الآية الكريمة: أن للزوج إتيان زوجته في القُبل مِن حيث شاء وبأيّ وضعٍ شاء، ويجتنب الدُّبر، ويجتنب كذلك الوطء في القُبل حال الحيض؛ فذلك كله من المحرمات والمنكَرات المستقبَحة، فجاء التيسير على الناس في جماع نسائهم على أي وجه كان ما دام في موضع الحرث، وإبطال ما ألقاه اليهود في أذهان الناس مِن الوهم الباطل[1].

(١) ولا مانع من تكرار النزول لتعدُّد الأسباب، وأن تكون الآية نزلَت ردًّا على اليهود وإجابةً لسؤال الأنصار، أما رواية أن مقصود الآية هو النهي عن الإتيان في الدبر ـ كما في رواية ابن عمر ـ فإن أهل العِلم عدّوا ذلك وهْماً، وأن القصد القُبل مِن جهة الدُّبر، وأنه يجب حمل رواية ابن عمر على "رواية جابر" السابقة الذكر.

● قوله تعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ البقرة: ٢٣٨.

روى البخاري وأحمد وأصحاب السنن والوادعي في الصحيح المسند: عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ أنه اشتدّ أَمْر بعض الصلوات على بعض الصحابة؛ يكونون وقت الظهيرة في قائلتهم أو تجارتهم؛ فلا يصلي مع رسول الله إلا الصفّ والصَّفّان؛ فنزلَت هذه الآية تعظيمًا لشأن الصلاة، و(الوسطى) هي صلاة العصر ـ على الراجح ـ كما في حديث الصحيحين.

ثم إن الصحابة كانوا يتكلمون في الصلاة ويكلّم أَحدهم أخاه في حاجته وهو يصلي ، وخاصة مَن لَم يَبلُغه التحريم الوارد في السُّنّة قبل الهجرة، فنزلَت هذه الآية؛ وفيها قوله: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾، قال الراوي: فأمرنا بعدم الكلام في الصلاة مما ليس مِن الصلاة.

● قوله تعالى: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾البقرة: ٢٥٦.

روى ابن جرير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول وأبو داود والنسائي وابن حبان بأسانيد صحيحة، عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: كانت المرأة مِن نساء الأنصار تكون مِقلاتًا [1] لا تلد، فتجعل على نفسها نذراً إن عاش لها ولد أن تُهوّده، فلما أُجْلِي يهود بني النضير كان فيهم مِن أبناء الأنصار، فقالوا: لا نَترك أبناءنا على الديانة اليهودية؛ بل نُكْرِههم على الإسلام حتى لا يُجْلَوا مع اليهود، فنزلَت هذه الآية تَمنع الإكراه على الدين.

والعِبرة بعُموم لفظها لا بخصوص سببها، وحُكمها باقٍ إلى يوم القيامة؛ وهو تحريم إكراه الناس وإجبارهم على الإسلام، ولا يجوز إكراه أحد على الإسلام من غير قناعة منه، وما علينا إلا البلاغ والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فمَن اهتدى فلنفسه ومَن ضل فعليها.

تنبيه:

أما تهويد الأطفال أو تنشئة على غير الإسلام أو إفساد عقائدهم فأَمْرٌ مُحرّم ومُنكَر، لا يُقرّه الإسلام، ويَبوء فاعلُه بإثمه.

(١) المِقْلات: هي المرأة لا يعيش لها ولد.

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴾ البقرة: ٢٦٧.

روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أنها نزلت في أُناسٍ مِن الأنصار، كان لهم نخل وثمار، فكانوا يُخرِجون (الصَّدقَة والزكاة) مِن الحشف والرديء، ويَعمَدون إلى سَيِّء الثمرة فيَجعلونه زكاةً وصدَقة؛ وبعضهم يشتري طعاماً رخيصاً ويتصدق به أو يجعله زكاة الفطر، فنزلَت هذه الآية تنهَى عن تَعمّد الرديء والسيئ في الزكاة والصدقات، وأن لا يُنفِق المسلم إلا من أطيب ما عنده.

والعِبرة بعُموم لفظها لا بخصوص سببها؛ فهي عامّةٌ للأُمّة إلى يوم القيامة أن يختا ر المؤمن عند إخراج زكاته من الطيب ويجتنب السيء.

وقد بيّنَت السُّنّة النبوية ما هو الطيب في الزكاة؟ وهو الوسط؛ أي مِن وسط خيار المال؛ كما قال تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ المائدة: ٨٩.

وقال النبي ﷺ: (لو أَن أَحَدكم أُهدِي إليه ما أَعطَى لَم يأخذه إلا على إغماضٍ أو حياء) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني.

● قوله تعالى: ﴿لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ البقرة: ٢٧٢.

روى النسائي والطبراني وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: عن ابن عباس قال: كان بعض المسلِمين لا يرضخون من الزكاة والصدقة ـ أي لا يَقسِمون ولا يُعطُون ـ لأنسابهم وقراباتهم المشركين، وكانوا لا يتصدقون إلا على أهل الإسلام فنزلَت هذه الآية، تُرخّص لهم بالتصدّق على كُلِّ سائلٍ ومحتاجٍ مِن كُل دِين.

والعِبرة من هذه الآية هي بعُموم لفظها لا بخصوص سببها؛ فإنها عامّة لجميع المؤمنين؛ تُجيز وتُرَخّص لنا أن نعطي زكاتنا وصدقاتنا لكل محتاج وسائل ومحروم؛ ولوكافراً، بل قد تكون للكافر أنفع؛ عندما يكون من المؤلَّفة قلوبهم فيهديه الله للإسلام.

فالكافر والفاسق هدايته بيد الله لا بأيدينا، والإنفاق لا يكون إلا لوجه الله وابتغاء مرضاته، ليس لفلان وفلان..، ومَن أنفق شيئاً لله وفّاه الله له كاملاً يوم القيامة.

● قوله تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴾ البقرة: ٢٨٦.

روى مسلم في صحيحه وأحمد والبيهقي والحاكم والوادعي في الصحيح المسند وابن كثير في التفسير: عن أبي هريرة وابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ البقرة: ٢٨٣ اشتدّ ذلك على الصحابة وخافوا من الحساب، فأتوا النبيَّ ﷺ وجثوا على رُكَبهم عنده، وقالوا: أُنزلَت هذه الآية يا رسول الله ولا نُطيقها.

فقال ﷺ: (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين مِن قَبلِكم: سَمِعنا وعصينا؟ بل قولوا: سَمِعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير).

فلما اقترأها القوم وذلّت بها ألسنتهم أنزل الله على إثرها قوله: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى آخر الآية.

ولما فعلوا ذلك نَسخَ الله ـ تعالى ـ تلك الآية التي خَوّفَتهم، نَسخَها بقوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ قال تعالى: نَعم قد فَعلتُ.

قال: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ قال: نَعم قد فَعلتُ.

وهكذا إلى آخر الآية خاتمة البقرة.

وكان فيها على الأمة ـ بفضل الله ـ عفوٌ وتخفيف، وقال النبي ﷺ: (إن الله تَجاوَز عن أُمّتي ما حدّثوا به أنفُسهم ما لَم يَعملوا أو يتكلّموا به) رواه مسلم.

انتهت سورة البقرة، ويليها سورة آل عمران

مِن سـورة آل عمران

فواتح سورة آل عمران إلى نحو ثمانين آية منها:

روى ابن كثير في التفسير والبيهقي في دلائل النبوة وابن إسحق في السيرة والسيوطي في أسباب النزول: أنها نزلَت في نصارى نجران، عندما وفدوا إلى رسول الله ﷺ في المدينة يجادلونه في النبوّة وفي عيسى عليه السلام، فنزلَت رداً عليهم، ودَحضاً لشبهاتهم، وأن عيسى ليس إله بل هو عبدٌ مخلوق، وأن ﴿مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ آل عمران: ٥٩

❖ ❖ ❖

- قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ آل عمران: ٧٧.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وابن جرير في التفسير: أن رَجُلاً قال: يا رسول الله، إن فلاناً يخاصمني على بئرٍ لي، فقال رسول الله ﷺ: (شاهداك أو يمينه) فقال الرجل: ما لي شهود، وخصمي يَحلِف ولا يبالي، فقال النبيُّ ﷺ: (مَن حَلف يميناً ليقتطع بها مالاً لقي الله وهو عليه غضبان).

وأنزل الله حينها تصديق ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

والعبرة في هذه القصة وهذه الآية هي بعموم لفظها، لا بخصوص سببها، فكُلّ مَن حَلَف كاذباً أو أكل حراماً، أو ظَلم الناس، لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العفو والعافية.

وفي صحيح البخاري: أن رَجُلاً حَلف في السوق أنه أُعطِي في سلعته مبلغ كذا وكذا؛ فنزلَت هذه الآية مرةً أخرى، ولا ما نع من تعدُّد أسباب النزول.

● قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡدَ إِيمَٰنِهِمۡ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا لَّن تُقۡبَلَ تَوۡبَتُهُمۡ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ﴾آل عمران: ٩٠.

روى ابن حبان والحاكم وابن جرير وابن كثير في التفسير بسند صحيح: أنها نزلَت في رَجُلٍ أَسلَم ثم ارتدّ وكفر، ثم ندم، وأرسل إلى رسول الله ﷺ يسأله: هل له توبة؟ فنزلَت هذه الآيات، فعاد وأسلم وحَسُن إسلامه.

وروى ابن جرير وغيره من المفسّرين أيضاً: أنها نزلَت كذلك في كفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾أي بعيسى والإنجيل ﴿ بَعۡدَ إِيمَٰنِهِمۡ ﴾بموسى والتوراة، ﴿ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا ﴾ بمحمدٍ والقرآن، ﴿لَّن تُقۡبَلَ تَوۡبَتُهُمۡ﴾ إذا أصرّوا على المعصية وماتوا من غير توبة.

أقول: وفي ذلك عبرةٌ لنا أن نتمسك بهذا الدين الإسلامي العظيم، وأن نسأل الله الثبات عليه حتى الممات، وأن نبادر بالتوبة قبل فوات أوانها، وأن الذين لا تُقبل توبتهم هُم الذين يصِرّون على المعاصي حتى يموتون عليها من غير توبة، نسأل الله العافية والسلامة.

أما مَن وُفّق للتوبة في صحّته قبل موته فقد استثناه الله في الآية قبلها: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾آل عمران: ٨٩.

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾آل عمران: ١١٨.

روى ابن جرير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلَت في بعض المسلمين كانوا يواصِلون يهوداً في المدينة كان بينهم جوار وحِلْف قبل الإسلام، فنزلَت هذه الآية تنهى عن اتخاذهم بطانةً وجُلساء؛ خشية الفتنة بهم والضلال بضلالهم وأفكارهم.

● قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَٰعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ..﴾آل عمران: ١٢٢.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآيات نزلت في (غزوة أُحُد) لَمّا ندب رسول الله ﷺ المسلمين لمقاتلة الكفار الذين غزوا المدينة، وكان من المسلمين طائفتان هما (بنو سلمة) و(بنو حارثة) من الأنصار، لما رأوا انسلاخ المنافقين تأثروا بهم، وضعفوا، وكادوا أن يتقهقروا، ولكن الله أعانهم، وبقوا مع رسول الله ﷺ في ملاقاة العدوّ، فأنزل الله فيهم: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾آل عمران: ١٢٢.

● قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴾ آل عمران: ١٢٨. المخاطَب هُنا هو النبيُّ ﷺ، والخطاب عامٌّ له ولأُمّته.

ففي الصحيحين ومسند أحمد وابن جرير في التفسير: أن النبيَّ ﷺ كان إذا رفع من الركوع في صلاة الفجر دعا على بعض الكافرين والمنافقين والمعاندين للإسلام، **ويقول**: (اللهم العَن فلاناً وفلاناً، اللهم العَن رعلاً وذكوان وعُصية)، فأنزل الله هذه الآية.

وفي صحيح مسلم أيضًا:

أن رسول الله ﷺ لَمّا شُجّ رأسه، وكُسرت رَباعيته في "غزوة أُحُد" **قال**: (كيف يُفلِح قوم شَجّوا وجه نبيّهم، وكَسَروا رباعيته، وهو يَدعوهم إلى الله؟) فنزلت هذه الآية، ولا مانع مِن تكرار النزول.

● قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ آل عمران: ١٦١.

روى الطبراني والخطيب البغدادي والإمام السيوطي في أسباب النزول وصححوا إسناده: أن المنافقين تكلّموا في رسول الله ﷺ واتّهَموه بأشياء، فأَنزل اللهُ هذه الآية رَدًّا الله عليهم، ودِفاعًا عن رسوله ﷺ.

● قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَٱنقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُوا۟ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ آل عمران: ١٧٤.

روى النسائي والطبراني والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير بسندٍ صحيح: أنها نزلَت في المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله ﷺ إلى غزوة (حَمراء الأسد)، وهُم مُثخَنون بالجرَاح، ومُتْعَبون بعد غزوة أُحُد مباشرة، وذلك أن (مشركي قريش) تلاوَموا أنهم لَم يَقتلوا رسول الله ولَم يَدخلوا المدينة ويُخربونها، فجَمعهم أبو سفيان لإعادة الكَرّة والعدوان على المسلمين والمدينة، فانتدَب رسولُ الله ﷺ صحابَته لـمُلاقاتهم وصَدِّهم، فاستجابوا لرسول الله مُسرِعين؛ على ما بهم مِن القرح والجراح والإرهاق بعد غزوة أُحُد، وفي مقدمتهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والزبير، وطلحة، وسعد، وابن عوف، وابن مسعود، وابن اليمان، وأبو عبيدة، وطائفة من الصحابة يزيدون على السبعين؛ خرجوا مسرعين متحمّسين في صدّ المشركين، والقبض على أبي سفيان؛ وهُم يقولون: ﴿حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾، فرُعب أبو سفيان ومن معه من الكفار وهربوا إلى حيث جاؤوا من مكة، ومَدح اللهُ هؤلاء الصحابة الذين استجابوا لله والرسول؛ وقال فيهم: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

● قوله تعالى: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِيٓ أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَذًى كَثِيرًاۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ﴾ آل عمران: ١٨٦.

روى أبو داود والمنذري والسيوطي في أسباب النزول وأهل التفسير: أن النبيَّ ﷺ ومَن معه من المسلمين في المدينة كانوا يتعرّضون لأذى الكفار والمنافقين واليهود، ويَسمعون منهم كلاماً سيئاً، وألفاظاً نابية، وأشعاراً خادشة.

مِن ذلك: أن يهودياً قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ﴾ آل عمران: ١٨١، فسَمِعه أبو بكر فغضب منه غضباً شديداً وتأذى منه.

ومِن ذلك: أن اليهودي (كعب بن الأشرف) تمادى في أذية رسول الله وأذية المسلمين، فأَمر رسولُ الله ﷺ بقتله، وأَمر اللهُ المسلمين بالصبر والتقوى والعفو فقال: ﴿وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ﴾ آل عمران: ١٨٦.

والعبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها، فكُلّنا مُخاطَبون بالصبر والعفو.

● قوله تعالى: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا۟ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا۟ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۟ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾آل عمران: ١٨٨.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وابن كثير في التفسير: أنها نزلَت في قومٍ يُحبّون أن يُمدَحوا ويُحمَدوا بما لَم يَفعلوا.

ومِنهم يهودٌ؛ يَكتمون الحقّ إذا سُئلوا عنه، ويَتبجّحون بذلك.

ومِنهم منافقون؛ كانوا يَتخلّفون عن رسول الله ﷺ في الغزوات، ويفرحون بتخلّفهم، فإذا عادوا إلى رسول الله ﷺ أتوه يعتذرون، ويفرحون فَرحَ إعجابٍ بما يصنعون..، فأنزل الله هذه الآية فيهم، وفي كُلّ مَن يريد المدح والثناء بما لَم يفعل، ويُعجَب بنفاقه ومعاصيه.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها.

فكُلّنا مُطالَبون ـ شرعًا ـ بالإخلاص لله، والاتباع للرسول، والبُعد عن الرياء والشُّهرة والمدح، وقد قال ﷺ: (إن اللهَ يحبّ العبدَ التقيَّ الغنيَّ الخفيّ) رواه مسلم.

والغنيّ: أي غنيّ النفس بالقناعة والرضا والصبر.

والخفيّ: الذي يتخفّى بأعماله الصالحة عن الناس، ويَزهد في مَدحهم وثنائهم، ويَكره الظهور والاشتهار والمفاخَرة ..

● قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾آل عمران: ١٩٩.

روى النسائي والطبراني والسيوطي في الأسباب وابن كثير في التفسير بطُرقٍ تتعاضد، أن هذه الآية نزلَت في (النجاشي ملك الحبشة ﷺ) الذي أسلم وآوى المهاجرين ونَصر المسلمين، لَمّا مات أَمَر رسول الله ﷺ بالصلاة عليه ـ صلاة الغائب ـ **فقال البعض**: كيف نصلي على عبدٍ حبشي، فنزلَت هذه الآية تُثني على النجاشي، وتَرفع شأنه؛ لِمَا كان عليه مِن إسلامٍ وإيمانٍ وخشوعٍ وعَملٍ صالح.

قلتُ: والعِبرة بعُموم لفظِها لا بخصوص سببها، فكُلّ مَن آمن واتقى وصَلُح وأصلَح وعَمل صالحاً خالِصًا صَوابًا فهو يَدخل في هذه الآية، وينال رِفعة الدارين، إذا مات مؤمناً صابراً ثابتاً تقياً نقياً، نسأل الله أن يجعلنا منهم.

انتهت سورة آل عمران، ويليها سورة النساء.

❁ ❁ ❁

مِن سـورة النسـاء

- قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴾ النساء: ٣.

ويَلحق بهذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ﴾النساء: ١٢٧.

في الصحيحين والسُّنن وأسباب النزول للواحدي: أن هذه الآيات نزلَت في أُناسٍ كان عندهم بنات يتيمات يَتربّين في حُجورهم، ويقومون على أموالهن، فإذا كَبرن هؤلاء البنات اليتيمات عَضَلوهن ومَنعوهن من الزواج حتى يستولوا على أموالهن ولا يَفقدون المال..، وإذا كُنّ جميلات تزَوَّجوهن لجمالهن ومالهن، وإذا كُنّ غير ذلك لَم يتَزوَّجوهن ولكن يُمسكوهن ويَعضلوهن ـ يَمنعونهن مِن الزواج ـ رغبة في السطو على مالهن، فنهاهم الشرع عن ذلك، ودَعَتهم هذه الآية الكريمة إلى الترفّع عن الظلم، ووجوب الإحسان إلى اليتامى واليتيمات، وأن مَن خاف ظُلمهن فليَتركهن يتزوجن وليتزوج هو ما شاء مثنى أو ثلاث أو رباع.

ومِن ذلك أن رَجُلاً كان في حجره يتيمة يربيها فعضلها زمناً مِن أجل عذق كان لها ويشاركها فيه، ثم تزوجها لكونها شريكة في ذلك العذق، فنهى الشرع عن ذلك. رواه البخاري ومسلم.

والعِبرة في هذه الآيات هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فكُلّ ظُلم أو عدوان مِن أجل أموال الآخرين فهو حرام ومِن الكبائر؛ والمال ذلك سُحتٌ مُحرّم.

وعَضل النساء والبنات ـ يتيمات أو غير يتيمات ـ ومَنعهن من الزواج مِن أَجل السطو على مالهن أو حقوقهن أو رواتبهن .. فذلك ظُلمٌ وعدوان وهو مِن أكبر الكبائر وأشنع المحرَّمات في شريعة الإسلام.

❁ ❁ ❁

- قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ ﴾النساء: ١٩ ـ ٢٢.

روى البخاري والنسائي وأبو داود وابن كثير في التفسير: أنه كان أهل الجاهلية إذا مات الرَّجل كان قرابته وأولاده أَحقّ بامرأته مِن غيرهم، فيتولون أمرها أو يَتزوجونها أو يُزوجونها بعضهم مِن قرابته كأبيه أو ابنه، وكثيرٌ منهم تَزوج امرأةَ أبيه في الجاهلية، وكانوا يَعضلون المرأة ويمنعونها من الزواج ويُضيّقوا عليها حتى تموت أو تُرجع مهرها..! فحرَّم الإسلام ذلك وأبطله ومنع إكراههن وظُلمهن، وأمَر بالعروف والإحسان إليهن، وحَرّم ـ حُرمةً أبدية ـ عادة الجاهلية في نكاح ما نكح الأب؛ فقال: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ ﴾.

وفي ذلك دليل واضح على عناية الإسلام بالمرأة، وسَبقه إلى إكرامها وضمان حقوقها؛ بنتاً وزوجةً وطليقةً وأُمًّا وفي كل الأحوال وكل زمان ومكان.

● قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ النساء: ٢٤.

روى مسلم في صحيحه وأصحاب السنن وأهل التفسير: أن هذه الآية نزلَت في المسلمين يوم (غزوة حُنين)، عندما غنموا سبياً وإماءً فتحرّجوا مِن وطئهن لأنهن كن ذوات أزواج، فنزلَت هذه الآية تبيح الإماء ومُلْك اليمين وترفع الحرج؛ لكن بشرط بَعد انقضاء عِدّتهن واستبراء أرحامهن.

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ﴾ النساء: ٥٩.

روى البخاري في صحيحه والواحدي في أسباب النزول وابن إسحق في السيرة: أنها نزلَت في بعض الصحابة؛ وكانوا في سَرِيّةٍ مِن السرايا، فتنازعوا في طاعة قائدهم الذي أوقد (ناراً) وأمرهم بدخولها، فتنازعوا ثم رفضوا طاعته في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يُحرِق بالنار إلا رب النار، ولا يجوز الإحراق بالنار، فأنزل الله قوله: ﴿ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ أي: ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله عند التنازع.

وأخبروا النبي ﷺ بذلك فأقرّهم وقال: (أما إنهم لو دَخلوها ما خرجوا منها، لا طاعة في معصيةٍ؛ إنما الطاعة في المعروف) رواه البخاري ومسلم.

والعبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فطاعة أُلي الأمر من لعلماء والقادة والأُمراء واجبة في الإسلام، ومشروطة بكونها في الحق والمعروف، لذلك كَرر لفظ "الطاعة" مع الله ومع رسوله، ولم يكررها مع طاعة الولاة؛ بل قال: ﴿وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ ليبين أنها تبعاً لطاعة الله ورسوله.

ولا يعني ذلك الخروج على الولاة ومعاندتهم ومقاتلتهم، بل يجب الصبر عليهم والدعاء لهم والنصيحة معهم؛ بالحكمة والموعظة الحسنة.

- قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا﴾ النساء: ٦٠.

روى الطبراني وابن كثير في التفسير والواحدي والسيوطي في أسباب النزول: أنه كان هناك كاهنًا يُسمّى (أبو برزة الأسلمي) يقضي بين اليهود فيما يتنازعون فيه، وكانوا إذا تنازعوا في شيء ذهبوا إليه، فيُقدّمون حُكمه على حُكم الإسلام وعلى حُكم رسول الله ﷺ، ويوماً كان جماعة من المنافقين ـ يُخفون نفاقهم ـ فتنازعوا في خصومةٍ؛ فدُعوا إلى رسول الله ليَحكم بينهم، فأبوا وذهبوا إلى هذا الكاهن ليَحكُم بينهم، فأنزل الله هذه الآية تذمّهم وتشجبهم، **والعِبرة** فيها بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإنه يجب على المؤمنين أن لا يتحاكموا إلا إلى كتاب الله وسُنّة رسوله، ويَرضوا بذلك ويُسلّموا له؛ كما في الآية والقصة التالية:

● قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾ النساء: ٦٥.

روى البخاري ومسلم وأصحاب السُّنن وابن كثير في التفسير: أن هذه الآية نزلَت في مُخاصَمة(الزبير بن العوام القرشي) ﷺ مع رَجُلٍ من الأنصار؛ على شريد ماء (أي على مسيلة ماء تسقي نخيل أهل المدينة) وكان السيل يَمرّ أولاً بالزبير بن العوام، ثم بعده يَنزل إلى مزرعة هذا الرجل الأنصاري، فاختصما إلى رسول الله ﷺ، وشَكَا الأنصاري إلى رسول الله الزبير بن العوام وتقاضيا عند رسول الله، وكان الرسول هو الذي يحكم بين الناس ويقضي بينهم ويَفكّ نزاعهم، فحَكَم النبي ﷺ بالماء أن يَسقي الزبير أولاً وبالمعروف، ثم يفك الماء إلى الأنصاري الذي بعده؛ لأن الماء يَمرّ بمزرعة الزبير أولاً، فغضب الأنصاري مِن حُكم رسول الله، وقال: إنما حَكَمتَ للزبير لأنه ابن عمتك ـ يقصد صفية بنت عبدالمطلب عَمّة النبي ﷺ وهي أم الزبير ـ فغضب النبي ﷺ لانتهاك مَنزلة النبوة ولعدم رضا هذا الأنصاري بحُكم رسول الله، وقال: اسقِ يا زبير حتى يصل الماء الجدر ـ وفي رواية الجدار ـ ثم اترُك الماء لصاحبك، فأنزل الله هذه الآية.

والعِبرة فيها وفي هذه القصة بعُموم لَفظِها، فهي عِتابٌ لِمَن لا يُحكّم اللهَ ورسوله، وتوجب تحكيم القرآن والسُّنة، والرضى والقناعة بحُكمهما، فإنه لا يَتمّ إيمان المؤمن إلا بذلك، وفوق ذلك لا يَجد في نفسه حَرجاً ولا كُرهًا لحُكم الله ورسوله، بل يجب أن يَرضى ويَقنع ويُسلّم له تسليما.

● قوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ٦٩ ذَٰلِكَ ٱلۡفَضۡلُ مِنَ ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمٗا﴾النساء: ٦٩ - ٧٠.

روى الطبراني والواحدي في الأسباب والوادعي في الصحيح المسند وابن جرير وابن كثير في التفسير بإسنادٍ صحيح: أن رَجُلاً مِن الصحابة قال يا رسول الله: إنك في (الجنة) تُرفَع مع النبيين والصديقين، وإنك لأَحب إليّ مِن نفسي، وإني أخشى أن لا أراك في الجنة، وأن لا يرى بعضنا بعضا، فأنزل الله هذه الآيات تُبيّن أن مَن مات على الإسلام والإيمان والعمل الصالح فإن الله يُكرمه بخير رفيق وخير رِفقة؛ وهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، يرافقهم في الجنة، ويجتمعون مع بعض، وحَسُن أولئك رفيقا، نسأل الله أن يجعلنا ووالدينا وذرياتنا منهم.

وهذا (الرفيق الأعلى) هو اختيار الأنبياء عند موتهم، كما خيّر اللهُ النبيَّ ﷺ عند موته بين البقاء حياةَ أطول في الدنيا أو الموت والسكنى مع الرفيق الأعلى، فاختار ﷺ الرفيق الأعلى. رواه البخاري ومسلم.

● قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ النساء: ٨٣.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والسيوطي في أسباب النزول: أن النبيَّ ﷺ لَمّا اعتزَل نساءَه شهراً كاملاً[1] أشاع بعض المرجفِين: إن الرسول قد طَلّق نساءه، وأذاعوا هذا الخبر في المدينة، فظنّ الناس أنه طلقهن، فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي ﷺ ليستوضِح الأمر وليتبين قَبل أن يتكلم، ولَم يتأثر بهم ولَم يَسمع كلامهم أو إشاعتهم وإنما ذهب بنفسه ليُسَلّم على النبيِّ ﷺ وليأخذ الخبر منه، فأتاه وهو معتزِل عنهن في حجرة صغيرة علوية وقد افترش الحصير الذي أَثر على جنبه فتأثر عُمر منه، وقال: يا رسول الله: أطلقتَ نساءك؟ فقال ﷺ: لا، فرَجع عمر إلى الناس وقال: إنه لَم يُطلقهن، وأنزل الله هذه الآية يعاتب الذين أذاعوا أنه طَلّق نساءه، والواجب أن يَردّوه إلى الله والرسول، وأن يَتثبتوا قبل أن يُذيعوا الخبر؛ سواء الأخبار التي تؤمَن أو التي تُخاف.

والعِبرة بعُموم لَفظِ الآية لا بخصوص سببها، فيجب رَدّ الأمر إلى أهله، وعدم الخوض فيما لا يعني وفي الإشاعات من دون بيّنات.

---

(١) اعتزلهن لَمّا أثقلن عليه بطلب زيادة النفقة فغضِب لذلك، وسيأتي توضيحه في سورة الأحزاب عند نزول آية "التخيير" التي فيها خَيّرَهنّ بالبقاء معه والصبر، أو الدنيا ويُفارِقنه، فاخترنَ رسولَ الله وصَبرن؛ رضي الله عنهن.

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾النساء: ٩٤.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وابن كثير في التفسير: أن سبب نزول هذه الآية هو أن بعض الصحابة كان في سَريّة من السرايا؛ فلقوا رَجُلاً عند غنمه فسَلّم عليهم ألقى عليهم تحية السلام، **فقال بعضهم**: إنما سَلّم تُقْيةً وخوفاً مِنّا وليس بمسلِم، ثم انطلق إليه أَحدهم فقتله مستعجلاً غير متثبت، وأَخَذوا ما معه من الغنم والمال..، فنزلَت هذه الآية تُعاتِب مَن يُبادر إلى سَفك الدماء المعصومة بغير حَقّ وقَبل أن يتبين.

ونهى فيها عن بحث السرائر؛ فقال: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ يعني الغنائم.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لفظِها لا بخصوص سببها، فلَنا الظاهر ولله السرائر، والإسلام قد عَصم الدماء وحَذر من الاعتداء عليها، سواء المسلمة منها أو الكافرة غير المحارِبة، ولا يجوز سفك أي دمٍ في الإسلام إلا بالحقّ وعن طريق الإمام أو نائبه، والحقّ: هو الرّدة بَعد الإيمان، والزنا بَعد إحصان، والنفس بالنفس.

● قوله تعالى: ﴿لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ النساء: ٩٥.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي وابن حبان والواحدي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير: أنها لَمّا نزلَت هذه الآية تُفضّل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين؛ وليس فيها (غير أُولي الضرر) .. فجاء الصحابي الجليل (عبدالله بن أم مكتوم) ﷺ ـ وكان ضريراً أعمى لا يُبصر ـ **وقال يا رسول الله**: لو أستطيع الجهاد لجاهدتُ، فهل لي رُخصة؟ فأنزل اللهُ قوله: ﴿غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ﴾ يَستثني أهل الأعذار ـ كابن أُمّ مكتوم وعبد الله بن جحش وكانا أعميان ـ وأسقط عنهم القلم والعفو من الجهاد ومن الأمور التي يُكلّف بها المُبصِرون.

فدعا رسول الله ﷺ (زيدَ بن ثابت) ﷺ ـ وكان مِن كُتّاب الوحي ـ وأَمَره بكتابتها، فأَخذ زيدٌ الكَتف والدواة؛ وكَتب ﴿غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ﴾؛ وهي جُملةٌ اعتراضية اكتملَت بها الآية [1].

والعِبرة بعُموم لَفظِها، وهي مِن سماحة الإسلام، ومِن رحمته بأهل الأعذار بتخفيف التكاليف عليهم، وأن مَن حَبسه العُذر كَتب الله له أجر نيّته.

---

(١) الكَتف: أي عَظم كتف البعير ونحوه؛ كان يُكتب عليه القرآن وعلى الجلود ..، و (غيرُ) قُرئت بالرفع في رواية حفص ـ ومَن وافقه ـ على أنها صِفة لـ"القاعدون"، وقُرئت بالنصب (غيرَ) في رواية قالون ـ ومَن وافقه ـ على أنها استثناء؛ والمستثنى يُنصب.

● قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾النساء: ٩٩.

روى البخاري في صحيحه والطبراني وابن جرير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول : أن هذه الآيات نزلَت في بعض المسلمين في مكة ؛ أَسلموا وأخفوَا إسلامهم، وعندما حانت الهجرة كَرِهوا الخروج وخافوا، وبقوا في مكة مع المشركين، فكانوا إذا ساقهم الكفار معهم إلى معركةٍ مِن المعارك ضد المسلمين يَخرُجون معهم كارهين ؛ ويُكْثرون سوادهم ضد المسلمين، فيموتون فيكونون ظالمين لأَنفُسهم، أو أنهم تركوا الهجرة وبقوا في مكة ؛ فأنزل الله قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ ...﴾.

وعاتبهم أنهم لَم يهاجروا في أرض الله فرارًا بدينهم، واستثنى المستضعفين الذين لا حِيلة لهم ولا قُدرة على الهجرة وعفا عنهم.

والعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها.

● قوله تعالى: ﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ النساء: ١٠٠.

روى ابن جرير وابن كثير في التفسير والوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول: أن هذه الآية نزلت في بعض الصحابة المهاجرين الذين خرجوا للهجرة ولكنهم (ماتوا في الطريق) قبل وصولهم إلى المدينة، أو لَحِقهم المشركون فقتلوهم؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية تُبيّن أن مَن خرج هاجرًا فمات في طريق الهجرة فقد وقع أجره ونال الثواب العظيم على الهجرة.

ولكن الله ـ تعالى ـ اشترَط شرطًا عظيمًا في قوله: ﴿إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ أي مُخلصاً في هجرته لا يريد بها إلا وجه الله واتباع الرسول والدار الآخرة، وليس لطلب الدنيا ومتاعها، فعند ذلك ينال الثواب.

ويلحق بهذه الآية: آياتٌ سورة العنكبوت وسورة النحل؛ نزلَت في شأن المهاجرين؛ منها قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ﴾ العنكبوت: ١٠، ذلك أنهم خرجوا للهجرة فلَحِق بهم المشركون فقتلوهم وأرجعوهم من الهجرة؛ فرَجعوا متأثرين بفتنة الكفار فعاتبهم الله وقال: ﴿جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ﴾.

ومِنهم مَن فُتن وأوذي وأُرجع مِن الهجرة؛ ولكنه لَم يَرجع معهم؛ بل واصل هجرته فقُتل أو أُوذي حتى أنجاه الله، فنجا مَن نَجا وقُتل مَن قُتل، فأنزل اللهُ في هؤلاء ـ الذين عَزموا على الهجرة وخرجوا إليها ولقوا الأذى في

سبيلها حتى هاجروا أو قُتلوا في سبيل الله ـ أنزل فيهم قوله من سورة النحل:

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَٰهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾ النحل: ١١٠.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فمَن أراد الهجرة فأُوذيَ في سبيلها أو صُدّ عنها ـ وهي واجبةٌ عليه ـ فاقتَحم وهاجر وامتُحن في سبيل الله فهاجر ونجا أو قتل فأجره عند الله عظيم.

۞ ۞ ۞

• قوله تعالى: ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾ هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ ۞ لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ النساء: ١٠٥ ـ ١١٥.

روى الترمذي والحاكم بسنَدٍ صحيح وابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن سبب نزول هذه الآيات هو أن (بني أُبيرق) وهُم بيت من الأنصار من أهل المدينة يقال لهم: بنو أبيرق، وهُم أربعة

إخوة: (طُعمة، وبشر، ومبشر، وبشير)، كانوا بالمدينة، فسرَق (طُعمة بن أبيرق) درعاً، ثم وضعه عند يهودي، فانكشف خَبره أنه سَرق الدرع، فاتّهَم به اليهودي وهو بريء، وقال: إن اليهودي هو الذي سرق الدرع..

وجاء إخوته الثلاثة الباقون ـ وشهدوا زوراً وكذباً ـ أن أخاهم (طعُمة) بريء مِن السرقة، وأن اليهودي هو الذي سَرق، فشهِدوا وبرّؤوا أخاهم واتهموا اليهودي، وحَكَم النبي ﷺ بحَدّ السرقة على اليهودي، فأنزل الله هذه الآيات تُبيّن أن هؤلاء الخَونة قد كَذبوا في شهادتهم وخانوا وظَلموا البريء واتهموه.

واتضح السارق الحقيقي، وحذر اللهُ رسولَه من الخَونة والخيانة والتعامل معهم فقال تعالى: ﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ﴾ إلى قوله: ﴿ هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلۡتُمۡ عَنۡهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ﴾؛ الذين هُم إخوة السارق جادلوا عنهم وبرّؤوه واتهَموا مَن لَم تَثبت إدانته، وقد أحاط الله بهم ـ عِلماً وقُدرةً ـ ﴿فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنۡهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيۡهِمۡ وَكِيلٗا ﴾.

ثم دعاهم الله إلى التوبة من الخيانة والاتهام والظلم ورَمْي الأبرياء بما ليس مِن كَسْبهم؛ فقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴿١١٠﴾ وَمَن يَكۡسِبۡ إِثۡمٗا فَإِنَّمَا يَكۡسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١١﴾ وَمَن يَكۡسِبۡ خَطِيٓـَٔةً أَوۡ إِثۡمٗا ثُمَّ يَرۡمِ بِهِۦ بَرِيٓـٔٗا فَقَدِ ٱحۡتَمَلَ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ﴾.

وبَعد ذلك حَكَم النبيُّ ﷺ بقَطع اليد ـ في السرقة ـ على السارق الحقيقي وهو(طعمة بن أبيرق)، فهَرب من المدينة وارتدّ عن الإسلام ولجأ إلى المشركين، فأنزل الله فيه قوله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴾النساء: ١١٥.

والعِبرة فيه هذه الآيات بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب.

فكُلّ مَن ظَلم أو اتهم بريئًا أو كَسَب الآثام ـ قولاً أو فعلاً ـ ثم رَمى بها الأبرياء أو شهد شهادة زور .. فإثمه عند الله عظيم ويتحمل الوزر، كما أن مِن الواجب التثبّت في الأحكام، وتحرّي العدل في القضاء.

انتهت سورة النساء ويليها سورة المائدة



مِن سورة المائدة

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ﴾ المائدة: ٦.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وابن حبان وأصحاب السُّنن وابن كثير في التفسير: أن النبي ﷺ كان بالبيداء في سفرٍ؛ وهُم عائدون إلى المدينة فسقط عِقدٌ - قِلادة - مِن عائشة - رضي الله عنها - وكان في ذلك العِقد خَرزٌ يمانيٌّ ثمين، فأخبرَت النبي ﷺ بسقوط العِقد، فأوقف الناس في ذلك المكان، وأخذوا يبحثون عن هذا العِقد، وغضب (أبو بكر)رضي الله عنه على ابنته عائشة؛ وقال لها: يا بنيتي: في كل سَفر تكونين عناءً على الناس.

وبينما هُم كذلك يبحثون عن العِقد أو القلادة حانت الصلاة؛ وكانوا في مكانٍ ليس فيه ماء وليس معهم ماء، ولا يُصلّون إلا بوضوء - والوضوء قد شُرِع يومئذ - فأخبروا النبي ﷺ بذلك، واشتكَوا أنهم في مكانٍ ليس فيه ماء وليس عندهم ماء وقد حان وقت الصلاة وينبغي أن يتوضؤوا..، فأنزل اللهُ هذه الآية - آية التيمم - وفيها: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾.

ففرح الناس بهذه الرُّخصة ـ رُخصة التيمم عند فَقد الماء ـ وأوضح النبيُّ ﷺ (صِفة التيمم) بأن يكون ضَربةً واحدة على صعيدٍ طاهر ويمسح بها الوجه والكَفّين.

وفي نهاية الأمر وجدوا عِقدها قد سَقط تحت جَمَلها.

وقام الصحابي الجليل (أُسَيد بن حُضَير)رضي الله عنه وقال يا عائشة: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر على الناس، جزاكِ اللهُ خيرا؛ ما أصابك أمراً تكرهينه إلا جَعل اللهُ للناس فيه خيراً وفَرَجا [1].

(١) وكان أُسَيد رضي الله عنه يقصد: (حادثة رُخصة التيمم) المذكورة، و(حادثة الإفك) التي فيها سَقط مِن عائشة عِقدها؛ فشُرِع على إثر ذلك "المنع مِن القذف وحَدّ القذف"، وسياتي شرحها في سورة النور؛ إن شاء الله.

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ هَمَّ قَوۡمٌ أَن يَبۡسُطُوٓاْ إِلَيۡكُمۡ أَيۡدِيَهُمۡ فَكَفَّ أَيۡدِيَهُمۡ عَنكُمۡۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ﴾المائدة: ١١.

أورد السيوطي في أسباب النزول وبعض المفسّرين في سبب نزول هذه الآية عدة روايات فيها ضَعف، ولكن تتقَوّى ببعضها : أن قوماً أرادوا قتل النبيّ ﷺ والتخطيط لذلك مرّات عديدة، سواء مِن يهود بني النضير أو مِن غيرهم مِن يهود المدينة ومِن منافقيها ومِن بعض الأعراب والقبائل المشركة التي كانت تُرسِل مَبعوثيها لقتل النبي ﷺ وأذيته وبَسْط أيديهم على المسلمين..، ولفظ ﴿قَوۡمٌ ﴾ لفظٌ عامٌّ يشمل هؤلاء كلهم.

فنزلَت هذه الآية وفيها التذكير بنعمة الله ـ تعالى ـ بأن كَفّ شرّهم ومكرهم عن المسلمين، وكفى اللهُ المؤمنين القتال، وسَلّم مِن شرّ هؤلاء الأشرار، ودافع عن المؤمنين، وعَصم رسوله؛ كما قال تعالى:﴿ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾المائدة: ٦٧.

والعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فكلما تجددَت النعمة على المسلمين؛ بحِفظ الله لهم ودَفْع الأذى عنهم ونصرهم على أعدائهم وتأمين خوفهم، فهذه الآية تُرشد إلى أن يَحمدوا الله ويشكروه ويزيدوا مِن ثباتهم ورباطة جأشهم وتَمسّكهم بكتاب ربهم وسُنة نبيّهم حتى تتوالى عليهم نِعمُ الله وحِفظه وتوفيقه.

● قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾ المائدة: ٣٣ - ٣٤.

روى البخاري وابن حبان وأبو داود وابن هِشام في السيرة وأصحاب التفسير: أن هذه الآية نزلت في قوم يقال لهم: العُرَنيّون، أتوا النبيَّ ﷺ مسلمين، ومكثوا أياماً بالمدينة، ثم قالوا: يا رسول الله، لقد استَوخَمْنا المدينة، أي: مَرِضنا مِن جوّها ومِن وخَمها، ولَم نُطِقها، فأرسلهم ﷺ في البادية مع إبل المسلمين، ومع الراعي، وقال: الحَقوا بالإبل؛ اشربوا مِن ألبانها وأبوالها، وادّهِنوا بأبوالها خارج المدينة، فلَحِق هؤلاء العُرنيّون بإبل المسلمين في نواحي المدينة، وشربوا من ألبانها، وتغَذوا منها، وشربوا من أبوالها، فلما صَحُّوا وسَمنوا قَتلوا الراعي ثم سَمَلوا وفقؤوا عينيه، ثم استاقوا الإبل وهربوا بها وارتدّوا عن الإسلام، فلما عَلِم النبي ﷺ بهم أرسل خَلفهم سَريةً من مائتي راكب بقيادة الصحابي الجليل (كِرز الفِهري) رضي الله عنه فلَحقوا بهؤلاء العُرنيين المعتدين؛ حتى أَمسكوا بهم وأَحضروهم إلى النبيِّ ﷺ بالمدينة، وحينها أنزل اللهُ قوله: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا .. ﴾ إلخ الآيات.

وجاءت هذه الآيات بحُكم حدّ الحَرَابة ؛ لأن ما فَعله هؤلاء القوم من قتل الراعي والتمثيل به، وتسميل وفقء عينيه، والهروب بإبل الصدقة والارتداد عن الإسلام .. هذا كله حرابة وقطع طريق وقتل نفس، فحُكمهم حدّ الحرَابة الذي نزلَت به هذه الآية.

وحد الحرابة في هذه الآية درجات، فمَن (قَتل وأخذ المال وأخاف الطريق) فإنه يُقتل ثم يُصلَب، ومَن (أخذ المال وقطع الطريق) فإنه تُقطع يده ورِجله مِن خِلاف كما نصّت الآية، ومَن (أخاف السبيل وروّع الآمنين في طُرقهم ولَم يأخذ مالاً ولَم يَقتل نفساً) فإنه يُنفى مِن بلده ـ أي يُسجن في غير بلده عاماً كاملاً ـ أو أكثر ؛ حسبما يراه الإمام.

وهؤلاء العرنيون أتوا بالجرائم كلها، قتلوا النفس، وأخافوا السبيل، ونَهبوا المال ـ الإبل ـ وارتدّوا عن الإسلام، وفرّوا هاربين..، فاستحَقّوا بذلك حدّ الحرابة، فطَبّقه النبيُّ ﷺ فيهم، فأول ما فعل بهم القصاص في العينين والنظر ؛ بأن سَمَل أعينهم، ثم طبّق فيهم حدّ الحرابة بقَتلهم وصَلبهم.

وفيهم نزلَت هذه الآيات، والعِبرة فيها بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فكُلّ مَن فعل الحرابة وقَتل الأنفس ونهب الأموال وقطع على الآمنين سُبلهم وطرقهم ـ سواء في البنيان وفي البلد أو في الصحراء وخارج البلد ـ فإنه على الراجح عند أهل العلم أنه لا فَرق بين من فعل الحرابة (في الصحراء) بعيدًا عن البنيان ؛ أو (داخل البلد)، فالجميع سواسية، فمَن ارتكب الحرابة يُطبّق عليهم عقوبتها كما في هذه الآية الكريمة.

● قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحۡزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡكُفۡرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَلَمۡ تُؤۡمِن قُلُوبُهُمۡۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْۛ سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوۡمٍ ءَاخَرِينَ لَمۡ يَأۡتُوكَۖ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ مِنۢ بَعۡدِ مَوَاضِعِهِۦۖ يَقُولُونَ إِنۡ أُوتِيتُمۡ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمۡ تُؤۡتَوۡهُ فَٱحۡذَرُواْۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتۡنَتَهُۥ فَلَن تَمۡلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـٔٗاۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمۡۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾ سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ﴿٤٢﴾ وَكَيۡفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوۡرَىٰةُ فِيهَا حُكۡمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوۡنَ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَۚ وَمَآ أُوْلَٰٓئِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٤٣﴾ إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءَۚ فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗاۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ المائدة: ٤١ - ٤٥.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وابن حبان وأصحاب السُّنن والمفسّرون: أن هذه الآيات نزلت في طوائف اليهود عندما أتوا إلى النبيِّ ﷺ

بزانٍ وزانية لِيُقيم عليهما الحُكم، وكانت اليهود فيها طائفة تتغلب على الطوائف الأخرى، وكان الرجم في شريعة موسى ويَعرفه اليهود في التوراة وهو (الرَّجم) للزاني والزانية الثيبين، ولكنهم بدّلوا حُكم الرجم وغيروه بأن يَجلدوا الزاني المحصَن ويُحَمّموه ـ أي: يُسوّدوا وجهه بالحِمم ـ فقال النبي ﷺ: (هل تجدون جَلد الزاني وتحميمه في كتابكم التوراة؟) قالوا كذباً: نعم، فدعا النبيُّ ﷺ (عبدَالله بن سلام) رضي الله عنه وهو مِن علماء اليهود فأسلم، فسأله عن حد الزاني والزانية المحصنين في التوراة، فقال: إنه الرجم، ولكنه كثر في اليهود أنه إذا سَرق الشريف أو زنا تركوه، وإذا سَرق أو زنا الضعيف أقاموا عليه الحدّ، فكانوا في أشرافهم يبدّلون الرَّجم بالجَلد والتحميم، فأنزل الله قوله: ﴿قُلْ فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ آل عمران ٩٣، فأتوا بالتوراة، وأتى غلامٌ منهم ليَتْلوها، فيضع يده على كلمة (الرَّجم)، فقال عبدالله بن سلام: ارفع يدك، فإذا هو مكتوب تحتها (الرجم) في التوراة، للزاني والزانية المحصَنين.

فأمر النبيُّ ﷺ برَجم الزانيين اليهوديَين المحصَنين، وقال ﷺ: (اللهم إني أول مَن أحيا أَمْرك إذ أماتوه)، وأنزل الله حينئذٍ قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ﴾ وهم المنافقون ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟﴾ وهم اليهود ﴿سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ﴾ إلى قوله أنهم: ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟﴾ المائدة: ٤١ أي: إن اليهود قالوا: نتحاكم إلى رسول الله فإن

حكم بالجلد والتحميم نأخذ بحكمه، وإن غيّر وحَكَم بالرجم لا نأخذ حُكمه، فقوله: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ﴾ أي: الجلد والتحميم، ﴿وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُواْ﴾ أي: حَكم لكم بالرَّجم، فأنزل الله فيهم قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾ المائدة: ٤٥ ـ ٤٧.

وأنزل اللهُ قولَه: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ﴾ المائدة: ٤٢، وعاتَبهم فقال: ﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ المائدة: ٥٠

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فينبغي التحاكم إلى كتاب الله وسُنة رسوله ﷺ والرضا بما فيه في كل زمان وفي كل مكان، وعلى الشريف والضعيف والكبير والصغير، فحُكم الله جارٍ على كل أَحد، وينبغي الرضا بحُكم الله وعدم السخط منه، كما يَحرُم أن يُقدّم على حُكم الله شيئاً مِن أهواء الناس أو عادات القبائل أو أعراف المجتمعات التي تُخالِف كتاب الله وسُنة رسوله؛ فإن تلك العادات كلّها ضلال؛ فلا عِبرة بها، وإنما ينبغي الرجوع إلى كتاب الله وسُنة رسوله ﷺ والرضا بها وبما أتى فيها مِن أحكام وحدود وتشريعات.

- قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ﴾المائدة: ٦٧.

روى ابن حبان في صحيحه والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير وغيره من المفسرين بروايات صحيحة: أن هذه الآية نزلَت عندما أتى أعرابيٌّ مُرسَل من قومه لأذية النبيِّ ﷺ أو قَتله، فجاء للنبي ﷺ وهو نائم تحت شجرة؛ وقد عَلّق سيفه فيها، فأخذ هذا الأعرابي سيف رسول الله وسَلّه ونادى: يا محمد، مَن يَمنعك مِنّي؟ فقال ﷺ: الله يَمنعني، فنزل قول الله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ﴾ أي: يحفظك ويحميك ويرعاك.

وكان ﷺ يتخذ حرَساً؛ فلما نزلَت هذه الآية تَرك الحرس، وأَمر الناس والحرس أن يَنفضّوا مِن حَوله؛ لأن الله قد عصمه وحماه.

وأَطلق ﷺ هذا الرَّجل ومضى.

وعِصمة النبيِّ ﷺ عِصمتان:

(عِصمة هداية في أقواله وأفعاله)؛ فلا يقع في معصية ولا في خطأ؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ﴾ النجم: ٤.

و(عصمة حماية)؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ﴾.

● قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ المائدة: ٩٣.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وابن حبان والترمذي وأحمد والسيوطي في أسباب النزول: أنه لَمّا نزلَت آية تحريم الخمر، ونزل النهي عن شُربها أسرع الصحابة إلى إهراق ما معهم وتركوها وتابوا منها، وقال البعض منهم: قد قُتل أُناسٌ في غزوة بدر وغزوة أحد؛ وماتوا وهُم يَشربون الخمر، وذلك قبل تحريمها، وقبل نزول حُكم الله فيها، فأنزل اللهُ هذه الآية.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فالتائب مِن الذنب كمَن لا ذنب له.

وفيها من الفوائد: سرعة استجابة الصحابة؛ رضي الله عنهم.

وفيها أيضاً من الفوائد: أنه لا يُتكلَّم في الأموات، ولا يُسبّون؛ فإنهم قد أَفضوا إلى ما قدموا.

ومِن الفوائد والأحكام: أنه لا يؤاخذ العبد بجهله حتى يتعلم، ولا يؤاخذ بالأحكام حتى تنزل، فهي مَحلّ عفوٍ قبل نزول الحكم، فإذا شُرِع الحُكم يؤاخذ المكلَّف به.

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ وَإِن تَسۡـَٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهَاۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ﴾المائدة: ١٠١.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي وأحمد وأهل التفسير: أن هذه الآية نزلَت في قومٍ كانوا يُكثِرون الأسئلة على النبي ﷺ، وبعضهم يسأله استهزاءً، فيقول: مَن أبي؟ وسائل آخَر يقول: أين ناقتي؟، ولَمّا شُرِع الحج سأل أقوامٌ؛ فقالوا: أفي كُلّ عامٍ يا رسول الله؟ فسكَت ﷺ ثم قال: (لا، ولو قلتُ: نَعم لوجبَت).

فهؤلاء الأقوام الذين يُكثِرون الأسئلة ويسألون سخريةً واستهزاءً نزلَت فيهم هذه الآية: ﴿لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ ...﴾.

والعِبرة بعُموم لفظِها لا بخصوص سببها، فإن النبي ﷺ قد نهى عن كثرة السؤال وعن القيل والقال، وإنما يُسأل للحاجَة والمصلحة.

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنۡ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّآ إِثۡمٗا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَوۡلَيَٰنِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَآ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجۡهِهَآ أَوۡ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيۡمَٰنُۢ بَعۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴾المائدة: ١٠٦ - ١٠٨.

هذه الآيات الثلاثة روي عن بعض المفسّرين أنها منسوخة، ومنسوخٌ حُكمها، وهي في: شهادة (المغترب) إذا لَم يَجد شهوداً من المسلمين.

ولكن الصحيح المترجح الذي عليه جماهير أهل العلم وجماهير المفسّرين أن هذه الآيات مُحْكَمة وليست منسوخة، وحُكمها ثابت، يؤخذ به في كل زمان ومكان.

والعِبرة فيها بعُموم لفظِها لا بخصوص سببها.

وفي سبب نزولها: روى البخاري والترمذي والبيهقي وأبو داود والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير: أنه كان رَجلٌ من الأنصار يُتاجر بماله في الشام، فمَرِض وحضَرته الوفاة هناك ومعه مال، ومعه أيضاً جامٌ مِن فضة ـ أي إناء ثمين مِن الفضة ـ فلَم يَجد شهوداً من المسلمين على وصيّته، وأراد أن يوصي؛ فلَم يَجد إلا اثنين مِن النصارى يُتاجران بأموالهما

في الشام، والوصية مشروعة والإشهاد عليها بشاهدين واجب؛ لاسيما إذا كان الموصي مسافراً وأدركه الموت ولَم يَجد شهوداً من المسلمين؛ فإنه يجوز له أن يُشهِد شاهدين مِن الكفار بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون مسافراً.

الشرط الثاني: ألا يَجد شهوداً من المسلمين.

فحينها يُشهِد اثنين من المشركين أو مِن أهل الكتاب على وصيته، وأهل الذمة أولى مِن غيرهم.

فأعطاهما ما معه من المال وكذلك الإناء الفضي، وأوصاهما أن يوصِلا هذا المال إلى أهله، ثم توفي.

فأخذ هذان النصرانيان الإناء فباعاه بألف دينار واقتسماها كل واحد منهما أخذ خمسمئة ديناراً، ورَجَعا بالمال وأعطياه لأهل المتوفي بالمدينة، ففَقد أهله الإناء؛ **فسألوهما**: أين الإناء؟ قالا: لَم نرَه ولا نَعلَمه ولَم يُعطِنا إلا ما أعطيناكم من المال ..

ومضَت الأيام وأسلم أَحدهما؛ فلما أسلم تأثّم من الخمسمئة دينار التي أخذها ظُلماً مِن قيمة الإناء؛ فذهب بها إلى أهل المتوفى الذي أوصى وأخبرهم أنه هو صاحبه أخذا الإناء ظلماً وعدواناً وباعاه واقتسما قيمته، وأنه قد تاب وأرجع إليهما ما عنده، وأخبرهما أن صاحبه عنده خمسمئة دينار بقية قيمة الإناء، فذهب أهل الميت صاحب الإناء إلى رسول الله **وقالوا**: إن فلاناً النصراني عنده خمسمئة دينار، فقال ﷺ: (أَلَكُم بيّنة؟) قالوا: ليس عندنا بينة، فأمرَهم أن يَستحلِفوه، فأنزل الله قوله: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ

بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ أي من المسلمين ﴿أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي من غير المسلمين إذا لَم يَجد الشهود المسلمين.

فقام رَجُلان مِن أهل الميت وحلَفا بالله أن النصراني عنده خمسمئة دينار، فأُخِذ منه الإناء وأُعطي لأهله، وثبت حُكم هذه الآية، أنه إذا كان الإنسان مُغترباً وحَضَرته الوفاة وليس عنده شهود وأراد أن يوصي يجب عليه أن يُشهِد اثنين من المسلمين، فإن لَم يَجد فإنه يُشهد اثنين من أهل الكتاب على وصيته.

وإذا شكّ أو ارتاب أهل الميت في الأوصياء أو في الشاهدين فإنه يُشرَع لهم أن يَطلبوا الحَلف واليمين من الشاهدين؛ فيَحلِف الشاهدان ـ بَعد صلاة العصر في مَجمَع الناس ـ أنهما لَم يَخونا ولَم يَكذبا ولَم يُبدّلا ولَم يُغيّرا ولَم يَكتما، فإذا رضي أهل الميت بيمينهما تنفّذ الوصية، وإذا لَم يَرضوا فإنه يَحقّ لهم أن يَرُدّا شهادة الشهود، وبالتالي يأخذان يمين الشهود.

والعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها.

انتهت سورة المائدة ويليها سورة الأنعام.

مِن سـورة الأنعام

- قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ الأنعام: ٢٦.

روى الحاكم والسيوطي في أسباب النزول، وجمهور المفسرين: أن هذه الآية نزلت في بعض قرابة النبي ﷺ، ومنهم أعمامه الذين أدركوا الإسلام، وعَمّه أبو طالب - غير أبي لهب - فإنهم كانوا ﴿يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾، أي: عن الرسول، وعن الإسلام، يدافعون عنه، ويحمونه ويَنهَون مشركي قريش أن يؤذوه أو يعتدوا عليه، ﴿وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ﴾، أي يبتعدون عنه عن الرسول وعن الدين.

فهُم مِن جانبٍ يدافعون عنه، ولكنهم يبتعدون عن دينه وعن شرعه، وهذه الآية هي ذمٌّ وقَدحٌ في الذي يقول ما لا يفعل، وأنه لا يَنفعه عندما يتكلم بلسانه بخير، أو يُثني على الإسلام؛ ولكنه بأفعاله وقلبه بعيدٌ عن تعاليمه وعن هديه .. فإن ذلك لا ينفعه، وإنما هو قد أهلك نفسه، كما قال الله تعالى: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ﴾ يدافعون عنه ولكنهم في الحقيقة بعيدون عنه وعن تعاليمه؛ فهؤلاء يُهلِكون أنفسهم وما يشعرون.

وهذه الآية وإن كان المقصود منها عَمّ النبي ﷺ ولكن العِبرة فيها بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها.

● قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾الأنعام: ٥٢.

روى ابن حبان والحاكم وأحمد والطبراني وجمهور المفسّرين والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلَت في كفار قريش وكُبرائهم ومتكبّريهم؛ حيث كانوا يحتقرون المستضعَفين والعبيد والموالي الذين أسلموا واتبعوا النبيَّ ﷺ؛ ويَستصغِرونهم ولا يَتواضعون أن يُجالسوهم، ويَحتقرون الضعفاء والأرقّاء؛ كبلال بن رباح، وعمار بن يسار، وخباب بن الأرت، وصهيب الرومي، وعبدالله بن مسعود، وغيرهم مِمّن دخلوا في الإسلام وسبقوا إليه..، حتى إنهم كانوا يقولون للرسول ﷺ: يا محمد: إن أردت أن نأتيك ونجلس معك فاطرُد هؤلاء الذين يتبعونك ويجلسون عندك..! فنهى اللهُ رسولَه أن يستجيب لـمَطالب الكفار والمتكبرين؛ وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ... ﴾.

والعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فكُلّ مَن تكبَّر وازدرى واحتقر الناس وقاسَهم بمقياس القبليّة والعصبيّة ولَم يَقِسْهم بمقياس الدِّين والعقيدة والتوحيد والإسلام والخير والصلاح.. فإنه ظالمٌ غاشمٌ آثم، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ الحجرات: ١٣

- قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾الأنعام: ١٤١.

روى ابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلَت في البعض عندما كانوا يُخرِجون الزكاة ثم يزيدون فوقها صدقات وأُعطِيات مِن قوتهم وقوت عيالهم، ومما هو مِن حاجتهم ويحتاجونه، ثم تسارَفوا في ذلك، ولَحِق بهم ضرر، فنهى القرآن عن الإسراف.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها ..

فإذا كان الإسراف في (الصدقة) التي تضرّ بكَفاف الأُسرة منهيٌّ عنه فمِن باب أولى الإنفاق في (الكماليات وغير الضروريات بل وفي المحرّمات) والتي يتسارع إليها أكثر الناس اليوم، وينفقون أموالاً في لباس وأشياء وترفيّاتٍ لا يحتاجونها، وإنما يقتنونها سَرَفاً وترَفا، ويأخذون الغالي الثمين الذي يقوم مَقامه الرخيص الذي يؤدّي الغرَض، ويتنافسون في بهرَج الحياة ومتاعها ومساكنها ومَراكبها..، فهذا مذموم ومنهي عنه بنَص القرآن الكريم: ﴿وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾الأنعام: ١٤١، وتكررَت هذه الآية أيضاً في(سورة الأعراف) بالنهي عن الإسراف في الزينة واللباس والأكل والشرب؛ فقال تعالى: ﴿يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾الأعراف: ٣١، وسيأتي الكلام عن هذه الاية الكريمة؛ فيما يلي.

انتهت سورة الأنعام ويليها سورة الأعراف

مِن سورة الأعراف

● قوله تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ﴾ الأعراف: ٣١.

روى مسلم في صحيحه والنسائي وأهل التفسير: أن هذه الآية نزلَت في مُشركي قريش وغيرهم مِن الكفار والمشركين الذين كانوا يطوفون بالبيت وهُم عُراة، فأنزل اللهُ هذه الآية تحثهم على ستر العورة عند الطواف بالبيت وعند الصلاة، فعَورة الرَّجل مِن سُرّته إلى رُكبته، والمرأة كُلّها عورة إلا وجهها في الصلاة، إلا بحضرة الرِّجال الأجانب فتستتر، مع وجوب الاقتصاد وعدم الإسراف في اللباس والأكل والشرب ..

وفي الصحيحين: أن النبيَّ ﷺ أَمّر (أبا بكر الصّدّيق) ﷺ على حج العام التاسع الهجري، وكان (المشركون) يَحجّون مع المسلمين، ويطوفون بالبيت عُراة من غير لباس.

وكان ذلك تمهيدًا لـ (حجة الوداع) في العام ١٠هـ؛ لكَفّ المشركين، وتطهير البيت والمشاعر مِن رِجسِهم ومِن طوافهم بالبيت وهُم عُراة.

وبَعث أبو بكر ﷺ رِجالاً ينادُون في الناس يوم النحر: (أن لا يَحج بَعد هذا العام مُشرِك ، ولا يَطوف بالبيت عُريان) [١].

(١) رواه البخاري ومسلم، وانظر: الرحمة العالمية في صحيح السيرة النبوية ص ٦٥٣ للمؤلف.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فهي عامة، وينبغي على الإنسان أن يستر عورته عند الصلاة والطواف، ويلبس لهما أحسن ثيابه متواضعاً غير مُسرف.

والمقصود بـ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمۡ﴾ أي ما يَستر عوراتكم ويُزيّنكم من اللباس الواجب الساتر للعورة في الصلاة؛ لأن اللباس الساتر زينة للإنسان مثلما أن العري قُبح في الإنسان.

ثم ذيّل الآية بقوله: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ﴾ أي يأكل الإنسان ويشرب ويأتي مِن الطيبات ويَلبس ما يريد .. بشرط أن يتجنب الإسراف والمخيلة وما زيد عن الحاجة، حتى الإسراف في الأكل والشرب واللباس والشهوات وما فوق الحاجَة .. فهذا كلّه مِن المذموم.

ونزل أيضاً في هذا الأمر قوله تعالى: ﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِ﴾الأعراف: ٣٢، هذه الآية أيضاً سبب نزولها هو أن يَترك الإنسان ما هو واجب عليه في أمر اللباس والأكل والشرب، أو أنه يُسرف في ذلك فيأخذ فوق حاجته، وقد قال النبيِّ ﷺ: (كُلوا واشربوا والبَسوا وتصَدّقوا؛ مِن غيرِ مَخِيلة ولا سَرَف) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني وأحمد شاكر.

انتهت سورة الأعراف ويليها سورة الأنفال

مِن سـورة الأنفـال

● قوله تعالى: ﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ الأنفال: ١.

روى مسلم في صحيحه وابن حبان وأحمد وأصحاب السُّنن في سبب نزول هذه الآية: أن الصحابة اختلفوا وتنازعوا الرأي في غنائم (غزوة بدر)، وانطلق شُبّان الصحابة، وحازوا الجزء الأكبر من الغنائم، وحَصل الخلاف على الغنائم، وانقسم الصحابة ثلاثة أقسام، فقِسمٌ منهم قالوا: نحن الأحق بالغنائم؛ لأننا ثبتنا تحت الرايات ندافع عن رسول الله ﷺ، وقِسمٌ منهم قالوا: نحن أحق بها (بالغنائم)؛ لأننا مكثنا ندافع العدوّ ونقاتله، وقِسمٌ منهم (وهم الشبّان) قالوا: نحن أحقُّ بالغنائم؛ لأننا نحن الذين جمعناها وحُزناها، وبينما هم في هذا الخلاف وهم يختصمون إلى النبي ﷺ نزلَت هذه الآيات تَفصِل بينهم: ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي: أن (سعد بن أبي وقاص) رضي الله عنه أتى بسيفٍ من الغنائم؛ وقال: يا رسول الله، هبني هذا السيف، فقال ﷺ: (هذا ليس لي ولا لك؛ فأَرجعْهُ مع الغنائم)، وجُمعَت الغنائم ثم قُسمَت بالسويّة، وزال الخلاف بين الصحابة.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لفظِها لا بخصوص سببها، فالنزاع والخلاف مذموم، والاجتماع والتعاون والاصلاح واجب؛ وهو وصيّة الله العظيمة التي يجب أن يؤخذ بها في كل شأنٍ مِن الشؤون الأُسريّة والاجتماعية والمالية والاقتصادية.. وغيرها، هذه الوصية العظيمة: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ وصيّةٌ جامعةٌ تَحُلّ كثيراً من مشاكل الناس في كل زمان ومكان.

وقد روي عن الإمام القارئ (نافع بن أبي نُعيم المدني) أنه لَمّا حَضرته الوفاة جَمع أولاده ثم أوصاهم بوَصيّة الله؛ فقرأ عليهم هذه الآية: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾[1].

(١) انظر: تاريخ القرّاء العَشرة ورُواتهم ص١٢ للشيخ المقْرِئ عبد الفتاح القاضي؛ رحمه الله، و(نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم) مِن القرّاء السبعة، وهو قارئ المدينة وعالِمها، وأشهر رواته في الإقراء: الإمام قالون والإمام ورش، توفي نافع سَنة ١٦٩هـ رحمه الله ورضي عنه.

● قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ الأنفال: ٩.

روى مسلم في صحيحه والترمذي وأبو داود وأحمد وابن كثير في التفسير في سبب نزول هذه الآية: أن النبي ﷺ يوم (غزوة بدر) نظر إلى المشركين فإذا هم يزيدون على الألف، وجيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثمائة وأربعة عشر رَجُلاً، فاتّجه ﷺ إلى الله، داعياً مستغيثاً، يستغيث بالله، ويدعوه بالنصر، وكان مما هتف به: (اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك، اللهم إن تَهلَك هذه القِلة المؤمِنة مِن أهل الإسلام لا تُعبَد في الأرض).

فما زال ﷺ يهتف بهذا الدعاء وبهذه الاستغاثة ويَرفع يديه حتى سقط رداؤه مِن على منكبيه، وأنزل الله هذه الآية ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾.

والعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فالمؤمن دائماً يلجأ إلى الله ويستغيث به ويتوكل بقلبه عليه.

والاستغاثة: لا تكون إلا بالله، والدعاء يكون في الرخاء والشِّدة، والاستغاثة تكون في الشِّدة وفي ما لا يَقدر عليه إلا الله، ومَن استغاث بغير الله من المخلوقين في غير ما يَقدِرون عليه فقد أشرك.

أما الاستعانة: فتجوز بالمخلوق فيما يَقدِر عليه، مع الاعتماد بالقلب على الله تعالى.

● قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۚ ﴾ الأنفال: ١٧.

روى الطبراني والحاكم والسيوطي في أسباب النزول وأهل التفسير: أن النبي ﷺ أَخذ يوم (بدر) كَفًّا مِن الحصباء والتراب ثم رماها على صفوف المشركين، فانهَزموا وتفرّقوا، وكان لا يرمي ﷺ بسَهمه على المشركين إلا أصاب واحداً منهم.

وروي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ـ وكان مشركاً في صفوف المشركين يوم بدر قَبل أن يُسلِم ـ قال: إن رسول الله لَمّا استَقبلنا بقَبضة الحصى والتراب ورمانا فكأنه أصابنا؛ لَم نرَ شيئاً وانهَزمنا، وأنزل الله حيئذ قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ﴾.

❁ ❁ ❁

● قوله تعالى: ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الأنفال: ١٩.

روى أحمد في المسند والحاكم والنسائي والسيوطي في أسباب النزول وأهل التفسير بسند صحيح: أن هذه الآية نزلَت في المشرِك (أبي جهل) يوم غزوة بدر، فهو في هذه الآية هو المستفتِح، فإنه ـ لعنه الله ـ لَمّا التقى المشركون بالمسلمين ـ يوم بدر ـ أَخذ يدعو الله ويَستنصِره ويَستحكِمه، **ويقول**: اللهم انصر أَعزّ الفئتين وأَكرَم الفرقتين، اللهم مَن كان مِنّا أَقطع للرحم وأتى بما لا يُعرَف فأَحِنه الغداة ـ أي: اقتله وأَهلكه ـ وأخذ يدعو؛ ودعاؤه هذا يدل على جهله وظنّه الخاطئ، وكان يرَى أنه على الصواب، ولا يَشعر أنه على الخطأ والضلال، وهذا يَدل على كِبرِه وغَطرسته، فنَزل قول الله تعالى: ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ﴾ وكأنها رَدٌّ عليه واستهزاء به وتهكّم بظنّه وجَهلِه.

والعِبرة بعُموم لَفظِ الآية لا بخصوص سببها، فقد يوجَد ـ في أي زمان وأي مكان ـ مِن الناس مَن يَرى أنه على الحق والصواب، ويدعو الله على خصمه، وقد يَستحكِم اللهَ تعالى ويتخذه حَكَماً ـ على طريقة أبي جهل ـ فيما بينه وبين الآخَرين ويَدعو ويرَى أنه على صواب، وهو في الحقيقة على خطأ وظُلم، فتنعكس دعوته وبالاً عليه، نسأل الله العفو والعافية.

● قوله تعالى: ﴿ لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ الأنفال: ٦٨.

روى الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد وأهل التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلَت في المسلمين؛ عندما أَخذوا الفِدية مِن أَسرَى (غزوة بدر) المشركين.

فإن النبي ﷺ استشار أصحابه في قَتل أَسرى غزوة بدر أو فِدائهم بأَخذ الفدية منهم وإطلاقهم، فأشار (عُمرُ) بقتلهم وترك الفِدية، وأشار الصحابة بأخذ الفدية، فأخذ النبيُّ ﷺ برأي الصحابة، وأطلقهم وأخذ الفدية منهم، فعاتبه الله وأنزل عليه قوله: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الأنفال: ٦٧ فهذا إشارة إلى تعظيم أمر الآخرة في الأمور العامة، ثم أنزل هذه الآية ﴿ لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾؛ والكتاب الذي سَبق: هو أن الله أَحَلّ الغنائم لأُمّة محمد ﷺ، أي سَبق هذه الحادثة، فمعنى الآية لولا أن الله قد أَحَلّ لكم الغنائم لَمَسّكم عذابٌ عظيم فيما أخذتموه مِن مال الفدية في أسرى مشركي غزوة بدر.

● قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُۢ﴾الأنفال: ٧٥.

روى الطبراني والحاكم وابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي والوادعي في صحيح أسباب النزول: أنها نزلَت هذه الآية في نسخ وإبطال الإرث بالحِلف والإخاء، كتآخي (المهاجرين والأنصار) الذين آخَى النبيُّ ﷺ بينهم، فكانوا يتوارثون رغم أنه ليس بينهم قرابة نسَب، فنزلت هذه الآية تُبطِل التوارث بالتآخي، وحصرَت التوارث بين القرابة والأرحام والعَصبات، وأَبطلَت ما عدا ذلك من صوَر التوارث عن طريق التآخي وغيره.

وعبّر بقوله: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ﴾ يَشمل طُرق التوارث المشروعة في الإسلام؛ وهي: (النكاح، والولاء، والنَّسَب)، فهذه كلّها مِن الرحم ويَدخل فيها القرابة، أما التآخي الذي كان بين الصحابة في المدينة فأَبطلَتْهُ هذه الآية.

انتهت سورة الأنفال، ويليها سورة التوبة

مِن سـورة التوبة

● قوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ التوبة: ١٩.

روى مسلم في صحيحه وأحمد وابن حبان وأهل التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلَت في (ثلاثة نفرٍ) كانوا عند منبر رسول الله ﷺ، وكُلٌّ منهم يَذكر العمل الصالح الذي يتمنّاه ..

فقال الأول : أريد أن أسقي الحاج.

وقال الثاني: أريد عمارة المسجد الحرام.

وقال الثالث: بل أُفضّل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم ..

فأنزل الله قوله: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ﴾ التوبة: ١٩.

والعِبرة في هذه الآية هو بعُموم لفظِها لا بخصوص سببها، فإن الأعمال الصالحة تتفاوت.

وفي هذه القصة مشروعية المسابقة في الخيرات، ورَفع الهمّة إلى العمل الصالح؛ كلٌّ بحسب استطاعته وقدرته؛ كما قال تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ﴾ البقرة: ١٩٧.

● قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾التوبة: ٢٥.

روى البيهقي في الدلائل والسيوطي في أسباب النزول والمفسّرون: أن هذه الآية نزلت في أُناسٍ مِن المسلمين (يوم غزوة حُنين والطائف)، فإنهم رأوا أنهم قد بلَغوا اثني عشر ألف مجاهدًا مع النبي ﷺ؛ فأعجبتهم كثرتهم وقالوا: لَن نُغلَب اليوم مِن قِلّة، فحدَث ما حدَث في غزوة حُنين، مما يُبيّن أن الكثرة مهما كانت لا تنفع إذا لَم يأتِ مِن الله نصر، وأنزل الله حينئذٍ قوله: ﴿فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾.

وهذه الآية العِبرة فيها بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فكلّ مَن أُعجب بكثرة المال والقوة ولا يتوكل على الله ولا يَجعل المعتمَد على الله فإنه سوف يُهزَم ..

ومضَت سُنّة الله؛ أن مَن اعتمد على ماله قَلّ، ومَن اعتمد على عقله ضَلّ، ومَن اعتمد على عِلمهِ زَلّ، ومَن اعتمد على الناس ذلّ، ومَن توكل على الله فلا ضَلّ ولا زلّ ولا ذلّ ولا قَلّ.

● قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾التوبة: ٥٨.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وأصحاب السُّنن والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلت في المنافق (ذي الخويصِرة التميمي)، الذي تكلّم باسم المنافقين، ولَمَز النبيَّ ﷺ وقدح فيه، وفي قِسمته عندما كان يقَسّم صدقات أُتي بها إليه ﷺ، فأخذ يَقسِمها على أُناسٍ ورؤساء عشائر وقبائل يَستألِفهم إلى الإسلام، ويَقسِم ﷺ بحِكمته وبعَدله وبحِلمه وبعِلمه، ويَعدِل فيها، فأتى هذا المنافق ليَلمِز النبي ﷺ ويَقدح في قِسمته؛ **وقال له**: اعدل يا رسول الله، فقال ﷺ: (ويلك! ومَن يَعدل إذا لَم أَعدل؟!).

فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله: دَعني أَضرب عُنقه فإنه منافق، فمَنعه النبي ﷺ وقال: (دَعه لا يتحدّث الناس أن رسول الله يَقتل أصحابه، وإن لهذا المنافق أعوانًا يَحقِر أَحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يَمرقون مِن الدِّين كما يَمرق السهم مِن الرميّة).

والعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإن كل مَن حاول القدح في تعاليم القرآن والسُّنة، أو تزهيد الناس فيها، أو تشكيك الناس في أحكام الشرع فإنه مِن المنافقين وممن تَنطبق عليهم هذه الآية، ويَدخل في بيان النبي ﷺ الذي بينه في هذا المنافق.

● قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ التوبة: ٧٩.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والسيوطي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلت في المنافقين الذين لَمَزوا واستهزَءوا بالمؤمنين الذين يتصدقون، حيث لَمّا نزلَت آية الصدَقة التي تحث المسلمين على الإنفاق والصدقات وهي قوله تعالى: ﴿ خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡ ﴾ التوبة: ١٠٣ لَمّا نزلَت هذه الآية جاء الصحابة يتصدقون؛ كُلٌ بحسب طاقته وجهده..، فسَخِر منهم المنافقون، ولَمَزوهم، فمَن قَلل مِنهم قالوا: بخيل، ومَن أكثر قالوا: مُراءٍ، فذمّهم الله وأنزل هذه الآية تتوعّدهم بالعذاب؛ وفيها قال تعالى: ﴿ ..فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

والعِبرة بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها؛ فإنه يَحرُم لَمْز أهل الخير على أعمالهم، وتَحرُم السخرية من الناس والاستهزاء بهم والحكم عليهم بظاهر أشكالهم أو أعمالهم، ولكن يُوكَلون إلى الله، ولا يجوز اللمز ولا الغمز في أيّ عمل ولا بأيّ عمل، فهذا مِن صِفات المنافقين.

● قوله تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴾التوبة: ٥٦ ـ ٦٦.

روى ابن أبي حاتم وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلَت في بعض المنافقين؛ كانوا جلوساً مع المسلمين في غزوة تبوك، فقال أَحد هؤلاء المنافقين ـ مستهزئاً بالصحابة والمسلمين ـ **قال**: ما رأينا مِثل قُرّائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أَجبن عند اللقاء، يَقصد الغَمز واللّمز والاستهزاء بصحابة رسول الله، فقام رَجُلٌ مِن الصحابة وقال لهذا المنافق: كذبتَ؛ إنك منافق؛ ولأُخبرنّ رسول الله.

فلما ذهب ليخبر رسول الله بكلام هذا المنافق إذا هذه الآية قد سَبقته ونزلَت على النبي ﷺ، فأتى هؤلاء المنافقون إلى النبي ﷺ يَعتذرون منه، فلَم يرُدّ عليهم الرسول ﷺ إلا بالآية يقرؤها ويُكرّرها ﴿ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ﴾.

والعِبرة فيها بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها؛ فإن الاستهزاء برسول الله أو بدِينه أو بكِتابه أو بالعباد الصالحين مِن نواقض الإسلام، بنص هذه الآية ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ﴾، ومِن المنكَرات العظيمة التي تُخرج صاحبها من الإسلام أن يَستهزئ بالله أو آياته أو بكتابه أو برسوله أو بأحكامه.

● قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴾ التوبة: ٨٤.

المخاطَب بهذه الآية هو النبي ﷺ، والخطاب عامٌّ له ولأُمّته، فالعِبرة هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها.

والمقصود بقوله: ﴿مِّنْهُم﴾ أي: مِن المنافقين، يَنهى اللهُ رسولَه أن يُصلّي على مَن مات مِن المنافقين؛ ومَن ثبت باليقين وبالأدلة والبراهين نفاقه وأنه يبغض الإسلام ويبطن الكفر والشر.. فإنه منافق لا يُصلى عليه.

وسبب نزول هذه الآية:

هو ـ كما في الصحيحين البخاري ومسلم وفي السُّنن وعند أهل التفسير ـ أنه لَمّا مات المنافق (عبدالله بن أُبيّ بن سلول) رأس المنافقين في المدينة، أتى ابنه عبدالله[1] إلى النبي ﷺ، وقال: يا رسول الله إن أبي توفي فأعطني قميصك كي أُكفّن أبي فيه، وصَلِّ عليه واستغفِر له.

فالنبيُّ ﷺ ـ جَبراً لخاطر هذا الرَّجل الصالح والصحابي الجليل عبدالله بن عبدالله بن أُبيّ؛ واستئلافاً لقومه ـ أعطاه قميصه ليُكفّن فيه أباه، وذهب النبيُّ ﷺ ليُصلّي على هذا المنافق عبدالله بن أبي، فلما وقف رسول الله

(١) عبدالله بن عبدالله بن أُبيّ هو ابن المنافق عبدالله بن أبي بن سلول، و(عبدالله بن عبدالله ابن أُبيّ) صحابيٌّ جليل، ورَجُل صالح، وهو مِن فضلاء الصحابة، ومن خيار الأنصار، شهد مع النبي ﷺ بدراً وأحداً وغيرها من الغزوات، وتوفي يوم اليمامة شهيداً رضي الله عنه.

ليصلي عليه أتاه عمر بن الخطاب [1] وقال: يا رسول الله: ألَم يَنهَك الله أن لا تُصلّي على المنافقين؟ فقال النبي ﷺ: قد خيرني الله فيهم، في قوله: ﴿ٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ﴾التوبة: ٨٠، فلما أراد ﷺ أن يَقوم ليصلِّي على هذا المنافق ـ عبدالله بن أُبيّ بن سلول ـ نزلَت هذه الآية تنهى النبيَّ ﷺ أن يُصلّي عليه؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓ﴾ ثم عَلّلَت الآية سبب ذلك النهي في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ﴾.

والعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فكُلّ مَن عُلِمَ ـ بأدلةٍ قاطعةٍ ـ نفاقُه فإنه لا يُصلّى عليه.

---

(١) عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، والصحابي الجليل، المبشر بالجنة، والمسدد الرأي، والملهَم، كان مُلهَماً في كلامه، وكان ذكياً فطناً، وكان حاذقاً، وكان موفقاً في المشورة وسديداً في الرأي حتى إنه بعَقله وذكائه يوافقه القرآن وينزل القرآن على رأيه، ونزلت آياتٌ برأيه؛ مِثل آية الحجاب، وآية المشورة في قتل أسرى بدر، ولما قال: لو نتخذ مِن مقام إبراهيم مصلى؛ نزلَت الآية على كلامه: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗى﴾ البقرة: ١٢٥. ونزلت هذه الآية التي تنهى عن الصلاة على المنافقين أيضاً توافق رأي عمر؛ والذي أشار على النبي ﷺ ألا يصلي على المنافقين، وهذا مِن سداده، فلننظُر كيف قال: وافقتُ رَبّي في ثلاث، فمِن أدبه مع الله وتكريماً منه للحق قال: وافقتُ رَبّي، وإلا فإن القرآن يَنزل موافِقاً لرأيه رضي الله عنه.

● قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسۡجِدٗا ضِرَارٗا وَكُفۡرٗا وَتَفۡرِيقَۢا بَيۡنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَإِرۡصَادٗا لِّمَنۡ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبۡلُۚ وَلَيَحۡلِفُنَّ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّا ٱلۡحُسۡنَىٰۖ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ١٠٧ لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدٗاۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ﴾ التوبة ١٠٧ ـ ١٠٨.

روى الطحاوي في مُشكِل الآثار وابن حجر في الإصابة والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير: أن هذه الآية نزلَت في مسجدٍ بناه المنافقون في المدينة، وأَتوا النبيَّ ﷺ وقالوا: يا رسول الله بَنينا مسجداً للحاجة ولِلّيلة الشاتية والمَطيرة، ونوَدّ أن تُصلّي لنا فيه.

فهَمّ النبيُّ ﷺ أن يُصلّي لهم فيه؛ فأنزل الله عليه قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسۡجِدٗا ضِرَارٗا﴾ فسَمّاه مسجد ضِرار، ونهاه أن يُصلّي فيه فقال تعالى: ﴿لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدٗا﴾، وأَمَر النبيُّ ﷺ بهَدم (مسجد الضرار) فهُدِم؛ وعدم القيام والصلاة فيه؛ لأنه قُصِد به الضرر والإضرار والإرصاد للمؤمنين ومُحارَبة الله ورسوله.

وقوله تعالى: ﴿لَمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ﴾، المسجد الذي أُسّس على التقوى من أول يوم هو (مسجد قباء)، وقيل: هو (المسجد النبوي)، فورَد هذا وورَد هذا؛ وكِلاهما روايةٌ صحيحة؛ فكِلا المسجدين أُسّس على التقوى، ولَفظ الآية عامٌّ يَشمل قباء والمسجد النبوي.

والعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها.

فكُلّ مَن أنشأ شيئاً ـ سواء كان بُنياناً أو شيئاً محسوساً أو غير محسوس ـ يقصد به الضرر والإضرار ـ ولو كان ظاهره الخير لكن باطنه يقصد به سوءاً ـ فإنه مِن الضرار.

ويَنطبق هذا على ما في عَصرِنا ما أنشأه المنافقون مِن مُنشآت أو مواقع إلكترونية يُقصَد بها الضرار والمضارّة والتفريق لا الصلاح .. فينبغي الابتعاد عنها وعَدم الوقوف عليها والحذر من الاغترار بها ؛ هذا هو منهج القرآن.

❁ ❁ ❁

وقوله ـ تعالى ـ في آخِر آية مسجد الضرار: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴾التوبة: ١٠٨.

ذكر جمهور أهل التفسير: أن هذه الآية نزلَت في (أهل قباء) ؛ حيث كانوا يتطهرون ويَستنجُون بَعد انقضاء الحاجة، ويتطهرون طهارةً كاملةً ويَبقون على وضوئهم طِيلة وقتهم، ويُحبّون الطهارة والتطهر .. فمَدحَهم الله.

ولَمّا سألهم النبيُّ ﷺ وقال: (على ماذا أثنى الله عليكم يا أهل قباء في قوله: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ)؟ قالوا: إنا كُنا نغتسل من الجنابة، ونستنجي بَعد الحاجة، ونبقى على طهارةٍ دائمة، فقال ﷺ: (هو ذاك فعَلَيكُموه) . رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.

والفرق بين "المتطهر" و"المطّهر": أن المتطهر هو الذي يتطهر عند موجب الطهارة كالوضوء للصلاة ؛ مِن تطهّر، وأما "المطّهر" فهو الذي يستمرّ

على التطهر ولو لغير موجب الطهارة؛ فيكون طِيلة وقته على طهارة؛ مِن الاطّهار؛ صيغة تضعيف ومبالغَة؛ للدلالة على الطهارة في الصلاة وفي غير الصلاة، وقال الله فيهم: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ﴾.

❁ ❁ ❁

● قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ﴾التوبة: ١١٣.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وأصحاب السنن وأهل التفسير في سبب نزول هذه الآية: أن (أبا طالب) ـ عَمّ الرسول ﷺ ـ لَمّا حَضرَته الوفاة جاءه رسول الله ﷺ؛ فوَجدَ عنده (أبا جهل وعبدالله بن أُبيّ بن أمية)، فقال الرسول ﷺ: يا عَمّ: (قل: لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله، وأُحاجّ لك بها عند الله).

فقال أبو جهل وعبدالله بن أُبيّ: يا أبا طالب: لا ترغب عن مِلّة عبدالمطلب، فلَم يزَل رسول الله ﷺ يُكرّر عليه ويقول له: قل: لا إله إلا الله، وأبو جهل وأبو أمية يُغوِيانه ويَصدّانه ويقولان له: لا ترغب عن مِلّة عبدالمطلب، فكان آخِر شيءٍ كلمهم به أنه على مِلّة عبد المطلب، ثم فاضت روحه ومات، فقال النبيُّ ﷺ: (لأَستغفرِنّ لك ما لَم أُنْهَ عنك)، فأنزل الله قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ﴾التوبة: ١١٣.

ونزل كذلك حينئذٍ قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ القصص: ٥٦.

والعِبرة في هذه الآيات هي بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب ..

فإنه لا يُستغفَر لِمَن مات على الكفر والشرك والنفاق الأكبر؛ ولو كانوا مِن الأقرباء.

ثم لِننظُر إلى (رفيق السوء وجُلساء الشر) كيف يُغوون جليسَهم ويُردُونه ويُهلِكونه في الدنيا والآخرة..؛ كما فَعل جليس السوء (أبو جهل وابنُ أُبيّ بن أُمّية)، لَمّا قَعدا عند عَمّ الرسول ـ أبي طالب ـ يُغويانه ويَصدّانه عن كلمة لا إله إلا الله، التي لو قالها لنجا مِن النار ودَخل الجنة، ولكنه مات على الكُفر والشرك.

وفيه قال النبي ﷺ: **(لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه أهون أهل النار عذاباً؛ يوضَع في أَخمُص قدميه جَمرتان مِن النار تغلي منهما دماغه)**. رواه البخاري ومسلم.

انتهت سورة التوبة، ويليها سورة يونس

سـورة يونس

لَم أَعثر في كُتب التفسير وكتب أسباب النزول على خصائص لآياتٍ في سورة يونس لها أسبابٌ بأسانيد قوية، ولكن تبقى السورة لها السبب العام للقرآن الكريم؛ الذي هو هداية الناس وإرشادهم ودلالتهم على الله وتوحيده وإخلاص العبادة له، فهي مِن السوَر العظيمة التي تُعالِج العقيدة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء، ومُجادلة المشركين بالحجج والبراهين.

❁ ❁ ❁

مِن سـورة هود

● قوله تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّهُمۡ يَثۡنُونَ صُدُورَهُمۡ لِيَسۡتَخۡفُواْ مِنۡهُۚ أَلَا حِينَ يَسۡتَغۡشُونَ ثِيَابَهُمۡ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ هود: ٥.

روى البخاري في صحيحه والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير عن ابن عباس ﷺ: أنها نزلَت في أُناسٍ إذا قَضوا حاجتهم في الخلاء؛ أو جامعوا نساءهم فإنهم يتحرّجون مِن نظرِ الله إليهم عند كَشف عوراتهم، فيَستغشُون ثيابهم ويَستتروا بها، جهلاً منهم بعِلم الله الذي يَستوي عنده السرّ والعلانية، ويَعلَم حالَهم؛ استَتروا أَمْ لَم يَستتِروا.

وروايةٌ أخرى صحيحة عند ابن كثير وابن جرير في التفسير وغيرهما: أن المراد بهذه الآية بعض المشركين والكافرين؛ وأن معنى ﴿يَثۡنُونَ صُدُورَهُمۡ﴾ أي: يَلُفّونها ويَصدّون بها تَخَفّياً مِن الله تعالى، ويَكتمون ما فيها مِن الشرّ والكُفر وبُغض الإسلام، ويُظهِرون ما لا يُبطِنون، ويَتكلمون بكلامٍ في الظاهر جميل وطيّب، ولكنهم في صدورهم يُضمِرون ما لا يُظهِرون مِن الشرّ.

وفي صحيح البخاري: أن معنى قوله تعالى: ﴿لِيَسۡتَخۡفُواْ مِنۡهُ﴾ قال: أي: ليَستخفُوا مِن الله ـ تعالى ـ إنِ استطاعوا.

وسِياق الآية يَدل على أن استخفاءهم أي من الله؛ لأنه قال في آخِر الآية: ﴿إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ فالذي يَعلَم السرّ والعلانية وما بذات الصدور هو الله.

أما الرسول فلا يَعلَم الغيب، فدل على أن الضمير في قوله: ﴿مِنْهُ﴾ أي: من الله تعالى، وهذا هو الصواب، والله أعلم [١].

والخلاصة: أن هذه الآية شاملة لكل مَن يريد أن يستخفي أو يأخذ طَرَف ثوبه أو يلفّ صدره لفًّا وثنْياً وصدًّا حِسّيًّا أو مَعنويّا.

صَدًّا حِسِيًّا: بجسده يلفه ويغطي وجهه من الله تعالى؛ إما أنه في قضاء حاجته حياءً مِن الله أو يظن أن الله لا يراه ولا يطلع عليه إذا عمل المعاصي.

أو صَدًّا معنويًّا: أنهم يُبطِنون في صدورهم شَرًّا وكفراً ويُظهِرون خِلافه بألسنتهم؛ ظَنًّا مِنهم أن الله لا يَعلم ما في صدورهم، وجَهلاً مِنهم بالله.

واللهُ ردّ عليهم بأنهم عندما يثنون صدورهم أو يُبطنون فيها شرًّا أو يَستخفون ويَستترون .. فإن الله يستوي عنده السر والعلانية، وليس عند الله شيء مُغيّب، بل الله يَعلَم السرّ والعلانية، ويعلَم ما في صدورهم سواء ثنوها وصدّوا بها أو استغشوا ثيابهم أو لَم يستخفوا، فالله يَعلَم ذلك كلّه.

وإذا اختلفت الأقوال في أن المراد مَن يستتر عند قضاء الحاجة والجِمَاع، أو أنه يتخفى ويصد عن الرسول حتى لا يراه .. فإن الآية يَصلُح أن تكون شاملة لذلك كله .. فالله هو عالِم الغيب وهو العليم ذات الصدور.

---

(١) لأنه روى بعض المفسّرين أن معنى قوله: ﴿لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ﴾ أي: مِن الرسول إذا رآه بعض المنافقين والمشركين حتى يَتخفَّوا منه، ولكن هذا القول ضعيف وبعيد ومردود بسياق الآية، وبحديث صحيح البخاري المذكور: أن المُراد بالضمير ﴿مِنْهُ﴾ هو الله تعالى.(راجع صحيح البخاري كتاب التفسير؛ تفسير سورة هود)، وقال ابن حجر في الفتح: القول بأن المنافقين مقصودون بها قولٌ مستبعَد؛ لأن السورة مكيّة والمنافقون في المدينة. اهـ.

وهذا هو المقصود الأساسي من الآية وسبب نزولها، والله أعلم.

والعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، وهي زاجرٌ لكل عبدٍ مؤمِن، **وهي موعظةٌ قُرآنية عظيمة جليلة** :

ـ تُربّي فينا تعظيم الله ومُراقبته وأنه مُطّلع على صدورنا وسرائرنا وأحوالنا، فلا يَحجُب عن نظر الله ولا عن سَمْعه ولا عن عِلمه بنيانٌ ولا لباس ولا تَستُّر، وأنها لا تنفع كمرات المراقبة ولا الاحتياطات البشرية إذا ضَعُف إيمان العبد، وانعَدم استشعاره لمعيّة الله وسمعه وبصره وعِلمه.

ـ وتُبيّن لنا صِفةً مِن صِفات الله العظيمة التي هي مِن خصائصه التي اختَص بها، والتي لا تكون لأَحدٍ من خَلْقه، وهي (عِلم الغيب).

فإن عِلم الغيب لله وحده، لا يَعلم الغيب لا نبيّ مرسَل، ولا مَلَك مقرّب، ولا يَعلمه إنس ولا جان، ولا يعرفه لا كاهن ولا ساحر، بل مُدّعوه كاذبون مُفترون، ومَن ادّعى عِلم الغيب فقد كفر بالله وخرج من الإسلام، وكَذب واحتمل بهتاناً مبيناً ؛ كما قال تعالى: ﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ﴾ النمل: ٦٥.

● قوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ﴾ هود: ١١٤.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وأصحاب السُّنن والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلَت في رَجُلٍ أصاب قُبلةً من امرأةٍ، فأتى إلى النبيَّ ﷺ يسأله: هل له توبة؟، فأنزل اللهُ هذه الآية.

فقال هذا الرَّجل: يا رسول الله، هل هذا لي خاصة؟ فقال ﷺ: **(بل لجميع أُمّتي كُلّهم)** رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.

وبدأ بالصلاة؛ لأنها أعظم الحسنات والطاعات وأفضل القربات، فقد قال النبي ﷺ: **(ألا أدلّكم على ما يَمحو اللهُ به الخطايا ويَرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرِّباط)** رواه مسلم والترمذي وابن حبان.

والعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإنّ كُلّ مَن عَمل معصيةً أو اقترف إثماً أو قصّر في طاعةٍ .. فعليه ـ بَعد التوبة ـ أن يُكثر مِن الحسنات ومِن الطاعات والقربات وأعظمها الصلوات، يُكثِر منها ومِن الأعمال الصالحة، فإن العمل الصالح يمحو السيئة والخطيئة، كما قال ﷺ: **(وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن)** رواه الترمذي وأحمد.

انتهت سورة هود، وننتقل إلى سورة الرعد[1].

(١) أما سورة يوسف فلَم يَذكر أهل الحديث ولا أهل التفسير شيئاً مِن أسباب النزول فيها.

مِن سورة الرعد

قوله تعالى: ﴿وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَٰدِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ﴾ الرعد: ١٣.

روى النسائي والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات والواحدي والسيوطي في أسباب النزول وأهل التفسير بسنَد صحيح: أن هذه الآية نزلَت في رَجُلٍ طاغيةٍ مِن طُغاة الجاهلية؛ بَعث النبيُّ ﷺ إليه صحابيًّا يدعوه إلى الله وإلى الإسلام، فأتاه وقال: إن رسول الله أرسلني إليك لأدعوك إلى الإسلام وإلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك ..

فقال هذا الطاغية الجاهلي: ومَن هو ربّك الذي تدعوني إليه، هل هو مِن حديدٍ أم نحاس أم ذهب أم فضة؟، قال ذلك مستهزئاً، فعاد هذا المبعوث إلى رسول الله ﷺ وأخبره، فأرسله النبي ﷺ ثانية إليه فقال له مثل ما قال، فأرسله النبي ﷺ ثالثة إليه فقال نفس ما قال سابقاً مستهزئاً ساخراً، فبينما هو كذلك إذ أرسل الله ـ تعالى ـ عليه صاعقةً أحرقته وذهبت بقَحْف رأسه، وأنزل الله فيه قوله: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَٰدِلُونَ فِى ٱللَّهِ﴾.

وقد قال الله ـ تعالى ـ قَبلها: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾

فقوله: ﴿خَوْفًا﴾ أي: من الصواعق والتدمير، ﴿وَطَمَعًا﴾ أي: في المطر وفي رحمة الله.

انتهت سورة الرعد، ويليها سورة ابراهيم

مِن سـورة إبراهيم

قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ إبراهيم: ٢٧.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والنسائي وابن ماجه والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير في التفسير: أن هذه الآية نزلت في شأن عذاب القبر، ونعيم القبر، وامتحان القبر، وسؤال منكر ونكير، بَعد الدفن، والذي ثبت بالأحاديث المتواترة الصحيحة عن النبي ﷺ أن الميت إذا وُضِع في قبره وأُهيل عليه التراب فإنها تعود له روحُه بأمر الله، ويُحْييه اللهُ في قبره؛ ليُسئل **أسئلة القبر**: مَن ربّك؟ وما دِينك؟ ومَن نبيّك؟

فإذا كان قبل الموت ثابتاً عليها قولاً واعتقاداً وسلوكاً وإخلاصاً وكان مؤمِناً عاملاً بمقتضى الإيمان صادقاً مخلصاً متقرّباً إلى الله وموحّداً له بالعبادة فإنه يُجيب ويُثبته الله، وإلا ﴿وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ وحينها لا حول ولا قوة إلا بالله.

نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة [1].

(١) وننتقل بعد هذه السورة إلى سورة النحل؛ لأن سورة "الحِجر" لَم يصِحّ فيها شيء.

مِن سـورة النحل

● قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗۖ وَلَأَجۡرُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَكۡبَرُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ﴾ النحل: ٤١.

روى ابن جرير في التفسير ـ وغيره من المفسّرين ـ والسيوطي في أسباب النزول: أنها نزلت في بعض الصحابة الذين عُذبوا في مكة لإسلامهم، وعَذبَتهم قريش وسامتهم سوء العذاب وحَبستهم ومَنعتهم مِن الهجرة مع المسلمين، فصبروا على ما أُوذوا وصَبروا على دينهم حتى جَعل الله لهم مَخرَجاً وفرَجاً، فتمكنوا مِن الهَرب ومِن الهجرة ..

ومنهم أبو جَندل بن سهيل، وأبو بصير؛ وقِصّتهما في الصحيحَين.

فإن (أبا جَندل)ﷺ مِن السابقين إلى الإسلام في مكة، وعُذب وأوذي وحُبس في مكة في حَرّ الشمس وقتاً طويلاً ..، ثم جَعل الله له مَخرَجاً وفرَجاً.

وأبوه(سهيل بن عمرو)ﷺ ـ الذي أسلَم فيما بَعد ـ هو مبعوث المشركين ليُفاوِض النبيَّ ﷺ في صُلح الحديبية، وكان من بنود الصلح: أن مَن خرج من قريش للمسلمين يُرجَع ، ومَن ذهب مِن المسلمين إلى الكفار فإنه لا يُرجَع.

فكان (أبو جندل) لا يستطيع البقاء في مكة بين المشركين، ولا يستطيع أن يَلحَق بالمسلمين في المدينة؛ لأن بنود الصلح تَمنع مِن ذلك، فهاجَر إلى جهة البحر، فتبعه عَددٌ مِن المؤمِنين المستَضعفين الذين مكّن الله لهم وجَعل لهم مَخرجاً، وقِصته معروفةٌ في كُتب السيرة النبوية.

● قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُۥنَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ النحل: ٧٥ - ٧٦.

روى ابن جرير في التفسير والسيوطي والوادعي في أسباب النزول بسندٍ صحيح: أن هذه **الآية الأولى** نزلت في رَجُلٍ من قريش، وعبدٍ كان عنده؛ جعَلَهما الله مثلاً لعدم التساوي بين (الرقيق) الضعيف العاجز و(الأحُر) القوي القادر، فالفَرق بين الخالق والمخلوق كالفَرق بين الرقيق والحرّ.

والمَثل الثاني قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ﴾: نزلَت في (عثمان بن عفان)رضي الله عنه وعبدٍ رقيق كان عنده، وكان (عثمان) يُنفِق عليه ويكفيه المؤونة لكن هذا العبد كان يَكرَه الإسلام ويأباه وينهى عثمان عن المعروف.

والقصد من هاتين الآيتين: هو ضَرب المَثل لعَظَمة الله ووحدانيته وقُدرته؛ وإظهار الفَرق الكبير بين الخالق الرازق القادر؛ والأصنام والأوثان والمعبودات التي لا تتكلم ولا تنفع ولا تضر !!

لذا كان الشرك ظُلمًا عظيماً؛ وهو أكبر المحرَّمات؛ كما أن التوحيد أعظم الواجبات.

- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ النحل: ١٠٣.

روى الحاكم وابن جرير في التفسير وغيره من المفسرين والسيوطي في أسباب النزول:

أن سبب نزول هذه الآية أنه كان هناك عبدٌ رقيقٌ أعجميّ في مكة؛ وكان النبي ﷺ يذهب إليه ويدعوه إلى الإسلام ويُعلّمه القرآن ..

فرأته قريش يَدخل عليه ويَخرج من عنده فقالوا زوراً: إنه يُعلّم الرسولَ القرآن، فنزلَت هذه الآية تكذبهم وتردّ باطلهم وافتراءهم، ﴿لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ﴾ أي إن هذا الرقيق أعجمي ليس بعربي؛ ﴿وَهَذَا﴾ أي القرآن ﴿لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾، فهذا حجّة كبيرة على أن كلامهم هِراء وافتراء.

● قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ﴾ النحل: ١٢٦.

روى الترمذي وابن حبان والطبراني والحاكم وأحمد في المسند بسند صحيح والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير: أن هذه الآية نزلت عِدّة مراتٍ؛ تحث الرسولَ ﷺ والمسلمين على العفو، وعدم الزيادة في العقوبة، وتحثهم على الصبر على ما لقوا من أذى المشركين والمنافقين سواء في مكة أو في غزوة بدر أو في أُحُد، أو يوم فتح مكة، أو غيره من الغزوات..

فرُويَ أنها نزلَت أولاً بمكة، وأن مِن المسلمين من توعد بالانتقام مما لقوا من العذاب في مكة؛ فنزلت هذه الآية تحثهم على العدل وعلى العفو والصبر.

ثم نزلَت هذه الآية مَرّةً أخرى في غزوة أُحُد عندما رأى رسولُ الله (عَمَّه حمزة) قد قُتل شهيداً ومُثّل به وقطعوا أصابعه وأذنيه، فتوعّد ﷺ بالتمثيل بعَددٍ كبيرٍ من المشركين مقابل ما فعلوه في عَمّه حمزة؛ فنزلَت هذه الآية تمنع الزيادة في العقوبة، وتحث على العفو والصبر.

وكذلك في فتح مكة، لما تمكّن المسلمون مِن كفار قريش في مكة نزلت هذه الآية أيضاً، وهذا ما ذهب إليه جماهير المفسّرين، ووردت به الروايات الصحيحة أن هذه الآية نزلت عدة مرات، في كل مَرّةٍ تحث المسلمين على الموازنة في العقوبة وعلى تغليب جانب العفو والصبر، فتكرر نزولها تذكرة من الله لعباده.

والعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإن كُلّ مؤمِنٍ مُخاطَبٌ بها، ومَندوبٌ إلى العفو والتسامح والصبر وتَرك العقوبة؛ أو على الأقل لا يكيل بمكيالَين؛ امتثالاً لأمرِ الله: ﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦ﴾ بلا زيادة؛ لأن الزيادة في العقوبة ظُلمٌ وحرامٌ في شريعة الإسلام، والعفو أفضل وأكمل؛ والخطأ في (العفو) خيرٌ من الخطأ في (العقوبة)؛ ﴿وَلَئِن صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٞ لِّلصَّٰبِرِينَ﴾.

انتهت سورة النحل، ويليها سورة الإسراء.

❁ ❁ ❁

مِن سـورة الإسـراء

● قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمۡلِكُونَ كَشۡفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمۡ وَلَا تَحۡوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا ﴾الإسراء: ٥٦ – ٥٧.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وأَهل التفسير:

أن هاتين الآيتين نَزلتا في نفرٍ مِن (الإنس) كانوا يَعبدون نفراً مِن (الجن)، فأَسلَم النفر الذين مِن الجن، ودخلوا في الإسلام، والإنس الذين كانوا يَعبدونهم لا يشعرون بذلك؛ وبقوا على شركهم ..

فأنزل الله هذه الآية تبين لهم شركهم وضلالهم وأنهم على وهم وأن الذين كانوا يتوجهون إليهم ـ من الجن ـ لا ينفعونهم ولا يضرونهم بل هُم عبيدٌ ضعاف مِثلهم؛ لا يَملِكون ضراً ولا نفعاً لأنفُسهم ولا لغيرهم.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فكُل مَن دعا أو عَبد غير الله فقد أشرك ـ والعياذ بالله ـ وكُلّ مَن يتوكل بقلبه على غير الله أو اتجه بعبادةٍ إلى غير الله فهو على وَهْمٍ وضلال وخطر، والواجب على المؤمِنين تحقيق التوحيد، وتذليل القلوب لعَلاّم الغيوب.

- قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ وَءَاتَيۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةٗ فَظَلَمُواْ بِهَاۚ وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّا تَخۡوِيفٗا﴾الإسراء: ٥٩.

روى أحمد والنسائي والحاكم والهيثمي وصحّحاه وابن جرير الطبري وابن كثير في التفسير: أن هذه الآية نزلَت في (كفار قريش) بمكة، عندما سألوا النبي ﷺ أن يأتيهم بآية، وأن يُحوّل لهم الصفا ذهباً، وأن يُنحّي عنهم جبال مكة فيَجعلها سهولاً فيَزرعون فيها ..

فقيل للنبي ﷺ ـ وقد نزل الوحي عليه ـ: إن شئتَ أن تنتظر لهم وإن شئتَ أن يؤتَوا بالذي طَلبوا؛ فإن كفروا أُهلِكوا كما أُهلِك مَن قَبلهم أُمم، فقال رسول الله ﷺ: (بل أستأني وأَنتظر بهم)، فأنزل اللهُ هذه الآية.

وقوله: ﴿وَءَاتَيۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةٗ فَظَلَمُواْ بِهَا﴾ هو كمِثالٍ يُبيّن اللهُ فيه أن الأقوام الذين يَطلُبون آياتٍ مِن الأنبياء ثم يَكفرون أنهم يُهلَكون.

فكأنه ـ عَزّ وجلّ ـ يبيّن لهم أنهم لو طَلبوا تحويل جبال مكة ذهباً ـ كآيات ـ ثم كفروا .. فإنهم يُهلَكون كما أُهلِك (قومُ ثمود)؛ عندما طَلبوا (الناقة) فكَذبوا بها فأُهلِكوا.

● قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ لِتَفۡتَرِيَ عَلَيۡنَا غَيۡرَهُۥۖ وَإِذٗا لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلٗا ﴿٧٣﴾ وَلَوۡلَآ أَن ثَبَّتۡنَٰكَ لَقَدۡ كِدتَّ تَرۡكَنُ إِلَيۡهِمۡ شَيۡـٔٗا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذٗا لَّأَذَقۡنَٰكَ ضِعۡفَ ٱلۡحَيَوٰةِ وَضِعۡفَ ٱلۡمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيۡنَا نَصِيرٗا ﴿٧٥﴾ وَإِن كَادُواْ لَيَسۡتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ لِيُخۡرِجُوكَ مِنۡهَا وَإِذٗا لَّا يَلۡبَثُونَ خِلَٰفَكَ إِلَّا قَلِيلٗا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَن قَدۡ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحۡوِيلٗا ﴾ الإسراء: ٧٣ - ٧٧.

روى ابن جرير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول بروايات فيها إرسالٍ وضَعف لكنها تتقوّى ببعضها وبسِياق الآيات: أنها نزلت في كفار قريش وبعض المشركين ومَن عاونهم مِن المنافقين؛ لأنهم أرادوا فتنة النبي ﷺ وصَدّه عن دعوته إلى توحيد الله وإلى الإسلام؛ **فقالوا له**: اعبُد آلِهتنا حتى نَعبد إلهك، واترُك سَبّ آلِهتنا حتى نتبع ما عندك، فأنزل الله هذه الآيات ليُبيّن مِنّته وفَضله على رسوله وعِصمته له منهم؛ كما قال ـ تعالى ـ في سورة المائدة: ﴿ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ المائدة: ٦٧ ، فالله عَصَمه وثبّته، ولو استجاب لطلباتهم قال: ﴿وَإِذٗا لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلٗا ﴾ سيتخذونه حميماً وصديقاً فَتَفتَتن بهم، فثبته اللهُ وقال: ﴿ وَلَوۡلَآ أَن ثَبَّتۡنَٰكَ ﴾ أي على الدين والحق ﴿لَقَدۡ كِدتَّ تَرۡكَنُ إِلَيۡهِمۡ شَيۡـٔٗا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذٗا لَّأَذَقۡنَٰكَ ضِعۡفَ ٱلۡحَيَوٰةِ ﴾ ضعف عذاب الحياة ﴿وَضِعۡفَ ٱلۡمَمَاتِ ﴾ وضعف عذاب الممات، ولكن الله عَصم رسوله وثبته.

وأما قوله تعالى: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾ فنزلَت في (مشركي قريش) ومَن عاونهم، وقيل: إنها نزلت في (منافقي ويهود المدينة) ـ على قول أن الآية مدنية ـ.

فقالوا: اخرُج من الأرض ـ أرض مكة ـ إلى أرض الشام، فهي أرض المَحشَر وأرض الأنبياء، فثبّت الله رسولَه منهم، وقال: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾ أي يضايقوك ويخرجوك منها، ولو أخرجوك ما لبثوا بَعدك فيها إلا قليلاً فيَهلَكون. لماذا ؟ لأنها سُنة الله في الأقوام المكذبين الذين يُخرِجون الأنبياء مِن أرضهم..؛ فإنهم لا يَبقون بَعدهم إلا قليلاً ﴿سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾.

والعِبرة في هذه الآيات هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، ففيها التذكير للمؤمِن أن يَعتصِم بكتاب الله وسُنة رسوله، فكما أن الله ـ تعالى ـ ثبّت النبيَّ ﷺ وحَفِظَه وعَصَمه بالوحي وبالعِصمة التي اختصّه بها .. فكذلك أَنزل الله علينا نحن تثبيتاً وحِفظاً مِن أساليب الشياطين ومَكرهم ..

وحِفظُنا وعِصْمَتنا هي في كتاب الله وسُنّة رسوله ﷺ، فمَن اتخذها مَنهجاً وتَمسّك بها واتّبع القرآن والسُّنة واعتصَم بهما فإن الله يُثبّته فلا يَركَن إلى الفاسقين، ولا إلى أعداء الدين، ولا يقع ضحيّةً للشهوات والشبهات والفِتن، ولا لأساليبهم الخادعة والماكرة على مَرّ الزمان.

● قوله تعالى: ﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الإسراء: ٨٥.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلَت في اليهود، عندما سألوا النبي ﷺ عن (الروح) عِناداً وتشكيكاً؛ فمَكث ﷺ قليلاً؛ ورَفع بصرَه إلى السماء.

قال الراوي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: فعرفنا أنه يَنتظر الوحي، ونزلت عليه هذه الآية تُجيب ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

قال بعض أهل التفسير: فلما سَمع اليهود قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ قالوا: نحن لَم نؤتَ مِن العِلم قليلاً؛ وإنما أوتينا كثيراً في التوراة، فقد أوتينا التوراة وفيها حُكم الله، ومَن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً، فأنزل اللهُ قولَه: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا ﴾ الكهف: ١٠٩؛ فكانت هذه الآية ردًّا عليهم وبياناً أن العِلم الكثير لا يُحيط به اليهود ولا غيرهم، ولا يحيط به إلا الله الواسع الذي وَسِع كُلّ شيءٍ عِلما.

وهذا الخبر في المدينة، وسورة الكهف كلها مكية.

ويجاب عن هذا: بأنه لا مانع مِن تَعدُّد أسباب النزول وتَعدُّد النزول أيضاً، فقد تنزل الآية مَرّةً أو مَرّتين أو ثلاث، فربما هذه الآية نزلت بمكة ثم نزلت أيضاً في المدينة، والله تعالى أعلم.

● قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ الإسراء: ١١٠.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وأصحاب السُّنن في سبب نزول هذه الآية: أن النبي ﷺ كان يُصلّي بأصحابه في مكة، فإذا رَفع صوته وسَمع المشركون القرآن سَبُّوا القرآن ومَن أَنزله، وإذا خفضه لَم يَسمع الذين مَن حوله، فأنزل الله قوله: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾أي بقراءتك فيَسمعه المشركون فيسبُّون القرآن ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾عن أصحابك فلا تُسمِعهم ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ أي الوسط وصوتٌ مسموع معتدل.

وفي الصحيحين: أن المقصود بالصلاة هو (الدعاء)، لكن يُجمَع بينها أن المقصود بالدعاء في الرواية الثانية هو (الدعاء داخل الصلاة)، أو أنها الصلاة، فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وهي تحتمل هذا وهذا كلّه.

والعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإذا كان في إظهار الخير والقرآن مَضرّة؛ أو يترتب على الإظهار مَفسدة؛ إما مِن إزعاجٍ وإما مِن تَعرّض القرآن للامتهان أو السبّ مِن ضالٍّ أو مُنحرفٍ فلا مانع مِن الخفض، والسبيل الوسط هو في قوله تعالى: ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾.

مِن سـورة الكهف

وردَ في بعض الآيات ـ من سورة الكهف ـ روايات في أسباب النزول، لكن لَم أَعثر على سندٍ قويٍّ في شيءٍ منها، وهي قليلة؛ منها قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ الكهف: ٢٤

روى ابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن كفار قريش سألوا النبيَّ ﷺ بإيعازٍ مِن اليهود عن قِصّة أصحاب الكهف، وعن الروح، وعن قصّة ذي القرنين، فقال النبيُّ ﷺ: (سأُخبركُم غداً)، ولَم يَقُل: إن شاء الله، فتأخّر الوحي عنه أياماً؛ لأنه لَم يُعلّق الأمر المستقبلي الغيبي بمشيئة الله، فنزلَت الآية: ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾. والله أعلم.

والعِبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب، فينبغي على المسلم إذا حَلف على شيءٍ أو عَلق الأمرَ على شيء في المستقبل أن يقول: (إن شاء الله)، فهذا الاستثناء واجب، وهو مِن قوة العقيدة وكمال التوحيد.

إلا في (الدعاء)؛ فإن أكثر الناس لجهلهم يُعلّق الدعاء بالمشيئة أو يُتبعه بالمشيئة؛ فقول مَثلاً: وفقك الله إن شاء الله، وهذا لا ينبغي وقد حذر ونهى عنه النبيُّ ﷺ عنه فقال: (لا تَقُل: اللهم اغفر لي إن شئتَ اللهم ارحمني إن شئتَ، ولكن لِيَعزِم المسألة؛ فإن الله لا مُكرِه له؛ ولا يُعجزه شيء) رواه البخاري ومسلم.

مِن سـورة مريم

- قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾مريم: ٦٤.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي وأحمد: أن هذه الآية نزلَت عندما قال النبيُّ ﷺ لجبريل عليه السلام: ما يَمنعكَ أن تزورنا أكثر مما تزُوْرنا؟، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ..﴾.

وهذا السؤال مِن النبي ﷺ هو اشتياقٌ إلى كلام الله وإلى الوحي وإلى ملاقاة جبريل عليه السلام.

وفي ذلك الإشارة إلى وجوب محبة الله وكلامه ودِينه وملائكته، وهو من صُلبِ عقيدة المؤمن.

- قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ مريم: ٧٧.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي وأحمد وابن كثير في التفسير: أن هذه الآية نزلَت في (العاص بن وائل السهمي)، وهو مِن أشدّ كفار قريش، عندما أتاه "خباب بن الأرت" رضي الله عنه يطلبه دَيناً عنده ويتقاضاه عليه، فقال العاص بن وائل: لا أعطيك مالك حتى تكفر بمحمد، فقال خباب رضي الله عنه: لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك، فقال العاص: دعني حتى أموت وأبعث فسأُوتَى مالاً وولداً فأُقاضيك، فنزلت هذه الآية.

ومِن هذه القصة نستفيد الحذر من خطر الاستهزاء بالحقائق، ومِن التكبّر على اليقينيات مع العلم بها، وأن ضَعف الإيمان باليوم والآخر مِن أسوأ أحوال العبد، فإذا تكبّر على أوامر الله فإنه ينسي اليوم الآخر ويقع في طول الأمل وفي حُبّ الدنيا، ويقع في المعاصي حتى يأتيه الموت، فيكون مِن الهالكين.

وقد مَقَت القرآنُ لذين يَنسون الآخرة ويتنكّبون عنها ولا يؤمنون بها الإيمان الذي يَحث على الخوف من الله والعمل بما أمر الله والبُعد عمّا حَرّم الله؛ فقال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَٰكِبُونَ﴾المؤمنون: ٧٤.

مِن ســـورة طه

● قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا﴾طه: ١١٤.

روى السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول وبعض المفسّرين في سبب نزول هذه الآية: أن النبي ﷺ كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن فإنه يتعجّل بقراءته مع جبريل، ويتعجّل بحفظه ويكرره ويردّده، حتى يَحفظ ما أتى به من القرآن، فأنزل الله هذه الآية ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ﴾.

وهذا التعجّل منه ﷺ إنما حُبٌّ للقرآن، وحرصٌ على ضبطه وإتقانه وتلقّيه قبل أن يتفلّت ..

وقد قال ﷺ: (تعاهَدوا القرآن؛ فوَالذي نفسي بيده لهُو أَشدّ تفلّتاً مِن الإبل في عُقُلها) رواه البخاري ومسلم.

وللفائدة: راجع أسباب نزول سورة "القيامة" عند قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ﴾ القيامة: ١٦ – ١٩.

مِن سورة الأنبياء

- قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ الأنبياء: ١٠١.

روى الحاكم وصححه والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والسيوطي في لباب النقول وأهل التفسير: أن الله لَمّا تَوعّد الكفار والمشركين ومعبوداتهم بالنار وذمّ آلهتهم التي يَعبدون؛ وذلك في قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ﴾ الأنبياء: ٩٨، أي حَطَب جهنم، فاستغلّ بعض المشركين الموقف، وقالوا: يامحمد، إن النصارى يَعبدون (عيسى) وهو عبدٌ صالح، واليهود يعبدون (عُزيراً) وهو عبدٌ صالح، ومن المشركين مَن يَعبد الملائكة والملائكة عِبادٌ صالحون، فالكفار يَعتقدون أن هؤلاء كلهم في النار مع مَن يعبدونهم حَصَب جهنم، فأنزل الله قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾، أي مُبعَدون عن النار، وهُم عباد الله الصالحون، كعيسى وعُزير والملائكة، فإنهم لا ذنب لهم، فهُم مُبعَدون عن النار..

وهو رَدّ على حجج الكفار والمشركين، حتى إن الله ذمّهُم وذمّ حججهم الواهية وجدالهم، ونزلَت أيضاً الآية مِن (سور الزخرف) تَذمّهُم وتَذمّ جدالهم العقيم ونقاشهم السقيم؛ في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ الزخرف: ٥٧.

مِن سـورة الحج

● قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ ﴾

الحج: ١١.

روى البخاري في صحيحه والسيوطي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلَت في بعضِ مَن قَدِموا المدينة ودخلوا في الإسلام، فكان بعضهم إذا ولدَت امرأته غلاماً ونتجَت خيله وإبله وكَثر مالُه **قال**: هذا دِينٌ صالح، وإذا لَم تَلِد امرأته، ولَم تَنتج خَيله **قال**: هذا دِينٌ غير صالح، وكَرِه الدِّين، وكَرِه الدخول في الإسلام، فذمّهم اللهُ وقال: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَ .. ﴾.

وروى السيوطي وغيره: أن يهوديًّا أَسلَم؛ ثم فَقد بصرَه وبعضَ ماله، فتشاءَم مِن الإسلام، فكان ممن شَملَتهم هذه الآية، يَعبدُ اللهَ على حَرف ..

والعِبرة بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فكُلّ مَن يتشاءم بالدِّين ولَم يَرضَ به دِيناً، ونَسب إليه السوء .. فإنه يَدخُل في هذه الآية.

وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ لَفظُ عُمومٍ يَشمل كُلّ مَن اعتقد عقيدة هؤلاء الذين تشاءموا بالإسلام، ومعنى الحرف أي الوجه الواحد والحافّة، فكأنه يَعبد اللهَ في الأَمن والرخاء والخير والمال والولد، فإذا فقدها فكأنه لا يَعبد اللهَ ولا يَعرِف الله، نسأل الله العفو والعافية.

● قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٖ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ ثُمَّ يُحۡكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴾ الحج: ٥٢.

روى البخاري في صحيحه والسيوطي في أسباب النزول وجمهور المفسّرين: أن هذه الآية نزلَت في مشركي قريش بمكة، عندما كان النبي ﷺ يتلو عليهم سورة النجم، وأتى عند قول الله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ ١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ ﴾ النجم: ٢٠؛ اللات والعزى أصنام ومعبودات كفار قريش، فورَدَ في الروايات: أن كفار قريش نَعِسوا والنبيُّ ﷺ يتلو الآيات؛ فلما سجد ﷺ سَجدة النجم سجدوا معه كلهم، ثم عَلِموا أنهم قد زلوا عندما سجدوا، وأرادوا أن يُبرّووا؛ فلَفّقوا على النبي ﷺ قولاً باطلاً؛ قالوا: إنه قال عن اللات والعزى: "تلك الغرانيق العُلا وإن شفاعتهن لتُرتجى"..

ويقال في روايةٍ أخرى: إن الشيطان هو الذي ألقى هذه الكلمات..

ففَرِحَت قريش واستبشرَت بها وأشاعتها في مكة، **وقالوا**: إن محمداً مَدح اللات والعزى، وإنه رَجع عن دِينه.

وانتشرت الشائعة حتى إن (المهاجرين) الذين كانوا في الحبشة للهجرة الأولى سَمِعوا هذه الشائعة وتأثروا بها فرَجع عددٌ منهم، وبلَغهم أن قريشاً قد أَسلَمَت، ولما وصلوا مكة إذا بالشائعة كذب، فوقع منهم ما وقع مِن فتنةٍ في قريش، وفَرّ مَن فَرّ، ورَجع إلى الحبشة مَن رَجع، وأنزل الله هذه الآيات تُكَذب قريشاً، وتُبطِل كلامهم وتُبطِل ما ألقى الشيطان مع القرآن مما فَرِحَت

به قريش، وقال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٖ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ ﴾ يعني تَكلَّم بكلام الله أو قرأ وتلا القرآن ـ فالتمَنّي في لغة العرب التلاوة ـ ﴿أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ ﴾ أَلقَى الشيطان كلماتٍ كَذباً في حديثه وفي كلامه؛ فيَسمَعه الناس، ويفتتن به المَفتونون، ثم يَنسخ اللهُ ويُبطِل ﴿مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ ﴾، ويبقى القرآن الكريم.

والفائدة من ذلك: الحذر من الشيطان الرجيم ومِن الشائعات، ووجوب التثبت والحذر من أساليب المشركين، وحججهم الواهية، وأنه ـ في آخِر المطاف ونهاية الأمر ـ لا يَصِحّ إلا الصحيح.

❁ ❁ ❁

مِن سـورة الـمؤمنون

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ المؤمنون: ٧٦.

روى النسائي والحاكم وابن حبان ووالواحدي والسيوطي في أسباب النزول وجمهور المفسّرين بإسنادٍ صحيح: أن هذه الآية نزلَت في(كفار قريش) عندما تَمادَوا في الطغيان والشرك والتكذيب؛ فأصابَتهم الـمَجاعة الشديدة التي أنهكتهم بسبب طُغيانهم؛ حيث كان النبي ﷺ يدعو للمستضعفين: (اللهم أنج فلاناً، اللهم أنج فلاناً، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم اشدُد وطأتك على مُضَر، واجعلها عليهم سنين كَسِني يوسف).

وأتى (أبو سفيان) ـ سيد قريش ـ إلى النبي ﷺ، وقال: يا محمد: نَنشُدُك بالله والرحم، فقد أكلنا العِلْهِز ـ أي الجلود والدم ـ مِن شِدّة المجاعة.

ومع ذلك لَم يتوبوا؛ ﴿فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾.

والعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإن الناس إذا تَمادَوا في المعاصي والآثام فقد يؤخذون بالعذاب وضيق العيش وبنكَد الحياة، فلا يَنزل البلاء إلا بذنب، ولا يُرفَع إلا بتوبة، فينبغي على المؤمنين أن يستكينوا لله، ويتضرعوا إلى الله عند نزول البلاء والمصائب؛ لأن التمادي في الكِبر والإعراض والمعاصي ـ رغم نزول البلاء ـ هو مِن أخلاق المشركين وصِفات المنافقين. نسأل الله العفو والعافية.

مِن سـورة النـور

● قوله تعالى: ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ النور: ٣.

روى الترمذي والنسائي وأبو داود والحاكم بإسنادٍ صحيح والسيوطي في أسباب النزول وبعض المفسّرين: أن هذه الآية نزلت في أَحَد الصحابة ـ يقال له: مَرثد ﷺ ـ أراد أن يتزوج امرأةً بغيًّا تُسافِح، وتعرّضَت له ليلةً بمكة وقالت له: ألا تبيتَ عندنا الليلة؟ قال: فاسْتَلَّ نفسه منها، ثم سَلَك في الجبال واختبأ في غار؛ فراراً من الفتنة، فلما أتى النبيَّ ﷺ قال له: يا رسول الله، هل أنكح فلانة؟

فأَمسَك النبيُّ ﷺ عن إجابته؛ فنزلت الآية ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾، فقال ﷺ: (يا مَرثد لا تَنكِحُها) رواه أصحاب السُّنن وحَسّنه الألباني.

والعِبرة في الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فالمؤمِن يَبتعد عن الشبهات، ويَعفّ نفسه عن الحرام، وعن مَواطن الردى في كل زمان أو مكان.

● قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴾ النور: ٦ ـ ٩.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأصحاب التفسير: أن هذه الآية نزلَت في (هلال بن أُمّية) رضي الله عنه عندما قذف امرأته، وأتى النبي ﷺ وقال: يا رسول الله، وَجَدتُ رَجُلاً مع امرأتي، فقال ﷺ: (البيّنة أو حَدٌّ في ظَهرِك)؛ أي تأتي ببيّنة أربع شهود سِواك؛ يشهدون أنهم رأوا وسَمِعوا، أو حَدّ القذف في ظهرك ثمانين جلدة.

فقال: يارسول الله، إذا رأى أَحدنا رَجُلاً مع امرأته أيذهب يَلتمس البينة؟ فما زاد رسول الله إلا أن بقول له: (البينة أو حَدٌّ في ظَهرِك)، فقال هلال: والذي بعثك بالحقّ إني لصادق ولَتُنزلن اللهُ ما يُبرّئ ظَهري مِن الحدّ، فنزل جبريل بقول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ... ﴾ الخ الآيات.

وفي الصحيحين أيضاً والسُّنن: أنه في نفس الوقت أو قريب منه جاء الصحابي الجليل (عُويمر بن عَجلان) رضي الله عنه إلى النبي ﷺ أيضاً يشتكي ويَقذف زوجته وأنه رأى معها رَجُلاً، فقال له النبي ﷺ: (قد أَنزل اللهُ فيكَ وفي صاحبتك قُرآناً)؛ أي الآيات السابقة.

واختلف أهل العلم هل هذه الآية نزلت في قذف (هلال بن أُمَية) لزوجته؟ أم في قذف (عويمر العجلاني) لزوجته؟

وجَمَع أهل العِلم بين القولين: بأنها نزلَت في المَوقِفَين نفسهما، فنزلَت في "هلال" وفي "عويمر".

وذلك لأنهما أتيا في نفس الوقت أو في وقت متقارب ورَميا زوجتيهما برَجُلٍ واحد؛ هو (شريك بن سَحماء)، فنزلَت الآية أكثر مِن مَرّة.

فلا مانع مِن تَعدّد النزول عند اختلاف الأسباب، ولذلك قال النبي ﷺ لعويمر بن عجلان: (قد أَنزل اللهُ فيكَ وفي صاحبتك قرآنا)، وكان ﷺ يَقصد الآية التي نزلَت في "هلال بن أُمية" وزوجته، فإنها أيضاً لها نفس الموقف لعويمر ولها نفس الحكم.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فكُلّ مَن اتّهم زوجته بالفاحشة فما عليه إلا أن يُلاعِنها بالطريقة المعروفة عند الفقهاء؛ بأَن يَشهد أربع شهادات بالله أنها فَعلَت الفاحشة، والخامسة أن لَعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يقام عليها الحد، إلا إذا أرادت أن تَدرأ عن نفسها الحدّ وتُدافِع عن نفسها فإنها تَشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

فعلى ذلك يُفرّق القاضي بينهما، ويَحرُمان على بعضهما حُرمةً أبديّة، ويُدعَى الولد إلى أُمّه، وتَطلُق المقذوفة مِن زوجها الذي قذفها.

● قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا۟ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِى مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا۟ لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾النور: ١١ - ١٨.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وأصحاب السُّنن وأصحاب التفسير: أن هذه الآيات تُسمّى (آيات الإفك)، وأنها نزلَت تبرّئ عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ مما رَماها به المنافقون من الإفك والبهتان.

وقِصّتها: أن النبي ﷺ كان إذا خرج في غزوةٍ أو في سَفرٍ فإنه يَقرَع بين نسائه، فخرجَت (عائشة) معه في غزوةٍ، ولَمّا قَفلوا راجعين إلى المدينة وقارَبوا المدينة حَطّ الجيش في مكان.

تقول عائشة: فذهبتُ في حاجتي، فلَمّا رجعتُ فإذا الجيش قد ذهب، ولا يَعلَمون أني في هَودجي، فحَمَلوا الهودج ولستُ فيه ووضعوه على البعير يظنون أنني فيه، ثم ذهبوا، فلما رَجعتُ لَم أَجد غير أن أجلس في مكاني الذي غادر منه الجيش، وإذا (بصفوان بن المعطل)رضي الله عنه لاحِقٌ بالجيش، قالت:

فلما رآني ـ وكنتُ متحجّبة ـ عَرَفني؛ لأنه كان يعرفني قبل أن يُفرَض الحِجاب، فوالله ما زاد غير أن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أَركبني على بعيره، وساقني حتى أَلحقَني بالجيش.

فلما عَلِم المنافقون بهذا الأمر استغلّوا ذلك في الطعن في عائشة وفي عِرض رسول الله ﷺ.

وكان الذي تولى هذا الإفك وهذا الكذب وهذا الافتراء هو رأس المنافقين في المدينة: (عبدالله ابن أُبيّ بن سلول).

وتأثر بالمنافقين ثلاثة من الصحابة في رمي عائشة، وهم: (حَمنة بنت جحش، ومسطح بن أُثاثة، وحسّان بن ثابت).

فمَكَث الوحي شهراً كاملاً لَم يَنزل شيء، وضاقت عليهم الأرض بما رحبتن وكانت عائشة تبكي في الليل والنهار؛ وإذا بالآيات تَنزل من السماء ببراءتها: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ ...﴾.

وعاتَب اللهُ فيها المؤمنين أنهم لَم يَتثبّتوا عند سماع الشائعات، وكان ينبغي أن يُحسِنوا الظن ببعضهم وبأُمّ المؤمنين رضي الله عنها، وأن يَغلِب حُسن الظن على سوء الظن حتى تأتي البينات الواضحات، وأن لا يتأثروا بالشائعات ولا يَنشروها في المجتمع حتى يتثبتوا..

وشُرِع في هذه القصة أَدبٌ عظيم للمؤمنين وفيها عِبر وبرَكة، وكما قال الصحابي الجليل "أسيد بن حُضير" : هذه مِن بركاتكم يا آل أبي بكر.

يَقصد أن (عائشة) قد سَقط عِقدها في (حادثة الإفك) فكان بركةً بتبرئتها وتهذيب المجتمع المسلم، وفي سَفرٍ آخَر سَقط عِقدها؛ فحَطّ الجيش في مكانٍ ليس فيه ماء، ومَكثوا في مكانهم يَبحثون عن العقد الذي سقط، وحانت الصلاة وليس عندهم ماء فنزلَت آية (التيمم): ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾المائدة: ٦.

وقد سَبق ذكر ذلك في سورة المائدة آية ٦، وهو في الصحيحين.

● قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ النور: ٢٢.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وأصحاب السنن والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديقﷺ عندما مَنعَ (مسطح بن أثاثة)ﷺ من النفقة، وكان يُنفِق عليه قبل أن يَقذف عائشة ـ رضي الله عنها ـ مع مَن قَذفها في حادثة الإفك؛ فقَطع أبو بكر عليه النفقة، وقال: لا أُنفِق على مسطح شيئاً أبداً بعدما قاله في عائشة. فأنزل الله قوله: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾ أي: لا يَحلف ﴿ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ ﴾ فقال أبو بكر: بلى والله إني لأُحِب أن يَغفر الله لي، ثم أَعاد إلى (مسطح) ما كان يُعطيه مِن النفقة.

● قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ النور: ٣٣.

روى مسلم في صحيحه وأبو داود والحاكم وأهل التفسير: أن هذه الآية نزلت عندما كان (عبدالله بن أُبيّ بن سلول) ـ المنافق المعروف ـ له جارية وكان يقول لها: اذهبي فأَبغيها شيئا، أي: اعملي الفاحشة لتَكسبين لنا مالاً، وقيل: إن له أكثر مِن جاريةٍ يأمرهن بذلك، فاشتكين إلى النبي ﷺ؛ فأنزل الله هذه الآية تُحرّم هذا العمل المَشين وتنهَى عنه.

قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْـًٔا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴾ النور: ٥٥.

روى الطبراني والحاكم والسيوطي في أسباب النزول وأهل التفسير بسندٍ صحيح: أن هذه الآية نزلت عندما قَدِم الرسول والصحابة المدينةَ واستقرّوا بها وآواهم الأنصار؛ فرَماهم العَرب عن قوس واحدة، وانقلب عليهم الكفار والمشركون والمنافقون؛ فكانوا لا يَبيتون إلا بالسلاح ولا يُصبحون إلا به، فقال بعضهم لبعض ـ مُستبعِدون للأمن ـ: أترون أنا سوف نعيش حتى نكون آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟! فأنزل الله قوله: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ... ﴾. وهذا وعدٌ مِن الله، وقد رَبط الاستخلاف والاستقرار والأمن بالإيمان، كما قال في سورة الأنعام: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾الأنعام: ٨٢.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فكلما آمَن الناس وقَوَّوا إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأقاموا شريعة الله، وقاموا بما أوجب الله وابتعَدوا عمّا حَرّم اللهُ.. فإن وعد الله لهم أنه يَستخلفهم في الأرض، ويُبدّل خوفهم أمناً، ثم قال: ﴿ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ﴾أي: بالنعمة ولَم يشكر الله عليها ﴿ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴾.

● قوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ النور ٦١

روى الحاكم والبزار والسيوطي في لباب النقول في أسباب النزول وأهل التفسير: أن هذه الآية نزلَت في بعض أصحاب النبي ﷺ إذ كان يَتحرّج العِميان والمرضى أن يأكلوا في غير بيوتهم؛ فأنزل الله هذه الآية.

كذلك كان الصحابة إذا خرجوا مع النبي ﷺ في نفيرٍ أو غزوةٍ فإنهم يَدفعون مفاتِحَهم إلى ضَمْناهُم ـ أي الذين يَضمَنون ويَحفَظون بيوتهم بعدهم ـ **ويقولون لهم** إذا أعطوهم مفاتيح بيوتهم: كلوا منها ما أَحببتم.

فكان هؤلاء (الضَّمْنى) الذين أَخذوا المفاتيح يتحرّجون مِن الأكل مِن هذه البيوت التي هُم قائمون عليها؛ ويقولون: نخشى أن نأكل شيئاً مِن غير طِيْب نفسٍ منهم، فأنزل الله هذه الآية رخصةً لهم..

والعِبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالإنسان له أن يأكل بالمعروف من البيوت التي هو قائمٌ على حِفظها والعناية بها، بشرطٍ أن يكون بالمعروف وبالرفق، وعند الحاجة.

● قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾النور: ٦٣.

روى البيهقي في دلائل النبوة والسيوطي في لباب النقول وأهل التفسير: أن هذه الآيات نزلت تأييداً لأدب المؤمنين مع رسول الله ﷺ في غزوة الخندق (الأحزاب) وفي غيرها من الغزوات، وفي مَجامع المسلمين ..

فإن المؤمنين إذا كان الواحد منهم إذا كان له حاجة، أو أراد اللحاق بأهله في شأنٍ مِن الشؤون ثم يعود فإنه يستأذن النبي ﷺ، ولا يذهبوا حتى يستأذنوه، فأشاد الله بهذا الخُلُق الطيّب، وعرّض بالمنافقين الذين يَتسلّلون ولا يستأذنون، فقال: ﴿قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا﴾.

واللّواذ: هو التخفّي، أي: يَخرُج خُفيةً ومَيلاً بجانبه، ويلوذ بمن أمامه حتى يَخرج وينسَلّ خُفيةً عن رسول الله ﷺ من غير استئذان.

وقوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ﴾ "قد" للتحقيق وللتأكيد، أي: "إن الله"؛ لأن (قد) إذا أتت من الخالق ـ سبحانه ـ فهي للتأكيد والتحقيق، وإذا أتت من المخلوق فهي للشكّ والظنّ؛ وعَدَم اليقين، لكنها من الله تحقيق، أي: إن الله

يَعلم الذين يَتسلّلون لِواذاً وخُفية ويَذهبون مِن غير استئذانٍ مِن النبيِّ ﷺ، وسَيُعاقِبهم على هذه الفعلة.

والعِبرة بعُموم لفظها لا بخصوص سببها، فالأدب الذي نأخذه منها هو أن المؤمِن إذا كان في عَملٍ أو مع رئيسه أو مُديره أو في أَمرٍ مهم مِن أُمور المسلمين .. فإنه ينبغي أن لا يغادر حتى يستأذن.

وقوله ـ تعالى ـ في صَدر الآية: ﴿لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا﴾ نَزل ـ كما روى أبو نعيم في دلائل النبوة والسيوطي في أسباب النزول وبعض أهل التفسير ـ في البعض من الصحابة ـ وأيضاً مِن غيرهم مِن الأعراب ـ كانوا إذا نادَوا النبيَّ ﷺ قالوا: يا محمد، أو يا أبا القاسم، فأنزل اللهُ هذه الآية تَنهَى أن يُنادى الرسول باسمِه، ولكن يُنادَى: يا نبيَّ الله، يا رسولَ الله، وهذا مِن كَمال الأدب معه ﷺ.

❁ ❁ ❁

مِن سورة الفرقان

● قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِۗ وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗا﴾ الفرقان: ٢٠

روى الواحدي والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير في التفسير وغيرهما مِن أئمة التفسير: أن سبب نزول هذه الآية هو أن المشركين عَيّروا النبيَّ ﷺ بالفَقر، وأنه بَشَرٌ كالبَشر وكالنّاس، وأنه يَذهب ويأكل الطعام ويَمشي في الأسواق؛ لفقره..

فلِيُسلّي اللهُ رسولَه عن استهزائهم أَنزل هذه الآية، وبَيّن فيها أن المرسَلِين مِن قَبله كانوا يأكلون الطعام ويَمشون في الأسواق؛ لا عَيب في ذلك.

وفيها وَجهٌ آخَر: أن قوله تعالى: ﴿لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ﴾ كنايةً عن أن الأنبياء والرُّسل ـ ومِنهم محمد ـ بَشرٌ كالبَشر؛ يأكلون مما يأكل الناس ويَشربون مما يَشرب منه الناس.

وفيها كناية عن أن الأنبياء يَتخَلّون ويَدخلون الخَلاء؛ كالناس، كما قال ـ تعالى ـ عن عيسى وأُمّه: ﴿مَّا ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ إِلَّا رَسُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٞۖ كَانَا يَأۡكُلَانِ ٱلطَّعَامَ﴾ المائدة: ٧٥، وتقدير الكلام: يأكلون الطعام ويَذهبون إلى الخَلاء؛ فهُم بَشرٌ لهم طبائع البَشر، إلا أن الله شَرّفهم بالنبوّة والرسالة.

وقوله: ﴿وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِ﴾ أي لكَسب الأرزاق، فالفَقر ليس عيبًا، ولا يُعيّر به الإنسان، بل هو خير للإنسان من الطغيان.

وكما قيل:

النفس تَجزعُ أن تكون فقيرةً والفَقر خيرٌ لها مِن غِنيً يُطْغيها

أما من قال: إن الرسول ﷺ يَذهب للأسواق للدعوة والنصيحة فيها فهذا قولٌ بعيدٌ ضعيف؛ ليس عليه دليل، ولَم يَقُل به أَحَد؛ وهو مُخالِف لِمَا رُويَ عن أئمة التفسير.

● قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ﴾الفرقان: ٢٧ - ٢٩.

روى السيوطي في تفسيره وفي أسباب النزول وأبو نعيم في دلائل النبوة والإمام الطبري في تفسيره: أن هذه الآية نزلت في (عُقبة بن أبي معيط) وفي (أُبيّ بن خَلَف) ـ وهُما مِن أشرس كفار قريش وأكثرهم عداوة للإسلام والمسلمين ـ.

وذكر أهل التفسير: أن المقصود بـ(الظالم) في هذه الآية هو (عُقبة بن أبي معيط) لأنه ظَلم نفسه بالشرك وبالكفر ومعصية الرسول وبرِفقة السوء الذي كان يُصاحبهم فيُغوونه عن الحقّ؛ فهَلَك في الدنيا والآخرة.

ورَفيقه السوء هو (أُبيّ بن خَلَف)؛ حيث كان يَصدّه عن الإسلام وعن الرسول وعن سَماع القرآن، وكان يَستهزئ به ويَسخر منه..

ولَمّا سَمع أن "عُقبة" يريد مُجالسة رسول الله قال له: أَصَبَوت عن دِينك واتبعتَ دين محمد؟ فتأثر "عُقبة"بكلامه فترَك الإسلامَ حتى مات على الكفر؛ حيث قُتل مشركًا في (غزوة بدر).

وأما (أُبيّ بن خلَف) فإنه قُتل في غزوة أحد، قتله النبي ﷺ، ففيهما نزلت هذه الآية ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾من الندم والحسرة ﴿يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَٰوَيْلَتَىٰ ﴾يدعو على نفسه بالويل والهلاك ﴿لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾أي الذي أضله وأغواه .

وفي الآية أتى بلفظ (الظالم)، و(فُلان) ولَم يُصرّح بالأسماء ؛ لأن العِبرة هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها.

فكُلّ مَن أوقع نفسه في الشرك أو الكفر أو النفاق أو مُجالسة الأشرار الذين يَصدّون عن ذكر الله وعن دين الله فإنه قد ظَلم نفسه، وكُل مَن اتخذ صديقَ سوءٍ وجالَس الأشرار فإنه قد ظَلم نفسه ؛ في أي زمان وفي أي مكان.. خاصة في عَصرنا هذا ..

فإن جُلساء الشرّ والسوء قد كَثروا، وتَعدّوا الإنس إلى غير الإنس ؛ وهي مُجالَسة (الأجهزة والتقنيات والجوّالات وبرامج التواصل الحديثة).

فهذه جليس سوءٍ وشَرٍّ ؛عند الإفراط فيها أو استخدامها استخداماً سيئاً ؛ فتجُرّه إلى الشرّ والفتن وإلى ما تَحمل وتَنقل مِن عادات أهل الأرض وتقاليدهم..؛ وما فيها مِن مُجالَسة ومُتابعة المشاهير والأشرار.. ، نسأل الله العفو والعافية.

قال ﷺ: (مَثل الجليس الصالح والجليس السوء كَحامِل المسك ونافخ الكير، فحامِل المسك إما أن يُحذيك وإما أن تَجد منه ريحاً طيبة، ونافِخ الكير إما أن يُحرِق ثيابك وإما أن تَجد منه ريحاً خبيثة) البخاري ومسلم.

وصدق القائل:

عن المرءِ لا تَسَلن وسَل عن قرينه فكُلّ قَرينٍ بالمُقارَن يَقتدي
إذا كنت في قوم فاصْحب خِيارهم ولا تَصحَب الردِي فتَردَى مع الردِي

● قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا﴾الفرقان: ٦٨ - ٧١.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وأبو داود والترمذي والسيوطي في أسباب النزول وأهل التفسير: أن هذه الآيات نزلَت عندما سُئل النبي ﷺ: أيّ الذنب عند الله أكبر؟ **قال**: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك)، قيل: ثم أيّ؟ **قال**: (أن تَقتل ولدك خَشية أن يَطعم معك)، قيل: ثم أيّ؟ **قال**: (أن تزني بحَلِيلَة جارك). فنزلت هذه الآيات المذكورة تصديقاً للنبي ﷺ.

ولَمّا سَمع البعض مِن أهل الشرك والكفر هذه الآية **قالوا**: إننا في جاهليتنا قد قَتلنا وزَنينا وأَتينا الفواحش وأشركنا ودَعونا مع الله إلهاً آخَر وأكثرْنا مِن ذلك .. فهَل لنا مِن مَغفرة ؟ فأنزل الله قوله الآية التي بعدها: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾.

كذلك نزل قوله ـ تعالى ـ في سورة الزمر: ﴿قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ الزمر ٥٣

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها، فإن باب التوبة مفتوح، ويَحرُم على المؤمن أن يَقنط مِن رحمة الله، ولكن يوازِن بين الخوف والرجاء، ويَطمع في سعة رحمة الله بعباده، وأن الإنسان مهما عَمل مِن الفواحش والكبائر والكفر والنفاق والجرائم ثم تاب منها توبة نصوحاً فإن الله يتوب عليه ويُبدّل سيئاته حسنات.

فباب التوبة مفتوح لكُلّ عاصٍ؛ حتى تقوم قيامته القيامة الصُّغرى.

ولكن (التوبة) لا تَصحّ إلا بشروطٍ؛ **منها**:

- أن يَترك الذنب ويُقلِع عنه.
- وأن يَندم على فِعله.
- وأن يَعزِم أن لا يَعود إليه.
- وإذا كانت توبته في حقوق الناس أن يَردّها إليهم أو يَستغفر لهم.
- وأن تكون توبته خالصةً لوجه الله، لا لأنه لا يقدر على التوبة.
- وأن تكون توبته في وقتها؛ قبل غَرغرة الروح وقَبل حصول الأجل؛

كما قال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾النساء: ١٨.

نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يَمنّ علينا بالتوبة والمغفرة، وأن يَغفر ما كان مِنّا مِن الذنوب والتفريط والتقصير.

مِن سـورة الشـعراء

● قوله تعالى: ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٦.

روى الحاكم وابن جرير في التفسير والسيوطي في لباب النقول في أسباب النزول وغيرهم: أنه تَهاجَى رَجُلان في عهد رسول الله ﷺ؛ أَحدهما مِن الأنصار، والآخَر مِن غير الأنصار، وكُلّ منهما هَجَا الآخَر، وتكلّم فيه بشِعْر، وكان مع كل واحدٍ منهما فَريقٌ وغُواةٌ مِن قومه سفهاء، فأنزل اللهُ فيهم قوله: ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾.

ولَمّا نزلَت هذه الآيات جاء (عبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت) إلى رسول الله ﷺ وقالوا: يا رسول الله لقد أنزل الله هذه الآيات، والله يَعلَم أننا شُعراء، ونخشى أن نكون قد هَلَكنا، فأنزل الله بعدها قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾الشعراء: ٢٢٧.

ففي هذه الآية لَمّا ذمّ اللهُ الشِّعرَ والشعراءَ .. استثنى منهم المؤمِنين الذاكرين؛ الذين يقولون الشِّعر فقط للحقّ وبالحقّ ونصرة الحقّ، وكان سَليقةً وسَجيّةً صُدفةً مِن غير تكلّف؛ بعيداً عن العصبيات والمفاخَرات ..

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، ففيها تَنبيه للشُّعراء ـ في كُلّ زمان ومكان ـ الذين مِنهم مَن يَتكلّف الشِّعْر، ومِنهم مَن أشغل حياته ووقته وليله ونهاره بالشِّعر ونظمه وطَلَب الشهرة والمفاخَرة، ويلتهي به عن القرآن وعن طلب العِلم وعن ذكر الله ؛ وهذا من تلبيس إبليس على البعض.

وما أجمل شِعر المحاورة ـ وغيره من ألوان الشِّعر ـ عندما يكون في الحِكمة والنصيحة والتوجيه ومعالجة قضايا ومشاكل المجتمع ومَدح الخصال الحميدة وتشجيع أهلها ..

۞ ۞ ۞

مِن سـورة القصص

● قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾القصص: ٥٦.

روى مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي وأحمد والسيوطي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلت في النبيِّ ﷺ، وفي عَمّه (أبي طالب)، فالنبي ﷺ كان حريصاً على هداية عَمّه ويتمنّى أن يَنطق بشهادة أن لا إله إلا الله؛ فيَعمل بـمُقتضاها فينجو بها في الآخرة؛ جزاء ما قَدّم للإسلام والمسلمين وللرسول من الحماية والعناية والرعاية والاهتمام ..

فدَخل ﷺ على عَمّه وهو في سكرات الموت، فيقول له: (يا عَمّ، قُل: لا إله إلا الله، كلمةٌ أُحاجّ لك بها عند الله)، وكان عنده أبو جهل وبعض المشركين الذين يصدّونه ويُغوونه عن كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، فأَثروا عليه، فلَم ينطق الشهادة، وقال: لولا أن تُعيّرني قريش لقُلتُها، فمات وهو يقول: على ملة عبدالمطلب، فحزن النبيُّ ﷺ لذلك، فأنزل اللهُ قوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾ وكان النبي ﷺ يحب عَمّه أبا طالب؛ لِما حواه من الحماية والرعاية.

وفي رواية النسائي: أنه سُئل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ هل كانت في أبي جهل وأبي طالب؟ قال: نعم.

مِن ذلك يُعلَم حِرص النبي ﷺ على هداية أعمامه وأقاربه ومَن يُريد لهم الهداية، ولكن الله لا يهدي إلا مَن يشاء.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فما على المسلم إلا أن يدعو الله بالهداية؛ لأن الهداية بيده سبحانه، فالأب لا يستطيع أن يَهدي ابنه، والأخ لا يستطيع أن يَهدي أخاه؛ إلا أن يشاء الله ذلك، فالواجب علينا أن نكثر من الدعاء بالهداية، كما أمرنا الله في سورة الفاتحة التي نقرأ في كل صلاة ﴿ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴾.

وقال اللهُ ـ تعالى ـ في الحديث القُدسي الصحيح: (يا عِبادي كُلّكم ضالٌّ إلا مَن هديتُه فاستَهدوني أَهدِكم)، أي: اطلبوا مني الهداية. رواه مسلم.

ومِن دعاء النبي ﷺ: اللهم إني أسألك الهُدى والتُّقَى والعَفاف والغِنى.

فهذه النصوص تُبيّن وجوب طَلب الهداية مِن الله؛ في الصلاة وفي السجود وفي كُل وقت.

وأن يكون طَلب (الهداية) بأنواعها ..

ـ هداية الدلالة والإرشاد.

ـ وهداية التوفيق والعمل.

فإنه قد يُهدَى الإنسان إلى(العِلم والمعرفة)، لكنه لا يُوفّق إلى (العمل)، فهذه ليست بهداية، إنما المطلوب هداية الدلالة والإرشاد مع الهداية الأخرى الأهمّ؛ وهي هداية العمل والاتباع.

فالواجب أن يتجه العبد لربه في سجوده بطلب الهداية وأن يدعو الله أن يهديه الصراط المستقيم وأن يهديه وأولاده وذريته وأقاربه ومَن يحب.

فالهداية لا يَملكها ولا يُعطيها إلا الله، ولا يهدي إلا الله.

نوح عليه السلام حاول في ابنه: ﴿يَٰبُنَيَّ ٱرۡكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَـَٔاوِيٓ إِلَىٰ جَبَلٖ يَعۡصِمُنِي مِنَ ٱلۡمَآءِ﴾ هود: ٤٣ ، فلَم يستطع هداية ابنه، ولَم يستطع النبيُّ ﷺ هداية عَمّه، لكن الهداية بيد الله، فلا تُطلَب إلا من الله؛ للنفس وللولد والمؤمنين ..

نسأل الله أن يجعلنا مِن الذين هداهم الصراط المستقيم، وأن يهدينا ويُرشِدنا، ونسأله ـ تعالى ـ الهداية والتقى والعفاف والقناعة والرِّضَى.

وللتنبيه:

فقد تقدم الحديث عن هذه الآية في سورة التوبة عند ذكر سبب نزول قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ﴾ التوبة: ١١٣ ، فالنبي ﷺ أراد أن يَستغفر لأُمّه ولعَمّه أبي طالب عندما ماتا على الشرك، وقال: (لأستغفرن لكَ ما لَم أُنْهَ)، فنزلت هذه الآية من سورة التوبة تنهى عن الاستغفار للمشركين ولِمَن مات على الكفر والشرك، نسأل الله العفو والعافية.

● قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلۡهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ أَرۡضِنَآۚ أَوَلَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنٗا يُجۡبَىٰٓ إِلَيۡهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَيۡءٖ رِّزۡقٗا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ﴾القصص: ٥٧.

روى النسائي والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير وغيرهم: أن هذه الآية نزلَت في كفار قريش؛ إذ أتوا النبيَّ ﷺ وقالوا له: لو اتبعناك يا محمد فإن الناس وسائر العرب سوف يَتخطّفوننا مِن أرضنا، ويَجتمعون على حَربنا، ويُخرِجوننا مِن دِيارنا، فنزلَت هذه الآية يَردّ عليهم ويُعاتبهم: ﴿أَوَلَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنٗا يُجۡبَىٰٓ إِلَيۡهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَيۡءٖ ﴾ أي: هذا وهُم في حال الشرك الكفر جَعل اللهُ لهم بلداً آمناً، يُجبى إليه الثمرات والأرزاق مِن كلّ مكان، فكيف إذا آمَنوا!

ثم قال بعدها: ﴿ وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةِۭ بَطِرَتۡ مَعِيشَتَهَاۖ فَتِلۡكَ مَسَٰكِنُهُمۡ لَمۡ تُسۡكَن مِّنۢ بَعۡدِهِمۡ إِلَّا قَلِيلٗاۖ وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ﴾القصص: ٥٨.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فكُلّ مَن تنكّر مِن الدِّين أو اعتقد أنه سببٌ لضِيق عيشه أو تكالب الناس عليه، أو نَظر إلى الناس وخاف منهم؛ ولَم يَنظر إلى رَبّ العالمين وإلى عَظَمته وتوحيده ورضاه فإنه على خَطر، وهذا مِن بطَر المعيشة، أي: مِن الطغيان وكُفر النعمة، ومما يسبب البوار وخراب الديار، كما قال تعالى: ﴿فَتِلۡكَ مَسَٰكِنُهُمۡ لَمۡ تُسۡكَن مِّنۢ بَعۡدِهِمۡ إِلَّا قَلِيلٗاۖ وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ﴾ لأنها خَوَت وخَرِبت بسبب ظُلمهم ومعاصيهم.

تنبيه:

وفي معنى هذه الآية السابقة: آيةٌ أُخرى في (سورة العنكبوت)، قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴾ العنكبوت: ٦٧.

فهذه أيضاً سبب نزولها هو تكذيب وكُفر وبَطَر وتَمادي الكفار والمشركين، وإعراضهم عن دعوة النبي ﷺ، فيذكّرهم بما هُم فيه مِن الأمن والاستقرار في حَرم مكة؛ والناس يُتخَطّفون مِن حولهم.

فالآية الأولى في سورة القصص: تَلْفِت الأنظار إلى الخيرات والثمرات التي تُجبى إليهم، فيقول: ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾القصص: ٥٧.

والآية الأخرى في سورة العنكبوت: تَلْفِت الأنظار إلى الديار مِن حَولهم وما فيها من الخوف والجوع والبلاء؛ في الوقت الذي هُم فيه في أمن واستقرار ورغد عيش؛ فقال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴾ العنكبوت: ٦٧.

● قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴾القصص: ٨٥.

روى السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول وابن جرير في التفسير وغيرهما: أن هذه الآية نزلت في النبي ﷺ عندما خرج مِن مكة مهاجراً إلى المدينة، ولما بلَغ الجحفة جهة المدينة اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه هذه الآية تُطَمئنه وتكون وعداً مِن الله أن يُعيدُه إلى مكة فاتحاً منتصراً، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾أي أَنزل عليك القرآن ﴿لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ومَعاد في تفسير جمهور المفسرين اسمٌ مِن أَسماء (مكة).

وهذا وعدٌ مِن الله للنبي ﷺ، وقد تَحقّق هذا الوعد، وأعاده الله إلى مكة فاتحاً منتصراً، وذلك في غزوة فتح مكة في العام ٨هـ؛ كما هو معلومٌ في السيرة النبوية.

مِن سـورة العنكبوت

● قوله تعالى: ﴿الٓمٓ ۝١ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ۝٢ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ﴾العنكبوت ٣.

روى السيوطي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير وغيرهما من أئمة التفسير: أن هذه الآيات نزلَت في السابقين إلى الإسلام الذين أُوذوا وعُذبوا في مكة؛ وبالذات المستضعفين منهم؛ كعمّار بن ياسر وخباب بن الأرت وبلال بن رباح وصهيب الرومي؛ وغيرهم؛ ممن أُوذوا مِن أَجْلِ إيمانهم وإسلامهم، فنزلَت هذه الآيات تَسلِيةً لهم، وأن المؤمِن قد يُبتلَى ويُختبَر؛ لتمييز صادق الإيمان مِن مُدّعي الإيمان، وأنه بقَدر قوة الإيمان يكون عِظَم البلاء، فيَثبت المؤمِنون ويستعدّوا بالصبر والاحتساب.

وقوله: ﴿أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا﴾ سؤال استنكاري؛ يَستنكِر عليهم أن يقولوا بألسنتهم دون قلوبهم ﴿وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ﴾ أي بل مَن آمَن (بقلبه وبلسانه) واعتقد العقيدة الصحيحة لابد أن يُفتَن، وليس الأمر كما ظَنّوا أن مَن قالها (بلسانه) فأنه يكفي، لا.

بل لابد أن يقولها مِن قلبه صادقاً، وسوف يَمتحنه اللهُ بالبلاء والفِتن؛ حتى يتميز (المنافق الكاذب) مِن (المؤمن الصادق) الذي قاله مِن قلبه خالصاً.

ووضّح أن هذه سُنّة الله في الأُمم السابقة وفي هذه الأُمّة إلى يوم القيامة؛ فقال تعالى: ﴿وَلَقَدۡ فَتَنَّا﴾ أي ابتلينا واختبرنا ﴿ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴾. فيمتحن اللهُ العبادَ بالبلاء والفتن والمحن والشهوات والشبهات ؛ لـيُبَيّن أنه لا ينفع إلا مَن آمَن بقلبه خالصا.

وأن مِن الناس مَن يَحسبون أن الإيمان كلمةٌ تُقال باللسان، فيقولونها باللسان وهُم عن مُقتضاها غافلون جاهلون ؛ فإذا نزلَت بهم فتنة أو محنة أو شِدّة أو شهوة أو شُبهة انتكسوا إلى الضلال وارتدّوا عن دينهم ؛ كما قال الله ـ تعالى ـ في نفس هذه السورة بعد هذه الآيات : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ ﴾ أي بلسانه فقط ، ﴿ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ ويتزَعزع إيمانه ؛ لأنه إيمانٌ ضعيفٌ غير راسخ.

فلابد مِن أن يكون الإيمان والتصديق بالقلب، ومَبنيًّا على الأدلة والبراهين النقلية والعَقلية.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فاللهُ ـ تعالى ـ قال : ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ ﴾ فأتى بلَفظ العُموم (الناس) ليَشمل المؤمِن والكافر ومَن مَضى ومَن يأتي إلى يوم القيامة.

وكلما تَقدّم الزمان زاد البلاء والاختبار، لاسيما وما نحن فيه في هذا العصر من الشهوات والشبهات والفتن..

وما أكثر الساقطين من المؤمنين ـ بألسنتهم ـ أمام الشهوات والشبهات والفتن والابتلاءات والاختبارات ؛ لأنهم قالوها بألسنتهم مُجرّد دعوى، ولَم تَصدُر مِن قلوبهم ؛ وكان إيمانهم إيماناً تقليديّاً وليس إيماناً مُكتَسَباً من النظر والتفكر في آيات الله المقروءة في القرآن والمنظورة في الأكوان.

وخَتم اللهُ هذه السورة ـ العنكبوت ـ بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ العنكبوت: ٦٩، فهي سورةٌ مضمونها كُلّه يَدور حول الابتلاء والاختبار والفتن بالبلايا والشبهات والاختبارات والفتن، وأن هذه سُنّة الله في خَلْقه، فلا يَتجاوز الاختبار ولا يَنجوا من عاقبته إلا مَن قالها مِن قلبه وجاهَد نفسه في طاعة الله بالإيمان باللسان والقلب والجوارح، وعَمل بمقتضى هذا الإيمان، فحِينها يكون مِن الذين جاهدوا في الله؛ فيهديه الله سبيل الرشاد ويكون معه ويثبّته على الإيمان حتى يموت عليه ويُختَم له بالخير في الحياة وبَعد الممات.

رَبّنا ثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين.

- قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾العنكبوت: ٨.

روى مسلم في صحيحه والترمذي وأحمد وأهل التفسير: أن هذه الآية نزلت في الصحابي الجليل التقي المجاهد (سعد بن أبي وقاص)ﷺ ، وفي أُمّه.

حيث إنه لَمّا أَسلَم أرادت أُمّه أن تَصدّه عن الإسلام، وقالت: إن الله أَمرك بالبرّ، ووالله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تَكفُر وتَترك دين محمد، ومكَثت أياماً حتى غُشي عليها مِن الجهد، و"سعد" يقول لها: لا أَترك ديني.

فأنزل الله هذه الآية توصي الإنسان ببرّه بوالديه ولو كانا مشركَين، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأيضاً في معنى هذه الآية آيةٌ أُخرى في (سورة لقمان)؛ قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴾لقمان ١٤.

فهذه الآيات: العِبرة فيها بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها؛ لأنها توجب على الإنسان ـ في كل زمان ومكان ـ أن يَبرّ والديه، وأن يُحسِن إليهما إحساناً كبيراً حتى ولو كانا مشركين كافرين، لكن لا يطيعهما في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، إنما يُعاشرهما بالإحسان والمعروف والبر والرحمة، ومِن البر بالوالدين أن يَدْعوهم إلى الله ويُعلّمهم تعاليم الدين والقرآن والسنة، فهذا مِن أعظم البر.

● قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ العنكبوت: ١٠.

روى البخاري في صحيحه والطبراني والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير: أن هذه الآية نزلَت في مَن بقي من المسلمين (في مكة) بَعد هجرة المسلمين إلى المدينة، وبقوا مع المشركين بمكة ..

فكَتب إليهم إخوانهم المسلمون أَنْ هاجروا واترُكوا أرض المشركين، فخرج بعضهم مهاجراً؛ فلَحِقهم المشركون وصَدّوهم عن الهجرة، ومِنهم مَن قُتل ومِنهم مَن نجا، ومِنهم مَن رَجع وعاد مع المشركين..، فأنزل الله هذه الآية؛ وقال فيها: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ أي بمجرد أن تَعرّضوا لكلام قريش وأذاهم رجعوا معهم إلى الشرك!.

أما الذين صبروا على البلاء وفَضّلوا الهجرة مع المسلمين واللحاق بهم فسَبق في (سورة النحل) بيان أن الله ـ تعالى ـ أنزل فيهم: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوا۟ ﴾؛ لأنهم كانوا مؤمنين حَقاً مِن قلوبهم ﴿ ثُمَّ جَٰهَدُوا۟ وَصَبَرُوٓا۟ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ النحل: ١١٠.

وكذلك في (سورة النساء) ذمّ اللهُ ـ تعالى ـ الذين لَم يهاجروا؛ مع قُدرتهم على الهجرة، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟

فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ ﴾النساء: ٩٧ .

وقد سَبق في الحديث عن ذلك في (سورة النساء وفي سورة النحل)، وأن الله استثنى المستضعفين الذين إيمانهم صادق وبالعمل بالقلب واللسان وبالفعل ؛ ولكنه مُستضعَف ؛ ففيهم قال تعالى : ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها، و﴿النَّاسِ﴾ لَفظٌ عامٌّ يَشمل كل ضعيف إيمان وكل منافق ؛ إذا تَعرّض لأدنى فِتنة أو شُبهة أو شَهوة انقلَب على وجهه ؛ خَسِر الدنيا والآخرة ؛ كما في (سورة الحج) : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾الحج: ١١ ، فيَعبد اللهَ على وجهٍ واحدٍ ؛ هو الأمن والرخاء والنعمة، فهو مؤمِن بلسانه ؛ لكن إذا جاء البلاء والاختبار والامتحان والشهوة والشُّبهة .. فإنه يَنقلب على وجهه، وتَكُون عنده فتنة الناس كعذاب الله، وهذا من النفاق، نسأل الله العفو والعافية.

مِن سـورة لقمان

● قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٦ وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا وَلَّىٰ مُسۡتَكۡبِرٗا كَأَن لَّمۡ يَسۡمَعۡهَا كَأَنَّ فِيٓ أُذُنَيۡهِ وَقۡرٗاۖ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ لقمان: ٦ – ٧.

روى السيوطي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير في التفسير وغيرهما من أئمة التفسير: أن هذه الآيات نزلَت في بعض كفار قريش وغيرهم من المشركين المفسدين، لأنهم كانوا يَصدّون الناس عن سَماع القرآن، وعن اتباع النبيِّ ﷺ، يَصدّونهم بلَهو الحديث والغناء ونحوه..

ومِنهم: (النضر بن الحارث)، وهو مِن أشرار كفار قريش، كان يَشتري القَينات المُغنّيات؛ فلا يَسمَع بأَحَدٍ يريد الإسلام إلا انطلَق بقينةٍ مُغنّيةٍ فيقول: أَسقيه الخمر وغَنّيه لكي يَنصرف عن سماع القرآن ويَفسُد قلبه..، فأنزل اللهُ هذه الآيات التي تتوعّد هؤلاء المفسدين بالعذاب الأليم.

ثم قال بَعدها: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلنَّعِيمِ ٨ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾لقمان: ٩ ، فذكَر ثواب المؤمنين لِيُبَيّن النقيض، وهو أن مَن آمَن بقَلبه ولسانه وجوارحه؛ وصَدَق في إيمانه؛ ولَم يَتبع الذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله، وثبت على إيمانه وتوحيده ومجابهة الفتن والشهوات والشبهات والابتلاءات ثم مات على ذلك صابراً محتسباً فإن له جنات النعيم خالداً فيها وعد الله حقاً.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، ولذلك قال: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ﴾ فهذا العُموم يَشمل الكافر والفاسق؛ في الماضي والحاضر وإلى يوم القيامة، وأن مَن عَمل هذا العمل مَن اشتراء اللهو لإغواء الناس وصَدّهم عن سماع القرآن وعن الذكر فإن له العذاب المهين.

وكذلك مَن لَم يَصبر ولَم يُحقّق الإيمان في قلبه وجوارحه قَبل قوله فإنه أيضاً يَضعُف ويَنجرِف وراء الفِتن والشهوات، ويكُون له نفس المصير ونفس الجزاء والعذاب..

وأنه لا ينجو مِن ذلك إلا المؤمنون الصادقون المخلِصون العاملون، نسأل الله أن يجعلنا وذرياتها ووالدينا منهم.

● قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾لقمان: ٢٧.

روى السيوطي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير وغيرهما: أن هذه الآية نزلَت في (بعض اليهود) الذين لَمّا سَمِعوا قول الله تعالى: ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾الإسراء: ٨٥ ، فقالوا: إننا أُتينا مِن العِلم كثيراً وليس قليلاً؛ فقد أُوتينا التوراة؛ وفيها مِن الحكمة والعلم الكثير..

فأنزل اللهُ قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ ﴾ رَدًّا عليهم، ولِيُبيّن لهم أن عِلم الله واسع، وأن الله واسعٌ في عِلمه وفي إحاطته بخَلْقه، وأنه لا ينتهي عِلم الله، فهو أوسع عِلماً، وأوسع مما أُوتوا.

وفي معنى هذه الآية آيةٌ أُخرى في آخِر (سورة الكهف) قوله تعالى: ﴿قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا ﴾ الكهف: ١٠٩.

فلو أن الأشجار تُبرَى أقلام، والبحار حِبرٌ ومِداد؛ ثم تُكتَب بها العلوم فإن (البحار والأشجار) سوف تَنفد وتنتهي، ولا يَنتهي عِلم الله عَز وجلّ.

ولهذا وَصَف اللهُ نفسه بأنه ﴿وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴾البقرة: ١١٥ ، ﴿ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ التحريم: ٣ ، ﴿ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾الأنعام: ٩٦ ، وقال عن نفسه: ﴿وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴾ طه: ٩٨ ، سبحانه وتعالى.

- قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾لقمان: ١٣.

روى البخاري في صحيحه وابن كثير في التفسير: أن هذه الآية نزلت في بعض أصحاب النبي ﷺ الذين لَمّا سمعوا قول الله في "سورة الأنعام": ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾الأنعام: ٨٢ ، قالوا: يا رسول الله، أَيّنا لَم يَظلم نفسه؟ فقال ﷺ: (ليس كما تَظنّون، إنما الظُّلم هو الشرك)، ونَزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾.

وروايةٌ أُخرى؛ في البخاري ومسلم أنه ﷺ قال: (ليس كما تَظنّون إنما هو الشرك، أَلَم تَسمعوا إلى ما قال لقمان: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾) فبينت هذه الرواية أن آية سورة لقمان كانت قد نزلَت.

وجَمَع بعض أهل العلم بين الروايتين: باحتمال أن آية سورة لقمان ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾كان نزولها في الحال الذي سأل فيه الصحابة عن معنى الظُّلم، فتلاها عليهم.

قالوا: وهُنا تَجتمع الروايتان. والله أعلم.

سـورة السـجدة

أما سورة السجدة فليس فيها ما يُذكر مِن أسباب النزول؛ إلا ما ورد في قوله تعالى: ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ ﴾السجدة: ١٦، في روايةٍ صحيحةٍ عند الترمذي وأبي داود وابن كثير في التفسير: أنها نزلَت في ناسٍ مِن أصحاب النبيِّ ﷺ؛ كانوا يَنتظرون (صَلاة العِتمة) ـ أي صَلاة العِشاء في ظلام الليل ـ. فكان بعض الصحابة يَنتظرون بَعد صلاة المغرب، ويُصلّون نافلةً مِن المغرب إلى العشاء؛ يَنتظرون صلاة العشاء، فامتدَحهم الله بقوله: ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ ﴾.

لكن هناك روايةٌ أُخرى صحيحة؛ عند الترمذي وأحمد وابن ماجه وصححها الألباني وهي عند جمهور المفسرين: بأن هذه الآية مَقصودٌ بها صلاة الليل والتهجد، يَعني قِلّة نوم الليل؛ لأنهم كانوا يتهجّدون في الليل، وهذا هو الأرجح لأنه عامّ.

وبهذا فإنه لا سَبب يُذكَر في نزولها إلا عموم الأسباب العامّة مِن الحث على طاعة الله ومَدْح الصالحين بقيام الليل ونحو ذلك.

مِن سـورة الأحزاب

- قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝٢ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا﴾الأحزاب: ١ - ٣.

روى السيوطي والواحدي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير وغيره مِن أئمة التفسير: أن هذه الآية نزلَت على النبي ﷺ تسليةً له وتثبيتاً له عندما ساوَمه الكفار والمشركون ـ بوصايةٍ مِن يهود المدينة ـ على دعوته وعلى رسالته أن يَتركها ويَتنازل عنها أو عن بعضها ـ بزَعمِهم ـ فأنزل اللهُ هذه الآية، وناداه باسمِ النبوّة ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ﴾ تشريفًا وتكريما؛ ولَم يَقل: يا محمد، وكل الأنبياء في القرآن نودوا بأسمائهم: ﴿يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ﴾ هود٧٦، ﴿يَٰمُوسَىٰ﴾ طه١٧، ﴿يَٰعِيسَى﴾ المائدة ١١٠، ﴿يَٰهَٰرُونُ﴾ طه ٩٢، إلا هو ﷺ ناداه بالنبوّة

ثم أَمَر اللهُ بالتقوى واتباع ما أوحي إليه، وأن لا يُطِع الكافرين والمنافقين.

ومعنى ﴿ٱتَّقِ ٱللَّهَ﴾ في قول جمهور المفسّرين:

١ـ أي: ازدَد ثباتاً على التقوى، وازدَد تَمسُّكاً بما أوحي إليك مِن القرآن والسنة، وتَزوّد منها.

فالمراد هو (الازدياد منها والثبات عليها)؛ لأن الرسول هو أتقى الخلق؛ كما قال ﷺ: **(ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له وأَعلَمكم بحدوده وأَصْدَقكم وأَبَرّكم)** رواه البخاري ومسلم.

٢ ـ أن الأمر عامٌّ للنبي ﷺ ولأُمّته ؛ بالتقوى واتباع الوحي والثبات على القرآن والسُّنة، ولئن كان الرسول هو المخاطَب فالخطاب أيضًا لأُمّته، فهي المعنيّة بهذا الأمر، والنبي قدوة لهم فيه.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ﴾؛ لأنهم إنما يُشكّكون في الشرع وفي الوحي، ويُحاولون صَدّ المسلمين عن كتاب الله وسُنّة رسوله.

فينبغي على المؤمن أن يأخذ هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، وكلّنا مُخاطَبون بها، بل نحن أحوج لتقوى الله واتباع الوحي والاستعانة بالله في الثبات عليه.

- قوله تعالى: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ﴾ الأحزاب: ٥.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والواحدي في أسباب النزول: أن (زَيد بن حارثة) ﷺ كان مولىً للنبي ﷺ ـ أي عَبداً رقيقاً له ـ أهدته له زوجته خديجة ـ رضي الله عنها ـ.

ثم لَمّا أراد ﷺ إعتاقه خَيّره بين أهله أو البقاء مع رسول الله؛ فاختار (زَيدُ) رسولَ الله على أهله وعلى أبيه وأُمّه، وبقي مع النبي ﷺ، فكانوا يُسمّونه (زيد بن محمد) ـ على عادة أهل الجاهلية ـ فأَبطل الإسلامُ هذا التبنّي وحَرّمه، وأنزل الله قولَه: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾؛ لأن الدّعِيّ ليس مِن الصُّلب.

وأصبح زيد يُسمّى (زيد بن حارثة)، وسالم يُسمّى (مولى أبي حذيفة) ولا يقال: ابن حذيفة، وغيرهما كثير.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فهي عامّة، وهو حُكمٌ سارٍ إلى يوم القيامة، أنه لا يجوز التبنّي في الإسلام، ولا يجوز أن يُدعَى أَحَدٌ بغير أبيه ولا مِن غير صُلبه.

بل قال النبي ﷺ: (مَن ادّعى لغير أبيه ـ وهو يَعلَم ـ فالجَنّة عليه حرام، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) رواه البخاري ومسلم.

- قوله تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴾ الأحزاب: ٢٣.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي والنسائي وأحمد والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلَت في بعض أصحاب النبيِّ ﷺ عندما صَدَقوا وعَزموا النية والصِّدق في القتال معه ﷺ في غزواته؛ نُصْرةً لله ولرسوله ولدينه وكتابه.

ومِنهم الصحابي الجليل (أنس بن النضر) رضي الله عنه، الذي فاته المشارَكة في غزوة بدر، فتندّم وتأسّف أن لَم يَحضُرها، **وقال**: لقد فاتني أول قتال قاتله النبي ﷺ ضدّ المشركين، ولئن أشهدني اللهُ مَشهَداً آخَر مع رسوله لَـيَرَيَنّ اللهُ مِنّي ما أَصنع.

فلما مَرّت الأيام وجاء يوم غزوة (أُحُد) سارَع "أنس بن النضر" مِن أول المسلمين في غزوة أُحُد؛ صادقاً مُقْبلاً مُحتسباً، وانطلق في وجه العَدوّ مِن كفار قريش؛ وهو يقول: إني لأَجد ريح الجنة دون جبل أُحُد، فقاتل حتى قُتل في هذه الغزوة شهيداً، قالوا: فوجدوا فيه بضعاً وثمانين ضربةً بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم، حتى ما عَرفه إلا أُخته ببنانه، لأن المشركين لَمّا قتلوه مَثّلوا به وقطعوا أعضاء جسده بَعد طَعنه وقتله، قال الراوي: فأَنزل الله فيهم قوله تعالى: ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا﴾.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فنحن جميعاً مُخاطَبون بهذه الآية؛ أن نكون صادقين مع الله في نيّاتنا وأعمالنا، وأن الصادق ينجيه الله بصِدْقِه، وأن مَن أَقبل على الله بمجاهدة نفسه صادِقًا صابراً

مُحتسباً .. فإن له حُسن الثواب عند الله، ويَدخل في قوله تعالى: ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ﴾.

فنسأل الله أن يَجعلنا مِن الصادقين الذين صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه، وأن يُثبّتنا على ذلك حتى نَلقاه.

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٢٨ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡمُحۡسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجۡرًا عَظِيمٗا ﴾الأحزاب: ٢٩.

هذه الآيات تسمَّى (آيات التخيير) كما ذكَر أهل التفسير.

ففي الصحيحين والسُّنن وعند ابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن هذه الآيات نزلَت في زوجات النبي ﷺ؛ أُمّهات المؤمنين ـ رضي الله عنهن ـ عندما أَثقلَن عليه بطَلب النفقة، والزيادة في الإنفاق، وطَلبن منه ما ليس عنده.

ومِنهن (عائشة وحفصة)، تظاهرتا عليه، فكأنه غضب ﷺ منهن لأنهن طَلبنه مالاً ونفقة كثيرة؛ لاسيما أن هاتين الآيتين نزلَتا بَعد الآيات التي قَبلها في (غزوة الخندق)، وفي (غزوة بني قريظة)، عندما غَنِم المسلمون منهما مالاً ونَخيلاً وتَمراً وغنائم كثيرة ..، فكأن أمهات المؤمنين تشَوّفنَ لزيادة النفقة والمال، فسألنَ النبيَّ ﷺ ذلك فأَثقلَنَ عليه، فاعتزلَهنّ شهراً كاملا.

وأتى (عمر بن الخطاب) وقال: لأَدخُلَنّ على رسول الله ولأُضْحِكَنّه، فدخل عليه عمرُ، ثم قال له يا رسول الله: لو رأيتَ زوجتي أَثقلَت عليّ بطَلب زيادة النفقة فوَجَئتُ عُنقها، أي: ـ ضَربتُها في عُنقها ـ فضَحِك رسول الله ﷺ، فلما ضَحِك وزالَ عنه الهمّ سأله (عمرُ) بعدما أَضحكه؛ وقال: أَطَلّقتَ نساءك؟ فقال ﷺ: لا، ثم بَعد ذلك اتجه (أبو بكر) إلى ابنته عائشة يُعاتبها على إغضاب رسول الله، واتجه (عمرُ) لابنته حفصة أيضاً يُعاتبها على

الإثقال على رسول الله، ويَعِظانهما أنهما ينبغي أن يَقتنِعا بالقليل وبما في يد رسول الله ﷺ.

وأنزل الله هذه الآيات، وتسمّى "آيات التخيير"؛ حيث أَمَر اللهُ فيها رسوله أن يُخيّر زوجاته بين أن (يَبقَين معه) ولَهن الشرف والجنة، أو أن (يُطَلّقهن ويُسَرِّحهُن)؛ فقال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴾ يعني يُطَلّقهن ويَذهَبن في دنياهن.

والخيار الثاني: ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡمُحۡسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجۡرًا عَظِيمٗا ﴾.

فبادر بتخيير عائشة ـ رضي الله عنها ـ بين أن تَبقى معه أو يُسرّحها ويُطلّقها، فقالت: (بل أختار الله ورسوله، ولا أختار فيك يا رسول الله).

فاختارت رسولَ الله، وقَنِعَت بما هي فيه مِن عِيشة، ثم تبعها باقي أُمّهات المؤمنين؛ حفصة وغيرها، ورَضِين برسول الله ﷺ قَسْماً، وقَنعن بما عندهن.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فينبغي على نساء المؤمنين أن يَصبرنَ على أحوال الزوج، وعلى تقصير الزوج.

وعلى الجميع أن يُسدّدوا ويُقارِبوا، وينبغي على الزوجة أن تُقدّر ظروف زوجها وأحواله المعيشية، ولا تُثقِل عليه بالطلبات التي ليست بالضرورية،

خاصة في هذا العصر، وطَلب الأشياء التي أكثرها مِن الترف، وأكثرها مُحاكاة ومُجاراة للآخَرين ..!

فبعض النساء يَقُلن: عند آل فلان بيت كذا وسيارة كذا، وعندهم مِن الأموال ومِن اللباس..؛ فتُثقِل على زوجها مِن هذه الطلبات والنفقات التي ليست بواجبة، والتي هي مِن الترف ومما فَوق الحاجَة.

ولهن قدوة وأُسوة في نساء النبي ﷺ؛ عندما رَضين برسول الله وقَنعن بالكفاف، واستجبنَ لله ورسوله، وهذه الآية عامّة لنساء المؤمنين؛ فإن المرأة لها أجرٌ عظيم إذا أرادت الدار الآخرة ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

فغالِب مَشاكل نساء هذا العصر هي في كثرة الطلبات على الزوج والتشوّف للآخرين ومُجاراة الجيران، وطَلَب ما يفوق الحاجة، وإثارة المشاكل والنزاعات والخلافات على ما لا يحتاجونه.

و(الأُسرة) اليوم تحتاج إلى المحبة والرحمة والوئام والأخلاق الحسَنة وتربية الأبناء تربية صالحة .. أكثر مما يحتاجون إلى ترَف الدنيا وزيادة نفقاتها والطمع في كَماليّاتها ..

● قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلصَّآئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾الأحزاب: ٣٥.

روى الترمذي والحاكم والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير بطُرقٍ صحيحة: أنه أتى بعض المسلمات إلى النبي ﷺ، وقُلنَ له: نرَى كُلَّ شيءٍ من الأعمال للرجال، ولا نرى النساء يُذكَرن، ويُذكَر المؤمنون ولا يُذكَر المؤمنات..، فأنزل الله هذه الآية وفيها ذِكر الرِّجا ل والنساء، وتبيّن أن الرجال كالنساء في الأوامر الشرعية تشمل الجميع، وهُنّ مُخاطَبات بما يُخاطَب به الرجال؛ إلا ما يخص الرجال وينفردون به، أو يخص النساء ويَنفرِدنَ به، فهذا واضح ومعلوم.

وأما تذكير الضمير أو الاقتصار على الرِّجال دون النساء في بعض النصوص فهذا مِن باب التغليب.

● قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ ۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا﴾ الأحزاب: ٣٦ - ٤٠.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي والحاكم وأحمد وابن جرير وابن كثير وغيرهما من أئمة التفسير: أن هذه الآيات نزلَت في قصة زواج (زيد بن حارثة) مِن (زينب بنت جحش) رضي الله عنهما.

حيث إن زيداً كان عبداً رقيقاً لخديجة ـ رضي الله عنها ـ فأهدته للنبي ﷺ، فأعتقه؛ وخَيّره بين أن يَلحَق بأَهله أو يَبقى معه ﷺ، فاختار البقاء مع الرسول؛ فصار مولىً له ﷺ ورقيقاً عنده، ثم على عادة الجاهلية تَبنّاه الرسول ﷺ واتخذه ابناً له، فكان يُسمّى (زيد بن محمد)، فلما أَبطل افسلام التبنّي وحَرّمه دُعِيّ زيدُ بأبيه (زيد بن حارثة).

أما (زينب بنت جحش) فجدّها هو جدّ النبي ﷺ وهو عبدالمطلب، وأُمّها هي أُمَيمة بنت عبدالمطلب، فزينب بنت جحش هي ابنة عَمّة النبي ﷺ.

خَطَبها رسولُ الله ﷺ لزيد بن حارثة، فكانت تَظُنّ أنه خَطَبها لنفسه، فأَبَت واستنكفَت ورَفَضَت زَيدا، فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا﴾. وفيها عِتابٌ لزينت؛ أنها لَم تَستجب لله ورسوله، فلما سمِعَت هذه الآية أذعنت وأطاعت رسولَ الله وقَبلَت بزيدٍ زوجٌ لها، ولَم يَكُن لها خِيَرَةً مِن أمرها [1].

وبقيت زينب عند زيد عاماً كاملاً، ولكن لَم يتفقا.

وإنما ساءت عشرتهما؛ لأن زينب ـ رضي الله عنها ـ ترَفّعَت عن (زيد) كَونُها امرأةً شريفةً مِن أشرف العرب، و(زيد) مولىً مِن الموالي.

---

(١) وفي هذه الاستجابة من (زينب) ـ رضي الله عنها ـ درسٌ لنا، والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، ذلك الدرس: هو أنه يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يَرضى بحكم الله وبأوامر الله ونواهي الله ، ويَقنع بما كَتب الله له، ولا يَعترض على شيءٍ مِن أحكام القرآن والسُّنة، ولكن يأخذها مِن غير خيار، وهذا من دلائل الإيمان الصادق المقرون بالعمل، أما أن الإنسان يَترك أوامر الله، أو يختار منها ما يشاء ويترك ما يشاء، أو أنه لا يَرضى بها ولا يَقتنع بها فإن هذا مِن ضَعف الإيمان، ومِن علامات النفاق، نسأل الله العفو والعافية.

فاشتكى زَيد إلى النبي ﷺ تَرَفُّع زينب، وأنه يريد طلاقها..، فأَمَر رسولُ الله زيدًا أن يمسكها ولا يُطلّقها ؛ بل أَمسِكْها زوجةً لك.

وكان ﷺ يُخفي في نفسه رَغبةً أنه يريد من زيد أن يُطلّقها زيدُ فيتزوّجها هو ﷺ، ليُبيّن حُكْماً شرعياً، ويُبطِل عادةً جاهلية ؛ وهي إبطال التبنّي، وأن زيداً لَم يَكُن ابناً للرسول، وإنما هو (زيد بن حارثة)، وأنه يجوز الزواج بزوجة الدّعيّ الذي ليس بابنٍ مِن الصُّلب ..

وأخفى رسولُ الله ﷺ هذا الشيء في نفسه ولَم يُبدِه ؛ لأن الله أوحى إليه أن زيداً سوف يُطلّقها، وسوف يُزوّجه اللهُ إياها ويتولى الله تزويجها لرسوله.

فطلق زيدُ زينبَ بنت جحش، ثم انتظر النبي ﷺ ؛ فلما انقضَت عِدّتها منه أَرسل لها زيداً وقال له: يا زيد ؛ إنك أوثق الناس في نفسي وأَحبّهم إليّ ؛ فاذهب فاخْطُب (زينب بنت جحش) لرسول الله.

فذهب زيد إلى زينب ـ وقد انقضَت عِدّتها مِن طلاقه إياها ـ **وقال لها**: أبشري ؛ إن رسول الله أرسلني إليكِ لرغبته في الزواج منك، **فقالت**: دعني أَستأمر ربي وأستخير، وقامت تصلّي وتستخير ..

فأنزل اللهُ هذه الآيات ﴿ **وَإِذْ تَقُولُ** ﴾ أي يا محمد ﴿ **لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ** ﴾ الذي هو زيد، أَنعم الله عليه بالإسلام، وأَنعمتَ أنت عليه يا رسول الله بالعتق، فصار حُرًّا بَعد أن كان عبداً، ﴿ **وَإِذْ تَقُولُ** ﴾ له ﴿ **أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ** ﴾ أي زينب بنت جحش ﴿ **وَٱتَّقِ ٱللَّهَ** ﴾ في أمورك وشؤونها

﴿وَتُخْفِي﴾ يا محمد ﴿فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ أي أن الله سوف يبدي ما أخفاه الرسول في نفسه؛ وهو رغبة الرسول في زواجه من زينب حتى يُبطِل عادة التبنّي ويبيّن أن زيداً هو (زيد بن حارثة) وليس زيد بن محمد، هذه هي العِلّة والحِكمة.

وليس كما قال بعض الجهلة من المستشرقين وبعض المغرضين بعض المفسّرين بأن الرسول رغب في زينب لنفسِها لا لشيءٍ آخَر..، فهذا غير صحيح وهو كذبٌ وافتراء، والنبي ﷺ لَم يَطمع في زينب زوجةَ زيدٍ لنفسها، وإنما رغب في أن يتزوجها حتى يُبطِل عادة التبنّي.

وقال: ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ﴾ أي لا تخشى مِن كلام الناس ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ أي لَمّا قضى (زيد بن حارثة) وَطَره مِن (زينب بنت جحش) وطلّقها وانقضَت عِدّتها ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ أي الله ـ عزّ وجَلّ ـ زَوّجَ زينب لرسول الله ﷺ؛ وهو الذي تولّى تزويجها بنفسه ـ سبحانه ـ مِن دون وليّ ومِن دون عَقدٍ ولا مَهر، والعِلة والسبب قال: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ لَم يَقُل: "أبناءهم"؛ إنما قال: ﴿أَدْعِيَائِهِمْ﴾، فهذه العِلّة التي أخفاها الرسول في نفسه والتي أبداها الله أنه ليس على المؤمِنين ـ آنذاك ـ حَرَجٌ أن يَتزوّج مُطَلّقة الدّعيّ الذي كان يَتبَنّاه لأن الإسلام أبطل التبنّي، ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾.

وفي هذه الآيات شَرفٌ لزينب وشَرف لزيد ؛ رضي الله عنهما.

فأما شرف زينب بنت جحش:

فأولاً: استجابت لأمر الله، ولَم يَكن لها خِيَرَةً أمام أمر الله ورسوله ، فتزوجَّت بزيدٍ وهي لا تَرغبه.

ثانياً: أن الله زَوّجَها بنفسِه لرسول الله، ولذلك كانت تفتخر على نساء النبي ﷺ وتقول: (زَوّجَكُنّ أَهلُكنّ لرسول الله، أما أنا فزَوّجَني الله بنفسه لرسول الله مِن فوق سبع سموات). رواه البخاري والترمذي.

وأما الفضيلة والشرف الذي لزيد ـ في هذه الآيات ـ : فهو أنه ذكَر اسْمَه وسَطّر اسْمَه في القرآن بنصّه، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن ﴿زَيۡدٌ﴾ ويتلى على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامة وهذا شرف كبير.

ثم قال الله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنۡ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ﴾ فهذه سُنّة الأنبياء مِن قَبله.

ثم قال تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ﴾. نزلَت هذه الآية لأنه تَكلّم البعض وقالوا: إن رسول الله تَزوّج زوجة ابنه زيد، فردّ اللهُ هذه الفِرية بأن الرسول ليس أباً لزيد ولا لغيره، فأبناء الرسول الذين مِن صُلبه ماتوا صغاراً، وليس له بعد وفاته أبناء،﴿ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ﴾.

● قوله تعالى: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقِيبٗا﴾ الأحزاب: ٥٢.

روى السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير في التفسير: أن هذه الآية نزلَت في نسائه ﷺ، تكريماً لهُنّ؛ لأنهن اختَرنَ رسول الله ﷺ بعدما نزلَت (آية التخيير) السابقة ذكرها؛ وخَيّر رسولُ الله نساءَه بين البقاء معه ويَرضَين بضيق العيش؛ أو يُطلّقهن، فاختَرن رسولَ الله ﷺ، فأكرمهن الله بأن حَرّم على رسول الله أن يَتزوج بَعدهن أو عليهن، ولا يَحِلّ للرسول من النساء إلا مَن كانت معه عند نزول هذه الآيات، **وهُنّ تسع**: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسَودة، وأُمّ سَلَمة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، وصُفيّة بنت حُيي بن أخطب.

قال تعالى: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ﴾.

فلَئن وُسّع على النبي ﷺ في التعداد إلا أنه ضُيّق عليه في العَدد أنه محدود لا يزيد عليه.

وفي هذا مُراعاة لهن، وكَرمٌ مِن الله لهن أن لا يَتزوج عليهن ولا يَتبدّلهن بغيرهن؛ لأنهن اخترن رسول الله وآثرنَ الحياة الدنيا على الآخرة.

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾الأحزاب: ٥٣.

هذه الآية تسمى (آية الحجاب)؛ لأنه ذكَر فيها مشروعية الحجاب في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي وأحمد والحاكم وابن كثير التفسير: أن سبب نزول هذه الآية ـ آية الحجاب ـ أن النبي ﷺ لما تزوّج (زينب بنت جحش) ـ بَعد طلاقها مِن زوجها (زيد بن حارثة) ـ فإنه ﷺ أقام وليمةً في بيته، وحَضر لها الناس، وأَشبعهم رسولُ الله ﷺ خُبزاً ولَحماً، فلما طَعِموا في بيت رسول الله ﷺ مِن هذه الوليمة ومِن هذا الأكل خَرج بعضهم؛ وبقي بعضهم في بيت رسول الله مِن غير مُبالاة؛ مُستئنسين بالحديث مع بعضهم ولَم يَخرجوا، فتهيأ النبي ﷺ للقيام لكي يُشعِر الجالسين الذين لَم يقوموا أن يقوموا مِن مجلس رسول الله؛ فقد أَثقلوا عليه، وكان بعضهم يَدخل ويَخرج في بيت رسول الله ﷺ قَبل أن يُفرَض الحجاب.

ورأى عمرُ بنُ الخطاب ﷺ البعض يَدخلون بيت رسول الله ﷺ ولا يَستأذنون؛ بل يَمكثون بَعد أن يَطعَموا ويَنظرون إلى نساء النبي ﷺ أمهات المؤمنين، **فقال**: يا رسول الله حَجّب نساءك، فإن القوم يَدخلون ويَخرجون في بيتك، فنزلت هذه الآية توافق رأي عمر بن الخطاب في الحجاب.

وأيضاً تؤدِّب المؤمنين الذين يَدخلون بيوت النبي ﷺ أن لا يَدخلوها مَرةً أُخرَى إلا باستئذان، وإذا دخلوا أو طَعِموا فإنهم يُسرِعون بالقيام والخروج والانتشار ..، وتُعلّمهم أدبٍ في دخول البيوت وانتظار الأكل وما إلى ذلك.

﴿إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ﴾ غير منتظرين لنُضجهِ وتجهيزه.

﴿وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا﴾؛ أي يَحرُم على المؤمنين أن يَتزوجوا زوجات رسول الله مِن بَعده؛ لأنهن أُمّهات المؤمنين، رضي الله عنهن.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإنها عامّة، يجب على المؤمنين أن يأخذوا بـحُكْمِها إلى يوم القيامة، في احترام البيوت وعدم دخولها إلا باستئذان.

وبعد الدخول والأكل يجب ألا يثقل الضيف على صاحب البيت، ولكن يَخرج بسرعة، والنساء يجب أن يَحتجبن بلبسن الحجاب الكامل.

● قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾ الأحزاب ٥٩.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وابن جرير وابن كثير والسيوطي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلت في زوجات النبي ﷺ تأمرهن بالتستر بالجلباب مع الحجاب؛ إذ إن الحجاب قد فُرِض قبل ذلك [(١)].

حيث كان زوجات النبي ﷺ يَخرُجن يَقضين حاجتهن خارج البيت ـ لأنه لَم يَكُن عندهم مراحيض في البيوت ولا حمامات ـ.

فإذا خَرَجن يَعرفهن الرِّجال، ويَتعرّض لهن المنافقون بالأذى والهمز، ولا يُفرّقون بينهن وبين الإماء.

ومنهن (سَودة بنت زمعة) رضي الله عنها؛ كانت امرأةً جسيمة طويلة، يَعرِفها مَن رآها، ولا تَخفى على مَن يَعرِفها، فرآها "عمر بن الخطاب"وقد خرَجت مِن البيت، **فقال**: يا سودة إنك لا تَخفَين علينا، فانظُري كيف تَخرُجين، فأخبرَت النبيَّ ﷺ بما قال عُمر، ونزلَت هذه الآية؛ تَرفع الحرج عن نساء النبي ﷺ ونساء المؤمنين في الخروج مِن بيوتهن لحاجتهن بشرط لبي الحجاب والجلباب، وقال ﷺ: (قد أَذِن اللهُ لكنّ أن تَخرُجن لحاجَتكُن) رواه البخاري ومسلم.

وفي لفظٍ: (.. لحوائجكُنّ).

---

(١) الحجاب: هو ما يَستُر الوجه، والجلباب: وهو العباءة الواسعة التي تُغطّي الجسد كلّه وتَستر تفاصيل الجسد.

والخِطاب في هذه الآية عامٌّ؛ كما هو واضح مِن منطوقها ومفهومها، والعِبرة بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، ففيها تنبيه لنساء المؤمنين إلى يوم القيامة بوجوب لزوم الحجاب وعدم الاختلاط، ووجوب العفاف، ولبس الجلباب مع الحجاب، وهي العباءة الواسعة التي تغطي تفاصيل الجسد، ستراً وحِفظًا لها من الأشرار، ووِقاية للمجتمع من الأضرار[1].

❁ ❁ ❁

(١) أما سورة سبأ وسورة فاطر فلَم يَرِد فيها شيءٌ مِن أسباب النزول التي تثبت بسند صحيح؛ غير عمومات أسباب النزول، والله أعلم.

مِن سـورة يس

● قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَـٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾يس: ١٢.

روى البخاري في صحيحه والترمذي والحاكم وابن جرير وابن كثير في التفسير: أن هذه الآية نزلت في بني سَلِمة[1]، أرادوا أن يَتركوا منازلهم ويَنتقلوا في مساكن جديدة قريبةٍ مِن المسجد النبوي، فوجّههم النبيُّ ﷺ أن يَبقوا في منازلهم، ويَحتسبوا ثواب المشي وكَثرة الـخُطا إلى الصلاة و المسجد.

وجاء في رواية البخاري أن النبي ﷺ أراد بإبقائهم في منازلهم البعيدة هو أن يَبقوا عُمّارًا لنواحي المدينة وأطرافها؛ حتى لا تَعرَى الـمدينة مِن السكان ولا تخلو من الناس، فيَبقون في أماكنهم ليَعمروها وتمتلئ ساحتها وأطرافها بالسكان؛ حمايةً لها وللمسجد النبوي؛ ولينالوا ثواب المشي للصلاة.

وقد شجّعهم ﷺ وجَعل جائزتهم أنهم بلزومهم الديار تُكتَب لهم الحسنات والآثار، وكُلما ابتعدَت منازلهم من المسجد وابتعدت خطواتهم فكُلّ خطوة تَرفع درجة وتحط خطيئة وتكتب حسنة، وقال: (دِيارَكم تُكتَب آثارُكم) رواه مسلم وأحمد.

وأنزل اللهُ قولَه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَـٰرَهُمْ ﴾.

وفيها فائدة أن الـخُطى إلى المساجد ثوابها عظيم عند الله.

---

(١) بنو سَلِمة ـ بفتح السين وكسر اللام ـ مِن الأنصار في نواحي المدينة؛ بعيداً عن المسجد النبوي.

وكذلك فيها النظرة الثاقبة للنبي ﷺ التي تَفُوق التخطيط العمراني، ولئن كان الناس يَهتمّون بالتخطيط العمراني وازدهار المدن وتوطين الناس..، فإن النبي ﷺ قد سَبق إلى ذلك؛ عندما وجّه هؤلاء القوم من الأنصار أن يَلزَموا مساكنهم في أطراف المدينة ونواحيها، ولا ينتقلون منها فتَعرَى من السكان وتَخلو من البيوت التي فيها ازدهار المدينة وتوسعها وتطوُّرِها وحِمايتها من الأعداء الذين يأتون مِن أطرافها، وفوات أجر المشي لأداء الصلاة في المسجد.

● قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ يس: ٧٧ ـ ٨٣.

روى الحاكم بسَندٍ صحيح والواحدي والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير في التفسير: أن هذه الآيات نزلَت في أَحَد المشركين ـ وهو (العاص بن وائل)، حيث أَخذ عَظماً قد أَرِم، ثم فَتّه في يده، ثم جاء به النبيَّ ﷺ وقال: يا محمد، أتزعم أن الله يَبعث هذا ويحييه وقد أَرِم؟ فقال ﷺ: (نعم، ويُميتك الله ثم يُحييك، ثم يبعثك، ثم يُدخلك النار). ونزلَت هذه الآيات ..

ثم ضَرب (الأمثلة) لهذا الكافر المنكِر للبعث، وكُلّ مَن اعتقد عقيدته وضَعُف إيمانه حتى نسي اليوم الآخِر والعمل له؛ فقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾، ثم قال: ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ التي هي أَعظم خَلقاً من الإنسان ﴿ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ﴾؟! ﴿ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

والعِبرة في هذه الايات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، لذلك لَم يَذكر الشخص بعينه؛ بل عبّر بـ ﴿ٱلْإِنسَـٰنُ﴾، والإنسان هُنا: عُمومٌ أُريد به الخصوص؛ وهو العاص بن وائل، لكن أتى بالعُموم ليَشمل كل إنسانٍ؛ حتى يُصحّح المؤمِن عقيدته ويؤمِن باليوم الآخِر ويَعمل له ويَتزود مِن العمل الصالح.

فكُلّ إنسانٍ مُخاطَبٌ بهذه الآيات، وأن يَنظر ويتبصّر في آيات الله ومخلوقاته، ويُقوّي إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدَر خيرِه وشرّه، ويُصدّق بالحساب والبعث والجزاء؛ ويوقِن ويَعمل، ويكون إيمانه مقروناً بالعمل والاتعاظ وانكسار القلب لله الذي يحيي العظام وهي رميم.

مِن سورة الزمر

● قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾الزمر: ٦٧.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وأحمد والترمذي وأهل التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أنه أتى حَبْرٌ - أي عالِمٌ - مِن أحبار اليهود إلى النبي ﷺ **فقال له**: (إن الله يَجعل السموات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، وسائر الخَلْق على إصبع، ثم يَهزهنّ ويقول: أنا المَلِك أنا الله)، قال الراوي ابن مسعود: فضَحِك النبيُّ ﷺ يُصَدّقه، ثم قرأ قول الله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦ ﴾.

قوله: (على إصبع) أي مِن أصابع الله عَزّ وجَلّ، فإن (الإصبع) صِفةٌ مِن صِفات الله الذاتية الثابتة له عَزّ وجَلّ، لكن نؤمِن بها ولا نبحث في كيفيتها، ولا نشَبّهها ولا نُعطّلها ولا نُمثّلها ولا نؤوّلها، فالإيمان بها واجب، والكيف مجهول.

وقول الراوي: ثم قرأ رسول الله الآية .. فيه دلالةٌ على أنها قد نزلَت مِن قَبل.

وسورة (الزمر) مكيّة، عالَجَت قضايا التوحيد والعقيدة، لكن أهل العلم، قالوا: لا مانع أن تكون السورة مكية إلا آية منها أو آيتان أو ثلاثة، فقد تكون هذه الآية مدنية.

وهناك أيضاً طريق مِن طُرق الـجَمْع: أنه لا مانع مِن تكرار مرات النزول وأسباب النزول، فقد تنزل الآية مَرّة أو مرتين أو ثلاث، فقد تكون نزلَت في مكة، ثم حدَث هذا الموقف للرسول مع هذا الـحَبْر اليهودي؛ فنزلَت مَرةً أخرى؛ فتلاها النبي ﷺ عليهم.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها..، فهي تدعو للإيمان بقُدرة الله، والتفكّر في عَظَمته ومخلوقاته، وبالوَعد الحقّ بعد الموت والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار، يقينًا وإيماناً مقروناً بالعمل الصالح.

قال النبي ﷺ أنه قال: (ما السموات السبع في الكرسي إلا كَدَراهمٍ سَبعة ألقيت في تُرس، وما الكرسي في العرش إلا كحَلَقةٍ مِن حديدٍ أُلقيَت في فلاةٍ مِن الأرض) رواه ابن حبان والبيهقي وابن جرير في التفسير وصححه الألباني.

وعن العباس بن عبدالمطلب قال: قال النبي ﷺ: (هل تَدرون كَم بين السماء والأرض؟) قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال ﷺ: (بينهما مَسيرة خمسمِئة سَنة، ومِن كُلّ سماءٍ إلى سماءٍ مَسيرة خمسمِئة سَنة، وكِثف كُلّ سماء مَسيرة خمسمِئة سَنة، وبين السماء السابعة والعرش بحرٌ بين أَسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ـ أي مَسيرة خمسمِئة سَنة ـ واللهُ تعالى فوق العرش، لا يَخفى عليه مِن أعمالكم شيئا) رواه أبو داود والترمذي والطبراني وأحمد وصححه الألباني وابن باز.

وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾هود: ٧

مِن سـورة الشورى

● قوله تعالى: ﴿ وَلَوۡ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزۡقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٖ مَّا يَشَآءُۚ إِنَّهُۥ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرُۢ بَصِيرٞ ﴾الشورى: ٢٧.

روى الطبراني والواحدي والسيوطي في أسباب النزول والحاكم وصححه وابن جرير في التفسير: أن هذه الآية نزلت في (أهل الصُّفّة) من الصحابة، عندما تَمنّوا؛ قالوا: ليت لنا كذا وكذا من الدنيا، فنزلَت هذه الآية تُسلّيهم وتُطَمئنهم، وأنه كما قيل:

والنفس تَجزَع أن تكونَ فقيرةً والفَقر خَيرٌ لها مِن غِنىً يُطْغِيها

وأهل الصُّفّة: هُم فقراء الصحابة وغرباؤهم ومُسافروهم؛ الذين يأوون إلى المسجد النبوي.

والصُّفّة: مكان في زاوية المسجد النبوي، يَجتمع فيه ويَصُفّ فيه فقراء الصحابة؛ الذين ليس لهم أهل ولا مساكن يأوون إليها، وفقراء ليس لهم شيء من الأموال؛ فيَصفُّون في محيط المسجد النبوي يَستقبلون الصدقات والزكوات من الناس.

وكان النبي ﷺ يعتني بهم ويتصدّق عليهم، ويأتيهم كل يوم بالتمر والماء، وأهل الصُّفّة خَرج منهم كِبارٌ وعُلماء أفاضل؛ مِن أفاضل الصحابة وفقهائهم؛ وفي مُقدّمتهم (أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي)؛ فإنه كان مِن أهل الصُّفة؛ لأنه كان فقيراً ليس عنده أي شيء يُشغِله، وليس عنده

مالٌ ولا أي شيء، فلازَم النبيَّ ﷺ في المسجد؛ يَسمع منه الحديث ويَعيه ويَحفظه ويرويه، فكان مِن أكثر الصحابة روايةً للحديث، حيث روى أكثر من ٧٠٠٠ حديث عن النبي ﷺ؛ غالبها في الصحيحين.

فظَهر فَضل الفقر وفَضل قِلّة ذات اليد والتقلل من الدنيا؛ وكلما تَقلّل الإنسان من الدنيا زاده الله من الآخرة.

كذلك مِن أهل الصُّفّة: (العِرباض بن سارية) الصحابي الجليل الذي روي عنه أكثر أحاديث الفِتن والملاحم وأحوال آخِر الزمان.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، ولذلك أتى فيها بلَفظ العموم فقال: ﴿ وَلَوۡ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزۡقَ لِعِبَادِهِۦ ﴾لتشمل عباد الله؛ مِن الجن والإنس والكافر والمؤمن؛ كلهم عبيد لله، والمؤمن عبدٌ طائع، والكافر عبدٌ عاصٍ، فالفقر لا ضررفيه، بينما الغِنى قد يكون ضررًا مؤدّياً للبغي والغفلة؛ ﴿ وَلَوۡ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزۡقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٖ مَّا يَشَآءُ ﴾. وبالفعل فالنفس تَجزع أن تكون فقيرةً، والفَقر خَيرٌ مِن غِنىً يُطغِيها.

وعلى العبد أن يَصبر ويَرضى ويَقنع بما كَتب الله له؛ لأنه ـ سبحانه ـ ﴿بِعِبَادِهِۦ خَبِيرُۢ بَصِيرٞ ﴾.

مِن سورة الزخرف

● قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾

الزخرف: ٥٧.

روى الطبراني وأحمد في المسند والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير في التفسير وصححوا سَنده: أن النبي ﷺ قال لقريش يوماً: (إنه ليس أَحَد يُعبد مِن دون الله فيه خير)، فقال المشركون: ألستَ تَزعم يا محمد أن (عيسى) كان نبيًّا وعبداً صالحاً؛ فإنه قد عُبد مِن دون الله؛ عَبدَته النصارى مِن دون الله، كما أن (عُزيراً) عَبدَته اليهود، كما أن هناك أقواماً عَبدوا الملائكة، فأنزل الله قوله: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾. لما تكلم هذا المتكلم من كفار قريش وضَرب المَثل بعيسى ابن مريم .. ضَجّوا وضَحِكوا وفَرِحوا، وقالوا: الآن حَجَجنا محمداً وأقمنا عليه الحجة، فأنزل الله هذه الآية تُنكِر عليهم، وقال فيها: ﴿إِذَا قَوْمُكَ﴾أي كفار قريش ﴿مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾أي يضجون ويضحكون فرحاً بهذه الحجة الواهية.

وقوله: ﴿يَصِدُّونَ﴾بكَسر الصاد في رواية حفص وشعبة عن عاصم، ومَن وافقه؛ وتعني: الضحك والاستهزاء.

أما في قراءة نافع براوييه قالون وورش وابن عامر والكسائي: فقرأوا بضَم الصاد ﴿يَصُدّون﴾؛ وتعني: الصدود والإعراض وعدم القبول.

والآية تحتمل المعنيين.

مِن سـورة الدخـان

● قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾

الدخان: ٩ – ١٦.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وابن حبان وأحمد وأئمة التفسير: أن هذه الآيات نزلَت في (كفار قريش)، وأن الدخان المقصود: هو كهيئة الدخان؛ يأتيهم مِن شِدّة الجوع الذي أصابهم؛ حيث إن كفار قريش لَمّا عَصَوا الرسول ﷺ واستعصَوا عليه وسَخِروا منه واستهزؤوا به دعا عليهم؛ فقال: (اللهم خُذهم بسبعٍ كسَبع يوسف)، فأصابتهم مَجاعةٌ شديدة وقَحط وجَهد وبلاء؛ حتى أكلوا الميتات والعظام، وكان الواحد منهم يَنظر إلى السماء فكأنه يَرى كهيئة الدخان ..، كما قال تعالى: ﴿ يَغْشَى النَّاسَ ﴾ أي: يغشى عيونهم، فلا يستطيعون أن يَروا رؤية واضحة مِن شِدّة الجوع.

فذهبوا إلى النبي ﷺ وقالوا: يا محمد، هلَكَت مُضَر[1]، فادعُ اللهَ لنا،

ثم استبعَد اللهُ ذِكراهم واتعاظهم فقال: ﴿ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴾.

(١) مُضَر جَدٌّ من أجداد قبائل قريش ومَن حَولها؛ ممن أشركوا بالله وكَذبوا برسوله.

وقد جاءهم محمد ﷺ فكذبوه، ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ﴾. ﴿إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ﴾ أي: كشف الله ما بهم من القحط والمجاعة، ولكنهم عادوا إلى كفرهم وضلالهم، فقال تعالى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰٓ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾.

والبطشة الكبرى: هي ـ كما في الصحيحين ـ: غزوة بدر، التي كانت بطشة كبرى على قريش، هلك فيها أكثرهم وصناديدهم وهزموا فيها هزيمة ساحقة.

وفي صَحيحَي البخاري ومسلم: أن رَجُلاً فَسّر الدخان في قوله تعالى: ﴿فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ فَسّرها بأنه الدخان الذي يأتي يوم القيامة، و﴿يَغْشَى ٱلنَّاسَ﴾ يُحرِقهم ويُعمي أبصارهم ويُصِمّ أسماعهم، فذهب رَجُلٌ إلى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وسأله عن تفسير هذا الرَّجُل؟ فغضب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، وخطّأه **وقال**: مَن عَلِم عِلماً فليَقُل به، ومَن لَم يَعلَم فليَقُل: الله أعلم لِمَا لا يَعلَم، فإن مَن العِلم أن يقول لِما لا يَعلَم: الله أعلم، إنما (الدخان) هو المجاعة التي أصابت قريشاً حتى كأنهم يرون الدخان في السماء مِن شِدّة الجوع.

وأما (البطشة الكُبرى) فهي في قول جمهور المفسّرين (غزوة بدر)، ومن المفسّرين مَن فسّر البطشة الكبرى بأنها يوم القيامة، وهي بطشةٌ كُبرى على الكافرين والمنافقين، ولكن المترجح أنها غزوة بدر، ولا مانع مِن أن تَشمل الآية كِلا المعنيينن؛ فغزوة بدر بطشةٌ كُبرى، ويوم القيامة بطشةٌ كُبرى.

مِن سورة الجاثية

● قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ الجاثية: ٢٤.

روى السيوطي في أسباب النزول وابن كثير وابن جرير في التفسير بإسنادٍ صحيحٍ صحّحه الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره: أن هذه الآية نزلَت في أهل الجاهلية والمشركين قبل الإسلام؛ كانوا يقولون: إنما يُهلِكنا الليل والنهار ويُميتنا ويُحيينا، فأَنكَر اللهُ عليهم، ورَدّ هذا الباطل وهذا الافتراء، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإن الله هو الذي خَلَق الدهر، وخَلق الليل والنهار والأيام والليالي والسنوات والشهور والحوادث وكلَّ شيء، ولا يَحصُل شيء إلا بإذنه وأَمْرِه، وإليه يُرجَع الأمر كُلّه.

فلا يجوز أن يُعتَقد في الكائنات ولا في المخلوقات ولا في الليل ولا في النهار ولا في غيرها.

والعقيدة الصحيحة: هي أن نَعلَم أن الله هو خالق الكون ومُدبّره ومُصرّف ما فيه من الآيات.

ومِن الخطأ والإثم: سَبّ الدهرَ أو الأيامَ أو الرياحَ، فهذا مِن المحرَّمات التي تَقدَح في العقيدة.

قال ﷺ: إن الله ـ تعالى ـ قال في الحديث القدسي: (يؤذيني ابن آدم يَسبّ الدهر، وأنا الدهر؛ بيدي الأمر، أُقلّب الليل والنهار) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

ومعنى قول الله عن نفسه: أنا الدهر، أي: خالِق الدهر ومُصرّف الدهر، ومُقدّر الليل والنهار، وكل شيء فهو بعِلم الله، ومِن خَلْقِ الله ومِن صُنع الله؛ عَزّ وجلّ.

مِن سـورة الأحقاف

● قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾الأحقاف: ١٠.

روى البخاري في صحيحه والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه وأقره الذهبي والسيوطي في أسباب النزول وأئمة التفسير: أن الشاهد في هذه الآية هو الصحابي الجليل (عبدالله بن سلام) ﷺ؛ الذي كان يهودياً مِن أحبار وعُلماء اليهود؛ فأَسلمَ وحَسُن إسلامه، وصار مِن عُلماء وفُضلاء الصحابة.

وذلك أن النبي ﷺ دخل يوماً إلى كنيسةٍ لليهود في المدينة؛ في يوم عيدٍ لهم؛ لكي يَدعوهم إلى الإسلام، ويُذكّرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ومعهم "عبدالله بن سلام"، وكان قد أَسلم، فسَكَتوا ولَم يُجبه أَحَد، فأعاد عليهم فسَكَتوا، فقال ﷺ: (أَبيتُم فوَاللهِ إني لأنا الحاشِر والعاقِب وأنا النبيُّ المصطفى؛ آمَنتُم أو كَذبتم)، ثم انصرَف ﷺ عنهم.

فقام "عبدالله بن سلام" **وقال**: يا مَعشر يهود؛ أَتعلَمون مَن أنا؟ قالوا: أنت أَعلَمنا بكتاب الله التوراة، وأَفقهنا، قال: فإني أشهد أن محمداً نبي الله ورسول الله الذي تَجدونه مكتوباً عندكم في التوراة، فكذبوه، وقالوا فيه شراً، فخرج النبي ﷺ مِن عندِهم ومعه عبدالله بن سلام، وأنزل الله حينئذٍ قوله: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾.

● قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴾الأحقاف: ١٧ - ١٨.

رُوي رواياتٌ ضعيفة غير صحيحة؛ ضَعّفها الـمُحَدّثون والمفسّرون: أن هذه الآيات نزلَت في "عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق" ـ أخو عائشة ـ قَبل أن يُسلِم رضي الله عنه.

حيث كان والده يدعوه إلى الإسلام وهو يَرفض، هذا بحسب الرواية الضعيفة، وهي رواية واهية رَدّها وأَبطلها أهل العلم وأهل الحديث وأهل التفسير، ولا تصح، ولذلك بدليلين اثنين:

الدليل الأول: ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها سُئلَت عن هذه الآية: ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ ﴾ هل نزلَت في أخيكِ عبدالرحمن بن أبي بكر؟ فأنكَرت ذلك وكذبته وقالت: لا، ما أنزل الله فينا آل أبي بكر شيئاً مِن القرآن إلا ما نزل في براءتي من حادثة الإفك. رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير.

والدليل الثاني: سِياق الآيات التي قَبلها والتي بَعدها، فإنما ذكَر هذه الآية كأنه يُصوّر ابناً عاقّاً عاصياً لوالديه كافراً مُخالفاً لدِينهم، ويُبيّن عِقابه في الآخرة، لأنه قال قَبل هذه الآية: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ... ﴾الأحقاف: ١٥،

فناسَب أن يَذكُر بَعدها العكس مِن ذلك ؛ لأن القرآن مِن أُسلوبه ومَنهجه أنه إذا ذكَر المؤمنين يَذكر الكافرين، وإذا ذكَر بر الوالدين يَذكر عقوق الوالدين، وإذا ذكَر الترغيب يَذكر الترهيب، وهنا ذكَر (الضدّ) مما سَبقه ؛ فصَوّر صورةً أُخرى كأنه يبين أن ابناً يدعوه أبواه ويستغيثان بالله ويدعوان الله أن يهديه ولكنه رَفض الهداية وأبى إلا العقوق والكفر ؛ فعِقابه في الآخرة مع الذين حق عليهم القول في أُمَمٍ قد خَلَت مِن قَبلهم مِن الجن والإنس في النار، والله أعلم.

وبما أن هذه الآية عامّة وأنها لَم تَنزل في أَحَدٍ بعينه ؛ فالعِبرة بعُموم لَفظِها وسِياقها ؛ وذلك بأن يَحرص الأبناء على البرّ بآبآئهم والإحسان إليهم، وأن يكونوا قُرّة عينٍ لهما بالاستقامة على التقوى والإيمان والعمل الصالح والدعاء ؛ فهذه أَبهى صورةٍ يتمنّاها الآباء والأُمّهات في البنين والبنات.

نسأل الله أن يُصلح نيّاتنا وذرياتنا، وأن يَهَب لنا مِنهم قُرّة أَعيُن.

- قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُواْ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴾ الأحقاف: ٢٩ - ٣٢.

روى البيهقي والسيوطي في أسباب النزول والحاكم وصححه وأقرّه الذهبي وابن كثير في التفسير: أن هذه الآيات نزلَت في (نَفرٍ مِن الجنّ)(١) حَضروا إلى النبيِّ ﷺ يَستمعون إليه القرآن؛ وهو عائدٌ مِن الطائف حزيناً متألّماً وقد طَرَدَه أَهلُها آنذاك وكذّبوه، ولَمّا وصَل ﷺ إلى "وادي نخلة" وقام يُصلّي ويتلو القرآن ـ وكانت الجن يستمعون ويَسترِقُون السمع ويَصعدون في أطباق السموات ـ فلمّا جاء الإسلام ونزل القرآن أرسل الله عليهم الشُّهُب، وعَلِموا أنه حَصل في الأرض شيء، وذهبوا يبحثون عن سبب هذا الشيء العظيم الذي نزل مِن السماء إلى الأرض، ولا يَعرِفون أنه الإسلام والقرآن، فلما نزل هؤلاء النفرٌ مِن الجن في وادي نخلة حيث كان النبي ﷺ، وسَمِعوه يقرأ القرآن سَكتوا وسمعوا القرآن وتأثروا به ووقع في قلوبهم، ثم رجعوا إلى قومهم من الجن يُنذِرونهم ويُعلّمونهم هذا القرآن ويدعونهم إلى هذا الإسلام

(١) والنفر ـ في لُغة العَرب ـ ما دون العَشَرة، وفي الروايات الصحيحة أنهم كانوا "تسعة مِن الجن".

ويُحذّرونهم عقاب الله، ونزل فيهم قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ...﴾.

وهُنا فائدتان:

الأولى: أن قول الجن: ﴿أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾ لَم يَذكروا عيسى عليه السلام ولا الإنجيل؛ رغم أنها نزلَت بَعد موسى، قال أهل التفسير: لأن عيسى في الأصل جاء مُتمّماً لرسالة موسى، فالتوراة هي الأصل في شريعة بني إسرائيل، وجاءت شريعة عيسى والإنجيل مُكمّلةٌ لشريعة موسى والتوراة؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ﴾ الصف ٦.

والفائدة الثانية: أن في هذه القصّة تعريض وتوبيخ وتهكّم بكفار قريش وسائر كفار الإنس؛ الذين أتاهم محمد ﷺ مِن أَنفسهم وبلُغَتهم؛ فكذبوه وكفروا به وعاندوه، بينما (الجنّ) سَمِعوا الرسول والقرآن.. فأَذعَنوا وانكَسَروا وآمَنوا، وفوق ذلك رَجعوا إلى قومهم مُنذِرين خوفاً مِن عذاب الله، ويَدعُونهم إلى الإسلام، ويقولون: ﴿يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

هذا خِطاب "مؤمِني الجن" لباقي الجن ولكفار الجن، وهو خطابٌ عظيم؛ كما حكى الله عنهم!. فماذا عن الإنس؟

نسأل الله أن يجعلنا من المؤمِنين المسلمين المتقين الخائفين الوجلين المهتدين الثابتين المنقادين لأَمْرِ الله.

مِن سـورة محمد

● قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ محمد: ١٣.

روى الترمذي وابن حبان والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير: أن هذه الآية نزلَت عندما خرج النبيُّ ﷺ مهاجراً إلى المدينة؛ فلما خَرج مِن (مكة) التفَت إليها وقال: لأنتِ أَحَب بلاد الله إليّ، ولولا أن أَهلَكِ أخرجوني منكِ لَم أَخرج عنك، فأنزل الله هذه الآية تسليةً له ﷺ، وأنه قد أصاب الأنبياء السابقين والقُرى السابقة ما أصابه.

❁ ❁ ❁

مِن سـورة الفتح

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وأبو داود والترمذي وأحمد وأهل التفسير: أن (سورة الفتح) نزلَت بكاملها في صُلح الحديبية؛ الذي تم في قرية الحديبية قريباً مِن مكة، عندما رأى النبي ﷺ أنه يَذهب إلى الحَرَم ويَدخله مُحرِماً ويَعتمر.

فانتدَب معه (ألفاً وأربعمائة مِن أصحابه)؛ فساقَوا هَديَهم معهم وذهبوا إلى مكة قاصدين العمرة؛ ولَمّا وصلوا إلى (قرية الحديبية) صَدّتهم قريش عن دخول الحرم وعن العمرة، وكان في هذا الصدّ خيرٌ كثير؛ إذ كُتِب بين (المسلمين) وبين (مشركي مكة) بنود الصلح ..

ومِن تلك البنود: أن يؤخّر المسلمون عُمرتهم إلى العام القادم، ومنها أن يَتركوا القتال والحرب عشر سنوات، وتكون هدنة بين الطرفين عشر سنوات، ومنها أنه إذا خرج أَحَد مِن الكفار إلى المسلمين فعلى المسلمين إرجاعه، بينما إذا ذهب من عند المسلمين إلى الكفار لا يَلزم إرجاعه..

فغَضِب بعض الصحابة مِن هذه البنود، ومِنهم "عمر"، وقال: يارسول الله، أنأخذ الدنيّة في دِيننا؟!، ونحن على الحق وهُم على الباطل؟ فقال النبي ﷺ: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيّعني الله أبداً.

فأنزل اللهُ سورة الفتح: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ...﴾؛ وقرأ ها النبي ﷺ على الصحابة، **قالوا يا رسول الله**: أَوَفَتحٌ هو؟! فقال ﷺ: **(**نَعم والذي نفسي بيده إنه لفَتح**)**، فطابت نفوس الصحابة.

وبالفعل كان فتحاً عظيماً، بل إنه لَم يَمرّ على قريش سَنَةٌ مِن العَشر سنوات إلا وقد خانوا العهد وغدروا واعتدوا ونقضوا البنود التي كانوا اتفقوا مع المسلمين عليها ؛ وكُتبت بينهم وثائق فيها ..

وذلك أن قبيلةً مِن القبائل التي تُحالِف قريشاً اعتدَت على قبيلة مُسلِمةٌ تُحالِف المسلمين ؛ مُتناسِين هدنة العَشر سنوات، فلَم يتم الصلح إلا وقد ظهر هذا الاعتداء منهم، فكان هذا الاعتداء سبباً لترتيب فتح مكة ؛ وغزوة فتح مكة وحنين والطائف، ورتّب لها النبي ﷺ نُصرةً لإخوانهم الذين اعتُدِيَ عليهم، وانتقاماً من قريش التي نقضَت العهد، وانتدب الرسول ﷺ المسلمين للخروج لهذه الغزوة ؛ وأن يَجعلوه سِرًّا مكتوماً لا يَطّلع عليه أَحَد أبدا.

ثم خرج ﷺ بعَشرة آلاف معه من المسلمين، حتى حاصروا مكة مِن جهاتها الأربع، واستسلمَت قريش، وتم فتح مكة، ورُفِع الأذان فوق الكعبة، رَفعه "بلال بن رباح" رضي الله عنه.

وعَمّ الإسلامُ مكةَ، ودخل النبيُّ ﷺ الحرم مُطأطئ الرأس متواضعاً لله شاكراً لله، وخَطب في الناس وحثهم على دين الله وعلى التوحيد وعلى نبذ الشرك، وهَدَم ﷺ الأصنام التي حول الكعبة ؛ هدَمها وهو يقرأ قول الله تعالى : ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾الإسراء: ٨١.

ودخل ﷺ الكعبةَ وصلّى فيها، ثم طَمس التصاوير والشركيات التي وضعَتها قريش داخل الكعبة، وانتشر التوحيد في أرجاء مكة والحرم وفي أرجاء الجزيرة.

وأرادت ثقيف وأهل الطائف أن يُهاجموا النبيَّ ﷺ والمسلمين عند دخولهم مكة، وخرجوا بآلاف مؤلفة بأموالهم وأغنامهم وذراريهم، والتقى المسلمون ومشركو ثقيف وهوازن والطائف في (وادي حُنين) بين مكة والطائف، وحَصل بينهم معركة عظيمة التي انتهت بنصر المسلمين وغنموا ما مع المشركين من غنائم، وذكر الله ذلك في كتابه فقال: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴾ التوبة: ٢٥ ـ ٢٦.

وروى البيهقي في الدلائل والسيوطي في أسباب النزول وأهل التفسير: أنه ﷺ لَمّا كَتب (بنود الصلح) مع قريش ـ في صلح الحديبية ـ نَحر الهدي وأَحَلّ مِن إحرامه، وقَفل راجعاً إلى مكة، وأخّر العُمرة إلى العام القادم بناءً على بنود الصلح، **فقال البعض من الصحابة**: أين رؤياك يا رسول الله؟ فقرأ ﷺ الآية من سورة الفتح: ﴿ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ الفتح: ٢٧، وبالفعل دخلوا المسجد الحرام آمِنين مُحلّقين رؤوسهم لا يخافون؛ لأنه حينئذ قد انكَسرَت شوكة قريش، وانطَمس الشرك، وفُتحَت مكة، وانتشر الإسلام والتوحيد في أنحاء الجزيرة العربية بأكملها، وهُدِمَت الوثنية، وأقيم على أنقاضها العقيدة الإسلامية الصحيحة الخالصة لله رب العالمين.

● قوله تعالى: ﴿ لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾الفتح: ٥.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي وأحمد وأهل التفسير: أن هذه الآية نزلت عندما تلا النبيُّ ﷺ سورةَ الفتح على المسلمين في قرية الحديبية؛ بعدما نَحروا هَديَهم، وقال: لقد أُنزلَت عليَّ آيتان هُما أَحبّ إليّ مِن الدنيا جميعاً: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾.

فلما تلاها قالوا: يا رسول الله هنيئاً مريئًا؛ قد بيّن اللهُ لك ما يَفعل بك، فما يَفعل بنا؟ فأنزل الله ـ تعالى ـ قوله: ﴿ لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ﴾.

وفي عمرة الحديبية وصلح الحديبية وفتح مكة تفصيلٌ طويل، ومواقف عجيبة، وقصص كثيرة، وعِبرٌ نادرة، ليس هذا مقام تفصيلها، وقد بَينتُها في كتابي "الرحمة العالَميّة في صحيح السيرة النبوية".

مِن سـورة الحجرات

- قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ۝١ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ۝٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصۡوَٰتَهُمۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ لِلتَّقۡوَىٰۚ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٌ عَظِيمٌ﴾ الحجرات: ١ - ٣.

روى البخاري والترمذي وأحمد وابن جرير في التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآيات نزلَت في بعض أصحاب النبيِّ ﷺ، وذلك عندما قَدِم إلى رسول الله ﷺ وَفْدُ بني تميم ـ وهُم إحدى قبائل نجد ـ فقال أَحَد الصحابة: يا رسول الله: أَمِّرْ عليهم فلاناً، فقال صحابي آخَر: بل أَمِّر عليهم فلاناً، فقال الأول: إنما أَردتَ خِلافي، وقال الثاني: ما أَردتُّ خِلافك..

فتجادَلا وارتفعَت أصواتهما بين يدي رسول الله، ولاسيما أنهما تكلّما واقترحا وهُما بين يدي رسول الله، ولا يُقَدّم على الله ورسوله كلامٌ ولا رأيٌ..

فأنزل اللهُ هذه الآيات التي نهَت عن تقديم الرأي على كلام الله وكلام رسوله، وتنهَى عن رفع الصوت بين يدي رسول الله؛ احتراماً له وتعظيماً لمقامه ﷺ، وتُبيّن أن غَضّ الصوت عند رسول الله هو مِن التقوى؛ والأجر على ذلك عظيم.

والعِبرة في هذه الآيات وهذا الموقف بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه يَنبغي على كل مؤمِنٍ أن لا يُقدّم رأياً ولا مشورةً ولا فكرةً على كلام الله وكلام رسوله، فإذا وُجد في كلام الله وكلام رسوله البيان والحُكم فإنه لايجوز أن يُقدَّم عليه شيء.

كما يجب على كل مؤمنٍ أن يَحترِم كلامَ الله وسُنّة رسوله ﷺ ويُعظّمها وَيعترف لها بالقداسة، فهذا مِن علامات إيمان القلب وصِدقه.

ومِن الفوائد: أيضاً أنه قد يَحصُل مِن الفاضل بعض المواقف التي يَرى مِن المصلحة أن يتكلم فيها أو يَتصرف تَصرّفاً يَجتهد فيه، كما حَصل مِن هؤلاء الصحابة الفُضَلاء، ففي بعض الروايات أنهما "أبو بكر وعمر"؛ اللذان تَجادَلا ورَفعا الصوت بين يدي رسول الله ﷺ؛ كما في رواية البخاري.

وعلى أية حال؛ فالعِبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب، وليس أَحَدٌ معصوم إلا الرُّسُل، أما الصحابة وسائر الأُمّة فلَيسو معصومين، بل يَجتهدون ويُخطِؤون، ويَقع منهم الصواب، كما يَقع منهم الخطأ، وقد يكون مِن حِكمة الله أنه ـ تعالى ـ يريد هذه الأشياء ـ خاصّة في صَدْر الإسلام وعَصر الصحابة ـ لتكُون تشريعاً لِمَن بَعدهم إلى يوم القيامة.

- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا۟ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾الحجرات: ٤ ـ ٥.

روى الطبراني والترمذي والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير في سبب نزول هذه الآيات: أنه جاء ناسٌ ـ مِن أعراب العَرب ـ إلى حُجرات النبي ﷺ؛ مع الظهيرة، فأخذوا ينادونه: يا محمد اخرُج إلينا، فنزلَت هذه الآية تُعاتبهم وتبيّن لهم أن يَلتزِموا الأدب مع مَقام النبي ﷺ، ويتأدّبوا بأدب الزيارة باختيار وقتها، وبخفض الصوت، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ ﴾ أي باسمِك بصوتٍ مرتفع ﴿مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا۟ ﴾ وانتظروا حتى خروجك مِن حُجراتك إليهم ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾؛ لأنه أكمل في الأدب وتهذيب الزيارة مع النبي ﷺ.

❁ ❁ ❁

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ﴾ الحجرات: ٦.

روى الطبراني وأحمد والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير بإسنادٍ صحيح: أن النبيَّ ﷺ بعث (الوليد بن عُقبة) إلى إحدى قبائل العرب ليَقبض ما عندهم من الزكاة التي يَجمعونها، فلما اقترب الوليدُ مِنهم رَقّ وخاف وفَزِع؛ ورَجع إلى النبي ﷺ وقال: يا رسول الله: إنهم قد ارتدّوا ومنعوا الزكاة، وكان قد كذب وأخطأ في هذا النبأ الذي جاء به.

فأرسل النبيُّ ﷺ إليهم مَن يَستبين الأمر، وأراد بعض الصحابة مُقاتلتهم لِمَنعهم الزكاة، فأنزل اللهُ قوله: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ ﴾.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فعلَى كُلّ ناقل خَبرٍ أو سامع خبرٍ أن يَتبيّن ويَتيَقّن؛ خاصّةً في عَصرِنا هذا..، الذي كَثرَت فيه المجالس والتقنيات والجوّالات وبرامج ومواقع التواصل؛ وصارت مَيداناً للإشاعات والأكاذيب وتَناقُل الأنباء فيها بكُلّ سهولةٍ وسُرعة..، مما يوجب علينا الأخذ بهذه الآية بشِدّة، والتبيّن والتثبّت، حتى لا نُصيب قوماً بجهالة، وحتى لا نقع في خطأ، ولا نَظلم أَحدا، ولا نَتّهِم بَريء؛ فنأثم الإثم العظيم على ذلك، وربما حَصلَت فِتنٌ لا يُحمَد عُقباها؛ لِمَن لا يتثبت ولا يتأنّى ويأخذ بالبينات والبراهين على النُّقول والأخبار..

وكما قيل: "إن كنتَ ناقِلاً فالصّحّة، أو مُدّعِياً فالدليل".

● قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ الحجرات: ٩.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلَت عندما قيل للنبي ﷺ: يارسول الله لو أَتيتَ "عبدالله بن أُبيّ بن سلول" المنافق؛ في أول إظهاره للإسلام وإبطانه الكفر، فأتاه النبي ﷺ ومعه طائفةٌ مِن الصحابة لكي يَدعوه إلى الإسلام ويُذكّره بالله..

فلما اقترب ﷺ من هذا المنافق قال: (إليك عَنّي ـ أي: ابتعِد عنّي ـ فقد آذاني نَتَن حِمارك)، وكان ذلك كُرهاً من هذا المنافق لرسول الله ﷺ.

فقال رَجُلٌ مِن الأنصار: والله لَحِمار رسول الله أطيب رِيحاً منك، فغَضب المنافق "بن سلول" وغَضب له منافقون مِن قومه، وغضب للأنصاري رِجالٌ مِن قومه، فحَصَل بينهما شِجار وشِتام وضَرْبٌ بالأيدي والنعال والجريد، فأنزل اللهُ قوله: ﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا.. ﴾.

فلَم يَزل رسولُ الله ﷺ يَخفِضهم ـ أي: يُهدّئهم ـ حتى سَكتوا.

العِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإنه يَجب وجوباً على مَن اطّلع على شِجارٍ أو نزاعٍ أو خلافٍ بين اثنين أو بين أُسرَتين أو بين قبيلتين أو طائفتين .. ينبغي عليه ـ بقَدر استطاعته ـ الإصلاح وفَضّ النزاع وحَمل الناس على "الاستعاذة بالله من الشيطان" وعلى تَرك الخلاف والاقتتال.

وإذا كان فيهم (غالِبٌ ظالِمٌ) فينبغي أن يُدحَر مِن ظُلمه، وأن يُنصَر المظلوم، ﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِ﴾.

وفي هذه القصة فوائد عظيمة، منها:

أنه قال: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ﴾ "الاقتتالط لا يَعني القَتل الذي هو إهدار الدم؛ وإنما يقصد به النزاع والشجار والـمُلاسَنة بالكلام، وهذا يَشمَل ما فوقه، ولذلك مهما كان النزاع قليلاً أو صغيراً ينبغي الإصلاح..؛ **كما قال الراوي**: " حَصل بينهما ضَربٌ بالجريد والنعال والأيدي".

وفي روايةٍ أخرى: وليس ضَرباً بالسيوف، مما يدل على أن النزاع الذي حَصل في هذه القصة أنه مُجرّد كلام ومُلاسَنة وضَربٌ بالنعال والأيدي والجريد، وليس فيه ضربٌ بالسيوف..

ومع ذلك اهتمّ به القرآنُ اهتماماً عظيماً يوجب فيه الإصلاح، فكيف بالمشاكل الكبيرة التي يَحصُل فيها نزاع، وربما يَحدُث فيها جراح أو دماء؛ فحينها يكون أَشدّ وجوباً في الإصلاح بين الطوائف.

ومِن فوائد هذه القصة: تواضُع النبي ﷺ في رُكبه الحمار ومَشيهِ في حوائجه.

ومِن الفوائد أيضاً: حُبّ الصحابة لرسول الله وحرصهم عليه والدفاع عنه وعن سُنّته والذبّ عن عِرضه الشريف.

- قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ الحجرات: ١١.

روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وصحّحه ووافَقه الذهبي وابن جرير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: عن الصحابي الجليل (أبي جبيرة ابن الضحاك الأنصاري)رضي الله عنه قال: كان الرَّجُل مِنّا يكون له الاسمان والثلاثة أسماء؛ فيدعَى ببعضها؛ فيَكره ذلك، ولما دخل رسولُ الله ﷺ المدينةَ مهاجراً سَمِع الأنصار في المدينة مِن أيام الجاهلية للواحد ثلاثة وأربعة أسماء، فكان ﷺ يدعو بعضهم ببعض تلك الأسماء، فيَغضب من ذلك الاسم ويقول: يا رسول الله، إني أغضب منه، فأنزل الله هذه الآية تُحرّم السخرية والتنابز بالألقاب.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإن هذه الألقاب وما يُسمّى العِيَر والمعايَرة وذِكر الناس بعُيوبهم أو بغير أسمائهم؛ إما بقبائلهم أو بأُسَرهم أو بعيوبٍ فيهم .. هذا كُلّه مِن عادات الجاهلية ومِن الأمور المحرَّمة، وينبغي أن يَترفع عنها المسلم، وأن يتوب إلى الله منها، لأنه قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ (١).

---

(١) هناك خلاف في صُحبة (أبي جبيرة بن الضحاك) لكن الصحيح عند المحققين مِن أهل الحديث أنه صحابي جليل وله صحبة؛ قالوا لأن أصحاب السُّنن أخرجوا له أحاديث ولَم يذكروا أنها مُرسَلة، ومَن يَعلَم حجةٌ على مَن لا يَعلَم، والله أعلَم.

- قوله تعالى: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ الحجرات: ١٧.

روى الطبراني والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير بأسانيد صححوها: أن هذه الآية نزلَت في قومٍ قالوا: يا رسول الله جئناك وأَسلَمنا، وقاتَلَك العرب ولَم نُقاتِلك ..، وأَخذوا يَمنّون على رسول الله أنهم أَسلَموا، فنزلت هذه الآية تُعاتبهم وتُخَطِّئهم، وتُبيّن أنه ليس لهم مِنّة، ولكن المِنّة لله الذي هداهم وأرشدهم للإيمان والرَّشاد، ومَنَّ عليهم بأسباب النجاة من النار.

والعِبرة بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فهذه الآية تفيد تحريم المَنّ والأذى، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ البقرة ٢٦٢، فمَفهوم المُخالَفة مِن هذه الآية أن مَن يَتمَنّن فإن عليه الإثم بدل الأجر، وتنعكس عليه الآية، وهذا في الأموال والصدقات والهدايا..، فكيف بمَنِّ الدين والإسلام، فالمِنّة لله؛ لأن الإنسان هو المستفيد وهو المتضرر، قال تعالى: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ فصلت: ٤٦.

فلا يجوز للإنسان أن يَمُنّ بدِينٍ ولا عَملٍ ولا عبادةٍ ولا صلاةٍ ولا صدقةٍ ولا نفقاتٍ ولا معروف..، فإنه يَعمَل لنفسِه ولا يَعمل لأَحَد، فهو المستفيد وهو المتضرر، وقد أخبرنا اللهُ ـ تعالى ـ أن أهل الجنة يوم القيامة يقولون: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ الأعراف: ٤٣.

مِن سـورة النجم

● من قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ ﴿٣٤﴾ أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴾ النجم: ٣٣ - ٤٢.

روى السيوطي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير في التفسير: أن هذه الآيات نزلت في مُشرِكٍ أتى صديقاً له أَسلَم؛ وقال له: أَتركتَ دين آلهتك وزعمتَ أنهم في النار؟ فإني أُعطيك مالاً وأَتحمّل عنك العذاب وتَترك دينك.

فأعطاه مُدةً؛ ثم قَطع عنه ما كان يعطيه، وتعاسرا على هذا الأمر، فقال له: أتحمل عنك وزر القيامة، فنزلت هذه الآيات توَبّخهما، وتبيّن أنهم يوم القيامة لا يَحمِل أَحَدٌ عن أَحدٍ شيئاً، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ الأنعام: ١٦٤، و ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ المدثر: ٣٨.

❁ ❁ ❁

مِن سـورة القمر

● قوله تعالى: ﴿ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ ۝١ وَإِن يَرَوۡاْ ءَايَةٗ يُعۡرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحۡرٞ مُّسۡتَمِرّٞ﴾ القمر: ٢.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي وأهل التفسير: أن هذه الآيات نزلَت عندما سأل كفار قريش النبيَّ ﷺ أن يأتيهم بآية، تُبيّن صِدقَهُ وصِدقَ نبوّته، فجَعل الله له آية (انشقاق القمر) فانشقّ فلقتين؛ مِن شَرق وغرب جبل النور، ورأوه أمامهم مُنشقًّا، فمِن كِبرهم وظُلمِهم وغَطرسَتهم وتَماديهم قالوا هذا سِحرٌ مُستمرّ.

فأنزل الله هذه الآيات تبيّن أن انشقاق القمر آيةٌ حقيقية، وأنه انفلق ليكون آية مِن آيات الله لهم، وأن انشقاقه علامةٌ على قُرب يوم القيامة، وأنهم في آخِر أيام الدنيا، ولكنهم يُكذّبون ويَتبعون أهواءهم.

۞ ۞ ۞

● قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ القمر: ٤٩.

روى مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد وأهل التفسير: أن هذه الآية نزلَت عندما جاء المشركون يُخاصِمون النبيَّ ﷺ ويُجادلونه في القضاء والقدَر، ويَحتجّون به، ويقولون إن الأشياء تَحدُث بغير أقدار الله، فنزلَت هذه الآية تكذبهم، وتبيّن أن كل شيءٍ خَلَقه الله بقَدر، وأن كل شيء مِن خيرٍ ومِن شرّ ومِن حُلوٍ ومُرّ .. فهو بقضاء الله وقدره، وأن القَدَر أربع مراتب: العِلم، والـخَلْق، والكتابة، والمشيئة.

فالعِلم: أي عِلم الله بكل شيء.

والكتابة: أي إن الله قد كتب كل شيء عنده.

والـخلق: أي إن الله هو الخالق لكل شيء ولكل حدث.

والمشيئة: أي مشيئة الله وإذن الله وإرادة الله لكل شيءٍ أن يَكُون فيَكُون، فما مِن حدَث يَحدُث وما مِن خيرٍ ولا شَرٍّ ولا قضاءٍ أو قَدَر إلا والله قد عَلِمَه وكَتبه وهو الذي خَلَقه، وهو الذي يأذن بحصوله، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾.

وهذا مِن أركان الإيمان، ومِن صُلب عقيدة المؤمن، وإنكارُه يَنقُض الإيمان ويُحبط العمل.

❁ ❁ ❁

مِن سـورة الواقعة

- قوله تعالى: ﴿أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ الواقعة: ٨٢.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وأبو داود وابن حبان وابن جرير في التفسير: أن هذه الآيات نزلَت عندما كان النبيُّ ﷺ وأصحابه في سَفر صُلح الحديبية ـ وصلَّى بهم "صلاة الصبح" على أَثرِ مَطرٍ كان مِن الليل، فلما سَلّم مِن الصلاة استقبل أصحابه **وقال لهم**: (قال رَبّكم ـ تبارك وتعالى ـ أصبح مِن عبادي مؤمِنٌ بي وكافر، **فأما مَن قال**: مُطِرنا بفَضل الله ورحمته فهو مؤمِن بي كافر بالكواكب، **ومَن قال**: مُطِرنا بنَوءِ كذا وكذا وبنَجم كذا وكذا فهو كافرٌ بي مؤمِن بالكواكب) رواه البخاري ومسلم.

والأنواء: هي مَنازل النجوم والقمر ومَسارات الكواكب.

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ أي تَجعلون شُكركم لله ﴿أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ بوحدانيته وربوبيته وفَضله، وتَنسِبون الأمطار إلى المخلوقات التي لا تَنفع ولا تضر.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإنه يجب على المسلم أن يَنسب الأمور والأمطار والخير إلى الله؛ فهو ـ سبحانه ـ المدبّر والمصرّف والآمِر لكُلِّ شيء، ولا يرزق إلا الله، ولا يُدبّر إلا الله، أما النجوم والكواكب والأحوال فهي مُجرّد أسباب وعلامات.

ومَن استسقى بالأنواء والنجوم أو اعتقد أن لها تأثيراً حقيقياً في إنزال الأمطار أو إنبات الأشجار أو تحريك السحاب..فإنه قد أشرك واختلّت عقيدته.

مِن سـورة الحديد

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّحۡمَتِهِۦ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نُورٗا تَمۡشُونَ بِهِۦ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾ الحديد: ٢٨.

روى الطبراني والسيوطي والواحدي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير: أن بعضاً مِن أهل الكتاب ـ مِن يهودٍ ونصارى ـ لَمّا أَسلَموا وآمَنوا بالإسلام والقرآن وآتاهم الله أجرهم مَرّتين ـ مَرّة على إيمانهم بالتوراة والإنجيل، ومَرّة على إيمانهم بالقرآن ـ وامتدحهم الله وقال: ﴿ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤۡتَوۡنَ أَجۡرَهُم مَّرَّتَيۡنِ بِمَا صَبَرُواْ ﴾ القصص: ٥٤؛ افتخر بعضهم بالأجرين على المسلمين الذين لهم أَجرٌ واحد.

وبعض أهل الكتاب كان يقول: إن الرسول الجديد سيكُون مِنّا مَعشر يهود، فلما خرج محمد ﷺ مِن العَرب حسَدوه وأنكروا عليه نبوّته.

فأنزل اللهُ قولَه: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّحۡمَتِهِۦ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نُورٗا تَمۡشُونَ بِهِۦ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾.

فأعطى اللهُ ـ سبحانه ـ المسلمين كِفلَين ونوراً ومغفرة، ثم بين أن فَضله واسع، وأن أهل الكتاب لا يستطيعون تضييق فضل الله الذي بيده خزائن كل شيء؛ فقال: ﴿ لِّئَلَّا يَعۡلَمَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ أَلَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلۡفَضۡلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ﴾ الحديد: ٢٩.

وفي الصحيحين: عنه ﷺ قال: (ثلاثةٌ يؤتَون أَجرهم مَرّتين:

ـ رَجُلٌ كانت له أَمَةٌ مملوكة ؛ فأدّبها وعَلّمها ثم أعتقها وتزوّجها.

ـ وعبدٌ مملوكٌ أدّى حَقّ الله وحَقّ سيّده.

ـ ومؤمِن أهل الكتاب اليهود والنصارى، الذي آمَن بموسى وعيسى، ثم آمَن بمحمد ﷺ واتّبَعه) رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي.

❁ ❁ ❁

مِن سورة المجادلة

قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ المجادلة: ١ ـ ٣.

روى البخاري والنسائي وأحمد والحاكم وصححه والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير في التفسير: أن هذه الآيات نزلَت في (خولة بنت ثعلبة) وجدالها مع رسول الله ﷺ وشكواها في زوجها (أوس بن الصامت) عندما ظاهَر منها ـ أي: قال: أنتِ عليّ كظَهرِ أمّي ـ وهذه اللفظة تعني أنه يُحرّمها على نفسه، وهي مِن عادات الجاهلية..

تقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ: تبارك الذي وَسِع سَمعه كلَّ صوت، وإني وأنا في ناحية البيت ما كنتُ أَسمع ما تقول ولا أسمع شكواها.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها؛ فإن الظهار مُحرَّم في الإسلام، ومَن ظاهَر مِن زوجته وحَرّمها على نفسه فإنها تَحرُم عليه حتى يُكَفّر (كَفارة الظهار). وهي كما جاءت في الآية بالترتيب: ١ـ عِتق رقبة مؤمنة. ٢ ـ فإن لَم يَجد فصيام شهرين متتابعين. ٣ ـ فإن لَم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. فإذا كَفّر بذلك حَلّت له زوجته؛ وإلا فلا؛ حتى يُكَفّر.

● قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ المجادلة: ٨.

روى مسلم في صحيحه وأحمد والطبراني والواحدي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير: أن هذه الآية نزلَت في يهود المدينة ومُنافقيها؛ حيث كانوا إذا مَرّ بهم صحابيٌّ أو دخلوا مَجالس الصحابة أو أتوا مَجلس النبيِّ ﷺ فإنهم يَجلسون في ناحيةٍ ويتناجون فيما بينهم؛ حتى يَظُنّ المؤمنون أنهم يَتناجون ويَهمزون فيهم، وكَرِه المؤمنون ذلك مِنهم.

فنهى النبيُّ ﷺ اليهودَ والمنافقين عن هذا التناجي؛ لأنه يُسبّب سوء الظن وتفكيك الصفوف وإيغار الصدور؛ وقال ﷺ: (لا يتناجَ اثنان دُون الثالث) رواه البخاري ومسلم.

فلَم يَنتهوا؛ فأَنزل اللهُ فيهم هذه الآية، وحَرّم التناجي، وأنه خُلُقٌ ذميمٌ مِن صفات المنافقين.

ثم إن هؤلاء اليهود والمنافقين كانوا إذا قابلوا النبي ﷺ قالوا في تحيتهم: "سامٌ عليك"، فذمّهم الله وفَضح طَويّتهم؛ وأنزل فيهم قوله: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ﴾؛ فاللهُ حَيّا رسولَه بالسلام والرحمة والبركة، فبَيّن اللهُ قصدهم، وتوعّدهم بالعقاب.

والعبرة في هذه الآيات هي بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها؛ فينبغي للمؤمِن أن يَترفّع عن التناجي في المجالس إذا كانوا اثنين، وكذلك ينبغي أن

يَحرص المؤمن على تحية الإسلام (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) عند اللقاء وعند الوداع، فإن كُلِّ كلمةٍ منها حَسنة والحسنة بعَشر، ففيها ثلاثون حَسنة؛ لِمَن أدّاها مؤمِناً مُحتسبا.

وللتنبيه: حَوْل قوله تعالى: ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ المجادلة: ٢٢، رَوى بعض المفسّرين والمؤرّخين: أنها نزلَت في (أبي عبيدة بن الجراح)، وأنه قَتل أباه يوم "غزوة بدر"..

ولكن هذه الرواية ضعيفة مُرسَلة مقطوعة السَّند؛ بل هي واهية؛ لَم تَثبت عند المحقّقين مِن أهل العِلم بإسنادٍ صحيح؛ ولا أن أبا عبيدة قَتل أباه، ولَم يَحصُل أن صحابيًّا قَتل أباه أو قريباً له كان على الكفر، وخاصّة الآباء!

ومما يَدل على ضَعفها وبطلانها أن الله ـ تعالى ـ أوصى بالوالدين ولو كانا مشركين؛ فقال تعالى: ﴿وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ لقمان: ١٥، فهذا أَمْرُ الله، وهذه الأفعال المرويّة تُخالِف أَمْرَ الله؛ مما يَدلّ على عدم صِحّتها. والله أعلم.

مِن سـورة الحَشـر

● قوله تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾

الحشر بكاملها : ١ ـ ٢٤.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والحاكم وأحمد والواحدي في أسباب النزول وأئمة التفسير: أن سورة الحشر نزلَت في (يهود بني النضير)، وإجلائهم من المدينة، وأن طائفةً مِن يهود المدينة آذوا النبيَّ ﷺ وحارَبوا الإسلام والمسلمين، ونقضوا العهد، وظاهَروا المشركين على المسلمين..

فحاصَرهم النبيُّ ﷺ حتى اختاروا الـجَلاء والخروج من المدينة إلى الشام؛ على أن لهم ما حَملَت رَواحِلهم من الأمتعة والأموال؛ إلا السلاح، فخَرّبوا بيوتهم بأيديهم، وأجلاهم اللهُ من المدينة.

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه: أن (سورة التوبة) نزلت في اليهود والمنافقين وأفعالهم في غزوة تبوك، وأن (سورة الأنفال) نزلت في غزوة بدر، وأن (سورة الحشر) نزلت في غزوة بني النضير.

وحَصل في هذه الغزوة أثناء حِصار (يهود بني النضير) اضطر المسلمون لقَطع نخيلهم وأشجارهم، فأنزل الله قوله: ﴿ مَا قَطَعۡتُم مِّن لِّينَةٍ ﴾ أي نخلةٍ ﴿أَوۡ تَرَكۡتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذۡنِ ٱللَّهِ ﴾ ففي هذه الآية أن للإمام جواز قَطع أشجار العَدوّ إذا كان هناك مَصلحة حربيّة أو مَصلحة عامة للمسلمين.

وحَصل أن بعضاً من (المنافقين) أتوا إلى (يهود بني النضير) ووَعَدوهم بالمساعدة والنُّصرة؛ فلما أُجْلُوا خذلوهم؛ فأنزل الله في هذه السورة ـ سورة الحشر ـ قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ﴾؛ إلى قوله: ﴿لَئِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾الحشر: ١٢.

❁ ❁ ❁

● قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ الحشر: ٩.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي والحاكم والواحدي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير: أن هذه الآية نزلَت عندما أتى أَحَد المهاجرين إلى رسولُ الله يريد الأكل والضيافة، فسأل ﷺ نساءَه ما مَعهنّ مِن أكل؟ فلَم يَجدْنَ غير الماء، فقال ﷺ لأصحابه: (مَن يَستضيف هذا ويُطعِمه)؟

فقال رَجُلٌ من الأنصار: أنا يا رسول الله، ثم انطلق هذا الأنصاري إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله ﷺ، قالت: ما عندنا إلا قُوتُ الصبيان، فقال لها: هَيّئي طعامَكِ، وأَسرِجي سِراجكِ، ونوّمي صِبيانكِ.

فهَيّأتِ الطعام، ونوّمَت الصبيان، وقَدّما الأكلَ للضيف، ثم ذهبَت هي إلى السراج كأنها تُسرِجه فأطفأتْه مُتعمّدة، وجَعلا يُرِيان الضيف أنهما يأكلان؛ وهُما لا يأكلان؛ إنما باتا طاوِيين ـ أي جائعين هُما وصبيانهما ـ فلَمّا أصبح هذا الأنصاري وغدا إلى رسول الله قال ﷺ له: (لقد ضَحِك اللهُ الليلة مِن صَنيعِكما)، وفي رواية: (عَجِب اللهُ مِن فِعالِكما) وراه البخاري ومسلم.

وأنزل الله هذه الآية: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾.

وهذه الآية بكامِلها مَدْحٌ في المهاجرين وفي الأنصار وإيثارهم كَرَمهم، فقال ـ تعالى ـ في المهاجرين: ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ﴾ أي مكة ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾.

وقال في مَدْح الأنصار أهل المدينة: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ الحشر: ٩ ، أي الأنصار تَبوّؤوا وسكنوا المدينة قبل المهاجرين ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ ﴾ الحشر: ٩ ، ويَظهَر مِن الآية أن ضيفَ رسول الله كان من المهاجرين، والله أعلم.

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ هذا الأنصاري آثر هذا الضيف على زوجته وعلى الصبيان فامتدَحه الله في القرآن، وذكَر أن مَن يُوقَ شُحّ نفسه فهو من المفلحين ـ والشُّحّ هو شِدّة البخل ـ.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها؛ فإنه ينبغي على المؤمن الصادق المخلص أن يُحِبّ الصحابة ويَقتدي بهم في الكَرَم وفي الإيثار ويَترضّى عنهم، ويَترفع عن البخل الشح والغِلّ والحقد والحسد، ويَحرِص على إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام وإكرام الضيف، ويَدعو لإخوانه المؤمنين، ويُصفّي قلبه ويُنقّيه؛ لَعلّه ينال رحمةَ الله وعفوه ورضوانه، وبهذا يَكُون مِن المؤمِنين التابعين الذين مَدَحَهم الله ـ في الآية بَعدها ـ فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ الحشر: ١٠.

اللهم اجعلنا مِنهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

مِن سـورة الممتحنة

● قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ﴾ الممتحنة: ١.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وابن كثير في التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلَت في (حاطب بن أبي بَلتعة) رضي الله عنه، وذلك أنه كَتب كِتاباً إلى (قريش) يُخبرهم فيه بأن النبيَّ ﷺ يُجهّز لغزوة فتح مكة، مع أنه ﷺ قد استأمَن الصحابة على الكتمان، وأَمَرَهم بالإسرار، وأن لا يُذيعوا خَبر الفتح؛ حتى تتم مبادرة قريش بالغزو والفتح.

وأَرسل حاطبُ رضي الله عنه هذا الكتاب مع ظَعينةٍ ـ أي امرأةٍ مُسافرة ـ لتوصِله إلى قريش، فعَلِم النبيُّ ﷺ بالوحي؛ فبعَث (علِيّ والزُّبير والمقداد بن الأسود) وراء هذه المرأة ليأخذوا الكِتاب منها ويأتون به، فلَحِقوا بها؛ وقالوا أَخرجي الكتاب أو لَتَنزِعَنّ الثياب، فأَخرجته مِن "عِقاصِها" ـ أي ظفائر شَعرِها ـ فأخذوه وأتوا به إلى رسول الله ﷺ؛ فإذا هو مِن (حاطب بن أبي بلتعة) إلى ناس من المشركين بمكة يُخبرهم بأمر رسول الله ﷺ وما يُجهّز له مِن غزو مكة، فقال ﷺ: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تَعجَل عليّ يا رسول الله، فإن

المهاجرين لهم قَرابات في مكة يَحمُون بها أموالهم وأهلهم هناك، وليس لي أنا قرابة في مكة؛ فأَحببتُ أن أَتخذ عندهم يداً ومعروفاً حتى يَحمُون بها أموالي في مكة، وإنني لَم أَفعل ذلك كُفراً ولا رِدّةً عن ديني ولا رِضاً بالكُفر.

فقال رسول الله ﷺ: صَدَق.

قال عُمر: يا رسول الله، قد نافَق فدَعني أَضرب عُنقه، فقال ﷺ: إنه مِن أهل بدر، وما يدريك أن الله قد اطّلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غَفرتُ لكم.

فأنزل الله هذه الآية.

والعِبرة فيها بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها؛ فإنه لا ينبغي للمؤمن الصادق ـ في أي زمان ولا مكان ـ أن يتخذ الأعداء أولياء، ولا يَثق في الذين يُعادُون اللهَ ورسولَه ودينه وكتابه، ولكن الواجب أن يَتبرّأ منهم ويَحذر أن يُظاهِرهم على المسلمين أو يواليهم من دون المسلمين.

وما حَصل مِن "حاطب" هو زَللٌ فرديٌّ بَشَرِيّ، فَعَله باجتهادٍ خاطئٍ لأجْلِ أمواله لا مُوالاةٌ للمشركين، وقد اعترف وتاب وأناب رضي الله عنه.

- قوله تعالى: ﴿ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾ الممتحنة: ٩.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما وأبو داود وأحمد وأهل التفسير: أن هذه الآيات نزلَت في (أسماء بنت أبي بكر) رضي الله عنها؛ عندما قَدِمَت إليها (أُمّها) المشركة؛ والتي كان "أبو بكر الصدّيق" قد طَلّقها مِن قَبل في مكة في الجاهلية، فقَدِمَت أُمّها إليها في (وقت عهد قريش) ـ أي في مُدّة العَهد مع كفار قريش والذي اتُفِق عليه في "صلح الحديبية"؛ وفيه: أن مَن قَدِمَ مِن المشركين إلى المسلمين فإنه يُعاد للمشركين.

وأتت أُمّ أسماء بنت أبي بكر المشركة إلى ابنتها أسماء في المدينة في مُدّة العهد، وجاءت معها بهَدايا لتُهديها إلى ابنتها ولَعلّها تَستقبلها، فلما جاءت إلى ابنتها أسماء رَفَضَت أن تَقبل منها شيئاً مِن الهدايا حتى تَسأل رسولَ الله عن ذلك وتستأذنه؛ **وقالت** يا رسول الله: إن أُمّي أتتني مشرِكة، أفأَصِلُها؟ فقال ﷺ: **(نَعم صِلِي أُمّكِ)** رواه البخاري ومسلم.

فأنزل الله هذه الآيات: ﴿ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ... ﴾.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإنه يجوز للمسلِم أن يَبرّ ويُحسِن إلى والديه الكافرَين، وكذلك يجوز للمسلِم أن يُحسِن إلى الكافر الذي لَم يُحارِب؛ ويُحسِن مُعاملته؛ ترغيباً له في الإسلام.

كما أن الإسلام يُقوّي روابط القرابة والصِّلَة، ويؤكد على شِدّة الإحسان إلى القرابة والوالدين والأقارب ونحوهم .. حتى ولو كانوا مشرِكين؛ ما داموا لَم يُحارِبوا ولَم يَعتدوا.

❁ ❁ ❁

● قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ..﴾ الممتحنة: ١٠ - ١٣.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير: أن هذه الآيات تُسمّى آيات (امتحان المؤمنات المهاجرات) وأنها نزلت في المؤمنات اللاتي هاجَرن وخَرَجن مِن "مكة" لحاقاً بالمسلمين المهاجرين فِراراً بدِينهن، واللاتي خرَجن في مُدّة (العَهد المبرَم في صلح الحديبية مع قريش)؛ وفيه: أن مَن خرَج من المشركين إلى المسلمين يجب على المسلمين أن يُعيدوه إلى المشركين ..

فلما هاجرَت امرأة مؤمنة وأتت النبيَّ ﷺ لَحِق بها أهلها المشركون لاسترجاعها؛ بناءً على ذلك العهد، فأنزل اللهُ هذه الآيات تُبيّن أن إرجاع الفارين مِن كفار قريش ـ تنفيذاً للعهد ـ لا يَشمَل النساء، ولكن يجب امتحانهن، فإذا كُنّ مؤمنات فلا يَرجعن ولا يُرجَعن.

و(امتحانهن): أي: استحلافهن؛ بأن تَحلف الواحدة منهن بالله العظيم أنها لَم تَخرُج كُرهاً في زوج، ولا طَلباً للدنيا، وإنما هاجرَت ولَحِقَت بالمسلمين حُبًّا لله ولرسوله ونُصرةً لدينه، فإذا حَلَفت بذلك فهي مؤمِنة؛ ويَحرُم إعادتها إلى الكفار، وذلك في قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ﴾.

واستحلافهن هو ليطمئن المسلمون وليتبيّنوا حالَهن؛ أما الله تعالى فهو ﴿أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ﴾.

وعَمّ ذلك جميع المهاجرات عمومًا و "أُمّ أسماء" التي سَبق ذِكرها.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإذا أتى مِن عند الكفار امرأة إلى ديار المسلمين رَغبةً في الإسلام فإنه لا يجوز إرجاعها إلى ديار المشركين؛ كما قال الله: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾.

وأما الآية التي بَعدها؛ قوله تعالى: ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ﴾ فتَعني أنه إذا ارتدّت مسلِمةٌ وذهبَت للمشركين فلِزَوجها المسلم المطالبة بما دَفع لها مِن مهر، فإذا لَم يُعطوه فإن الإمام يُعَوّضه مِن بيت المال أو من الغنائم.

وكان ﷺ - بَعد الاستحلاف - يبايع المؤمِنات المهاجرات ﴿عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ﴾.

وكان ﷺ يبايعهن بالكلام؛ وما مَسّت يده يد امرأةٍ قط. رواه البخاري.

مِن سورة الصف

● قوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٢ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ﴾ الصف: ٣.

روى الترمذي وأحمد والحاكم وصححه والواحدي والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير: أن هذه الآيات نزلت في نفرٍ من الصحابة معهم "عبدالله بن سلام" ﷺ؛ كانوا يتذاكَرون ويقولون: لو نَعلَم أيّ الأعمال أَحبّ إلى الله لعَمِلناها..، فنزلَت هذه الآيات.

وفي بعض الروايات: أنها لَمّا شُرِعَت بعض التكاليف كأنها ثقُلَت على البعض؛ فنزَلَت.

والعِبرة بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها.

فإنها عِتابٌ شديدٌ مِن الله ـ تعالى ـ إلى جميع المؤمنين، وهذا سؤال توبيخ وتهَكّم بالذين يقولون ما لا يَفعلون، ثم وضّح أن المقت كبير: ﴿كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ﴾؛ لأن الذي يقول ما لا يفعل هو مِن صِفات المنافقين، ومِن علامات قِلّة الإيمان.

والمؤمن دائماً يَحرص أن يُطابق قولُه عملَه، وأن يُصدّق أقواله بأعماله، وأن الأقوال وحدها لا تنفع، ولابد مِن الأعمال، ولابد مِن استواء الظاهر والباطن..؛ وإلا تَشَبّه صاحبها بالمنافقين، عِياذاً بالله.

مِن سـورة الجمعة

- قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴾ الجمعة: ١١.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي وأحمد وابن جرير في التفسير: أن هذه الآية نزلت عِتاباً وتأديباً لبعض الصحابة الذين يَتركون النبيَّ ﷺ يَخطُب يوم الجمعة ويَخرُجون إذا رأوا تجارةً أو قوافل أتت بالبضائع والبيع والشراء..؛ فيَنفضّون إليها ويَتركون النبيَّ ﷺ قائماً وهو يَخطُب.

وروى ابن جرير في التفسير: أنه كان هناك فِناءٌ في جوار المسجد النبوي مما يلي بقيع الغرقد؛ كان يَجتمع فيه الأعراب إذا جَلبوا الخيل والإبل والبضائع ويبيعون ويشترون فيها، فإذا جاء يوم الجمعة خرَجوا إلى هذه التجارة وترَكوا النبيَّ ﷺ قائماً في المسجد.

وفي روايةٍ أخرى صحيحة ثابتة: أن بعضهم كان يَخرُج إذا سَمع العَزف واللهو في النكاح، فإذا سَمِعوه خرَجوا إلى هذا العزف وهذا اللهو وتركوا النبيَّ ﷺ في المسجد.

فنزلت هذه الآية عتاباً وتأديباً لئلا يُقدّموا على ذِكرِ الله شيء، فإذا انقضى الذكر وانتهَت الفريضة فلا بأس على المسلم أن يسعى في أرض الله ويبتغي من فضل الله.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، ففيها تحريم (البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة)، فالبيع بعد النداء الثاني للجمعة مِن البيوع المحرَّمة المنهي عنها؛ لأن الله قال قبلها في آية الجمعة: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾الجمعة: ٩، ثم قال: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ الجمعة ١٠

فلا بأس بالسعى وطَلب فَضْل الله؛ لكن بعد ما يؤدي ما عليه من الفريضة؛ لاسيما الجمعة؛ لأن حضورها واجب والاستماع لخطبتها واجب، فالالتهاء عنها بأي شيء حرام.

وينبغي للمؤمِن أن يَثبت على دِينه عقيدته وتوحيده ومبادئه وقِيَمه، وعلى أحكام وأخلاق القرآن والسُّنة، ويسأل اللهَ الثبات عليها، ولا يَتركها ويتبع الشهوات والشبهات إذا ظهرت وانتشرت، فهذا معنىً بعيدٌ ينبغي أن يؤخذ من الآية، فليس المقصود فقط هو صلاة الجمعة وخطبة الجمعة..

ولكن البعض ـ للأسف ـ مع ظهور الفتن وانتشار اللهو ونحوه تَجده يتنازل عن عقيدته وتوحيده ومبادئه وقِيَمه وأخلاقه، ويترجّل خَلف الشهوات والشبهات والمغريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

سـورة المنافقون

● سورة المنافقون بكاملها؛ ومنها قوله تعالى: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَفۡقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّۚ وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ المنافقون: ٨.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي وأحمد والحاكم وابن كثير في التفسير والواحدي والسيوطي في أسباب النزول: أن (سورة المنافقون) نزلَت بكاملها في المنافقين وتوضيح نواياهم وفَضح عوارهم وإظهار ما في قلوبهم من الغيظ والافتراء على الرسول والإسلام ..

وذلك أنه كان الصحابة مع النبي ﷺ في (غزوة بني المصطلق)؛ وكان معهم منافِقون؛ ومِنهم (عبدالله بن سلول)، يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: فبينما كنا في هذه الغزوة إذ سَمعتُ عبدالله بن أبي بن سلول يقول: ﴿لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ﴾، ويقول: ﴿لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّ﴾. وكان المنافق "عبدالله بن سلول" يقصد أن يُحرّش بين الأنصار والمهاجرين، **فيقول للأنصار**: لا تنفقوا على "المهاجرين" حتى يتضايقوا فينفَضّوا ويبتعِدوا عن الرسول ويَرجعوا إلى مكة.

ويتوعد: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بـ"الأَعَز": المنافقين، وبـ"الأذل": الرسول والمسلمين.

فلما أخبروا الرسول ﷺ بكلام المنافق "عبدالله بن سلول" استدعاه؛ فحلف هو ومن معه من المنافقين؛ وقالوا: والله يا رسول الله ما قُلناه.

قال (زيد بن أرقم) رضي الله عنه: فأصابني هَمٌّ شديد؛ لأن الرسول ﷺ أَخذ بكلام المنافق ابن سلول؛ لأنه حَلَف، فأنزل الله هذه السورة بكاملها، تُحذر من المنافقين، وتبيّن سوء نياتهم، وتفضح ما قالوه مِن الكلام وما بيتوه من النية، وقال الله فيها: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۘ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً ..﴾ أي: حَلْفهم اتخذوه وقايةً مِن إنزال الأحكام والعقوبات عليهم..، إلى آخر السورة، وخَتمها بموعظةٍ جليلة للمؤمنين.

مِن سـورة التغابن

● قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ التغابن: ١٥.

روى الترمذي والحاكم بسندٍ صحيح والواحدي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير وغيرهما من أئمة التفسير: أن هذه الآيات نزلَت في أُناسٍ مِن أهل مكة؛ أَسلَموا؛ وكانوا يريدون أن يأتوا إلى النبي ﷺ يَتعلمون منه، ويهاجرون ويجاهدون معه..، ولكن يَمنعهم (أزواجهم وأولادهم)، ويَحولُون بينهم وبين ذلك؛ لأنهم إذا أرادوا الحضور إلى النبي ﷺ أو الغزو معه بَكَوا إليهم وأوقفوهم؛ **ويقولون لهم**: إلى مَن تَدَعونا؟ فيَرِقّون لهم ويَبقَون معهم، فلما أتى هؤلاء القوم إلى النبيِّ ﷺ ـ فيما بَعد ـ وَجَدوا الناسَ قد تفقّهوا في الدين وسَبقوهم إلى الخيرات، فهَمّوا بمعاقبة "أهليهم وأزواجهم" على ما منعوهم مِن الفقه في الدين والسبق إلى الخيرات ..

فنزلت هذه الآيات تُبيّن لهم أن (الأموال والأولاد والأزواج) أن منهم مَن قد يكون عَدُوًّا، والعَدوّ: هو مَن يَصدّ عن الخير.

ثم دعاهم الله ـ تعالى ـ إلى العفو والصفح، وأن لا يَضرِبوا ولا يُعاقِبوا أزواجهم وأهليهم؛ فقال تعالى: ﴿وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وبَيّن الله ـ تعالى ـ السبب فيما حَصل مِن "أزواجهم وأولادهم" وهو أن (الأزواج والأولاد والأموال) فِتنةٌ وابتلاء واختبار؛ إن لَم يَفطَن الإنسان إليها ويَتعامل معها بحذر، ويَقوم بحقوقها، ويَحذر التقصير فيها، ولا يلتهي بها عن الآخرة؛ وإلا وقع ضحيّتها وصريع فتنتها..؛ فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ﴾.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها.

فإن (الأموال والأولاد) مِن مَصادر الفِتنة، ومَصادر الفِتن كثيرة؛ منها الشيطان والشهوات والشبهات والجاه والمناصب والكفار والفُسّاق والنساء والسمع والبصر والجوارح والمعاصي والذنوب والدنيا الأموال والأولاد.

فالأموال والأولاد مِن أخطر صور الفتن، ولذلك قال الله ـ تعالى ـ في سورة الأنفال: ﴿ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ﴾الأنفال: ٢٨.

وقد وضّح القرآنُ كيف تكون "الأموال والأولاد" فِتنة؛ فقال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ﴾المنافقون: ٩.

فكَوْن الأموال والأولاد فتنة: هو أنها تُلهي الإنسان وتُشغِله عن ذِكر الله وعن الصلاة، وتُشغِله عن كثيرٍ مِن الطاعات والقربات؛ فتكُون على صاحبها فتنة ووبالاً في الدنيا والآخرة.

وكَوْن الأموال والأولاد والأزواج عدوّاً لصاحبها: ذلك في الآخرة عندما يُقصّر في حقّهم، ولأنه مسؤولٌ عنهم..، وقد يُشغِلونه أو يَجرّونه إلى كسب الحرام، أو جَلب المحرَّمات إلى المنزل، وقد يُشغِلون عن العبادة والعِلم والمعالي، لهذا قال النبي ﷺ: (تَعِسَ عبد الدينار تَعِس عبد الدرهم تَعِس وانتكس..). رواه البخاري وابن حبان.

وقال ﷺ: (الولد مَبخَلةٌ مَحزَنةٌ مَجبَنةٌ مَجهَلة). رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني والحاكم.

مَبخَلة : أي أنه يَجرّ إلى البخل بالمال ليَحفظه لوَلده.

ومَحزنة: لأن الولد يُحزِن والديه عندما يتعرض للأذى.

ومَجبنة : لأنه يَمنعه مِن الهجرة في سبيل الله وعن المشي في الأرض.

ومَجهلة: لأنه يُلهيهم عن طَلب العِلم.

لذا قال النبيُّ ﷺ: (يوشِك أن يكون خَير مالِ المسلم غَنَمٌ يَتتبع بها شَعَف الجبال ؛ يَفِرّ بدِينه مِن الفِتن). رواه البخاري.

فهذه الآيات مِن قواعد القرآن العظيمة التي ينبغي التفطن لها، نسأل الله العفو والعافية والوقاية مِن الفتن.

سـورة التحريم

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وابن جرير وابن كثير في التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن (سورة التحريم) نزلَت بكاملها لتعالج ما حَصَل في بيت النبي ﷺ؛ عندما حَرّم على نفسه العسل؛ كما في صحيح البخاري.

وفي رواية الصحيحين: حَرّم على نفسه أَمَةً كانت عنده ـ وهي مارية القِبطية أُمّ ولده إبراهيم ـ لَم تَزل به "عائشة وحفصة" حتى حَرّمها على نفسه

والقصة بكاملها: أن النبي ﷺ كان يَمكث عند زينب بنت جحش ـ رضي الله عنها ـ ويَشرب عندها عَسلاً، فتَواصَت عائشة وحفصة ـ رضي الله عنهما ـ إذا دخل النبي ﷺ على إحداهن أن تقول له: (إني أَجد منك ريح مغافير)؛ والمغافير هو العسل.

فكُلٌّ منهما قالت ذلك له، فأخبرهما ﷺ إنه شَرب عسلاً عند زينب بنت جحش، وأنه حَرّمه على نفسه؛ فأنزل الله قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَ﴾التحريم: ١، إلخ السورة.

وكِلا الأمرين ـ العسل والأَمَة ـ سَببان لنزول هذه السورة، وقد جَمع بينهما أهل العلم، بجواز تَعدّد النزول وبجواز تَعدّد الأسباب للنازل الواحد، وأنه لا مانع مِن ذلك؛ خاصة مع صحة الروايتين.

وكان النبي ﷺ قد قال لحفصة: إني حَرّمتُ العَسل على نفسي، ولا تخبري أحداً؛ فأخبرَت عائشة، وكذلك الأمر لعائشة؛ فأخبرَت حَفصة، فنزلت هذه السورة تعالج هذه المشكلة، وتجعل للنبي ﷺ مَخرجاً من اليمين الذي حَلَفها، وأن يعود إلى الأَمَة التي حَرّمها على نفسه وإلى شرب العسل، ويُكَفّر عن يمينه، وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡ..﴾.

وتَحِلّة الأيمان: هي (كفارة اليمين) بأن يُكفّر عن يمينه ويأتي ما حَرّم على نفسه [1].

وقوله: ﴿وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا﴾ أَسرّ إلى عائشة وإلى حفصة أنه حَرّم (العَسل) أو (الأَمَة) على نفسه، فنبّأت بذلك وأَظهرته على سائر نسائه، فنزل الوحي يُخبره أنهما أذاعتا السِّرّ.

ولكن النبي ﷺ أعرض عن بعض ذلك؛ أدباً ورحمةً منه ، فلَم يُكثر العتاب والجدال مع زوجاته.

ثم توجه الخطاب إلى (عائشة وحفصة)؛ فقال تعالى: ﴿إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيۡهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوۡلَىٰهُ وَجِبۡرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ﴾ التحريم: ٤.

---

(١) وكفارة اليمين ـ كما في الآية ٨٩ من سورة المائدة ـ درَجتان: ١ـ إطعام عَشرة مساكين أو كِسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. ٢ـ فإن لَم يستطع فيصوم ثلاثة أيام متتابعات، ولو صام وهو قادرٌ على الإطعام فصيامه باطل ولا تبرأ ذمته؛ لأن الدرَجتان بالترتيب لا بالخيار.

وكان (عمر بن الخطاب)ﷺ قد دخل على النبي ﷺ وهو في غضبه واعتزاله من زوجاته "عائشة بنت أبي بكر" و "حفصة بنت عمر"، فقال عمر: عَسَى رَبّه إن طِلّقَكن ان يُبدِله خيراً منكن ..

فنزلَت الآية تُوافِق كلام عمر ـ كما في صحيح البخاري ـ في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَٰتٍ مُّؤْمِنَٰتٍ قَٰنِتَٰتٍ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٍ سَٰٓئِحَٰتٍ ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا﴾التحريم: ٥، وهي مِن مُوافقات عمر للقرآن.

ثم استرسلَت السورة في (الأُسرَة والأهل) ووقايتهم من النار بطاعة الله وتَجنيبهم المعاصي.

وقَصّت السورة بيوتًا أُخرى مِن بيوت النبوّة، وهو بيت نوح وبيت لوط ـ عليهما السلام ـ حيث كانتا زوجتاهما كافرتين﴿فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ﴾ التحريم: ١٠.

ثم جَعل ذلك مَثلاً للذين كفروا.

وضرب مَثلاً للذين (آمنوا) بامرأة فرعون، وأنه قد يكون الرَّجُل صالحاً والمرأة على العكس، وقد تكون المرأة صالحة كامرأة فرعون والرَّجل على العكس من ذلك كفرعون.

والعِبرة من هذه السورة بعُموم ألفاظها لا بخصوص أسبابها، فإن هذه السورة موعظةٌ وذكرى لجميع الناس في كل زمان ومكان، بأن كُلَّ بيتٍ لابدّ أن يَحصل فيه مِن الخلافات والنزاعات بين الزوج وزوجته، وأن ذلك قد يَحصل في جميع البيوت، حتى بيوت النبوة، فكيف بـمَن عدَاها..؟

وأنه يجب على كلٍّ مِن الزوجين أن يَحتمل الآخَر، ويصبر على ما يأتي منه، وأن يتواصوا بتقوى الله، وبالتوبة النصوح، وبتربية الأولاد التربية الحسنة، وأن يتغاضى الزوج ويتغافل عن هفوات الزوجة، والزوجة كذلك، حتى تَمشي أمور البيت والأُسرَة بسلام.

وقد حاول ﷺ أن يُحَرِّم على نفسه ما أُحِلّ له؛ لإقناع وإرضاء زوجاته الأخريات، ومَنعاً للنزاع والمشاكل والخلافات في البيت وفي حياة الأُسرة..

بل إنه ﷺ لَمّا عاتب عائشة وحفصة لَم يَذكُر الأمور كلها ولَم يُعدّد تفاصيل الأخطاء..، إنما ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ﴾؛ رأفةً ورحمةً بهِما، وجَبراً لخواطرهما، وهذا مِن حِكمته ورَحمته وعدله وكَمال عقله ﷺ، مما ينبغي أن نقتدي به في ذلك عند مشاكلنا الأُسرية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها [1].

(١) سورة: الملك والقلم والحاقة لَم أجد روايات في أسبابها؛ إلا عموم السبب العام للقرآن وهو هداية الناس وإرشادهم إلى العقائد الصحيحة، والتوحيد وعبادة الله تعالى.

مِن سورة المعارج

● قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ المعارج: ١ ؛ إلى آخر السورة.

روى النسائي والواحدي والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير: أن هذه الآيات نزلت في بعض كفار قريش الذين تَحدَّوا النبيَّ ﷺ، وسألوه وطَلبوا منه أن يُنزِل عليهم العذاب الذي توعّدهم الله به.

ومنهم "النضر بن الحارث"، وهو مِن طواغيت قريش ومِن الكفار الأشرار، ورُوي أنه القائل: ﴿ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ الأنفال: ٣٢ ، وهذه الآية من سورة الأنفال ؛ وقد سَبق الكلام عنها.

فبَيّنَت "سورة المعارج" أن العذاب واقع لا محالة على كل كافر ومشرك ومنافق ومعاند ومتكبر، وحينها يَعلَمون أنه الحق ؛ حين لا يَنفع الندم[1].

---

(١) النضر بن الحارث بن علقمة القرشي، مِن سادات قريش وكُبرائها، وهو أيضاً مِن رؤوس الشر والكفر والعناد ، وكان له ثقافة واطلاع بأحاديث وأفكار وعادات ديانات الفرس والروم بحكُم سفره مع والده في التجارة، وكان ينقل عاداتهم السيئة إلى مكة، لإغواء الناس وصَدّهم عن سبيل الله، ومن العادات السيئة التي نقلها إليهم عادة اللهو والغناء وجَلب القينات والمغنّيات لصَدّ الناس عن سماع القرآن الكريم، فأشبه بذلك "عمرو بن لحي" الذي جَلَب الأصنام والأوثان إلى مكة لعبادتها من دون الله، فانتشرت في مكة حتى بلغ عددها حول الكعبة أكثر من ٣٦٠ صنماً، وقد هدمها النبي ﷺ يوم فتح مكة. مات "النضر" شرّ مِيتة في (غزوة بدر) حيث قُتِل فيها وسُحِب حتى رُمِي مع قتلى كفار قريش في قليب بدر.

سـورة الـجـن

- قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾الجن: ١، إلى آخر السورة.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي وأحمد والحاكم والواحدي في أسباب النزول وأهل التفسير: أن "سورة الجن" نزلَت في نفرٍ مِن الجنّ؛ عندما استمَعوا إلى النبيِّ ﷺ وهو يقرأ القرآن، فعَجبوا منه، وآمَنوا به وتأثروا ببلاغته، ودَخلوا في الإسلام، ورَجَعوا إلى قومهم مُنذِرين.

وذلك أن النبيَّ ﷺ عندما عاد مِن (الطائف) وقد طرَده أهلها، فنزل في (وادي نخلة) ـ بين مكة والطائف ـ فبينما هو يصلي هناك أتاه نفرٌ مِن الجن يَبحثون عن سبب الحيلولة بينهم وبين خبر السماء؛ إذ إنه عند مبعث النبي ونزول القرآن حِيل بين الجن وبين خَبر السماء، وأُرسِلَت عليهم الشُّهب، **فقالوا**: إن هذا ما حَدَث ذلك إلا لشيءٍ عظيم، فتفرّقوا في مشارق الأرض ومغاربها لِيَنظُروا ما الذي حَدَث؟ وما الذي حال بينهم وبين خبر السماء واستراق السمع؟ فكانت الطائفة التي نزلَت على النبيِّ ﷺ في وادي نخلة من الجن عَثروا على الأمر، وعَرفوا الخبر، وهو الإسلام والقرآن، ورَجعوا إلى قومِهم مُنذرين، وقالوا لهم: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ الجن: ٢.

فأنزل اللهُ "سورة الجن" بكاملها في ذلك.

وفي "**سورة الجن**" أن الجن أَثنوا على الله تعالى، وأَفرَدوه بالعِبادة، وسَفّهوا مَن أشرك به شيئاً؛ فقالوا: ﴿وَأَنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَٰحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا﴾ الجن: ٤.

وتَحدّثوا عن حِراسة السماء والملائكة ورَمْيهم بالشهب وقالوا: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا﴾ الجن: ٨.

وأن الجن قد انقسَموا إلى فريقين: فريقٌ مؤمِن، وفريقٌ كافر، وأن منهم المسلمون ومنهم القاسطون؛ ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا ٱلْقَٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ الجن: ١٥.

وقد سَبق ذِكر ذلك في (سورة الأحقاف) في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا۟ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ الأحقاف: ٢٩ - ٣١، فانظُرهُ هناك.

وللتنبيه: فقد أَبطل الإسلامُ استعاذةَ الإنس بالجن، وأنها مِن الشرك والكفر، وأنها تَضرّ ولا تَنفع، حيث كان (أهل الجاهلية) إذا نَزلوا وادياً يقولون: "نعوذ بسيّد هذا الوادي من الجن"، فيتعوّذون بالجن عند الخوف، فما زادوهم إلا رهقاً؛ وقال اللهُ تعالى: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ الجن: ٦، **أي**: زادوهم إثماً وطُغياناً وعُتواً وضَلالاً وشِركاً.

فأبطل الإسلامُ الاستعاذة بالجنّ؛ وحَرّمها، واستبدَلها بالتعويذة الشرعية الإسلامية الصحيحة؛ التي فيها توحيد الله والتوكل عليه.

وأَمَر النبيُّ ﷺ أن مَن نَزل بمكان أن يقول: (أعوذ بكلمات الله التامّات مِن شَرّ ما خَلَق). وأن مَن استعاذ بهذه الاستعاذة لَم يَضرّه شيءٌ حتى يَرتحل مِن مكانه ذلك. رواه مسلم.

❁ ❁ ❁

مِن سـورة المزمل

- قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ المزمل: ٢.
- وقوله تعالى في آخر السورة: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ﴾المزمل: ٢٠.

روى أبو داود والحاكم والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير: أنه لما نزل أول سورة المزمل الذي فيه قوله تعالى: ﴿قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ كانوا يقومون الليل كقيامهم رمضان؛ سَنَةً كاملة، وبَعد سَنةٍ نزل آخِر السورة، وهو قوله تعالى: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ﴾إلى آخر الآية.

فخَفّف بذلك عليهم وعلى الأُمّة، وهذا مِن يُسرِ الشريعة ومِن رَحمة الله بعباده، وأنه لا يُكلّفهم ما لا يُطيقون.

لكن يبقى قيام الليل له فضل عظيم، وأجلّ القُرَب عند الله، وميدان لأهل الهمم العالية، يتسابقون فيه إلى الله؛ لينالوا رضاه وفَضله ورحمته.

۞ ۞ ۞

مِن سورة المدثر

● قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ۝١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ۝٤ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ﴾ المدثر: ١ ـ ٥.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي والحاكم وابن حبان عن النبي ﷺ أنه قال: جاوَرتُ بحراء ـ أي: تَعبدّتُ في غار حراء ـ فلَمّا قَضيتُ جواري هَبطتُ ـ أي: نزلتُ إلى بطن الوادي ـ فنادَى مُنادٍ، فنظَرتُ عن يميني وشمالي وأمامي وخلفي فلَم أَرَ شيئاً..

ونَظَرتُ فوقي فرأيتُ شيئاً؛ رأيتُ جبريل عليه السلام جالساً على كُرسيٍ بين السماء والأرض، فرُعِبتُ، وذهبتُ إلى (خديجة) فقلتُ: دَثروني ـ أي: أَدفئوني وغَطّوني باللباس والفراش ـ فدَثّروه وصَبّوا عليه ماءً بارداً، فأنزل الله حينئذ قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ۝١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ۝٤ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ﴾. رواه البخاري ومسلم وابن حبان.

واختلفَت الروايات ما هو أول نازل مِن القرآن؟ هل هي قوله ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ﴾ أو قوله ﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾، وكِلاهما في الصحيحين.

والـجَمع بينهما: أن رواية ﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾ أنها أول ما نزل في ابتداء الوحي؛ في الغار في رأس الجبل، ورواية ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ﴾ أي أول ما نزل بَعد انقطاع الوحي وفي بطن الوادي، لأنها نزلت ﴿ٱقۡرَأۡ﴾ ثم انقطَع الوحي فترة، ثم عاد الوحي، فكان أول ما نزل بَعد انقطاعه هو ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ﴾.

● قوله تعالى: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ المدثر: ١١ - ٣٠.

روى الحاكم والبيهقي في دلائل النبوّة وابن كثير في البداية والنهاية وابن جرير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن هذه الآيات نزلَت في المشرك (الوليد بن المغيرة) [1]، أتته قريش وقالوا: قل قولاً في القرآن، ففكر ثم قال: "أنا أَعرَفكم بالشعر والسِّحر والكهانة، والله ليس القرآن بشِعْرٍ ولا سِحْرٍ ولا كهانة، وإن له لَحَلاوةٌ وإن عليه لَطَلاوة وإن أعلاه لَمُثمِر وإن أَسفله لَمُغدِق، وإنه ليَعلوا ولا يُعلَى عليه، وإنه ليحطم ما تحته".

قالوا: لن تَرضى عنك قريش حتى تقول في القرآن قولاً، ففكر وقدر ثم قال: إنه سِحْرٌ يؤثر، قال هذه الكلمة ليس جهلاً ولا اعتقاداً، بل كِبراً وبطَراً، وهو يعلم أنه كاذب، فأنزل الله فيه قوله: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ يُخاطِب اللهُ رسولَه يقول: يا محمد، ذرني والوليد ابن المغيرة، كان وحيداً

(١) "الوليد بن المغيرة" سيّد من سادات قريش، وفصيح وشاعر مِن أشهر فُصحائها وشُعرائها، إضافةً إلى غِناه وكَثرة أمواله وولده، فلَه عَشرة أولاد، كُلّهم يَحضُرون معه ويُشاهدهم أمامه ولا يفارقونه في حَضر ولا سَفر، وله أموال طائلة وتجارة كبيرة في مكة والطائف وله بستان في الطائف كبير لا تنقطع ثمرته صيفاً ولا شتاءً، وهو أبو الصحابي الجليل "خالد بن الوليد" رضي الله عنه.

فقيراً، ليس معه مال ولا ولد، فأوجده الله مِن العَدم، ورزقه من الولد، ومد له في الأموال وجعل أولاده شهوداً يحضرون معه في كل مكان، ﴿وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ أي يَطمع أيضاً في المال والولد، ﴿كَلَّآ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِـَٔايَٰتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا﴾ أي سوف يُرهِقه يوم القيامة الصعود في جبال النار، فإنه ـ كما روى الترمذي والحاكم بسندٍ صحيح ـ أن في النار صخرة عظيمة أو جبل عظيم؛ يَصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ثم يهوي منه في النار سبعين خريفاً، وكلما هوى عاد، هذا هو الصعود، نسأل الله العافية.

وماذا كان ذنبه وجريمته؟

﴿إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ بَسَر بوَجهه، وقَطّب بعينه وجبينه، ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ﴾ أدبر مستكبراً، ﴿فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ﴾ أي: القرآن ﴿إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ﴾.

ثم هدده الله مرةً أخرى فقال: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ﴾ أي: تَلُوح بِشر الناس ـ أي بشرَتهم وجلودهم ـ وتَلحَقهم النار.

وهذه المرة الثالثة التي يأتي في القرآن تهديد (الوليد بن المغيرة) وتوعّده بالعذاب؛ لِمَا فعل وصَنع وتكبّر وتَجبّر وحارب اللهَ ورسوله وكتابه ودينه.

فقد سبق في "سورة القلم" أن الله ذمّه وتوَعّده فقال: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾

سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ﴾ ؛ وهو "الوليد بن المغيرة" يُضرَب على أنفه بعَلامة يُعرَف بها، ويساق إلى النار.

فإنه وَصَف القرآن بأنه ﴿أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾القلم: ١٥.

ووَصَفه مَرّةً أُخرى بأنه ﴿سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾المدثر: ٢٤. فتوَعّده الله بالعقاب الشديد.

وكان له عَشرة أبناء، كلهم يُحيطونه، ويَعتزّ بهم، ويَحتمي بهم، ولَم يُسلِم منهم إلا ثلاثة؛ منهم (خالد بن الوليد) فإنه مِن أولاده، أَسلَم ٧هـ، وحَسُنَ إسلامه، وصار بَطلاً وقائداً من أبطال المسلمين.

● قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ﴾ المدثر: ٣١.

روى البيهقي والواحدي والسيوطي في أسباب النزول بسَندٍ فيه مقال لكنه يتقوّى بكثرة طُرُقه: أن هذه الآية نزلت عندما استهزأ "الوليد بن المغيرة" ومَن معه مِن كفار قريش بملائكة الله الكرام؛ لَمّا سمعوا قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ - أي: على النار تسعة عشر مِن الملائكة خزنة النار - فسَخِر كفار قريش مِن ملائكة الله، **وقال قائلهم**: أَيعجز كُلّ عَشرة منكم أن يَبطش بواحد مِن هؤلاء الملائكة؟، فأنزل اللهُ هذه الآية تردّ عليهم بأن "أصحاب النار" ليسو بشراً وليسو صغاراً؛ ولكنهم ملائكةٌ عِظام، والتصديق بهم من أركان الإيمان.

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإنه يَجب على المؤمِن أن يؤمِن ويوقِن بملائكة الله الكرام، وأنهم خَلْقٌ عظيم، ذوو أجسام عظيمة، وفيهم نورٌ وبهاء وجلال، مِنهم الموكل بقبض أرواح الموتى، ومنهم الموكل بالسحاب، ومنهم الموكل بالمطر، ومنهم الموكل بالوحي - وهو جبريل وهو أفضل الملائكة عليه السلام - ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم؛ ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَٰتِبِينَ﴾ الانفطار: ١١، فهذه وظائف الملائكة الكرام عليهم السلام.

وقال النبي ﷺ: (أَذِن لي ربّي أن أُحدّثكم عن مَلَك مِن حَمَلة العرش، رِجلاه في الأرض السفلى، ورأسه عند العرش فوق السماء السابعة، وما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة سنة). رواه أبو داود وصححه الألباني.

وفي الصحيح أنه ﷺ رأى جبريل على هيئته وخِلْقته التي خَلَقه الله عليها وقد سَدّ الكون مِن أقصاه إلى أقصاه، وله ستمائة جناح. رواه البخاري ومسلم.

فهذا يَدل على عِظَم الملائكة وكبير خَلْقهم، وأنهم مِن جُند الله، يجب الإيمان بهم واحترامهم، والإيمان بما وُكّلوا به مِن أعمالٍ ووظائف.

۞ ۞ ۞

مِن سـورة القيامة

● قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ﴾ القيامة: ١٩.

هذه الآيات خِطابٌ مِن الله ـ تعالى ـ للنبيِّ ﷺ أن لا يَتعجل قراءة القرآن عند نزوله عليه.

ففي صحيحَي البخاري ومسلم وعند النسائي والترمذي وأحمد: أنه ﷺ كان إذا نزل عليه مَلَك الوحي ـ جبريل عليه السلام ـ بالقرآن فإنه ﷺ يُحرّك به شَفَتيه يَتعجّل تلاوته وقراءته مَخافة أن يَتفلّت منه، فأنزل اللهُ هذه الآيات يَنهَاهُ أن يَتعجّل قراءة القرآن حتى يَكتمل استماعه إليه، ووَعده بثلاثة أُمورٍ عظيمة:

الأول: ﴿جَمْعَهُۥ﴾ أي جَمع وحِفظ القرآن في صدر النبي ﷺ.

الثاني: ﴿وَقُرْءَانَهُۥ﴾ أي إثبات وتقويم قراءته في لسانه.

الثالث: ﴿بَيَانَهُۥ﴾ أي تَبيينه وتوضيحه وإلهامه معانيه وأحكامه.

فاللهُ ـ تعالى ـ تَكفّل لرسوله بجَمع القرآن وقراءته وبيانه، ولكنه أَوكَل إليه الاتباع والعمل؛ فقال: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ﴾.

والعِبرة بعُموم هذه الآيات لا بخصوص سببها، فكُلّنا مُخاطَبون بقراءة القرآن وتعَلّمه وتعاهُده والعمل به واتّباع تعاليمه وهَديه وأحكامه.

وللفائدة: راجع أسباب نزول سورة "طه" عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ﴾ طه: ١١٤.

سـورة عبس

- قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ..﴾، إلى آخر السورة.

روى الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه وابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن "سورة عبس" نزلَت في شأن الصحابي الجليل (عبدالله ابن أُمّ مَكتوم) رضي الله عنه [(١)]؛ عندما أتى إلى النبي ﷺ يسأله ويقول: عَلّمني يا رسول الله، وكان مُقبلاً على رسول الله يريد العِلم والهداية والخير، وكان النبي ﷺ حينها يُخاطِب عِلْيَة قريش وكُبرائها ـ مِثل أبي جهل وأبي لهب وأُمّية بن خَلَف وطائفة مِن كفار قريش؛ يُكلّمهم ويدعوهم إلى الله ويَرجو هدايتهم.

فلما جاء عبدالله بن أُمّ مكتوم ـ وكان أعمى لا يُبصر ـ أَعرَض عنه النبيُّ ﷺ وعَبس في وجهه، وأقبل على كُبراء قريش؛ ليس إلا لاستئلافهم؛ رجاء هدايتهم وإسلامهم.

---

(١) ابن أُمّ مكتوم هو الصحابي الجليل: عبدالله بن قيس القرشي، مِن كِبار وفضلاء الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام في مكة، وكان أعمى، وسُمّي بأُمّه أُمّ مكتوم، و لمكانته عند النبي ﷺ كان يَستخلِفه على المدينة، استخلفه عليها أكثر مِن ثلاثة عشر مرّة أثناء خروجه للغزو والسفر، واستخلفه عليها عندما ذهب لحجة الوداع، كذلك كان ﷺ يستنيبه على الصلاة بعده إذا ذهب في سفر أو غزوة، لأن الأعمى مرفوعٌ عنه الحرج، وكان ابن أبي مكتوم يؤذن الأذان الثاني لصلاة الفجر في رمضان، وبلال يؤذن الأذان الأول. مات ابن أمّ مكتوم شهيداً في غزوة القادسية؛ عام ١٥ هـ رضي الله عنه وأرضاه.

فأنزل الله هذه الآيات يُعاتِب النبيَّ ﷺ على تولّيه عن الأعمى ابن أم مكتوم رغم إقباله ورغبته، وعلى إقباله وتصَدّيه لكفار قريش رغم كِبرِهم وإعراضهم، وقد كان ﷺ يَقصد مِن ذلك أن يَستعطِف كفار قريش ويَستميلهم راجياً هدايتهم، ولكن الهداية بيد الله.

وفي عِتاب اللهِ لرسولهِ فائدتان:

الأولى: أن الله عاتبه فقال: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ﴾ أتى بها بضمير الغائب، وليس بضمير المخاطَب، فلَم يَقُل: عَبستَ وتوليتَ؛ إكراماً للنبي ﷺ ومُراعاة لخاطره ومقامه.

والفائدة الثانية: أن عِتاب الله لرسوله يَدل على أن القرآن من عند الله، وفيه رَدٌّ على الأفّاكين الذين قالوا: إن الرسول اختَلق القرآن.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها..

فإنه يَنبغي ـ كما قال ابن كثير في التفسير ـ أن تَكُون الدعوة عامّة للشريف والضعيف والصغير والكبير والرفيع والوضيع..، فهي للجميع، يَستوون فيها، ولا يُخَصّ أَحَدٌ دون أَحَد.

كما أنه لايجوز الاستخفاف بأَحَد، ولا يُستهان بشأن المسلم وشَرف التواضع وفضله..

وروى ابن حبان وأحمد والحاكم بسنَدٍ صحيح: أن كفار قريش أتوا النبيَّ ﷺ وعنده طائفة مِن المستضعَفين الذين كانوا يُعَذبون في مكة ـ كعبدالله بن مسعود، وبلال بن رباح، وصهيب الرومي، وخباب بن الأرت ـ فقال

هؤلاء المشركون: يا محمد اطرُد هؤلاء السفلَة مِن عندك حتى نُجالسك، فذمّهم الله ونهى رسولَه أن يَسمع كلامهم أو أن يَطرد المؤمنين المستضعَفين إرضاءً لهؤلاء المتكبرين؛ وقال تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ الأنعام: ٥٢ [1].

❁ ❁ ❁

(١) راجع سورة الأنعام هُنا ص٩٩ عند سبب نزول هذه الآية.

مِن سـورة المطففين

● قوله تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ المطففين: ٦.

روى النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه ابن حجر والألباني وابن كثير في التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآيات نزلَت في (أهل المدينة) عندما هاجر إليهم النبيُّ ﷺ وكانوا يَبخسون الناس الكيل.

وفي روايةٍ أخرى صحيحة: مِن أَبخس الناس كَيلاً، أي: كانوا يُنقِصون ويَزيدون ويَغشّون ويُدلّسون ويُخادِعون ويُخدَع الناس في بيعهم وشرائهم؛ فأَنزل اللهُ هذه الآيات..، فلما سَمِعوها وقرأؤوها أَحسَنوا الكَيل بَعد ذلك، **أي**: تابوا واستغفَروا ورَجعوا عن التطفيف وعن الغش وعن الخداع التدليس، وأَحسَنوا التعامل، وأَوفَوا الكيل والميزان للناس.

والعِبرة في هذه الآيات بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإنها تحذيرٌ عظيم للمؤمنين إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة؛ بأَشدّ عِبارات تحريم التطفيف في الكيل والميزان وفي غش الناس.

وهذه فضيلةٌ عظيمةٌ؛ ومَنقَبةٌ كبيرة لأهل المدينة، وسُرعة استجابتهم لله وللرسول، وتوبتهم بترك التطفيف؛ لَمّا عَلِموا خُطورته وتحريمه وعقابه

العظيم؛ وهو (الويل)؛ قيل: إنه وادٍ في النار في قَعرِ النار، نسأل الله العفو والعافية.

ولَم يأتِ في فواتح سور القرآن ﴿وَيْلٌ﴾ إلا في هاتين السورتين: المطففين والهمزة.

فأما في "المطففين" ففيها التحذير من الاعتداء على (أموال) الناس: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾.

وأما "الهُمَزة" فيها التحذير من الاعتداء على (أعراض) الناس: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾.

فينبغي على كل مؤمِن أن يَخاف الله وأن يتقيه، وأن لا يُطَفف الكيل والميزان، وأن يَحذر مِن غش الناس وخداعهم والتدليس عليهم وهضم حقوقهم الحسيّة والمعنويّة، فهذا مِن المحرَّمات التي تُوُعِّد عليها بالعقاب العظيم.

سـورة الضحى

● قوله تعالى: ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ۝١ وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣ وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ ۝٤ وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ ﴾الضحى: ٣.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي وأحمد وابن جرير في التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن هذه السورة نزلت عندما اشتكى ﷺ ليلتين أو ثلاث؛ فلَم يَقُم، فجاءته امرأةٌ ـ هي أُمّ جميل زوجة أبي لهب، فقالت: يا محمد: إني لأَرجو أن يكون شيطانك قد ترَكك ولَم يأتك.

وفي روايةٍ: أن المشركين كانوا يَستهزؤون بالنبيِّ ﷺ عندما انقطع الوحي عنه فترةً، وقالوا: إن رَبّه قد ودّعه وترَكه وقَلاه، فأنزل الله هذه السورة ردًّا عليهم؛ يُقسِم الله فيها بالضحى وبالليل أنه ما ترَكك ربّك.

● قوله تعالى: ﴿ وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ ۝٤ وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ ﴾ الضحى: ٥.

روى ابن جرير في التفسير والوادعي في أسباب النزول والحاكم في روايةٍ صحّحها ووافقه الذهبي: أن النبيَّ ﷺ لَمّا نزلَت عليه هذه السورة ـ سورة الضحى ـ وعُرِض عليه ما هو مفتوحٌ على أُمّته مِن بَعده مِن الكنوز ومِن القُرى .. سُرّ ﷺ بذلك، فأنزل الله عليه قوله: ﴿وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ ..﴾.

مِن سـورة العلق

● قوله تعالى: ﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ۝٦ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ۝٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ ۝٨ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۝٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ۝١٠ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰٓ ۝١١ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰٓ ۝١٢ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ ۝١٣ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۝١٤ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ۝١٥ نَاصِيَةٍ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝١٦ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ۝١٧ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ۝١٨ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب﴾العلق: ٦ – ١٩.

روى مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي وابن حبان وابن جرير وابن كثير في التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآيات نزلت في المشرِك (أبي جهل) لعنه الله، عندما كان يستهزئ بالنبيِّ ﷺ؛ ويُهدّده إذا سجد عند الكعبة، وينهاه عن السجود وعن الصلاة، **ويقول**: "هل لا تزال يا محمد تُعفّر وجهك عند الكعبة؟ ـ يقصد أنه يسجد عند الكعبة ـ فلئن رأيتُك تَسجد لأَطَأنّ رَقبتك، وإنك تَعلَم أن ما بها نادٍ أكثر مِنّي.."، فأنزل الله هذه الآيات تَردّ عليه.

ثم تقدّم هذا الطاغية ـ أبو جهل ـ إلى النبيِّ ﷺ وهو يُصلّي وزَعم أنه يطأ رقبته، فلما اقترب منه رُعب ونكص وتَقهقر على عقبيه خائفاً وجلاً..، فقالوا له: ما لَكَ وما بك؟! **فقال**: إن بيني وبين محمدٍ لَخَندَقاً مِن نارٍ وهَولاً وأَجنحة.

فقال النبي ﷺ: **(أما إنه لو دَنا مِنّي لاختَطفَته الملائكة عضواً عضواً)**.

وأنزل الله حينئذ قوله: ﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ﴾ الإنسان هو "أبو جهل" ولكن أتى بلَفظ العُموم وأراد به الخصوص؛ لتكون العِبرة في هذه الآيات بعُموم

لَفظِها لا بخصوص سببها، فالإنسان الفاسق ضعيف الإيمان والتقوى والعِلم إذا استغنى فإنه يَطغَى، ﴿ كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ۝٦ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ۝٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ ۝٨ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۝٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ﴾ أي "أبو جهل" يَنهى محمداً ﷺ إذا صلى وسجد.

إلى أن قال تعالى: ﴿ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ ﴾ أي أبو جهل، ثم هدّده فقال: ﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۝١٤ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ۝١٥ نَاصِيَةٍ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝١٦ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ﴾ لأن أبا جهل قال: ليس في مكة أكثر نادٍ مِنّي؛ فزَجره اللهُ وقال: ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ۝١٧ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ والزبانية: هُم ملائكة العذاب يَتخطّفونه.

ثم وَجّه اللهُ الخطاب لرسوله فقال: ﴿ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ﴾.

العِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها.

فالمؤمن يجب عليه أن يتمسّك بدينه، وأن لا يُطيع الفاسقين والعاصين؛ الذين يُحاولون أن يَحرِفوه عن دِين الله وشَرعه وهَديه؛ فهذا مما نُهي المؤمن عنه، ﴿ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ﴾، وهذا في معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴾ الكهف: ٢٨، وقول الله لرسوله: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ الأحزاب: ١، والأمر له ولأُمته عامّة.

سـورة الكوثر

- قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ﴾.

روى البزّار وابن أبي شيبة في مُصنّفه وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن سورة الكوثر نزلت عندما سَخِر الكفار والمشركون من النبي ﷺ؛ وذلك عندما ذهب اليهودي "كعب بن الأشرف" إلى مكة، فقالت له قريش: ألا ترى إلى هذا المُنبَتر مِن قومه؟ يَزعم أنه خيرٌ مِنّا، ونحن أهل الحجيج والسدنة والسقاية..

كذلك لَمّا مات ابنُ النبيِّ ﷺ "إبراهيم" قالوا: إنه انبَتر، فأَنزل الله هذه السورة تَسلِيةً للنبيِّ ﷺ، وتَعزيةً له، وردًّا عليهم، وقال تعالى: ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾الكوثر: ١، والكوثر: هو أعظم أنهار الجنة.

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ﴾ الكوثر: ٣، أي الذي شَنأكَ وكَرِهك ورمَاك بأنك مُنبتر هو الأبتر.

۞ ۞ ۞

سـورة الكافرون

● قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٢ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۝٤ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾.

روى الطبراني والواحدي والسيوطي في أسباب النزول والقرطبي في تفسيره والصابوني في صفوة التفاسير بأسانيد وطُرق يُقوّي بعضها بعضاً: أن كفار قريش أتوا النبي ﷺ يُشاوِرونه في دينه ودعوته، يقولون: يا محمد، اعبُد آلِهتنا سَنَة، ونَعبد إلهك سَنَة، فتَعْبُد ما نَعبُد، ونَعْبُد ما تَعبُد، ولنشترك نحن وأنت في أَمْرِنا كلّه..، فأنزل الله هذه السورة تنهاه عن ذلك؛ والأمر له ولأُمّته.

والعِبرة في هذه السورة بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها؛ فإن المؤمنين مُخاطَبون بها في كل زمان ومكان إلى أن يَرِث اللهُ الأرضَ ومَن عليها.

وهذه السورة هي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين؛ وهي السورة التي قَطَعَت أطماع الكافرين، وفَصَلَت النزاع بين الفريقين؛ أهل الإيمان وعَبدة الأوثان، وفيها الردّ على الكافرين على فِكرتهم السخيفة.

والمؤمن لابد أن يُحقّق عقيدة الولاء والبراء؛ بموالاة المؤمنين، والبراءة من الشرك والمشركين، ولهذا شَرع النبيُّ ﷺ قراءة هذه السورة (الكافرون) في الركعة الأولى مِن: راتبة صلاة الفجر وراتبة صلاة المغرب وركعَتَي الطواف، فهذه المواطن يُسَنّ ويَتأكد قراءة هذه السورة فيها. رواه البخاري ومسلم.

سورة النصر

- قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾.

نزلت هذه السورة على النبي ﷺ يوم فتح مكة.

وروى البخاري ومسلم وابن جرير وابن كثير في التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن هذه السورة الكريمة نزلَت للتذكير بنصر الله وفَتحه، والتذكير بحمده وشُكره، والإكثار مِن ذِكره على ما أنعم به على رسوله وعلى المسلمين من الفتح العظيم؛ فتح مكة وما بَعده.

وقوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ أي إذا حَصل، وقد حَصَل وهو فتح مكة، وكُلّ فَتحٍ على المؤمنين في كل زمانٍ ومكان.

﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ "الناس" المقصود بهم كفار قريش والمشركين من العرب في أنحاء الجزيرة العربية واليَمن وغيرها؛ دَخلوا ـ يوم فَتْح مكة ـ في دِين الله أفواجاً ـ أي جَمَاعات وراء جَماعات ـ بَعد أن كانوا يَدخلون واحداً واحداً واثنين اثنين؛ على خِيفَة وخُفْيَة..

فأنزل اللهُ هذه السورة على النبيِّ ﷺ أن يُسبّح بحمد رَبّه ويَستغفره، أي: يسبح اللهَ حامِداً له على ما مَنّ به مِن الفتح والنصر؛ تواضعاً وشكراً له سبحانه وتعالى.

وفي صحيح مسلم: عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ﷺ كان يُكثِر مِن قَول: (سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه)، ويقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك الله ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي). تقول ـ رضي الله عنها ـ: كان ﷺ يتأوّل القرآن بذلك؛ فيَدعو به في الركوع وفي السجود.

وقالت: لِمَ تُكثر منها يا رسول الله؟ فقال ﷺ: (خَبّرني ربّي أني سأَرى علامةً في أُمّتي؛ فإذا رأيتها فإني أُكثِر مِن قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، وقد رأيت تلك العلامة؛ وهي ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ أي فتح مكة، ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾).

فكان ﷺ يُكثِر مِن التسبيح والتحميد والاستغفار؛ تَمجيداً لله وشكراً له سبحانه.

وقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ أي: إنه لا يزال كثير القبول للتوبة مِن المسبّحين والمستغفرين؛ على مَرّ الزمان.

فالعِبرة في هذه السورة بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب، ففيها موعظة لكلّ مؤمِن أن يَعرِف نعمة الله وفضله، ويَشكره على نصره ودِينه، ويُكثر مِن تسبيحه وتحميده، ومِن قَول: (سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه)، وكذلك يُكثِر مِن قَول: (سبحانك الله ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي) في صلاته في الركوع والسجود وفي أذكار الصباح والمساء وفي غيرها.

ثم إن هذه السورة نُعِي النبيُّ ﷺ، وفيها الإشارة لقُرب أَجله، وقُرب رَحيله ووداعه الدنيا، ولذلك سماها بعض المفسّرين بـ"سورة التوديع"؛ لأنه ﷺ قال لعائشة لما نزلت هذه السورة: (ما أراه إلا حُضور أَجلي)؛ حيث نزلت هذه السورة في يوم الفتح، ونزلت أيضاً في حجة الوداع، ثم نزل بَعدها: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾ المائدة: ٣.

ولَم يَبقَ ﷺ بَعدها إلا أياماً قليلة ثم توفّاه الله ولَحِق بالرفيق الأعلى.

ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان عُمر يُدخِلني مع أشياخ بدر ـ أي: مع كبار الصحابة، وابن عباس من صغار الصحابة ـ فكان بعضهم يَجد في نفسه من ذلك، ويقول: لِم تُدخِله يا عُمر ولنا أبناءٌ مِثله؟ فيقول عمر: إنه حيث عَلِمتم ـ أي: إن ابن عباس هو حَبر الأُمّة وترجمان القرآن، وقد دعا له النبي ﷺ فقال: (اللهم فَقِّه في الدين وعَلِّمه التأويل)، فدعاه عُمر يوماً وأدخله ليُريهم، ثم سأله، فقال: يا عبد الله ابن عباس، ماذا تقول في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾؟ فقال بعضهم: إن الله يأمرنا فيها بالاستغفار والتسبيح، وسَكَت بعضهم، فقال عبدالله بن عباس: لا، ولكن فيها إشارة إلى قُرب أَجلِ رسول الله ﷺ، وفيها يُخبر اللهُ رسولَه بأنه قد دنا أَجَله، فقال عمر بن الخطاب: صَدَقت، ما أعلم منها إلا ما تَقُول. رواه البخاري ومسلم.

سـورة المَسَـد

● قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۝٤ فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والنسائي والترمذي وابن كثير في التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن هذه السورة نزلت عندما أُمِر النبيُّ ﷺ أن يُنذِر عَشيرته الأقربين، ويبدأ بدعوتهم إلى الله، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ الشعراء: ٢١٤، فصَعد ﷺ على الصفا، ونادى في بطون قريش حتى اجتمعوا جميعاً، ومَن لَم يستطع أَرسل رسولاً لينظر، فلما اجتمعوا ـ وكان فيهم قرابة النبي ﷺ وأعمامه ـ **قال لهم**: (أرأيتم لو أَخبَرتُكم أن خَيلاً بالوادي تريد أن تَغِير عليكم؛ أتُصَدّقوني؟) قالوا: نعم؛ ما جَرّبنا عليك إلا صِدقاً، فقال ﷺ: (إني نذيرٌ لكم بين يدَيْ عذابٍ شديد).

فقام أبو لهب ـ عَمّ النبيِّ ﷺ ـ وقال: تَبًّا لك، ألهذا جَمَعتنا؟! فأَنزل الله فيه هذه السورة: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾، فتوَعّده الله بالنار المتلهِبة التي تصيبه في الآخرة، وذلك لتكذيبه وإيذائه لرسول الله، وعداوته وصَدّه عن سبيل الله، ومعاداته لرسالة الإسلام.

وكذلك (زوجته أُمّ جميل) كانت تؤذي النبيَّ ﷺ وتكذبه وتصدّ عنه، وكانت تَحمِل الشوك وتَضعه على طريقه ﷺ وهو ذاهبٌ للصلاة في المسجد الحرام.

وروي أنها أَخذت فِهْراً ـ حَجَراً كبيرًا ـ في يدها؛ وذهبَت تريد به وجهَ رسول الله ﷺ.

فتوَعّدها الله مع زوجها؛ وقال: ﴿وَٱمۡرَأَتُهُۥ﴾ أي: امرأة أبي لهب ﴿حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ ۝٤ فِي جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّسَدِۭ﴾، وهذا مِن أشنع أنواع التهديد والوعيد، نسأل الله العفو والعافية.

❁ ❁ ❁

سـورة الإخلاص

● قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴾.

روى الترمذي والطبراني وابن خزيمة والحاكم وابن كثير وابن جرير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن "سورة الإخلاص" نزلت عندما قال بعض المشركين: يا محمد، انسِب لنا ربّك.

وقال بعض اليهود: يا محمد، صِفْ لنا ربّك الذي بعثك، فأنزل الله هذه السورة تُبيّن وحدانية الله، وأنه الأَحد، الصمد، وتؤكّد وحدانيّة الله وكماله وجلاله وتنزّهه عن الشريك والندّ والصاحبة والولد.

ففي الآية الأولى في قوله: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴾ نفَى الكَثرة والعَدَد، فهو واحدٌ أَحَد.

وفي قوله: ﴿ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴾ أي: الذي يَصمُد إليه ويَقصِد إليه كُلّ مخلوق وكُلّ أَحَد.

وقوله: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ نفَى الزوجة والولد، كما قال تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ﴾ الأنعام: ١٠١.

وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴾ ليس له كُفؤ، ولا مَثيل، ولا شَبيه، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١.

فنفَى الكَثرة والعَدَد، ونفَى الحاجة إلى أيٍّ أَحَد، ونفَى الزوجة والولد، وبيّن أنه ليس له كُفواً أَحَد، ولا مثيل له ـ تعالى ـ وهو الواحد الأَحَد.

وهذه السورة مِن عظائم السّوَر؛ لأنها توحيدٌ كُلّها، وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنها تَعدِل ثلث القرآن.

ووَجْه كَونها تَعدِل ثلث القرآن:

أن القرآن (مَواعظٌ) و(أحكام) و(توحيد)، و"سورة الإخلاص" توحيدٌ بجميع آياتها؛ فكانت بذلك ثلث القرآن في أجرها وثوابها.

ولذلك فإن الاكتفاء بها عن القرآن وقراءته يُعتبر مِن الهجران المحرم نحو القرآن الكريم، ولا يَحصُل منها ما يَحصُل من مجموع باقي القرآن مِن التدبر والفقه والوعظ والأحكام، فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب والجزاء، وليس في الإجزاء، فجزاؤها وثوابها هو كثواب ثلث القرآن، أما أنها تُجزي وتُغني عن قراءة ثلث القرآن فهذا غير صحيح وغير مقصود.

المعوّذتان: الفَلق والناس

روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن النبي ﷺ كان يَتعوّذ مِن الجانّ وعَين الإنسان، وأصابه وَعَك ووَجع وأَلَمٌ شديد، وتبيّن أن ذلك الوجع مِن سِحرٍ أصاب رسول الله؛ سَحَرَه به اليهودي "لبيد بن الأعصم"؛ حيث أَخذ مِشاطةً مِن مِشاطة شَعر النبي ﷺ، فوَضَعها في جوف طَلْعِ نخلٍ ذكَر، ورماه في بئرٍ مهجورة في نواحي المدينة، حتى وُعِك النبي ﷺ وكان يَتخيّل أنه يأتي أهله ولَم يأتهم.

وذات ليلة ـ وهو نائم ـ أتاه رَجُلان، فأَقعداه، وقال أحدهما للآخر: إن الرَّجُل مَطبوب ـ أي: مسحور ـ فقال الآخَر: مَن سَحَرَه؟ قال: سَحَره لبيدُ بن الأعصم ، فلما أَصبح النبي ﷺ أتى البئر ومعه بعض أصحابه، واستَخرج السِّحر منها، وحَلّه وأبطله.

وفي الصحيح: أنه ﷺ لقي هذا السِّحر معقوداً بإحدَى عَشرة عُقدة؛ مغروزة بالإبر.

فنزلت المعوذتان الفلق والناس، وهما إحدى عشرة آية، فسورة الفلق خمس آيات، وسورة الناس ست آيات، فالمجموع إحدى عشرة آية، فكان النبي ﷺ كلما قرأ آيةٌ انـحَلَّت عُقدة مِن عُقَد السِّحر، حتى وجد ﷺ مِن نفسه خِفّة، وانحلّت العُقدة الأخيرة، وبَطَل السِّحر، وقام ﷺ كأنما نشط من عقال.

ثم داوم ﷺ على سورتَي الفلق والناس، يستشفي بهما، وشَرع لنا ﷺ أن نقرأ هاتين السورتين دُبر كل صلاة، وبَعد صلاة الصبح والمغرب ثلاث مرات، وقال ﷺ: (أنزلت عليّ آيات لَم يُرَ مِثلَهنّ قَطّ: المعوذتان) رواه مسلم في صحيحه.

وقال ﷺ: (قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما تعوّذ المتعوّذون بأفضل منهما). رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني.

فهاتان السورتان دواءٌ وشفاءٌ واستشفاء وعلاج للنبي ﷺ ولأُمّته إلى يوم القيامة، فهُما علاج وشفاء مِن السِّحر ومِن العَين، ومِن القلق والهم والوسوسة..، ومِن كثيرٍ من الأمراض.

وفي سورة الفلق الاستعاذة بالله مِن أربعة شرور: شر ما خَلَق مِن الدواب المكروهة، ومِن شرّ الليل إذا أَظلم، ومنِ شر السِّحر، ومِن شرّ الحسد والعين.

وفي سورة الناس الاستعاذة بالله مِن مَرَضٍ واحد؛ هو أَخطر منها كلها، وهو (مَرَض الوسواس)،أي وسوسة الشيطان وأفكاره وتَخييلاته وتلبيساته التي يُلقيها في صدور الناس، وشَمِل ذلك شياطين الجن والإنس، فقال: ﴿مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ﴾؛ ليبيّن أن (شياطين الإنس) لا يَقلّون خَطراً عن شياطين الجن، في الأذى، وفي تدبير الشرور.. فأوجب علينا أن نستعيذ بالله وأن نقرأ هاتين السورتين بإخلاص وتفكُّر، وفي أوقاتها المشروعة؛ في الصباح وفي المساء، وبَعد كل صلاة، وعند النوم.

وكان النبي ﷺ إذا أوى إلى فِراشه فإنه يَجمَع كفّيه ثم يَنفث فيهما ثم يقرأ فيهما بسورتَي الفلق والناس، ثم يَمسح بهما رأسه وما أَقبل مِن جَسَده. رواه البخاري وأبو داود وابن حبان.

وقال ﷺ لأَحَد أصحابه: (قل: قل هو الله أحد، والمعوّذتين حينما تُمسي وحين تُصبح ثلاث مراتٍ تَكفيك مِن كُلّ شيء). رواه أبو داود والترمذي وقال: حَسَن صحيح.

❁ ❁ ❁

الباب العاشر

القراءات القرآنية

تعريفها وملآنتها

وأثرها في التفسير والفقه والأحكام

المبحث الأول

تعريف القراءات القرآنية والفَرق بين القراءة والرواية والطريق والوَجه

في اللغة: القراءات مفردها قراءة، تدور حول معنى الجمع واقتران الشيء بالشيء، فيقال: قرأت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه لبعض[(١)].

واصطلاحًا؛ هي: «ما أنزل الله تعالى من الكيفيات الغير متعارضة لأداء كلمات وألفاظ القرآن الكريم تيسيرًا على الأمة، منسوبة لناقليها»[(٢)].

وتعريفٌ آخَر؛ هي: «المسائل والكيفيات المتعلقة بنطق كلمات القرآن وطُرق أدائها اتفاقًا واختلافًا مع عَزوِ كُلّ وجهٍ لناقله»[(٣)].

وقد فَرّق علماء القراءات بين: القراءة، والرواية، والطريق، والوجه:

فالقراءة: هي ما أُخذ عن الإمام القارئ الناقل ونُسب إليه؛ كقولهم: قراءة نافع وتشمل رُواته.

والرواية: هي ما نسب للآخذين عن الإمام؛ كقولهم: رواية ورش عن نافع، ورواية حفص عن عاصم.

والطريق: هو ما نُسب لمن أخذ عن الرواة ونَقَل عنهم وإن نَزل، كقولهم: رواية قالون عن نافع من طريق أبي نشيط، ورواية البزي عن ابن كثير من طريق أبي ربيعة.

---

(١) معجم مقاييس اللغة (٥/٩٧)، وانظر: تاج العروس لمحمد الزبيدي (١/١٠١).

(٢) البرهان للزركشي (٣/٣١٨)، ولطائف الإشارات لشهاب الدين القسطلاني (١/١٧٠).

(٣) البدور الزاهرة للقاضي ص٧، وانظر: المغني في توجيه القراءات د. محمد محيسن (١/٤٥).

والوجه: هو اختيار القارئ من كيفيات الاختلاف في القراءة ؛ ومثاله: في الوقف على قوله تعالى: ﴿ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾ فيه ثلاثة أوجه، هي: السكون، والروم، والإشمام.

ومِن حيث المد: فيها ثلاثة أوجه، هي: الطول والتوسط والقصر.

وكقولهم: في المد المنفصل ثلاثة أوجه جائزة، هي: الطول ٥ حركات، والتوسط ٤ حركات، والقصر حركتان بحركة الإصبع.

وكقولهم في قوله تعالى: ﴿ضَعْفٍ﴾ الروم: ٥٤؛ عند حفص فيها وجهان جائزان: فتح الضاد وضمها ؛ والمقدّم الفتح[١].

تنبيه: التفريق بين القراءات والروايات والطُّرُق تفريق وجوب، فيجب التفريق بينها، ولا يجوز الخلط بينها ..

فعندما ينتقل القارئ من رواية إلى رواية دون التفريق بينهما فإن هذا يسمى خلطًا وتركيبًا، ولا يَصحّ عن أهل القراءة والأداء.

أما (الأوجه) فالتفريق بينها على وجه الجواز لا الوجوب؛ لأنها قائمة على الاختيار؛ إذ كلها صحيحة، فبأيّها قرأ القارئ صح وجاز ؛ كالمنفصل لحفص مثلاً من طريق "طيبة النشر" فيه الأوجه الثلاثة، فللقارئ اختيار ما يشاء منها، الطول أو التوسط، أو القصر، لكن يثبت على الوجه المختار ولا يخلطه بغيره حال التلاوة[٢].

كما يجب أن نعلم أن القراءات توقيفية ، نتوقف فيها عند الوارد المنقول الثابت، ولا يجوز التغيير والتبديل فيها، ولا مجال للرأي ولا الاجتهاد فيها.

---

(١) سراج القارئ لعلي العذري ص١٣ ، والإتقان للسيوطي ١/ ٢٠٩ ، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ؛ للقاضي ص١٤.

(٢) النشر في القراءات العشر لابن الجزري ١/ ٥٢ ، والبدور الزاهرة للقاضي ص١٦ وما بعدها.

المبحث الثاني

حقيقة القراءات ومكانتها واختلافها

القراءات كَيفيّاتٌ ثابتةٌ صحيحة منقولة عن النبي ﷺ بواسطة جبريل عليه السلام.

وهي التي أُنزِل بها القرآن على النبيّ ﷺ؛ للتيسير والتسهيل على الناس، وعلى ذلك إجماع أهل العِلم؛ لتواتر أدلّتها؛ ولإجماع الصحابة والتابعين على ثبوتها.

قال النبيُّ ﷺ: (إن هذا القرآن أُنزِل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه) (١).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه ﷺ قال: (أقرأني جبريل ـ عليه السلام ـ على حرف؛ فراجَعتُه فلَم أَزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف)(٢).

وحقيقة اختلاف القراءات والأحرُف السبعة: أنه اختلافُ تعدُّد وتنَوّع، لا تَضادّ ولا تَناقُض؛ فذلك مستحيل.

ويتلخّص اختلاف القراءات في النقاط التالية:

١ ـ اختلاف في اللفظ لكن المعنى واحد:

كالاختلاف في «الصراط والسراط»، فالمعنى واحد فيهما، لكن الاختلاف في الرسم فقط، فواحدة بالصاد والأخرى بالسين، وهذا وإن اختلف لفظه لكن معناه لم يختلف.

---

(١) رواه البخاري في صحيحه (٢٣٧٦)، ومسلم (١٨٤٩) باب نزول القرآن عل سبعة أحرف.

(٢) رواه البخاري (٣١٤٩) باب ذكر الملائكة ، ومسلم (١٨٥٢).

ومثل ذلك "الاختلاف في اللفظ فقط": كقراءة لفظ «عليهُم» بكسر الهاء وضمّها، فتقرأ بالكسر عند بعض القراء وتقرأ بالضم عند البعض الآخر[١]، والمعنى فيهما لا يختلف.

٢ ـ اختلافهما جميعًا في اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما في شيء واحد؛ كالاختلاف الواقع بين القراء في قراءة: «مالك وملِك»؛ لأن المراد في القراءتين هو الله؛ لأنه ـ سبحانه ـ مالك يوم الدين، ومَلِك يوم الدين.

٣ ـ اختلافهما جميعًا مع عدم جواز اجتماعهما في شيء واحد؛ بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُواْ جَآءَهُمۡ نَصۡرُنَا﴾ يوسف: ١١٠؛ قرئ: ﴿كُذِبُواْ﴾ بتخفيف الذال وتضعيفها.

وعلى قراءة "التخفيف" يكون المعنى: وتوَهّم المرسَل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به.

وعلى هذا يكون الظن للشك وليس لليقين، وتكون الضمائر الثلاثة الواردة في ﴿وَظَنُّوٓاْ﴾ و﴿أَنَّهُمۡ﴾ و﴿كُذِبُواْ﴾: للمرسَل إليهم.

وأما وجه "التشديد" فعلى أساس أن المعنى: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، وعلى هذا يكون الظن بمعنى اليقين وتكون الضمائر الثلاثة في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا: للرسل[٢].

---

(١) قرأ حمزة ويعقوب الحضرمي بضم الهاء، والباقون بكسرها في جميع مواضعها.

(٢) انظر: النشر في القراءات العشر ١/ ٤٩ وما بعدها.

وكل ما صَحَّ عن النبي ﷺ من ذلك فقد وجب قبوله، ولم يسع أحدًا من الأمة رده، ولزم الإيمان به، وأنه كله منزل من عند الله؛ إذ كل قراءة مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية؛ يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علمًا وعملاً، ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنًا أن ذلك تعارض.

المبحث الثالث

أنواع القراءات من حيث القبول والرد

القراءات من حيث القبول والرد أربعة أنواع، هي:

١ ـ قراءةٌ متواترة: يجب قبولها واعتقادها، ويكفر من يجحدها.

والقراءة المتواترة ما توافر فيها ثلاثة شروط:

أ ـ مُوافَقة اللغة العربية.

ب ـ مُوافَقة الرَّسم العثماني.

ج ـ صِحّة السَّند والنقل.

٢ ـ قراءةٌ شاذة: وهي التي فقدت أحد شروط القراءة المتواترة، ويحرم قراءتها وتبطل الصلاة بها، مثل: مَلِكَ يوم الدين، نُنَحِّيك ـ بالحاء المهملة.

٣ ـ قراءةٌ مُدرَجة: كإدراج قولهم: "في مواسم الحج" على الآية: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ..)؛ وهو إدراج باطل منكَر.

٤ ـ الآحاد: التي انفرد بها واحد، مثل بعض القراءات المروية عن ابن مسعود؛ فإنها وإن صحت إلا أنها نُسخت بالعرضة الأخيرة على جبريل عليه السلام، ولم يُجمَع عليها[١].

(١) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/١٠٢، وانظر: البدور الزاهرة للقاضي ص ١٧.

المبحث الرابع

علاقة القراءات بالفقه والتفسير والتشريع

لقد كان الفقهاء على علم بهذه القراءات، وكانوا يهتمون اهتمامًا عظيمًا بها، وذلك لأنهم يبحثون عن وجوهها للاستدلال بها على الأحكام الشرعية وما يترتب على القراءات من آثار فقهية.

وجَمع الكثير منهم بين علم الفقه وعلم القراءات، وأتقن كلاً من العِلمين لارتباطهما ببعض في بيان الأحكام الشرعية.

قال النويري ـ رحمه الله ـ في بيان العلاقة بين علماء الفقه وعلماء القراءات: «إن الرجوع في الجواز وعدم الجواز ـ أي: في قبول القراءات وردها ـ إنما هو لأئمة الفقه الذين يفتون في الحلال والحرام»[(١)].

ومعنى هذا أن الفقيه في حاجة إلى القارئ، والقارئ في حاجة إلى الفقيه؛ ليوجه له قراءتَه، ويبين لنا ما ينبني عليها من أحكام.

وكان الأئمة الأجلاء مع عظيم منزلتهم ورفعة شأنهم وغزارة علمهم، يعظمون علماء القراءات، ويرجعون إليهم في بعض الأمور التي تعترضهم، **كقول الإمام أبي حنيفة** للإمام القارئ حمزة ـ مِن القرّاء العشرة ـ: «شيئان غَلَبْتَنا عليهما لَسنا نُنازعك فيهما: القرآن والفرائض»[(٢)].

وقال الإمام مالك: «كان أبو جعفر رَجُلاً صالِحًا يقرئ الناس بالمدينة»[(٣)].

ولولا معرفة الإمام مالك بعلم القراءات وفهمه لهذا العلم الدقيق لَما شهد بالصلاح للإمام القارئ أبي جعفر؛ وهو أَحَد القرّاء العَشَرة.

---

(١) شرح النويري على الطيبة ص٢٣.

(٢) أحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر، للشيخ محمود الحصري ص٥٣.

(٣) غاية النهاية ٢/ ٣٤٢.

وهذا يؤكد لنا علاقة علماء القراءة بعلماء الفقه وأئمة المذاهب الفقهية، وروى الإمام مالك قراءة نافع ـ وهو من القراء العشرة أيضًا ـ وقال عن قراءته: "إنها سُنّة"[١].

وحينما سُئل الإمام مالك عن حكم الجهر بالبسملة أثناء الصلاة قال: «سَلُوا نافعًا، فكل علم يُسأل عنه أهلُه، ونافع إمام الناس في القراءة»[٢].

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «قراءة أبي عمرو أحب القراءات إلَيّ»[٣].

وهذا يؤكد علاقة الفقه بالقراءات وعلاقة علماء الفقه بعلماء القراءة.

ولقد كان الفقهاء الأجلاء يقرؤون بقراءات متعددة، ويهتمون بعلم القراءات اهتمامًا عظيمًا؛ مما جعلهم يستطيعون التمييز بين القراءة المتواترة وغير المتواترة، والمقبولة وغير المقبولة، من جهة ما يترتب على القراءة من أثر فقهي وحكم ينبني عليه المذهب بسبب اختلاف القراءة.

وقال أهل العلم بوجوب العمل بالقراءتين؛ لأن كلتا القراءتين مما يجب العمل به، ولأنه لا أولوية بينهما ما دامت القراءة قد ثبتت قرآنيتها وتواترها، وأجمع المسلمون على جواز القراءة بها؛ والعمل بما يترتب عليها.

وجاء في أحكام القرآن لابن العربي: «إن القراءة ينبني عليها المذهب ولا يقرأ بحكم المذهب».

وقال ابن العربي أيضًا: «القراءتان كالآيتين يجب أنْ يُعمَل بهما» [٤].

وهذا يبيّن العلاقة بين القراءات والفقه والأحكام.

---

(١) أحسن الأثر ص ٦٩.

(٢) لطائف الإشارات في فنون القراءات، للإمام القسطلاني ١/ ٩٤، تحقيق: عبد الصبور شاهين.

(٣) أحسن الأثر ص ٢٧.

(٤) الكشاف للزمخشري ١/ ٢٠٢، ط٢، وأثر القراءات في الفقه، د. صبري عبد الرؤوف ص١٧٦.

المبحث الخامس

دراسةٌ فقهيّة لبعض آيات الأحكام المقروءة بأكثر من قراءة أو أكثر من رواية

١. حُكم البسملة:

اتفق العلماء على أن البسملة آية من آيات القرآن الكريم، واختلفوا في حكمها بعد ذلك: هل هي آية من كل سورة وردت في أولِها ؟ أم هي آية من سورة النمل فقط ؟ أم هي آية في أول سورة الفاتحة ؟.

قال عاصم وقالون والكسائي وابن كثير بقراءة البسملة بين كل سورتين ؛ ما عدا سورة براءة، وقال حمزة بعدم قراءتها بين السورتين.

وسئل نافع عن قراءة البسملة في أول الفاتحة فأمر بها ؛ وقال: أشهد أنها آية من السبع المثاني، وأن الله أنزلها [(١)].

واستدل القائلون بقراءة البسملة بين كل سورتين ما عدا سورة براءة بما روي عن سعيد بن جبير ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها ثابتة في المصحف بين جميع السور ما عدا سورة براءة[(٢)].

والأرجح في هذه المسألة هو القول بقرآنية البسملة؛ وأنها من القرآن الكريم ؛ بقطع النظر عن كونها آية من الفاتحة أو آية من كل سورة، وأن القول بعدم قرآنية البسملة قولٌ باطل.

كما أن القول بعدم تواتر البسملة ممنوع ؛ لأن بعض القراء أثبتها ضمن القراءات المتواترة ؛ والقراءة المتواترة لا يجوز إنكارها.

---

(١) النشر في القراءات العشر (١/ ٢٧١).

(٢) إتحاف فضلاء البشر ص٤.

كما أن الاختلاف لا يستلزم عدم التواتر[١].

وعلى هذا تكون قراءة البسملة في أثناء الصلاة إنما هي على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب قطعًا للنزاع ، ويشتد الندب إلى قراءتها في الصلاة.

وهي **عند الجمهور** ـ ومنهم الشافعية والحنابلة ـ من الفاتحة وتجب عندهم في الصلاة.

٢. حُكم اتخاذ المُصلَّى مِن مقام إبراهيم:

قال الله تعالى: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾ البقرة: ١٢٥.

هذه الآية الكريمة فيها قراءتان متواترتان في كلمة ﴿وَٱتَّخِذُواْ﴾:

فقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء في قوله: ﴿وَٱتَّخِذُواْ﴾ على سبيل الخبر.

وقرأ الباقون بكسر الخاء فيها على سبيل الأمر[٢].

فدلت القراءات على مشروعية الصلاة خلف المقام، لكن هل هو سنة أم واجب؟

الراجح ـ والله أعلم ـ أنه سنة[٣].

---

(١) راجع "نيل الأوطار" (٣/٥٤) وما بعدها، وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (١/٧).

(٢) النشر في القراءات العشر (٢/٢٢٢).

(٣) المصدر السابق ، وانظر: المهذب للشيرازي (١/٢٢٣) ونيل الأوطار للشوكاني (٢/٦).

٣. حُكم القتال في المسجد الحرام :

قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴾ البقرة: ١٩١.

هذه الآية الكريمة قد ورد فيها قراءتان متواترتان :

قراءة بإثبات الألف في : ﴿ تُقَٰتِلُوهُمْ ﴾ ﴿ يُقَٰتِلُوكُمْ ﴾ ﴿ قَٰتَلُوكُمْ ﴾ ﴿ فَٱقْتُلُوهُمْ ﴾.

وقراءة أخرى بحذف الألف في جميع الأفعال المذكورة.

و"قاتَل" على وزن "فاعل" من الأفعال الرباعية، تدل على المفاعَلة.

أما بحذف الألف فيكون الفعل قد جيء به من الفعل الثلاثي "قتل" .

فقرأ حمزة والكسائي وخلَف :(وَلا تَقْتُلوهم عند المسجد الحرام حتى يَقْتُلوكم فيه فإن قَتَلُوكم فاقتلوهم) بحذف الألف في جميع الأفعال، **وقرأ الباقون** بإثبات الألف[١]، فالقراءة "بإثبات" الألف فيه نهي عن البدء والسبب، والقراءة "بحذفها" نهيٌ عن قتلهم لو لجؤوا للحرم.

وعلى القراءة الأولى فلا خلاف في حرمته .

وعلى القراءة الثانية الراجح فيه أنه لا يجوز إلا عند الضرورة والإكراه عليه[٢].

---

(١) انظر : النشر (٢/٢٢٧).

(٢) حجة القراءات لابن زنجلة ص١٢٨ ، وسبل السلام للصنعاني ٤/٢٧ ، وروائع البيان ١/٢٣٢.

٤. الدخول في السِّلْم:

قال الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ﴾ البقرة: ٢٠٨.

كلمة ﴿ٱلسِّلۡمِ﴾ في هذه الآية ورد فيها قراءتان متواتران:

قراءة بكسر السين، وقراءة بفتحها.

فقرأ المدنيان والكسائي بفتح السين؛ بمعنى الصلح، وقرأ الباقون بكَسرِها؛ بمعنى الإسلام[١].

ومَن قال: إن معناها (الصلح) أباح الصلح مع الكفار بشرط أن تكون لمدة محدودة، وهذا هو الراجح.

ومن قال: السِّلم هو (الإسلام) قال: لا يجوز الصلح إلا للضرورة[٢].

---

(١) انظر: النشر في القراءات العشر ٢/٢٢٨، والمدنيان: هما نافع المدني وابن كثير المكي.

(٢) النشر في القراءات العشر ٢/٢٢٨، وتفسير القرطبي عند هذه الآية، وبداية المجتهد لابن رشد ١/٣٩٨.

٥. حُكم الاستمتاع بالزوجة الحائض:

قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾البقرة: ٢٢٢.

هذه الآية الكريمة ورد فيها قراءتان متواترتان:

١ – قراءة بتخفيف الطاء في ﴿يَطْهُرْنَ﴾.أي من الدم.

٢ – قراءة بتضعيف الطاء(يطَّهَّرن). أي يغتسلن بعد الدم.

فقرأ الجمهور بالتخفيف ـ بسكون الطاء وضم الهاء ـ، أي: ينقطع دم الحيض، وعليه فللزوج وطؤها بمجرد انقطاع الدم.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف بتشديد الطاء والهاء وفتحهما[١]، أي: يغتسلن بعد انقطاع الدم.

و**عند الجمهور:** يحرم وطؤها قبل الغسل، وحَمَلوا قراءة التخفيف على قراءة التضعيف وهذا هو الراجح[٢].

---

(١) النشر في القراءات العشر (٢/٢٢٧).

(٢) النشر (٢/٢٢٧)، وانظر: تفسير الطبري (٢/٣٨٧)، وأحكام القرآن للجصاص (١/٣٣٦).

٦. النهي عن الإضرار بالنساء :

قال الله تعالى : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ﴾ النساء: ١٩.

هذه الآية الكريمة ورد فيها قراءتان متواترتان :

قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الكاف في قوله : ﴿ كَرۡهٗا ﴾ ؛ فقرؤوها (كُرها) من المشقة ..

أي : لا يجوز إيقاع المشقة والظلم على الزوجة لتخلع نفسها من زوجها بمالٍ لا يحل له بذلك.

وقرأ الباقون بفتحها [١] ، من الإكراه ، أي : يحرم إكراهها على الزواج بمن لا تريد ؛ فيرثها بغير حق ، أو إكراهها على دفع مال بغير حق.

وهما حكمان صحيحان أفادتهما القراءتان[٢].

---

(١) انظر : النشر (٢/٢٤٨).

(٢) انظر : النشر ٢/٢٤٨ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٩ ، وأحكام القرآن للكيا الهراسي ٢/٢٠٦.

٧ـ معنى الإحصان وما يترتب عليه:

قال الله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾النساء: ٢٥.

هذه الآية الكريمة ورد فيها قراءتان متواترتان:

فقرأ **حمزة والكسائي وخلف** بفتح الهمزة والصاد من قوله: ﴿أُحْصِنَّ﴾ هكذا (أَحصَّن)؛ اسم فاعل: أي: أَحصَنّ أنفُسهن بالإسلام.

وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد، مفعول: أي: أحصنهن أزواجُهن.

فعلى القراءة الأولى جعلوا التزوج شرطًا للحَدّ، والخلاف لفظي.

والذي عليه عامة الفقهاء هو جَلد الأَمَة والعبد خمسين جلدة ـ **محصَنَين** أو بكْرَين ـ و"الإسلام" شرطٌ للحدّ عند مَن فسّر الإحصان بالإسلام[1].

(١) انظر: النشر في القراءات العشر (٢/٢٤٩)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (٢/٣١٧)، والبحر المحيط لأبي حيان (٣/٤٣٢).

٨. حُكم غَسل الرِّجلين وبيان الواجب فيهما:

قال الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ المائدة: ٦.

وردت في هذه الآية في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ قراءتان متواترتان:

قرأ (نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص) بنصب اللام عطفًا على ﴿ وُجُوهَكُمْ ﴾ المنصوبة؛ مما يفيد وجوب غسل الرِّجل وليس مسحها فقط، وهذا هو قول عامة أهل العلم والقراء.

وقرأ (الباقون) بكسر اللام؛ وهي قراءة صحيحة على أن تُحمل على قراءة النصب؛ وإنما جُرَّت للجوار.

أو عطفًا على ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ المجرورة؛ ويؤخذ منها الاكتفاء بالمسح على الرِّجل دون غسلها، وهذا قولٌ شاذٌ لم يقل به أحد من أهل العلم؛ إنما قال به الشيعة ونحوهم ممن ضلوا في فهم كتاب الله تعالى[1].

(١) انظر: النشر (٢/٢٥٤)، وانظر تفسير الرازي (٣/٢٧٠)، والمغني لابن قدامة (١/١٣٤).

٩. ولاية المؤمن على غيره:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ﴾ الأنفال: ٧٢.

في هذه الآية قراءتان متواترتان في قوله: ﴿وَلَٰيَتِهِم﴾:

فقرأ حمزة: "وِلايتهم"؛ بكسر الواو، أي: السُّلْطة عليهم، فلا سلطان لنا على الذين لم يهاجروا.

وقرأ الباقون بفتح الواو، أي: نصرتهم، كما لا نصرة لهم علينا؛ لأنهم لم يهاجروا إلا إذا استنصرونا على قوم لا ميثاق لنا معهم.

وهما حُكمان صحيحان غير متعارضين، بل يستحيل تعارض قراءتين أبدًا[1].

(١) انظر: النشر (٢/٢٧٧)، أحكام القرآن للكيا الهراسي (٣/٤٢٠)، والمغني لابن قدامة (٦/٣٣٠).

المبحث السادس

القراءات الشـــاذّة
وأثرها في الأحكام عند الفقهاء والمفسرين

أما القراءات الشاذة فهي عكس القراءة المتواترة، والشاذة: ما نُقل قرآنًا من غير تواتر واستفاضة متلقاة من الأُمّة بالقبول[١].

وإذا عُلم أن أركان القراءة المتواترة ـ كما سَبق ـ ثلاثة:

ـ موافقتها للرسم العثماني.

ـ صحة النقل فيها وتواتره.

ـ مجيؤها على الفصيح من لغة العرب[٢].

فالقراءة الشاذة هي ما اختل فيها شرط من هذه الشروط، وعلى ذلك فإن القراءة الشاذة عند جمهور العلماء والقراء:

ـ لا تُسمّى قرآنًا.

ـ ولا تجوز الصلاة بها.

---

(١) انظر: البحر المحيط (١/٤٧٤)، البرهان في علوم القرآن (١/٣٣٢).

(٢) قال العلامة شمس الدين ابن الجزري ـ رحمه الله ـ في مقدمة " طيبة النشر":

فكـــل مـــا وافـــق وجـــه نحـــوِ وكـــان للرســـم احتمـــالاً يحـــوي

وصـــح إســـنادًا هـــو القـــرآنُ فهـــذه الثلاثـــة الأركـــانُ

وحيثمـــا يختـــل ركـــنٌ أثبـــتِ شـــذوذَه لـــو أنـــه في الســـبعةِ

الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام:

وإذا كانت القراءة الشاذة ليست قرءانًا عند العلماء؛ فهل تثبت بها الأحكام الشرعية بتنزيلِها منزلة خبر الواحد المنقول عن رسول الله ﷺ؛ فتكون بذلك حجة شرعية؟ أو أنها ليست كذلك فلا تنهض لدرجة الاحتجاج بها؟.

وللإجابة على هذا التساؤل:

فقد اختلف الأصوليون في الاحتجاج بالقراءة الشاذة ؛على قولين:

القول الأول: أن القراءة الشاذة ليست بحجة في الأحكام الشرعية؛ لعدم ثبوتِها عندهم قرآنًا ولا خبرًا.

وذهب إلى هذا القول بعض الأصوليين: كالجويني، والغزالي، والآمدي.

قال إمام الحرمين "الجويني" ـ رحمه الله ـ:«ظاهر مذهب الشافعي: أن القراءة الشاذة التي لم تُنقل تواترًا لا يسوغ الاحتجاج بها، ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات»[(١)].

وقال "الغزالي" ـ رحمه الله ـ:«القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة، كقراءة ابن مسعود في آية كفارة اليمين: فَصِيامُ ثلاثةِ أَيامٍ مُتَتابعَاتٍ»[(٢)].

القول الثاني: أن القراءة الشاذة حجة في الأحكام الشرعية.

وذهب إلى هذا القول بعض الأصوليين، ومنهم: السرخسي، وابن قدامة، والطوفي، وابن اللحام. قال "السرخسي" ـ رحمه الله ـ:«فإن قيل: فقد أثبتم بقراءة ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ :"فَصِيامُ ثلاثةِ أَيامٍ مُتَتابعَاتٍ" كونه

(١) البرهان في أصول الفقه، للجويني (١/٦٦٦).

(٢) المنخول (٢٨١).

قرآنًا في حق العمل به، ولم يوجد فيه النقل المتواتر؟ قلنا: نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود كون تلك الزيادة قرآنًا، وإنما جعلنا ذلك بمنزلة خبرٍ رواهُ عن رسول الله ﷺ؛ لعلمنا أن ابن مسعود ما قرأ بها إلا سماعًا من رسول الله ﷺ، وخبره مقبول في وجوب العمل به»[١].

والراجح ـ والله أعلم ـ هو القول بحجية القراءات الشاذة في الأحكام الفقهية؛ لأنه يعتمد أساسًا على عدالة الناقل لتلك القراءة، والناقل لها صحابي جليل من أصحاب رسول الله ﷺ.

والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كُلّهم حريصون على حفظ الشريعة، وبعيدون عن التقوُّلِ فيها دون مستند شرعي، فما نقلوه لنا من ذلك لا يخرج عن كونه قرآنًا أو خبرًا، وكلاهما حجة في إثبات الأحكام الشرعية، ولأنها إن لم تكن قرآنًا فهي خبر صحيح منقول عن راوٍ عدلٍ وهو الصحابي[٢].

(١) أصول السرخسي (١/٢٨١)، وانظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/٦٣).

(٢) روضة الناظر ص٦٣، البلبل ص٤٦، تيسير التحرير(٣/٩).

شروط العمل بالقراءة الشاذة وتنزيلها منزلة الخبر عند من يرونَها حجة في الأحكام الفقية

١ – أن تكون مشهورة.

٢ – أن يُصرِّح الراوي لها بسماعِها من النبي ﷺ وإلا فلا.

٣ – أن لا يوجَد أقوى منها، وأن توافق رسم المصحف، وإلا فلا.

٤ – أن يصح إسنادُها، بأن ينقلها العدول الثقات.

وهنا مسائل :

المسألة الاولى: هل يجوز القراءة بالشاذ في الصلاة؟.

الراجح عدم جواز قراءة الشاذ، وبخاصة في الصلاة، وذلك لأن القراءة الشاذة لا تسمى قرآنًا على الأصح ، وإنما هي منزلة الخبر ، فلا يحكم عليها بأنها قرآن ، ولا يجوز في الصلاة قراءة ما لم تثبت قراءته ، ولا تصح الصلاة بتلك القراءة[١].

المسألة الثانية: قضاء رمضان متتابعًا:

اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في وجوب التتابع في قضاء رمضان:

١ ـ فذهب النخعي والشعبي وداود الظاهري .. إلى وجوب التتابع في قضاء رمضان ، وهو قول "علي بن أبي طالب وابن عمر"[٢].

٢ ـ وذهب الأئمة الأربعة: "أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد" إلى أنه يجزئ قضاء رمضان متفرقًا.

---

(١) إعلام الموقعين (٤/٢٦٣).

(٢) المغني (٤/٤٠٩).

قال ابن العربي المالكي ـ رحمه الله ـ: «قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ البقرة: ١٨٤؛ يفيد ـ بظاهره ـ جواز قضاء الصوم متفرقًا، وقد روي ذلك عن جماعة من السلف، وإنما وجب التتابع في الشهر لكونه معيّنًا، وقد عدم التعيين في القضاء فجاز بكل حال»(١).

وقال "النووي" الشافعي ـ رحمه الله ـ: «مذهبنا أنه يستحب تتابعه، ويجوز تفريقه»(٢).

وقال "الخرقي" الحنبلي ـ رحمه الله: ـ«وقضاء شهر رمضان متفرقًا يجزئ، والمتتابع أحسن»(٣).

وحجة القائلين (بوجوب التتابع) هي القراءة الشاذة؛ عن أُبيٍّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ: "فعدة من أيام أخر متتابعات"(٤).

وحجة القائلين (بعدم وجوبه): هي القراءة المتواترة، وهي قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، حيث أطلق القضاء ولم يقيده بالتتابع.

والراجح ـ والله أعلم ـ هو عدم وجوب التتابع؛ لأن لفظ (متتابعات) ساقطٌ مِن رَسْم المصحف؛ وليس بمتواتر، ولإطلاق الآية وعدم تقييدها، وفي الأثر: «قضاء رمضان إنْ شاء فَرَّق، وإنْ شاء تابَع»(٥).

---

(١) أحكام القرآن (١/٧٨، ٧٩).

(٢) المجموع (٦/٣٦٧).

(٣) المغني (٤/٤٠٨).

(٤) نيل الأوطار (٤/٢٣٣).

(٥) رواه الدارقطني في الصيام (٢/١٢٣)، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وصححه ابن الجوزي.

المسألة الثالثة: وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين:

اختلف الفقهاء في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين:

فذهب الأحناف والحنابلة ـ بخلاف غيرهم ـ إلى وجوب التتابع في كفارة اليمين؛ محتجين في ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات".

قال "الكاساني" ـ رحمه الله ـ: ولنا قراءة عبد الله بن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، وقراءته كانت مشهورة في الصحابة؛ فكانت بمنزلة الخبر المشهور؛ لقبول الصحابة إياها تفسيرًا للقرآن العظيم؛ إن لم يقبلوها في كونها قرآنًا، وكانت بمنزلة الخبر المشهور، والزيادة على الكتاب الكريم بالخبر المشهور جائزة بلا خلاف، ويجوز بخبر الواحد، وكذا عند بعض مشايخنا على ما عُرف في أصول الفقه»[(١)].

وهذا هو **الراجح** في هذه المسألة؛ لصحة النقل عن ابن مسعود؛ لأن قراءته هذه دائرة بين القرآن والخبر، وكلاهما حجة؛ ولأن مقصود كفارة اليمين هو الردع؛ والردع لا يكون إلا بالتتابع [(٢)].

(١) بدائع الصنائع (١١١/٥).

(٢) المغني (٥٢٩/١٣).

المسألة الرابعة: المقدار المُحَرِّم مِن الرضاع:

اختلف الفقهاء أيضًا في المقدار المحرِّم من الرضاع في قول الله عَزّ وجَلّ: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ﴾ النساء: ٢٣.

١ ـ فذهب الأحناف والمالكية: إلى أن الرضاع المحرم لا حد لقدره، بل يستوي قليله وكثيره؛ لعموم الآية؛ وإطلاقها من غير تقييد[١].

٢ ـ وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم: إلى أن المحرم من الرضاع ما كان خمسًا فصاعدًا. قال "النووي" ـ رحمه الله ـ: «الرضاع لا تَثبت حرمته إلا بخمس رضعات؛ هذا هو الصحيح المنصوص»[٢].

واحتجوا لذلك بقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُحَرّمن، ثم نُسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يُقرأ من القرآن»[٣].

ولِما روى مسلم في صحيحه وأصحاب السنن أن النبي ﷺ قال لسهلة بنت سهيل ـ رضي الله عنها ـ لما اشتكت إليه نظر (سالِم مولى أبي حذيفة) وكانوا يأوون في بيت واحد، فقال ﷺ: «أرضعيه». قالت: وكَيف أُرْضِعُهُ وهُو رَجُلٌ كَبير؟ فتَبسَّمَ رسولُ اللّهِ وقال: «قَد عَلِمْتُ أَنّهُ رَجُلٌ كَبير»[٤].

---

(١) بدائع الصنائع (٧/٤)، الكافي (٥٣٩/٢ ، ٥٤٠).

(٢) روضة الطالبين (٧/٩)، والمغني (٣١٠/١١).

(٣) رواه مسلم (٣٥٥٣) كتاب الرضاع، وانظر: تفسير القرآن العظيم (٤٠٤/١)، المغني (٣١١/١١)، شرح النووي على صحيح مسلم (٢٩/١٠).

(٤) رواه مسلم (٣٥٥٥) باب رضاع الكبير.

وفي لفظٍ: «أَرْضعيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، ويَذْهَب الذي في نَفْسِ أَبي حُذيفَة» فَرَجَعَتْ فقالَتْ: إِنِّي قَد أَرْضَعْتُهُ، فذَهَبَ الذي في نَفْسِ أَبي حُذيفة [١]. فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدِها من الرضاعة.

وباتفاق أهل العلم: فإن حادثة رضاع (سَهْلةَ لسالِم) ـ رضي الله عنهما ـ خاصّةٌ بهِما، لا ينبغي القياس عليها، ولا تُتخذ حجة أو ذريعة عند الاختلاط والخلوة، وعلى ذلك جَرَتْ فتوى علماء العصر ـ وفقهم الله ـ بأن رضاع الكبير لا يُحرّم ولا ينفع ولا يُعتبر ولا يُحتجّ به؛ لأن من شروط صحة الرضاع المحرِّم أن يكون في سن الفطام؛ وهو ما دون العامَين، وأن تكون خَمس رضعات مُشبعات [٢].

(١) رواه مسلم في كتاب الرضاع (٣٥٥٩)، وأبو داود في كتاب النكاح (٢/٥٤٩، ٥٥٠)، والنسائي في كتاب النكاح (٦/١٠٤)، وإرضاعها له خمسًا فيه دلالة على أنه قد استقر عندهم أن العدد المحرِّم هو خمس رضعات، وهو الصحيح؛ لقوة أدلته وصراحتِها.

(٢) لتوضيح وتفاصيل هذه المسألة وأدلتها وبيان بطلان رضاع الكبير .. راجع كتاب: المصفَّى في صحيح سيرة المصطفى؛ للمؤلف، ص ٦١٢ الفصل الرابع عشر.

الباب الحادي عشر

قواعد اللغة العربية

وتراكيبها اللفظية والمعنوية

وخِدْمتها للشريعة والفقه والتأصيل والتفريع

المبحث الاول

دور اللغة العربية في فهم نصوص الشريعة

إن للغة العربية فضلاً في فهم النصوص الشرعية ؛ فهي قالَب الشريعة وآلة الفهم ؛ وضابطة القريحة ؛ ووسيلة الفهم لما جاء في نصوص الوحيين.

وإن اللغة العربية هي لغة القرآن التي نَزَل بها ، وأَعْجَز بها ، واختارها الله تعالى لُغةً لكتابه ، ومُعجزةً لرسوله محمد ﷺ ، ولساناً للدين والعبادة ، باقية ومستمرة إلى أن يرث اللهُ الأرضَ ومَن عليها.

ومِن المستحيل أن يُكتَب القرآن بغير العربية أو يُترجم ترجمةً حَرفيةً بغيرها ، وهذا يدل على إعجاز القرآن وعَظَمة العربية ، ويدل أيضاً على التلازم المتين بين اللغةِ والدّين .. ، **وحتى** الباحثون مِن عُلماء الغرب ؛ ومِن المستشرقين وغيرهم .. قد أدركوا عَظَمة القرآن ولغته العربية وشدة التلازم بينهما ؛ **حتى قال قائلهم** : (مادام هذا القرآن في قلوب المسلمين ، والعربية في ألسنتهم فلن تستطيع أُوروبا السيطرة على الشرق)[١].

وقالوا : (إن القرآن هو السِّحر الحلال ، وهذه العربية التي جعلها الله قِمّة اللغات كان القرآن قِمّتها ، فهو قِمّة القِمم .. ذلك بأنه كلام الله)[٢].

(١) من كتاب : قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام وأبيدوا أهله ص٣٨ ؛ لجلال العالِم.

(٢) في خُطى محمد ، ص٣٤١ ، وانظر : القرآن من منظور غربي ؛ للدكتور عماد الدين خليل.

وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾النحل: ١٠٣.

وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾سورة الشعراء.

❖ ❖ ❖

المبحث الثاني

مكانة العربية وحُكم تَعلُّمها

إن اللغة العربية تَحظَى بمنزلةٍ رفيعة، ومكانةٍ منيعة، لأنها لُغة القرآن ولسان الشريعة، ولها من المفردات والحروف والمعطيات ما هو كفيلٌ بخدمه علوم الشريعة، وبيان المسائل الفقهية والأحكام التكليفية.

وإن الحلال والحرام في القرآن والسُّنة، والمصالح التي فصّلها الله فيهما لعباده في معاشهم ومعادهم مما يأتون ويَذَرُون.. لا سبيل إليه ولا سبيل لفهم أسراره إلاّ عن طريق اللغة العربية وعلومها.

وتعلّم اللغة بنحوها وتصريفها (فرض كفاية)؛ لأن معرفة أحكام الشرع واجبة بالإجماع، ومعرفة الأحكام دون معرفة أدلتها مستحيل، فلابد من معرفة أدلتها، والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة وهما واردان بلُغةِ العرب، فكان العِلم بالأحكام متوقف على اللغة وعلومها، مما يوجب تَعلّمها، وما توقف عليه الواجب فهو واجب.

وضرورة أن يكُون الفقيه على دراية تامة، ومعرفة واسعة بقواعد اللغة وعلومها، لأن هذا سيعينه على حَل المشكلات وفهم القضايا والألفاظ والتراكيب اللغوية التي تعرض له.

ولنتأمل تلك المناظرة التي جَرَتْ بين (الفراء ـ النحوي) و(محمد ابن الحسن ـ الفقيه) لما تذاكرا في النحو والفقه ، ففضّل الفراء النحو وفضّل ابن الحسن الفقه ..

قال الفراء : " قَلّ رَجُلٌ تَعَلَّم العربيةَ وأراد علماً غيرها إلا سَهُلَ عليه".

فقال ابن الحسن : يا أبا زكريا قد أكثرتَ النظر في العربية وأسألك من باب الفقه ، قال هات. فقال له : ما تقول في رَجلٍ سها في صلاته ثم سها في سجدتي السهو؟ ففكّر الفراء ثم قال : لا شيء عليه ، **فقال لِمَ ؟** قال : لأن التصغير ليس له تصغير ، وسجدتا السهو تمام الصلاة ولا تمام للتمام ، فقال له ابن الحسن : "ما ظننتُ آدمياً يلد مثلك" (١).

وقال ثعلب : "إنّ الفقيه يَحتاج إلى اللغة حاجَةً شديدة" (٢).

---

(١) من هذه المناظرة نجد أن السلف الصالح مع الحق حيث كانوا لا ينتصرون لأنفسهم..

وكُلّ خيرٍ في اتباع مَن سَلَف وكُلّ شَرٍ في ابتداع مَن خَلَف

ـ(والفراء) هو يحيى بن زياد الأقطع ؛ من مشاهير اللغويين والنحويين ؛ مات سنة ٢١٧هـ

ـ(ومحمد بن الحسن الشيباني) هو صاحب أبي حنيفة ، عالم وفقيه حنفي ؛ مات رحمه الله سنة١٨٩هـ ، اشتهر هو وأبو يوسف بصاحبَي أبي حنيفة ، وأبو يوسف : هو يعقوب بن ابراهيم الكوفي ؛ مِن كبار فقهاء الحنفية ، نشأ في طلب العلم ؛ ولازم أبا حنيفة ١٧ سنة ، مات رحمه الله سنة١٨٢هـ (تذكرة الحفّاظ للذهبي).

(٢) لغة القرآن ، د. إبراهيم أبو عباده. و(ثعلب) هو : أبو العباس أحمد بن يحي الشيباني المعروف بثعلب ، مِن علماء العربية ، وإمام الكوفيين في النحو واللغة ، ثقة صالح راوٍ للشعر ، توفي ٢٩١هـ رحمه الله.

المبحث الثالث

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم وأثرها في المعاني والتفسير

فيما يلي تعريف الوجوه والنظائر؛ وأهمية العلم بها، الفرق بينها وبين مفردات القرآن..

وهل في القرآن مترادفات؟. وما الفرق بين النظائر والمترادفات؟.

أولاً: تعريف الوجوه والنظائر:

هي الكلمات التي لها أكثر من معنى ، فاللفظ واحد وله عدة معان.

فتكرار الكلمة يسمى "نظائر" ، ومتناظرة أي: متماثلة ومتشابهة في الوزن واللفظ ، وتعدد معانيها يسمى "وجوهًا" مثل: الشرك، والقتل، والإثم، والاختبار ، والفتنة .. وكل معنى يسمى "وجه" [(١)].

فالفتنة في قوله تعالى: ﴿وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ﴾ البقرة:٢١؛ هي: (الشرك)، وفي قوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ الأنبياء:٣٥؛ هي: (الاختبار)، فالشرك فتنة ، والشر فتنة ، والخير فتنة ..

ثانيًا: أهمية وفضل العلم بالوجوه والنظائر:

في معرفتها وفهمها فهمٌ لكتاب الله ـ تعالى ـ وفقهٌ فيه، ووصول لِمقصوده؛ لأن كثرة واختلاف معاني اللفظ الواحد يترتب عليه اختلاف في معرفة العقائد والأحكام.

---

(١) انظر: لسان العرب ١٣/٥٥٤ مادة (وجه) ، ومعجم مقاييس اللغة ٦/٨٧ ، ولسان العرب ٥/٢١٩ مادة(نظر) ، وانظر : نزهة الأعين النواظر في الأشباه والنظائر لابن الجوزي ١/٣-٦

وعليه يحصل اللبس والخلط وعدم الفهم في مقاصد القرآن وأحكامه لمن جهل وجوه ومعاني كلماته المتناظرة ، فتعلُّمها إذًا لازم، وهو مدوّن من عهد الصحابة والتابعين ونبهوا إليه، وأُلِّف فيه كتب كثيرة.

ومِن جانبٍ آخَر: ففي معرفة "الوجوه والنظائر" والإحاطة بمعانيها رَدٌّ ودحض لدعوى كثير مِن أعداء الإسلام وافتراءاتِهم بأن علماء المسلمين اختلفوا في فهم ألفاظ القرآن، وأنهم مترددون في صلاحيته لكل زمان ومكان..

فيُردّ عليهم في هذا بما ذكِر سابقًا، وأن لغة القرآن مَرِنة وواسعة والحمد.

ولذلك روي عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «إنك لن تفقه في القرآن حتى ترى له وجوهًا»[(١)].

ثالثًا: الفرق بين نظائر القرآن ومفرداته :

هي كلها كلمات القرآن وتفسيرها تفسير لكلماته.

والفَرق: أنها إن كانت الكلمة لها معان كثيرة وتحتمل احتمالات أخرى كانت من قبيل "الوجوه والنظائر" التي تُعدّ بالمئات في القرآن، بينما ألفاظ القرآن تُعدّ بالآلاف، أما إذا كان للكلمة معنى واحد لا تحتمل غيره فهي كلمة من كلمات القرآن تفسّر على وجهٍ واحد.

رابعًا : بيان بعض نظائر القرآن ووجوهها، وهي قليلة؛ حيث أثبتت الدراسات أنها نحو ٢٠٠ كلمة ذات وجوه[(٢)]، في الجدول التالي أَهمّها:

---

(١) انظر: المجموع المغيث في غريبَي القرآن والحديث للأصفهاني ٣/٣٩٠ ت عبد الكريم العزباوي.

(٢) استفدت في جمعها من "الإتقان" للسيوطي، و"البصائر" للفيروز آبادي، والوجوه والنظائر للدامغاني ، وكشف السرائر في الوجوه والأشباه والنطائر لابن العماد ، ونزهة الأعين النواظر في الأشباه والنظائر للإمام ابن الجوزي، و"الوجوه والنظائر" د. سليمان القرعاوي، وغيرها..

جدول بعض النظائر في القرآن الكريم

الكلمة	وجوهها ومعانيها ونظائرها
الإحصان	الزواج، العفاف، الحرية، الإسلام.
إلا	للاستثناء، الاستئناف، غير.
آية	العبرة، العلامة، المعجزة، الجزء من القرآن.
البأس	العذاب، القتال، الفقر.
البغي	الظلم، المعصية، الزنى.
الحرث	حرث الأرض، الزرع، منبت الولد، العمل.
الحرج	الإثم، الضيق والمشقة.
الحساب	الجزاء، العَد.
الحِس	الصوت، القتل.
الحسنة	الإسلام، العمل الصالح، المعروف، النصر، الغنيمة.
السيئة	الشرك، الذنب، الأذى، القتل، الهزيمة.
السيئات	المعاصي، جريمة اللواط.
الحق	الله تعالى، القرآن، الإسلام، العدل، الصدق، الوجوب.
الحكمة	الموعظة، الفهم والعلم، النبوة، السُّنة.
الحميم	القريب ، الرحم ، الجار ، النار ، جهنم.
الدعاء	العبادة، النداء.
الدين	التوحيد والملة، الجزاء والحساب، الحكم.
الرحمة	القرآن، الجنة، المطر، الرزق، رحمة الله تعالى.
الروح	الدين، القرآن، جبريل عليه السلام، الحياة.
الأزواج	الرجل وامرأته، الأصناف.

السبيل	طاعة الله، المخرج، المسلك، الطريق، الهدى.
السعي	المشي بسرعة، العمل خيرًا أو شرًا.
السلطان	المُلك، الحجة.
السلام	الله تعالى، السلامة، تحية المسلمين.
السماع	سمع الأذنين، سماع القلب وقبوله.
السوء	الشدة، الزنا، البرص، العذاب، الضر.
السواء	العدل، الوسط، المماثلة.
الشراء	الشراء، البيع.
الصعق	الإغماء، العذاب المميت، صواعق السحاب.
الصلاة	الخَمس، صلاة العصر، الجمعة، الدعاء، الاستغفار.
الطاغوت	الشيطان، الأوثان، ما عُبد من دون الله تعالى.
الطيّب	الحلال، المؤمن، الحسن.
الخبيث	الحرام، الكافر، السيء.
الظلم	الشرك، المعاصي، النقص، الجور.
الظن	اليقين، الشك، التهمة، الحسبان.
العالمين	جميع الخلائق والأكوان، الإنس والجن، عالَمي زمانهم.
الفتنة	الشرك، الإضلال، القتل، الاختبار.
الفاحشة	الشرك، الزنى، اللواط، فحش القول والفعل.
الفساد	المعاصي، الهلاك، الخراب.
الفسق	المعاصي، المحرم، الكذب، السب.
الفصل	البيان، الفطام، القضاء والحكم، الفرق.
القضاء	الحكم، الجزاء، الفصل.

قضى	وصَّى، أمر، أوجب، فرغ، أنزل، أهلك.
الكتاب	القرآن، اللوح المحفوظ، الفرض الواجب، الأجل.
الكافر	الجاحد المنكر، المزارع، كفران النعمة، التغطية.
اللغو	اليمين الغير مقصودة، القول الباطل والسب والشتم والزور والكذب والاستهزاء والحلف الكاذب.
المس	الجماع، الخبل، الجنون، التقاء البشرتين.
النجم	الكوكب ، النبت بدون ساق.
الهدى	البيان، القرآن، الإسلام، الإلهام.
الهوى	النزول، الهلاك، الشهوة.
الوحي	الشرع، أمر الله إلى الأنبياء، جبريل، الإلهام، الإشارة.
الوَلي	الله تعالى، القريب، العصبة، الولاية في الدين.
الأُمّة	الطائفة من الناس، الجيل، الطريقة المنتَهَجة.
يسير	هيّن، سهل، قليل.
يَيْأَس	عَلِم وأيقن، في قوله: ﴿أَفَلَمْ يَأْيَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ..﴾ الرعد٣١.

وهنا ملحوظات :

١ـ يستطيع القارئ أن يَعرِف معنى الكلمة إذا استقرأ السياق وتدبَّر الآيات.

٢ـالبعض قد توسَّع في ذكر كثير من الكلمات، فأقحموها معانٍ لا تحتملها، بل ولا يجوز القول بها، ككلمة (اليد)؛ قال بعضهم: مِن معانيها: اليد والنعمة والقدرة، وهذا مُنكَر مُحَرَّم، خاصة وأن (اليد) مِن صِفات الله ـ تعالى ـ الثابتة له حقيقةً، ويَحْرُم أن نكيّفها أو نشَبّهها أو نعطّلها أو نؤوّلها، ولايجوز تأويلها بقُدرةٍ ولا نعمةٍ ولا غير ذلك[1].

(١) انظر: العقيدة الواسطية وشرحها للفوزان ص٥٧، والوجوه والنظائر للدامغاني ص ٤٩٩، وشرح الدرة المضيئة للسفاريني ٢٣٢/١، والوجوه والنظائر د. القرعاوي ص ٦٦٩.

المبحث الرابع

حروف المعاني عند النُّحاة والأصوليين وأثرها في الفقه والتفسير والتفريع

لما كانت المعاني هي لُبّ الكلام، فإن اللغة قد احتَوَتْ على حروفٍ تَخْدِم المعاني وتُوضّح المقاصد ، وهي (حروف المعاني) .

والحروف جانب بارز من جوانب العربية " وهي أكثر دوراً، ومعاني معظمها أشد غوراً ، وتركيب أكثر الكلام عليها، ورجوعه في فوائد إليها"(١).

لذلك أَسمَوها: حروف المعاني؛ **لأنها** تخدم معاني الكلام، ولها تأثيرٌ على معاني الكلام، وبيان مقاصد المتكلم، وبها نُعَبّر عن مرادنا مِن غير لَبْس.

وحروف المعاني كثيرة ؛ منها :

١ـ حروف **الاستفهام** ، ومنها : هل ، مَن ، متى ، كيف، أين، أيٌّ، الهمزة.

٢ـ حروف **القَسَم** ، وهي : الواو ، والباء ، والتاء ، واللام.

٣ـ حروف **الاستثناء** ، وهي : إلا ، غير ، سوى ، خلا ، عدا ، حاشا.

(فهذه الأدوات تَنْصِب ما بعدها مثل : قام القوم عدا زيداً) ، إلا إذا سُبق الكلام بالنفي فإن ما بعدها يُرفع ؛ كقولهم : ما قام إلا زيدٌ.

---

(١) انظر: رصف المباني شرح حروف المعاني ؛ للإمام المالقي.

٤ـ حروف **الجر**، ومنها: مِن ، إلى ، عن ، على ، في ، رُبّ ، الباء ، اللام، كاف التشبيه ، وحروف القَسَم "الواو والباء والتاء".

٥ـ حروف **الجزم** ، وهي : إِنْ ، أَنْ ، لم ، لما ، ألم ، ومهما ، ولام الأمر، ولا الناهية.

٦ـ حروف **رفع الاسم** ؛وهي : كان، أمسى، أصبح ، أضحى، ظل، بات، صار ، ليس ، ما انفك ، ما فَتِئ ، ما بَرِح، مادام ، مازال .

٧ـ حروف **نصب الاسم** ، ومنها : ليت ، لعل، لكن.

٨ ـ حروف نصب المضارع، وهي: إنّ ، أنّ ، لن ، إذَن ، كي، لكي، حتى، فاء السببية ، واو المعيّة، لام الجحود (أي لام الإنكار والنفي).

٩ـ أدوات **النصب المُطْلَق**[1]، ومنها : ظننتُ ، حسبتُ ، خِلتُ ، زعمتُ ، وجدتُ ، سمعتُ ...، مثل : " خِلتُ محمداً ماراً ".

١٠ـ **حروف العَطف** ،وهي: (الواو، أو ، الفاء ، ثم ، أم ، أما ، بل ، لا ، لكن ، حتى).

وقد اهتم الأصوليون والفقهاء بحروف المعاني ، ومِن بينها حروف "العَطف" ، فَقَلّ أن يوجَد كتابٌ مِن كُتُب الأصول إلا بُوِّبَ لها فيه.

(١) أي تنصب المبتدأ والخبر معاً.

قال الإمام الزركشي ـ رحمه الله ـ: " إن الأصولي والفقيه يحتاج لمعرفة حروف المعاني، ومنها حروف العَطف، لأنها من جملة كلام العَرب، وتختلف الأحكام الفقهية باختلافها واختلاف معانيها "(١).

وهذا **الإمام القرافي** بَوَّبَ لها فقال: " الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه "(٢).

وأيضاً **الإمام أبو يعلي**؛ أفردها بفصل فقال: "فصل في حروفٍ تتعلق بها أحكامُ الفقه ويتنازع في موجباتها المتناظران "(٣).

وكذا **الإمام السرخسي**(٤) بوّب باباً سماه: "باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه"، ثم عَلّق على ذلك تعليقا نفيساً فقال: " واعلم بأن الكلام عند العَرَب (اسم) (وفِعْل) (وحَرف)، وكما يتحقق معنى الحقيقة والمجاز في الأسماء والأفعال؛ فكذلك يتحقق في الحروف، فمنه ما يكون مستعملاً في الحقيقة ومنه ما يكون مستعملاً في المجاز، وكثير من مسائل الفقه تترتب على ذلك، فلابد من بيان هذه الحروف، وذكر الطريق في تخريج المسائل عليها، فأول ما يُبدأ به من ذلك حروف العَطف..."(٥).

---

(١) انظر البحر المحيط في أصول الفقه، للإمام الزركشي، باب (أدوات المعاني).

(٢) شرح تنقيح الفصول في عِلم الأصول ص٩٩ للإمام القرافي.

(٣) العدة في أصول الفقه ص١٩٤ للإمام أبي يعلي.

(٤) السرخسي: هو أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي، من علماء الفقه والأصول، فقيه حنفي؛ توفي عام ٩٠هـ. رحمه الله.

(٥) نَصًّا مِن أصول السرخسي١/٢٠٠، قال ابن معطي في ألفيته:

وهي ثلاثٌ ليس فيه خُلْفُ الاسم ثُم الفعلُ ثُم الحَرفُ

وقال **إمام الحرمين الجويني** ـ بعد أن عرض جملة كبيرة من حروف المعاني ـ قال: " فهذه جُملٌ اعتاد الأصوليون الكلام عليها، فَحَرِصْنا على التنبيه على مقاصد قويمة عند أهل اللغة العربية، مع اعترافنا بأن حقائقها تُتلقَّى مِن فَنّ النحو " [١].

(١) البرهان في أصول الفقه؛ للجويني١/١٩٦.

المبحث الخامس

حروف العَطف
وأهمّيتها مِن بَيْنِ حروف المعاني

ومِن أصناف الحروف: (حروف العَطف)؛ فهذه الحروف لها أهمّيتها اللغوية والشرعية والفقهية، وفي ترتيب الكلام والتوضيح والبيان؛ وتغيير المعاني والدلالات، وهي مِن الفقه والتفسير بمكان.

ومما يوضح الأهمية الكبيرة لحروف العطف: أن لها فائدةً في الدلالة على المقصود، وهي مع الجُمل تنوب عنها وتفيد معناها؛ وتكسو الكلام بحُلّةِ الفصاحة والجمال؛ لأنها تُحْدِث إيجازاً واختصاراً لطيفاً.

وكُلّ حرفٍ منها معناه: **أَعْطِفْ**؛ فجئ بها عوضاً عن أَعْطِف، وطلباً للإيجاز والاختصار [1].

ولَئِنْ كانت بقية الحروف ينحصر تأثير أكثرها في الإعراب، فإن حروف "العَطف" لها تأثيرٌ في (الإعراب) و(المعاني) و(المقاصد) معاً.

وقد ركزت الكلام عليها أكثر في هذا البحث؛ واقتصرتُ على شرحها؛ لأهميتها؛ ولأن أغلب الحروف يرجع إليها.

وسُمّيتْ حُروف العَطف: لأنها تَعْطِف ما بعدها على ما قبلها إعراباً وحُكماً ومعنىً!

---

(١) شرح المفصّل في النحو؛ لابن يعيش ٧/٨.

وما قَبْلها يُسمّى (معطوفاً عليه) ، وما بعدها يُسمّى (معطوفاً)، والمعطوف بها يَتْبَع المعطوف عليه حكماً وإعراباً.

- فما عُطِف على مرفوعٍ يُرفَع ، **مثل** : جاء محمدٌ وسعيدٌ.

-وما عُطف على منصوبٍ يُنصَب ،**مثل**: رأيتُ محمداً وسعيداً.

- وما عُطف على مجرورٍ جُرّ ، **مثل** : مررتُ بمحمدٍ وسعدٍ.

- وما عُطف على مجزومٍ جُزم ، **مثل** : لم يقُمْ ويَقعد[1].

(١) استزد لهذا المبحث في حروف المعاني ـ للمالقي، والإجرومية في النحو وشروحها، وألفية ابن مالك في النحو وشروحها، وقطر الندى وبل الصدى للعلاّمة محمد بن هشام.

المبحث السادس

معنى (الحَرف) في اللغة ودَورُه في الكلام

قال الإمام علي الجرجاني في التعريفات : **الحرف** : ما دل على معنىً في غيره [١].

والحرف الأصلي : ما ثبت في تصاريف الكلمة لفظاً وتقديراً [٢].

وقال ابن يعيش في شرح المفَصّل : إن الحرف هو (ما دل على معنى في غيره ، ولم ينفَكّ عن اسمٍ أو فعلٍ يصحبه) [٣].

فقوله "ما دل على معنى في غيره" خرج به نفس الحرف فلا يفيد بنفسه، بخلاف الاسم والفعل فمعناهما في نفسيهما.

وقوله "لا ينفك من اسم أو فعل" أي لا ينفك عنهما إذا تَعَلّق بهما، لأنه ـ أي الحرف ـ(إما يُعَلّق لفظاً بلفظ) أو (يربط لفظاً بلفظ) أو (يفيده معنى).

(١) كتاب التعريفات ؛باب الحاء ، للإمام الجرجاني ص٨٥ ط٣ بيروت.

(٢) وحروف العطف من هذا الضرب ، فهي أصلية لا زائدة.

(٣) شرح المُفصّل ؛ لابن يعيش ٨/٣.

المبحث السابع

معنى (العَطف) في لُغة العَرب وأنواعه عند النُّحاة

إن حروف العطف أكثر وقوعاً من غيرها ، لأنها تدخل على الأسماء والأفعال ، قد تَعْطِف المفرد على المفرد ، والجملة عل الجملة.

وحروف العطف اسمٌ مركب من كلمتين هما : حروف ، والعطف ، مضاف ومضاف إليه.

فأما الحَرف : فقد سَبق مدلوله ومعناه.

وأما العطف : فأصله في اللغة الثني وإمالة الشيء إلى الشيء ، وحقيقته : (أنه تابعٌ يدل على معنى متبوعة ويتوسط بينه وبين متبوعة أحد حروف العطف العَشَرة)[1].

فالعطف إذاً : (**هو حَمْل الأول على الثاني في إعرابه ، وإشراكه في عَمَلِ العامل**).

وتسمّى أيضاً بحروف النَّسَق ، فالعطف إطلاق البصريين ، والنَّسَق إطلاق الكوفيين[2].

(١) كتاب التعريفات للجرجاني ، باب العين ص١٥١.

(٢) شرح المفصل لابن يعيش ٨ /٨٨.

فالعطف ضربان بحسب مفاده ؛ **هما** : عطف البيان[١]، وعطف النسق[٢]، وهما ضربان يختلفان في حقيقتهما، فترتب على ذلك أنْ عُرّف كلٌ منهما بتعريفٍ خاصٍ به ؛ لأن الحقائق المختلفة لا يجمعها تعريفٌ واحد.

١ ـ **فعَطْف البيان:** هو التابع الذي يوضِّح متبوعه إذا كان ذلك المتبوع معرفة، ويؤكد متبوعه إن كان ذلك المتبوع نكرة ، من غير ذكر حرف العطف.

فالعطف الموضح للمعرفة كقوله تعالى: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾، والعطف الموضِّح للنكرة ؛ كقوله تعالى: ﴿مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ﴾ إبراهيم: ١٦.

٢ ـ **وعطف النسَق:** هو العَطف الذي اتسق فيه ذكر التابع والمتبوع والحرف ، فهو تابع ومتبوع يتوسطهما حرفُ عطفٍ غير " أي" ؛ لأن أيْ للتفسير ، وهذا احتراز عن عَطف البيان.

والعطف إما (**عَطْف اسمٍ على اسم**)، وذلك إذا اشتركا في الحال، مثل: قام زيد وسعد.

أو (**عَطْف فعلٍ على فعل**)، وذلك إذا اشتركا في الزمان، مثل: قام زيد وقَعَد.

أو (**عَطْف جملةٍ على جملة**) وذلك إذا كانتا مرتبطتين مثل: قام زيد وخرج سعد.

---

(١) سُمّي عَطْف بيان: لأن العطف عَطَفَ لفظين ثانيهما تكرار لأولهما وكُرّر لزيادة البيان.

(٢) سُمّي عَطْف نَسَق: من قولهم (كلامٌ نسق) إذا كان على نظامٍ واحدٍ لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه، ويتسق معه، ويساويه في الإعراب.

المبحث الثامن

حُروف العَطف
فوائدها وعَدَدها عند النُّحاة

حروف العطف قِسمان :

الأول : ما يقتضي التشريك في (اللفظ والمعنى) ؛مثل : (ثم ، حتى ، أو).

الثاني : ما يقتضي التشريك في (اللفظ) فقط ؛مثل : (بل ، لكن ، لا).

والعطف جائزٌ على الظاهر وعلى الضمائر ؛ وسواء كانت الضمائر منفصلة أو متصلة ، كقوله تعالى : ﴿جَمَعْنَٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ﴾ المرسلات: ٣٨.

ولا يكون العَطف إلا على الضمير المنصوب لا المرفوع إطلاقاً، إلا إذا أُكِّدَ بمؤكِّد، كقوله تعالى : ﴿لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ الأنبياء٥٤ وإلا إذا كان هناك فاصِل ،كما في قوله تعالى : ﴿مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ﴾ الأنعام:٩١.

وقد اختلف علماء اللغة في عَدد حروف العطف، فقالوا هي ثمانية ، وقالوا تسعة ، وقالوا عَشَرة ..، وذهب ابن القيم إلى أنها تسعة ، وخالَفَ في الحرف (إما) ، لكن الراجح قول جمهور النُّحاة[1].

(١) في بدائع الفوائد لابن القيم ٢ /٥٠٣.

وسبب اختلافهم هو الخِلاف في معانيها، وليس في ذلك مانعٌ مِن كونها عاطفة ، وجميعها متحققٌ فيها معنى العطف.

فكان أرجح الأقوال وأصوبها في حروف العطف أنها عَشَرة[١] هي :

الـواو.

الفـاء.

ثـم.

حتى.

أو.

أم.

إمـا.

بـل.

لا.

لكـن.

وكل حرف منها له فائدته ومعناه، ويَعْطِف بشروط.

فأما الأربعة الأحرف الأُوَل (الواو. والفاء. وثم. وحتى) فهذه تجمع بين "المعطوف" و"المعطوف عليه" في الحكم ؛ وذلك للاشتراك في الفعل.

(١) انظر كتاب : ارتشاف الضرب، لأبي حيان، ٢ /٦٢٩، وشرح المفصّل لابن يعيش ٩/٨، وأوضح المسالك ؛ لابن هشام ٣ /٣٥٦.

كقولهم: قام أحمد وعمرو ، وفهم الطلاب فأحمد، وذهب الطلاب ثم أحمد، وقام الطلاب حتى أحمد.

وقد يكون لكل حرفٍ من حروف العطف مع "العطف" **وظيفةٌ أُخْرَى أو وظيفتين** مع وظيفة العطف.

(كالفاء) تفيد العطف والفورية.

(وثم) تفيد العطف والتراخي.

(وحتى) تفيد العطف والغاية والتوكيد.

فلهذه الحروف مع العطف وظائف غير العطف، ولها معانٍ أُخرَ مِن جهة الاتصال والغاية والفورية والتراخي والإلصاق، ونحوها.

وسيأتي شرح ذلك أكثر إن شاء الله.

المبحث التاسع

عَمَل حُروف العَطف عند (النُّحاة واللغويين) وأثرها الإعرابي وشروط عَملها

لقد بيّن علماء اللغة معاني حروف العَطف في كُتبهم ، ولِذِكْر معانيها عِلّة مُهمّةٌ وجديرةٌ بالمعرفة، لأن تفسير المعاني يتحصل به حُكم العطف، وإذا عَرَف المتكلمُ المعاني تَمّ له البيان ، وسَلِمَ مِن مزالق اللسان ، فلابد من مراعاة معانيها خاصة في باب العقائد.

فلو قال قائل (جاء زيد ومحمد) وكان يريد القَسَم لم يَجُز ذلك ؛ بل يلزم كونها عاطفةٌ هُنا شرعاً وعقلاً.

وفيما يلي توضيح عمل ووظائف حروف العطف مع التمثيل والتفصيل :

حَرف الواو

وهو أُمّ حروفِ العَطف، ويفيد التشريك والجمع المطلق بين شيئين في الحكم، وتأتي (أو) بمعنى الواو أحياناً، نحو قول الشاعر:

فَسِيّانِ حربٌ أو تَبوءُ بمِثلِهِ وقَد يَقْبَل الضيمَ الذليلُ المُسَيّرُ

وحرف (الواو) لا يفيد الترتيب ولا الفورية ولا غيرهما .. إلاّ الجمع المطلق الغير مُقيّد بترتيب أو تعقيب أو فورية ، ومن قال إنها تفيد الترتيب استدل بأدلةٍ وقد دُحضَتْ وليس هذا موضع بسطها.

وتمتاز الواو بأمور منها :

١ـ عطف المرادف على مرادفه ؛ كقول الله تعالى : ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ المائدة: ٤٨.

٢ـ عطف العام على الخاص، كقولهم: (جاء محمد والطلاب).

٣ـ جواز فصل معطوفَيها بظرفٍ ونحوه، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ يس: ٩.

٤ـ العطف من باب التحذير، كقوله تعالى: ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾.

٥ـ أن الواو تعطف الاسم على الفعل ؛ لأنها تَصْرف أحدهما إلى الآخر في المعنى : كما في قوله تعالى: ﴿صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ﴾ الملك:١٩؛ والتقدير: صافات وقابضات. فصَرَفَتْ الفعل (يقبضن) إلى اسم[1].

٦ـ جواز حذفها إذا أُمِنَ اللبس : نحو قول الشاعر:

كيف أصبحتَ كيف أمسيتَ مما يَغرِس الودُّ في فؤادِ الكريمِ

٧ـ ومن ميزاتها عطف حرفٍ على حرف : كقول الشاعر :

فلئن لقيتُكَ خاليَيْن لتعلَمنْ أيّي وأيك فارسُ الأحزاب

٨ـ أن الواو تعطف مفرداً على مفرد في (اللفظ) و(المعنى) ؛ وفي الرفع والنصب والجزم والخبر والفعل ؛ كقولهم: لم يَقُم ولم يقعد.

(١) رصف المباني في حروف المعاني ص١١٧ ـ للإمام المالقي ؛ بتصرف.

حَرف الفاء

وهو حرف عَطْف ،ومع كونه عاطفاً إلا أنه يفيد الترتيب بغير مُهْلة ؛ أيْ : الرتيب الفوري ،كقوله تعالى : ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ عبس: ٢١ ، فهنا أفادت "الفاء" الترتيب والتعقيب على الفورية.

وكقولهم : "دخل محمدٌ فسعيد" أي دخل بعده على الفور ، وهذه هي الفاء العاطِفة المُتْبعة التي تفيد العطف والفورية [١].

الحرف : ثُم

وهو حرف عَطفٍ مَبنيٌّ على الفتح ، ولا مَحَلّ له من الإعراب ، و(ثُم) مع كونها عاطفة فهي تفيد الترتيب والتعقيب مع التراخي والمهلة ؛ فمِن الممكن قول : (بَعَث اللهُ آدمَ ثم محمد) فأفادت التشريك في الحكم بتعقيبٍ مع تراخٍ ومُهْلة ، ولا يلزَم من العطف بها التتابع ، وهذا واضح في العِبارة السابقة.

وعليه فالفرق واضح بين "ثم" وبين سابقتها "الفاء" ..

فالفاء : تفيد الترتيب مع الفورية والسرعة.

و "ثم" : تفيد الترتيب مع التراخي والمهلة.

---

(١) "وهذه هي الفاء العاطفة المتْبعة" قَيدٌ خَرَج به نوعي الفاء الآخَرَين ؛ وهُما :

١ـ الفاء الزائدة ؛ نحو : (وثيابك فطهر). ٢ـ الفاء المُتْبعة فقط بدون عَطف ، وهي الداخلة على جواب الشرط. نحو : (إن أحسن فالله يأجره).

الحرف حتى

وهو مِن حروف العطف التي تُدخِل ما بعدها في حُكْم ما قبلها، ولا تفيد الترتيب لا في الزمان ولا غيره.

وثمة أمرٌ مهم: وهو أنه لا يتحقق العطف بـ (حتى) إلا في حالة النصب لا غير ؛ نحو (رأيت القوم حتى زيدًا)، فلو جاءت (زيد) بالرفع بدل النصب لكانت خبرًا محذوفًا لمبتدأ غير داخل في حُكْم الأول ، فينتفي العطف ، ولهذا يلزم النصب عند إرادة العطف بها.

فـ(حتى) حرف عطف يُشْرك المفردَين أو الجملتين في الحُكم.

وللعطف بـ (حتى) شروطٌ هي:

- كون المعطوف اسمًا ظاهرًا.
- كون المعطوف جزءًا أو بعضًا من المعطوف عليه.
- كون المعطوف مَعْرِفةً لا نَكِرَة.
- أن يكون ما بعدها مُخالفٌ لما قبلها في كونه عظيمًا أو حقيرًا ..،كما في قول الشاعر :

أَلْقَى الصحيفةَ كي يُخفِّفَ رَحْلَه والزادَ حتى نَعْلَه ألقاها

الحرف : أو

فهو كذلك حرفٌ عاطفٌ مُشَرّك في الحُكم، يَعطِف المفرد على المفرد، والجملة على الجملة.

و الحرف (أو) يأتي في الطلب ، وفي الخبر .

١ـ فإذا جاء في [جملة الطلب] ؛ فإنها تفيد : التخيير أو الإباحة.

فالتخيير: يمتنع معه الجمع بين المتعاطفين، وذلك نحو قولهم: (تَزَوجْ هِندًا أو أُختها).

والإباحة: يجوز معها الجمع بينهما، نحو :(خُذ كتاباً أو كتابين)

٢ـ وإذا جاء الحرف (أو) في [جملة الخبر] فإنها تفيد: الشك أو الإبهام أو التفصيل أو التقسيم.

فالشَّكّ: نحو قوله تعالى: ﴿قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾الكهف: ١٩.

والإبهام: نحو قوله تعالى: ﴿أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾ يونس: ٢٤.

والتفصيل: نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ﴾البقرة: ١٣٥.

والتقسيم: نحو قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾البقرة: ١٩٦.

الحرف: أَم

(أَمْ)حرفٌ عاطف ؛ وهو نوعان : متصل ، ومنفصل.

١ــ فالمنفصل : ما سُبق بهمزة، نحو: ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ البقرة: ٦ ؛ ويَعطف المفرد على المفرد والجملة على الجملة ؛ ويقع قَبله حرف الاستفهام ظاهرًا أو مُقَدّرًا.

وللعطف بـ(أَم) المتصلة شروطٌ هي :

أ ـ أن تكون معادِلةً لهمزة الاستفهام.

ب ـ عِلمُ السائل بأحد الأمرين بعدها أو قَبْلَها ليكون الجواب كذا وكذا ؛ وليس نَعم أو لا . نحو: (أمحمدٌ عندك أَمْ عمرو ؟) والتقدير : أيهما عندك؟ فيقول فلان.

جـ ـ أن لا تكون بعدها جملة مُركّبة من مبتدأ وخبر، حتى لا يقطع ما بعدها عن ما قبلها.

٢ ـ وأما (أم) المنقطعة : فإنها التي لم تُسبق باستفهام ، وتفيد الإضراب، فهذه لا تعطف مطلقًا .

كقولهم : ذهب زَيدٌ أم لم يذهب ؟ فليس هنا عطف .

الحرف: إما

وهو حرفٌ عاطفٌ أيضًا على الصحيح.

ومن فوائده اللغوية:

١ـ إذا جاء في معرض [الطلب] أفاد التخيير، نحو: (كُلْ إما تمرًا وإما زبيبًا).

٢ـ ويفيد الإباحة، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ محمد: ٤.

٣ـ ومن فوائدها أيضاً: التفصيل، والإيجاب.

الحرف: بل

مع إفادته "العطف" فهو يفيد أيضًا الإضراب[1]، أي الإضراب عن ما قبله وإبطاله، ويجعل حُكم ما قَبله مخالفٌ لحُكْم ما بَعده، فهو يُبطِل الحُكم عن المعطوف عليه؛ ويُثبت الحكم للمعطوف، كقولهم: (قام زيدٌ **بل** عمرو)؛ فيكون المعنى: الذي قام هو عمرو وليس زيد.

---

(١) الإضراب: هو ترك الأول ونفي الحكم عنه، وهو نوعان هما:

١ ـ إبطال الأول والرجوع عنه لِغَلَطٍ أو نسيان. وهذا النوع مُنتَفٍ من القرآن.

٢ ـ إبطال الأول والرجوع عنه لانتهاء مُدة حُكْمه، نحو قوله تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ سورة الشعراء. (انظر: رصف المباني للمالقي. ص ٢٣٠).

وشروط العطف بـ(بل) هي :

أ ـ إفراد معطوفها ، فلا يصح كونه جملة.

ب ـ أن تُسبق بإيجاب ، أو أمر ، أو نفي ، أو نهي.

فإذا سُبقت (بإيجابٍ أو أمر) : فإن معناها سَلْبُ الحُكم عن ما قَبلها وإثباته لما بعدها ، نحو قولهم : (ليقم زَيدٌ **بل** عمرو).

وإذا سُبقتْ (بنفيٍ أو نهي) : فإن معناها تقرير الحكم لما قبلها ونفيه عن ما بعدها ، نحو قولهم :(لا يقم زَيدٌ **بل** عمرو).

ومما ينبغي التنبيه إليه :

أن الإضراب لِغَلَطٍ أو نسيانٍ لا يَرِدْ في القرآن الكريم ، ولم يأت فيه ، ولا يأتي في كلامٍ مُبلَّغٍ عن الله العظيم الذي لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم ؛ ولا عن رسوله ﷺ.

الحرف: لا

الحرف لا: حرفٌ عاطف، والمعطوف به يخالف المعطوف عليه؛ إذ إنه يُخْرِج الثاني مما دخل فيه الأول.

كقولهم: (ضربتُ زيداً لا عمرو)، فعمرو لم يَقع عليه الضرب كَزَيد.

وإذا دَخلَتْ الواو عليها صارت عاطفةً نافية، كقوله تعالى: ﴿فَمَالَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ الطارق: ١٠.

فـ(لا) تُشَرّك بين المعطوفَين في اللفظ، وتخالف بينهما في المعنى؛ لأنها تُخْرِج ما بعدها عن حُكم ما قبلها.

وللعطف بها شروطٌ هي:

أ- إفراد معطوفَيها.

ب- أن تُسبق بإيجاب أو أمر أو نداء.

ج- اختلاف معطوفَيها في الجنس والنوع.

❖ ❖ ❖

الحرف : لكنْ

"لكن" المخَفَّفة ، وتفيد الاستدراك ومع الاستدراك تفيد الإضراب، مثل (بَل) السابقة الذِّكر.

فوظائف(لكن) هي : العطف ، والاستدراك ، والإضراب.

والعطف بلكن يفيد أمرين هما : نفي ما قبله، وإيجاب ما بعده ، نحو قولهم : (ما جاء زَيدٌ لكن عمرو).

وشروط العطف بها :

أ ـ إفراد معطوفَيها ؛ كقولهم : (ما مررتُ ببالغٍ لكن مررتُ بصَبي).

ب ـ أن تُسبَق بنهيٍ أو نفي.

جـ ـ أن لا تقترن بالواو ، فلو اقترنَتْ بالواو وسُبقتْ بها فإنها تبقى هي فقط للاستدراك ، وتصير الواو عاطفة.

المبحث العاشر

حاجة الفَقِيه والـمُفْتي لمعرفة حروف المعاني وأهميتها في تـخريج الفروع على الأصول

إن لحروف المعاني ــ وبالذات حروف العطف ــ تأثيراً على الأحكام الشرعية، وذلك حسب دلالتها.

ومن أجْلِ ذلك احتيج إلى معرفتها؛ ومعرفة أحكامها؛ وتخريج فروعها على أصولها..؛ لتَعلُّق بعض المسائل الفقهية بها، واختلاف العلماء في معانيها[1].

والمراد بالحروف هنا هي ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردَة، لا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل[2].

وقد يختلف الحكم الفِقهي في مسألةٍ مّا؛ بسبب اختلاف معانيها عند الأصوليين.

فلو أوصى مُوَصٍّ بشيءٍ مثلاً فقال: (كذا وكذا لزَيدٍ و عمرو)؛ فذلك يعني اشتراكهما فيه، ولو قال: (لزيد ثم عمرو) فذلك يعني الترتيب وليس التشريك والجمع.

---

(١) شرح المنهاج للبيضاوي. للإمام الأصفهاني١ /٢٦٦.

(٢) شرح الكوكب المنير. للفتوحي١/ ٢٢٨، ط٢.

لذا **قال الإمام المالقي**[١] ـ رحمه الله ـ: إن حرف (أو) له معانٍ ؛ منها التخيير والإباحة ، وقال بعد ذلك :"والفرق بين التخيير والإباحة أن للمكلَّف المخاطَب أن يجمع بين الشيئين في الإباحة، وليس له الجمع في التخيير؛ بل يفعل أحد الشيئين ويترك الآخر ؛ وإن تركهما معًا عوقب أو ذُمّ ، وكذلك إذا جمع بينهما ..، إلى أن قال: وتظهر هذه الفائدة في الأحكام الشرعية في عِلم الأصول "[٢].

(١) هو الإمام أحمد بن عبد النور المالقي، ولد سنة ٦٣٠هـ، وتوفي ٧٠٢هـ رحمه الله ؛ نشأ محباً للعلم والمطالعة، وشغل وقته بها، كان فقيراً ، ومن أشهر كُتبه : رصف المباني في حروف المعاني ،(انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة).

(٢) من كتاب رصف المباني في حروف المعاني. للمالقي ص٢١٠.

المبحث الحادي عشر

حروف العطف عند (الفقهاء والأصوليين) وأثرها في الكلام والتفسير والأحكام

وفي هذا المبحث أتناول ـ باختصار ـ شَرْح أَثَر حروف العَطف في التفسير؛ وفي الأحكام الفقهية ؛ وذِكر أقوال الفقهاء فيها :

حَرف (الواو) وأثره في الأحكام الفقهيّة

قبل البحث في هذا الحرف ،يَلْزَم بيان أنّ (واو القَسَم) ليست واو عطف ؛ لأن واو القَسم يُبتدأ بها ، أما واو العطف فلا يُبتدأ بها[١] ، وذكر الإمام أبو يعلي أحوال الواو ؛ وذلك لتمييز العاطفة من غيرها فقال :(الواو) وله ثلاثة أحوال : (للقَسَم) و(للابتداء) و(للعطف) [٢].

فالمقصود هنا الواو العاطفة.

والمذاهب في الواو العاطفة أربعة ؛ توضيحها فيما يلي :

لمذهب الأول : عند الجمهور من الحنابلة والحنفية والمالكية ، ويقولون هي(لِمُطْلَق الجمع) وليست للترتيب ولا الفورية ، وهذا هو قول جمهور النُّحاة أيضًا[٣] ؛ وهو الراجح ، وستأتي أدلته.

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم ص٥١.

(٢) العدة لأبي يعلي ق١ ص١٩٤.

(٣) والجمع المطْلَق : هو الغير مُقيّد بترتيبٍ ولا تعقيبٍ ولا فوريّة.

المذهب الثاني: وهو منقول عن بعض الشافعية؛ أن الواو للترتيب؛ لأن الله تعالى قال في الآية: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ المائدة: ٦؛ فعَطَفَ الأرجلَ على الرؤوس فأفاد الوجوب، وهذا عند بعض الشافعية، وهو قول مرجوح.

المذهب الثالث: مذهب الفراء النحوي، أنها للترتيب إذا استحال الجمع، كقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ الحج: ٧٧، فهُنا يستحيل الجمع بين الركوع والسجود، فتُحمَل في مثل هذا على أنها للترتيب وليس للجمع[1].

والراجح من هذه الأقوال: هو القول الأول، قول جمهور الأصوليين واللغويين أن (الواو) تفيد الجمع بين المعطوفين، وليس للترتيب، وقول "الفراء" وجيهٌ أيضًا في الحالة التي ذكرها.

أدلة الجمهور في أن الواو للعطف والجمع:

الدليل الأول: قالوا بأن المتأمل في كلام العرب وأصول اللغة يتضح له أن الواو لا توجب الترتيب، فلو قيل (جاءني زَيدٌ وعمرو) لَفُهِمَ منها مجيئهما من غير مقارنة ولا ترتيب سواء جاءا معًا أم فُرادى.

الدليل الثاني: من قولهم (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) يُفهَم عدم الجمع بينهما دون الترتيب، ومنه قول القائل:

لا تَنهَ عن خُلُقٍ وتأتي مِثله ... عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ

(١) وكلام الفراء هنا حقٌ صواب، ولا يدَخُل في الخلاف في الواو، بل هو ملاحظة جديدة ومفيدة.

فلو وضع (الفاء) مكان (الواو) لأوجب ذلك ترتيباً، وثم يختل الكلام، فدل على أن الواو للجمع لا للترتيب.

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا وَقُولُواْ حِطَّةٞ نَّغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطَٰيَٰكُمۡ﴾ البقرة: ٥٨، وقوله: ﴿وَقُولُواْ حِطَّةٞ وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا﴾ الأعراف: ١٦١، قَدّم الأمر بالدخول في الأولى، وأخره في الثانية ..؛ وبين الدخول والقول في الآيتين (حرف الواو)؛ فدل على أنه يفيد الجمع لا الترتيب، ولو كان يدل على الترتيب لحصل تناقضٌ؛ وذلك مُحَالٌ في القرآن؛ لأن القِصّة واحدة، وموضوع الكلام واحد[1].

الدليل الرابع: أن الواو قد تُستعمل فيما يمتنع فيه حصول الترتيب في اللغة؛ نحو قولهم: (تَقَابلَ زَيدٌ وعمرو)؛ فلا يصح (زيدٌ فعَمرو).

الدليل الخامس: في قوله: ﴿وَٱسۡجُدِي وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾ آل عمران ٤٣، وقوله: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ﴾ المائدة: ٣٨، وقوله: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي﴾ النور: ٢، لا تدل الواو في شيء منها على الترتيب.

أما الرد على مَن خالَف في الواو:

فإن مَن قال إن الواو للترتيب: فإن إفادة الواو في آية المائدة للترتيب هو في الاستعمال الشرعي لا اللغوي، وإنما أَخذ بعض الشافعية بظاهر الآية، كما أن ما نُسب للشافعي من إيجابه الترتيب في الوضوء، أنه لم يوجبه

(١) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٩٩، وانظر المحصول في أصول الفقه للرازي ص٥١٠.

لوجود الواو ؛ بل لدليل آخر : وهو قطع النظير عن النظير، وإدخال الممسوح بين المغسولين ؛ مما يؤيد الترتيب.

أما الإمام الشافعي : فإنه لم يُصرّح في كُتبه أن الواو للترتيب بين المعطوفَين ؛ بل هي عنده للجمع بينها في الحكم ، وهذا هو اللائق بقواعد مذهبه ، وعليه تَدل فروعه[١].

ويتفرع على هذا الخلاف بعض المسائل الفقهية :

لو قال شخصٌ للخياط انظر هذا القماش ، أيكفيني لكي أقطعه قميصًا ؛ وقال الخياط نعم ؛ فإن قال للخياط : فاقطعه ؛ فقطعة فإن الخياط يضمن ، وإن قال للخياط : واقطعه ؛ فقطعة فإنه لا يضمن والبيع تام.

يتفرع عليها أيضًا : ما إذا قال لامرأته ولَم يدخل بها : إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق وطالق وطالق ، فدخلَتِ الدار .. فإنها تَطْلُق طلقة واحدة ؛ بموجب مفاد الواو[٢].

---

(١) انظر الأُم للشافعي١/٣٠، والإبهاج للسبكي ص٣٤٤ ،وأكثر مَن بسط الشرح والمناقشة والأقوال في هذا هو الإمام أبو الخطّاب في التمهيد، فانظره فهو مفيد.

(٢) مع اعتبار القصد والنية، لأن المأخوذ به شرعاً في المعاملات والعبادات والأنكحة .. هو النيّة والقصد، ومراعاة العُرف أحياناً.

حرف (الفاء) وأثره في الأحكام الفقهيّة

الفاء يميّزها أنها تفيد الترتيب من غير مُهْلة (أي الترتيب الفوري) ؛ فهي عاطفةٌ ؛ ومع العطف تفيد الترتيب والفورية ، بخلاف (ثم) التي تفيد التراخي.

وقد اتفق العلماء أن (الفاء العاطفة) تفيد الترتيب والتعقيب الفوري[١].

[والترتيب] : هو إتيان الشيء بعد الشيء وكُلٌ في مرتبته.

[والتعقيب] : هو إتيان الشيء عقب الشيء من غير مُهْلة ولا تراخي[٢].

واستدل الأصوليون على كونها للتعقيب بجواز دخولها على الجزاء، كقولهم : (مَن دَخَل الدار فله درهم).

وضابط التعقيب بالفاء : أنه لا يلزم من التعقيب والفورية أن تكون في نفس الوقت والزمان، فهناك حالاتٌ التعقيب فيها مستحيلاً في نفس الوقت ؛ كأن يقول قائل : رأيتُ الطائفَ فمكّة.

لذا نقل القرافي عن الرازي قوله : "الفاء للتعقيب بحسب الإمكان"، وذلك احترازاً من قولهم : (دخلتُ بغداد فالبصرة) ؛ فإنه لابدّ مِن فارِق الوقت، ولا يضر أن يكون الشيء بعد الشيء[٣].

---

(١) البحر المحيط للزركشي ٢٦١/٢ ، وشرح المنهاج للأصفهاني ١ /٥٧١ .
(٢) التعريفات للجرجاني ص٥٥.
(٣) شرح تنقيح الفصول ص١٠١.

استعمالات الفاء :

منها : (التسبب) الذي يحصل منه الترتيب والتعقيب[١] ؛ كقوله تعالى : ﴿ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ القصص: ١٥.

ومنها : ربط الجواب في جميع حالاته ، كقوله تعالى : ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ البقرة: ٢٧١.

ومِن أَهمّ استعمالات الفاء : (عَطْف الحُكم على العِلّة)[٢] ؛ وذلك نحو قولهم : (جاء الشتاء فتأهّب) وقولهم (طلع الفجر فأمسك) وعلى هذا قوله ﷺ : (لن يَجْزي ولدٌ والدَه إلا أن يَجِدَه مملوكاً فيشتريه فيُعْتِقه)[٣] ؛ فهذا أجرٌ عظيم مُتَرتبٌ على إتيان العتق بعد الشراء على الفور.

فروعٌ وأمثلةٌ فقهية على (الفاء) :

يتفرع على ذلك ما لو قال شخصٌ لشخص : بعتُ منك هذا العبد بألف درهم ، وقال المشتري : (فهو حُرّ) فإنه يُعتَق ، ويُجْعَل قابلاً ثم مُعتَقًا. بخلاف ما لو قال : (هو حُرّ) أو (وهو حُرّ) ؛ فإنه يكون رداً للإيجاب وليس قبولاً ، فلا يُعتَق ولم يَجُزِ البيع[٤].

---

(١) البرهان للجويني ١ /١٨٤.

(٢) أصول السرخسي ١ / ٢٠٨.

(٣) رواه مسلم في صحيحه ؛ كتاب العتق (١١٤٨) ، والترمذي(٣١٥) في باب حق الوالدين.

(٤) انظر المغني في أصول الفقه ؛للخبازي ١ /٤١١.

ويتفرع عليها : أنه لو قال رجلٌ لامرأته : إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق فطالق فطالق ؛ فدخلتِ الدار .. فعلى الصحيح أنها تَطْلق ثلاثًا ؛ لأن الفاء للتعقيب فيثبت به الترتيب بين الطلقة الثانية والأولى.

بخلاف ما لو قال : طالق طالق طالق ، فإنها طلقات عَرِيَتْ من الحروف ؛ فتكون واحدةً لا ثلاثاً.

ويتفرع عليها : ما إذا قال رَجلٌ لزوجته : إذا دخلتِ هذه الدار فهذه الدار فأنتِ طالق ؛ فدخلَتْ الدار الأولى ثم بَعْد مُدّة دَخَلَت الدار الثانية فلا يقع الطلاق ، لأن من شروط وقوع الطلاق هُنا هو دخول الدار الثانية عقيب الأولى متصلاً به فورًا ؛ بناءً على إفادة الفاء للفورية ، فلو تأخرَتْ لا تَطْلُق.

ومن ذلك : أنه لو حَلَف أن لا يأكل تمرة فتمرة ، فإن أكلهما متعاقبتين متصلتين فإنه يَحْنَث ، لكن إذا أكلهما على فتراتٍ متباعدة فإنه لا يحنث ؛ لأن هذا يخالف مفهوم لفظه.

الحرف (ثُم) وأثره في الأحكام الفقهيّة

"ثُم" حرفٌ يفيد العطف والتعقيب مع التراخي ، فمن أكبر آثاره على الكلام والأحكام: إفادة التراخي.

والتراخي: (هو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مُهْلةً في الفعل المتعلق بهما)[1].

والذي تتميز به (ثم) عن (الفاء) هو التراخي.

فالفاء : تُعطي معنى الترتيب والفورية ، و(ثم) : تعطي معنى الترتيب والتراخي ، أي المهلة الزمنية الفاصلة.

فلو قيل: (بعث الله نوحاً ثم محمداً ـ عليهما الصلاة والسلام ـ) لكان ذلك كلاماً صحيحاً مستقيماً ، لأن **(ثم)** أفادت الفَصل والترتيب والتراخي بين النبيين الكريمين.

فروعٌ وأمثلةٌ فقهية على الحرف (ثم):

لو قال لزوجته (أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق) فإنها لا تَبينُ على الفور ، بل بحَسَبِ ما نَوى ، وبدون الثالثة تكون بينونةً صُغرى ما لم يُراجع.

ومن ذلك: لو قال :أوصي بثلث مالي لفلان ثم فلان ؛ فإنهما يستحقانه ويملكه الأول منهما ، ولا يملكه الثاني إلا بعد نهاية البطن الأول ،

(١) أصول الشاشي وبهامشة عمدة الحواشي ص٢٠٤ ، وانظر العدة لأبي يعلي ١٩٩/٢.

وهو الموصَى له الأول وذريته، إذا انقطعوا يأخذه الموصَى له الثاني ، لأن "ثم" هُنا : أفادت العطف مع الترتيب والتراخي [١].

وهنا تنبيهٌ على مسألة: أن الحرف (ثم) قد يأتي بمعنى (الواو) مجازاً ؛ وذلك بحكم أن كلاهما للجمع، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفۡعَلُونَ﴾ يونس: ٤٦، وقوله: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ البلد: ١٧ ؛ لأنه لو بقي الحرف (ثم) على حقيقته لكان الإيمان متراخياً عن العمل، فلا يكون له عبرة فيُحرَم العبد من الثواب ؛ لأن عمل الكافر لاغٍ [٢].

(١) أصول الشاشي ص٢٠٣، وانظر أصول السرخسي ص٢٠٩.

(٢) بتصرف مِن: كَشْف الأسرار ؛ للنسفي١/٢٠١.

الحرف (حتى) وأثره في الأحكام الفقهية

(حتى) حرفٌ عاطف يُدخِل ما بعده في حُكم ما قبله ، ويَجمع في إفادته بين (العطف) و(الغاية).

والترتيب ليس من شأن هذا الحرف ؛ لا في زمان ولا غيره، بل هو يفيد (الغاية) بقصد الانتهاء أو الشرط ، وفي المباحث السابقة ذَكَرتُ الشروط التي بها تعطف "حتى".

قال السرخسي في أصوله :" أما حتى فهي للغاية ؛ وهي بمنزلة (إلى) "[1] ؛ كقول الله تعالى: ﴿ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ﴾ القدر ٥.

ثم أشار إلى شرط كون (حتى) عاملة للغاية ، ومُدخِلة ما بعدها في حُكم ما قَبْلها ؛ فقال:" فمتى كان ما قبل (حتى) قابلاً للامتداد ؛ وما بعدها صالح للانتهاء به .. فإنها تفيد الغاية ويَدخل ما بعدها في حكم ما قَبْلها "[2].

ومِن فروع ذلك: لو قال: والله لأُلازِمَنّ غريمي فلانٌ حتى يقضي دَيني، ثم فارَقَة قبل أن يقضيه فإنه قد حنث ؛ لأنه قطع الامتداد للملازمة.

وقولهم: (رأيت القوم حتى زيد)، فهنا (زيد) داخل في حُكم القوم بفِعل (حتى) ؛ لأن الرؤية جائزة الامتداد إليه.

---

(١) أصول السرخسي ١ /٢١٨.

(٢) المصدر السابق ؛ وانظر: و البرهان للزركشي ٤ /٢٣٢ـ ٢٧٢.

ومِن ذلك: ما لو قال لخادمه :(المال لك ما لم أَطْلبه منك حتى يشفع فلان) ؛ فإنّ (حتى) أفادت الغاية المشروطة ..، ولأن الشفاعة غاية صالحة للعفو ، فلو ترك العفو قبل الغاية (الشفاعة) فإنه يحنث .

وقد يجتمع فيها العطف والغاية معًا ؛ فهذا جائز ، كقولهم (رَكَضَتِ الفِصال حتى القرعاء)[١] ، وهو مَثَلٌ يُضرَب لمن يتكلم مع مَن لا ينبغي أن يتكلم بين يديه لعُلوّ قَدْرِه .

ومثل ذلك قولهم : (نجح الطلاب حتى المهمل) فإن "حتى" هنا أدخلت المهمل مع الناجحين.

أما إذا كان معناها (الغاية فقط) فإن ما بعد الغاية يَخرج عن الحكم[٢].

مثاله قولهم : (أَكَلْتُ السمكةَ حتى رأسَها) أي إلى رأسها ؛ وذلك يفيد أن المتكلم لم يأكل رأسها.

وقد نص الأصوليون في كُتُبهم على جواز استعارة (حتى) للعطف ؛ (أي تكون بمعنى الواو)[٣].

وعلى ذلك يقاس ما شابهه من الفروع الفقهية.

---

(١) الفصال: جمع فصيل وهو ولد الناقة ، والقرعاء: جمع أقرع وهو خلو الجلد من الشعر ، وهو عيب فيها وداء يصيبها.

(٢) البرهان في أصول الفقه للجويني١/١٩٣.

(٣) أصول الشاشي (مع الحاشية)، ص٢٢٥.

وقد تأتي (حتى) بمعنى الاستئناف[١]، ويكون التقدير (ورأسها مأكول)، وقد اجتمعت المعاني الثلاثة في قول الشاعر:

ألقى الصحيفةَ كي يخفف رَحْله والزاد، حتى نَعْلَهُ ألقاها[٢]

فهذا الشاهد جَمَعَ المعاني الثلاثة وهي: **الغاية**، **والعطف**، **والاستئناف**، ولا شك أن (حتى) تفيد هذه المعاني كلها، فهي من الأهمية في الفقه بمكان.

مسألة: دخول المُغَيّا بـ (حتى) في الغاية

نقول: ذلك بحسب حال ذلك المُغَيّا الذي بَعْد حتى.

١ـ فإن كان المُغَيّا (مُنفَصِلاً) ولا يَقْبَل امتداد الكلام عليه.. فإنه لا يَدْخُل في الغاية كقوله تعالى: ﴿سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ﴾؛ فإن الفجر منفصلٌ عن الليل فلا يأخذ حُكمه ولا سلامه ولا فضله.

٢ ـ وإذا كان المغَيّا (مُتّصلاً) ويَقْبل امتداد الحكم والكلام فإنه يَدْخل في الغاية وفي حُكمها؛ كقولهم: (رأيت القوم حتى زيداً)، وكقول الله تعالى: ﴿فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ المائدة:٦، فإن (إلى) هُنا بمعنى حتى، وعليه تدخل (المرافق) في الغاية، وتأخذ حُكم اليد في الغسل؛ لأن المرافق مُتّصلة باليد وليس منفصلة عنها.

---

(١) البرهان في أصول الفقه للجويني، ص٢٢٥.

(٢) البيت لأبي مروان النحوي، وقد استشهد به ابن هشام في قطر الندى، والجويني في البرهان.

ومِثل ذلك قوله: ﴿..وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ تَدْخُل الكعبان في الرِّجْلين لأنهما متصلان بهما كاتصال المرافق بالأيدي ، فـ(إلى) هُنا بمعنى حتى.

والخلاصة: أن المنفصل لا يدخل في الغاية بحتى ، والمتصل : يدخل في حُكمها، كما سَبق توضيحه[1].

(١) وانظر: تسهيل الحصول على قواعد الأصول ص ١٢٩ ، لمحمد أمين الدمشقي.

الحرف (أو) وأثره في الأحكام الفقهيّة

الحرف (أو) حرفٌ عاطف، وأكثر وروده في جملة الطلب.

[والطلب] هو الأصل في أوامر ونواهي الشرع.

ومِن فوائد الحرف (أو):

في (جملة الطلب): يفيد التخيير، والإباحة ؛مثل: (خذ كتاباً أو كتابين).

وفي (جملة الخبر) يفيد التفصيل أو التقسيم أو الشك أو الإبهام.

وذكَر الفقهاء من معاني (أو) أنها تأتي بمعنى (إلى) و(إلاّ)[1].

وتأتي بمعنى (بل) ؛نحو قوله تعالى: ﴿كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾البقرة: ٧٤، وتأتي بمعنى (حتى) ؛نحو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ﴾ آل عمران: ١٢٨.

وهذا من الجهة النحوية اللغوية ؛ وقد سَبق بيان ذلك.

أما من جانب "أصول الفقه الإسلامي" فقد تناولَتْه كُتب الأُصول بالبحث المستفيض ، وتوافقَتْ الأقوال في بعض معانيه ، وتباينَتْ في معانٍ أُخر ...

فذهب السرخسي ؛ والقفّال الشاشي ؛ وغيرهما[2] إلى أن (أو) تَجْعَل الحُكم يتناول أحد المذكورَين، اللذين تتوسطانهما.

---

(١) شرح الكوكب المنير للفتوحي ١ /٢٦٤.

(٢) أصول الشاشي ص٢١٣ ؛ والمغني في أصول الفقه ١ /٤١٦ ، وانظر: البرهان ١/١٨٦.

وذهب الجويني[١] إلى أنها: للتردد والشك ، ووافقه ابن حزم ، نحو قوله تعالى: ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾البقرة: ٢٥٩.

وقال أبو يعلي في العدة[٢]: هي في الطلب : للتخيير ، كقول الله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾المائدة: ٨٩ ، وفي النهي للجَمْع ، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ الإنسان: ٢٤ ، وقيل للتخيير لأن النهي أَمرٌ بالترك.

وقد تفيد الإباحة[٣] نحو قولهم: "جالِس المحَدِّث أو الفقيه ".

وجميع هذه الأقوال السابقة ـ رغم تباينها ـ صحيحة ؛ لأن تباينها تَبَعٌ لمعاني الحرف " أو ".

فروعٌ فقهية على الحرف (أو):

١ـ يتفرع عليه ما لو قال زوجٌ لزوجاته الثلاث : (هذه طالق أو هذه وهذه) فإن الثالثة تطلق ويتخير في الأولين ؛ لأن قوله: (هذه أو هذه) معناه : إحداكما طالق ، فيتعين الحكم على إحداهن.

٢ـ ويتفرع عليه أيضاً : ما لو قال: بع هذه السيارة أو هذه ؛ فللموكَّل هنا الخيار ببيع أيهما شاء ، وهذا ينطبق في "المعاملات".

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام ص٥١.

(٢) العدة في أصول الفقه لأبي يعلي ١ /٢٠٠.

(٣) العدة لأبي يعلي ١ /٢٠١.

وهناك فَرْقٌ بين (الإباحة بالتخيير) و(الإيجاب). فإن الإيجاب يُمْتَثَل له إذا عُمِل أحدهما ، وفي الإباحة يحصل الامتثال إذا عُمل بهما ، وذلك لأن الإباحة توجب العموم ورفع الحَظْر ، والحظر إذا ارتفع عن أحدهما من غير تعيين له فقد ارتفع عن كل واحد منهما فيثبت العموم[١].

قال الخبازي في المغني[٢] : "وقد تستعار (أو) للعموم فَتُوجِب عموم الإفراد في موضع النفي، وعموم الاجتماع في موضع الإباحة".

ويتفرع على ذلك : ما لو قال لزوجتيه : (لا أقرب هذه أو هذه) فإنه يُولِي منهما معاً [٣]، لأن (أو) هنا في سياق النفي أوجبَتْ عموم الإفراد.

ويتفرع عليه : ما لو قال : (وكّلتُ ببيع سيارتي محمداً أو زيداً)، فإن الوكيل يكون واحداً منهما ؛ ويَصِحّ البيع مِن كلّ واحدٍ منهما.

ومن ذلك : لو قال شخصٌ لخادمه : (اشتر ثوباً أوكتاباً) وكانت رغبته في الكتاب ، فجاءه الخادم بالثوب ، فليس لهذا الشخص أن يؤدِّب أو يلوم الخادم ؛ لأن خطابه له يقتضي التخيير ، وهذا ما يقتضيه الحرف " أو ".

---

(١) العموم : [لغةً] الشمول والاستغراق ، [واصطلاحاً] : هو اللفظ المستَغْرِق لجميع ما يَصْلُح له دفعة بلا حصر. (انظر : أُصول الشاشي مع حاشية الكنكوهي، ص٢١٦)

(٢) المغني في أصول الفقه ١ /٤١٨ ، وانظر : أصول السرخسي ١ /٢١٧.

(٣) يولي من الإيلاء : وهو الحلف على عدم وطء الزوجة، والمُولِي يتربص ـ ينتظر ـ أربعة أشهر، فإن فاء ـ رجع ـ إلى وطء زوجته فعليه الكفارة عن يمينه، وإن لم يفيء ـ لم يرجع ـ إلى وطئها وأصَرّ على ذلك فإنه يُطالَب بالفيء ـ يطالبه القاضي ـ فإن أبى أُجْبِر على الطلاق ، قال الله تعالى : ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ البقرة: ٢٢٧ ، (انتهى مختصراً من تفسير ابن كثير).

الحرف (أَمْ) وأثره على الأحكام الفقهيّة

لقد سَبق بيان أن الحرف (أم) ضربان هما :

مُتّصلة : وهي المسبوقة بهمزة استفهام ، ومُنفصلة : وهي التي لَم تُسبق باستفهام.

فالمُتصلة : هي التي تَعْطِف ، كقوله تعالى : ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ البقرة:٦

والمُنفصلة : المنقطعة فلا تَعْطِف مطلقًا.

ومفاد الحرف (أَم) هو أنه يفيد معنى الهمزة، نحو : (أقام زيدٌ أم عمرو)؟، والتقدير : أعمرو قام ؟.

ومِن حيث معنى الحرف(أم) : فقد تناول الجويني الكلام فيه وقال : إن (أَم) في معناه مثل (أو) ؛ إلا أن (أَم) يقع مقروناً بالاستفهام.

ومعنى ذلك أن الحرفين (أم) و(أو) مُتّفقان مِن جهةٍ ومختلفان مِن أخرى.

فتوافقهما : في معناهما وهو الهمزة والاستفهام.

وتباينهما : هو أن (أم) تفيد القطع بوقوع أحد الشيئين المسُتَخبَر عنهما، وذلك عند وقوعها مُطْلقة بعد استفهام[1].

(١) البرهان للإمام الجويني١ /١٨٦ـ ١٨٧ بتصرف.

ويتفرع على ذلك : ما لو قال لعبده المكاتَب[1] : (أكَسِبتَ مالاً لأُعْتقك أَم تركتَ الكسب)؟ ؛ فهذه صيغة استفهام إنكاري ، كأنه يُنكر على المكاتَب تَرْك الكسب ، لأنه يترتب على عدم الكسب عدم إعتاقه.

ولما قَلّ استخدام هذا الحرف في الكلام قَلّت فروعه الفقهية.

الحرف (إما) وأثره في الأحكام الفقهيّة

هو حرفٌ عاطف، وله معانٍ عِدة، وجملةُ معانيه هي :

التخيير والإباحة "في الطَلَب".

والشك والإبهام "في الخَبر" .

وتفيد أيضاً التفصيل والإيجاب.

وقد سَبق الكلام على ذلك بالتفصيل والتمثيل ..

أما في أصول الفقه فلم يتكلم عنها غالب الأصوليين ؛ ولم تَرِد في غالبية كُتب الأصول فيما بَحَثتُ ، والله أعلم، لكن إذا جاءت في كلام الفقهاء فإنها تُحمل على المعاني التي ذَكَرها أَهْلُ اللغة، وقد سَبق توضيحها.

---

(١) العبد المكاتَب : هو مَن تَكاتَب مع سيّده على دَفع مالٍ مُقابل عِتقه ، وهو بذلك مِن أَهْل الزكاة من الأصناف الثمانية ، وهذه المكاتَبة قُربة مُستَحبة ندب إليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾النور: ٣٣.

ومن المتأخرين الذين ذكروا الحرف (إما) العلاّمة الشيخ محمد أمين الدمشقي[١] وقال: " هي حرفٌ فيه معنى الشرط والتفصيل والتوكيد ، يتضح به ما في نفس المتكلم أو ما في كلامه من أقسامٍ متعددة ؛ وأما إفادتها التفصيل فظاهر، فإنها لا تُستعمل غالباً إلا في مقام التفصيل لشيء مجمَل"[٢].

وكلام الدمشقي هنا عن (أما) المفتوحة الهمزة، وسبق الكلام عن (إما) المكسورة الهمزة ؛ ولعل بينهما تشابه في بعض حالاتهما.

والحرف (إما): هو الذي وَرَدَ فيه الخلاف، هل هو حرفٌ عاطفٌ أم لا ، وقد بيّنتُ بالتفصيل هذا الخلاف في أول المبحث، وذكرتُ كلام ابن القيم فيه، فليراجَع هناك ؛ والراجح أنه عاطف في حالات.

---

(١) هو محمد أمين محمد الدمشقي الشهير بسويد ولد ١٢٧٣ هـ كان أبوه تاجرًا وكَلّفه بالتجارة ؛ فرفض ذلك واشتغل بالعلم، ورحل له ، اختارته الدولة العثمانية عالماً وقاضياً فيها خلال الحرب العالمية الأولى ١٣٣٤ هـ ثم عاد إلى دمشق، وتولى التدريس والتأليف في بلاده وخارجها مدة طويلة، ثم اشتغل بالوعظ في آخر حياته، كان عالماً بالفقه وأصوله، والعقيدة، والنحو، والتاريخ. وكان زاهداً متواضعًا ناشراً للعلم ، توفي سنة ١٣٥٥هـ رحمه الله.

(٢) من كتاب تسهيل الحصول على قواعد الأصول ص٢١٨ ، للعلامة محمد أمين الدمشقي ؛ طبعة محققة.

الحرف (بـل) وأثره في الأحكام الفقهيّة

إن الحرف (بل) من الأهمية بمكان، وقد اهتم به الأصوليون وكَتبوا عنه وذكروه كثيرًا ، وهو في لُغة العرب يفيد الإضراب والإبطال عن ما قبله ، ويجعل ما بعده يخالف ما قَبله في الحُكم .

فالإضـراب: هـو أن يُبطِـل الحكـم عـن المعطـوف إليـه ، ويثبتـه للمعطوف، أي تَرْك الأول والرجوع عنه.

ومن أَسْباب الإضراب: الغلط ، والنسيان ، وانتهاء مُدة حُكمه.

ومما يـجدر التنبيه إليه:

أن "الغلط والنسيان" المسبِّب للإضراب بـ(بل) قد يَحْدُث في كلام الفقهاء وتعبيرهم عن حكمٍ ما، وهذا جائز في كلام البشر، لكن يمتنع كل الامتناع أن يكون الإضراب لِغلطٍ أو نسيانٍ في القرآن الكريم أو في أيّ كـلامٍ مُبلَّغٍ عـن الله عَزّ وجَلّ، وقد سَبق التنبيه لذلك في شروط العطف بـ(بل).

والحرف (بل) عند الأصوليين لتدارك الغلط، وذلك بإقامة الثاني مقام الأول ، ولإثبات ما بعده والإعراض عن ما قبله على سبيل التدارك[1].

ومن ذلك قول ابن القيم ـ رحمه الله ـ في ميميته في يوم عرفة:

فَلِلّهِ ذاكَ الـمَوقِفُ الأَعظَمُ الذي كَمَوَقِفِ يَومِ العَرضِ **بَل** ذاك أَعْظَمُ

(١) أصول السرخسي ١/ ٢١٠، كشف الأسرار للنسفي١/ ٢٠٢، وشرح تنقيح الفصول ص١٠٥

ومِن الفروع الفقهية على الحرف (بل):

-ما لو قال شخصٌ لشخصٍ: لك عليّ: (ألف ريال **بل** ألفان) لزمه ألفان اثنان ؛ لأن (بل) هنا استدراكًا لِغلطٍ أو نسيان.

-ولو قال: (أنت طالق واحدة، **بل** اثنتين)؛ فإنها تطلق اثنتين، لكن: الظاهر أن هذا التدارك يُبنى على المقاصد والمعاني لا على الصِيَغِ والمباني.

فالمعتبرِ هو (قصد المتكلم) لا مجرد لفظه، وهذا عندما يكون الكلام (إخباراً) لا إنشاءً. اهـ بتصرف[(١)].

وعليه : فإنها تَطلُق ثلاثاً ؛ لأن رجوعه عن التطليقة الأولى وإبطالها لا يصح ؛ لكون الكلام إنشاء، بخلاف ما لو قال ـ مُخْبراً ـ : طلقتُكِ أمس واحدة بل اثنتين.

ذلك لأن الغلط في الأخبار ممكن ؛ لكونها تحتمل الصدق والكذب.

أما الأسلوب الإنشائي فلا يمكن فيه الغلط، والعلة في ذلك هي كما قال النسفي: " لأن التدارك ـ أي في الإنشاء ـ إخراجٌ عن العدم إلى الوجود "[(٢)]. أو كما قال الشاشي: " والغلط إنما يكون في الأخبار دون الإنشاء ، فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط.."[(٣)].

إذاً فالحرف (بل) للاستدراك ونفي الحكم عن ما قبله، وإثباته لما بعده ؛ إذا وقع الغلط أو النسيان من الشخص في كلامه الذي تكلم به.

ولو قال (لفلانٍ عليَّ جائزةٌ **بل** جائزتان) ؛ فإنها تلزمه الجائزتان.

---

(١) أصول السرخسي ١/٢١١.

(٢) كشف الأسرار للنسفي١/٢٠٣.

(٣) أصول الشاشي ؛ وعليه عمدة الحواشي ص٢٠٦.

الحرف(لا) وأثره في الأحكام الفقهيّة

هو حرفٌ عاطف، وصورةُ ورودِه في الكلام نحو قولهم :(ضربت زيداً لا عمراً) ؛وهو يُخرج الثاني مما دخل فيه الأول ؛ أي : يُخرج ما بعده عن حُكم ما قبله.

عكس (بل) ؛فإنه يُخْرِج ما قبله عن حُكم ما بعده.

وللعطف بـ(لا) شروطٌ سبق بيانها ، ومن أهم الشروط : اختلاف معطوفَيْها في الجنس والنوع ، فلا يصح أن نقول:(صُمْتُ ثلاثة أيام لا خمسة) ؛وإن كان كلامًا سليمًا ؛ لكن نفي الصحة عنه يعني عدم تحقق معنى العطف فيه.

وممن ذَكَر هذا الحرف من الأصوليين : إمام الحرمين الجويني، إذ قال في البرهان :"وأما (لا) فمقتضاه النهي" [(١)].

ومن الفروع الفقهية على الحرف (لا) : لو قال في زكاة الفطر:(أَخْرِج طعاماً لا دراهمًا). فأفادت أن الدراهم لا تقوم مقام الطعام في زكاة الفطر، ولا تُجزيء عنها شرعًا ، فاقتضَتْ (لا) هُنا النهي ، فلو قيل مثلاً:(أَخْرِج طعامًا لا درهمًا) ؛ فإن التقدير: لا تُخْرِج درهمًا ؛ لأنه لا يُجزئ إلا الطعام.

(١) البرهان في أصول الفقه ؛ للجويني ١/١٩٠.

الحرف (لكن) وأثره في الأحكام الفقهيّة

وهذا الحرف للاستدراك[١] وتأكيد النفي عن ما قبله ؛ فهو ينفي ما قبله ويوجب ما بعده ، كقولهم : (ما جاء زَيدٌ لكن عَمرو) ،وقولهم: (ما مَررتُ ببالغٍ لكن مررتُ بِصَبِي).

وشرط عملها: هو أن لا تُسبق بالواو، لأنها إن سُبقتْ بالواو صارت الأحكام كلها للواو ؛ وتُبنى عليها ؛ ولا تبقى معها (لكن) لسوى الاستدراك.

ولابد أن تُسبق بنفيٍ أو استفهام ، مع عدم تقدم الواو عليها .. لتكون عاطفةً ومانعةً للحُكم عن ما قبلها مُثبتةً له لما بعدها.

كقولهم :(لا تُهمل لكن ذاكر دروسك)، ففي هذا المثال :

١ـ سُبقتْ لكن بنفي. ٢ـ لم تُسبق بالواو، كما هو الحال في الأمثلة أعلاه.

وعند عامّة الأصوليين: أن (لكن) للاستدراك بعد النفي"[٢] كقوله تعالى : ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾ الأنفال: ١٧ ؛ فهذه الآية تناسب ظاهر عبارة الأصوليين، ومعناها متحقق في

---

(١) والاستدراك الذي تفيده هو : أنها تَنسِب لما بعدها حُكمًا مخالفًا لحُكم ما قبلها، والفرق بين الاستدراك الذي تعطيه "لكن" والاستدراك الذي تعطيه "بل" : أن [لكن] تعطي ما بعدها حكمًا لم يثبت ابتداءً لما قبلها، أما [بل] فتعطي ما بعدها حكماً قد ثبت لما قبلها نفَته عنه. أ.هـ. بتصرف من شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي ٢٦٦/١ تحقيق د محمد الزحيلي.

(٢) انظر كشف الأسرار ٢٠٤/١ ، وأصول السرخسي ٢١١/١، وأصول الشاشي مع الحاشية ص٢٠٩، والمغني في أصول الفقه ص٤١٥.

الآية المذكورة ؛حيث إن (لكن) فيها للاستدراك بعد النفي فقط، وليست للعطف ؛ لأنها مسبوقة بالواو، فأخذَتِ (الواو) معنى العطف، وبقيَتْ (لكن) للاستدراك[1] ؛ لأنه لا يصح العطف بـ(لكن) إلا إذا اتسق الكلام.

ومعنى اتساق الكلام: أي يكون غير متناقض ؛ وخالٍ من النفي.

يتفرع على ذلك: ما لو تزوجَتْ امرأةٌ بغير إذن وليها ، بمائة درهم ، فلم يَعْلم وليُّها فقال: (لا أُجيز النكاح لكن أجيزه بمائة وخمسين) ؛ فإن العقد باطل، لعدم اتساق الكلام ؛ حيث حَصل تناقضٌ بين (لا أجيزه) و(أجيزه)، وهذا التناقض لايتحقق معه العطف.

ومِن فروع الحرف لكن: لو قال البائع للمشتري : الكتاب كتابك، لكن لي عليك ٥٠ درهمًا، فإنه يَلزَم المشتري خمسون درهمًا ؛ لأن البائع تدارَك.

ومِن ذلك: لو باع شخصٌ سيارةَ جارِهِ بسبعين ألفاً بغير إذنه ؛ فقال جارُه لا أُجيز البيع، لكن أُجيزُه بثمانين ألف ؛ فإنه لا ينفذ بيعه ؛ بل ينفسخ العقد ؛ لأن جارَه أجاز ثم نفى في أثناء كلامه ، وهذا الأسلوب لا يتحقق فيه معنى العطف ، فيبطل العقد بقوله (لا أجيزه) في البداية ، حيث حَصَل في الكلام نفيٌ وتناقضٌ بالإثبات بعد النفي.

والكثير من الفقهاء لا يرى إعمال هذه المعاني في (المعاملات)، فالعبرة في العقود والمعاملات هو الحقائق والنيات ؛ ولا ننظر للصيغ فيها.

---

(١) نَصّ على ذلك في شرح الكوكب ، وعبارته :[إنما تكون "لكن" حرف عطف واستدراك بشرطين ؛ ثم قال: (أن لا تقترن بالواو)]. وخالَفَ في ذلك بعض الحنفية.

المبحث الثاني عشر

في الفَرْق بين حُروف العَطف ووظائفها

إن معرفة حروف العطف ومعانيها من لوازم معرفة خطاب الشارع وفَهم دلائل النصوص الشرعية ، وهذه الحروف إذا توسطَتْ بين شيئين أو معنيين أو اسمين فإنها تُحدِث بينهما عطفًا وربطاً حسب معانيها ..

ومِن معانيها: الجمع ، الترتيب ، التعقيب ، الفورية ، التراخي ، الغاية ، التخيير ، الشك ، الإبهام ، التفصيل ، التقسيم ، الإباحة ، الاستفهام ، الإضراب ، النقض ، الاستدراك ، المخالفة ، التشريك ، التوكيد ..

ولكل حرفٍ معناه الخاص به من هذه المعاني على ما يلي :

- الواو : للجمع.
- الفاء : للترتيب والتعقيب مع الفورية.
- ثم : للترتيب مع التراخي.
- حتى : للغاية.
- أو : للتخيير.
- أم : للاستفهام ، والتقسيم.
- إما : للشك ، والإبهام ، والتقسيم ، والإباحة.
- بل : للإضراب والاستدراك.
- لا : للمخالفة ، والنهي.
- لكن : للاستدراك ، والأكثر أنها للاستدراك بعد النفي.

المبحث الثالث عشر

عَطْف الأوامر بعضها على بعض

الأوامر جَمْع أَمر ؛ والأمر : هو خطاب الشارع للمكلفين بصيغة الإيجاب ، كقول القائل لمن دونه : افْعَل كذا ...

وابن حزم ـ رحمه الله ـ ممن تناول هذه المسألة ، وبيّن أنه قد يُعطَف أوامرٌ واجبة على غير واجبة ؛ والعكس ، ثم قال : والأصل في ذلك أن كل أمرٍ فهو مفروضٌ ؛ إلا ما خرج عن ذلك بنَصٍ أو إجماعٍ أو حس[1].

وفي حالة عَطف أمرٍ مفروضٍ على أمرٍ غير مفروض ، فإن ذلك لا يؤثر في (الأمر المفروض) ، بل إن الأمر المفروض عند اجتماعه بعطفٍ أو غيره يبقى على فرضيته ، ويبقى على حُكم المفهوم من الأوامر في الجملة.

فلو عطف أوامر مفروضة ؛ وكان أحدها أمراً غير مفروض ـ قد ارتفعت فرضيته بضرورةٍ أو بنَصٍ أو بإجماع ـ فإن الأوامر الباقية تبقَى على حُكم الوجوب والفرضية والطاعة ؛ ولا تتأثر بالأمر الذي رُفِعَتْ فرضيته.

ومثال ذلك : قول الله تعالى : ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾الأنعام: ١٤١ ؛ فقوله : ﴿كُلُواْ﴾ أمرٌ يفيد الوجوب لأول وَهْلة ؛ ولكن العلماء أجمعوا على أنه أمرٌ للإباحة وليس للوجوب.

وقوله : ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾ الراجح في تفسيرها أنها زكاة الخارج من الأرض ، وهي واجبة بالإجماع ، ولم يُخرجها شيءٌ عن وجوبها ،

(١) الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم ص٣٤٩.

فهُنا عَطف الأمر الذي للوجوب (وءاتو ..) على الأمر: الذي للإباحة (كُلُو) فلم يؤثّر ذلك على الذي للوجوب ؛ بل هو باقٍ على وجوبه.

وهكذا تُعطَف(**الأوامر**) على بعضها في كلام الله وفي كلام رسوله ﷺ ؛ منها ما هو للوجوب ومنها ما هو للاستحباب ، فيبقَى كلٌ منها على حاله ولا يتأثر بالعَطف.

كذلك (**النواهي**) تُعطَف على بعضها ، منها ما هو للكراهة ومنها ما هو للتحريم ، فيبقَى كلٌ منها على حاله ولا يتأثر بالعَطف.

تنبيهٌ حَول عَطف البيان والتمييز:

ذلك مِثْل عَطْف : مكيلٍ أو موزونٍ ، أو تمييز عددٍ على جملة مُجْمَلة، ويكون ذلك المعطوف بياناً للجملة.

كقولهم: (لفلانٍ عليَّ مائة ريال وصاع تمر)فكان العطف بمنزلة البيان.

وكقولهم : (مائة وثلاثة أثواب) فهذا بيان أن المائة من ذلك الجنس بمنزلة قولهم: (أحد وعشرون درهماً) ؛وهذا بخلاف ما لو قال: (مائة وثوب).

وعمومًا فالأصل في هذه المسألة: أن المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة الشيء الواحد ؛ لأن الواو عاطفةٌ لما جُمِع ؛كما في قولهم: (مائة درهم)[1].

(١) أصول الشاشي مع الحاشية ص٢١١ ،للإمام الشاشي.

المبحث الرابع عشر

الاسْـتعارة بين حُروف العَطف وقيام بعضها مقام بعض

هذا الفصل من الأهمية بمكان، ومعرفته لازمة للفقيه وطالب العلم.

فالاستعارة : هي ادّعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه[١] ؛ (أي استخدام حَرْفٍ مكان حَرف).

أولاً : حرف الواو

١ـ تستعار الواو للحال ، لمعنى الجمع ، نحو قوله تعالى في أهل الجنة : ﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا ﴾ الزمر: ٧٣ ؛ أي وأبوابها مفتوحة[٢].

ويتفرع على ذلك: ما لو قال : (أَدّ إليَّ ألفاً وأنتَ حُرّ) ؛ "الواو" هنا للحال ، حتى لا يُعتَق إلا بالأداء.

٢ـ وتستعار الواو بمعنى (أو) ، وذلك كقوله تعالى : ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ﴾النساء: ٣ ؛ والمعنى : مثنى أو ثُلاث.. ؛ وذلك لأنه غير ممكن شرعاً الجمع بينهن على هذا التعداد [٣].

---

(١) التعريفات للجرجاني، ص٢٠.

(٢) المغني في أصول الفقه١/٤٠٩ ، وانظر كشف الأسرار١/١٩٥.

(٣) العدة في أصول الفقه ، لأبي يعلي ١/١٩٨.

ثانياً : حرف الفاء

تُستعار الفاء عن الواو لقربهما من بعض ، وهذا عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وعند بعض الفقهاء[١].

وعليه فلو قال رَجلٌ لزوجته : أنتِ طالق فطالق فطالق إنْ دخلتِ الدار، فدخلَتِ الدار؛ فلا تَطْلُق إلا واحدة ؛ لأن (الفاء) هنا كالواو تفيد الجَمْع، وكذا لو قيل: (عليّ لك درهم فدرهم) يكون عليه درهم واحد[٢].

ثالثاً : الحرف ثم

تستعار "ثم" بمعنى الواو، كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ البلد ١٧ ؛ فمعناها: وكان.. ، ومِن ثمرات هذه الاستعارة أن قوله ﷺ: (مَن حَلَفَ على يمينٍ ورأى غيرها خيراً منها فليكَفّر يمينه ثم ليأتِ الذي هو خير)[٣] ؛ قالوا فيه إنه محمولٌ على واو العَطف لتعذُّر الحقيقة ؛ لأن الكفارة قبل الحنث لا تجب ـ إجماعاً ـ فكان المجاز مُتَعيّناً[٤].

---

(١) أصول السرخسي ١ / ٢٠٦.

(٢) كشف الأسرار ١ / ١٩٩ ـ ٢٠٠.

(٣) رواه مسلم برقم (١٢٧٢)، والترمذي (١٠٧)، وأحمد في مسنده(٢٥٩).

(٤) المغني في أصول الفقه ١/٤١٣.

رابعاً : الحرف حتى

وفي استعارتها مذهبان[١] :

(الأول) للجمهور من الفقهاء والنحاة : أنه إذا لم يمكن حمل ما بعدها ليكون جزاءً لما قبلها فحينئذٍ هي للعطف المحض مجازاً ، ولا يُنظَر لمعنى الغاية، وهذا هو القول الراجح.

(الثاني) لشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ قال: لا وَجْه لِجَعْلِ الفقهاء إياها مُستَعَارَة للعطف المحض.

وأجاب عليه الجمهور : بأن الاستعارات لا يُعتبر فيها السماع إنما يعتبر المعنى الصالح للاستعارة ، وما ذَكَر الفقهاء يُعتبر معنىً صالحاً للاستعارة ؛ أي عدم صلاحية ما بعدها أن يكون جزاءً لما قبلها.

وأن "الفقهاء" متقدمون على "النحاة" في أخذ المعاني من قوالب الألفاظ فلا عبرة بقول النحاة ؛ خاصة في مالا يَعلَمون من مقاصد الشرع[٢].

(١) ملخص من أصول الشاشي وحاشيته، عمدة الحواشي، ص٢٢٢ ـ ٢٢٥.

(٢) كشف الأسرار للنسفي ١/ ٢٢٠.

خامساً : الحرف أو

تستعار (أو) لإفادة العموم بمعنى واو العطف أحياناً.

قال في كشف الأسرار: " اعلم أن الحرف (أو) يُستعار للعموم بدلالةٍ تقترن به فيصير شبيهاً بواو العطف"(١).

واستِعارة (أو) بمعنى (الواو) تكون في موضع النفي أو الإباحة.

ويتفرع على ذلك : ما لو قال: (والله لا أُكلم فلاناً أو فلانا) ، فإذا كلم أحدهما يحنث ؛ ولو كلمهما معاً لم يحنث إلا مرة ؛ ولو حلف لا يكلم أحداً إلا فلاناً أو فلاناً فله أن يكلمهما.

وقد تستعار (أو) للعطف فتكون بمعنى "الواو" ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ الصافات: ١٤٧ ؛ أيْ : ويزيدون.

ونحو قول القائل :

فلو كان البكاء يَرُدّ شيئاً بكيتُ على زِيادٍ أو عِناق

وقد يكون في الحرف (أو)دلالة تقترن به تجعله يُستعار مكان(الواو) ؛ كأن تكون مذكورةً في موضع النفي ، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ الإنسان: ٢٤ ؛ أيْ : لا تُطِع أحداً منهم.

---

(١) المغني في أصول الفقه ١/ ٤١٨ عن النسفي.

أو تكون مذكورةً في موضع الإباحة ؛ فتكون بمعنى (الواو) حتى يتناول معنى الإباحة كل واحد من المذكورَين[١].

سادساً: الحرف أم

يُستعار في معنى (أو)، وذلك عند وقوعه مُطْلقاً بعد استفهام ،كقوله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾ سورة المنافقون: ٦ ، فـ (أَم) هُنا بمعنى (أو) عند إرادة التخيير.

استنتاج مُهِمّ من دراسة حروف المعاني

بَعْد هذا التجوال المُتِع مع هذه الحروف لُغويًا وأصوليًا وفقيهًا ؛ فهذه أهم الاستنتاجات :

١ـ أن العلاقة وثيقةٌ بين العربية وعلوم الشريعة ، فهي لغة القرآن ولسان الشريعة ، وتَعَلّمها والتفقه فيها أَمْرٌ لازمٌ وحتمي للفقيه وغير الفقيه.

٢ـ أن حروف المعاني ـ وبالذات حروف العطف ـ لها مدخل كبير؛ ونفع عظيم ؛ وأثرٌ واضح في الفقه الإسلامي والأحكام الشرعية.

٣ـ أن هذه الحروف تَلزم معرفتها لطالب العِلم ؛لا سيما طالب الفقه ؛ لأنها مِن جُملة كلام العَرَب وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها.

---

(١) أصول السرخسي١/٢١٧.

٤ـ في مسألة (عطف الأوامر على بعض) وفيها أنه لو عطف أمرًا مفروضًا على أمرٍ غير مفروض أو العكس، فإن ذلك العطف لا يؤثر على الأمر المفروض في فرضيته ؛ بل يبقى على حُكم الوجوب والطاعة.

٥ـ أن المعطوف والمعطوف عليه ؛ بمنزلة الشيء الواحد سواء كان المعطوف بيانًا أو غيره.

٦ـ يجوز لُغةً صَرْف بعض حروف العطف إلى وظائف بعضٍ في المفاد والمعنى، واستعارة بعضها مقام البعض، كصرف معنى (أو) إلى معنى (الواو).. ؛ وهذا ما يُسمَّى باستعارة حروف العطف لمعاني بعض ؛ وتفريع الأحكام الشرعية عن هذه الاستعارة.

٧ـ أن لهذه الحروف الأثر الكبير في فقه الإسلام وتفريع فروعه، ويَتَمَثّل ذلك الأثر في الفروع الفقهية الكثيرة ، وقد بُسِطَتْ في مواضعها مِن كُتب الفقه، وكتب الفروع المختصة بها وغير المختصة بها ، ولا يكاد يخلو عنها بابٌ من أبواب الفقه الإسلامي، وليس هذا خاص بحروف العطف، بل هو عامّ على حروف المعاني كلها ؛ لكن حروف العطف لها الصدارة في الأهمية والكثرة!

الباب الثاني عشر

الدلالات اللفظية والمعنوية
في النصوص الشرعية من:
الخفاء والظهور
والعموم والخصوص
والإطلاق والتقييد
والأمر والنهي
والفحوى والإشارة
والمنطوق والمفهوم

المبحث الأول

طُرق دلالة النصوص الشرعية على المعاني والأحكام

وهي أربع: (النص ـ الإشارة ـ الدلالة ـ الاقتضاء).

أولاً: عِبارة النص:

وهي أن يدل لفظ النص على مراد الشارع مباشرة بصيغة مفهومة من النص عليه[١].

وقد يشتمل النص على حُكمين أو أكثر، ويقوم الدليل على أن كلاً منهما مقصود، ولكن بعضها مقصود أولاً وبالذات ، والآخر مقصود تبعًا ؛ جيء به كتمهيد للمعنى الأول وتوطئة له، فالنص يعتبر عبارة فيهما ، ما دام قد اتجه قصد المشرّع إليهما في تشريعه للنص، ويعرف قصد المشرع أو المتكلم بالقرائن الخارجية أو من سياق النص نفسه[٢].

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ﴾ النساء: ٣ ؛ فهذا النص يدل مباشرة على عدد من الأحكام ؛ **منها**: إباحة الزواج ، وإباحة التعدد، وحد التعدد بما لا يزيد عن أربع ، واشتراط تحقيق العدل بينهن، ووجوب الاقتصار على زوجة واحدة عند الخوف من عدم العدل في حالة التعدد.

---

(١) كشف الأسرار (١/ ٦٨) و أصول السرخسي (١/ ٢٣٦).

(٢) المناهج الأصولية، د. فتحي الدريني (١/ ٢٧٥ – ٢٧٦).

ثانيًا : إشارة النص:

ويراد بها: دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مقصود، بحيث يكون فيه إشارة لمعنى آخر أو عدة معان[١].

فالمعنى الإشاري معنىً لازم للنص؛ وإن كان غير مقصود من السياق.

ومِن ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾البقرة: ٢٣٣، فقد دلت هذه الآية على أن نفقة الأولاد ـ من رزق وكسوة واجبة ... ـ هي على الآباء، وهذا المعنى هو المتبادر من ظاهر اللفظ، وكان سياق الكلام لأجله، وفيها إشارة أيضا إلى أن الأب لا يشاركه أحد في وجوب النفقة لولده عليه؛ لأن ولده له لا لغيره.

ثالثًا : دلالة النص:

وهي دلالة اللفظ على شيء غير مذكور فيه؛ لكنه مندرج تحت معناه؛ بحيث يشمله منطوق النص لاشتماله على علة الحكم الذي جاء به النص، أي ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه؛ لاشتراكهما في علة الحكم[٢].

كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ الإسراء: ٢٣؛ فإن هذه الآية تفيد تحريم أن يقول المرء لوالديه كلمة "أف"، وهي تعبير عن الضيق والضجر، فإذا كانت هذه الكلمة "أف" محرمةً بنص الآية، فالأَولى تحريم الضرب والشتم وكل صور الإهانة والأذى؛ لأن النهي عن كلمة "أف" يقتضي حتمًا النهي عن كل أذى، وهذه الدلالة تُفهَم من النص بغير اجتهاد[٣].

---

(١) المناهج الأصولية ٢٧٩/١٠.

(٢) أصول السرخسي ٢٤١/١، وانظر: علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف، ص١٥٠.

(٣) أصول الفقه، للشيخ أبي زهرة، ص١١٢.

رابعًا : دلالة الاقتضاء:

والاقتضاء «هو دلالة اللفظ على معنًى خارج يتوقف على النص »[(١)]، أي: يذكر النص حكمًا يقتضي حكمًا آخر لم يذكره النص ؛ فالشيء بالشيء يُذْكر.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ النساء: ٩٢، فمقتضى الأمر في الآية أن يكون المحرَّر "مملوكًا" لأن تحرير الحر لا يتصور.

مراتب هذه الدلالات الأربع:

مما سبق يتضح أن كل معنًى يُفهم من النص بطَريقٍ من هذه الطُّرق الأربع يكون من مدلولات النص، ويكون النص حجة عليه، لكن هذه الدلالات تتفاوت من حيث قوة الدلالة وضعفها ..

فأقواها دلالة العِبارة.

يليها الإشارة.

وأدناها دلالة الاقتضاء.

ويظهر أثر هذا التفاوت عند تعارض المعاني المأخوذة عن هذه الطرق مع بعضها، فإذا تعارضَت الإشارة مع العِبارة قُدّمَت العِبارة، وإذا تعارضَت الإشارة مع الدلالة .. قُدّمَت دلالة الإشارة، وهكذا ..

(١) التلويح على التوضيح ١/١٣٧.

المبحث الثاني

دلالة الألفاظ على معانيها

ولذلك صورٌ أربع :(الظاهر ـ النص ـ المُفَسَّر ـ المُحْكَم).

أولاً: الظاهر:

تعريفه: عرفه الأصوليون بأنه « كل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته ؛ يُعرف منه مباشرة بدلالة اللفظ »[١].

أو هو: «ما يُعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل، وهو الذي يسبق إلى العقول والأفهام لظهوره موضوعًا فيما هو المراد»[٢].

حُكم العمل بالظاهر عند المفسّرين:

ذهب المفسرون إلى أنه لا يجوز الانصراف عن الظاهر إلى غيره إلا بدليل صارف..، وعلى ذلك فإنه يجوز احتمال الظاهر: للتأويل أو التخصيص أو التقييد[٣] ؛كقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ ﴾ البقرة:١٠١ ؛ فإنه ينصرف إلى الطائفتين من اليهود والنصارى ؛ دون المسلمين ودون سائر الكفار.

ثانيًا : النص:

تعريفه: عرفه "السرخسي": بأنه ما يزداد وضوحًا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم، ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرًا بدون تلك القرينة[٤].

وعرفه "البزدوي" بأنه: «ما ازداد وضوحًا على الظاهر بمعنًى من المتكلم لا في نفس الصيغة»[٥].

(١) كشف الأسرار ١/٤٦.
(٢) أصول السرخسي ١/١٦٤.
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٦.
(٤) أصول السرخسي ١/١٦٤.
(٥) كشف الأسرار ١/٤٦.

والنص أوضح من الظاهر ومعناه : أن يكون في اللفظ قرينةً قوية تدل على النص يحتمل حُكْمًا خارجا عن اللفظ.

حكم العمل به : يجب العمل به ؛ لأنه يفيد معناه قطعًا، فهو حجة ؛ لأن حكمه المستفاد منه والمقصود أصالة يمثل إرادة المشرع قطعًا.

ومثاله قوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾النساء: ٢٩ ؛ فهو نَصٌّ في إبطال بيع المكرَه ؛ لفوات الرضا فيه، وتنبيهٌ على إبطال أفعاله كلها حملاً عليه ؛ لأن اشتراط "التراضي" دل نصًا على تحريم "الإكراه"[١].

ثالثًا : المُفَسَّـــر:

وهو واضح الدلالة وضوحاً مُفَسّرًا مَفهوماً لا يبقى معه حاجة للاجتهاد ولا التأويل[٢] ؛ كقوله تعالى: ﴿ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً﴾ النور: ٤ ؛ فإنه واضح الدلالة على العدد ثمانين، وكقوله: ﴿وَقَٰتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً﴾ التوبة:٣٦ ؛ فكلمة (كَآفَّةً) تنفي احتمال التخصيص.

رابعًا : المُحْكَم:

وهو النص الواضح الذي يحتمل تأويلاً ولا يَرِد عليه نسخٌ أبدا ؛ وهو عكس المتشابه[٣].

ومقتضى ذلك أن المحكم يدل على معناه دلالة واضحة قطعية، فلا يحتمل التأويل أو التخصيص أو التقييد ؛ ولا يُصرف عن ظاهره إلى معنًى آخر، وهكذا ..، فالمُحْكَم أقوى أنواع الواضح في التعبير عن الحكم.

---

(١) أحكام القرآن لابن العربي ١/٤١١.

(٢) أصول السرخسي ١/١٦٥.

(٣) المصدر السابق، وانظر كتاب "التنبيهات في عِلم المتشابهات" للمؤلف.

مراتب هذه الدلالات :

إنها تتفاوت في توضيح المراد منها ؛ ويظهر ذلك عند التعارض.

فإذا تعارض الظاهر مع النص رُجّح النص ؛ لأنه أوضح دلالةً من الظاهر ؛ ولأنه المقصود من السياق ؛ كقوله تعالى: ﴿رُبَاع﴾ فإنه نص على تحريم الخامسة ، فيُقدَّم على غيره ؛ لأن الـمُفَسَّر يُقدّم على غير الـمُفَسَّر.

المبحث الثالث

مَدى خفاء المعاني في الألفاظ

وهو أربعة أنواع :(الـخَفي ـ الـمُجمَل ـ الـمُشْكِل ـ الـمُتشابه).

أولاً: الخفي:

وهو اللفظ الذي خفي معناه لعارضٍ؛ خفاءً يَستلزِم البحث والاجتهاد والاستنباط [١].

كقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ المائدة:٣٨، ووَجه الخفاء هو تحديد حقيقة السارق المكلَّف؛ ومكان القطع؛ ومِن أين يكون ..

ثانيًا : المُجْمَل:

وهو اللفظ الذي لا يُفهم معناه من ذاته؛ ولا يُفهَم إلا بالشرح والاستفسار؛ لغرابته أو لازدحام المعاني فيه[٢].

وقد ذكر أهل العلم بعض الحِكم والفوائد من الإجمال والغموض في بعض ألفاظ الشارع؛ **ومنها**: تهيئة النفوس وجذبها وعدم تنفيرها بالتشريعات المباشرة.

ـ ومن ذلك: بيان تفاضل الناس في العلم بالمجمَلات؛ ونيل الثواب في استنباط معانيها [٣].

---

(١) معجم مصطلحات أصول الفقه ؛لابن نجم ص٥٥.

(٢) كشف الأسرار ١/٥٤.

(٣) أدب القاضي للماوردي ١/٢٩١.

وفي ضوء ما سَبق ؛ كان مِن أَهمّ وظائف "السُّنّة" بيان وتفسير ما أَجْمَله القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ النحل: ٤٤.

حُكْم المُجمَل: يجب التوقف فيه حتى نَعرِف المراد منه ؛ وحتى يتبين لنا وجه الإجمال [١] ؛ أو نسأل عنه أهل العلم، فإذا عرفنا تفصيل الإجمال وجب العمل به إذا كان أمراً واجبًا ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ البقرة: ٤٣ ؛ فإقامة الصلاة لَفظٌ مُجمَل لا يتضح إلا بشرح معناها وأركانها وواجباتها وشروطها عن طريق السُّنة النبوية [٢].

ثالثًا : المُشْكِل:

هو اللفظ الذي يُشكِل علينا المراد به ؛ لاشتماله على معانٍ كثيرة يصعب التمييز بينها إلا بدليلٍ أو نظر، أو هو "اللفظ الدال على معنيين أو أكثر بلا ترجيح بينهما" [٣] ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ البقرة: ٢٢٨؛ فلَفظ (القُرء) في الآية لفظٌ مشترَك بين مَعنيين ؛ هما: (الحيض) و(الطهر)، وقد وُضِع اللفظ لغةً لكل منهما على سبيل الحقيقة، ومِن هنا نشأ الإشكال في تحديد أي المعنيين هو المراد من النص، وهل تنقضي عدة المطلقة بثلاث حيضات أو بثلاثة أطهار؟

ورجّح أكثر الفقهاء والأصوليون أن "القُرء" هو الحيض ؛ للنص عليه في آيات وأحاديث كثيرة ؛ خاصة لغير الآيسة [٤].

---

(١) أصول السرخسي ١/١٦٨، و أحكام القرآن للجصاص ١/٣٢١.
(٢) أدب القاضي، الماوردي ١/٢٩٤ ـ ٢٩٧.
(٣) أصول السرخسي ١/١٦٨، والمناهج الأصولية١/٨٧.
(٤) أحكام القرآن للجصاص ١/٣٦٤، والملخص الفقهي للفوزان ٢/٤٢٦.

رابعًا: المُتشابه:

هو في اللغة مأخوذ من : اشتبهت الأمور، وتشابهت، أي: التبست لاشتباه بعضها ببعض، وشبه عليه الأمر؛ أي: لَبّس عليه[1].

وعلى ذلك **فالمتشابه**: هو النص الذي خفي علينا معناه ومراده.

وواجبنا إذًا : أن نؤمن بالمتشابه ونرده إلى المحْكَم ؛ فيصير كله مُحْكما.

ومعنى رَدّ المتشابه إلى المُحكَم: أن نبحث عن تفسير المتشابه في المحكَم ؛ فإن المحكم ـ الواضح المعنى ـ يوضح المتشابه ؛ ولأن القرآن يفسر بعضه بعضا ولا تناقض فيه ؛ وحاشاه.

مثاله: قوله تعالى: ﴿ **وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ** ﴾النساء: ٦ ؛ فهل معناها أن يأكل مطلَقًا أو لضابطٍ أو بدون ضابط ولا نظام ؛ أو بالأجرة ؛ أو قرضًا ثم يقضيه..؟

فيها خلاف ؛ **والراجح فيه** ـ والله أعلم ـ أن يُرجَع إلى المحكَم ؛ وهو عموم النهي عن مال اليتيم إلا بالمعروف وللحاجة ؛ وأن لا يأخذ الولي شيئًا من مال اليتيم إلا لحاجةٍ وبنظام محدود معيّن، ويترك الأخذ منه إذا استغنى عنه، ولا يتقي ماله بمال اليتيم ؛ فإن ذلك من الكبائر المنكرة [2].

---

(١) لسان العرب لابن منظور ١٨٩/٢٥ مادة شبه.

(٢) أحكام القرآن للكيا الهراس ١١٥/٢ ـ ١١٧ ، وتفسير آيات الأحكام للسايس ٣٤/٢ ، وانظر القواعد الحسان في تفسير القرآن ص٦٣ للشيخ عبد الرحمن السعدي.

المبحث الرابع

(العموم) و (الخصوص)
ودلالتهما على الأحكام

العامّ: هو اللفظ الدال على أشياء متعددة على سبيل الاستغراق والشمول[١].

وللعامّ صِيغٌ ؛ منها:

١ـ ألفاظ الجموع، كقولهم : رجال ، والرِّجال ، والقتلى ، والعقود.

٢ـ "مَن" و "ما" إذا وردا للشرط والجزاء، كقول النبي ﷺ: «مَن أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس لِعِرقٍ ظالمٍ حق»[٢].

وفي معناه: "متى" و "أين" للمكان والزمان؛ كقوله: متى جئتني أكرمتُك، وأينما كنت أتيتُك.

٣ ـ ألفاظ النفي، كقولك: ما جاءني أحد، أو النكرة في سياق النفي، كحديث : «لا ضرر ولا ضرار»[٣].

٤ ـ المفرد ، والمعرَّف بـ"الـ" تعريف الجنس ؛ كالزاني، والسارق.

٥ ـ الألفاظ المؤكدة، مثل: كل وجميع.

٦ ـ الأسماء الموصولة ، كالذين ، واللائي.

---

(١) أصول البزدوي ١/٣٣، وأصول السرخسي ١/١٢٥.

(٢) رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة ، باب: من أحيا أرضًا مواتًا وفي معناه الحديث رقم(٢٣٣٥)، ورواه الترمذي، كتاب الأحكام (١٣٧٨) باب: ما ذكر في إحياء الأرض الموات.

(٣) رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام (٢٣٤٠)، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره.

حُكم العامّ :

العام عند الأصوليين يدل على الوجوب لكل ما يعمّه ويشمله ؛ وذلك ما لم يَرِدْ عليه مخصص أو قرينة تخصيص.

واتفق أهل العلم على وجوب العمل بالعام قبل العلم بالمخصِّص وقبل البحث عن المخصِّص ؛ حتى يأتي المخصِّص أو نبحث عنه.

وإذا خُصّص العام فهل تَذهَب حجيّته عن ما كان يعمّ؟
وهل يبقى حجةً فيما بقي من العمومات التي لم تُخَصص؟

اختلف الأصوليون في ذلك ..

والصحيح الراجح أنه يبقى حجة فيما بقي ، وإنما خرج المخصَّص عن عمومه ،مثل :(تحريم الميتة) مخَصَّص بـ(حديث ميتة السمك والجراد) ،أما ميتة الإبل والغنم والبقر ونحوها فلا تزال محَرَّمة بعموم نصوص التحريم.

أما تخصيص العموم :

فجمهور الفقهاء والمفسرين أنه لا يجوز تخصيصه إلا بدليل قطعي من الكتاب أو السنة النبوية المتواترة ..، أما الأحاديث الضعيفة والآحاد والمحتملة .. فلا تقوى على تخصيص العموم.

وأدلة تخصيص العموم ـ عند جمهور الفقهاء ـ خمسة عشر دليلاً ؛ هي :

عشرة أدلة منفصلة :

الحس ، العقل ، الإجماع ، النص الخاص ، المفهوم والفحوى ، فِعْل الرسول وتقريره ، فِعْل الصحابي ، الترجيح عند التعارض ، العُرف.

وخمسة أدلة متصلة :

الاستثناء ، الشرط ، الصفة ، الغاية ، بدل البعض عن الكل.

أما الخاص :

فهو اللفظ الخاص المخصوص لشيء معيّن لا يتعداه لغيره[١].

كقولهم : رَجل، حيوان ..

والخاص: لا يجوز حمله على غير ما خُصص له، ولا يجوز تعميمه على ما لا يشتمله ولا يحتمله.

وما الحكم إذا تعارض عمومان أو خصوصان أو عموم وخصوص؟

الجواب ـ مِن حاصل كلام علماء الأصول ـ على ثلاث حالات :

١ ـ إذا تعارض **(عام وخاص)** يجب حمل العام على الخاص.

٢ ـ إذا تعارض **(خاص وخاص)** يجب الترجيح بينهما.

٣ ـ إذا تعارض**(عام وعام)** يجب "الجمع" بينهما ، فإذا امتنع الجمع وجب "الترجيح" بينهما، فإن امتنع الترجيح وجب "معرفة تاريخ النسخ لنأخذ بالمتأخر منهما"، فإذا لم نَعرِف المنسوخ وجب "التوقف" حتى نجد الدليل.

(١) كشف الأسرار ١/ ٣٠ـ ٣١.

المبحث الخامس

(المُطلَق) و (المُقيَّد) ودلالتهما على الأحكام

أولاً: المطلَق:

هو اللفظ الغير مقيد بوصف ولا شرط، وذلك كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ المجادلة: ٣ [١]، فالرقبة هنا لفظ مطلق لم يقيَّد بكفرٍ ولا إيمان.

ثانيًا: المقيد:

هو ضد المطلَق؛ وهو اللفظ المقيَّد بوصف أو شرط، كقولهم: كتابٌ مفيد، وقلمٌ أزرق، فالقلم قُيّد باللون الأزرق.

حُكم المطلق والمقيد:

ذهب عامة الفقهاء إلى وجوب إجراء المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده؛ إلا إذا وُجد دليل التقييد من شرطٍ أو وصفٍ أو ما يقيّد الإطلاق؛ فيجب حمل المطلق على المقيد[٢]؛ كقوله تعالى: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ النساء:٢٣، فقوله: "نسائكم" مُطْلق، وقوله: "اللاتي دخلتم بهن" قَيْدٌ قُيّدَ به لفظ النساء.

ومِن أمثلة المطلق: قول الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ البقرة: ١٨٤، فإن لفظ ﴿أَيَّامٍ﴾ ورد في الآية مُطلَقاً، ولم يُقيّد بعدد ولا وقت ولا وصف؛ فجاز القضاء في أي أيامٍ وبأي صفة؛ سواء متتابعة أو متفرقة، ما لم يَدخل رمضان الآخر.

---

(١) روضة الناظر؛ لابن قدامة ص ١٣٦.

(٢) المصدر السابق؛ وانظر: أحكام القرآن للجصاص ١٢٨/٢.

حُكم حَمل المطلَق على المقيد:

كأن يأتي اللفظ مطلقًا في نص، ومقيدًا في نص آخر ..

هل يُحمل المطلق على المقيد؟ أم نعمل بكل منهما في موضعه؟.

ذهب كثير من علماء الأصول إلى أنه إذا ورد اللفظ الخاص مطلقًا في نصٍّ وورد بعينه مقيدًا في نص آخر؛ **فهو على حالات:**

أولاً: أن (يتحد الحكم والسبب) الذي شُرع الحكم من أجله؛ فهنا (يجب) حَمل المطلق على المقيد.

ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ﴾البقرة: ١٧٣، (الدم) فيها مطلق؛ وفي قوله تعالى: (أو دَمًا مَسفوحًا)؛ جاء(الدم) مُقَيّدًا بوصفٍ معين؛ هو أنه مسفوح، وفي هذين النصين:

الـحُكم واحد: هو تحريم الدم.

والسبب واحد: هو الضرر.

فوجب حَمل المطلَق على المقيَّد هنا؛ لاتحاد الحكم والسبب، وعليه يُحمَل الدم في الآية الأولى على أنه المسفوح.

وقد ذكر "ابن العربي" أن العلماء قد حَمَلوا المطلَق على المقيد في هذين النصين إجماعًا [١].

(١) أحكام القرآن لابن العربي ١/٥٣.

ثانيًا: أن (يختلف) الحكم والسبب في النصَّين ؛ وهُنا لا يُحمَل المطلَق على المقيّد لعدم التعارض.

كقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ المائدة ٣٨ ؛ وقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾المائدة ٦

فالحكم مختلف (وهو تحريم السرقة ؛ ووجوب الوضوء).

والسبب مختلف (وهو احترام المال ؛ وصحة الصلاة)، لذا فإنه يُعمَل بكلِّ نصٍّ في موضعه ؛ ولا يُحمل أحدهما على الآخَر، ولا نقول بالقطع في السرقة من المرفق ؛ لأن الحكم والسبب مختلفان متباينان.

ثالثًا: أن (يختلف) الحُكم و(يتحد) السبب .. وهُنا أيضًا لا يُحمَل المطلَق على المقيّد.

كما في قول الله تعالى: ﴿ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾المائدة ٦.

فالحُكم مختلف ؛ لأنه في الآية الأولى وجوب الغسل بالماء، والثانية وجوب المسح بالتراب، لكن السبب متحد، هو الاستعداد للصلاة، والأيدي (في الأولى مقيدة)، (وفي الثانية مطلَقة)، ولذا يُعمل بكل منهما على حِدَةٍ لعَدم التعارض، وللاختلاف هنا لا يجوز حَمل المطلق على المقيد.

وأما الصورة التي اختلف فيها الأصوليون فهي:

إذا (اتحد) الحكم في النصَّين و (اختلف) السبب الذي من أجله شُرع الحكم، كقوله تعالى ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ ﴾النساء: ٩٢ ، وقوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾المجادلة: ٣.

وهُنا نجد أن **الحُكم** في النصَّين واحد؛ هو وجوب تحرير الرقبة، لكن **السبب** مختلف؛ إذ هو:

في الأول : كفارة القتل الخطأ.

وفي الثاني: كفارة الظهار.

فهل نحمل (الرقبة المطلقة) على (الرقبة المقيدة بالإيمان)؟

اختلفوا في ذلك؛ **والراجح** عند الجمهور هو **وجوب حمل** المطلق على المقيد؛ فتوصَف الرقبة في كفارة (الظهار) بالإيمان حملاً على الأولى؛ وذلك لاتحاد الحكم؛ وهو(وجوب الكفارة)؛ ولأن مفهوم المخالفة في الآية الأولى أن الرقبة (الكافرة) لا تجزئ؛ فتُحمَل عليها الثانية[1].

ويُشترط الإيمان في الرقبة المطْلَقة؛ قياسًا على الرقبة المقيَّدة به.

والخلاصة أنه:

إذا اختلف الحكم: فلا يُحمَل المطلق على المقيَّد؛ بالاتفاق.

وإذا (اتحد) الحكم: سواء اتحد السبب أم اختلف :

فالجمهور: يَحمِلون المطلق على المقيد؛ بشرط اتحاد السبب.

والحنفية : لا يحملون المطلق على المقيد مطلقًا.

وقول الجمهور أرجح.

(١) المناهج الأصولية للدريني ١/٦٨٧.

المبحث السادس

(الأمر) و (النهي)
ودلالتهما على الأحكام

الأمر: هو طلب الفعل من المكلَّف على جهة الاستعلاء[١].

والأمر عند المفسرين والفقهاء: يدل على الوجوب؛ ما لم توجَد معه قرينةٌ صارفة عن الوجوب، فأيّ (أمر) في نصوص الشرع فهو للوجوب، وأيّ (نهي) فهو للتحريم.

أما مِن جهة الفورية: فإن الأمر يقتضي الفورية حسب الاستطاعة والحال، ولا يفيد التراخي إلا إذا وُصِف بحالٍ أو بشرطٍ أو بوصفٍ أو بقرينة تقتضي التراخي.

أما مِن جهة التكرار: فإن الأمر لا يقتضي التكرار؛ بل يقتضي مرة واحدة؛ وعلى الصفة المشروعة[٢].

كالأمر بالحج: يجب على العبد مرة واحدة على الصفة المشروعة؛ وهي مرة واحدة في العمر.

وكالصلاة: تجب على العبد على الصفة المشروعة؛ وهي خمس مرات كل يوم ..، وهذا هو الصحيح عند جمهور أهل العلم.

أما النهي:

فهو ضد الأمر، وهو طلب الكَفّ عن الفعل على جهة الاستعلاء، ويفيد التحريم والانتهاء[٣].

---

(١) الإحكام للآمدي ٢/١٣٠.

(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٤٣٠، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٢٨٦.

(٣) الإحكام الآمدي ٢/١٧٤، و أصول السرخسي ١/٧٨ ـ ٧٩.

فما قيل في الأمر يقال في النهي على الضد، ودلالته هي التحريم والمنع ؛ ما لم توجَد قرينةٌ صارفة ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴾الحشر: ٧.

كما أن (الأمر بالشيء يُعتَبر نهيٌ عن ضده) وعلى ذلك جمهور أهل العلم.

فالأمر بالصدق فيه نهيٌ عن الكذب ..، وعلى ذلك قس ؛ إلا في بعض الدقائق والتفريعات الخاصة التي لا تدخل في هذا الباب.

وللنهي عند الأصوليين صيغتان:

١ـ صيغة مجرَّدة عن القرائن : فهذه تفيد النهي والمنع قطعًا.

٢ـ صيغة مقرونة بقرينة أو قرائن ـ لغوية أو شرعية ـ فهذا يبقى على دلالته.

وقد يَنصرِف للكراهة ؛ حسب نوع القرينة، فقد ينهى عن شيء والنهي للكراهة أو التحريم.

المبحث السابع

(فحوى الألفاظ) و (مفهوم المخالفة) ودلالاتهما عند الفقهاء والمفسرين

فحوى القول في اللغة: معناه ومفهومه، يقال: عرفت ذلك في فحوى كلامه؛ وفهمته مِن فحوى كلامه وفحوائه[١].

وعند الأصوليين: فحوى الألفاظ هي: (الأحكام والمفاهيم المأخوذة من معانيها لا مِن ألفاظها، أي مفاهيم زائدة عن ألفاظها؛ بحيث يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به)[٢].

وقد قسّم جمهور الأصوليين " فحوى الألفاظ ودلالاتها " إلى قسمين[٣]:

الأول: دلالة منطوق.

الثاني: دلالة مفهوم.

- **فالمنطوق:**

ما دل عليه اللفظ في محل النطق؛ أي ما يُعرَف مِن منطوق اللفظ لا مِن مفهومه[٤].

وقَسَّموا المنطوق إلى قسمين: **الأول:** ما لا يحتمل التأويل؛ وهو النص، **الثاني:** ما يحتمل التأويل؛ وهو الظاهر.

---

(١) مختار الصحاح ص٤٩٣.

(٢) انظر: إرشاد الفحول ص٣٠٢، و المنهاج ص١٤٦.

(٣) البدخشي ٤١٧/١، نهاية السول ١٩٥/٢، والأصفهاني على شرح المنهاج ٢٨٢/١، الإبهاج ص٣٦٥، وحاشية البناني على جمع الجوامع ٢٣٥/١، وشرح مختصر الروضة ٧٠٤/٢.

(٤) إرشاد الفحول ٢٠٣، البدخشي ٤٢٠/١.

• **أما المفهوم:**

فهو لغةً: مِن فَهِمَ الشيءَ فَهْمًا وفِهَامه، أي: عَلِمَه وعرفه بقلبه[١].

واصطلاحًا: هو الحكم المفهوم المعروف من معنى اللفظ وليس من منطوقه[٢].

كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ البقرة: ٤٣ ؛ فمنطوقها: وجوب إقامة الصلاة؛ ومفهومها: تحريم تركها أو التهاون بها.

وينقسم المفهوم إلى قِسمين:

الأول: مفهوم الموافَقة؛ وهو دلالة المعنى على حكمٍ يوافق دلالة اللفظ.

الثاني: مفهوم المخالَفة؛ وهو دلالة معنى اللفظ على خلاف منطوقه، مثل دلالة (تحريم التأفف) مِن الوالدين على وجوب احترامهما وبرّهما، قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ ﴾ الإسراء: ٢٣.

مفهوم الموافقة: تحريم إيذائهما وعقوقهما.

ومفهوم المخالفة: وجوب برهما وطاعتهما واحترامهما (٣).

أنواع مفهوم المخالَفة:

يتنوع مفهوم المخالَفة حسب نوع القيد إلى أنواع كثيرة؛ جعلها الآمدي عشرة أنواع؛ **وهي على الترتيب:**

ـ الاسم العام المقترن بصفة خاصة.

ـ مفهوم الشرط والجزاء.

---

(١) مختار الصحاح للرازي ص٥١٣، و المصباح المنير للفيومي ٤٨٢/٢.

(٢) إرشاد الفحول ص٣٠٢، وانظر: البدخشي ٤٢٠/١، حاشية البناني على جمع الجوامع ٢٤٠/١، نهاية السول ١٩٨/٢، نشر البنود ٨٨/١.

(٣) الإحكام للآمدي ٦٦/٣، وتفسير النصوص ص٤٩٧، وأحكام القرآن لابن العربي ٦٦٣/٢.

ـ الغاية.
ـ مفهوم "إنما".
ـ التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول.
ـ اللقب.
ـ الاسم المشتق الدال على الجنس.
ـ الاستثناء.
ـ العدد.
ـ الحصر[١].

فهذه أساليب نَفهم مِن ضِدّها غير الحُكم المنطوق، كوَصف الغَنم بـ(السَّوم) في وجوب الزكاة..؛ نفهم أن "الغَنم المعلوفة" لا زكاة فيها (مفهوم المخالفة).

موقف العلماء مِن مفهوم المخالَفة:

اختلف موقف العلماء من مفهوم المخالَفة على قولين:

القول الأول: (للحنفية) لا يَرون مفهوم المخالَفة ولا يقولون به؛ لأنه عندهم ضربٌ مِن القياس الذي لا يراه جمهورهم.

القول الثاني: (لجمهور الفقهاء)؛ حيث اعتبروا مفهوم المخالَفة؛ وقالوا به وعَدّوهُ حُجّةً وطريقًا مِن طُرق الدلالة على الأحكام في نصوص الكتاب والسُّنة، على أساس أن الألفاظ كما تدل على الأحكام بمنطوقِها ومفهومِها الموافق، تدل أيضًا بمفهومِها المخالِف[٢].

---

(١) الإحكام للآمدي ٣/٦٦ ـ ٦٧.

(٢) وانظر: حجية مفهوم المخالفة عند الاصوليين ص ٤ وما بعدها؛ د محمود شاكر مجيد.

وعلى هذا إذا جاء الكلام مقيَّدًا بقيدٍ ودل النص بمنطوقه على حُكمٍ فإنه يدل بمفهوم المخالَفة على نقيض هذا الحكم عند انتفاء القيد الذي مِن أجلِه كان ذلك الحكم، وهذا هو الراجح.

مثال ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾البقرة: ٢٨٠ ؛ فقد دل منطوق النص على أن المدين العاجز عن الوفاء بما عليه من دَين يجب إنظاره حتى اليسار.

وهنا نلاحظ أن المدين جاء مقيدًا بوصف معتبر في الحكم، هو "الإعسار"، ولولا هذا الوصف لَما شرع الإمهال أو الانتظار، وعلى هذا فالإعسار هو القيد الذي بني على أساسه الحكم، فإذا انتفى هذا القيد؛ بأن أصبح المدين في يُسرٍ .. فإنه لا يبقى للإنظار أو الإمهال أي قيمة شرعية، ووجب أن يثبت نقيض الحكم، بأن يطالَب بسداد ما عليه .. وهكذا.

وهذا هو مسلك الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة ؛ **وهو الراجح** أن المفهوم بنوعيه ـ المخالَفة والموافَقة ـ حُجةٌ قاطعة في الاستدلال؛ لأنه متى أمكننا استنباط أحكام من النص بمفهوم المخالفة دون أن تتعارض هذه الأحكام مع نصوص أخرى؛ فإن ذلك يكون مجالاً خصبًا لشمولية النصوص، وفهمها على نحوٍ أوسع من المعنى المتبادر منها.

ومِن المسائل التطبيقية على فحوى الألفاظ والمفهوم :

قول الله تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴾ النساء: ٢٥.

أباحت هذه الآية نكاح (الإماء المؤمنات) عند العجز عن مهر الحرائر ؛ لأنه لا خِلاف أن المحصَنات هُنا "الحرائر" ، وليس في الآية حظرٌ لغَيرهن ؛ إذ إن تخصيص هذه الحالة بذكر الإباحة فيها لا يدل على حظر ما عداها ، ومقتضى هذا هو جواز نكاح الأَمَة مع القدرة على نكاح الحرة.

والقائلون بجواز نكاح الأَمَة اشترطوا شروطًا ثلاثة ؛ هي :

ـ أن لا يجد الناكح مالاً يتزوج به حُرةً.

ـ أن يخشى العنت ؛ وهو الوقوع في الإثم والفاحشة.

ـ أن تكون الأَمَة مؤمنةً[١] ، وقد دل وصف الإماء "بالإيمان" على عدم جواز نكاح الإماء الكتابيات[٢].

فالذي يترجح ـ كما ذكرتُ سابقًا ـ هو ضرورة الأخذ بمفهوم المخالَفة ، بالشروط السابقة ؛ لأنه يعطي للمفسّر أبعادًا وآفاقًا أوسع لفهم معطيات النص ، ويثري عملية الاستنباط منه ؛ ولأن الحكم المستنبط عن طريقه سيكون حكمًا شرعيًا مستندًا إلى نص ، ومن الممكن أن يقاس عليه ، وهكذا ..

وقد قضى الإسلام على الرقّ ، ولَم يُبح نكاح الإماء إلا بشروط ، لما في نكاحهن من أضرارٍ ؛ أهمها تعريض الولد للرق ؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ، وذلك يوجب النقص في حق الولد ووالده [٣].

---

(١) تفسير آيات الأحكام للسايس ٢/٧٧ ـ ٧٩.

(٢) نيل المرام لمحمد صديق ص ٢٠٠ ـ ٢٠٢.

(٣) تفسير آيات الأحكام للسايس ٢/٧٧ ـ ٧٩.

مختصر القواعد اللغوية والتراكيب اللفظية والمعنوية في النصوص الشرعية

القاعدة ←		دلالة النصوص	دلالة الألفاظ	دلالة المعاني	العموم والخصوص	الإطلاق والتقييد	الأوامر والنواهي	الفحوى والمفهوم
أنواعها	١	العِبارة	الظاهر	الخفي	العام	المطلَق	الأمر	المنطوق
	٢	الإشارة	النص	المجمَل	الخاص	المقيَّد	النهي	المفهوم
	٣	الدلالة	المفسَّر	المشكِل	تخصيص العموم	حَمل المطلق على المقيد	قرائن الأمر	مفهوم الموافَقة
	٤	الاقتضاء	المحكَم	المتشابه	تعارض الخاص والعام	المقيِّدات	قرائن النهي	مفهوم المخالَفة

(١)

(١) رأيت جَمع هذ القواعد اللغوية مُجدوَلة مُرتّبة ؛ ليسهل الرجوع لها في مكان واحد.

الباب الثالث عشر

عِلم المَنطِق

ودَورُه في حُسن التعبير

وجودة التفكير

والمقدمات والنتائج الفقهية

المبحث الأول

حقيقة عِلم المَنطِق وثمرته

عِلم المنطق مِن المباحث اللغوية الفكرية ؛ لذا رأيت إلحاق نبذة تعريفية عنه هُنا ؛ تتمّة للفائدة، وقد يحتاجه المجتهد والمفتي والفقيه والأصولي في ترتيب الأفكار ؛ وصياغة التعاريف ؛ وسلامة الاستدلال وضبط الاستنتاج، لذا يسميه البعض "مدارك العقول".

وهذا العِلم موضع اهتمام عند بعض الفقهاء والأصوليين ؛ كالغزالي في المستصفى، وابن قدامة في الروضة ؛ وابن سيناء في كتابه "الشفاء" ؛ وابن خلدون في مقدمته، ونُظِم شِعرًا، وكَتب عنه كثيرون مِن المعاصرين.

وعِلم المنطق: عِلمٌ يَبحث في المعلومات والتصورات والألفاظ والدلالات والقضايا والبراهين والمقدِّمات والنتائج والتعريفات، والقواعد العامة للتفكير الصحيح [(١)].

وعُرِّف أيضاً بأنه: آلةٌ قانونيةٌ تَعصِم الذهن من الخطأ في الفِكْر.

وقولهم: (آلة): إشارةٌ إلى أنه عِلم وسيلةٌ وليس غاية.

وقولهم: (قانونية): إشارة إلى أنه عامٌّ لكل العلوم ؛ فهو قوانين وقواعد يحتاجها كل العلوم ؛ ليس عِلم الفقه فحسْب.

وعلى ذلك فالمنطق يُطلَق على لفظ اللسان وتفكير الوُجدان، فالمنطق يشملها ويوازن بينها ؛ فهو يُسمّى (عِلم الميزان).

---

(١) المستصفى في علم الأصول للإمام الغزالي ١/١٠ط دار الكتب العلمية ، و"علاقة أصول الفقه بعلم المنطق" ص٣٨ ؛ لوائل الشريف.

وثمرة عِلم المنطق: أنه يَحفظ الذهن عن الخطأ في التفكير؛ ويُعِيْن الفقيه على صحّة القياس والتقدير..، وذلك بترتيب الألفاظ والمعلومات والنتائج والمقدمات .. ترتيبًا سليمًا ؛ ليعطي نتيجةً سليمة.

فالـمَنطِق للتفكير والـجَنان .. كالنحو للبلاغة والبيان.

أي: يَحفظ العقل والقلب مِن الخطأ في التفكير كما يَحفظ النحوُ اللسانَ من الخطأ في الكلام والخِطاب.

والمتمكن في عِلم المنطق يستطيع حِفظ تفكيره وإدراكاته، وترتيب معلوماته، وصياغة عِباراته، وتنسيق استدلالاته واستنتاجاته، وكيف يُعرّف الأشياء ؛ وكيف يستدل لصحتها.

وكمِثال على المقدمات المنطقية ؛ قولهم:

التمر فاكهة ؛ وكل فاكهة نبات، النتيجة: التمر نبات.

العالَم متغير؛ وكل متغير حادث، النتيجة : العالَم حادث.

كل ذهبٍ معدن ؛ وكل دينار ذهب ، النتيجة : بعض المعدن دينار.

وهكذا.

قال الإمام الغزالي في مقدمة المستصفى: (وعِلم الـمَنطِق ليس مِن جُملة علم أصول الفقه ولا مِن مقدماته الخاصة به ؛ وليس مِن أدلة الأحكام ؛ ولكنه آلةٌ ومُقَدِّمةٌ للعلوم كلها).

وبمقارنة عِلم المنطق بعِلم أصول الفقه ؛ وبعِلم الكلام ..

فإن مادة عِلم المنطق هي العقل والتفكير وحُسن الاستنتاج.

وعلم المنطق يبحث في (الأدلة العقلية)، ويَستلزِم القطع واليقين.

وأصول الفقه يبحث في (الأدلة الشرعية)، ويكتفي بالنتائج الظنية.

و(علم المنطق) و(علم الكلام) فكلاهما مِن علوم الآلة ، لكن لا علاقة ولا مقارنة ؛ فعِلْم الكلام يبحث في توضيح العقائد بيانًا ودِفاعاً وجدالاً، أما المنطق فعِلمُ آلةٍ عامٌّ لكلّ فن، حتى الجدال بعِلم الكلام في إثبات العقيدة يحتاج غالبًا لعِلم المنطق ..

وعِلم أصول الفقه وعِلم الكلام مُحتاجَان غالبًا لعِلم المنطق، ولا يحتاج المنطق لأيٍّ منهما.

وسيأتي مزيد توضيح لعلم الكلام في المباحث التالية ..

المبحث الثاني

تاريخ عِلم المنطق

أول من اشتغل بعلم المنطق هم فلاسفة اليونان ؛ في القرن ٤ ق م ، عندما قَدِم (السوفسطائيين)[١] إلى عاصمة الدولة اليونانية "أثينا"، وبثوا في الناس أفكارًا ومفاهيم خاطئة ؛ وكان هدفهم إحداث الفوضى وقلب الدولة اليونانية.

وفي هذه الآونة تصدّى لهم (سقراط)[٢] ؛ فأَسّس عِلم المنطق ؛ وناقش آراءهم وأفكارهم حتى قضى عليها ، واهتم بتوضيح الحق للناس ؛ وواصل فكرته مِن بَعده تلميذه (أفلاطون)[٣] ؛ وشرح أبحاثه وأفكاره ، ثم تبعه تلميذه (أرسطو)[٤] ؛ الذي هَذب وأبدع ، وبحث في القياس والبرهان وعِلم الجدل والمقدمات اليقينية .. ، وإليه يرجع تأسيس عِلم المنطق[٥].

---

(١) السوفسطائيين : قوم أو طائفة ؛ ظهروا في اليونان لهدفٍ سيء ؛ مستخدمين أسلوب التضليل والمغالطة وبث الشكوك وقلب الحقائق ؛ وتلاعبوا بالألفاظ والتعليم ..

(٢) سقراط : معلم ومفكر وحكيم وفيلسوف يوناني ، ذو شجاعة وذكاء ، وله آراء وأقوال مفيدة وإليه ترجع غالب الفلسفة الغربية والأوربية اليوم ، قُتل في أثينا مسموما ؛ حسب ماتذكر المصادر.

(٣) افلاطون : أحد تلامذة سقراط ؛ أيضا فيلسوف ومفكر وشاعر يوناني ؛ عاش ومات بأثينا.

(٤) أرسطو طاليس : من تلامذة أفلاطون ، مفكر ومؤلف يوناني ؛ برز في الفكر وعلم الطبيعة والفيزياء والجدل والمنطق ، فاق وخالف أساتذته في كثير من الاتجاهات.

(٥) تاريخ الفلسفة اليونانية ص٧٨ ترجمة مجاهد عبد المنعم ، قصة الفلسفة اليونانية ص٥ لزكي نجيب ، وفتاوى ابن تيمية ٩/١٣٤.

المبحث الثالث

حكم الاشتغال بالمنطق عند الفقهاء

اختلف الفقهاء والأصوليون في حُكم تَعلّم المنطق أو الأخذ به في العَرْض والتحليل ؛ على أقوال :

فمنهم مَن قال بـحُرمة الاشتغال به ؛ لأنه قد يختلط باغلاط الفلاسفة أو شيء من كُفرياتهم فيؤثّر على الفكر والعقيدة ؛ حتى قال قائلهم : "مَن تَمَنطَق فَقَدْ تَزندَق".

ومنهم مَن قال باستحباب تعلُّمه والاطلاع عليه لفوائده الفكرية واللغوية ؛ كالإمام الغزالي رحمه الله.

ومنهم مَن فَصّل فقال : إذا كان المشتغِل به قويّ الفقه والعلم بالعقيدة الصحيحة ؛ ومتمكن من القرآن والسُّنة.. فإنه يجوز له الاشتغال به ؛ وإلا فيجب الحذر ، وهذا هو أوسط الأقوال وأرجحها [١].

وممن أَنصف في حُكم تعلّم المنطق شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ حيث قال : إن عِلم المنطق لايحتاجه الذكي ؛ ولا يستفيد منه البليد [٢].

(١) انظر : تسهيل المنطق ص٤ د.عبد الكريم الأثري ، وضوابط المعرفة للميداني ص٢٩٧.

(٢) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ٨٢/٩.

المبحث الرابع

المعلومات والتصورات في عِلم المنطق

أولاً: (المعلومات): هي الأفكار التي يريد المتكلم الوصول إليها والتعبير عنها.

وتنقسم المعلومات إلى:

١ ـ **أوّليات "بديهيات"**: يَحكُم فيها العَقل بواسطة (التصوّر).

٢ ـ **مشاهدات**: يَحكُم فيها العَقل بواسطة (البصر والحِس).

٣ ـ **مُجَرّبات**: يَحكُم فيها العَقل بواسطة (التجربة والتكرار).

٤ ـ **حدسيات**: يَحكُم فيها العَقل بواسطة (الحدس والظن والتخمين).

٥ ـ **متواتِرات**: يَحكُم فيها العَقل بواسطة (السماع والنقل الصحيح).

ثانيًا: (التصورات): هي الحقائق التي يريد الباحث إدراكها على هيئتها وطبيعتها، كالجنس ، والنوع ، والفصل ، والخاص ، والعام.

و(المقدّمات) و(التصوّرات) هُما فَرعا عِلم المنطق ومجال بحثه، أي إنه يوجِد المعلومات الصحيحة ثم يُرتّب بينها.

وعليه فالمنطِق مَنطِقان:

مَنطق معلومات: يهتم بجمع المعلومات والمواد الصحيحة.

ومَنطق هيئات وتصوُّرات: يهتم بترتيب وتنسيق وهندسة تلك المعلومات الترتيب الدقيق السليم.

مثال :

بناء البيت ؛ يحتاج مواد بناء، ويحتاج رَبط وتنسيق بين تلك المواد.

وعِلم المنطق كذلك ؛ يَجمع المعلومات والأفكار ثم يُنظّمها ويُهذبها ويربط بينها لتعطي نتائج صحيحة سليمة.

وعليه : لو وُجدَت مادةٌ خاطئة فالنتيجة غير صحيحة.

ولو وُجدَت مادة صحيحة لكن غير مُرتّبة ولا مُهذبة فالنتيجة خاطئة.

الدلالات :

هي فهم المدلول من الدليل ؛ و"الاستدلال" هو استنتاج قضية مجهولة مِن قضيةٍ معلومة.

وتنقسم الدلالات إلى : دلالةٍ (لفظية) ؛ كدلالة صوت المؤذن على حياته، ودلالة (غير لفظية) ؛ كدلالة الأثر في التراب على المشي.

وبتقسيمٍ آخَر ؛ تنقسم الدلالات إلى :

١ـ دلالة (**مطابقة**) وهي دلالة اللفظ على كامل معناه ؛ كلفظ : "سيارة".

٢ـ دلالة (**تضمنيّة**) وهي دلالة اللفظ على بعض معناه ؛ كلفظ "فقيه" ؛ يتضمن معرفته بعلم أصول الفقه.

٣ـ دلالة (**التزام**) وهي دلالة اللفظ على معنىً آخَر خارِجٌ عن معناه ؛ كلفظ "فلان أسد" يدل على معنىً خارج عن معناه وهو الشجاعة، ولفظ "أربعة" يفيد انقسامه على اثنين بدون باقٍ، ولفظ "نار" يفيد الحرارة والإحراق.

القياس المنطقي:

هو إثبات حقائق واقعة؛ عن طريق إيضاح الاشتراك بين قضيتين متشابهتين.

ويُشبه القياس الدليل عند الأصوليين.

القضية :

هي ما يَحتمل الصدق والكذب لذاته.

وتسمى: قضية ، خبر ، دعوى ، مسألة ، مقدمة.

وتنقسم إلى : شخصية ، وكُلّية ، وجُزئية .

وتتكوّن مِن : حُكم ، وحاكم ، ومحكومٌ به ، ومحكومٌ عليه.

وبمقابلة القضايا نَعرِف (الصادق) و (الكاذب) منها ..

مثلا :

(الله واحدٌ لاشريك له) قضيةٌ صادقة.

وبالضد: (لله شريك) قضيةٌ كاذبة.

فصِدْق القضايا والمقدمات يدل على كذب ما يضادها أو يعاكسها؛ ويتضح ذلك جليًّا في قول الله تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ التغابن: ٧

فزَعْم الكفار قضيةٌ منقوضةٌ ومُكَذَّبة بإثبات البعث والحساب.

اللفظ :

هو التعبير عن المراد ، كليًا أو جُزئيا ؛موجَبا أو سَلبا ؛ مفرَدا أو مُركّبا.

فالكُلّي الـموجَب : مِثل: (كل ، جميع ، قاطبة ، عامة).

والكلي السـالب : مثل : (لافرد ، لا واحد ، لا دَيّار).

والـجُزئي الموجَب : مثل: (بعض ، قليل ، مُعْظَم ، جزء).

والـجُزئي السالب : مثل : (ليس بعض ، ليس كل ..).

وينقسم اللفظ إلى أربعة أقسام :

١ ـ لفظٌ له معنى واحد ؛ مثل (الـحَجَر) ؛ لا يحتمل غيره.

٢ ـ لفظ له عدة معانٍ "مُشترَك لفظي"، مثل (العين) : عين الماء ، العين الباصرة ، الذهب ..

٣ ـ ألفاظٌ لها معنى واحد "تَرادُف" أو "مشترَك معنوي"، مثل : السيف، الصارم، المهند..(معناها واحد).

٤ ـ ألفاظ مختلفة لها معانٍ متعددة، مثل : كتاب ، سيارة ، قلم ..؛ فكل منها له معنىً خاص به.

الحجج والبراهين:

وتنقسم إلى:

١ـ (حُجج برهانية) تدل مباشرة على الشيء بدون حدود ولا مقدمات.

٢ـ (حجج جَدلية) تتكون من مقدمات ونتائج ونقاش؛ وجدال يبدأ من مسَلّمات الخصم إلى ما لا يُسَلّم به ؛ فيسَلّم به جبرًا ؛ بناءً على غيره.

٣ـ (حُجج عاطفية) وهي ما يُحرّك مشاعر وعواطف الخصم حتى ينصاع للحق والبرهان.

التعريفات وفائدة عِلم المنطق في صياغتها:

جَمْع تعريف ، وهو القول الشارح للشيء ، ويسمى : الحد ، والرسم.

ويُشترط في التعريف : أن يكون جامِعًا ، مانعًا ، واضحًا ، خاليًا من المجاز والشك والاشتراك اللفظي [(١)].

فإذا كان التعريف الـمُصاغ لا يَجمَع خصائص الشيء الـمُعرَّف، أو يُدخِل فيه ما ليس منه، أو فيه غموض أو لفظ مجازي أو محتمل لأكثر من معنى فإنه تعريفٌ فاسد أو ناقص ، ولا بدّ له مِن نقضٍ أو نقاش.

ومِن هُنا تتضح أهمية عِلم المنطق في صياغة التعاريف للأشياء ودقة وسلامة التعاريف.

---

(١) انظر لهذا المبحث : المستصفى للغزالي ١/١١ـ٣٤، وتجريد المنطق؛ للإمام محمد الطوسي ص١٤ وما بعدها ، وانظر مقدمة الروضة لابن قدامة بحاشية ابن بدران ١/٣٧.

المبحث الخامس

مراحل تكوين المعرفة مِن مَوارد العقل

إن تكوين المعرفة والتصوّر الصحيح وتحليل وتركيب المعلومات يتم في عقل الانسان عَبْر أربع مراحل ..

١ـ المرحلة (الحِسّية) ؛ استكشاف الحقائق والمعلومات بالحواس.

٢ ـ المرحلة (التخَيلِيّة) ؛ يتخيلها ويتصورها بذهنه وعقله ؛ ولو لم تَكُن أمامه ، فتخيُّل المعلومة يجعلها حسًا ومشاعر وجدانية.

٣ ـ مرحلة (التحليل والتركيب والتفكّر) في تلك المعلومات والحقائق ؛ بعد أن كانت حِسًّا تخيليا.

٤ ـ مرحلة التعقل والتجريد والترجمة العملية ؛ وتحويلها إلى إبداع واختراع ومشاهَدة ؛ وإيجاد الحلول للنوازل والمستجدات [١].

مثال : لفظة الصخر ؛ يَسمَعها الإنسان بحاسة السمع ، أو يحسها بيده (تصوّر) ، فيربطها العقل بالقساوة والصلابة (تصديق) ، فيفكّر في طريقة التعامل معها (حُكم) ، وذلك بما وَهَب اللهُ العقلَ الانساني من التخيّل ، والاستنتاج ، والتمييز ، وإدراك النِّسب والعلاقات ..

(١) المستصفى للغزالي ١/٣٧ ، وضوابط المعرفة ص١٨ للميداني ؛ وروضة الناظر ١/٦٠.

العقل والعادة:

إن (العقل والمعقول) دائرةٌ واسعةٌ بلا حدود، أما (العادة والمعتاد) فدائرةٌ ضيقة.

فقد يوجَد شي يُصدّقه العقل وتُكَذبه العادة.

مثل: امرأةٌ تَحمِل جنيناً عشرين شهراً، فـ(العقل) يُصدّق ذلك ويَقبله، والـ(عادة) تُكَذبه؛ لأن المعتاد ٩ أشهُر.

والفائدة من ذلك: أن ما لَم نعتَد عليه لا يصحّ أن نكذبه؛ لأنه صحيح عقلاً ..

وذلك كالجوالات والفضائيات قبل ١٠٠ سَنة.

فالذي يُحكّم (العقل) يُصدّق الأشياء، والذي يُحكّم (العادة) يُكَذب الأشياء والحقائق.

المبحث السادس

المقالات السبعة في علم المنطق

وهي كما عَبّر عنها المَناطقة : الجوهر ـ الكَم ـ الكيف ـ الأَين ـ المَتى ـ الإضافة ـ التأثير[1].

١ ـ **الجوهر**: وهو حقيقة الشيء وماهيّته ، وهل هو مُركّب أوجزئي، وما يتصف به مِن صِفات.

٢ ـ **الكَم**: أي الكميّة والمقدار للشيء ، وتعداده ، وقِلّته وكثرته.

٣ ـ **الكيف**: أي الحال والهيئة، والصورة التي هو عليها، وألوانه وأبعاده وأشكاله، وحِسّياته ومعنوياته، والقيام والقعود، والحرارة والبرودة.

٤ ـ **الأين**: المكان ، عامًا أوخاصاً، مثلاً (الكعبة) فالمكان الخاص المسجد الحرام ، والمكان العام مكة المكرمة.

٥ ـ **المَتى**: الزمان ؛ يُحَدَّد بالساعة واليوم والأسبوع والشهر والسَّنَة، وإذا كان وقتًا تزامنيًا فيُذْكَر؛ مثل : فعل كذا وكذا في نصف ساعة من الزمن..

٦ ـ **الإضافة**: أي ربط شيء بشيء ، وارتباطه بغيره ، كالمُلكية، والبنوّة ، والأُبوّة ، والأخوّة ..، وكل اسم أو فعل يقتضي المشاركة أو العلاقة أو التناسب أوالمناسَبة.

٧ ـ **التأثير**: أي هل يؤثّر أو يتأثر ، هل يؤثر على غيره أو يتأثر هو؟.

---

(١) وبعضهم عدها عَشَرة ؛ لكنها عند التحقق تعود في جملتها لهذه السبعة ، انظر المراجع السابقة.

فهذه هي المقولات المنطقية السَّبع ؛ وهي بالفعل ضرورية قبل الحكم على الأشياء ؛ سواء حُكم عقلي ؛ أو حُكم شرعي أو فتوى ..، فإنّ الـحُكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره.

مثال : **الـماء.**

يوصَف منطقيًا بحقيقته، وكَميّته، وكيفيته مِن طهارةٍ ونجاسةٍ ولونه وطعمه حرارته وبرودته..، ومكانه ـ برْكَة أو نهر.. ـ وزمان وجوده، ولـمَن هو؟، وتأثيره مِن إغراقٍ أو إحراق أو سقي ..

مثال آخر : **المال المسروق.**

الجوهر : ماهو المال المسروق ؛ ونوعه ؛ وحال السارق بالغ أم قاصر..

الـكَـم : مقداره ؛ وهل بلغ النصاب الموجب لقطع اليد؟

الكيف : حالة المال ؛ وهل هو محترم أو غير متقوم كالخمور ..؟

المكان : مكان حدوث السرقة ؛ وهل هي من وراء حِرز أم لا ..

الإضافة : لمن المال؟ وهل هو لأبيه أو لأخيه أو لأحد الزوجين .. فتقع الشبهة التي يُدرأ بها الـحَدّ.

التأثير : أثر السرقة على الأمن والاستقرار ..

❖ ❖ ❖

المبحث السابع

عِلم المنطق وعلم الكلام

هذان العِلمان كِلاهما لغويان عقليان، وكلاهما عِلم آلة ووسيلة، والفَرق بينهما هو بحسب هدفهما وموضوعهما.

فعِلم **المنطق**: عِلمُ آلةٍ عامّ لكل العلوم، سواء أصول الفقه أو أصول الاعتقاد ونحوهما ؛ يحفظ الفكر وينظم المعلومات.

أما عِلم **الكلام**: فهو خاص لِلحِجَاج والجدال والدفاع عن العقيدة بالأدلة العقلية، والرد ـ بمنهجيّةٍ عقلية ومنطقية وواقعية ـ على المبتدعة والملحدين والمنحرفين عن اعتقاد أهل السُّنة والجماعة[١].

وكما قال الإمام التفتزاني: (علم الكلام في تحقيق الشرعيات كعلم المنطق في الفلسفيات) [٢].

والبعض يُسمّون علم الكلام بـ (أصول الدين) أو (أصول العقيدة) لكن غَلب عليه اسم (علم الكلام)، وهدفة الكبير هو التدريب على إيجاد مَلَكة وقُدرة تجيد الاحتجاج والجدال العقلي والبرهاني للدفاع عن العقيدة الصحيحة وإبطال ما عداها.

---

(١) مقدمة ابن خلدون ١٠٦٩/٣ ، وانظر التمهيد للباقلاني ص٣٥ ، والباقلاني هو الامام الفقيه ابو بكر محمد بن الطيب ، من فقهاء المالكية ، له مصنفات كثيرة ، ت٤٠٣ هـ رحمه الله.

(٢) شرح المقاصد للتفتزاني ١٦٤/١ ، تحقيق عبد الرحمن عميرة ، و"المقاصد" كتاب في المنطق والكلام ؛ عظيم النفع ؛ كَتبه التفتزاني ثم شرحه ، و"التفتزاني": هو الإمام الفقيه اللغوي النحوي سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني ، من فقهاء الحنفية ، وله مؤلفات كثيرة قيمة ؛ في الفقه والأصول والتفسير والنحو والبلاغة وغيرها ، ت ٧٩٢ هـ رحمه الله.

ومِن الفروق: أن (عِلم المنطق) أَقدم؛ فظهوره يَرجع لما قَبل الميلاد، في عهد أوائل فلاسفة اليونان، أما (عِلم الكلام) فظهوره كان في القرن الثاني الهجري، لدى ظهور المعتزلة[١].

ومما يُذم في عِلم الكلام أنه خَلَطه المتأخرون بشيءٍ مِن الفلسفة، وإلا فهو جدير ومُهم لصيانة العقيدة والدفاع عنها مِن عبث المبتدعة وأهل الزندقة؛ إذا كان بالمنهج الإسلامي المنضبط.

وهناك مِن العلماء ـ قديماً وحديثًا ـ مَن يُحذر منه ويذمّه، لكن القول الوسط أنه إذا خلي مِن الفلسفة، واستقام على منهج الشريعة، وخدم العقيدة الإسلامية، وساهم في دَفع الشُّبَه، ولَم تُخالِطه مَفسدة .. فإنه لا بأس به ولا إشكال حوله[٢].

(١) ذم الكلام وأهله؛ لأبي اسماعيل الهروي ٢٠٧/٥، وانظر: الملل والنحل ٤٦/١.

(٢) ومن أهم الكتب في هذين الفنين: شرح المقاصد للتفتزاني، وضوابط المعرفة للميداني.

وفي عِلم المنطق قال العلاّمة الأخضري [١]:

وبَعْدُ فَالمَنْطِقُ لِلْجَنَانِ ... نِسْبَتُهُ كَالنَّحْوِ لِلِّسَانِ
فَيَعْصِمُ الأَفْكَارَ عَنْ غَيِّ الخَطَا ... وعَنْ دَقِيقِ الفَهْمِ يَكْشِفُ الغِطَا
والقَولَةُ المَشْهُورَةُ الصَّحِيحَهْ ... جَوَازُهُ لِكَامِلِ القَرِيحَهْ
مُمَارِسِ السُّنَّةِ والكِتَابِ ... لِيَهْتَدِي بِهِ إِلى الصَّوَابِ
دَلالَةُ اللَّفْظِ علَى ما وافَقَهْ ... يَدْعُونَهَا دَلالَةَ المُطَابَقَهْ
مُسْتَعْمَلُ الأَلفَاظِ حَيْثُ يُوجَدُ ... إِمَّا مُرَكَّبٌ وَإِمَّا مُفْرَدُ
والكُلِّيَاتُ خَمْسَةٌ دُونَ انْتِقَاصْ ... جِنْسٌ وفَصْلٌ عَرَضٌ نَوْعٌ وخَاصْ
ونِسْبَةُ الأَلْفَاظِ لِلْمَعَانِي ... خَمْسَةُ أَقْسَامٍ بلا نُقْصَانِ
تَوَاطُؤٌ تَشَاكُكٌ تَخَالُفُ ... والاشْتِرَاكُ عَكْسُهُ التَّرَادُفُ
الكُلُّ حُكْمُنَا عَلَى المَجْمُوعِ ... كَكُلُّ ذاكَ لَيْسَ ذا وُقُوعِ
وحَيْثُمَا لِكُلِّ فَرْدٍ حُكِمَا ... فإِنَّهُ كُلِّيَّةٌ قَدْ عُلِمَا
والحُكْمُ لِلْبَعْضِ هُوَ الجُزْئِيَّهْ ... والحُكم للكلِّ هو الكُلّيهْ
مَا احْتَمَلَ الصِّدْقَ لِذَاتِهِ جَرَى ... بَيْنَهُمُ قَضِيَّةً وخَبَرا
ومَا مِنَ المُقَدِّمَاتِ صُغْرَى ... فيَجِبُ انْدِرَاجُها فِي الكُبْرَى
وحُجَّةٌ نَقْلِيَّةٌ عَقْلِيَّهْ ... أَجَلُّهَا البُرْهَانُ حُجةٌ جَلِيَّهْ

(١) في منظومته "السُّلم المنورق في علم المنطق" ١٤٤ بيت، والأخضري: هو العلاّمة الفقيه اللغوي المؤلّف الشاعر عبد الرحمن الأخضري الجزائري؛ من علماء الجزائر؛ ت ٩٨٣هـ؛ رحمه الله.

المبحث الثامن

المُناظرة المَنطقيّة

المُناظَرة : هي الجدال والحوار بين طرفين مختلفين في الرأي ؛ فكأنّ كُلاً منهما نظيرٌ للآخَر، لِغَرض التوصّل إلى حقائق الأشياء ؛ مع الرغبة في ظهور الحق والاعتراف به [1].

والأصل في المجادلة أن تكون بالحسنى، كما قال تعالى: ﴿وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾ النحل: ١٢٥.

ولا مانع من كثرتها حتى يَقنع الخصم أو يُذعن للحق، أو يَكفّ عن الباطل ؛ كما أَخبر الله تعالى عن نوح ـ عليه السلام ـ أنه كان كثير المجادَلة بالحق، وطويل النَّفَس في المجادلة بالحسنى، حتى قال له قومه: ﴿قَالُواْ يَٰنُوحُ قَدۡ جَٰدَلۡتَنَا فَأَكۡثَرۡتَ جِدَٰلَنَا فَأۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٣٢ قَالَ إِنَّمَا يَأۡتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ﴾ هود ٣٣.

(١) التعريفات للجرجاني ص٢٣١ ، وضوابط المعرفة للميداني ص٣٧٢.

قال الإمام الأندلسي ـ رحمه الله ـ في نونيته المشهورة :

واحْذَرْ مُجادَلَةَ الرِّجالِ فإنّها تَدْعو إلَى الشّحْناءِ والشّنْآنِ
وإذا اضْطُرِرْتَ إلى الجِدالِ ولَمْ تَجِدْ لَكَ مَهْرَبًا وتَلاقَتِ الصَّفّانِ
فاجْعَلْ كِتابَ اللهِ دِرعًا سابغًا والشّرْعَ سَيفَكَ وابْدُ في المَيدانِ
والسُّنّةَ البَيضاءَ دُونَكَ جُنّةً واركَبْ جَوادَ العَزْمِ في الجَوَلانِ
و اثبُتْ بِصَبْرِكَ تَحتَ أَلْوِيةِ الهُدَى فالصّبْرُ أَوثَقُ عُدَّةِ الإنسانِ
و اطعَنْ بِرُمْحِ الحَقِّ كُلَّ مُعَانِدٍ للهِ دَرُّ الفارِسِ الطَّعّانِ
و احْمِلْ بسَيْفِ الصّدقِ حَمْلَةَ مُخْلِصٍ مُتَجَرِّدٍ للهِ غَيرِ جَبَانِ
و احذَرْ بجَهْدِكَ مَكْرَ خَصْمِكَ إنّهُ كالثّعلَبِ البَرِّيِّ في الرَّوَغَانِ
أَصْلُ الجدالِ مِنَ السؤالِ وفَرْعُهُ حُسْنُ الجَوابِ بأَحسَنِ التِّبيانِ
لا تَلتَفِتْ عِندَ السؤالِ ولا تُعِدْ لَفْظَ السؤالِ كِلاهُما عَيبانِ
وإذا غَلَبْتَ الخَصْمَ لا تَهْزَأْ بهِ فالعُجْبُ يُخْمِدُ جَمْرَةَ الإحسانِ
فَلَرُبّما انهَزَمَ المُحارِبُ عامِدًا ثُمّ انْثَنى فَسَطَا على الفُرسانِ
و اسْكُتْ إذا وَقَعَ الخُصُومُ وقَعْقَعوا فَلرُبَّما أَلْقَوكَ في بُحْرانِ
ولَرُبَّما ضَحِكَ الخُصُومُ لِدَهْشَةٍ فاثْبُتْ ولا تَنكُلْ عَنِ البُرهانِ
لا تَغْضَبَنَّ إذا سُئِلْتَ ولا تَصِحْ فَكِلاهُما خُلُقانِ مَذمومانِ
واحْذَرْ مُناظَرةً بمَجْلِسِ خِيفَةٍ حَتى تُبَدَّلَ خِيفَةً بأَمانِ
ناظِرْ أَدِيبًا مُنصِفًا لَكَ عاقِلاً وانصِفْهُ أَنتَ بحَسْبِ ما تَرَيانِ
ويكونُ بَينَكُما حَكيمٌ حاكِمًا عَدلاً إذا جِئتاهُ تَحتَكِمانِ

وللمناظرة شروطٌ في الشريعة لا تصحّ إلا بها ؛ منها :

١ ـ عدم التعصب لرأيٍ أو مذهب أو وجهة النظر.

٢ـ عدم معارضة أو رَدّ الـمُسَلَّمات البديهية ، ولا المكابرة على الثوابت.

٣ ـ عدم تسفيه أو تنقّص الرأي الآخَر ، ولا الطعن في أدلته إلا عن بينة.

٤ـ استكمال أركان المناظرة ؛ وسلامتها من التناقض والتعارض والتكرار.

٥ ـ التزام الأدب والـخُلُق والهدوء والثقة ، وتجنُّب الغضب.

٦ ـ التزام الطُّرق المنطقية السليمة ؛ من تقديم الأدلة ، وإثبات صحتها ، وحُسن الاستدلال بها ؛ على قاعدة (إنْ كنتَ ناقلا فالصحّة ؛ أو مُدّعيًا فالدليل) ، قال تعالى : ﴿قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ﴾ البقرة ١١١.

٧ ـ قبول النتائج والحقائق التي يُتَوصّل إليها بالأدلة القطعية والبراهين.

٨ ـ إنهاءُ المناظَرة بنتيجةٍ مُقْنِعةٍ ؛ بغَلَبة أَحَد الفريقين ؛ تَبعًا للحَقّ.

❖ ❖ ❖

خـاتِـمـة

مَنّ اللهُ ـ تعالى ـ بإتمام هذا البحث؛ ويسّر بفضله صعوباتٌ في طريق إعداده؛ مِنها تَشَعُّبه وتناثر أبوابه ومسائله في بطون الكتب، حيث هو يَقوم في مضمونه على علومٍ كثيرة؛ مِن الفقه والتفسير وأصول الفقه والقواعد الفقهية واللغة والقراءات القرآنية وفنّ التأصيل والتفريع.

وقد تَبَيَّن مِن خِلاله معنى وحقيقة أصول الأحكام؛ والعلاقة بين الفقه والأصول والاجتهاد، وبيان حِكمة التشريع، ومُواكَبة الواقع والعصر؛ في ضمن حدود الشريعة الإسلامية وعدم الخروج عن قواعدها ومقاصدها.

وأن الفقه والتفقّه والتفريع فَنٌ يَقوْمُ على الاجتهاد، والاجتهاد باب شرعي لا يُغلَق على مجتهدي الأُمّة؛ الذين استكملوا شرائط الدخول فيه.

ولا شكّ أن أُمّتنا الإسلامية في عِزٍ ونصرٍ وأمنٍ وخير؛ ماضيةً في طريق التقدم والسعادة والريادة .. مادامت متمسّكة بكتاب الله وسُنّة رسوله ﷺ؛ ومادامت مُعتَصمة بهذين المَصدَرين؛ مُستمِدّة مَنهجها ودستورها ونظامها وأحكامها مِن نبعهما الصافي.

وأحمد الله على التمام والإتمام
ونسأله تعالى القبول وحُسن الختام.

أهم المراجع

١. القرآن الكريم.
٢. صحيح البخاري، نسخة مرتبة على المعجم المفهرس.ط١دار السلام للنشر.
٣. صحيح مسلم، نسخة مرتبة على المعجم المفهرس.ط١دار السلام للنشر.
٤. السنن الأربع، نسخٌ مرتبة على المعجم المفهرس.ط١دار السلام للنشر.
٥. مسند الإمام أحمد؛ تحقيق وتخريج الشيخ عبد الله التركي.
٦. الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث: د. عبد المجيد محمود.
٧. الإتقان في علوم القرآن: تأليف: جلال الدين السيوطي ، طبع الحلبي.
٨. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: د. يوسف القرضاوي، دار القلم، ط١.
٩. أحكام القرآن: لأبي بكر الرازي الجصاص، دار الكتاب العربي، بيروت.
١٠. أحكام القرآن: للإمام الكيا الهراس، تحقيق موسى محمد على.
١١. أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربي، تحقيق: علي محمد البجاوي.
١٢. الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن علي الآمدي الشافعي.
١٣. أدب القاضي: لأبي الحسن علي البصري، تحقيق : محيي هلال السرحان.
١٤. أدب القاضي: لأبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف ، تحقيق فرحات زيادة.
١٥. أدب الاختلاف في الإسلام: د. طه جابر فياض العلواني.
١٦. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للإمام الشوكاني.
١٧. أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، بيروت.
١٨. الأشباه والنظائر: للسيوطي، ط البابي الحلبي.
١٩. أصول البحث العلمي ومناهجه: د. أحمد بدر، نشر: دار القلم بالكويت.
٢٠. أصول السرخسي: لأبي بكر محمد السرخسي ، تحقيق أبي الوفا الأفغاني.

٢١. أصول الفقه: للشيخ محمد أبي زهرة ، طبع دار الفكر العربي بالقاهرة.
٢٢. أصول الفقه الإسلامي: د. محمد مصطفى شلبي ، بيروت
٢٣. أصول الفقه الإسلامي: د. محمد سلام مدكور، ط دار النهضة العربية.
٢٤. أصول مذهب الإمام أحمد، د.عبد الله التركي.ط٤
٢٥. الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي ، دار التحرير للطباعة .
٢٦. إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين ابن قيم الجوزية.
٢٧. أدلة التشريع المختلف فيها، د.عبد العزيز الربيعة ط٣.
٢٨. الأعلام: لخير الدين الزركلي ، ط دار العلم للملايين.
٢٩. الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، طبعة دار الشعب.
٣٠. البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الغرناطي دار الفكر، الطبعة الثانية.
٣١. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني: ط١ ،ط الجمالية، مصر.
٣٢. بداية المجتهد لابن رشد: ط مصطفى البابي الحلبي .
٣٣. البداية في التفسير الموضوعي: د. عبد الحي الفرماوي ط٢.
٣٤. البرهان في أصول الفقه: للجويني ، تحقيق د. عبد العظيم الديب.
٣٥. البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد الزركشي، تحقيق: أبو الفضل.
٣٦. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام.
٣٧. رصف المباني في حروف المعاني، للإمام المالقي.
٣٨. لغة القرآن مكانتها والأخطار التي تهددها. د. إبراهيم أبوعبادة.
٣٩. دليل الإعراب والإملاء ،أحمد أبوسعيد.
٤٠. بدائع الفوائد ، لابن القيم، تحقيق بشير عيون.
٤١. القرآن من منظور غربي، د. عماد الدين خليل.

٤٢. الكافي في الفقه ، لابن قدامة.
٤٣. حاشية الروض المربع على زاد المستقنع ، لابن قاسم.
٤٤. كشف الأسرار في أصول الفقه ، للنسفي.
٤٥. أصول السرخسي في أصول الفقه ، للإمام السرخسي.
٤٦. الإبهاج في شرح المنهاج ، للسبكي.
٤٧. الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم.
٤٨. تجريد المنطق ؛ للإمام محمد الطوسي.
٤٩. تسهيل الحصول على قواعد الأصول ، محمد أمين الدمشقي.
٥٠. تسهيل المنطق ؛ لعبد الكريم مراد الأثري.
٥١. حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه ، د.محمد سعد.
٥٢. تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني ، تحقيق د. محمد الصالح.
٥٣. حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي ، د. دياب عطا.
٥٤. تاريخ المذاهب الإسلامية : للشيخ محمد أبي زهرة ، ط دار الفكر العربي.
٥٥. التشريع الجنائي الإسلامي : عبد القادر عودة ، مؤسسة.
٥٦. التعريفات : لعلي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي ط : بيروت ، لبنان.
٥٧. تفسير آيات الأحكام : إشراف الشيخ : محمد علي السايس.
٥٨. شرح المفصّل في النحو ، لابن يعيش.
٥٩. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي : د. محمد أديب صالح ط١.
٦٠. التفسير والمفسرون : للدكتور : محمد حسين الذهبي ، ط١٤٢٤هـ.
٦١. تهذيب اللغة : لأبي منصور محمد الأزهري ، تحقيق : محمد أبي الفضل.
٦٢. جامع البيان عن تأويل آي القرآن : للطبري ، تحقيق الشيخ : محمود شاكر.
٦٣. الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.

٦٤. حاشية ابن عابدين: الطبعة الثالثة ، المطبعة الأميرية.
٦٥. الحدود في الإسلام: د. محمد أبو شهبة ،سلسلة البحوث الإسلامية.
٦٦. الرسالة: للإمام الشافعي، طبع دار التراث بالقاهرة.
٦٧. روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن: للشيخ محمد الصابوني.
٦٨. شرح التلويح على التوضيح: للإمام التفتازاني ، مراجعة شعبان محمد.
٦٩. شرح تنقيح الفصول في الأصول: للإمام القرافي، تحقيق طه سعد.
٧٠. شرح المقاصد ؛ للإمام الباقلاني.
٧١. طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي ، طبعة بغداد.
٧٢. علم أصول الفقه: للشيخ عبد الوهاب خلاف، الطبعة.
٧٣. علاقة علم المنطق بأصول الفقه ؛ وائل الشريف.
٧٤. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د.محمد صدقي البورنو ط١.
٧٥. عوامل السنة والمرونة في الشريعة: د. يوسف القرضاوي ، دار الصحوة.
٧٦. الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للشيخ عبد الله المراغي، ط٢ بيروت.
٧٧. فتح القدير: لكمال الدين بن الهمام ، طبع الحلبي ،الطبعة الأولى.
٧٨. الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية: د. محمد مصطفى شلبي ط بيروت.
٧٩. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، تحقيق الشيخ اسماعيل الأنصاري.ط٣
٨٠. التمهيد في أصول الفقه ،لأبي الخطاب.
٨١. في أصول النظام الجنائي الإسلامي: د. محمد العوا، دار المعارف، ط٢.
٨٢. القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، الطبعة الرابعة.
٨٣. قواعد في علوم الحديث، لظفر التهانوني ، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة.
٨٤. قواعد في علوم الفقه، للعلاّمة حبيب الكيرانوي، ط. بيروت.

٨٥. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ؛ لعبد الرحمن الميداني.
٨٦. الكنى والألقاب: للشيخ عباس القمي ، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية.
٨٧. لباب التأويل في معاني التنزيل: للإمام الخازن ، طبع الحلبي.
٨٨. لسان العرب: لمحمد بن منظور، دار المعارف بمصر.
٨٩. لَمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير: د.محمد الصباغ.
٩٠. اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي.
٩١. مباحث في علوم القرآن ، للدكتور: مناع القطان، ط: مؤسسة الرسالة.
٩٢. المحلى بالآثار؛ للإمام علي بن حزم الأندلسي ، طبع بيروت.
٩٣. مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي.
٩٤. مختصر الفوائد في أحكام المقاصد، للعز بن عبد السلام، ت صالح آلمنصور.
٩٥. المدخل إلى علم أصول الفقه: د. معروف الدواليبي ط٣.
٩٦. المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي، د.موسى الابراهيم.ط١
٩٧. المدخل المنير في مقدمة علم التفسير: للشيخ محمد حسنين مخلوف.
٩٨. المستدرك: لأبي عبد الله ، الحاكم النيسابوري، نشر دار الكتاب العربي.
٩٩. المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد الغزالي. ط بيروت.
١٠٠. الملل والنحل؛ للإمام الشهرستاني.
١٠١. موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ، لسعدي أبو جيب.
١٠٢. حصول المأمول من علم الأصول ، للشنقيطي.
١٠٣. حجية الإجماع وموقف العلماء منها د. محمد فرغلي.
١٠٤. الإجماع بين النظرية والتطبيق د. أحمد محمد.
١٠٥. الإجماع ، للإمام محمد ابن المنذر.

١٠٦. نقد مراتب الإجماع ، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
١٠٧. شرح الورقات في أصول الفقه، الشيخ صالح الفوزان.
١٠٨. الأصول من علم الأصول، الشيخ محمد العثيمين.
١٠٩. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها ، د. عبد الكريم النملة.
١١٠. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ، د. مصطفى البنا.
١١١. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، للإمام محمد الأسنوي.
١١٢. تخريج الفروع على الأصول ، للإمام محمود بن أحمد الزنجاني.
١١٣. مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه: للشيخ عبد الوهاب خلاف.
١١٤. المصباح المنير: أحمد بن محمد المقري ، تحقيق د. عبد العظيم الشناوي.
١١٥. المعتمد في أصول الفقه: للطيب البصري، تحقيق: محمد حميد الله.
١١٦. المعجم الوسيط: الطبعة الثانية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
١١٧. المغني لابن قدامة ، تحقيق د.عبد الله التركي.
١١٨. مفاتيح الغيب: للإمام فخر الدين الرازي ط١.
١١٩. مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم ،تحقيق عصام الدين الصبابطي.
١٢٠. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبد الباقي.
١٢١. الحديث النبوي مصطلحه وبلاغته، محمد الصباغ.
١٢٢. قواعد التحديث وفنون الحديث، محمد جمال القاسمي.
١٢٣. كيف نستفيد من كتب الحديث، عبد المحسن البدر.
١٢٤. تاريخ فنون الحديث، محمد الخولي.
١٢٥. تاريخ السُّنة وأصول الحديث، موسى الابراهيم.
١٢٦. المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني ، مكتبة الإنجلو.

١٢٧. المناهج الأصولية: د. فتحي الدريني ، الشركة المتحدة للتوزيع ط٢.
١٢٨. مناهج المفسرين: د. منيع عبد الحليم محمود ط١ ، دار الكتاب المصري.
١٢٩. الموافقات: لأبي إسحاق الشاطبي ، تعليق الشيخ عبد الله دراز.
١٣٠. الموطأ: للإمام مالك بن أنس، تحيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي.
١٣١. النسخ في القرآن الكريم: للدكتور: مصطفى زيد، ط دار الفكر، بيروت.
١٣٢. نيل الأوطار: للشوكاني ، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، والهواري.
١٣٣. الوجوه والنظائر في القرآن : للدامغاني ، تحقيق عبد العزيز الأهدل.

* * *

فهرس المواضيع

الصفحة	الموضوع
٧	المقدمة
١٥	مَدخلٌ مهمّ في التأصيل والتفريع.
١٧	معنى التأصيل والتفريع.
١٧	أركان التأصيل الفقهي.
٢٧	**الباب الأول (في الفقه وأصوله وتاريخ التشريع الاسلامي).**
٢٩	تعريف الفقه وبيان فضله ومكانته في الدين.
٣٢	عِلم أصول الفقه ؛ تعريفه وفضله وأهميته للتاصيل والتفريع
٣٧	التفسير الفقهي معناه وعلاقته بالفقه والأحكام
٣٧	فضل علم التفسير
٤٣	شروط المفسّر وآدابه
٤٥	نبذة في تاريخ التشريع الإسلامي.
٤٥	تعريف الشريعة والشرع.
٤٥	مراحل التشريع الاسلامي.
٤٦	عصر النبوة والتشريع.
٤٦	عصر الخلفاء الراشدين.
٤٧	تفرق المسلمين بعد الصحابة.
٤٧	عصر صغار الصحابة وكبار التابعين.
٤٧	عناية السلف الصالح والفقهاء بآيات الأحكام.
٤٨	مَحاسن الشريعة الإسلامية.

٥٥ الباب الثاني (مقاصد الشريعة)

٥٧ تعريف المقاصد ؛ وعلاقتها بجلب المصالح والمفاسد.
٥٩ قولٌ نفيس لشيخ الاسلام ابن تيمية.
٦٠ أنواع المصالح.
٦٠ الذرائع والوسائل.
٦١ ضوابط المصالح في الشريعة.
٦٢ المقاصد الضرورية والمقاصد الكمالية.
٦٥ تعارُض المصالح والمفاسد.
٦٥ معنى تقديم (جلب المصلحة) على دفع المفسدة.
٦٧ مصلحة الفرد ومصلحةالجماعة.
٦٨ المصالح والمفاسد في حقوق الله تعالى وحقوق العباد.
٧٠ الحِيَل ؛ أنواعها وأحكامها ودورها في جلب المصالح.
٧٠ الحيل الجائزة المشروعة.
٧٣ الحيل المحرَّمة الممنوعة.

٧٥ الباب الثالث (الاجتهاد والتقليد).

٧٧ الاجتهاد ؛ فضله ومكانته وشروطه.
٧٧ تعريف الاجتهاد.
٧٧ شروط قبول الاجتهاد.
٧٨ الكيفية الصحيحة للاجتهاد.
٧٩ كيف نَعرِف المجتهد.
٨٠ لكل مجتهد نصيب ؛ وليس كل مجتهد مُصيب.
٨١ هل الاجتهاد ملزم؟

٨٢ الاجتهاد اجتهادان.
٨٣ **التقليد** ؛ حقيقته وأهميته.
٨٣ تعريف التقليد.
٨٣ التقليد المشروع والتقليد الممنوع.
٨٤ مكانة التقليد وأهميته.
٨٤ التمذهب في الاحكام الفقهية.
٨٥ التقليد تقليدان.
٨٦ متى يَحرُم التقليد ويُذَم ؟
٨٨ الاحتياط لباب الاجتهاد والتقليد.
٨٨ الرجوع عن الاجتهاد والفتوى.
٨٩ العلاقة بين الاجتهاد والقضاء والافتاء.
٩٠ مشروعية الاجتهاد في استنباط الأحكام من النصوص.
٩٠ دلائل مشروعية وضرورة الاجتهاد لمستجدات العصر.
٩٢ المجتهدون في عصر صدر الاسلام.
٩٢ الفقهاء الاربعة.
٩٣ جدول يبين أصول وانتشار مذاهب الفقهاء الاربعة.
٩٤ اجتهاد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومراعاتهم للواقع.
٩٦ الاجتهاد في دراسة مستجدات العصر.
٩٧ واجب مَن يلج باب الاجتهاد.
٩٨ التغيير والتجديد في الاجتهاد والفتوى والتقليد.
٩٩ واقع الفقه الإسلامي اليوم.

١٠١ **الباب الرابع (اختلاف الفقهاء).**
١٠٣ اختلاف الفقهاء حقيقته وتاريخه.
١٠٥ ما هو الخلاف المقصود ؟ وفيم يكون اختلاف الفقهاء؟
١٠٦ واقعنا المعاصر والخلاف.
١٠٧ أقسام الخلاف الفقهي.
١٠٨ فوائد الخلاف الفقهي.
١٠٩ آداب الاختلاف والحوار.
١١٠ أسباب خلاف الفقهاء.
١١٢ واجبنا نحو الخلاف.
١١٥ **الباب الخامس (أدلة التشريع وأصول الأحكام).**
١١٦ تمهيد ؛ حول أدلة التشريع ومصادر الاحكام.
١١٧ معنى الدليل ؛ وأقسام الأدلة.
١١٩ الأدلة المتفَق عليها.
١٢٠ **القرآن الكريم** ؛(الاصل الاول للتشريع).
١٢١ تعريف القرآن الكريم.
١٢٢ عقيدة أهل السُّنة والجماعة في القرآن.
١٢٢ محكم الآيات ومتشابها وتشابهها.
١٢٣ المتشابه العام.
١٢٣ المتشابه الخاص.
١٢٤ الحكمة من وجود المتشابه في القرآن.
١٢٥ واجبنا نحو متشابه القرآن.
١٢٦ موقف العلماء من المتشابه.

١٢٦ أصناف الناس نحو المتشابه.
١٢٩ طريقة ورود الأحكام في القرآن الكريم.
١٢٩ حاجة القرآن للسُّنة النبوية.
١٣٢ معنى آيات الاحكام وأقوال العلماء في عددها.
١٣٥ طرق استنباط الاحكام من النصوص والآيات.
١٣٧ السياق القرآني ، معناه واهميته وفوائدة الفقهية والتفسيرية.
١٣٩ أحكام شرعية مُستَنبَطة مِن آيات القرآن. (استقراء عام في جدول)
١٥٦ السُّنّة النبوية ؛(مكانتها وحجيتها ودورها في بيان مجمل القرآن).
١٥٦ تعريف السُّنة عند المحدّثين وعند الأصوليين.
١٥٧ فضائل السُّنة النبوية.
١٥٩ مكانة السُّنة وحجّيتها.
١٦١ فضل الصحابة في حفظ ونقل السُّنة والحديث.
١٦٥ موقف الأئمة الأربعة من السُّنة والاحتجاج بها.
١٦٦ رحلات السلَف في طلب الحديث.
١٦٨ الفَرق بين الحديث القدسي والنبوي.
١٦٩ الفَرق بين القرآن والحديث.
١٧٠ أساليب الحديث الشريف وجمال السُّنة.
١٧١ آداب طلب الحديث.
١٧٣ ضلال مَن يكتفي بالقرآن دون السُّنة النبوية.
١٧٥ بدعة عرض السُّنة على القرآن.
١٧٦ السُّنة تقضي على القرآن وهو لها أحوج.
١٧٧ السُّنة مع القرآن على ثلاثة أوجُه.
١٨٠ تحريم الطعن في السُّنة النبوية.

١٨٢ تاريخ علوم الحديث.
١٨٤ أنواع رواية الحديث ونقله.
١٨٦ أقسام الحديث ؛ من حيث سنده وقبوله وردّه.
١٨٧ المتواتر والآحاد.
١٨٩ الحديث الصحيح.
١٩٢ الحديث الحسن.
١٩٣ الحديث الضعيف.
١٩٤ شروط الاحتجاج الحديث الضعيف.
١٩٥ الحديث الموضوع (المكذوب).
١٩٨ تخريج الحديث وطُرق التخريج.
٢٠٧ الأسانيد المعَنعَنة والمؤنأنة والمسلسلة.
٢٠٩ دراسة الأسانيد.
٢١٠ الجرح والتعديل.
٢١٤ أهم دواوين السُّنة وكُتبها.
٢٣٠ فوائد حديثية مهمة.

٢٤٠ الإجماع؛ (مكانته وحجّيته ودورُه في الفقه والتشريع).
٢٤٠ مقدمة في حجية الاجماع ومكانته.
٢٤٤ تعريف الإجماع ؛ وشرح التعريف.
٢٤٦ تاريخ الإجماع ؛ وعلاقته بالشورى.
٢٤٨ هل حدث الاجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
٢٤٩ أنواع الإجماع.
٢٤٩ أركان الإجماع.

٢٥٠ شروط الإجماع.
٢٥١ حكم الإجماع ؛ وهل يَكفر مخالفه ؟
٢٥٢ الإجماع السكوتي.
٢٥٣ شروط الإجماع السكوتي.
٢٥٤ هل يشترط انقراض العصر لحجية الإجماع السكوتي؟
٢٥٧ الاجماع السكوتي فيما تعم به البلوى.
٢٥٨ الإجماع السكوتي في ما يفوت استدراكه.
٢٦٠ هل الإجماع السكوتي قطعيّ أَم ظَنّي الدلالة.
٢٦١ فروع فقهية مخرجة على الإجماع السكوتي.
٢٦٢ أمثلة من إجماعات العلماء والفقهاء في أصول وفروع الدين.

٢٧١ القياس ؛ (إثباته وحجيته وعلاقته بالفقه والأحكام).
٢٧٢ مكانة القياس ومنزلته بين الأدلة.
٢٧٢ أركان القياس.
٢٧٣ حجية القياس وأدلة مشروعيته.
٢٨١ أنواع القياس.
٢٨٢ شروط صحة القياس.
٢٨٣ شروط كل ركن من أركان القياس.
٢٨٤ أنواع العِلّة.
٢٨٦ النص على الحكم دون المناط.
٢٨٦ تخريج المناط.
٢٨٧ تحقيق المناط.
٢٨٧ تنقيح المناط.

٢٨٨ الفَرق بين التخريج والتحقيق والتنقيح.
٢٨٩ الفَرق بين العِلّة والسبب.
٢٩٠ أوجه الخطأ في القياس.
٢٩٠ إلحاق المسكوت بالمنطوق.
٢٩٢ طريقة القياس.
٢٩٣ طُرق إثبات العلة في الفرع والاصل.
٢٩٤ مسالك العِلّة (طرق الكشف عنها).
٢٩٥ النص على العِلّة.
٣٠٠ الاجماع على العِلّة، وطُرق استنباطها
٣٠٤ القياس في اللغة والعادات.
٣٠٥ القياس المُرَكّب.
٣٠٧ المطلب الثالث: الادلة المختلَف فيها.
٣٠٩ مكانة الأدلة المختَلف فيها؛ ودورها في الفقه والأحكام.
٣١٠ الاستحسان.
٣١٢ الاستصحاب.
٣١٥ الاستصلاح.
٣١٧ الاستقراء.
٣١٨ شَرع مَن قَبلنا.
٣١٩ قول الصحابي.
٣٢٠ سد الذرائع.
٣٢٢ العُرف.

٣٢٤ شروط حجية العرف.
٣٢٦ أقل ما قيل وعدم الدليل.
٣٢٩ مُلحَق في إجماع أهل المدينة ؛ وأنه ليس دليلا.
٣٣١ الباب السادس (مصطلحات فقهية وأصولية مهمّة)
٣٦١ الباب السابع (علم القواعد الفقهية)
٣٦٣ تعريف القواعد الفقهية.
٣٦٤ القواعد والضوابط والنظريات ؛ تعريفها والفروق بينها.
٣٦٦ فيم تتفق هذه الفنون وفيم تفترق.
٣٦٨ علاقة القواعد بالفقه والأصول.
٣٦٩ تاريخ القواعد الفقهية ومناهج الكتابة فيها.
٣٧٢ القواعد الخمس الكبرى مكانتها وأدلتها.
٣٧٤ **قاعدة :** " الأمور بمقاصدها "
٣٧٦ علاقة النيات بالأفعال.
٣٧٧ ما شُرِعت لأجله النية.
٣٧٧ شروط صحة النية.
٣٧٨ محل النية ووقتها.
٣٧٩ فروع مندرجة تحت قاعدة المقاصد.
٣٨١ قاعدة: "اليقين لا يزول بالشكّ".
٣٨٣ منزلة قاعدة اليقين في الدين.
٣٨٣ مراتب المدارك السبعة.
٣٨٤ فروع مندرجة تحت قاعدة اليقين.
٣٨٨ هل الأصل في الأشياء التحريم أَم الاباحة.

٣٨٨ القول في الأبضاع والذبائح والحقوق (هامش).
٣٨٩ أبيات جميلة في قاعدة اليقين.
٣٩٠ قاعدة : " المَشقّة تجلب التيسير "
٣٩٠ أهمية قاعدة التيسير.
٣٩٢ ضابط المَشاقّ.
٣٩٣ الفَرق بين الضرورة والمشقّة.
٣٩٤ أنواع الترخيص سبعة.
٣٩٤ أسباب الترخيص سبعة.
٣٩٧ شروط اعتبار الاكراه شرعا.
٣٩٨ قواعد مندرجة تحت قاعدة المشقّة.
٣٩٩ الرخصة والعزيمة.
٤٠٠ حُكم تَتبُّع الرُّخَص.
٤٠١ دوافع تَتبّع الرُّخص.
٤٠١ أساليب خاطئة في تتبع الرخص.
٤٠١ التلفيق.
٤٠٢ ضوابط تتبّع الرخص.
٤٠٤ قاعدة : "الضرر يُزال".
٤٠٥ أهمية قاعدة الضرر.
٤٠٥ ما يستثنى من قاعدة الضرر(هامش).
٤٠٦ أبيات جميلة في قاعدة الضرر.
٤٠٧ قواعد مندرجة تحت قاعدة الضرر.
٤٠٩ الاضطرار لحَقّ الغير لا يُبطِل حَقّهم ولا استحقاقهم.

٤١١ قاعدة : "العادة والعُرف".
٤١٢ مكانة قاعدة العرف عند العلماء.
٤١٤ كلام نفيس لابن القيم حول العُرف.
٤١٥ أقسام العرف.
٤١٧ شروط العرف المعتبر.
٤١٨ تعارُض العرف مع الشرع أو مع اللغة.
٤١٩ قواعد مندرجة تحت قاعدة العرف.
٤٢١ تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.
٤٢٤ **خلاصة نافعة في قواعد وفروع جامعة.**
٤٣١ قواعد في علم الفرائض والمواريث.
٤٣٣ قواعد فقهية عامة.
٤٣٧ **فوائد وشوارد مِن عِلم القواعد.**
٤٣٧ القواعد المختَلَف فيها.
٤٣٨ الأُمور التي يُشترط لها العدالة.
٤٣٩ الأُمور التي يُشترط لها الترتيب.
٤٤٠ الأُمور التي يُشترط فيها الموالاة وعدم الانقطاع.
٤٤١ مقدّرات الشريعة أربعة أقسام.
٤٤٢ المكاييل والأوزان الشرعية، ومقاديرها المعاصرة.
٤٤٥ مشروعية الـمُلْكية وضوابطها في الشرع.
٤٤٦ أسباب التملك في الشرع.
٤٤٧ انواع المال عند الفقهاء.
٤٤٨ حُكم التأمين.
٤٤٩ التأمين التعاوني.

٤٥٠ توازن المُلْكيات في الاقتصاد الاسلامي.
٤٥٢ منهج الشرع في المال.
٤٥٣ تفوّق الشرع على الرأسمالية والاشتراكية.
٤٥٥ الباب الثامن (الناسخ والمنسوخ والتعارض والترجيح بين الأدلة)
٤٥٧ تعريف النسخ.
٤٥٧ فيم يقع النسخ؟
٤٥٨ أنواع النسخ ؛ وأثره في الأحكام والتشريع.
٤٥٩ هل يقع النسخ في الإجماع والقياس؟
٤٦٠ هل يقع النسخ في المفهوم؟
٤٦٠ هل يُعتبر التخصيص والتقييد نسخاً؟
٤٦١ فوائد النسخ ومنافعه العظيمه.
٤٦٣ دور المجتهد والفقيه في تفعيل النسخ لدفع التعارض بين الادلة.
٤٦٤ لا تَعارُض بين ظنيّ وقطعيّ ؛ ولا بين ضعيف وقوي.
٤٦٥ كيفية الجمع بين النصوص المتعارضة.
٤٦٥ وجوب التوقف عند العجز عن الجمع أو الترجيح.
٤٦٦ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم.
٤٧٠ أمثلة من الأحاديث المنسوخة.
٤٧٥ الباب التاسع (أسباب النزول)
٤٧٧ معنى أسباب نزول القرآن ؛ودورها في تفسير القرآن.
٤٧٧ أنواع نزول القرآن.
٤٨١ الفَرق بين تعدد الأسباب وتعدد النازل.
٤٨٢ السبب العامّ والأسباب الخاصة لنزول القرآن
٤٨٣ ليس لكل نازل سبب.

٤٨٤ قواعد مهمة في أسباب النزول.
٤٨٤ قاعدة : العِبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب.
٤٨٦ فوائد علم أسباب النزول في التعليم والدعوة والفقه.
٤٨٨ أثر أسباب النزول في الفقه وتفسير القرآن التفسير الصحيح.
٤٩٢ ما ورد في صحيح الروايات من أسباب النزول (جميع سور القرآن).
٧٦٥ الباب العاشر (القراءات القرآنية) وأثرها في الفقه والأحكام.
٧٦٧ تعريف القراءات ؛ والفرق بينها وبين الوجه والرواية والطريق.
٧٦٩ حقيقة القراءات ومكانتها.
٧٦٩ معنى اختلاف القراءات.
٧٧٢ أنواع القراءات من حيث القبول والرد.
٧٧٣ علاقة القراءات بالفقه والتفسير والتشريع.
٧٧٥ دراسة فقهية لبعض آيات الاحكام المقروءة بأكثر من قراءة او رواية.
٧٧٥ حُكم البسملة.
٧٧٦ حُكم اتخاذ مصلى من مقام ابراهيم.
٧٧٧ حُكم القتال في المسجد الحرام.
٧٧٨ الدخول في السِّلْم.
٧٧٩ حُكم الاستمتاع بالزوجة الحائض.
٧٨٠ النهي عن الإضرار بالنساء.
٧٨١ معنى الاحصان وما يترتب عليه.
٧٨٢ غَسل الرِّجْلين في الوضوء.
٧٨٣ ولاية المؤمن على غيره.
٧٨٤ القراءات الشاذة ؛ حُجيتها وأثرها في الأحكام عند الفقهاء.
٧٨٦ الراجح في القراءات الشاذة.

٧٨٧ شروط العمل بالقراءات الشاذة
٧٨٧ هل تجوز الصلاة بالقراءة الشاذة؟
٧٨٧ هل يكون قضاء رمضان متتابعا؟
٧٨٩ وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين.
٧٩٠ المقدار المُحرِّم من الرضاع.
٧٩٣ الباب الحادي عشر (اللغة العربية وأهميتها لفهم النصوص والأحكام)
٧٩٥ دور اللغة العربية في فهم النصوص ؛ وأهميتها للفقه والتفسير.
٧٩٧ مكانة العربية وحُكم تَعلُّمها.
٧٩٩ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ؛ وأثرها في الفقه والتفسير.
٧٩٩ أهمية العلم بالوجوه والنظائر.
٨٠٠ الفَرق بين نظائر القرآن ومفرداته.
٨٠١ بعضًا من النظائر في القرآن الكريم (في جدول).
٨٠٤ حُروف المعاني ؛ وأثرها في الفقه والتفسير والتأصيل والتفريع.
٨٠٤ أنواع حُروف المعاني.
٨٠٨ حُروف العطف وأهميتها.
٨١٠ معنى الحَرف ؛ ودوره في الكلام.
٨١١ معنى العطف ؛ وأنواعه عند النحاة.
٨١٢ أنواع العطف.
٨١٣ حروف العَطف ؛ فوائدها وعددها عند النحاة.
٨١٦ عمل حروف العطف عند النحاة واللغويين.
٨٢٦ حاجة الفقيه والمفتي لمعرفة حروف المعاني.
٨٢٨ حروف المعاني عند الفقهاء والاصوليين وأثرها في الفقه والاحكام.

٨٢٨ حرف (الواو) وأثره في الأحكام الفقهية.
٨٣٢ حرف (الفاء) وأثره في الأحكام الفقهية.
٨٣٥ الحرف (ثم) وأثره في الأحكام الفقهية.
٨٣٧ الحرف (حتى) وأثره في الأحكام الفقهية.
٨٤١ الحرف (أو) وأثره في الأحكام الفقهية.
٨٤٤ الحرف (أم) وأثره في الأحكام الفقهية.
٨٤٥ الحرف (إما) وأثره في الأحكام الفقهية.
٨٤٧ الحرف (بل) وأثره في الأحكام الفقهية.
٨٤٩ الحرف (لا) وأثره في الأحكام الفقهية.
٨٥٠ الحرف (لكن) وأثره في الأحكام الفقهية.
٨٥٢ خلاصة في حروف العطف ؛ والفروق بينها ووظائفها.
٨٥٣ عَطف الأوامر بعضها على بعض.
٨٥٤ عَطف البيان والتمييز.
٨٥٥ الاستعارة بين حروف المعاني.
٨٥٩ استنتاج مهمّ حول حروف المعاني.

٨٦١ الباب الثاني عشر (في الدلالات المعنوية واللفظية للنصوص)

٨٦٣ طُرق دلالة النصوص الشرعية على المعاني والأحكام.
٨٦٣ عِبارة النص.
٨٦٤ إشارة النص.
٨٦٤ دلالة النص.
٨٦٥ دلالة الاقتضاء.
٨٦٦ دلالة الألفاظ على معانيها.

٨٦٦ الظاهر.
٨٦٦ النص.
٨٦٧ الـمُفَسّر.
٨٦٧ الـمُحكَم.
٨٦٩ مَدى خفاء المعاني في الألفاظ.
٨٦٩ الخفي.
٨٦٩ الـمُجْمَل.
٨٧٠ الـمُشكِل.
٨٧١ المتشابه.
٨٧٢ العموم والخصوص ؛ ودلالتهما على الأحكام.
٨٧٢ صيغ العموم.
٨٧٣ حُكم العام.
٨٧٤ الخاص.
٨٧٤ تعارُض الخاص والعام.
٨٧٥ المطلق والمقيد ؛ ودلالتهما على الأحكام.
٨٧٥ الـمُطْلق.
٨٧٥ المقيَّد.
٨٧٦ حَمل المطلَق على المقيّد.
٨٧٩ الأمر والنهي ؛ ودلالتهما على الأحكام.
٨٧٩ الأمر.
٨٧٩ النهي.

٨٨١ **فحوى الألفاظ ومفهوم المخالَفة** ؛ ودلالاتها عند الفقهاء.
٨٨١ أقسام الفحوى.
٨٨١ المنطوق.
٨٨٢ المفهوم.
٨٨٢ مفهوم الموافَقة.
٨٨٢ مفهوم المخالَفة.
٨٨٣ مذاهب العلماء في مفهوم المخالَفة.
٨٨٥ مسائل تطبيقية على مفهوم المخالَفة.
٨٨٦ مختصر شامل للقواعد اللغوية والتراكيب اللفظية في نصوص الشرع.

٨٨٧ **الباب الثالث عشر (في عِلم المنطق)**

٨٨٩ حقيقة عِلم المنطق وثمرته.
٨٨٩ تعريف علم المنطق.
٨٩٠ ثمرة علم المنطق.
٨٩٢ تاريخ علم المنطق.
٨٩٣ حُكم الانشغال بعلم المنطق.
٨٩٤ المعلومات والتصورات في علم المنطق.
٨٩٤ أقسام المعلومات.
٨٩٥ الدلالات.
٨٩٥ أقسام الدلالات.
٨٩٦ القياس المنطقي.
٨٩٦ القضايا وأقسامها.
٨٩٧ الألفاظ وأقسامها.

٨٩٨ الحجج والبراهين.
٨٩٨ التعريفات والقول الشارح.
٨٩٩ مراحل تكوين المعرفة من موارد العقول.
٩٠١ المقالات السبعة في علم المنطق.
٩٠٣ عِلم المنطق وعلم الكلام.
٩٠٥ أبياتٌ مِن منظومة العلاّمة الفقيه الأخضري في علم المنطق.
٩٠٦ المناظَرة المنطقية.
٩٠٧ أبيات من النونية القحطانية في الحوار والجدال.
٩٠٨ شروط المناظرة الصحيحة.
٩٠٩ الخاتمة.
٩١٠ فهرس المراجع.
٩١٧ فهرس المواضيع.



اقرأ للمؤلف :

روضة الأبرار في صحيح الأدعية والأذكار.
الروح والريحان في صحيح فضائل القرآن.
نزهة العقول في صحيح أسباب النزول.
الرحمة العالَميّة في صحيح السيرة النبوية.
الخُلُق العظيم على صاحبه الصلاة والتسليم.
التلخيص المفيد في علوم القرآن وأحكام التجويد.
آداب التلاوة وأخلاق القُرّاء وقواعد الحفظ والتجويد والإقراء.
أساليب القرآن الكريم.
شد الرحال إلى الأحاديث الطوال.
موسوعة الفضل الكبير في علوم القرآن وغرائبه وفنون التدبر والتفسير.
التأصيل والتفريع في الفقه والأحكام والتشريع. (رسالة علمية).
التنبيهات في علم المتشابهات.
التحفة البهية في القواعد الفقهية.
اللباب في الحقوق والآداب.
أُصول روايتَي قالون وورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية.
الصيام آداب وأحكام.
الحج والعمرة والزيارة آداب وأحكام .
تسع غنائم أو تسع مَهالك في حفظ الصلاة أو تضييعها.
الجامع السديد في العقيدة والتوحيد.
المَثل الأعلى في أسماء الله الحسنى وصفاته العُلى.
كنوز العجائب مِن عِلم الأمثال والحِكم والوعظ والتاريخ والتجارب.
القصيدة النونية، دراسة وتعليق.
النفع الحثيث في عِلم الفرائض والتوريث.
دور الوسائل والتقنيات في طلب العلم والمعلومات.
جرائم الحدود والحرابة نوازلها وعقوباتها في الفقه الإسلامي (رسالة علمية).
إشادة البناء في سعادة الأُسرة وتربية الأبناء.
أدلة الفقه.
الرسوخ في الناسخ والمنسوخ.
التشريف في علوم السُّنة ومصطلح الحديث الشريف.
هدى وشفاء "حول الصحة النفسية والأسرية والاجتماعية في ضوء الوحيين".
يحبهم ويحبونه. فيمن يحبهم الله ومَن لا يحبهم عز وجل.
خواطر المنابر "مجموعة من الخطب الفقهية والاجتماعية والتربوية".
فقه الدعوة إلى الله وفضائلها وآدابها وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

التأصيلُ والتفريع
في الفِقهِ والأحكامِ والتشريع

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٦٤١١

ردمك: ٢ـ ٠٤١٦ـ ٠٤ـ٦٠٣ـ ٩٧٨